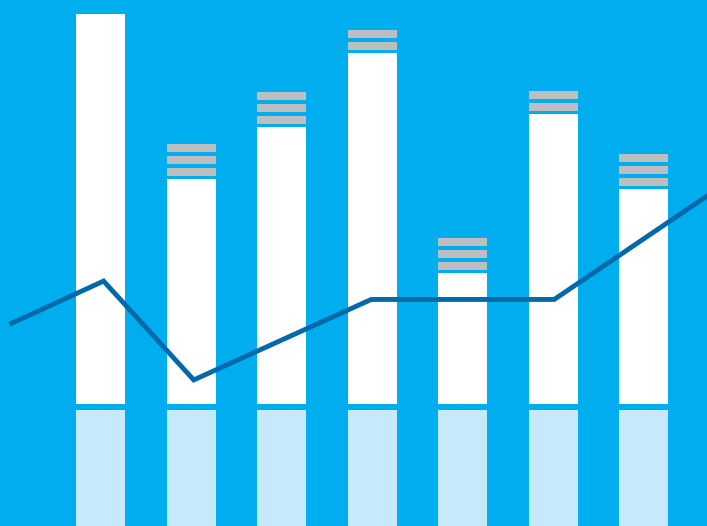


MANUEL TECHNIQUE DE L'OMS SUR

LA POLITIQUE ET L'ADMINISTRATION DES TAXES PRÉLEVÉES SUR LE TABAC



Organisation
mondiale de la Santé

MANUEL TECHNIQUE DE L'OMS SUR
LA POLITIQUE ET
L'ADMINISTRATION
DES TAXES PRÉLEVÉES
SUR LE TABAC



**Organisation
mondiale de la Santé**

Manuel technique de l'OMS sur la politique et l'administration des taxes prélevées sur le tabac
[WHO technical manual on tobacco tax policy and administration]

ISBN 978-92-4-004196-7 (version électronique)

ISBN 978-92-4-004197-4 (version imprimée)

© **Organisation mondiale de la Santé 2022**

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Manuel technique de l'OMS sur la politique et l'administration des taxes prélevées sur le tabac [WHO technical manual on tobacco tax policy and administration]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2022. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://apps.who.int/iris/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <http://apps.who.int/bookorders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Mise en page par Ana Sabino.

Table des matières

Avant-propos	v
Remerciements	vii
Acronymes	ix
Résumé analytique	xi
 CHAPITRE 1.	
Raison d'être de ce manuel technique	1
 CHAPITRE 2.	
Politique en matière de droits d'accise prélevés sur le tabac	13
2.1 Aperçu des pratiques en matière de taxation du tabac	13
2.2 Conception de la politique en matière de droits d'accise prélevés sur le tabac	22
2.3 Intégration des politiques nationales et régionales	65
2.4 Produits nouveaux et émergents du tabac et à base de nicotine	70
2.5 Conclusions	98
ANNEXE 2.1 Structures des droits d'accise sur les cigarettes dans le monde	106
ANNEXE 2.2 Analyse de l'élasticité de l'assiette fiscale	107
ANNEXE 2.3 Ensemble des éléments composant les inhalateurs électroniques	108
 CHAPITRE 3.	
Administration des taxes prélevées sur le tabac	111
3.1 Introduction	111
3.2 Cadre institutionnel	112
3.3 Le cycle de conformité fiscale	121
3.4 Contrôle du respect des obligations fiscales	137
3.5 Administration des taxes prélevées sur d'autres produits du tabac	182
3.6 Composantes plus générales d'un bon système fiscal	185
3.7 Conclusions	187
ANNEXE 3.1 Composition des produits du tabac	199
ANNEXE 3.2 Exemple de stratégies d'anticipation et de contre-mesures	206

CHAPITRE 4.	
Économie politique	209
4.1 Tactique SCARE S : Contrebande et commerce illicite	210
4.2 Tactique SCARE C : Menaces de recours et d'actions en justice	236
4.3 Tactique SCARE A : L'augmentation des taxes sur le tabac pénalise les plus précaires	252
4.4 Tactique SCARE R : Réduction des recettes	258
4.5 Tactique SCARE E : L'augmentation des taxes fait peser une menace sur l'emploi	271
4.6 Affectation des recettes fiscales du tabac au financement de la santé	278
ANNEXE 4.1 Méthodes d'évaluation de la nature et de l'ampleur du commerce illicite du tabac	300
ANNEXE 4.2 Comment les recettes fiscales du tabac sont-elles affectées ?	319
CHAPITRE 5.	
Meilleures pratiques en matière de politique et d'administration des taxes prélevées sur le tabac	321
LISTE DE CONTRÔLE DES RÉFORMES DE LA FISCALITÉ DU TABAC (À L'INTENTION DES RESPONSABLES DE LA POLITIQUE FISCALE)	336

Avant-propos

En 1999, le rapport de la Banque mondiale intitulé *Curbing the Epidemic* fut le premier rapport publié par une organisation internationale à reconnaître que l'augmentation des droits d'accise sur le tabac était la mesure la plus efficace et la plus rentable pour réduire la consommation de tabac et sauver des vies. Au cours des deux décennies qui ont suivi, les preuves à l'appui de cette affirmation, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, n'ont cessé de croître. Parallèlement, la crédibilité des arguments de l'industrie du tabac contre la taxation du tabac s'est lentement érodée. En bref, l'idée selon laquelle la taxation du tabac contribue à améliorer la santé a fait son chemin, et les preuves sont nombreuses à montrer qu'elle est bénéfique pour la santé publique, pour les recettes publiques et pour l'économie en général.

Nous ne devons pas pour autant relâcher nos efforts. Bien que les preuves concernant les bénéfices liés au prélèvement de taxes sur le tabac soient irréfutables et que des signes montrent désormais que la situation concernant l'épidémie mondiale de tabagisme est en passe d'être redressée, les mesures relatives à la taxation du tabac étaient, en 2018, parmi les mesures MPOWER¹ de l'OMS les moins mises en œuvre au plus haut niveau de réalisation. Encore plus préoccupant est le fait que les cigarettes sont devenues plus, et non moins, abordables dans un grand nombre de pays à revenu faible et intermédiaire, au cours de la dernière décennie. Plusieurs pays fixent les taux de taxation à des niveaux insuffisants et ne les augmentent que trop rarement, alors que d'autres continuent à s'appuyer sur des structures fiscales complexes et inefficaces. Cette incapacité à faire progresser la taxation du tabac pour conduire à des hausses de prix significatives induit une perte de revenus pour les gouvernements ainsi qu'une perte pour la santé publique, alors que l'industrie du tabac en tire profit.

Afin de vaincre cette inertie, le présent manuel indique aux décideurs, aux responsables financiers et aux autres personnes impliquées dans l'élaboration des politiques fiscales du tabac, la voie à suivre. Il leur fournit les informations et les preuves nécessaires à la réalisation des objectifs visés par leur pays dans ce domaine.

¹ Le programme MPOWER de l'OMS est un ensemble de mesures et de ressources techniques qui comprennent ce qui suit : surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; protéger la population contre la fumée du tabac ; offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac ; mettre en garde contre les dangers du tabagisme ; faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage ; et augmenter les taxes sur le tabac.

Il analyse également les tactiques mises en œuvre par l'industrie du tabac pour influencer l'économie politique de la taxation du tabac et montre les limites et les exagérations des arguments invoqués contre les augmentations de taxes. Ce manuel constitue une mise à jour du Manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac de 2010 et le complète par de nouveaux exemples de mise en œuvre réussie de politiques de taxation du tabac dans diverses régions du monde. Il en élargit également la portée en prenant en compte davantage de données utiles à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique de taxation du tabac plus efficace.

Sa contribution est particulièrement opportune dans un monde frappé par la COVID-19. Comme la pandémie a été aggravée par la charge mondiale des maladies non transmissibles, et que les recettes font cruellement défaut à l'heure actuelle, la taxation du tabac devrait être plus acceptable que jamais. Ce manuel invite les décideurs à saisir cette opportunité unique et leur montre comment utiliser la taxation du tabac pour mieux reconstruire, sauver des vies et renforcer les systèmes de santé tout en augmentant les recettes publiques.

Dr Naoko Yamamoto

Directeur général adjoint de la division

« CSU et Populations en meilleure santé »

Remerciements

Ce manuel a été élaboré sous la direction de Jeremias Paul Jr et Anne-Marie Perucic. Les personnes suivantes ont apporté leur contribution au contenu du manuel (par ordre alphabétique) :

- Au sein de l'OMS : Evan Blecher, Annerie Bouw, Mark Goodchild, Roberto Iglesias, Juliette McHardy, Jeremias Paul Jr, Anne-Marie Perucic et Robert Totanes.
- Auteurs externes : Mauricio Cardenas (Columbia University), Sophia Delipalla (University of Macedonia), Luk Joossens (expert en matière de lutte contre le tabac, Belgique), Marin Kurti (Eastern Connecticut State University), Enrique Fanta (ancien spécialiste principal à la Banque mondiale), David Merriman (University of Illinois à Chicago) et Jean Tesche (University of Cape Town).

L'OMS tient à remercier les réviseurs suivants pour leurs précieux commentaires (par ordre alphabétique) :

- Réviseurs externes : Jo Birckmayer (Bloomberg Philanthropies), Adriana Blanco Marquizo (Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac), Frank Chaloupka (University of Illinois à Chicago), Yoni Dekker (Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac), Jeffrey Drope (University of Illinois à Chicago), Ceren Ozer (Banque mondiale), Corne van Walbeek (University of Cape Town), Chonlathan Visaruthvong (Ministère des finances, Thaïlande) et Rodrigo Santos Feijo (Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac).
- Personnel de l'OMS :
 - Siège: Douglas Bettcher, Itziar Belausteguigoitia, Ranti Fayokun, Joseph Kutzin, Benn McGrady, Vinayak Prasad et Susan Sparkes.
 - Bureaux régionaux: Nina Dela Cruz (WPR), Fatimah El-Awa (EMR), Charles Frasier (EMR), Lee Lily Joung-Eun (WPR), Jagdish Kaur (SEAR), Elizaveta Lebedeva (EUR), Maxime Roche (AMR) et Rosa Sandoval (AMR).

L'OMS tient également à remercier Amal Amoune-Naal pour son soutien administratif, Alison Goldstein qui en a assumé la révision technique et Janet DeLand la révision finale.

La production de ce manuel a bénéficié d'une subvention de Bloomberg Philanthropies. Son contenu relève de la seule responsabilité de l'OMS et ne doit pas être considéré comme reflétant la position de Bloomberg Philanthropies.

ACRONYMES

OEA	Opérateur économique agréé
AFR	Bureau régional de l'Afrique de l'OMS
AMR	Bureau régional des Amériques de l'OMS
ATO	Administration fiscale australienne
BAT	British American Tobacco
CCTV	Télévision en circuit fermé
CAF	Coût, assurance, fret
COP	Conférence des Parties
IPC	Indice des prix à la consommation
CVA	Accord sur l'évaluation en douane (Thaïlande)
DGCE	Direction générale des douanes et accises (Indonésie)
DIY	À faire soi-même
ECBA	Analyse coûts-avantages approfondie de la Banque mondiale
EIU	Economist Intelligence Unit
EMR	Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'OMS
ENDS	Inhalateurs électroniques à base de nicotine
ENNDS	Inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine
UE	Union européenne
EUR	Bureau régional de l'Europe de l'OMS
FDA	Food and Drug Administration (États-Unis)
TJE	Traitement juste et équitable
CCG	Conseil de coopération du Golfe
PIB	Produit intérieur brut
PTC	Produits du tabac chauffé
HMRC	Administration fiscale et douanière de Sa Majesté (Royaume-Uni)
CIRC	Centre international de recherche sur le cancer
AII	Accord international d'investissement
FMI	Fonds monétaire international
IRS	Administration fiscale américaine (États-Unis)
ISO	Organisation internationale de normalisation
TI	Technologies de l'information
ITC	International Tobacco Control
JTI	Japan Tobacco International
KRA	Administration fiscale du Kenya
LMIC	Pays à revenu faible et intermédiaire
NPF	Nation la plus favorisée
MOP	Réunion des Parties (au Protocole)

MPOWER	(M) Surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention; (P) protéger la population contre la fumée du tabac; (O) offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac; (W) mettre en garde contre les dangers du tabagisme; (E) faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage; et (R) augmenter les taxes sur le tabac.
MNT	Maladies non transmissibles
NCI	National Cancer Institute (États-Unis)
TN	Traitement national
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OST	Autres tabacs à fumer
PMI	Philip Morris International
PPP	Parité de pouvoir d'achat
RR	Réponse rapide
RGTE	Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme
RYO	Tabac à rouler
SACU	Union douanière d'Afrique australe
SCARE	(S) contrebande et commerce illicite; (C) Menaces de recours et d'actions en justice; (A) Rhétorique anti-pauvres; (R) Réduction des recettes; (E) Impact sur l'emploi
ODD	Objectifs de développement durable
SEAR	Bureau régional de l'Asie du Sud-Est de l'OMS
SII	Administration fiscale chilienne
TADAT	Outil d'évaluation diagnostique de l'administration fiscale
STT	Société transnationale de tabac
EAU	Émirats arabes unis
CSU	Couverture sanitaire universelle
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
UEMOA	Union économique et monétaire ouest-africaine
OMD	Organisation mondiale des douanes
OMS	Organisation mondiale de la Santé
CCLAT OMS	Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
ISPT	Outil interactif de projection et de fixation d'objectifs en matière de tabagisme de l'OMS
TaXSiM	Modèle OMS de simulation de taxe sur le tabac
WPR	Bureau régional du Pacifique occidental de l'OMS
OMC	Organisation mondiale du commerce

Résumé analytique

Le présent *manuel technique de l'OMS sur la politique et l'administration des taxes prélevées sur le tabac* s'appuie sur le *manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac* de 2010 tout en détaillant davantage les stratégies pour l'élaboration, la conception, la mise en œuvre et l'administration de politiques fiscales efficaces contre le tabac. Cette édition de 2021 constitue également une mise à jour du manuel publié en 2010, en y intégrant les derniers développements scientifiques, technologiques et politiques, et en proposant des exemples illustratifs récents tirés de divers pays. Les meilleures pratiques exposées dans ce manuel ont pour objectif d'informer les gouvernements de tout ce qui a trait à l'élaboration de leurs politiques de taxation du tabac et ainsi, de faciliter la réalisation de leurs objectifs en matière de santé et de recettes publiques tout en soutenant leur stratégie globale de développement.

Les taxes prélevées sur le tabac ont longtemps été considérées comme une source de revenus pour les gouvernements, mais à mesure que les preuves des méfaits de celui-ci se sont accumulées au fil des ans, leur perception par le grand public a évolué. De plus en plus, les pouvoirs publics et la population reconnaissent que le prélèvement de taxes sur le tabac ne constitue pas seulement une source de revenus, mais permet également de réduire efficacement la consommation de tabac et d'en limiter les méfaits.

Le recours à la taxation du tabac en tant qu'outil de politique de santé s'est grandement accru depuis la publication du *manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac* de 2010. De multiples engagements ont été adoptés à l'échelle mondiale lors de la dernière décennie en ce qui concerne le tabagisme, aussi bien que les maladies non transmissibles (MNT) et plus largement les Objectifs de développement durable (ODD), par le biais de mesures fiscales et tarifaires visant à réduire la demande de produits du tabac, à sauver des vies et à financer le développement. Les institutions mondiales de développement, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et les grandes fondations caritatives, conviennent également avec l'OMS de l'importance de mettre l'accent sur la taxation du tabac et de la renforcer en tant qu'outil essentiel de la politique de santé.

La pandémie de COVID-19 a contribué encore davantage à ce changement de discours sur la taxation du tabac en révélant combien l'économie mondiale est inextricablement liée à la santé des populations et de la planète. Investir dans la

santé est fondamental pour favoriser la reprise économique, et la politique fiscale apparaît comme un outil essentiel pour faire face aux conséquences socio-économiques liées à la pandémie de COVID-19. La stratégie globale mise en œuvre pour encourager une reprise solide doit inclure des mesures de taxation du tabac dont l'objectif doit être de réduire la consommation, d'améliorer la santé de la population et d'augmenter les recettes fiscales.

Les preuves démontrent qu'une augmentation significative des droits d'accise induisant une augmentation des prix du tabac constitue sans conteste le mécanisme le plus efficace et celui qui présente le meilleur rapport coût/efficacité, pour réduire la consommation de tabac. Ce manuel a pour but de guider les lecteurs dans l'accomplissement des étapes nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques rigoureuses de taxation du tabac dans leur pays.

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'une politique fiscale sur le tabac. La compréhension du marché est une étape fondamentale avant de décider quelle forme de taxation sera utilisée. Plus précisément, le choix entre une taxation *ad valorem* et une taxation spécifique est fonction de la structure du marché du pays concerné, laquelle dépend à son tour de la structure fiscale. Au cours de la dernière décennie, les pays ont globalement opté pour la mise en place de régimes de droits d'accise spécifiques ou mixtes mettant davantage l'accent sur la composante spécifique qui, selon les données récentes publiées à l'échelle mondiale, induisent les prix moyens les plus élevés.

Les structures de taxation du tabac peuvent être simples, et prévoir un taux de taxation uniforme, ou complexes, et comporter des taux différentiels en fonction des caractéristiques des produits. En 2018, 31 pays ont utilisé des structures complexes comprenant plusieurs niveaux de taxation. Mais les faits démontrent que les structures plus simples, qui sont utilisées dans tous les pays à revenu élevé, sont celles qui laissent le moins de place aux manipulations de l'industrie du tabac ou à l'évasion fiscale et au changement de marque ou de produit par les consommateurs.

Il est non seulement important de fixer un taux élevé de taxation pour décourager la consommation, mais également de prévoir dans les régimes d'accise spécifiques des mécanismes d'ajustement permettant d'augmenter régulièrement le taux d'imposition pour tenir compte de l'inflation et de l'accroissement des revenus dans le pays au fil du temps. L'objectif de l'augmentation des droits d'accise doit être de rendre les produits du tabac moins abordables. La base sur laquelle la taxe est appliquée est également importante. Dans le cadre d'un régime de droits d'accise spécifiques, la base d'imposition doit être la quantité exprimée en unités clairement définies. Dans le cadre d'un régime de taxation *ad valorem* (ou mixte), la meilleure pratique consiste à utiliser le prix de détail comme base d'imposition et à introduire un droit d'accise minimum.

La réglementation des prix figure parmi les mesures non fiscales qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le prix des produits du tabac. Elle peut être envisagée afin d'empêcher l'industrie du tabac d'effectuer des répercussions différentielles des taxes de sorte à maintenir des écarts de prix importants entre les cigarettes haut de gamme et les cigarettes à bas prix. Toutefois, les politiques tarifaires ne sont pas en soi suffisantes. Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être utilisées uniquement en complément d'une augmentation significative des droits d'accise.

Parmi les autres mesures non fiscales, citons l'interdiction des remises promotionnelles sur les produits du tabac et l'interdiction de la vente de cigarettes à l'unité. Afin d'apaiser les craintes relatives à une éventuelle augmentation de l'inflation à la suite du relèvement des taxes, et pour refléter la tendance à la baisse de la consommation de produits du tabac, il est souhaitable, par ailleurs, d'exclure les produits du tabac du panier d'articles servant de base à l'élaboration des indices des prix à la consommation. Enfin, pour que l'accise sur les produits du tabac joue un rôle plus efficace dans la réduction du tabagisme global, tous les produits du tabac doivent être taxés de manière comparable.

L'élaboration et l'analyse efficaces des politiques fiscales sur le tabac passent nécessairement par un examen, une évaluation et un suivi réguliers de leurs effets dans le temps. Les gouvernements doivent disposer de données précises concernant l'élasticité des prix, des revenus et de l'assiette fiscale afin d'anticiper l'impact d'un relèvement des taxes sur la consommation et les recettes fiscales. Idéalement, d'autres facteurs, tels que les politiques non tarifaires, devraient également être pris en compte lors de l'évaluation des élasticités prix et revenu pour un pays déterminé. Une série d'outils et d'indicateurs existent qui permettent de mesurer les effets liés à la fiscalité du tabac et de suivre les progrès accomplis ; ils sont présentés au chapitre 2 du présent manuel.

Il est également essentiel, dans le cadre du travail d'élaboration de la politique fiscale sur le tabac, de tenir compte du contexte politique plus large, tant au niveau national que régional. Au niveau national, une coopération entre les différents secteurs impliqués est nécessaire pour garantir que les politiques et les interventions menées dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la finance et du travail ne vont pas à l'encontre des objectifs de santé publique de lutte contre le tabac et de taxation des produits qui en sont issus. Pour les pays faisant partie d'un bloc régional, l'harmonisation de la taxation du tabac à l'échelle de la région est un outil utile pour prévenir l'érosion des recettes fiscales, l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, ainsi que pour protéger la santé de la population. Toutefois, pour être efficace, l'harmonisation fiscale doit être conçue avec soin. L'expérience de l'Union européenne (UE) montre qu'il est possible, grâce à des taux d'accise minimaux harmonisés, de faire baisser la consommation de tabac et, dans le même temps, de réaliser des recettes fiscales stables.

Les discussions sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques pour les produits nouveaux et émergents à base de nicotine et de tabac, tels que les produits du tabac chauffés (PTC) et les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, sont rendues difficiles par l'évolution constante des technologies qui leur sont associées et de la dynamique du marché. Les politiques et réglementations adoptées les concernant doivent être élaborées avec soin et adaptées en conséquence.

Lorsque les PTC ne sont pas interdits, la recommandation actuelle est de les taxer au même niveau que les cigarettes sur une base unitaire, qui ne tient pas compte de leur teneur en tabac.

Les premières données recueillies aux États-Unis montrent que la demande de cigarettes électroniques, rangées dans la catégorie des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, est peut-être encore plus sensible au prix que la demande de cigarettes classiques, ce qui signifie que les taxes peuvent être utilisées comme un moyen de dissuasion efficace contre l'utilisation de ces dispositifs. Si des données préliminaires montrent la substituabilité entre l'usage des cigarettes classiques et l'usage des cigarettes électroniques, des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre les effets de cette substituabilité auprès des utilisateurs de ces deux types de cigarettes. En tout état de cause, des réglementations concernant ces dispositifs doivent être adoptées, parallèlement à toutes mesures fiscales, afin de protéger la santé publique.

Dans les pays où ils ne sont pas interdits, les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine doivent être réglementés et taxés, en particulier les solutions liquides vendues avec ces dispositifs, de manière à décourager les jeunes et ceux qui ne les utilisent pas d'y recourir. Une taxation identique doit être retenue pour ces solutions liquides, qu'elles contiennent ou non de la nicotine. Si les implications politiques liées à ces nouveaux produits restent à évaluer, il convient de ne pas perdre de vue que les produits du tabac classiques représentent une part écrasante de la consommation totale de tabac (plus de 97 % en 2018).

L'administration des taxes prélevées sur le tabac doit être à la fois efficace et efficiente pour garantir la réalisation des objectifs visés en matière de santé et de recettes fiscales. La mise en œuvre des mesures fiscales faisant souvent intervenir de nombreuses agences au sein d'un même pays, il est impératif de définir clairement leur rôle et leurs responsabilités pour en optimiser l'efficacité. L'instauration de mécanismes de coordination entre les différents organismes concernés, ainsi qu'avec les pays voisins, apparaît nécessaire pour y parvenir, de même que la mise en place d'outils d'évaluation des performances et de la redevabilité des autorités compétentes. Il existe de nombreux outils et indicateurs pour faciliter ces processus (qui sont présentés au chapitre 3). Par ailleurs, un certain nombre de mesures doivent être prises par les pouvoirs publics pour garantir l'efficacité à chaque étape du cycle de conformité fiscale (voir la section 3.3 du chapitre 3).

Le contrôle et le recouvrement constituent les principales fonctions de l'administration fiscale, et le moyen le plus efficace pour elle de les remplir est de recourir à un plan stratégique et à une approche basée sur le risque. Le contrôle peut être exercé au travers de l'obligation de détenir une licence et d'une procédure de vérification préalable, de l'utilisation de marques fiscales (par exemple, des timbres fiscaux), de la mise en place d'un régime de suivi et de traçabilité, de mesures de lutte contre les stratégies d'anticipation de l'industrie du tabac, d'audits nationaux et de contrôles physiques des importations et exportations, ainsi que des zones franches et des points de transbordement. Une fois la contrebande ou le commerce illicite détectés, des mesures telles que la saisie et la destruction du tabac de contrebande et/ou illicite et le recouvrement des taxes dues doivent être prises immédiatement. Pour dissuader de nouvelles activités illégales, un audit complet doit également être réalisé, incluant toutes les personnes impliquées dans les actes illicites. Les pénalités et sanctions infligées doivent être suffisantes pour décourager les activités illégales. Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac fournit des orientations précieuses concernant l'administration, le contrôle et la sanction du non-respect des obligations fiscales, que tous les pays, y compris ceux qui n'y sont pas partie, peuvent adopter.

Plus largement, une bonne politique fiscale sur le tabac est celle qui met à disposition des autorités compétentes des ressources suffisantes, encourage l'adoption de lois et de réglementations strictes pour détecter et sanctionner les actes de corruption et s'appuie sur un système judiciaire solide capable de résoudre les différends dans les meilleurs délais.

L'industrie du tabac a régulièrement recours aux tactiques SCARE, soit : l'argument selon lequel les augmentations des taxes sur le tabac favorisent la contrebande et le commerce illicite (S), la menace de recours et d'actions en justice (C), et les arguments selon lesquels les augmentations desdites taxes pénalisent les plus précaires (A), engendrent des pertes de recettes fiscales (R) et nuisent à l'emploi (E), pour tenter d'influencer l'économie politique du tabac. Le chapitre 4 présente une analyse détaillée de ces différents arguments et des preuves qui viennent les réfuter, ainsi que des conseils à l'intention des autorités fiscales et autres autorités compétentes sur la manière d'anticiper les arguments de l'industrie et d'y répondre.

Ce manuel dresse également la liste des outils et méthodologies susceptibles d'aider les pouvoirs publics dans les différents pays à mieux cerner les enjeux liés au commerce illicite des produits du tabac et à en évaluer l'ampleur de manière indépendante pour ne pas devoir s'en remettre aux estimations généralement exagérées fournies par l'industrie du tabac. Le niveau des prix (et des taxes) n'est pas un facteur déterminant du commerce illicite ; le problème réside davantage dans le défaut de gouvernance et le manque de capacités de l'administration fiscale.

S'abstenir d'augmenter les taxes n'est pas la solution. Les pays doivent au contraire répondre par une stratégie globale de lutte contre le commerce illicite, notamment en procédant à une évaluation indépendante de sa taille et en mettant en œuvre de bonnes pratiques d'administration fiscale telles que celles évoquées au chapitre 3 et contenues dans le Protocole de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

En ce qui concerne la menace de recours et d'actions en justice, il est important de souligner que l'industrie du tabac est moins susceptible de contester le principe de droits d'accise, auxquels il est largement recouru, que d'autres mesures de lutte antitabac. Elle n'hésitera pas cependant à tirer parti du moindre défaut qui pourrait entacher la conception, l'adoption ou la mise en œuvre des mesures fiscales. C'est pourquoi des moyens visant à renforcer la position des pouvoirs publics sur le plan juridique sont proposés, qui leur permettront de se protéger contre d'éventuels recours et actions en justice.

L'argument de la régressivité avancé par l'industrie du tabac, soit l'idée selon laquelle le relèvement des taxes sur le tabac pénalise les plus précaires en ce qu'ils seront amenés à consacrer une part plus importante de leurs revenus au paiement des taxes par rapport aux personnes plus aisées, se heurte à deux limites majeures. Premièrement, la notion de régressivité ne tient pas compte des conséquences plus larges sur le plan économique et sanitaire liées au tabagisme, qui contribue à l'appauvrissement des fumeurs à faible revenu. Ces conséquences sont moindres en cas de diminution de la consommation de tabac à la suite d'un relèvement des taxes. Deuxièmement, cet argument ne prend pas en considération le fait que l'augmentation des taxes et des prix du tabac peut induire des changements de comportement, ainsi qu'en témoignent les données relatives à l'élasticité-prix de la demande. Les données disponibles montrent, dans tous les cas, que les fumeurs à faible revenu sont plus sensibles au prix et donc plus susceptibles de réduire leur consommation de tabac en réponse à une augmentation des taxes et des prix. La prise en compte de ces facteurs montre que la taxation du tabac est, de fait, une intervention de santé publique progressive qui profite en premier lieu aux plus précaires.

Tout en admettant sur le fond qu'un relèvement des taxes sur le tabac peut avoir l'effet désiré de réduire la consommation, l'industrie du tabac met en avant la perte de recettes fiscales qui en découlerait. En réalité, le relèvement des taxes sur le tabac, en raison de l'inélasticité de la demande par rapport au prix, est bénéfique à la fois sur le plan de la santé et des finances publiques. Ce manuel présente plusieurs exemples tirés de l'expérience de divers pays qui montrent qu'un relèvement bien conçu des taxes sur le tabac et dûment mis en œuvre entraîne non pas une perte de recettes fiscales, mais une augmentation de celles-ci à court et moyen terme et que la réduction de la consommation qui en résulte induit une réduction des autres dépenses publiques liées au tabac.

Le dernier argument utilisé par l'industrie du tabac consiste à faire du relèvement des taxes sur le tabac un enjeu économique plutôt que de santé publique. Le dilemme qu'elle met en avant entre santé et emploi repose cependant sur les postulats erronés selon lesquels 1) le tabac est une source importante d'emplois à l'échelle nationale ; 2) la création d'emplois est liée à la consommation de tabac et 3) les emplois liés au tabac assurent une vie prospère et fournissent des moyens de subsistance durables et irremplaçables.

L'instauration de taxes à affectation spéciale peut être un outil utile pour améliorer l'économie politique des taxes sur le tabac. Si l'objectif premier de l'augmentation des taxes est de réduire la demande de tabac, l'affectation d'une partie des recettes fiscales au financement d'autres efforts de lutte contre le tabagisme ou de programmes de santé pertinents peut contribuer à convaincre le grand public, les responsables politiques et les autorités compétentes de l'intérêt d'un relèvement significatif des taxes sur le tabac. Elle peut également être utilisée pour contrer les arguments de l'industrie du tabac concernant les effets négatifs potentiels de l'augmentation des taxes, en aidant par exemple les cultivateurs de tabac à se tourner vers d'autres cultures.

Le prélèvement de taxes sur le tabac constitue une mesure efficace. Cela explique pourquoi l'industrie du tabac investit tant d'argent et déploie tant d'efforts pour bloquer les fortes augmentations de taxes et les autres réformes fiscales à l'efficacité prouvée. Les décideurs ne doivent pas céder aux pressions qu'elle exerce mais doivent s'en tenir aux faits. Ce manuel contient toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions à chaque étape du processus, de la conception, à l'évaluation, à la mise en œuvre et à l'administration de la politique fiscale, à la réfutation des arguments spécieux mis en avant par l'industrie du tabac et à la présentation aux législateurs et au grand public d'arguments démontrant l'utilité de la taxation du tabac. Une politique fiscale sur le tabac conçue et administrée de manière efficace n'aura pas seulement pour résultat direct de réduire la consommation de tabac chez les fumeurs et d'augmenter les recettes fiscales, mais ses effets se feront sentir bien plus largement. En effet, l'augmentation des taxes sur le tabac est une politique SMART : elle permet de sauver des vies, de mobiliser des ressources, de lutter contre les inégalités en matière de santé, de réduire la charge pesant sur les systèmes de santé et de cibler le tabagisme, facteur de risque majeur des maladies non transmissibles.

- Sauver des vies : le tabagisme, qui fait 8 millions de victimes chaque année, est la principale cause de décès évitables au niveau mondial. La taxation du tabac est le mécanisme le plus efficace pour réduire la consommation de tabac et la charge sanitaire qui lui est associée dans le monde.
- Mobiliser des ressources : bien qu'elle soit la mesure de lutte contre le tabagisme la plus efficace, la taxation du tabac est largement sous-utilisée en tant que

mécanisme de politique. Sur la base des données disponibles sur le prix et la taxation des cigarettes, on estime que les droits d'accise sur les cigarettes ont généré au total 361 milliards de dollars de recettes dans le monde en 2018, dont 162 milliards de dollars pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Si tous les pays augmentaient les taux d'accise sur les cigarettes de l'équivalent de 1 dollar par paquet, le montant des recettes provenant des droits d'accise sur les cigarettes augmenterait de 178 à 219 milliards de dollars, soit de 49 à 61 % aux niveaux de 2018. Ce sont les pays à revenu faible et intermédiaire qui profiteraient le plus de ces augmentations de taxes, les recettes provenant des droits d'accise augmentant de 82 à 103 %, ce qui permettrait aux gouvernements de ces pays de disposer de 133 à 167 milliards de dollars supplémentaires. Cela montre le potentiel de recettes substantielles que représentent les taxes sur le tabac.

- Lutter contre les inégalités en matière de santé : la taxation du tabac et le relèvement des taxes sur le tabac apparaissent, dans les faits, comme des mesures progressives ou favorables aux plus précaires en raison de leur impact positif sur la redistribution des revenus. Les fumeurs à faible revenu sont les premiers bénéficiaires de la réduction de la consommation et de l'usage du tabac sur le plan des bénéfices pour la santé et de la rétention des revenus.
- Réduire les charges pesant sur les systèmes de santé : le coût économique mondial du tabagisme s'élevait à 1400 milliards de dollars des États-Unis en 2012. Les taxes sur le tabac réduisent les charges liées au tabac qui pèsent sur les gouvernements et les systèmes de santé grâce à des mesures préventives axées sur la population.
- Cibler le tabagisme : le prélèvement de taxes sur le tabac cible directement et réduit le tabagisme, qui est un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies non transmissibles mortelles.

En résumé, une augmentation significative des taxes sur le tabac, conçue et mise en œuvre sur la base des orientations les plus récentes et des meilleures pratiques présentées dans ce manuel technique, en tant que composante forte d'une stratégie globale de lutte contre le tabagisme, entraînera un recul significatif du tabagisme et des méfaits qui y sont associés sur le plan économique et de la santé.

CHAPITRE 1.

Raison d'être de ce manuel technique

CONTEXTE

L'idée de prélever des taxes sur le tabac n'est pas nouvelle. Les gouvernements du monde entier prélèvent des taxes sur le tabac et les produits du tabac pratiquement depuis la conception de l'idée d'accise. Ils sont fondés à le faire dans la mesure où le tabac n'est pas une nécessité ; il est facile à taxer et sa demande est relativement inélastique. Ces caractéristiques, ainsi que les recettes substantielles qu'il permet de générer, font du tabac un objet de taxation particulièrement utile. À mesure que les preuves sur ses méfaits se sont accumulées au fil des ans, la perception du grand public à l'égard de ces taxes a évolué. Il ne les considère plus uniquement comme une source de revenus, mais comme une intervention de santé publique efficace pour réduire la consommation de tabac. Cette perception est conforme à l'objectif visé par les taxes d'accise qui est, avant tout, de décourager les comportements nocifs et d'atténuer les externalités négatives qui sont associées au tabac (1-2).

De nombreux gouvernements considèrent les taxes sur le tabac comme une source fiable et importante de revenus, ce qui peut expliquer les hésitations qui accompagnent parfois les propositions de réforme de la fiscalité du tabac. Pendant longtemps, les pouvoirs publics ont considéré les taxes sur le tabac sous le seul angle des recettes qu'elles étaient susceptibles de générer et allaient jusqu'à ajuster les taux en fonction de leurs besoins (3). Toutefois, certains pays commencent aujourd'hui à percevoir l'intérêt de prélever des taxes élevées sur le tabac principalement en tant qu'outil de santé publique, et à reléguer l'aspect financier au second plan (4).

Les arguments contre l'augmentation des taxes sur le tabac ou l'amélioration de la structure fiscale sont souvent de nature économique. Les réformes de la fiscalité du tabac sont accusées, entre autres, de provoquer des pertes de recettes fiscales, de nuire à l'emploi, de favoriser le commerce illicite et de mettre en péril les industries locales. Mais les preuves ont toujours montré que ces allégations sont tout simplement fausses dans une écrasante majorité des cas. L'industrie du tabac, en particulier, invoque fréquemment cette fausse alternative entre impératifs de santé publique et économie, considérant que la priorité accordée à la santé se fait nécessairement au détriment de l'économie. En réalité, plusieurs études et expériences concrètes ont montré que non seulement l'augmentation des taxes sur le tabac améliore la santé

publique, mais qu'elle a aussi un impact positif net sur l'économie et le développement des pays et offre un scénario véritablement gagnant-gagnant (5-6).

Le présent manuel, qui se veut une mise à jour du premier *manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac* publié en 2010, a pour but d'aider les responsables politiques, les responsables des finances, les autorités fiscales et douanières et les autres personnes et organismes impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique fiscale sur le tabac, auxquels il s'adresse principalement, à mieux identifier les divers enjeux relatifs aux taxes sur le tabac et à leur mise en œuvre. Il fournit un guide détaillé de la manière dont la politique de taxation du tabac doit être conçue et explique comment administrer efficacement les taxes prélevées pour en maximiser l'impact. Des réflexions approfondies sur les aspects liés à l'économie politique des taxes et les obstacles à surmonter avant et pendant la mise en œuvre sont également proposées. L'objectif principal est de fournir aux acteurs impliqués dans l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique fiscale des informations suffisantes pour les aider à atteindre les objectifs visés en matière de santé et de recettes publiques, dans le cadre de la stratégie de développement mise en œuvre par leur gouvernement.

LES CONSÉQUENCES DU TABAGISME ET LA NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION

La plupart des gens sont conscients que le tabagisme et la consommation de tabac sont nocifs pour la santé, mais peu d'entre eux saisissent réellement l'ampleur des méfaits qui y sont associés. L'épidémie de tabagisme a coûté la vie à plus de 100 millions de personnes au cours du siècle dernier (7). Selon des estimations actualisées, le tabagisme et l'exposition à la fumée secondaire provoquent aujourd'hui 8 millions de décès par an (8). Pas moins de 80 % de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible et intermédiaire (6), ce qui montre que les pays en développement supportent la majeure partie de la charge mondiale. Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, le cancer, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques, dénommés ensemble maladies non transmissibles (MNT). Les MNT sont responsables d'environ 15 millions de décès prématurés (entre 30 et 69 ans) dans le monde, et tuent principalement des gens qui sont dans leurs années les plus productives. En tant que principale cause de décès évitables, le tabagisme reste l'un des principaux défis de santé publique de notre époque.

Les conséquences liées au tabagisme représentent également des coûts énormes du point de vue économique, social et du développement et font des ravages dans les familles, les communautés et les sociétés. Le coût économique annuel du tabagisme était estimé à 1 400 milliards de dollars des États-Unis en 2012, soit l'équivalent

de 1,8 % du produit intérieur brut (PIB) mondial (9). Ces chiffres étant susceptibles d'avoir augmenté depuis lors et compte tenu du fardeau massif que le tabac fait peser sur la santé et l'économie, les gouvernements se doivent d'intervenir et de réglementer strictement le marché des produits du tabac. La lutte contre le tabagisme ne se limite pas à l'impératif de protection de la santé et du bien-être des personnes ; elle doit également s'efforcer de contenir les défaillances du marché et les externalités négatives du tabagisme, dont les effets peuvent avoir un impact majeur sur la trajectoire de développement d'un pays.

Les preuves de plus en plus nombreuses de la destruction durable causée par le tabac au XXe siècle ont convaincu les dirigeants du monde de la nécessité d'une réponse mondiale forte, qui a abouti à l'adoption de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT de l'OMS). La CCLAT de l'OMS est entrée en vigueur en 2005 en tant que premier traité de santé publique signé sous les auspices de l'OMS. Pour faciliter sa mise en œuvre au niveau national, l'OMS a mis en place un ensemble de mesures de réduction de la demande directement tirées du traité (7). Ces interventions, connues collectivement sous le nom de MPOWER, sont les suivantes : surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention (M) ; protéger la population contre la fumée du tabac (lois antitabac) (P) ; offrir une aide à ceux qui veulent arrêter le tabac (services de sevrage) (O) ; mettre en garde contre les dangers du tabac (y compris les avertissements sur les emballages et les emballages neutres) (W) ; faire respecter l'interdiction de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage (E) ; et augmenter les taxes sur les produits du tabac (R). Plus précisément, en vertu de l'article 6 de la CCLAT de l'OMS, les Parties ont reconnu que les mesures relatives aux prix et aux taxes sont un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac pour divers segments de la population, en particulier chez les jeunes (10).

La gravité de l'épidémie de tabagisme et les dommages qu'elle continue de causer à la santé et aux économies justifient plus que jamais que les gouvernements interviennent activement et corrigent les défaillances du marché. Le fardeau que le tabagisme fait peser sur la santé et l'économie et le rythme auquel de nombreuses vies sont détruites nécessitent une action urgente et énergique, qui passe par la mise en place de mesures que la plupart des pays se sont engagés à mettre en œuvre et dont l'efficacité à réduire le tabagisme est avérée.

POURQUOI IL EST CRUCIAL DE PRÉLEVER DES TAXES (D'ACCISE) SUR LE TABAC

Parmi les différentes interventions de lutte contre le tabagisme, l'augmentation des droits d'accise est considérée comme la mesure la plus efficace et celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité pour réduire la consommation (6). Si les autres

interventions constituent à n'en pas douter des composantes essentielles d'une stratégie globale de lutte antitabac, un relèvement significatif des taxes sur la consommation est de loin la mesure dont l'impact sera le fort. En moyenne, une augmentation des taxes induisant une hausse des prix de 10 % entraîne une réduction de la consommation de tabac de 4 % dans les pays à revenu élevé et de 5 % dans les pays à revenu faible et intermédiaire (6). Transposés à une plus grande échelle, ces chiffres montrent la force immense de la taxation du tabac et son potentiel à sauver des vies. Les taxes sur le tabac diffèrent des autres interventions en ce sens que leurs effets peuvent se multiplier et se renforcer au fil du temps ; aussi, même dans les cas où elles seraient déjà fixées à un niveau relativement élevé, leurs taux doivent-ils être continuellement augmentés pour conserver et amplifier leur efficacité. Toutefois, il ne faut pas en déduire que les gouvernements qui envisagent des interventions de lutte antitabac doivent se concentrer uniquement sur les taxes, dont l'efficacité sera renforcée si elles s'accompagnent d'un ensemble complet de mesures telles que MPOWER, qui couvre des champs d'intervention distincts, mais complémentaires.

Parmi les différentes taxes prélevées sur les produits du tabac, les droits d'accise apparaissent comme les plus intéressantes, car ils induisent une augmentation des prix tant en termes absolus que relatifs (6). Ce point est important du point de vue des objectifs de santé, la réduction de la consommation étant directement fonction de l'ampleur de l'augmentation du prix des produits du tabac. L'accise est, en règle générale, un impôt prélevé sur un ensemble limité de produits dont elle augmente considérablement le prix par rapport à celui des autres produits disponibles sur le marché dans le but de décourager leur utilisation. Elle s'oppose aux taxes sur la valeur ajoutée (TVA) ou aux taxes sur les ventes, qui s'appliquent à la plupart des biens et services. Recourir à la TVA pour augmenter les prix des produits du tabac n'apparaît pas comme une méthode efficace et efficiente dans la mesure où cela ne permet pas d'augmenter les prix relatifs. Les droits de douane ou d'importation sur les produits du tabac sont également utilisés, mais leur impact est appelé à diminuer en raison de la conclusion d'accords bilatéraux et régionaux toujours plus nombreux qui visent à faciliter le commerce. Le prélèvement de ces droits varie selon les pays, mais dans l'ensemble, ils ne concernent pas les produits du tabac fabriqués localement. Les droits d'importation, qui ne sont pas spécifiquement conçus pour réduire la consommation de tabac, ne peuvent se substituer aux droits d'accise, en tant qu'outil visant à augmenter les prix.

La taxation du tabac est un outil de politique de santé publique qui présente un bon rapport coût/efficacité, car elle a un impact significatif tout en étant relativement peu coûteuse à mettre en œuvre (11). Les coûts de mise en œuvre de la taxation du tabac sont beaucoup plus faibles que ceux des interventions cliniques liées aux maladies non transmissibles, telles que les traitements contre le cancer ou les médicaments

d'entretien, du fait que les besoins en marchandises et en capital humain sont moins importants (12). De plus, l'augmentation des taxes sur le tabac constitue une source supplémentaire de recettes pour les pouvoirs publics. Les taxes sur le tabac sont également très efficaces pour prévenir ou réduire la consommation parmi les groupes de personnes qui sont particulièrement sensibles au prix, en particulier les jeunes, que des taxes et des prix suffisamment élevés peuvent décourager d'initier une dépendance à vie au tabac (13). Cela est également vrai pour les populations précaires, qui sont plus exposées à des dépenses de santé catastrophiques que les populations plus aisées. Prévenir l'initiation au tabac ou encourager le sevrage en prélevant un montant de taxes élevé offre une issue au cercle vicieux du tabagisme et de la pauvreté (6).

UNE DÉCENNIE DE PROGRÈS ET D'ENGAGEMENT À AGIR

Depuis 2010, date de publication du premier *manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac*, de nombreuses avancées ont permis de mieux faire connaître les taxes sur le tabac en tant qu'intervention essentielle de santé publique. La Conférence des Parties (COP) à la CCLAT de l'OMS a adopté des lignes directrices pour l'application de l'article 6 du traité, qui met l'accent sur les mesures en matière de prix et de taxation susceptibles de réduire la demande de tabac. Au cours de cette même période, trois réunions de haut niveau sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles organisées par l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que l'approbation du Plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles en 2013 par l'Assemblée mondiale de la santé, ont débouché sur des engagements forts en faveur de la mise en œuvre à l'échelle mondiale de mesures telles que l'augmentation des taxes sur le tabac, visant à protéger la santé des populations.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui contient 17 objectifs connus sous le nom d'objectifs de développement durable (ODD), décrit la stratégie mondiale en faveur du développement pour la prochaine décennie. Dans le cadre des ODD, deux cibles spécifiques intéressent tout particulièrement la lutte contre le tabagisme ; elles portent sur le renforcement de l'application de la CCLAT de l'OMS (cible 3.a) et la réduction de 30 % de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles (cible 3.4). Le programme d'action d'Addis-Abeba², qui vise à fournir un cadre mondial pour le financement des ODD, met en outre en avant que les mesures fiscales et tarifaires sur le tabac sont des mécanismes clés pour réduire la demande et sauver des vies tout en augmentant les ressources nationales pour le développement. Une autre étape importante a été l'entrée en vigueur en 2018

2 Programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement. Troisième conférence internationale, 13-16 juillet 2015, Addis-Abeba, Éthiopie (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf, consulté le 17 février 2021).

du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Ces événements clés, ainsi que plusieurs documents finaux et déclarations de politique dans le domaine de la lutte antitabac et dans la sphère plus large du développement, ont contribué à faire prendre conscience de la question de la taxation du tabac à un nombre plus important de décideurs.

Comme l'expliquent en détail les chapitres suivants, de nombreux pays ont, au cours de la dernière décennie, entrepris de prélever des taxes sur le tabac à un taux suffisamment élevé tout en mettant en œuvre les meilleures pratiques en matière de conception et d'application de la politique fiscale (8, 10). Dans des pays à revenu faible et intermédiaire tels que le Brésil (14), la Turquie (15) et les Philippines (16), par exemple, des augmentations durables et substantielles des taxes ont permis de réduire le tabagisme. Les pays à revenu élevé, qui comptent 23 des 38 pays qui étaient considérés en 2018 comme appliquant des taux suffisamment élevés (8), ont également maintenu leur leadership dans ce domaine. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme de 2019 montre que la taxation du tabac reste la mesure de lutte antitabac la plus sous-utilisée parmi les mesures MPOWER (8), 14 % seulement de la population mondiale étant concernés par le prélèvement de taxes suffisamment élevées sur le tabac.

Des progrès substantiels ont également été accomplis dans la mise en place d'outils et de données factuelles sur la taxation du tabac. Le volume 14 des manuels de prévention du cancer du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), intitulé *Effectiveness of tax and price policies for tobacco control*, (Efficacité des politiques de taxation et de prix pour lutter contre le tabac), publié en 2011, constitue une analyse clé dans la littérature publiée à compter de mai 2010 sur l'efficacité des politiques de taxation et de prix pour réduire la prévalence du tabagisme. La Monographie sur l'économie du tabac et la lutte antitabac publiée en 2016 par l'Institut national du cancer (NCI)-OMS, présente dans le détail les données accumulées au fil des ans dans différents pays, en se concentrant non seulement sur les politiques fiscales et de prix, mais sur tous les aspects de l'économie du tabac et de la lutte antitabac. Plusieurs études ont également été publiées dans les pays à revenu faible et intermédiaire qui donnent une image complète de l'impact de la taxation du tabac dans différents contextes. L'annexe 3 actualisée du Plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles explique le rapport coût-efficacité de la taxation du tabac (11), tandis que le plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles intitulé *Sauver des vies en dépensant moins*, s'appuie sur ces travaux pour estimer en dollars le retour sur investissement attendu de la mise en œuvre des meilleures interventions en matière de lutte antitabac, y compris la taxation (12).

Au cours de la dernière décennie, la taxation du tabac a connu des avancées majeures sur le plan des engagements à l'échelle mondiale, le nombre de pays mettant

en œuvre les meilleures pratiques ne cessant de croître, de même que le nombre de données probantes relatives à la taxation du tabac, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Dans le domaine du développement, des institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et de nombreuses autres institutions multilatérales conviennent avec l'OMS de l'importance de la taxation du tabac et de la nécessité d'améliorer sa mise en œuvre (17-18). Des défis considérables restent à relever ; même s'il semble que le monde aille dans la bonne direction, les progrès doivent s'accélérer à un rythme beaucoup plus soutenu afin d'atteindre les cibles des ODD d'ici 2030.

ANCRED LA TAXATION DU TABAC DANS UNE NOUVELLE NORMALITÉ

Le bouleversement mondial provoqué par la pandémie de COVID-19 a jeté un éclairage sans précédent sur la façon dont les gouvernements du monde entier se sont préparés et ont réagi face à la crise. Elle a mis en évidence les vulnérabilités flagrantes des systèmes de santé et souligné les difficultés de nombreux pays à contrôler la propagation du virus. Surtout, la pandémie a démontré que l'économie, le commerce, la science, la politique et de nombreux autres aspects de nos sociétés sont intrinsèquement liés et ne peuvent être dissociés de la santé de la population.

Il est un fait acquis que la prédisposition à certaines maladies chez un individu et sa capacité à les surmonter sont dans une très large mesure fonction de son état de santé. Aussi, les personnes atteintes de maladies non transmissibles sont-elles plus vulnérables à un certain nombre d'affections graves, comme on a pu l'observer avec la COVID-19 (19). Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les maladies non transmissibles. Il ressort des études dont nous disposons que les fumeurs ont un risque plus élevé de développer une maladie grave et de mourir de la COVID-19 (20). Tout comme les différents aspects de la société sont intrinsèquement liés, la santé des personnes, l'existence d'environnements favorables à la santé et les politiques et agences gouvernementales qui façonnent ces environnements le sont également. Cette période critique offre une occasion unique et une motivation renouvelée pour décourager l'utilisation de produits nocifs comme le tabac et d'améliorer encore les mesures de lutte antitabac, notamment les politiques fiscales en la matière.

Une nouvelle réalité se fait jour qui nous empêche d'envisager le moindre statu quo en ce qui concerne la taxation du tabac. Pour y faire face et se préparer à la prochaine pandémie, il est impératif de mettre en œuvre des mesures qui favorisent la santé des populations. Si une pandémie devait à nouveau survenir, le risque existe, comme ce fut le cas avec la pandémie de COVID-19, qu'elle contribue à exacerber les inégalités en matière de santé, nous plonge encore davantage dans l'incertitude sur le plan économique et mette à mal les capacités fiscales des gouvernements.

Dans ces situations de crise, la mise en place de mesures visant à augmenter les taxes sur le tabac, qui permettent à la fois de protéger la santé des populations et de générer des revenus supplémentaires et des bénéfices sur le plan économique, est déterminante. Dans ce contexte et compte tenu des enjeux, les ministères des finances et les administrations fiscales, qui ont le pouvoir non seulement de préserver les moyens de subsistance, mais aussi de sauver des vies, se trouvent en position de force.

On ne saurait trop insister sur la nécessité de renforcer la taxation du tabac, qui constitue l'un des outils de santé publique les plus efficaces qui soient. L'approche traditionnelle consistant à considérer les taxes sur le tabac exclusivement comme une source de revenus n'a pas sa place dans la nouvelle normalité. Il n'est plus temps de nier l'ampleur de l'épidémie de tabagisme et la nécessité de corriger les défaillances du marché et d'ignorer les nombreuses preuves démontrant les avantages liés à la taxation du tabac pour la santé et l'économie. L'évolution positive du discours sur la taxation du tabac doit se poursuivre. La taxation du tabac ne doit pas être envisagée isolément des autres politiques gouvernementales, mais plutôt comme une partie importante de l'ensemble, une pièce essentielle pour atteindre notre objectif commun d'une meilleure santé pour tous.

APERÇU DES PRINCIPAUX CHAPITRES

Ce manuel est principalement destiné aux décideurs, aux responsables des finances, aux autorités fiscales et douanières. Il peut également être utile aux responsables auprès du ministère de la santé ou d'autres agences gouvernementales, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine, notamment les défenseurs de la lutte contre le tabagisme. Un effort important a été accompli pour présenter des exemples concrets et des expériences récentes provenant d'un large éventail de pays afin de mettre en évidence les réussites enregistrées et les enseignements tirés de l'augmentation des taxes sur le tabac. Au cours des dernières années, une quantité considérable de données a été recueillie dans les pays à revenu faible et intermédiaire, qui viennent étayer et renforcer la base des données existante et offrent un ensemble de connaissances beaucoup plus vaste que celui qui était disponible lors de la publication du premier *manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac*.

Le chapitre 2 se penche sur la théorie, la pratique et les données empiriques relatives aux politiques en matière de droits d'accise sur le tabac, y compris les tendances mondiales actuelles. Il propose une analyse détaillée des différents éléments qui composent la structure fiscale, afin de permettre aux décideurs d'acquérir une compréhension globale des facteurs qui influent sur les prix, la consommation et le marché. Il décrit les éléments clés à garder à l'esprit lors de l'élaboration d'une politique fiscale sur le tabac afin de maximiser l'impact des augmentations de taxes

et d'améliorer la structure fiscale. Le chapitre présente également des données mondiales actualisées sur les prix et les taxes et des exemples spécifiques provenant de divers pays et propose une réflexion sur l'élasticité de l'assiette fiscale, les ajustements automatiques des droits d'accise et les réglementations en matière de prix, ainsi qu'une description des produits nouveaux et émergents à base de nicotine et de tabac, notamment les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine et les produits du tabac chauffé (PTC).

Le chapitre 3 est consacré à l'administration des taxes prélevées sur le tabac. Il offre une discussion approfondie des principaux éléments susceptibles de favoriser un recouvrement efficace et efficient des taxes sur le tabac et ainsi de garantir la réalisation des objectifs de santé et de recettes visés par la politique fiscale. Il souligne l'importance de la coopération entre les différentes agences impliquées dans la mise en œuvre des taxes sur le tabac au sein des différents pays et au-delà des frontières. S'appuyant sur les expériences mises en œuvre à l'échelle nationale et régionale au cours des décennies précédentes, le chapitre dresse la liste des mesures permettant d'assurer la surveillance de l'ensemble du cycle de conformité fiscale et formule des recommandations à cet égard. Il énumère également les mesures visant à faciliter les contrôles et le recouvrement des taxes, telles que l'octroi de licences, les marques fiscales (par exemple, les timbres fiscaux), la mise en place de systèmes de suivi et de traçabilité et de contrôle des importations et des exportations. Il aborde enfin les caractéristiques plus générales d'un bon système fiscal, comme la mise de ressources suffisantes à disposition des autorités compétentes, l'instauration d'un système judiciaire fort et de règles strictes en matière de corruption.

Le chapitre 4 traite des défis qui se posent sur le plan de l'économie politique lorsque les pays tentent d'augmenter les taxes sur le tabac ou de simplifier la structure fiscale. L'industrie du tabac s'appuie souvent sur des schémas d'argumentation et une rhétorique éprouvés pour faire obstacle à ces réformes, qui jouent sur la peur (tactiques SCARE) et mettent en avant le fait que le relèvement des taxes sur le tabac entraîne une augmentation de la contrebande et du commerce illicite, ne sont pas légaux et par conséquent susceptibles de recours et d'actions en justice, pénalise les plus pauvres (régressivité), induit une perte de recettes fiscales et met en péril l'emploi. Ces arguments sont examinés en détail dans ce chapitre. On y trouve également une analyse détaillée de l'ampleur du commerce illicite et une discussion sur l'affectation des recettes fiscales du tabac au financement de programmes de santé.

Enfin, le chapitre 5 présente une liste exhaustive des meilleures pratiques en matière de politique et d'administration des taxes prélevées sur le tabac qui sont abordées tout au long de ce manuel. Cette liste est destinée à servir de guide pratique et de référence rapide aux principaux points présentés.

RÉFÉRENCES

1. Ranson K, Jha P, Chaloupka FJ, Nguyen SN. The effectiveness and cost-effectiveness of price and other tobacco control policies. In: Jha P, Chaloupka FJ, editors. Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000:427–447 (<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Cost-effectiveness%20of%20price%20increases.pdf>, consulté le 4 février 2021).
2. Effectiveness of tax and price policies for tobacco control. Organization; 2011. (IARC handbooks of cancer prevention: tobacco control: Vol. 14; <https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Effectiveness-Of-Tax-And-Price-Policies-For-Tobacco-Control-2011>, consulté le 4 février 2021).
3. Tobacco taxation in the United States. In: Lynch BS, Bonnie RJ, editors. Institute of Medicine (US) Committee on Preventing Nicotine Addiction in Children and Youths. Growing up tobacco free: preventing nicotine addiction in children and youths. Washington (DC): National Academies Press (US); 1994 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK236771/>, consulté le 10 novembre 2020).
4. Sin tax reform. Manila: Department of Finance (Philippines); 2012 (<https://www.dof.gov.ph/advocacies/sin-tax-reform/>, consulté le 10 novembre 2020).
5. Goodchild M, Perucic AM, Nargis N. Modelling the impact of raising tobacco taxes on public health and finance [Modélisation de l'impact sur la santé et les finances publiques de la hausse des taxes sur le tabac]. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. 2016; 94:250–7 (<https://www.who.int/bulletin/volumes/94/4/15-164707.pdf>, consulté le 4 février 2021).
6. The economics of tobacco and tobacco control. Bethesda, MD: Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute, NIH Publication No. 16-CA-8029A; 2016 (National Cancer Institute tobacco control monograph 21; <https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/monograph-21>, consulté le 17 décembre 2020).
7. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2008 : le programme MPOWER. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2008 (https://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf, [en anglais] consulté le 10 novembre 2020).
8. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2019. Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2019 (https://www.who.int/tobacco/global_report/en/, [en anglais] consulté le 10 novembre 2020).
9. Goodchild M, Nargis N, Tursan d'Espaignet E. Global economic cost of smoking-attributable diseases. Tob Control. 2018;27:58–64 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/58>, Consulté le 4 février 2021).
10. Directives pour l'application de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS Genève : Organisation mondiale de la Santé; 2014 (https://www.who.int/fcty/treaty_instruments/Guidelines_article_6_fr.pdf, consulté le 4 février 2021).
11. Combattre les MNT : « meilleurs choix » et autres interventions recommandées pour lutter contre les maladies non transmissibles. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2017 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259350/WHO-NMH-NVI-17.9-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consulté le 10 novembre 2020).
12. Sauver des vies en dépensant moins : une riposte stratégique face aux maladies non transmissibles. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2018 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273012/WHO-NMH-NVI-18.8-fre.pdf?ua=1>, consulté le 4 février 2021).
13. Chaloupka FJ, Warner KE. The economics of smoking. In: Culyer AJ, Newhouse JP, editors. Handbook of health economics. Elsevier; 2000;1(1):1539–1627.
14. Iglesias RM. Increasing excise taxes in the presence of an illegal cigarette market: the 2011 Brazil tobacco tax reform. Rev Panam Salud Publica. 2016;40(4):243–9 (https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31306/v40n4a09_243-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 17 février 2021).
15. Cetinkaya V, Marquez PV. Tobacco taxation in Turkey: an overview of policy measures and results. Washington (DC): World Bank Group; 2017 (<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26387>, consulté le 10 novembre 2020).
16. Kaiser B, Bredenkamp C, Iglesias R. Sin tax reform in the Philippines: transforming public finance, health, and governance for more inclusive development. Washington (DC): World Bank Group; 2016 (<http://documents.worldbank.org/curated/en/638391468480878595/pdf/106777-PUB-PUBLIC-PUBDATE-7-26-2016.pdf>, consulté le 10 novembre 2020).

17. Petit P, Nagy J. How to design and enforce tobacco excises? Washington (DC): International Monetary Fund; 2016 (International Monetary Fund How To Notes, No.3/2016; <https://www.imf.org/external/pubs/ft/howtonotes/2016/howtonote1603.pdf>, consulté le 10 novembre 2020).
18. Irwin A, Marquez P, Jha P, Peto R, Moreno-Dodson B, Goodchild M, et al. Tobacco tax reform: at the crossroads of health and development – a multisectoral perspective. Washington (DC): World Bank Group; (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).
19. Note d'information: COVID-19 et MNT. Genève, Organisation mondiale de la santé; 23 mars 2020 ([https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/french-covid-19-and-ncds---published-\(23-march-2020\)-fr.pdf?sfvrsn=fb2251c_2](https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/french-covid-19-and-ncds---published-(23-march-2020)-fr.pdf?sfvrsn=fb2251c_2), consulté le 10 novembre 2020).
20. Déclaration de l'OMS : tabagisme et COVID-19 Genève: Organisation mondiale de la santé; 11 mai 2020 (<https://www.who.int/fr/news/item/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19>, consulté le 10 novembre 2020).

CHAPITRE 2.

Politique en matière de droits d'accise prélevés sur le tabac

2.1 APERÇU DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TAXATION DU TABAC

Il est essentiel pour garantir l'efficacité d'une politique fiscale, de veiller à ce qu'elle soit élaborée dans les règles de l'art. Un gouvernement qui envisage de réformer sa politique fiscale doit d'abord connaître les principales caractéristiques d'une bonne politique fiscale, et prendre en compte les forces et les faiblesses des différentes approches en matière de fiscalité, leur impact sur les prix et les exigences en matière d'administration fiscale. Il est tout aussi important pour les décideurs de comprendre comment fonctionne le marché du tabac dans un pays, en raison de l'interaction inévitable entre le marché et les structures fiscales.

Au-delà des considérations politiques qui influencent fortement l'élaboration de la politique fiscale en matière de tabac, ce chapitre s'intéresse aux aspects techniques de la fiscalité du tabac, en particulier les droits d'accise. La section 2.1 donne un aperçu des pratiques en matière de taxation du tabac à l'échelle mondiale, en concentrant son analyse sur les différentes structures utilisées par les pays concernant leurs droits d'accise. La section 2.2 souligne l'importance de concevoir soigneusement la politique relative aux droits d'accise, en mettant en évidence non seulement la nécessité d'augmenter les taxes, mais aussi la structure des droits d'accise et son impact sur les prix, en tenant compte de l'influence que la structure du marché peut exercer sur les principales tendances. Cette section aborde un autre aspect de l'élaboration de la politique fiscale, qui concerne l'évaluation de l'impact des mesures fiscales et dresse la liste des éléments nécessaires pour effectuer cette évaluation et des indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés.

La section 2.3 énumère les aspects liés à la politique extérieure qui doivent être pris en compte lors de la phase de conception afin de garantir la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le tabagisme et de fiscalité. L'intégration et la cohérence intersectorielle à l'échelle nationale sont abordées en tant que stratégie permettant de s'assurer que les mesures mises en œuvre dans d'autres secteurs n'entravent pas les objectifs de santé publique ou n'y font pas obstacle. Cette section dresse également un état des lieux de l'harmonisation fiscale à l'échelle régionale à partir d'exemples issus des blocs régionaux existants et tire des conclusions sur les

meilleures approches à adopter par les différents pays afin de garantir la primauté des intérêts de santé publique.

La section 2.4 traite des nouveaux produits à base de nicotine et de tabac, en particulier les PTC et les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine. Elle passe en revue les données récentes sur l'impact de ces produits sur la santé et les approches retenues dans la réglementation. Les principales considérations politiques sont identifiées et des recommandations sont formulées pour l'adoption d'une politique appropriée en matière de droits d'accises pour ces produits.

La section 2.5 résume les questions abordées dans le chapitre et les principaux points à retenir.

2.1.1 TAXES PRÉLEVÉES SUR LES PRODUITS DU TABAC

Il existe deux types d'imposition : l'imposition directe et l'imposition indirecte. Les bénéfices, les revenus, les biens ou la fortune des personnes physiques ou des sociétés font l'objet d'une imposition directe ; à l'inverse, les prix des biens et des services sont soumis à une imposition indirecte. L'imposition indirecte apparaît plus pertinente pour la taxation des produits du tabac, car elle influence directement le prix. Divers types d'impôts indirects peuvent être appliqués aux produits du tabac, notamment :

- les droits d'accise, qui s'appliquent à quelques produits sélectionnés (ils peuvent également être prélevés sur l'alcool, le carburant, les boissons sucrées, etc.)
- la TVA ou la taxe sur les ventes. La TVA est une taxe à plusieurs niveaux sur tous les biens et services de consommation, appliquée proportionnellement au prix que le consommateur paie pour un produit. Il s'agit d'une taxe sur le montant dont la valeur d'un article a été augmentée à chaque étape de sa production ou de sa distribution. Certains pays imposent des taxes sur les ventes au lieu de la TVA. Contrairement à la TVA, qui est prélevée à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, les taxes sur les ventes sont généralement prélevées au point de vente au détail sur la valeur totale des biens et services achetés. En fin de compte, c'est le consommateur qui paie la taxe, qu'il s'agisse de TVA ou d'une taxe sur les ventes.
- les droits d'importation, qui s'appliquent à certaines marchandises importées dans un pays pour y être consommées (c'est-à-dire les marchandises qui ne sont pas en transit vers un autre pays). En général, les droits d'importation sont perçus auprès de l'importateur au point d'entrée dans le pays.
- d'autres taxes indirectes, telles que les taxes environnementales, qui n'entrent dans aucune des catégories énumérées ci-dessus.

L'un des aspects les mieux établis et les mieux compris de la politique fiscale est que les produits du tabac doivent être soumis à des droits d'accise. Ce chapitre,

comme l'ensemble de ce manuel, y est consacré. Les droits d'accise représentent les taxes indirectes les plus importantes pour la lutte contre le tabagisme, car ils sont prélevés directement sur les produits du tabac et contribuent le plus à augmenter le prix des produits du tabac par rapport à d'autres biens et, par conséquent, à réduire la consommation.

Il existe deux principaux types de droits d'accise :

- les droits spécifiques, qui sont prélevés en tant que valeur monétaire par quantité du produit taxé (par exemple, 1 000 cigarettes, un paquet de 20 cigarettes, un kilogramme de tabac) ; et
- les droits *ad valorem*, qui sont prélevés en tant que pourcentage de la valeur (par exemple, le prix de détail, le prix à la production/ex-usine ou la valeur coût, assurance et fret [CAF]³) du produit taxé.

Ces deux formes d'accise peuvent être prélevées sur la base d'un taux uniforme ou différencié (comportant plusieurs paliers), chacune seule ou en combinaison (système mixte).

Les cigarettes étant le produit du tabac le plus consommé, voire le seul produit consommé dans certaines parties du monde, et étant donné le peu de données disponibles s'agissant des autres produits du tabac, le présent chapitre s'intéresse principalement aux cigarettes. Il contient toutefois quelques exemples et recommandations concernant d'autres produits du tabac, notamment ceux qui sont les plus répandus dans certaines régions du monde (par exemple, les bidis ou le tabac sans fumée en Asie du Sud-Est et le tabac pour pipe à eau dans la région de la Méditerranée orientale).

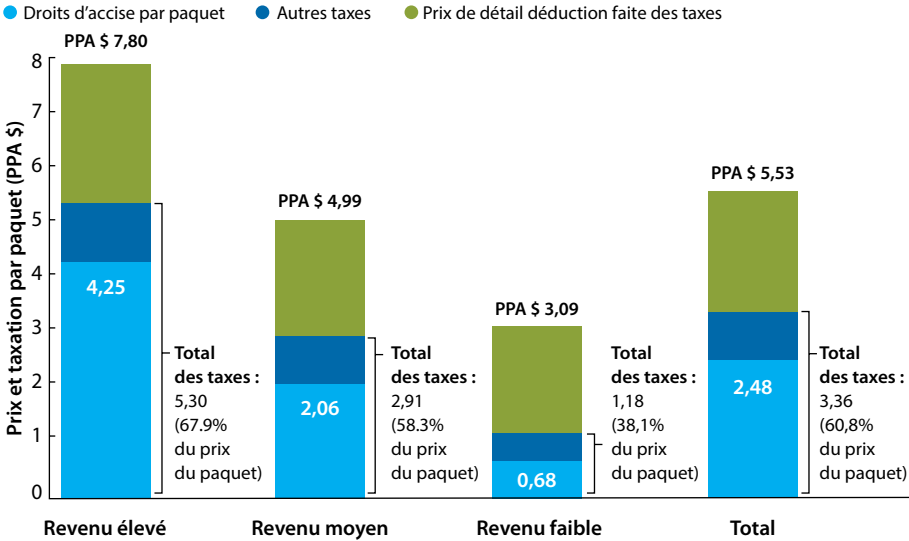
2.1.2 TAXES PRÉLEVÉES SUR LES CIGARETTES ET PRINCIPALES TENDANCES OBSERVÉES DANS LE MONDE

Niveau des taxes et du revenu national : plus le niveau de revenu est élevé, plus les taxes et les prix sont élevés

À l'échelle mondiale, les niveaux de prix et de taxes sur les cigarettes sont corrélés de manière positive avec le niveau des revenus dans le pays : ils sont plus élevés dans les pays à revenu élevé et plus faibles à mesure que le niveau de revenu diminue. Cette tendance n'a pas évolué au fil des ans depuis 2008. La figure 2.1 présente les niveaux de prix et de taxes par groupes de revenu pour 2018, en utilisant la classification des pays établie par la Banque mondiale.

3 Le CAF représente la valeur d'un produit importé telle qu'elle est déclarée aux douanes à l'entrée sur le territoire.

Figure 2.1 Prix de détail moyen pondéré et taxation (accise et taxes totales) de la marque de cigarettes la plus vendue, par groupe de revenus, 2018



Notes : Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017. Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.

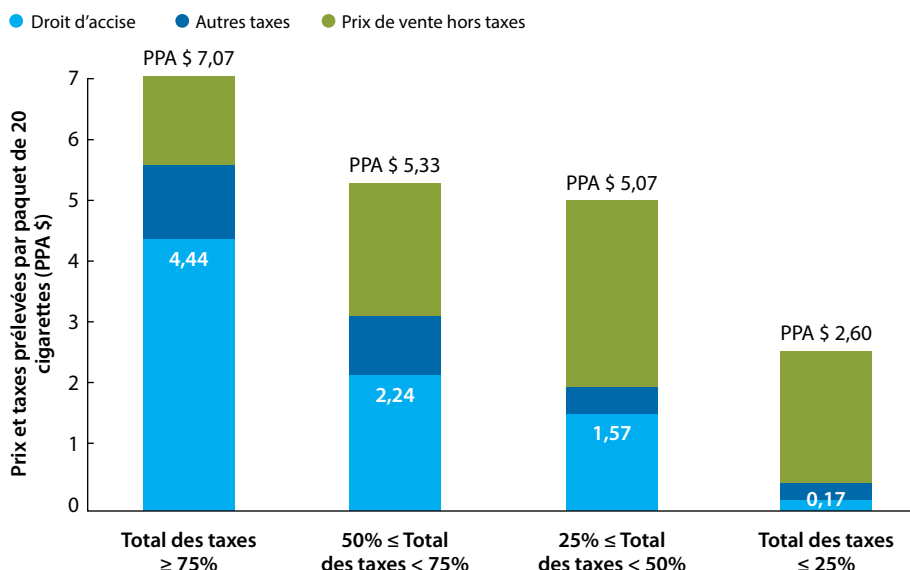
Source : (1).

Niveaux de taxes et de prix : plus la part des taxes est élevée, plus le prix est élevé

À l'échelle mondiale, le prix de vente des cigarettes présente une corrélation positive avec le pourcentage de taxation : lorsque la part totale des taxes (dont les accises représentent la plus grande partie) en pourcentage du prix de vente au détail augmente, le prix des cigarettes augmente généralement aussi (voir la figure 2.2 ci-dessous).⁴ Cela montre que les taxes influencent effectivement les prix.

4 Il s'agit d'une tendance générale qui ne concerne pas tous les pays ; il existe des pays où la part des taxes est importante, mais où le prix des cigarettes reste bas.

Figure 2.2 Prix de vente moyen pondéré et taxes prélevées (droit d'accise et autres taxes) sur la marque de cigarettes la plus vendue, par niveaux de taxation, 2018.



Notes : Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017.

Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.

Source : (1).

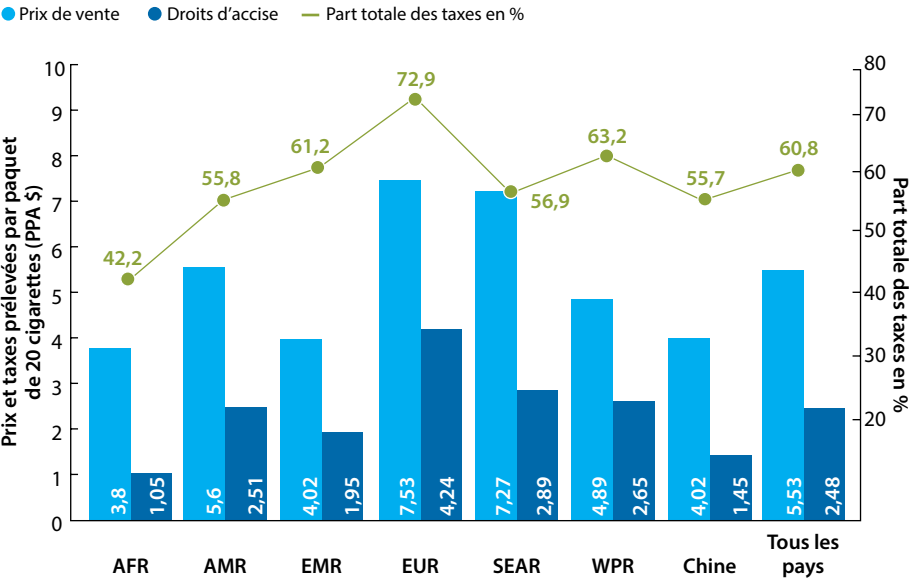
Niveau de taxation et classification régionale de l'OMS : les taxes et les prix sont les plus élevés en Europe, puis en Asie du Sud-Est, dans les Amériques et dans la région du Pacifique occidental, les niveaux les plus bas étant observés dans les régions de la Méditerranée orientale et de l'Afrique

Au niveau régional (classification régionale de l'OMS), le niveau moyen de prix et de taxes varie fortement. On observe le niveau le plus élevé dans la région européenne, qui comprend les pays de l'Union européenne (UE). La structure fiscale unifiée de l'UE présente des niveaux élevés de taxes minimales, qui induisent des prix élevés, et incitent les pays membres à augmenter régulièrement leurs taxes pour remplir leurs obligations. Toutefois, le niveau minimum actuel étant désormais atteint par tous les pays membres de l'UE, la motivation à augmenter les droits d'accise pourrait s'émousser. En effet, le montant minimal des droits d'accise sur les cigarettes dans l'UE n'a pas été ajusté depuis son entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2014, et il souffre d'une érosion due à l'inflation. Reconnaisant cet état de fait, les États membres ont déclaré en juin 2020 qu'une action au niveau de l'UE était nécessaire pour faire en sorte que les taux d'accise minimaux retrouvent leur vigueur afin de réduire

efficacement la consommation de produits du tabac et que les taux d'accise minimaux sur un certain nombre de produits du tabac seraient augmentés (2).

L'Afrique et la Méditerranée orientale sont les régions dans lesquelles les droits d'accise sont les plus bas. La Chine, rapportée séparément en raison de sa taille, affiche pour sa part des taux de taxation plus faibles que la région du Pacifique occidental (voir la figure 2.3).

Figure 2.3. Prix moyen pondéré de vente au détail et taxes prélevées (droits d'accise et autres taxes) sur la marque de cigarettes la plus vendue, par région, 2018



Notes: La Chine est représentée séparément de la moyenne du Bureau régional du Pacifique occidental (WPR) en raison de son nombre exceptionnellement élevé de fumeurs par rapport à celui des autres pays de la région. AFR s'entend du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, AMR du bureau régional de l'OMS pour les Amériques, EMR du bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, EUR du bureau régional de l'OMS pour l'Europe, SEAR du bureau régional pour l'Asie du Sud-Est.

Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017.

Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.

Source : (1).

Tendance mondiale en matière de structures fiscales : de plus en plus de pays adoptent des régimes d'accise spécifiques ou des régimes mixtes qui s'appuient davantage sur la composante spécifique

Depuis 2008, le nombre de pays qui s'appuient uniquement sur des taxes *ad valorem* ou qui n'appliquent aucun droit d'accise a diminué, davantage de pays ayant adopté

des régimes spécifiques ou mixtes. Les pays qui ont mis en œuvre un régime mixte sont plus nombreux à avoir augmenté la composante spécifique de la structure fiscale par rapport à la composante *ad valorem* (voir les figures 2.4 et 2.5).⁵

Figure 2.4. Modifications apportées à la structure des droits d'accise, 2008–2018

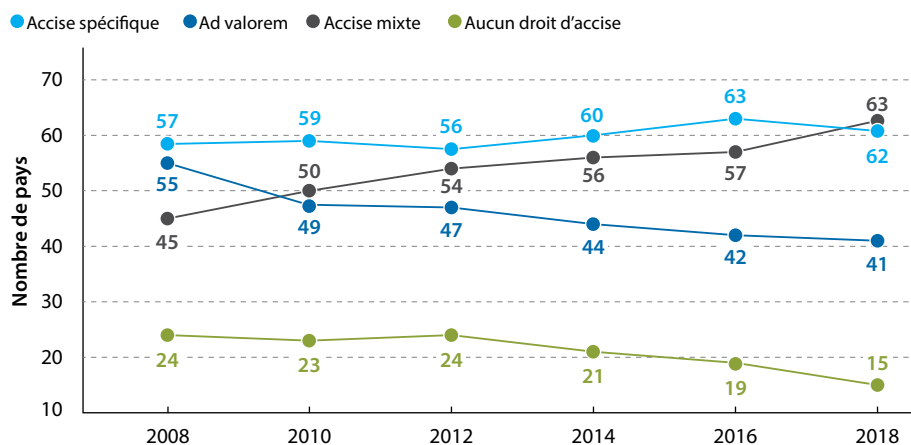
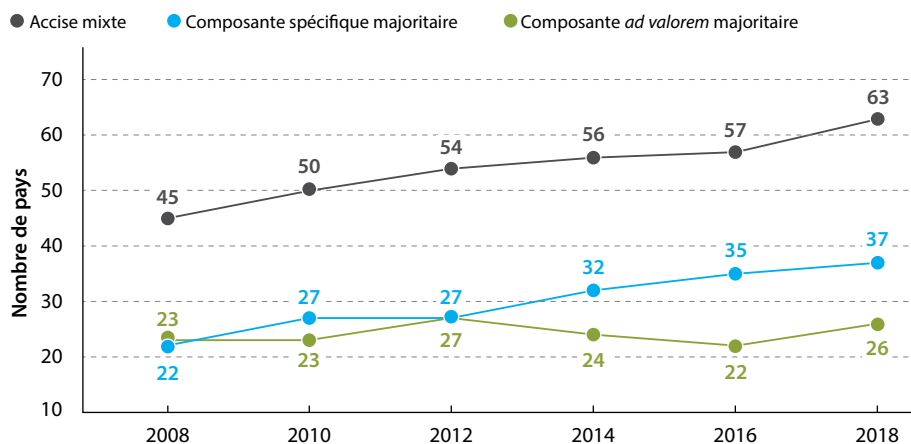


Figure 2.5. Évolution concernant le recours à la composante spécifique par rapport à la composante *ad valorem* dans les systèmes mixtes, 2008-2018



Source : (1)

⁵ On se reportera à l'annexe 2.1 pour de plus amples informations sur les pays qui ont appliqué chacune de ces structures en 2018.

Prélèvement d'une taxe d'accise spécifique minimale : la moitié des pays qui recourent à une structure mixte ou *ad valorem* prévoient un seuil de taxation

Le prélèvement d'une accise spécifique minimale garantit le paiement d'un montant minimum de taxe, quel que soit le niveau de prix. Près de la moitié des 101 pays qui prélèvent des droits d'accise *ad valorem* ou mixtes et pour lesquels des données sur les accises minimales sont disponibles (47 pays) fixent une accise spécifique minimale.⁶ Près des deux tiers des pays qui appliquent un taux minimum (29 pays) sont des pays à revenu élevé ; la plupart d'entre eux font partie de l'UE, qui exige de ses membres qu'ils fixent une accise spécifique minimale.

Choix de l'assiette fiscale à l'échelle mondiale : près de la moitié des pays qui appliquent un régime d'accise mixte ou *ad valorem* retiennent le prix de vente au détail comme assiette

La fixation de l'assiette concernant l'accise spécifique est relativement simple : la plupart des pays utilisent une quantité définie d'unités pour les cigarettes, le poids en kilogrammes pour le tabac et le poids en grammes pour les autres produits du tabac (1).

Différentes assiettes d'imposition sont retenues selon les pays s'agissant de l'accise *ad valorem*. Près de la moitié des 105 pays qui prélèvent des droits d'accise *ad valorem* ou mixtes pour lesquels des données sont disponibles (47 pays) retiennent le prix de vente au détail⁷ comme base d'imposition pour la partie *ad valorem*, la plupart d'entre eux (28 pays) étant des pays à revenu élevé. L'utilisation du prix de détail comme base de la taxe *ad valorem* est plus efficace que le prix à la production ou la valeur CAF. Contrairement aux prix de vente au détail, qui sont aisés à déterminer par les administrateurs fiscaux en surveillant le marché, le prix à la production ou la valeur CAF sont susceptibles d'être sous-évalués par les producteurs ou les importateurs, qui peuvent répercuter leurs marges sur les parties liées en aval de la chaîne d'approvisionnement et réduire ainsi leur charge fiscale. Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de prix de transfert.

En outre, les données disponibles à l'échelle mondiale montrent que l'accise *ad valorem* prélevée sur le prix de vente au détail semble induire des prix de vente plus élevés en moyenne par rapport à une accise *ad valorem* pour laquelle une autre base d'imposition aurait été retenue, comme le prix à la production ou la valeur CAF (voir la figure 2.8 ci-dessous).

6 Cela signifie que les pays dotés d'un régime mixte appliquent une accise spécifique minimale globale (où le rendement de l'accise spécifique, ajouté à l'accise *ad valorem*, ne peut être inférieur à l'accise spécifique minimale fixée), en plus de l'accise sur un composant spécifique.

7 Les pays qui prélèvent une taxe *ad valorem* sur le prix de détail hors TVA sont également inclus, puisque les prix de détail sont faciles à déterminer et que les taux de TVA sont des variables connues.

Structures complexes à plusieurs niveaux (différentielles) : 31 pays appliquent encore un régime d'accise complexe, à plusieurs niveaux, sur les produits du tabac

En 2018, 31 pays prélevaient des droits d'accise dont le montant variait en fonction de caractéristiques définies, notamment le niveau de prix, le type de production, le type d'emballage et la longueur des cigarettes (tableau 2.1). Certains pays retiennent plusieurs critères pour différencier les taux d'imposition. L'Indonésie, par exemple, impose des taux différentiels en fonction du volume produit, du type de cigarette et du niveau de prix. Dans d'autres pays, comme les États membres de l'UE, la loi interdit l'utilisation de taux différentiels s'agissant des cigarettes, et le taux de la taxe *ad valorem* et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes (3).

Tableau 2.1. Critères utilisés par les pays pour les droits d'accise différentiels, 2018

CRITÈRES DE DIFFÉRENTIATION		PAYS
Prix de vente au détail		Bangladesh, Bélarus, Indonésie, Jordanie, Mozambique, Myanmar, Pakistan, Thaïlande.
Catégorie de cigarette (par ex. haut de gamme, milieu de gamme, bas de gamme)		Égypte, Japon ^a , Mali
Prix à la production		Chine, République démocratique populaire lao
Volume de production		Indonésie
Type	Avec filtre/sans filtre	Bélarus, Géorgie ^a , Inde, Kenya, République de Moldavie, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée
	Fabrication main/machine	Inde, Indonésie
	Kretek/cigarette blanche	Indonésie
	Teneur en tabac (foncé/blond ou foncé/clair)	Algérie, Bolivie (État plurinational de)
Emballage	Souple/dur	Mozambique, Ouganda
Longueur de la cigarette		Inde, Népal, Sri Lanka
Commercialisation (nationale/importation)		Iran (République islamique d'), Liban, Myanmar, Îles Salomon, Tonga, Ouzbékistan
Contenu des feuilles (national/importé)		Fidji, République-Unie de Tanzanie

^a Le Japon et la Géorgie utilisaient une structure par niveaux lorsque ces données ont été recueillies en 2018, mais depuis 2020, ce n'est plus le cas.

Source: (1).

2.2 CONCEVOIR LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROITS D'ACCISE

L'augmentation significative des taxes sur les produits du tabac et de leur prix est la politique la plus efficace et celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité pour lutter contre le tabagisme (4). L'augmentation des taxes, qui est répercutée sur les consommateurs de tabac sous forme de prix plus élevés, entraîne une réduction de la consommation. Lors de l'élaboration d'une politique fiscale en matière de tabac ou de la réforme des systèmes de taxation en vigueur, les décideurs sont confrontés à différents enjeux, qui vont des questions techniques, comme la détermination de la structure et des taux à appliquer, à des questions d'économie politique, comme la prise en compte des tactiques de dissuasion (SCARE) mises en place par l'industrie du tabac.⁸ Cette section fournit des conseils aux responsables concernant la structure fiscale qui doit être privilégiée du point de vue de la santé, en tenant compte de tous les modèles fiscaux utiles. Elle propose également des indicateurs dont il est recommandé de tenir compte en cas de réforme de la politique fiscale.

2.2.1 L'IMPORTANCE DU CHOIX DU TYPE DE STRUCTURE DES DROITS D'ACCISE

Les données théoriques et empiriques disponibles sur les différentes approches concernant le choix entre accise spécifique (uniforme) et *ad valorem* sont examinées ci-dessous, ainsi que leurs effets sur le prix, la consommation, la qualité perçue et la variété des produits du tabac, les recettes publiques et l'administration fiscale.

L'utilisation du mot « qualité » dans ce chapitre ne fait en aucun cas référence à l'impact sur la santé d'un produit du tabac. Il renvoie plutôt à la perception de la qualité par les consommateurs et à leur décision d'acheter un produit, qu'ils peuvent évaluer en fonction de l'emballage, du mélange utilisé pour la cigarette ou de tout ce qui rend le produit plus attrayant à leurs yeux. Pour être clair, d'un point de vue de santé publique, toutes les cigarettes sont également nocives, même si elles sont perçues par les consommateurs comme étant de qualité supérieure ou inférieure.

Le choix entre taxation *ad valorem* et taxation spécifique est influencé par la structure du marché, c'est-à-dire la nature et le degré de concurrence sur le marché des biens et des services. Bien que chaque pays présente des caractéristiques propres, le marché du tabac se présente généralement sous la forme d'un monopole ou d'un oligopole dans lequel les entreprises ont le pouvoir de contrôler les prix, et donc de tirer parti de la structure fiscale, à leur avantage. Par exemple, en Chine, le plus grand

8 Il s'agit des tactiques les plus couramment utilisées par l'industrie du tabac lorsque les pays envisagent d'augmenter les taxes sur le tabac. Elles sont présentées et réfutées en détail au chapitre 4.

producteur et consommateur de produits du tabac au monde (5), la vente de tabac est un monopole d'État. Au Viet Nam, les marques étrangères sont produites sous licence par l'État, qui détient un monopole. En Thaïlande et en Égypte, malgré la présence de producteurs étrangers, le marché est dominé par une entreprise publique. En Uruguay, l'oligopole est dirigé par une entreprise nationale. Au Bangladesh, il est constitué d'entreprises nationales en concurrence avec des entreprises étrangères (6). Dans la majeure partie de l'Afrique, des sociétés transnationales de tabac se partagent le marché (7).

Impact de la structure fiscale sur le prix final : taxation uniforme spécifique contre taxation uniforme *ad valorem*

Le choix entre taxe spécifique et taxe *ad valorem* est une question de politique fiscale qui se pose depuis longtemps, et le niveau et la structure des droits d'accise ont des conséquences différentes sur les intérêts et objectifs de diverses catégories d'acteurs. Étant donné la structure du marché de l'industrie du tabac (en général, un monopole ou un oligopole sur la plupart des produits, dans une majorité de pays), le choix de l'une ou l'autre structure aura des répercussions différentes sur les recettes de l'État, les bénéfices des fabricants, le prix de détail, la qualité perçue des produits et leur diversité, ainsi que sur l'administration de la taxe (8-16) et partant sur le plan de la santé publique, dans la mesure où son impact sur la qualité perçue, la diversité et les prix des produits aura une incidence sur la consommation individuelle. Par ailleurs, l'État a la possibilité d'agir sur la structure des droits d'accise prélevés sur le tabac de sorte à contrôler la demande, étoffer ses recettes et promouvoir la santé publique.

L'impact de la taxe sur les prix et sur la consommation est également fonction des élasticité de prix et de revenu, ainsi que de la perception de la qualité par les consommateurs (« qualité perçue ») et la variété des produits disponibles, qui, à leur tour, sont étroitement liées au type de structure fiscale adoptée.

La structure des taxes sur le tabac est fonction à la fois de l'élasticité-prix de la demande et de l'élasticité-prix de l'offre. L'élasticité de la demande par rapport au prix mesure la réactivité de la demande des consommateurs aux changements de prix. L'élasticité de l'offre par rapport au prix mesure la sensibilité des producteurs aux changements de prix.

Elle est également fonction de la structure du marché. Dans un monopole, l'entreprise, dont l'objectif est de maximiser ses profits, fixe le prix en tenant compte de l'élasticité de la demande par rapport au prix, et plus l'élasticité par rapport au prix est faible (en valeur absolue), c'est-à-dire moins le consommateur est sensible aux variations de prix, plus élevé sera le prix que l'entreprise en situation de monopole pourra fixer. Les bénéfices sont généralement anormaux dans une structure de marché monopolistique, ce qui signifie que le produit total des ventes est supérieur au coût

total (lorsque celui-ci inclut un bénéfice normal). Un producteur en situation de monopole perçoit donc plus que la rémunération minimale requise pour investir son capital (physique et humain) et prendre des risques commerciaux.

La théorie économique prédit que dans un monopole privé, les prix sont plus élevés que dans un marché oligopolistique. Ce n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsque le monopole est détenu par l'État et que l'objectif du gouvernement n'est pas la simple maximisation des profits ; il peut s'attacher à d'autres considérations, comme la préservation des emplois (par exemple en Chine) ou le maintien de prix bas pour les consommateurs à faible revenu (par exemple en Égypte).

Une taxation *ad valorem* permet au producteur en situation de monopole de fixer des prix inférieurs à ceux qui seraient pratiqués dans le cadre d'une taxation spécifique. Cela est rendu possible par le fait que dans un régime de taxation *ad valorem*, lorsque l'offre augmente et que le prix baisse, la réduction du prix n'est pas entièrement supportée par le producteur. Au contraire, elle est partagée en partie par le gouvernement puisque, lorsque l'offre augmente, la taxe par unité de produit vendue diminue. En d'autres termes, la taxation *ad valorem* entraîne une baisse des prix et une hausse de la consommation par rapport à une taxation spécifique équivalente en termes de revenus. Techniquement, cela signifie que la fonction d'offre est moins élastique dans le cadre d'une taxation *ad valorem*. En revanche, dans le cadre d'une taxation spécifique, toute augmentation du prix du producteur en situation de monopole sera reversée aux producteurs sous forme de recettes, ce qui les incitera à augmenter leurs prix.

La même logique s'applique à une structure de marché oligopolistique, où les bénéfices sont, là encore, généralement anormaux.

POINT CLÉ À RETENIR 1

Dans un monopole ou un oligopole, la taxation spécifique incite l'industrie à fixer des prix plus élevés qu'elle ne le ferait dans le cas d'une taxation *ad valorem*.

Les oligopoles sont, néanmoins, plus compliqués à appréhender, car ils sont caractérisés par une interdépendance stratégique entre quelques entreprises. Cette interdépendance stratégique s'étend à la relation entre l'industrie et les régulateurs. L'industrie anticipe la politique réglementaire du gouvernement, qu'il s'agisse d'interventions fiscales ou autres, et s'adapte en conséquence. Ainsi, les entreprises, bien que concurrentes, peuvent coordonner entre elles et faire pression contre toute réforme de la structure fiscale ou tout relèvement du taux d'imposition.

Dans une structure de marché oligopolistique, la taxation *ad valorem* est un outil relativement plus efficace pour permettre le transfert d'une partie des bénéfices au

gouvernement sous forme de recettes fiscales, puisqu'elle agit à la fois comme une accise et un impôt sur les bénéfices. En revanche, l'effet de la taxation spécifique sur les bénéfices est plus faible (négatif). Cela explique pourquoi les multinationales leaders des marques haut de gamme (par exemple Philip Morris International [PMI]) plaident en faveur d'une taxation spécifique (17). À titre d'exemple, dans les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), l'industrie du tabac tente depuis longtemps de faire pression sur les gouvernements pour introduire une accise spécifique (18-21). Après des années de réflexion et de discussions, le CCG a adopté, en novembre 2016, l'accord relatif à la mise en place d'une accise commune (21), qui prévoit l'introduction dans les pays membres du Conseil d'une accise *ad valorem* sur les produits du tabac.

La préférence des fabricants de tabac pour l'une ou l'autre structure dépend en fin de compte des segments de marché qu'ils contrôlent dans un pays donné. Une entreprise qui vend principalement des marques haut de gamme sera favorable à une accise spécifique, tandis qu'une entreprise qui vend des marques à prix moyen ou bas plaidera en faveur des droits d'accise *ad valorem* (17).

Lorsque des entreprises oligopolistiques fabriquent des produits identiques, une taxe spécifique a un effet positif plus important sur le prix et est plus susceptible d'être répercutée de manière excessive sur les prix à la consommation qu'une taxe *ad valorem* (13). On considère que la répercussion est excessive lorsque l'augmentation du prix est supérieure à l'augmentation de la taxe elle-même, ce que les données empiriques confirment (22-26).

POINT CLÉ À RETENIR 2

Dans un oligopole, les prix sont susceptibles de subir une augmentation supérieure à celle de l'accise spécifique lorsque la demande est relativement inélastique.

En général, la demande d'un produit dépend non seulement des prix, mais aussi de la perception de sa qualité par les consommateurs et de leurs préférences en matière de variété. À titre d'exemple, Marlboro, une marque haut de gamme, est la marque la plus appréciée dans les pays du CCG (1).

Les consommateurs diffèrent s'agissant du prix qu'ils sont prêts à payer, en fonction de leurs perceptions respectives de la qualité, ce qui influence leur choix d'acheter des marques dont le prix est élevé ou, à l'inverse, moins élevé. Une augmentation de prix induite par une taxe peut provoquer les réactions suivantes de la part des consommateurs ou des utilisateurs de produits du tabac : 1) un groupe de consommateurs arrêtera de fumer ; 2) un groupe de consommateurs réduira sa consommation globale ; 3) un autre groupe, très probablement des utilisateurs à

revenu élevé, se tournera vers une version plus haut de gamme du produit du tabac si son prix relatif (par rapport à la marque la moins chère) a été réduit, ce qui est le cas lors d'une augmentation de la taxe spécifique ; il se peut aussi qu'un groupe de consommateurs à faible revenu se tourne vers des variantes moins chères du produit du tabac si l'écart de prix augmente, ce qui est le cas lors d'une augmentation de la taxe *ad valorem* ; et 4) un autre groupe pourrait se tourner vers le marché illégal ou, s'il en la possibilité, se rendre dans un pays voisin où la taxe est moins élevée.

Les décisions d'achat des consommateurs sont également influencées par leur goût pour la variété, autrement dit le choix qui leur offert entre des produits qu'ils perçoivent comme étant de qualité égale, mais auxquels les producteurs ont donné des caractéristiques différentes pour tenir compte des préférences gustatives des consommateurs. Ainsi, il peut arriver qu'un relèvement des taxes induisant une hausse des prix moyens entraîne une augmentation de la quantité totale demandée sur le marché en raison d'un accroissement de la variété des produits disponibles. La variété permet de capter de nouveaux consommateurs, en particulier dans les pays dépourvus de certaines réglementations (par exemple, l'obligation d'utiliser un emballage neutre et l'interdiction des arômes). L'industrie du tabac a pu conquérir un nouveau groupe de consommateurs en introduisant sur le marché du tabac des cigarettes mentholées. Il existe des preuves plus que suffisantes que les cigarettes mentholées ont incité les jeunes à commencer à fumer, accru la dépendance à la nicotine et réduit le sevrage tabagique chez les adultes (27). Pour éviter que cela ne se produise dans leurs pays, les États membres de l'UE ont interdit l'ajout d'arômes caractérisants autres que le tabac dans les produits du tabac (28). Il est donc important de prendre en compte les effets plus larges que la structure et le niveau de l'accise peuvent avoir sur le prix moyen, la qualité perçue et la variété des marques de cigarettes et autres produits émergents de substitution.

Lorsque les consommateurs font des choix fondés sur des aspects autres que la quantité, les deux types de structure fiscale ne sont pas équivalents, même dans un marché parfaitement concurrentiel où les entreprises n'ont aucun pouvoir de marché (29-30). Pour illustrer ce point, considérons un coût de 1 dollar des États-Unis pour améliorer la perception de la qualité d'un produit du tabac par les consommateurs. Cela entraînera une augmentation de prix équivalente dans le cadre d'une taxation spécifique, mais pas dans le cadre d'une taxation *ad valorem*. Dans l'hypothèse d'un taux *ad valorem* de 20 %, le prix doit augmenter de plus de 1 dollar, ou de $1/(1 - 0,2)$, pour couvrir le coût d'amélioration de 1 dollar, en raison de l'effet multiplicateur. Une accise spécifique incite les consommateurs à réduire la quantité demandée, mais ils peuvent toujours choisir de payer un prix plus élevé en échange d'un produit qu'ils perçoivent comme étant de meilleure qualité. Une accise *ad valorem*, en revanche, conduit à une réduction à la fois de la quantité et de la qualité perçue, mais pas à

un remplacement de l'une par l'autre. La taxation *ad valorem* n'a d'effet que sur les recettes, contrairement à la taxation spécifique, et n'entraîne pas de substitution entre la qualité perçue et la quantité.

POINT CLÉ À RETENIR 3

Une taxation spécifique incite l'industrie à créer des variantes améliorées des produits du tabac qui attirent de nouveaux consommateurs et encouragent la consommation.

Lorsque les entreprises fabriquent des produits différenciés, comme c'est le cas de l'industrie du tabac, la théorie économique présente des résultats ambigus pour ce qui est de la taxation spécifique par opposition à la taxation *ad valorem*. Les effets relatifs des deux types de taxation ne sont pas aussi clairs que dans le cas d'entreprises oligopolistiques fabriquant un produit homogène. Dans le cas de produits différentiels, les effets relatifs des deux types de taxation dépendent de plusieurs suppositions telles que le fait de savoir si les entreprises font face à des coûts symétriques ou non, si le nombre d'entreprises concernées est fixe ou si de nouvelles entreprises peuvent entrer sur le marché, et quel est le niveau requis des recettes fiscales. Lorsque les entreprises font face à des coûts asymétriques, la taxation *ad valorem* exacerbe la différence absolue de coûts marginaux entre elles. La marque haut de gamme n'est pas considérée comme un substitut parfait de la marque à bas prix. La fixation d'un taux d'accise *ad valorem* suffisamment élevé peut conduire à une sous-production relative des produits haut de gamme (31). L'effet de la taxation spécifique et de la taxation *ad valorem* sur la perception de la qualité par les consommateurs est fonction de la structure du marché et de l'élasticité de la demande par rapport au prix et au revenu pour diverses qualités. Le prix relatif du produit le moins cher n'est pas nécessairement inchangé ou augmenté ; il peut même baisser (32).

Les données empiriques montrant qu'une augmentation de l'accise spécifique entraîne une diminution de la part de marché des marques à bas prix et un transfert vers les marques haut de gamme (33-34) tiennent généralement compte des augmentations progressives de la taxe et ignorent les effets sur les recettes fiscales. Chaloupka et al. (35) ont constaté que dans 21 pays de l'UE qui ont opté pour un régime de taxation mixte, l'écart de prix entre les marques haut de gamme et les marques à bas prix, même s'il ne reflète pas la gamme complète des prix des cigarettes, est plus faible lorsque la composante spécifique de la structure mixte domine.⁹ Bien que les écarts de prix soient plus faibles dans le cadre d'une taxation spécifique, il ressort

⁹ Les pays de l'UE ont opté pour une structure fiscale mixte comportant un plancher fiscal minimum. Certains pays s'appuient plus que d'autres sur la composante spécifique, qui doit respecter une fourchette donnée (elle doit être comprise entre 5 % et 76,5 % de la part fiscale totale du prix moyen pondéré).

des données existantes que les entreprises réagissent parfois à ces augmentations en introduisant de nouvelles marques à très bas prix (sous-valeur), ou en pratiquant une répercussion différentielle des taxes.

Cette pratique a cours depuis un certain temps en Inde où l'*Indian Tobacco Company* a lancé un certain nombre de variantes moins chères de sa marque phare de cigarettes, Gold Flake, afin de profiter d'un taux d'accise plus faible sur le marché dit des micro-cigarettes (< 60 mm de longueur) (36). En conséquence, le segment le moins cher du marché indien des cigarettes s'est considérablement développé ces dernières années, en raison, en partie, de la commercialisation de nouvelles variantes de la marque telle que *Gold Flake Century*.

On en trouve un autre exemple au Royaume-Uni où les sociétés transnationales de tabac, qui commercialisent des marques à très bas prix depuis 2006, ont réussi à doubler leur part de marché en quelques années. Le prix réel de ces marques n'a pas augmenté du fait de l'absorption d'une partie des hausses de taxes (37). La part des marques à très bas prix est passée, entre 2001 et 2009, de 5 % à 10 %, tandis que la part de marché des marques bon marché est passée de 40 % à 50 % et que la part de marché des marques haut de gamme et des marques milieu de gamme a diminué au cours de la même période (de 35 % à moins de 25 % pour les premières et de 15 % à 5 % pour les secondes). Afin de maintenir le prix des marques à bas prix et de ne pas perdre les consommateurs de ces produits, les entreprises peuvent faire le choix de répercuter de manière excessive l'augmentation de la taxe sur les produits haut de gamme et la répercuter de manière insuffisante, voire même ne pas la répercuter sur les produits à bas prix (37-40).

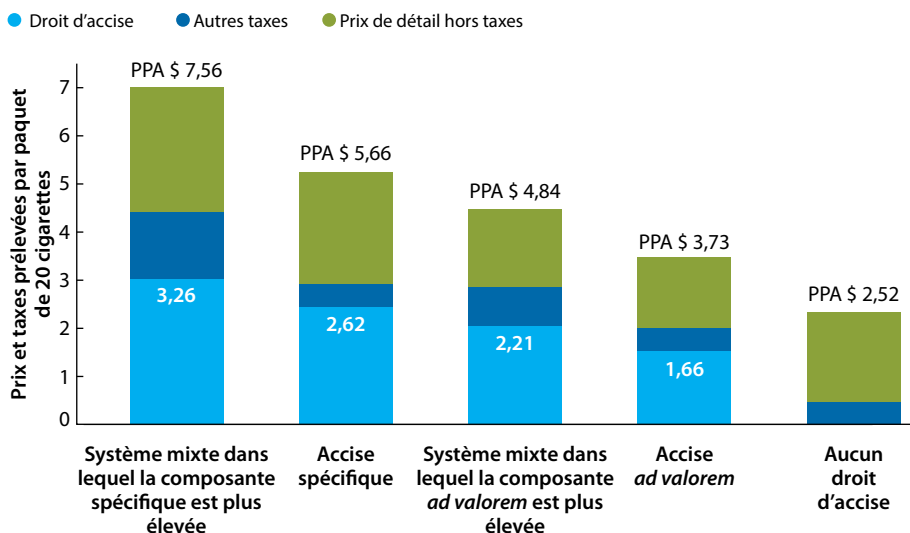
POINT CLÉ À RETENIR 4

Les données disponibles montrent que l'écart de prix entre les marques est plus faible dans le cadre d'un régime spécifique. À mesure que l'industrie du tabac consolide les producteurs et élargit son portefeuille de produits, il apparaît qu'elle introduit des marques moins chères tout en augmentant le prix de ses marques haut de gamme, ce qui a pour effet paradoxal d'élargir l'écart de prix entre ses produits. Les conséquences qui pourraient en résulter restent incertaines, mais ces données n'infirment pas la conclusion générale selon laquelle un régime spécifique contribue à réduire les écarts de prix.

Impact de la structure fiscale sur le prix final : taxation spécifique à taux uniforme, taxation *ad valorem* et régime mixte

Les données recueillies dans le cadre du rapport 2019 de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme (1) suggèrent que le prix moyen de la marque de cigarettes la plus vendue, pondéré par le nombre de fumeurs, est plus élevé dans les pays appliquant un régime mixte s'appuyant davantage sur la composante spécifique, suivis par les pays qui ont opté pour une taxation spécifique, puis par les pays appliquant un régime mixte reposant davantage sur la composante *ad valorem*. En queue de peloton figurent les pays qui recourent à une taxation *ad valorem* (figure 2.6). On trouve les prix les plus bas dans les pays qui ne prélèvent pas de droits d'accise. Dans les précédents rapports de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, les pays qui prélevaient uniquement des droits d'accise spécifiques affichaient en moyenne le prix le plus élevé. La tendance peut avoir évolué en partie en raison du fait de que de plus en plus de pays adoptent des régimes mixtes.

Figure 2.6. Prix moyen pondéré et droits d'accise prélevés pour un paquet de la marque de cigarettes la plus vendue, par structure fiscale, 2018



Notes : Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017.

Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.

Source : (1).

Shang et al. (41) décrivent et comparent la distribution des prix, en utilisant les données de 16 pays impliqués dans le Projet international d'évaluation des politiques de lutte antitabac (ITC) qui ont opté pour différentes structures de taxation des cigarettes. La taxation spécifique à taux uniforme tend à entraîner une moindre variabilité des prix par rapport aux autres structures (taxation *ad valorem*, régime mixte, taux différentiel). En général, les structures autres que l'accise spécifique à taux uniforme ouvrent davantage la porte à un changement de marque et à l'évitement fiscal. Le recours à des systèmes complexes est susceptible d'être associé à une distribution plus large des prix, et être à l'origine d'un évitement fiscal plus important, les possibilités de remplacement par des marques moins chères étant plus nombreuses lorsque les taxes augmentent.

POINT CLÉ À RETENIR 5

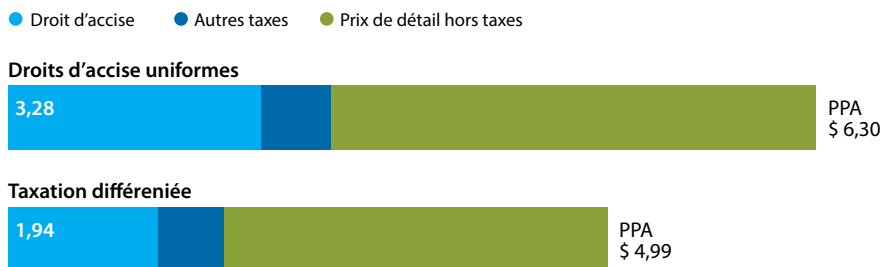
Les données recueillies suggèrent que l'accise spécifique (à taux uniforme) et les régimes mixtes dans lesquels la composante spécifique est plus élevée sont les deux types de structures les plus susceptibles d'entraîner une hausse des prix.

Impact de la structure fiscale sur le prix final :

Le choix entre un système de taxes à taux uniforme ou différentiel

Un autre aspect de la structure fiscale qui a un impact sur le prix final est l'utilisation d'un taux différentiel, c'est-à-dire un taux d'imposition qui varie en fonction des caractéristiques du produit, qui vont du niveau de prix au type de feuille de tabac contenue dans la cigarette, en passant par le volume de production, le conditionnement, etc. Le tableau 2.1 (figurant plus haut) énumère les critères utilisés par 31 pays pour servir de base à la fixation des différents taux. Il apparaît, au regard des données disponibles, que le prix moyen des cigarettes et le niveau moyen des droits d'accise pour un paquet de cigarettes ont tendance à être beaucoup plus bas dans les pays qui utilisent un taux différentiel que dans les pays qui ont opté pour un taux uniforme (voir la figure 2.7).

Figure 2.7. Prix moyen pondéré et droits d'accise prélevés pour un paquet de la marque de cigarettes la plus vendue dans les pays ayant ou non opté pour une taxation différentielle, 2018



Prix et taxes prélevées par paquet de 20 cigarettes (PPA \$)

Notes : Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017.

Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.

Source : (1).

Les structures fiscales reposant sur un régime d'accise spécifique à taux uniforme sont susceptibles de conduire à des prix relativement plus élevés et à une moindre variabilité dans la distribution des prix. Par rapport aux structures fiscales fondées sur l'application d'un taux différentiel en fonction des caractéristiques de chaque marque, l'accise à taux uniforme peut permettre d'éviter que les consommateurs ne soient incités à se tourner vers des marques moins chères (ce qui se traduira par une hausse du taux d'abandon et une baisse de la prévalence), et que les fabricants ne soient tentés d'alléger leur charge fiscale en modifiant leur stratégie en matière de prix, leur système de production ou leur taille (42-45). En Indonésie, par exemple, les petits producteurs ont pendant longtemps été taxés plus favorablement, ce qui a incité les fabricants à réduire leur production et à créer de nombreuses structures qui leur étaient affiliées. Le problème a été résolu lorsque les autorités fiscales ont pris en compte dans l'application des taux différentiels le volume de production consolidé de l'ensemble des sociétés affiliées. En 2017, le pays comptait 786 usines en activité contre 4 198 en 2006.¹⁰ Il aurait été plus efficace encore de supprimer les taux d'imposition différentiels de sorte à éliminer le risque d'évitement fiscal et à contribuer à améliorer la santé publique et les finances publiques.

10 Ministère indonésien des finances, communication personnelle, 2017.

POINT CLÉ À RETENIR 6

Les données disponibles indiquent que l'application d'un taux d'accise uniforme sur les cigarettes est non seulement plus facile à gérer qu'un taux différentiel, mais aussi plus susceptible d'entraîner une hausse du prix des cigarettes.

Impact de la structure fiscale sur le prix final :

l'importance du choix de la base d'imposition

Il est important que le choix de la base retenue pour le calcul de l'accise soit motivé par l'effet attendu sur le niveau des prix et le montant des recettes, qui doit être le plus élevé possible. Dans le cas d'une taxation spécifique, la base d'imposition est la quantité de produits du tabac. La quantité de cigarettes, de cigares et de bidis est mesurée en nombre de bâtonnets ; pour les autres produits du tabac, tels que le tabac sans fumée ou le tabac à rouler, elle est mesurée en poids de tabac. Lorsque la taxe est *ad valorem*, la détermination de la base d'imposition est importante non seulement du point de vue de la santé, en raison de son effet sur la consommation, mais aussi de celui des recettes fiscales qui seront générées et des bénéfices de l'industrie.

Une taxe *ad valorem* basée sur le prix départ usine (ou valeur CAF) offre aux fabricants de tabac la possibilité d'alléger leur charge fiscale, en particulier lorsqu'ils contrôlent le système de distribution. Ils peuvent décider de vendre leurs cigarettes à des distributeurs qui sont des parties liées à un prix réduit, qui sera utilisé comme base pour le calcul de la taxe *ad valorem* à laquelle ils sont assujettis. En réaction, les distributeurs pourront être tentés d'augmenter leurs prix et de partager le bénéfice supplémentaire avec les producteurs (46). Étant donné que l'on ne peut exclure ce type de manipulation tarifaire, la meilleure pratique consiste à utiliser le prix de détail comme base d'imposition et de prévoir une accise minimale par paquet.

Les données recueillies dans le cadre du rapport 2019 de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme (1) montrent qu'en moyenne, le prix d'un paquet de cigarettes et le niveau des taxes prélevées sont beaucoup plus élevés dans les pays qui utilisent le prix de détail comme base d'imposition des droits d'accise *ad valorem* (figure 2.8). Au sein de l'UE, la base d'imposition de l'accise *ad valorem* est constituée du prix de vente au détail maximum, qui inclut toutes les taxes. Il en va de même dans un nombre croissant de pays à revenu faible et intermédiaire, dont le Brésil, l'Égypte, la Thaïlande, la Turquie et le Rwanda.

Figure 2.8 Prix moyen pondéré de la marque de cigarettes la plus vendue dans les pays qui utilisent le prix de détail comme base pour le calcul des droits d'accise *ad valorem*, 2018

● Droit d'accise ● Autres taxes ● Prix de détail hors taxes

Accise ad valorem/mixte utilisant le prix de détail comme base d'imposition



Accise ad valorem/mixte utilisant une autre base d'imposition



Prix et taxes prélevées par paquet de 20 cigarettes (PPA \$)

Notes : Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017.

Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.

Source : (1).

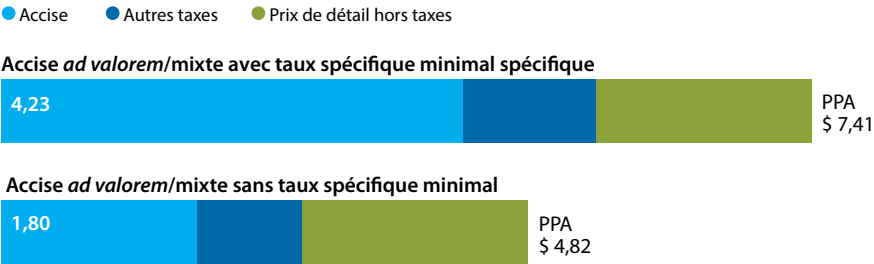
POINT CLÉ À RETENIR 7

Le choix de la base d'imposition concernant les droits d'accise est important. S'agissant de l'accise spécifique, l'assiette doit être clairement définie (il conviendra de retenir le nombre de bâtonnets pour les cigarettes, les cigares et les bidis, et le poids de tabac pour les autres produits du tabac, tels que le tabac sans fumée ou le tabac à rouler). En ce qui concerne l'accise *ad valorem*, dont l'assiette est généralement le prix de détail, la valeur CAF ou le prix à la production, les données disponibles indiquent que les pays qui utilisent le prix de détail des cigarettes comme assiette ont tendance à afficher des prix plus élevés que ceux qui ne l'utilisent pas. Les prix CAF et à la production, pour lesquels une sous-évaluation ne peut être exclue, sont difficiles à déterminer pour les pouvoirs publics.

Impact fiscal sur le prix final : Nécessité de prévoir un taux d'accise minimal

La fixation d'un taux d'accise minimal dans les pays ayant opté pour un régime *ad valorem* ou mixte est un autre facteur important dans la détermination du prix final. En moyenne, le prix d'un paquet de cigarettes, ainsi que le niveau des droits d'accise, est beaucoup plus élevé dans les pays qui prévoient un taux d'accise minimal spécifique que dans ceux qui ne le font pas (voir la figure 2.9). Bien que plus de la moitié des 47 pays qui appliquent un taux d'accise minimal soient membres de l'UE, le retrait des pays de l'UE du calcul de la moyenne ne remet pas en cause cette conclusion.

Figure 2.9. Prix moyen pondéré de la marque de cigarettes la plus vendue dans les pays appliquant ou non un taux d'accise spécifique minimal, 2018



Prix et taxes prélevées par paquet de 20 cigarettes (PPA en \$)

Notes : Les moyennes sont pondérées par les estimations de l'OMS concernant le nombre de fumeurs actuels de cigarettes âgés de 15 ans et plus dans chaque pays en 2017. Les prix sont exprimés en dollars ajustés à la parité de pouvoir d'achat (PPA) ou en dollars internationaux pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays, sur la base de 53 pays à revenu élevé, 97 pays à revenu intermédiaire et 28 pays à faible revenu disposant de données sur les prix de la marque la plus vendue, les accises et autres taxes et les facteurs de conversion en PPA.
Source : (1).

POINT CLÉ À RETENIR 8

Les données indiquent que parmi les pays qui appliquent une accise *ad valorem* ou mixte sur les cigarettes, ceux qui imposent un taux minimal spécifique ont tendance à afficher des prix plus élevés que ceux qui ne le font pas. L'imposition d'un taux minimal permet également de garantir un minimum de recettes fiscales.

Résumé des avantages, inconvénients et effets liés au choix de la structure des droits d'accise sur les produits du tabac

Le tableau 2.2 résume les caractéristiques des différents types de droits d'accise sur le tabac, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun par rapport à ses effets sur la quantité demandée, la qualité perçue des marques offertes, le prix, la certitude et la stabilité des recettes, l'administration et le recouvrement des taxes, ainsi que les possibilités d'évitement et d'évasion fiscaux, tels qu'anticipés par la théorie économique de la concurrence imparfaite et observés dans la pratique.

Tableau 2.2 Caractéristiques des différents régimes de droits d'accise sur le tabac

	Régime de droits d'accise spécifiques	Régime de droits d'accise <i>ad valorem</i>	Régime de droits d'accise <i>ad valorem</i> avec plancher minimum spécifique	Régime mixte (droits d'accise spécifique et <i>ad valorem</i>)	Régime mixte (droits d'accise spécifiques et <i>ad valorem</i>) avec un minimum spécifique (ou plancher d'accise)
BASE D'IMPOSITION	Unité du produit (1 000 cigarettes, par exemple)	Valeur du produit (prix de détail, prix de gros ou prix du fabricant, par exemple)	Le droit d'accise est calculé sur une base <i>ad valorem</i> ; cependant, si le montant obtenu est inférieur au niveau minimum prévu, un taux d'imposition spécifique est appliqué	Unité et valeur du produit	Unité et valeur, sauf si la taxe est inférieure au minimum spécifié, auquel cas la base d'imposition est l'unité
CONDITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF	La taxe doit être perçue au point de fabrication ou au moment de l'importation				
	Faibles, car seule la quantité de produits doit être évaluée	Nécessite une solide administration fiscale dotée de moyens techniques, faute de quoi la charge administrative peut être lourde	Nécessite une solide administration fiscale dotée de moyens techniques, faute de quoi la charge administrative peut être lourde, comme dans le cas d'un régime <i>ad valorem</i>	Nécessite une solide administration fiscale dotée de moyens techniques, faute de quoi la charge administrative peut être lourde, car il faut calculer et recouvrer à la fois des droits <i>ad valorem</i> et des droits spécifiques	Nécessite une solide administration fiscale dotée de moyens techniques, faute de quoi la charge administrative peut être lourde, car il faut calculer et recouvrer à la fois des droits <i>ad valorem</i> et des droits spécifiques
SOUS-EVALUATION	Ce n'est pas un problème	Risque de sous-évaluation	Fournit un moyen simple d'éviter la sous-imposition des marques à bas prix soumises à la taxe minimum spécifique	Le recouvrement de la partie <i>ad valorem</i> du droit d'accise risque d'être sous-évalué, selon la base d'imposition retenue	Le plancher spécifique évite le risque de sous-évaluation de la base d'imposition <i>ad valorem</i> des marques à bas prix

	Régime de droits d'accise spécifiques	Régime de droits d'accise <i>ad valorem</i>	Régime de droits d'accise <i>ad valorem</i> avec plancher minimum spécifique	Régime mixte (droits d'accise spécifique et <i>ad valorem</i>)	Régime mixte (droits d'accise spécifiques et <i>ad valorem</i>) avec un minimum spécifique (ou plancher d'accise)
IMPACT SUR LA QUALITÉ PERÇUE DU PRODUIT	L'amélioration de la qualité a tendance à réduire le montant relatif des droits perçus sur les marques plus chères	L'effet multiplicateur décourage les améliorations coûteuses de la « qualité »	N'incite pas à améliorer la qualité des marques plus chères	N'incite pas à améliorer la qualité des marques plus chères ; incite cependant à améliorer celle des marques à bas prix	N'incite pas à améliorer la qualité des marques plus chères ; incite cependant à améliorer celle des marques à bas prix
IMPACT SUR LE PRIX	Fait généralement augmenter les prix, surtout dans le cas des cigarettes à bas prix	Fait généralement baisser les prix ; les baisses de prix seront subventionnées si l'effet multiplicateur est important	Fait généralement augmenter le prix des cigarettes à bas prix	Un relèvement de la taxe spécifique fera généralement augmenter le prix des cigarettes à bas prix en particulier. Un relèvement du droit spécifique entraînera aussi une hausse du droit <i>ad valorem</i> si la base sur laquelle la taxe <i>ad valorem</i> est calculée inclut la taxe spécifique.	Un relèvement de la taxe spécifique fera généralement augmenter le prix des cigarettes à bas prix en particulier. Un relèvement du droit spécifique entraînera aussi une hausse du droit <i>ad valorem</i> si la base sur laquelle la taxe <i>ad valorem</i> est calculée inclut la taxe spécifique. Le relèvement du droit <i>ad valorem</i> et/ou spécifique augmente le droit minimum payé, si celui-ci est un pourcentage du montant total des droits perçus, par exemple, sur le prix moyen pondéré. Cela réduit les écarts de prix compte tenu de l'impact sur la qualité perçue

	Régime de droits d'accise spécifiques	Régime de droits d'accise <i>ad valorem</i>	Régime de droits d'accise <i>ad valorem</i> avec plancher minimum spécifique	Régime mixte (droits d'accise spécifique et <i>ad valorem</i>)	Régime mixte (droits d'accise spécifiques et <i>ad valorem</i>) avec un minimum spécifique (ou plancher d'accise)
INFLATION	La valeur réelle des droits d'accise s'érodera, sauf en cas d'indexation sur l'inflation	La valeur réelle des droits d'accise sera préservée à mesure que les prix augmentent, du moins dans la mesure où les prix des produits du tabac sont indexés sur l'inflation	La valeur réelle du droit minimum spécifique s'érodera au fil du temps, sauf en cas d'indexation sur l'inflation	La valeur réelle des droits d'accise spécifiques s'érodera érodée, sauf en cas d'indexation sur l'inflation	La valeur réelle des droits d'accise spécifiques et du droit minimum s'érodera, sauf en cas d'indexation sur l'inflation
BIENFAITS POUR LA SANTÉ	Décourage la consommation de produits du tabac, quelle que soit la fourchette de prix	La taxe pourrait inciter à se tourner vers des cigarettes meilleur marché, ce qui réduit les effets bénéfiques sur le plan de la santé	Le droit d'accise spécifique minimum réduit la tendance à se tourner vers des produits meilleur marché	Pourrait freiner la tendance à se tourner vers des produits meilleur marché	Freine la tendance à se tourner vers des produits meilleur marché

Source : (47).

2.2.2 AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES TAXES

Importance des ajustements automatiques et de l'indexation de l'accise spécifique sur l'inflation

Le prix ne formant pas la base du calcul de l'accise spécifique, cette dernière n'est pas, contrairement à l'accise *ad valorem*, automatiquement indexée sur l'inflation. La valeur réelle des droits d'accise spécifiques s'érode avec le temps, à mesure que le prix du produit taxé augmente. Par conséquent, surtout dans les pays où l'inflation augmente rapidement, la valeur nominale des droits d'accise spécifiques doit être augmentée régulièrement pour qu'ils conservent leur valeur réelle. Cela est très important tant sur le plan de la santé publique que des finances publiques, notamment dans les pays où les fabricants n'augmentent pas régulièrement les prix et/ou dans lesquels les produits du tabac à bas prix sont les produits les plus vendus sur le marché.

Le tableau 2.3 dresse la liste des pays qui prévoient des ajustements automatiques de leurs droits d'accise afin d'éviter leur érosion avec le temps, en indiquant l'unité d'ajustement utilisée et la fréquence à laquelle les ajustements interviennent.

Tableau 2.3 Pays qui prévoient des ajustements automatiques des droits d'accise spécifiques

PAYS	UNITÉ D'AJUSTEMENT DES DROITS D'ACCISE SPÉCIFIQUES
Argentine	Inflation (indice des prix à la consommation [IPC]), sur une base trimestrielle
Arménie	Augmentation du taux minimal prévu par le Code des impôts de 15 % en moyenne entre 2019 et 2021
Australie	Salaires - les taux d'accise sur le tabac et les produits du tabac augmentent en mars et en septembre de chaque année, sur la base du salaire hebdomadaire moyen des travailleurs en horaire normal
Bosnie-Herzégovine	Le taux d'accise spécifique est augmenté chaque année d'au moins 7,50 marks convertibles pour 1 000 cigarettes ; le taux d'accise minimal est augmenté chaque année pour atteindre au moins 60 % du prix moyen pondéré
Canada	Inflation - le taux de la taxe fédérale sur le tabac est augmenté tous les cinq ans et indexé sur l'Indice des prix à la consommation depuis 2019
Chili	Inflation
Colombie	Droits d'accise spécifiques fixés à 1 400 pesos, portés à 2 100 pesos en 2018 ; depuis 2019, ils augmentent chaque année de 4 points au-dessus de l'Indice des prix à la consommation
Costa Rica	Inflation
République dominicaine	Inflation, sur une base trimestrielle
France	Augmentation à partir de 2017 pour atteindre un prix moyen de 10 € par paquet de cigarettes en 2020
Honduras	Inflation, sur une base annuelle jusqu'en décembre de l'année précédente
Italie	Droit minimal calculé chaque année en mars sur la base du prix moyen pondéré des cigarettes vendues l'année précédente
Nouvelle-Zélande	Inflation annuelle plus 10 % par an de 2017 à 2020
Nicaragua	Ajustement annuel à partir du 1 ^{er} janvier 2017, en prenant la valeur la plus élevée entre la dévaluation annuelle du taux de change officiel de Cordoba par rapport au dollar des États-Unis, publié par la Banque centrale du Nicaragua, et le taux d'inflation annuel publié par l'Institut national d'information sur le développement, observé au cours des 12 derniers mois disponibles
Macédoine du Nord	Augmentation des droits d'accise spécifiques et du taux spécifique minimum de 0,2 denar macédonien par cigarette le 1 ^{er} juillet de chaque année jusqu'en 2023
Philippines	Hausse convenue des droits et taux d'accise spécifiques entre 2020 et 2023, et indexation de 5 % par la suite
Roumanie	Inflation, ajustement annuel (1 ^{er} janvier) de l'accise totale en fonction de l'inflation calculée au 1 ^{er} octobre de l'année précédente
Serbie	Inflation, tous les six mois

PAYS	UNITÉ D'AJUSTEMENT DES DROITS D'ACCISE SPÉCIFIQUES
Union douanière d'Afrique australe (SACU) - Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie et Afrique du Sud	Inflation, sur une base annuelle ¹¹
Suède	Inflation
Turquie	Indice des prix à la production
Ukraine	Accord pour augmenter l'élément spécifique de 20 % par an entre 2019 et 2025
Royaume-Uni	Augmentation de 2 % au-dessus de l'indice des prix de détail (mesure de l'inflation) pour la législature 2015-2020.

Source : (1).

POINT CLÉ A RETENIR 9

Pour éviter l'érosion des droits d'accise spécifiques, ceux-ci doivent être régulièrement et, dans l'idéal, automatiquement, indexés sur l'inflation.

Importance des ajustements automatiques et de l'indexation de la taxe spécifique sur la croissance des revenus

Outre le risque d'érosion dû à l'inflation, l'effet d'une taxe (spécifique) peut être considérablement réduit si celle-ci n'est pas ajustée pour tenir compte de l'augmentation du revenu des consommateurs. La croissance des revenus rend les produits plus abordables et encourage la consommation, en particulier dans les pays où cette croissance est rapide. L'Australie est l'un des rares pays à ajuster explicitement le taux des droits d'accise spécifiques en fonction de la croissance des salaires (voir le tableau 2.3). Cependant un certain nombre de pays ont adopté des ajustements automatiques supérieurs à l'inflation qui couvrent parfois largement la croissance des revenus aussi (voir également le tableau 2.3). L'ajustement des taxes en fonction de la croissance des revenus favorise l'augmentation des prix et rend les produits du tabac moins abordables (voir la section 2.2.3).

POINT CLÉ A RETENIR 10

Les droits d'accise spécifiques doivent être ajustés pour tenir compte de la croissance du revenu afin que les produits du tabac ne deviennent pas plus abordables au fil du temps.

11 Bien que l'ajustement ne soit pas strictement automatique au sein de la SACU, il est largement influencé par le taux d'inflation. Le Trésor dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire. Durant les dernières années, les augmentations ont généralement été légèrement supérieures à l'inflation.

Adaptation des mesures au contexte : le rôle des mesures tarifaires et des réglementations autres que fiscales

Des données récentes indiquent que l'industrie du tabac dispose de moyens permettant d'atténuer l'impact de l'augmentation des taxes sur les prix. Au Royaume-Uni, par exemple, malgré le recours important à la composante spécifique, l'écart de prix entre les cigarettes haut de gamme et les cigarettes à bas prix reste important. Il ressort des données disponibles que l'industrie du tabac ne répercute pas toujours les augmentations de taxes sur les produits les moins chers (37, 48). Cette pratique, qui consiste à répercuter l'augmentation des taxes de manière différente selon les catégories de produits, s'observe également au sein de l'UE (49-50), en Nouvelle-Zélande (38) et aux États-Unis (51). C'est la raison pour laquelle les acteurs de la santé publique ont suggéré de recourir à une réglementation des prix afin d'éliminer les produits du tabac à bas prix qui sont souvent utilisés par les jeunes et les plus précaires (52). Trois modalités de réglementation des prix sont décrites ci-dessous : l'application d'une marge minimum, l'instauration d'un prix plancher et le plafonnement des prix.

Réglementation des prix

- **Marge minimale :** certains considèrent que l'application d'une marge minimale sur les prix de gros du tabac constitue une meilleure stratégie pour augmenter leurs prix qu'un relèvement des droits d'accise. Les lois instaurant ces marges ont pour objectif de décourager la vente de produits qui se situeraient en dessous d'un certain seuil par la fixation d'un taux de marge minimum à chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement. Des études menées aux États-Unis ont montré que les marges minimales n'augmentent pas le prix moyen des cigarettes (53-54). Cependant, une étude récente sur l'impact des lois instaurant des marges ou des prix minimaux a montré que ces réglementations entraînent une augmentation des prix, en particulier dans le segment des marques à bas prix, et pourraient s'avérer efficaces pour atténuer l'impact des opérations de remises promotionnelles menées par l'industrie du tabac dans le but de faire baisser les prix (55). Une autre préoccupation liée aux marges minimales est qu'elles peuvent être manipulées par les fabricants et leur permettre d'engranger des bénéfices plus élevés, et représenter des coûts administratifs supplémentaires pour les pouvoirs publics (56).
- **Prix plancher :** plusieurs études considèrent la fixation d'un prix plancher, ou prix minimum, comme une stratégie alternative en vue de favoriser une augmentation des taxes sur le tabac, et en particulier de réduire les inégalités en matière de santé (57-60). Le prix plancher, qui peut être imposé par les pouvoirs publics ou résulter d'une restriction verticale imposée par le fournisseur aux détaillants, ne peut pas être légalement évité par les entreprises.

La fixation d'un prix plancher par les gouvernements vise à limiter la concurrence déloyale sur un marché ou, dans le cas des services, à en améliorer la qualité. Il est toutefois difficile de trouver le bon plancher ou d'anticiper les conséquences imprévues qu'il pourrait entraîner ou les moyens mis en œuvre par l'industrie du tabac pour le contourner. Une étude menée en Malaisie, où un prix minimal a été imposé en 2010 sur les cigarettes, a montré que cette politique ne semblait pas avoir d'impact significatif sur les prix, le prix des marques licites s'inscrivant bien au-delà du prix minimum, et les prix des marques illicites bien en deçà. L'explication tient peut-être au fait que le prix plancher était trop bas ou à l'ampleur du commerce illicite, l'un ou l'autre de ces facteurs étant de nature à amoindrir l'efficacité de la politique mise en œuvre (52).

Pour les pays membres de l'UE, le fait d'imposer des prix minimaux de vente au détail pour les cigarettes pourrait constituer une infraction à la législation harmonisée applicable au marché intérieur, qui les considère comme un moyen de fausser la concurrence. Il leur est plutôt recommandé d'opter pour un relèvement du taux minimum des droits d'accise afin de décourager la consommation de tabac (61). Le relèvement des taxes est d'autant plus intéressant que les recettes supplémentaires générées vont directement dans les caisses de l'État plutôt que d'alimenter les bénéfices de l'industrie.

Un prix plancher aurait probablement pour conséquence d'accroître les bénéfices de l'industrie du tabac et de lui permettre ainsi de dégager des revenus supplémentaires pour financer sa stratégie commerciale, et dans le même temps de diminuer le montant des recettes fiscales, limitant ainsi la capacité des pouvoirs publics à financer les coûts liés au tabagisme. En restreignant la concurrence par les prix, le prix plancher oblige les entreprises à se livrer à une compétition acharnée pour gagner des parts de marché dans d'autres domaines (par exemple, les caractéristiques des produits). Les entreprises peuvent décider de ne pas augmenter leurs prix en raison de la concurrence, alors que les pouvoirs publics peuvent le faire pour elles en imposant un prix plancher. Des bénéfices exceptionnels pour les fabricants et les détaillants peuvent résulter de l'instauration d'un prix minimal, qui peut même contribuer à la constitution par les fabricants d'un cartel. L'utilisation de cet excédent de revenus par les fabricants pour renforcer leur politique en matière de promotions et de publicité ou financer des projets de recherches peut réduire à néant certains des bénéfices associés à la politique des prix plancher.¹²

12 Voir, par exemple, la stratégie de Philipp Morris International visant à créer la Fondation pour un monde sans tabac et les propositions de subventions pour des recherches connexes.

Des données récentes montrent que, à tout le moins au Royaume-Uni, la concentration du marché entre les mains d'une poignée de sociétés multinationales leur permet de neutraliser les effets liés à l'augmentation des taxes par une segmentation accrue des prix, et que l'instauration de prix minimaux pourrait être un bon moyen de résoudre ce problème. Il ressort d'une analyse longitudinale des données sur les prix au Royaume-Uni (48) que, malgré des augmentations régulières des droits d'accise, les prix réels moyens des segments les moins chers du marché du tabac (en l'occurrence, les cigarettes et le tabac à rouler) n'ont pas augmenté, ce qui indique que les taxes prélevées dans ces segments n'ont pas été répercutées sur les prix. Il en a résulté une augmentation du volume des ventes. Dans le même temps, les prix moyens des segments les plus chers du marché ont augmenté, ce qui montre que les entreprises ont répercuté de manière excessive les augmentations de taxes sur ces produits, provoquant par là même une diminution du volume de leurs ventes. Cette stratégie industrielle maintient la dépendance au tabac des consommateurs les plus sensibles aux prix, encourage l'initiation au tabac et décourage son abandon. Par ailleurs, le fait de segmenter davantage le marché en répercutant l'augmentation de la taxe sur les marques haut de gamme et ne la répercutant pas suffisamment sur les marques à bas prix a pour effet d'atténuer l'impact de la baisse de la consommation résultant de l'augmentation des taxes tout en augmentant les marges et la rentabilité globales de l'industrie du tabac.

Un autre cas dans lequel l'instauration de prix minimaux peut s'avérer utile concerne spécifiquement les États-Unis, où l'interdiction de la publicité et des remises promotionnelles¹³ est contraire à la liberté d'expression protégée par le 1^{er} Amendement de la Constitution des États-Unis. Selon les estimations, plus de 82 % des dépenses publicitaires et promotionnelles engagées par l'industrie du tabac aux États-Unis en 2008 visaient à faire baisser le prix de ses produits dans les différents points de vente (62). À cause de cette restriction et afin de contrer l'impact négatif de ces campagnes promotionnelles sur la consommation et sur la politique fiscale elle-même, des politiques de prix minimal ont été mises en place dans de nombreux États et villes. Huang et al. (55) ont constaté que l'existence de lois relatives à l'instauration d'un prix minimal allait généralement de pair avec des prix plus élevés. Ils ont également relevé que dans les États qui interdisent à l'industrie du tabac de mettre en œuvre d'autres stratégies de réduction des prix, telles que des ventes combinées à prix réduit, des remises commerciales permettant de

13 Voir la section ci-dessous sur l'interdiction des remises promotionnelles sur les produits du tabac pour une discussion plus approfondie sur la publicité et les opérations promotionnelles.

réduire le prix de base des cigarettes et la distribution aux consommateurs de coupons de réduction, les prix pratiqués étaient plus élevés que ceux issus de l'application des lois sur le prix minimal.

Dans l'hypothèse d'une segmentation des prix et de l'organisation de campagnes promotionnelles par l'industrie du tabac, l'instauration de prix minimaux en tant que politique complémentaire au relèvement des droits d'accise, et non en tant que politique alternative, peut contribuer à garantir que l'augmentation des taxes conduise effectivement à la réduction souhaitée de la consommation. Cependant, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour démontrer l'efficacité de cette mesure.

- **Plafonnement des prix :** le problème de la répercussion par l'industrie du tabac de la hausse des taxes de manière différentielle sur les divers segments de prix a amené à réfléchir aux bénéfices qui pourraient résulter pour la santé publique d'un plafonnement des prix, qui aurait pour effet de limiter la capacité de l'industrie du tabac à recourir à cette stratégie pour abaisser les prix moyens (63-64). Or, la plupart des fabricants de tabac opèrent sur des marchés internationaux et peuvent, tout en maintenant des prix bas dans un pays, conserver une rentabilité globale en vendant plus de produits haut de gamme dans un autre pays. En outre, la limitation des augmentations de prix ne va pas dans le sens de l'objectif de santé publique de réduction de la consommation. On relèvera que le prix de détail maximal est parfois utilisé comme base de calcul du montant des droits *ad valorem* dans les pays ayant opté pour un régime de droits d'accise *ad valorem* ou mixte.

Dans une revue systématique de la littérature sur les mesures non fiscales adoptées en vue de favoriser une hausse des prix du tabac, Golden et al. (63) ont tenté de déterminer l'influence que ces mesures pouvaient avoir sur la dispersion et la moyenne des prix. Leur étude a montré que les politiques de prix minimal combinées à des interdictions de promotion ont le potentiel d'augmenter les prix moyens. Il en est ainsi, bien évidemment, dans un contexte où les remises promotionnelles sont autorisées. D'un point de vue théorique ou pratique, cependant, il est clair que les politiques de prix ne peuvent être utilisées seules et doivent toujours être considérées en tant que complément de l'augmentation des droits d'accise. Un relèvement significatif des taxes est le moyen le plus efficace de dissuader la consommation, en corrigeant tout biais éventuel. Il offre également l'avantage supplémentaire d'accroître les recettes de l'État plutôt que les bénéfices de l'industrie du tabac. Pour autant, l'instauration d'un prix minimal pour tous les produits du tabac, de sorte à éviter que les consommateurs se tournent vers d'autres produits, pourrait contribuer à réduire l'écart entre les cigarettes à bas prix et les cigarettes haut de gamme.

Mesures non fiscales

- Interdiction des remises promotionnelles sur les produits du tabac : les remises promotionnelles, qui consistent à vendre des produits du tabac à un prix réduit au moyen de coupons de réduction ou d'offres d'achat unique « deux au prix d'un » par exemple, favorisent la consommation de tabac et sapent les politiques d'augmentation de taxes. De telles pratiques devraient être totalement interdites. Elles n'entrent généralement pas dans le champ des réglementations en matière de finances publiques dans la mesure où elles sont considérées comme un type de publicité et sont traditionnellement régies par les lois de lutte contre le tabagisme, en vertu de la disposition sur la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage. Il ressort du rapport de 2019 de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme (1) que 118 pays sur 195, tous niveaux de revenus confondus, avaient adopté une telle disposition au 31 décembre 2018.
- Interdiction de la vente de cigarettes à l'unité : l'alinéa 3 de l'article 16 de la CCLAT de l'OMS intitulé « Vente aux mineurs et par les mineurs », exige que chaque Partie « s'efforce d'interdire la vente de cigarettes à la pièce ou par petits paquets, ce qui facilite l'accès de ces produits aux mineurs ».

Certains fumeurs optent pour l'achat de bâtonnets individuels en partie en raison des coûts inférieurs qui résultent de manière immédiate de l'achat de cigarettes à l'unité (65). Une étude interne (non publiée) relative au prix des bâtonnets individuels menée par l'OMS pour les éditions 2012, 2014 et 2016 du rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme montre qu'en fait, le prix global de 20 bâtonnets individuels de cigarettes vendus séparément est généralement plus élevé que le prix d'un paquet de 20 cigarettes vendu sur le marché d'un pays spécifique. Il n'en demeure pas moins que la vente à l'unité, et la vente de paquets de petite taille, facilite l'accès aux cigarettes pour les consommateurs disposant d'un revenu disponible limité. Dans le cadre d'une étude menée au Guatemala, De Ojeda (66) a mis en évidence que la vente de cigarettes à l'unité a pour effet de les rendre plus accessibles aux populations moins éduquées, à faible revenu et aux mineurs. La vente de bâtonnets est également une caractéristique de nombreux marchés en Asie du Sud-Est, notamment au Bangladesh et en Inde, mais aussi dans d'autres parties du monde, par exemple en Afrique du Sud.

Par ailleurs, la vente de bâtonnets individuels limite l'impact d'une augmentation de la taxe, la hausse du prix par bâtonnet étant beaucoup plus faible en comparaison avec la hausse du prix par paquet (67). Dans une étude portant sur la réaction des fumeurs de la ville de New York à une augmentation de la taxe de 1,25 dollar des États-Unis par paquet en 2008, Coady et al. (68)

ont constaté que 15 % des fumeurs achetaient plus de cigarettes à l'unité qu'auparavant.¹⁴ En autorisant la vente à l'unité, les gouvernements courent le risque de se voir privés d'une partie des droits d'accise *ad valorem* si l'assiette fiscale est le prix de vente au détail. Le prix de vente au détail des cigarettes à l'unité est beaucoup plus difficile à contrôler que celui des paquets, sur lesquels il est possible d'apposer, par exemple, des timbres fiscaux indiquant le prix.

Une analyse interne réalisée par l'OMS en 2018 portant sur les lois les plus récentes en matière de lutte contre le tabagisme dans 195 pays a révélé que dans 86 pays la vente de bâtonnets de cigarettes à l'unité est interdite par la loi (36 % des pays sont à revenu élevé et 64 % sont des pays à revenu faible ou intermédiaire). En plus d'interdire la vente de bâtonnets de cigarettes à l'unité, 67 des 86 pays imposent une taille minimale pour les paquets de cigarettes. La plupart (52 pays) utilisent la norme de 20 cigarettes par paquet, mais les tailles minimales vont de cinq bâtonnets au Ghana à 25 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quinze autres pays n'interdisent pas spécifiquement la vente de bâtonnets individuels, mais imposent une taille minimale pour les paquets de cigarettes.

Selon la CCLAT de l'OMS, afin de réduire leur accessibilité du point de vue financier, la vente de bâtonnets individuels devrait être interdite et un nombre minimum de cigarettes par paquet devrait également être fixé.

POINT CLÉ À RETENIR 1 1

Un certain nombre de mesures non fiscales est étroitement lié aux politiques fiscales, notamment les mesures de réglementation des prix, d'interdiction des remises promotionnelles sur les produits du tabac et l'interdiction de la vente de cigarettes à l'unité.

Parmi les politiques de prix envisagées figurent 1) l'application d'une marge minimale, 2) l'instauration d'un prix plancher et 3) le plafonnement des prix. Les données disponibles ne permettent pas de démontrer que l'application de marges minimales et l'instauration de prix minimaux entraînent une augmentation du prix moyen. Néanmoins, ils peuvent s'avérer utiles dans certains contextes

14 Avant 2018, la vente de bâtonnets individuels était possible, mais elle a depuis été interdite. Voir le code administratif de la ville de New York, chapitre 7 : réglementation des produits du tabac, sous-chapitre 1 : Loi sur la réglementation des produits du tabac, §17-704.a-1. New York: New York Legal Publishing Corporation; 2020 ([http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/New%20York/admin/title17health/chapter7regulationoftobaccoproducts?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0\\$vid=amlegal:newyork_ny\\$anc=JD_T17C007](http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/New%20York/admin/title17health/chapter7regulationoftobaccoproducts?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:newyork_ny$anc=JD_T17C007), consulté le 29 septembre 2020).

spécifiques en tant que politiques complémentaires aux relèvements des droits d'accise. Le plafonnement des prix limite les augmentations de prix, ce qui peut atténuer leur impact sur la consommation.

Les stratégies de réduction des prix, telles que les remises promotionnelles et la vente de bâtonnets individuels, sapent l'effet des politiques fiscales et devraient être interdites. Une taille minimale pour les paquets de cigarettes devrait également être exigée par les autorités de réglementation.

Impact éventuel des augmentations de taxes sur l'inflation

Parfois, l'impact inflationniste des augmentations de taxes sur les cigarettes et autres produits du tabac est invoqué comme argument pour ne pas procéder à ces augmentations. Le problème peut se poser dans les pays où les salaires et/ou une part importante des dépenses publiques sont indexés sur l'inflation (par exemple, le versement des pensions de retraite) ou lorsque la politique du gouvernement consiste à maintenir l'inflation à un faible niveau. La mesure dans laquelle les augmentations de taxes sur les produits du tabac entraînent une hausse de l'inflation dépend de plusieurs facteurs, notamment de la part de ces taxes dans le prix et du poids accordé aux prix du tabac dans le calcul de l'indice des prix. Par exemple, si les taxes représentent 25 % du prix des produits du tabac, un doublement de la taxe (augmentation de 100 %) entraînera une augmentation des prix de 25 %. Si le poids accordé aux produits du tabac dans l'indice des prix à la consommation est de 3 %, l'indice augmentera de 0,75 % en réponse au relèvement de la taxe. Comme les taxes sur le tabac représentent une part plus importante du prix des produits du tabac, l'impact inflationniste d'une augmentation de la taxe sera plus important. De même, comme les produits du tabac ont un poids plus important dans le calcul de l'indice des prix à la consommation, le relèvement des taxes aura un effet inflationniste plus important. En règle générale, pour la plupart des pays, l'impact inflationniste des augmentations de taxes sur les produits du tabac apparaît relativement faible (47).

Les indices des prix à la consommation ont des objectifs multiples. Ils constituent un indicateur économique important pour la plupart des pays et sont souvent un facteur déterminant de la politique monétaire. Les taux d'inflation ont un impact direct sur les taux d'intérêt et les taux de change. Dans de nombreux pays, les modifications affectant les salaires, les prestations sociales et d'autres versements sont indexés sur l'inflation, qui est mesurée par un indice des prix. Les indices de prix sont utilisés pour fournir des comparaisons plus précises de l'évolution des dépenses, des revenus et du prix de certains biens dans le temps, et pour permettre des comparaisons entre pays.

Étant donné les nombreuses utilisations qui peuvent être faites des indices des prix à la consommation et de l'impact inflationniste potentiel des augmentations des taxes sur le tabac, certains gouvernements ont élaboré des indices qui excluent le tabac (et parfois d'autres biens) à certaines fins. Par exemple, depuis 1992, la France exclut les produits du tabac de l'indice des prix servant de base à la révision du salaire minimum (47). Cependant, de nombreux pays continuent d'inclure les prix des produits du tabac dans leurs indices des prix. L'exclusion des produits du tabac du panier de biens utilisé pour l'élaboration des principaux indices de prix permettrait de réduire considérablement les préoccupations liées à leur impact sur l'inflation. Cette exclusion apparaît d'autant plus justifiée que la consommation des produits du tabac est en baisse et que leur prise en compte dans les indices de prix a pour résultat de fausser les chiffres de l'inflation pour de nombreux consommateurs.

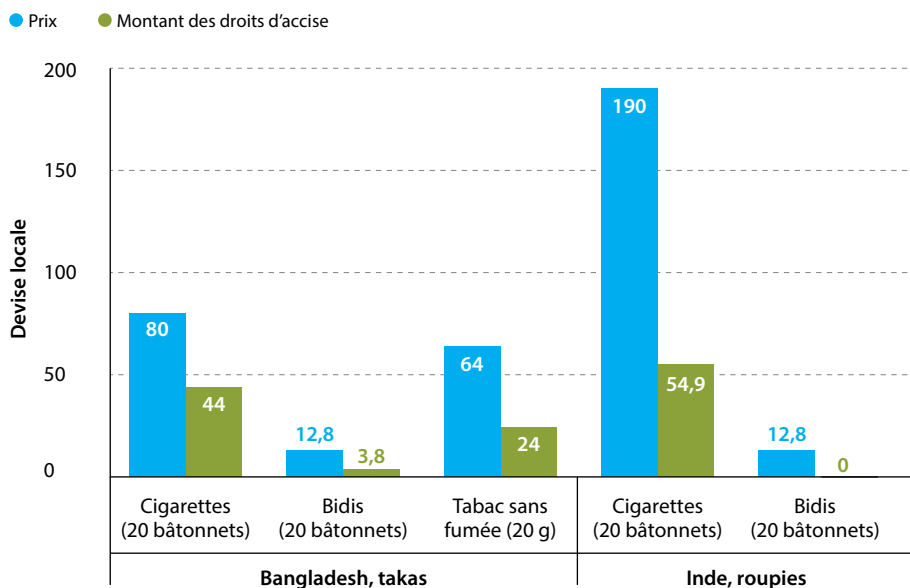
POINT CLÉ À RETENIR 12

Si les gouvernements craignent un éventuel effet inflationniste d'un relèvement des taxes sur le tabac du fait que les salaires ou certaines dépenses publiques peuvent être indexés sur un indice des prix, ils peuvent recourir à un indice des prix excluant les produits du tabac.

L'importance de taxer les cigarettes et les autres produits du tabac de manière comparable

Si les cigarettes sont le produit du tabac le plus couramment utilisé dans le monde, d'autres produits sont aussi répandus et parfois plus répandus que les cigarettes dans certaines parties du monde. Les bidis et le tabac sans fumée sont les principaux produits consommés dans certains pays d'Asie du Sud, en particulier le Bangladesh et l'Inde, et les pipes à eau sont largement utilisées dans la région de la Méditerranée orientale (4). Ces produits, ainsi que le tabac à rouler, ont de tout temps été beaucoup moins taxés que les cigarettes (voir, par exemple, la figure 2.10 concernant le Bangladesh et l'Inde, où les droits d'accise et les prix des bidis et du tabac sans fumée sont beaucoup plus bas que ceux des cigarettes). Cette différence de taxation compromet l'objectif sanitaire visé par le prélèvement de droits d'accise sur les produits du tabac, car 1) elle encourage les utilisateurs à se tourner vers les produits moins taxés que les cigarettes (voir le cas de la Thaïlande ci-dessous) ; 2) elle n'est pas efficace pour lutter contre le tabagisme en général, surtout si le produit le plus utilisé dans le pays n'est pas la cigarette ; 3) elle peut encourager l'évitement fiscal en incitant les entreprises à redéfinir les produits similaires aux cigarettes de manière à ce qu'ils entrent dans la catégorie des produits les moins taxés (voir l'exemple de l'UE ci-dessous) ; et 4) elle réduit le montant des recettes fiscales provenant de ces produits, qui auraient pu être taxés à des niveaux plus élevés.

Figure 2.10 Prix et niveau de taxation des marques de cigarettes, de bidis et de tabac sans fumée la plus vendue au Bangladesh et en Inde, 2018



Source : (1).

En Thaïlande, par exemple, on a réussi à relever le prix des cigarettes grâce à la taxation au cours d'un certain nombre d'années, tandis que les taxes et les prix du tabac en vrac ou à rouler sont restés inchangés jusqu'à très récemment. Le tabac local utilisé pour les cigarettes à rouler a toujours été exonéré de droits d'accise, alors que le tabac étranger était taxé à un faible niveau par rapport à celui des cigarettes manufacturées. Il en a résulté une croissance du marché du tabac à rouler même si une baisse de la consommation de cigarettes était enregistrée.¹⁵ Le gouvernement thaïlandais a finalement entrepris de s'attaquer au problème et pris des mesures fortes, en supprimant en 2018 l'exemption applicable au tabac local, puis en relevant le taux d'accise applicable aux petits producteurs (de tabac local) qui est passé de 0,005 baht par gramme à 0,025 baht par gramme en 2020, une nouvelle augmentation à 0,1 baht par gramme étant prévue pour 2021 (69).

Au sein de l'UE, le taux minimal des droits d'accise pour les cigares et les cigarillos est nettement inférieur à ceux des cigarettes. Les États membres de l'UE sont tenus de prélever des droits d'accise de 90 € au moins pour 1 000 cigarettes, soit 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Le montant de ces droits s'élève à seulement 12 € pour 1 000 pièces, soit 5 % du

15 Bureau de pays de l'OMS pour la Thaïlande, communication personnelle, 2019.

prix de vente au détail, pour les cigares et cigarillos. Par conséquent, la part que représentent les droits d'accise dans le prix de vente des cigarettes est beaucoup plus élevée dans de nombreux pays de l'UE qu'en ce qui concerne les cigares et cigarillos. En réaction, certaines entreprises ont commencé à commercialiser des cigarillos dits « limite ». Ces produits présentent des caractéristiques similaires à celles des cigarettes, mais peuvent être vendus à un prix inférieur, car, du point de vue fiscal, ils sont considérés comme des cigarillos. Bien que ce problème semble être en grande partie résolu à la suite de modifications apportées à la définition de ces produits par les instances de l'UE et par un changement des structures fiscales dans certains pays, il est essentiel de prendre conscience des incitations indésirables qui peuvent résulter de trop grands écarts dans les niveaux de droits d'accise entre les catégories de produits (70-71). On se reportera à l'encadré 2.1 pour de plus amples détails sur les stratégies mises en place par l'industrie du tabac pour limiter l'efficacité des augmentations de taxes.

POINT CLÉ À RETENIR 13

Pour que les droits d'accise sur les produits du tabac contribuent plus efficacement à réduire la consommation globale de tabac et pour éviter toute substitution entre produits, tous les produits du tabac doivent être taxés de manière comparable. Les Directives pour l'application de l'article 6 de la CCLAT de l'OMS (Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac) (73) recommandent que tous les produits du tabac soient taxés de manière comparable.

Encadré 2.1. Stratégies utilisées par l'industrie pour limiter les effets des augmentations de taxes

Les augmentations de taxes entraînent un recul de la demande de produits du tabac et représentent une menace pour l'industrie du tabac, qui craint de voir fondre ses juteux bénéfices. En réaction, elle a mis au point diverses stratégies (17, 46, 48), qui consistent notamment à (46) :

Constituer des stocks (stratégie d'anticipation ou de prévention) – En prévision de l'augmentation de taxes annoncée, les fabricants produisent des quantités plus importantes de produits, tout en payant le taux antérieur à l'augmentation. À la suite de l'augmentation de la taxe, les ventes et les recettes fiscales diminuent immédiatement, quoique temporairement (alors qu'elles avaient augmenté de manière substantielle juste avant l'augmentation de la taxe), l'industrie attribuant cette baisse de recettes à l'émergence d'un commerce illicite ou à son essor. En l'absence de loi

l'interdisant, cette pratique entraîne une évitement fiscal (voir également la discussion sur les mesures visant à empêcher la stratégie d'anticipation au chapitre 3).

Modifier certaines caractéristiques du produit (par exemple, le poids ou la longueur) et/ou ajuster le processus de fabrication – Lorsque les produits du tabac sont taxés à des taux différentiels ou sont soumis à des augmentations de taxes différentes, l'industrie peut, entre autres, ré-étiqueter un type de produit du tabac en tant qu'un autre produit dont la charge fiscale est moindre (comme dans l'exemple de l'UE ci-dessus).

Choisir stratégiquement le moment de l'annonce d'une augmentation de prix – L'industrie peut décider d'augmenter les prix en prévision d'une augmentation des taxes et engranger ainsi des bénéfices supplémentaires jusqu'à la mise en œuvre effective de la taxe. L'entrée en vigueur de l'augmentation s'accompagnera d'une baisse de la consommation et des recettes fiscales, mais les prix n'évolueront pas, de sorte que l'industrie pourra prétendre que la politique fiscale n'a pas rempli son objectif de réduction de la demande.

Adopter des stratégies de discrimination par les prix ou des stratégies promotionnelles – L'industrie peut accorder des remises, des rabais aux détaillants ou des cadeaux au moment de l'achat de produits du tabac afin d'empêcher que les consommateurs sensibles aux prix ne s'en détournent. Cela n'est toutefois pas possible dans les pays où la publicité en faveur du tabac, le parrainage et les autres formes de promotion sont strictement interdits.

Recourir à la prolifération des marques de produits (par exemple, lancement d'une marque à bas prix) et segmenter les prix – Les fabricants peuvent choisir d'abaisser le prix de certaines marques ou d'en introduire de nouvelles, encore moins chères, pour fidéliser les consommateurs sensibles aux prix. Il est avéré que les entreprises introduisent de nouveaux produits moins chers et impriment directement le prix sur le paquet de sorte qu'il ne puisse être modifié (48). De telles pratiques compromettent à la fois les objectifs de santé publique et d'augmentation des recettes fiscales.

Répercuter les augmentations de taxes sur différents segments de prix, en fonction des conditions du marché – L'industrie peut augmenter le prix d'un produit d'un montant supérieur à celui de l'augmentation de la taxe (répercussion excessive de la taxe) et rejeter la responsabilité de l'augmentation globale sur le gouvernement. La répercussion excessive des taxes est rentable lorsque la demande est inélastique, c'est-à-dire lorsque l'augmentation du prix fait plus que compenser la baisse des ventes. L'industrie répercutera l'augmentation de la taxe sur les marques haut de gamme, qui sont censées être plus inélastiques que les marques à bas prix. Pour maintenir sur le marché les consommateurs sensibles aux prix, elle peut également absorber temporairement une partie (ou la totalité) de l'augmentation de la taxe sur

les marques à bas prix. L'incidence que la répercussion des taxes aura sur la demande sera différente selon les marques (37, 48).

Faire pression sur le gouvernement pour fausser les interventions – La politique gouvernementale peut être influencée, directement ou indirectement, par les pressions exercées par l'industrie du tabac. Les décideurs politiques ne sont pas uniquement des maximisateurs de bien-être et de recettes fiscales ; ils sont aussi soucieux de bénéficier d'appuis politiques. L'activité de lobbying de l'industrie du tabac peut conduire à l'adoption d'une taxation favorable, au report de l'augmentation des taxes sur le tabac ou à une modulation à la baisse de la taxation (17). L'article 5.3 de la CCLAT de l'OMS, relatif à la « protection des politiques de santé publique en matière de lutte antitabac face aux intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac », et ses directives, fournissent des indications utiles sur la manière de lutter contre les interférences de l'industrie du tabac. De fait, les 181 pays qui sont parties à la CCLAT de l'OMS ont l'obligation légale de mettre en œuvre les exigences de l'article 5.3.

Il est essentiel pour les pouvoirs publics, dans le but d'évaluer l'impact d'une augmentation des taxes sur la consommation et les recettes fiscales, d'anticiper au mieux les réactions de l'industrie.

2.2.3 MESURE DE L'IMPACT ET INDICATEURS RECOMMANDÉS

Les gouvernements, qui entreprennent de réformer la fiscalité des produits du tabac, doivent prendre en compte un certain nombre d'indicateurs. Des présupposés erronés sur le comportement des consommateurs, la structure du marché et la réaction de l'industrie du tabac peuvent fausser l'analyse des politiques à mettre en œuvre.

Mesurer l'impact sur le prix et la demande

Les habitudes de consommation, les traditions locales et les caractéristiques du secteur, notamment le nombre des diverses marques proposées, la possibilité d'achats transfrontaliers et le niveau du commerce illicite, ont une incidence sur la demande et l'offre de produits du tabac, et sont par conséquent des déterminants de la valeur des élasticité-prix. L'élasticité-prix, ainsi que les stratégies de prix mises en œuvre par l'industrie du tabac, notamment en ce qui concerne le niveau de répercussion des taxes, et la part que les taxes représentent dans le prix de détail, déterminent l'élasticité de l'assiette fiscale, que la base d'imposition retenue soit la quantité (dans les régimes de droits d'accise spécifiques) ou la valeur de la transaction (dans les régimes de droits d'accise *ad valorem*).

L'importance des estimations concernant l'élasticité

Il existe différents types d'élasticité :

- l'élasticité-prix
 - élasticité-prix propre, qui mesure la réponse de la demande des consommateurs pour un produit à la suite d'un changement de prix du produit.
 - L'élasticité-prix croisée, qui mesure la réponse de la demande des consommateurs pour un produit lorsque le prix d'un autre produit change. L'élasticité-prix croisée peut également se produire entre différentes marques ou segments de prix pour un même produit.
- l'élasticité du revenu, qui mesure la réponse de la demande des consommateurs pour un produit lorsque leur niveau de revenu change.

Des estimations correctes des élasticités-prix et revenu sont essentielles pour permettre aux décideurs politiques d'anticiper l'impact d'un relèvement des taxes sur la consommation et les recettes fiscales. Ces estimations varieront en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le fait de savoir si les réponses sont mesurées à court terme ou à long terme, quelle forme fonctionnelle de la fonction de demande est utilisée, si la dépendance ou l'évasion fiscale sont prises en compte et de quelle manière les données sont construites. À titre d'exemple, des paramètres tels que le degré d'agrégation des données, l'utilisation de données ventilées par sexe ou par âge, la période couverte et les méthodes d'estimation utilisées (moindres carrés ordinaires, moindres carrés en deux étapes ou méthode des moments généralisés, entre autres) auront tous une incidence sur les résultats de l'estimation (72).

Les élasticités-prix peuvent changer au fil du temps, tant en raison de l'évolution de l'un des autres facteurs influençant la demande, tels que le revenu ou les mesures de lutte contre le tabagisme, qu'en raison de l'évolution des méthodes d'estimation et des types ou sources des données utilisées.

Par ailleurs, ce qui est le plus intéressant, c'est l'élasticité-prix de la demande totale. Une augmentation de la taxe peut faire baisser les ventes au détail taxées, mais pas nécessairement la consommation totale. Ainsi, la contrebande peut fausser considérablement les élasticités-prix lorsque celles-ci sont estimées à partir de données sur les ventes légales, ne pas tenir compte d'un éventuel commerce illicite pouvant conduire à une surestimation. De même, lorsque les achats transfrontaliers sont inclus, l'élasticité-prix de la demande est plus faible (en valeur absolue) (74). Il est possible de mesurer l'élasticité-prix totale de la demande s'agissant de la consommation légale et illégale en utilisant des données transversales provenant d'enquêtes sur les ménages qui sont représentatives au niveau national. Cependant, cette approche a aussi ses faiblesses, qui tiennent notamment à ce que les répondants ont tendance à sous-déclarer leur consommation de tabac, ce qui entraîne un biais

dans la détermination de la taille de la demande. L'endogénéité des prix¹⁶ est un autre problème technique qui peut être difficile à résoudre.

Pour estimer de manière exhaustive l'effet total d'un relèvement des taxes sur la demande pour tous les produits du tabac ainsi que sur les recettes fiscales, il convient d'évaluer le potentiel de substitution entre ces produits (55). L'élasticité-prix croisée mesure la façon dont la quantité demandée d'un produit du tabac particulier change lorsque le prix d'un autre produit du tabac augmente. Dans le cas où cette élasticité est positive, les produits sont des substituts ; plus la valeur de l'élasticité est élevée, plus les produits sont des substituts proches les uns des autres. Par exemple, une élasticité-prix croisée positive entre le tabac à rouler et les cigarettes manufacturées indique que la demande de tabac à rouler augmente lorsque le prix des cigarettes augmente. Le potentiel de substitution peut également être mesuré entre différentes marques de cigarettes, la demande de marques haut de gamme étant susceptible de croître en cas de hausse du prix relatif des marques à bas prix. Cet effet peut être exacerbé lorsque des taux différentiels sont appliqués sur les différents types de cigarettes, ce qui creuse encore l'écart de prix entre les marques et les segments et encourage la substitution. Le potentiel de substitution entre les produits du tabac et les produits à base de nicotine classiques et les produits nouveaux suscite actuellement un grand intérêt (voir la section 2.4 ci-dessous). Dans certains pays, des produits du tabac différents peuvent aussi être considérés comme des biens complémentaires et non comme des biens de substitution. Cela signifie que lorsque le prix d'un produit du tabac augmente, la demande pour son complément diminue, car les utilisateurs sont peu susceptibles d'utiliser uniquement le produit du tabac complémentaire. Ainsi, un certain nombre d'études ont montré que les bidis manufacturés localement sont considérés comme des biens complémentaires en Inde (75-76).

Le signe et l'ampleur de l'élasticité revenu sont variables selon les époques, les pays et les groupes démographiques. À titre d'exemple, aux États-Unis, un pays à revenu élevé, l'élasticité-revenu est passée au fil du temps de positive à négative, et les cigarettes du statut de bien normal à celui de bien inférieur (77-78). En revanche, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où la prévalence du tabagisme tend à être relativement plus élevée, les cigarettes sont encore considérées comme un bien normal, leur consommation augmentant avec l'augmentation du niveau de revenu (élasticité revenu positive) (79-80).

Certaines caractéristiques inobservables permettent de différencier les fumeurs à revenu élevé des fumeurs à faible revenu, telles que les différences de préférence en termes de temps et de risque, de stigmatisation associée au tabagisme et d'appétence

16 Le prix est endogène, car il ne constitue pas une variable indépendante : il est estimé en divisant les dépenses en tabac par sa consommation, la consommation étant une variable dépendante dans l'estimation de l'élasticité-prix.

pour le tabac en tant qu'activité agréable. Lorsque ces caractéristiques sont ignorées, la mesure de la corrélation entre le revenu et les résultats liés au tabagisme est biaisée. En utilisant des techniques permettant d'estimer l'incidence du revenu sur le tabagisme chez les adultes à faible revenu, Kenkel et al. (81) ont constaté que le tabac est un bien normal (voire un bien de luxe) et que plus le revenu est élevé et plus la probabilité de tabagisme est forte et celle d'un arrêt du tabac est faible.

Ces résultats vont dans le même sens que ceux relatifs à l'influence du cycle économique, notamment des périodes d'expansion ou de récession de l'activité économique, sur les comportements et la situation sanitaires. Ruhm (82-83), par exemple, a constaté que le tabagisme diminue pendant les périodes de ralentissement économique et, à l'inverse, augmente dans les périodes d'expansion. Tarantilis et al. (84) ont mis en avant que les estimations relatives aux élasticités-revenu de la demande de tabac en Grèce étaient plus élevées après la crise économique de 2010 qu'avant celle-ci. La crise financière et les mesures d'austérité ont fait baisser la demande de cigarettes et ont fait des cigarettes un bien plus élastique par rapport au revenu. Curieusement, des données recueillies en Allemagne font apparaître que la propension à devenir fumeur augmente considérablement en période de récession économique. Toutefois, parmi ceux qui fument déjà, la consommation de cigarettes diminue dans les faits (85).

Lors de l'estimation des élasticités-prix et revenu, l'effet des mesures non liées au prix devrait, dans l'idéal, également être pris en compte. Une étude récente menée en Afrique du Sud montre que le fait de ne pas tenir compte de ces mesures provoque une surestimation de l'effet du prix (86). La monographie NCI/OMS (4) suggère que l'élasticité-prix de la demande de tabac est en moyenne de -0,4 dans les pays à revenu élevé (allant de -0,2 à -0,6). Les estimations pour les pays à faible revenu et revenu intermédiaire sont plus variables et se situent autour de -0,5 (allant de -0,2 à -0,8). Une élasticité-prix de -0,5 signifie qu'une augmentation de 10 % du prix induit une réduction de 5 % de la consommation.

POINT CLÉ À RETENIR 14

Les décideurs doivent connaître l'élasticité de la demande, y compris l'élasticité-prix (prix propre et prix croisé) et l'élasticité-revenu des produits du tabac dans leur pays afin de pouvoir évaluer avec précision les effets liés à la réforme de la fiscalité du tabac sur la consommation et les revenus subséquents. Ces estimations doivent être effectuées régulièrement pour tenir compte des fluctuations de la demande dans le temps.

L'importance de l'élasticité de l'assiette fiscale

L'élasticité de l'assiette fiscale mesure la sensibilité à une modification du taux d'imposition de l'assiette sur laquelle la taxe est calculée, soit la consommation de tabac dans le cas d'un régime de droits d'accise spécifique et les dépenses en tabac dans le cas d'un régime de droits d'accise *ad valorem*. L'ampleur de l'élasticité de l'assiette fiscale est fonction de l'élasticité-prix de la demande, de la structure fiscale, du niveau du taux des taxes et de la part qu'elles représentent dans le prix, ainsi que de la réaction de l'industrie qui peut décider d'absorber la hausse des taxes, de la répercuter ou de la répercuter de manière excessive sur le prix de détail. Les préférences et le revenu des consommateurs, la disponibilité de substituts et l'adoption de mesures non tarifaires de lutte contre le tabagisme influencent également l'élasticité de l'assiette fiscale, essentiellement par le biais de l'élasticité-prix de la demande.

L'ampleur de l'élasticité de l'assiette fiscale dépend aussi de facteurs sociaux tels que les attentes en matière de prix et de taxes, lesquelles dépendent en fin de compte du succès des mesures de lutte contre le tabagisme, qui influent sur la volonté des consommateurs de payer des taxes ou un certain niveau de prix. L'élasticité de l'assiette fiscale est également fonction de la perception qu'ont les fumeurs de la probabilité de détection et de recouvrement des taxes en cas de consommation de produits illégaux, ainsi que des opportunités d'évitement et d'évasion fiscaux. Enfin, l'acceptation des taxes par les consommateurs dépend de l'idée qu'ils se font de l'utilisation des recettes fiscales (87). Par conséquent, l'élasticité de l'assiette fiscale est largement influencée par les choix de politiques du gouvernement.

L'OMS voit dans l'augmentation de la part de la taxe dans les prix un moyen permettant d'atteindre l'objectif de santé publique de réduction du tabagisme. De fait, plus la part que représente la taxe dans le prix est élevée, plus l'élasticité de l'assiette fiscale sera élevée et plus, toutes choses demeurant égales par ailleurs, l'assiette fiscale sera réduite en raison du recul de la consommation. Il faut toutefois s'attendre à ce que les fabricants tentent de manipuler l'élasticité de l'assiette fiscale par le biais d'actions sur le prix telles que la répercussion de la taxe sur celui-ci. Comme nous l'avons vu précédemment dans ce chapitre, le comportement de l'industrie est lui-même influencé par la politique fiscale et les réglementations adoptées par le gouvernement.

Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte lorsqu'on examine la répercussion de la taxation. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il est plus probable que les fabricants répercutent les hausses de taxes dans un régime de droits d'accise spécifique que dans un régime de droits d'accise *ad valorem*. Il est également admis qu'ils auront tendance à répercuter de manière excessive les hausses de taxes sur les marques de cigarettes haut de gamme ou chères et à les répercuter

de manière insuffisante sur les marques à bas prix. Dans un marché donné, la décision des fabricants concernant la mesure dans laquelle ils répercuteront les hausses de taxes variera donc non seulement en fonction de la structure de la taxe, mais aussi de la structure du marché. Elle variera également en fonction de la marque. Une question demeure qui est celle de l'effet d'une hausse des taxes sur le prix moyen d'un produit du tabac, qu'il est important de déterminer du point de vue de l'élasticité de l'assiette fiscale et des conséquences qui en résultent sur les recettes fiscales.

L'exemple de l'Afrique du Sud est très instructif à cet égard. Au cours des deux dernières décennies, l'Afrique du Sud a constamment augmenté ses droits d'accise spécifiques sur les cigarettes, ce qui a entraîné des hausses de prix importantes. Une étude menée sur les effets liés au relèvement des droits d'accise sur le prix des cigarettes entre 2001 et 2015 (26), montre que si l'industrie a répercuté de manière excessive les hausses de taxes sur certains produits, à tout le moins pendant une certaine période, la taxe a été sous-répercutée en termes réels. Cela s'explique en partie par la concurrence accrue sur le marché et en partie par l'introduction de marques à bas prix. Sans surprise, certains consommateurs se sont tournés vers des produits moins chers, mais les fabricants de marques plus chères ont également été incités à absorber une partie de l'augmentation de la taxe afin de réduire son impact sur les prix.

Une modification du taux d'imposition, tous les autres facteurs qui influencent la consommation restant constants, a une incidence sur les recettes fiscales.¹⁷ La mesure de l'élasticité de l'assiette fiscale aide les gouvernements à anticiper l'évolution des recettes fiscales sur le tabac à la suite d'un relèvement des taxes (voir l'annexe 2.2 pour de plus amples précisions).

Dans le cadre d'une taxation spécifique :

- la consommation de tabac, qui constitue l'assiette fiscale, est censée être inélastique par rapport au prix (17, 47) ;
- les prix augmentent moins que l'augmentation de la taxe, en moyenne (il n'existe pas de répercussion excessive de la taxe dans l'ensemble) ; et
- la consommation, qui constitue l'assiette fiscale, devrait également être inélastique par rapport à la taxe : la consommation diminue proportionnellement moins que l'augmentation de la taxe, et les recettes fiscales augmentent.

17 Ce concept a été utilisé par Laffer pour affirmer qu'une hausse trop élevée des taxes a pour conséquence de réduire le montant des recettes issues du prélèvement de droits d'accise (la courbe dite de Laffer). On se reportera à la section 4.4 du chapitre 4 pour une discussion approfondie au sujet de cette courbe.

Dans le cadre d'une taxation *ad valorem* :

- l'assiette fiscale est constituée par la consommation totale (ou, par équivalence, les recettes de vente de l'industrie) de tabac (légal), autrement dit, l'assiette fiscale dans le cadre d'une taxation *ad valorem* est déterminée à la fois par le prix et la quantité, qui est elle-même fonction du prix ;
- le signe de l'élasticité de la base d'imposition, qui peut être négatif ou positif, dépend de l'ampleur de l'élasticité de la demande par rapport au prix ;
- dans la mesure où les données disponibles suggèrent que la demande de tabac est inélastique par rapport au prix, l'élasticité de la base d'imposition est positive ;
- lorsque le taux d'imposition *ad valorem* augmente, le prix et la quantité s'ajustent tous deux, mais la quantité diminue proportionnellement moins que l'augmentation du prix, et les recettes fiscales augmentent ; et
- un relèvement du taux d'imposition entraîne à la fois une augmentation des recettes et un recul de la consommation ; la valeur de l'élasticité, et donc les recettes fiscales, augmentent selon l'ampleur de répercussion de la taxe.

La taxation fournit un moyen d'atteindre à la fois les objectifs de recettes et de santé publique. Si, après l'adoption, avec succès, de mesures de lutte contre le tabagisme, les prix atteignent des niveaux où la demande devient élastique, il y a fort à parier que l'assiette fiscale restera inélastique en raison de l'insuffisance de la répercussion des taxes, puisque les fabricants savent que la répercussion excessive ne constitue pas une bonne politique en matière de prix lorsque la demande est élastique. En d'autres termes, un relèvement des taux d'imposition, combiné à des mesures non tarifaires de lutte contre le tabagisme qui rendent les consommateurs plus sensibles aux augmentations de prix (taxes), entraîne une baisse des recettes marginales, qui restent néanmoins positives. Pour un exemple de réussite en matière de taxation du tabac, voir l'encadré 2.2. On se reportera à la section 4.4 du chapitre 4 pour de plus amples informations sur les expériences menées par différents pays en matière de relèvement des taxes et des conséquences qui en ont résulté sur les recettes fiscales.

POINT CLÉ À RETENIR 15

La taxation des produits du tabac est l'outil principal dont disposent les décideurs pour contrôler la demande. Ils doivent donc non seulement évaluer l'impact du prix sur la demande, mais surtout l'effet des taxes sur celle-ci, autrement dit l'élasticité de l'assiette fiscale, qui est déterminée essentiellement par trois facteurs :

- 1) l'élasticité de la demande par rapport au prix,
- 2) la proportion dans laquelle l'industrie répercutera la hausse des taxes sur le prix de détail et
- 3) la part de la taxe dans le prix de détail.

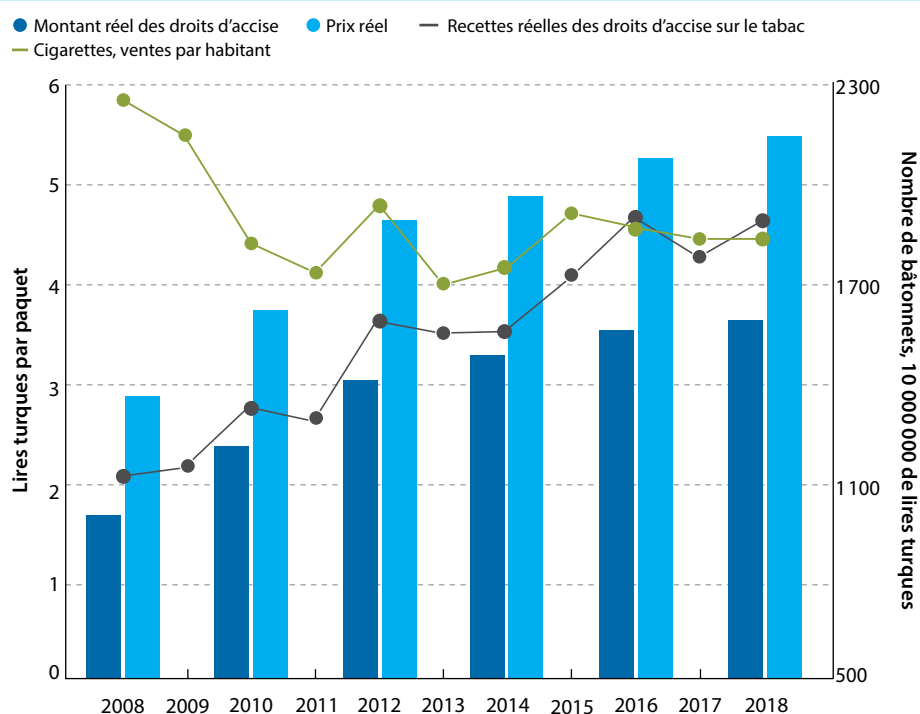
La mesure dans laquelle ces facteurs sont affectés par le relèvement des taxes aura un impact sur la demande et les recettes fiscales.

À l'heure actuelle, dans aucun pays, ces trois facteurs combinés ne sont suffisamment élevés pour qu'un relèvement des taxes entraîne une réduction des recettes issues du prélèvement de droits d'accise.

Encadré 2.2. La Turquie : un exemple de réussite en matière de taxation du tabac

La Turquie figure parmi les pays qui ont opté pour une politique visant à relever régulièrement et de manière significative le niveau des taxes sur le tabac sur une période relativement courte, dont elle récolte aujourd'hui les fruits. Comme le montre la figure 2.11, les droits d'accise par paquet de cigarettes ont plus que doublé en termes réels en 10 ans, tandis que le prix réel a presque doublé aussi sur la même période. Parallèlement, les recettes issues du prélèvement des droits d'accise ont augmenté de 67 % et les ventes de cigarettes ont diminué de 20 %. Depuis le début du Programme de transformation de la santé lancé par le gouvernement en 2003, les dépenses de santé publique ainsi que le produit des taxes prélevées sur le tabac ont augmenté. Selon les derniers chiffres disponibles, en 2015, les recettes fiscales sur le tabac équivalaient à 42 % des dépenses de santé publique du pays et à 1,5 % du PIB (88).

Figure 2.11 Recettes issues des droits d'accise prélevés sur le tabac et



Sources : (1) pour le prix de la marque la plus vendue, ministère des Finances pour les données sur les ventes et les recettes et perspectives économiques mondiales du FMI, avril 2020. Voir <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/April> [en anglais] pour l'indexation sur l'inflation.

Impact sur l'accessibilité

Si la hausse des prix a clairement un impact sur la consommation, il convient également de prendre en compte les effets de la hausse du revenu par habitant, qui peut en limiter les répercussions. L'augmentation du revenu d'une population a pour effet d'accroître son pouvoir d'achat. Et, comme indiqué précédemment, les produits du tabac se comportent généralement comme un bien normal. Par conséquent, lorsque le revenu augmente, on s'attend à ce que la consommation de tabac augmente également. Pour atténuer cet effet, les hausses de prix (induites par le relèvement des taxes) doivent être supérieures à l'augmentation des revenus. C'est ici qu'intervient le concept d'accessibilité, qui examine les effets de la hausse des prix et des revenus sur le comportement des consommateurs.

Un moyen courant et facile de mesurer l'accessibilité, popularisé par Blecher et van Walbeek (89), consiste à utiliser le pourcentage du PIB par habitant nécessaire

pour acheter 2 000 cigarettes (ou 100 paquets de 20 cigarettes) au cours d'une année donnée. Une augmentation de cette proportion au fil du temps indiquera que les cigarettes deviennent moins abordables et devrait déboucher sur un recul de la consommation. L'évolution des tendances en matière d'accessibilité des cigarettes au fil du temps aide les décideurs politiques à mieux comprendre l'évolution des prix au regard de la capacité d'une population à acheter des cigarettes et de modifier leurs politiques en conséquence. Des études récentes menées en Inde, par exemple, mettent en évidence la grande différence de prix entre les cigarettes manufacturées et les produits du tabac fabriqués localement tels que les bidis et le tabac à chiquer, ainsi que la propension de ces produits locaux à devenir plus abordables au fil du temps en raison de politiques fiscales favorables ou plus clémentes à leur égard (90-91).

La figure 2.12 montre l'évolution de l'accessibilité d'un paquet de la marque de cigarettes la plus vendue, par groupe de revenus des pays, entre 2008 et 2018. Au cours de cette période, l'accessibilité a diminué dans près de 70 % des pays à revenu élevé, et un peu plus de 35 % des pays à revenu intermédiaire, contre seulement 26 % des pays à faible revenu.

Figure 2.12 Nombre de pays dans lesquels l'accessibilité des cigarettes a évolué entre 2008 et 2018, par niveau de revenu

- Cigarettes devenues moins abordable
- Cigarettes devenues plus abordable
- Accessibilité inchangée
- Absence d'évaluation en raison de données insuffisantes

Revenu élevé



Revenu intermédiaire



Revenu faible



Note : L'évolution de l'accessibilité a été calculée, selon la méthode des moindres carrés, comme le taux de variation du PIB par habitant nécessaire pour acheter 2 000 cigarettes de la marque la plus vendue en monnaie locale au cours d'une année donnée. L'évolution du taux de croissance a été mesurée, pour les pays disposant de données sur quatre années ou plus, y compris 2018. L'accessibilité est considérée comme n'ayant pas changé si la tendance des moindres carrés du PIB par habitant nécessaire pour acheter 2 000 cigarettes sur la période 2008-2018 n'était pas statistiquement significative au niveau de 5%.
Source : (1).

POINT CLÉ À RETENIR 16

Du point de vue de la santé, il est important que les décideurs politiques, outre une évaluation de l'impact de l'augmentation des taxes sur les niveaux de prix, de demande et de revenus, envisagent un relèvement des taxes induisant une hausse des prix qui soit supérieure à l'augmentation des revenus de la population, l'objectif étant de rendre les produits du tabac moins abordables pour les consommateurs et réduire effectivement la demande.

Projection de l'impact sur la consommation, la prévalence du tabagisme et les vies sauvées

L'outil interactif de projection et de fixation d'objectifs en matière de tabagisme de l'OMS (WHO ISPT)

L'outil interactif de projection et de fixation d'objectifs en matière de tabagisme de l'OMS permet aux décideurs nationaux et aux experts d'étudier l'impact potentiel des politiques de lutte antitabac. Il s'appuie sur certaines mesures recommandées par la CCLAT de l'OMS pour réduire la demande de tabac et tirées de la littérature existante, sur les tendances en matière de taux de tabagisme, les informations démographiques nationales et le risque de mortalité lié au tabac. L'outil interactif de l'OMS fournit des projections sur 1) le taux de tabagisme et 2) les décès liés au tabac dans un pays donné en fonction de différents paramètres de politiques et sur différentes périodes. Il a été conçu pour promouvoir la collaboration multisectorielle au sein des différents pays en permettant à des experts de divers ministères (par exemple, santé, éducation, finances, statistiques nationales), des membres de la société civile, du monde universitaire et des médias d'étudier avec des experts de l'OMS les options de planification en matière de lutte contre le tabagisme à moyen et à long terme. L'utilisation de l'outil interactif de l'OMS permet l'instauration de partenariats solides en vue de favoriser un changement de politique et de permettre l'élaboration de programmes et leur évaluation.¹⁸ En particulier, elle peut aider les responsables du ministère des Finances à évaluer la contribution spécifique des politiques fiscales, dans le cadre des politiques globales de lutte antitabac, à la réalisation d'objectifs spécifiques en matière de réduction de la prévalence du tabagisme.

18 L'outil interactif de projection et de fixation d'objectifs en matière de tabagisme de l'OMS n'est pas directement accessible au grand public, mais l'OMS travaillera directement avec les pays intéressés qui en feront la demande afin de produire des plans permettant la conversion des données en actions.

Projection de l'impact sur les recettes provenant des droits d'accise

Le modèle de simulation de la fiscalité du tabac de l'OMS (WHO TaXSiM)

Le modèle TaXSiM de l'OMS, qui s'appuie sur le logiciel Excel, est un outil simple, mais particulièrement riche en données. Son objectif est de permettre aux décideurs d'analyser leur politique fiscale sur le tabac et d'évaluer l'impact d'un relèvement des droits d'accise ou d'une modification de leur structure sur les prix, le volume des ventes légales et les recettes provenant du prélèvement de ces droits et d'autres taxes sur les produits du tabac. À l'aide de données détaillées sur le marché, notamment les marques disponibles, leur part de marché et leurs niveaux de prix ainsi que la taxe applicable, et d'hypothèses sur l'élasticité de la demande par rapport au prix, le TaXSiM de l'OMS prédit quel sera l'impact d'un relèvement des taxes sur les prix à la consommation, le volume des ventes et les recettes fiscales générées pour chaque marque et segment de marché pour l'année suivante. L'exercice peut être réalisé sur plusieurs années.¹⁹

En ce qu'il analyse de manière détaillée les données du marché, en plus d'évaluer l'impact potentiel sur les recettes des modifications apportées aux droits d'accise, le TaXSiM de l'OMS est un outil utile pour dégager les points forts et les points faibles du système fiscal et du marché d'un pays donné. Il peut également favoriser la création de bases données administratives qui pourront être mises à jour régulièrement pour surveiller l'évolution du marché des cigarettes.

POINT CLÉ À RETENIR 17

Les décideurs peuvent recourir aux outils existants pour simuler l'impact du relèvement des taxes sur les prix, la consommation et les recettes fiscales, ainsi que sur la prévalence du tabagisme et le nombre de vies sauvées.

Indicateurs recommandés pour mesurer les avancées réalisées en matière de taxation du tabac

MPOWER

L'OMS publie un rapport semestriel sur l'épidémie mondiale de tabagisme, qui suit les progrès réalisés à l'échelle mondiale en matière de lutte antitabac. Ce rapport porte en particulier sur la mise en œuvre du train de mesures MPOWER, un ensemble de mesures éprouvées de réduction de la demande, conformes aux principales dispositions de la CCLAT de l'OMS (1).

19 Pour de plus amples informations sur la méthodologie, voir https://www.who.int/tobacco/economics/tax-sim_background.pdf [en anglais], consulté le 29 septembre 2020.

S'il est acquis que l'augmentation des taxes sur le tabac (la mesure R) est la politique la plus efficace et celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité pour réduire le tabagisme (4), la mise en œuvre de l'ensemble des mesures MPOWER au niveau des meilleures pratiques renforcera l'impact de cette augmentation. Par exemple, ainsi qu'il a été mentionné plus haut dans ce chapitre, l'interdiction des remises promotionnelles dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure E visant à appliquer les interdictions de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage favorisera une augmentation des prix en cas de relèvement des taxes. Si toutes les mesures de lutte antitabac MPOWER, à l'exception de celle concernant l'augmentation des taxes sur le tabac (la mesure R), étaient mises en œuvre au niveau des meilleures pratiques, toutes choses demeurant égales par ailleurs, il en résulterait une diminution des recettes fiscales. Ainsi, pour maintenir le niveau de ces recettes, il est important d'augmenter régulièrement les droits d'accise sur les produits du tabac afin de compenser les effets liés au recul de la consommation de tabac découlant de la mise en œuvre des autres mesures.

Part des taxes dans le prix de vente au détail

Le principal indicateur de la mesure relative à l'augmentation des taxes sur le tabac dans le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme (1) est la part totale que représentent les taxes indirectes dans le prix de détail de la marque de cigarettes la plus vendue.²⁰ Les pays dont la marque de cigarettes la plus vendue est taxée à 75 % ou plus du prix de détail sont considérés comme ayant atteint le plus haut niveau de réalisation.

Les taxes peuvent inclure les droits d'accise, mais aussi la TVA (ou les taxes sur les ventes), les droits d'importation (le cas échéant) et d'autres taxes indirectes (le cas échéant). Les droits d'accise, qui sont parmi les taxes celles qui influencent le plus le prix relatif du tabac, doivent constituer le principal levier d'intervention. La part des droits d'accise dans le prix de détail peut être extraite de la base de données issue du rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme.²¹ Le *manuel technique de l'OMS de 2010 sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac* recommande de faire en sorte que les droits d'accise représentent au moins 70 % du prix de détail des produits du tabac (47).

20 Pour plus de plus amples informations sur la façon dont cet indicateur a été compilé, voir la note technique III du rapport 2019 de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme (https://www.who.int/tobacco/global_report/Technical-Note-III.pdf?ua=1) [en anglais].

21 Voir les chiffres concernant les taxes et le prix de détail pour un paquet de 20 cigarettes, au niveau mondial, dans le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2019 (https://www.who.int/tobacco/global_report/Table-9.1-Taxes-and-retail-price-for-a-pack-of-20-cigarette-most-sold-brand.xls?ua=1) [en anglais], consulté le 29 septembre 2020).

Accessibilité

Comme nous l'avons vu précédemment, la part que représente la taxe dans le prix de détail n'est pas suffisante pour entraîner à coup sûr un recul de la demande. Il faut encore que l'augmentation des prix induite par le relèvement des taxes soit suffisamment élevée pour décourager la consommation. Bien que les chiffres publiés à l'échelle mondiale indiquent qu'une part élevée de la fiscalité est corrélée de manière positive à un niveau de prix élevé (voir la figure 2.2 de la section 2.1.2), cela n'est pas nécessairement le cas dans certains pays, où les produits du tabac restent abordables tout en étant fortement taxés. C'est pourquoi il est important non seulement de surveiller les augmentations de taxes, mais aussi de vérifier si ces augmentations ont entraîné une hausse des prix supérieure à celle des revenus, en utilisant comme indicateur le pourcentage du PIB par habitant nécessaire pour acheter 100 paquets de 20 cigarettes au cours d'une année donnée, évoqué dans la section 2.2.3 du présent chapitre.²²

Autres indicateurs

Ainsi que nous l'avons vu en détail dans les sections 2.2.1 et 2.2.2, une bonne structure fiscale peut renforcer l'efficacité de la politique fiscale en augmentant les prix et en rendant les produits du tabac moins abordables. Elle peut être mesurée à l'aide d'indicateurs tels que le recours ou non à un régime de droits d'accise à taux uniforme, à un régime d'accise spécifique ou à l'indexation ou non des taxes sur l'inflation. Certains de ces indicateurs ont servi de base à l'élaboration du rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme et peuvent être téléchargés en ligne.²³

La fiche d'évaluation de l'impôt sur les cigarettes, établie en 2020 par *Tobacconomics* (92), qui compile les données relatives aux différents éléments constitutifs d'une bonne politique fiscale en matière de tabac, permet d'évaluer la performance des pays en matière de politique fiscale sur le tabac au regard des meilleures pratiques. Les quatre composantes qui déterminent le niveau de performance sont 1) le prix des cigarettes (en PPA), 2) l'évolution de l'accessibilité des cigarettes au fil du temps, 3) la part des taxes (droits d'accise et total des taxes) dans le prix de détail des cigarettes et 4) la structure des taxes sur les cigarettes (autrement dit si des droits d'accise sont prélevés ; si le taux est uniforme ou différentiel ; si le système repose sur une accise spécifique, *ad valorem* ou mixte ; et, pour la composante *ad valorem*, si la taxe est appliquée sur le prix de détail et s'il existe un droit d'accise spécifique

22 Cet indicateur a également été compilé dans le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme; voir (https://www.who.int/tobacco/global_report/Table-9.6-Affordability.xls?ua=1 [en anglais], consulté le 29 septembre 2020).

23 Voir les informations supplémentaires sur la taxation, au niveau mondial, dans le rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2019 [en anglais] <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-TFI-2021.9.5>, consulté le 29 septembre 2020)

minimal et, pour la composante spécifique, si la taxe est automatiquement ajustée à la hausse). Chacune des quatre composantes se voit attribuer un score, à l'aide d'un indice en cinq points, le score global correspondant à la moyenne des scores obtenus dans les quatre composantes. Plus le score global est proche de 5, meilleure est la performance de la politique de taxation du tabac dans le pays en question. Bien que cette fiche d'évaluation soit, pour l'heure, appliquée uniquement aux cigarettes, elle pourrait facilement l'être à d'autres produits du tabac, à condition que les données nécessaires soient disponibles.

POINT CLÉ À RETENIR 18

Pour garantir leur efficacité, les mesures de taxation du tabac doivent être mises en œuvre dans le cadre d'un ensemble complet de mesures MPOWER, qui fournit un indicateur global de l'ensemble des mesures visant à réduire la demande.

POINT CLÉ À RETENIR 19

En plus d'évaluer l'impact potentiel d'un relèvement des taxes sur le tabac, les décideurs doivent mesurer les progrès réalisés au fil du temps. La part de la taxe dans le prix de détail est un indicateur de progrès. Cependant, il est important de se rappeler qu'un relèvement des taxes ne sera efficace que s'il induit une hausse des prix susceptible de rendre les produits du tabac moins abordables. L'intégration de toutes les composantes d'une bonne politique fiscale dans une seule fiche d'évaluation peut également s'avérer utile pour évaluer la politique fiscale sur le tabac dans son ensemble.

2.3 INTÉGRATION DES POLITIQUES À L'ÉCHELLE NATIONALE ET RÉGIONALE

Si un soin très attentif doit être accordé par les décideurs à l'ensemble de ces éléments dans le cadre de l'élaboration de la politique fiscale, il est tout aussi important de prendre en compte l'impact de facteurs externes sur les objectifs de santé publique, pouvant aller jusqu'à la remise en cause de ces derniers. Ainsi qu'il est expliqué dans le chapitre 3, la coopération entre les différents acteurs directement impliqués dans l'administration, la perception et le recouvrement des taxes est essentielle pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente de la politique fiscale. Mais il est également impératif, lors de la phase de conception, d'instaurer un dialogue avec des agences et d'autres décideurs qui ne sont pas directement concernés par la fiscalité. Une coordination doit être mise en place au niveau national pour éviter que les mesures prises dans les secteurs autres que la santé n'aient un impact négatif, voire

viennent contrecarrer les initiatives de lutte antitabac. Pour les pays qui font partie d'un bloc régional, l'harmonisation de la fiscalité du tabac est primordiale pour protéger le marché unique, ainsi que la santé de la population, et pour empêcher l'érosion des recettes fiscales, ainsi que l'évitement et l'évasion fiscaux.

2.3.1 COOPÉRATION INTERSECTORIELLE DANS LES STRATÉGIES NATIONALES DE LUTTE ANTITABAC

Les politiques mises en place dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, des finances et du travail sont susceptibles de créer des incitations à différents stades de la production, de la fabrication et de la distribution du tabac qui peuvent aller à l'encontre des objectifs en matière de lutte contre le tabagisme et de fiscalité du tabac. Par exemple, les subventions accordées aux agriculteurs ou aux fabricants impliqués dans la culture ou la transformation du tabac peuvent contribuer à une baisse des prix et les encourager à poursuivre leurs activités, voire à les développer, ce qui va à l'encontre de l'objectif visant à rendre les produits du tabac moins abordables et à en infléchir la consommation. La coopération intersectorielle et la mise en place de politiques cohérentes sont nécessaires au niveau national pour garantir que les politiques publiques et les interventions menées dans les secteurs non sanitaires ne vont pas à l'encontre de l'effet attendu des mesures fiscales et de lutte contre le tabagisme sur la santé publique.

POINT CLÉ À RETENIR 20

L'adoption de mesures cohérentes dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la finance et du travail doit être encouragée afin de garantir que les politiques et les interventions menées dans ces secteurs ne vont pas à l'encontre de l'effet attendu des mesures fiscales et de lutte contre le tabagisme sur la santé publique.

2.3.2 HARMONISATION DES TAXES SUR LE TABAC À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

L'intégration politique résulte de la prise de conscience que la coopération en matière de politiques intérieures peut accroître de manière substantielle les avantages liés à la formation d'un bloc régional. L'harmonisation est souhaitable et peut s'avérer nécessaire dans certains domaines dans lesquels des effets de débordement, tels que la politique fiscale, la possibilité d'un « nivellement par le bas » ou des risques pour la santé publique sont susceptibles de survenir. Elle se bornera dans certains cas à fixer des normes et exigences minimales fondées sur les règles et meilleures pratiques en vigueur à l'échelle mondiale.

L'harmonisation de la fiscalité du tabac est nécessaire pour mettre en place un marché unique et assurer son bon fonctionnement, prévenir l'érosion des recettes fiscales, empêcher l'évitement et l'évasion fiscaux et protéger les populations. Lorsque les obstacles aux échanges entre les pays sont supprimés, les taux d'imposition harmonisés soutiennent le marché unique, car ils améliorent la capacité des consommateurs, des producteurs et des investisseurs à prendre des décisions qui ne sont pas faussées par la fiscalité et qui reflètent les coûts économiques réels. La concurrence fiscale, qui voit s'affronter les pays dans une course vers les taux d'imposition les plus bas, peut avoir pour effet d'empêcher les pouvoirs publics de lever des recettes suffisantes pour financer sa politique sociale. Pour éviter un tel nivellement par le bas, une solution peut consister à établir des taux d'imposition minimaux au sein de l'union douanière (93). Même en l'absence de concurrence fiscale à proprement parler, lorsque des différences importantes existent sur le plan fiscal entre des pays voisins, les acteurs sont clairement incités à passer la frontière pour effectuer des échanges et ainsi à faire baisser de manière légale ou illégale le montant des taxes qu'ils devront acquitter.

L'expérience acquise par les communautés économiques régionales existantes offre des enseignements importants en termes de politiques, non seulement en ce qui concerne le processus général d'intégration, mais aussi s'agissant des mécanismes de coordination mis en place et du champ d'application de la politique fiscale.

L'UE a mis en place un dispositif performant d'harmonisation fiscale à l'échelle régionale. Au fil des ans, l'objectif visé par l'harmonisation des taxes sur le tabac s'est peu à peu élargi, allant de l'élimination des obstacles fiscaux à la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, l'évitement et l'évasion fiscaux à, plus récemment, la protection de la santé publique. La réponse à ces enjeux passe naturellement par un renforcement de la convergence entre la politique fiscale et l'administration des taxes.

Bien que des écarts de prix subsistent, la fixation d'un seuil minimal concernant la part des taxes dans les produits du tabac ainsi qu'un taux d'imposition minimum a contribué à une certaine harmonisation de la fiscalité du tabac dans l'espace européen. L'expérience de l'UE confirme que la fixation de taux minimaux harmonisés d'accise peut permettre à la fois de faire reculer la consommation de tabac et de garantir des recettes stables (94). L'harmonisation a également permis aux autorités de contrôle (fiscales ou douanières) d'obtenir des informations pouvant être utilisées dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les efforts d'harmonisation déployés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) montrent, à l'inverse, comment l'absence d'un organe supranational (comme l'UE) ou d'un État membre puissant (voir l'exemple de la SACU ci-dessous) peut ralentir l'intégration politique et priver les États membres des bénéfices qui y sont associés (95). Les huit pays de l'UEMOA sont liés par une

directive fiscale²⁴ qui les oblige à prélever des droits d'accise *ad valorem* sur la valeur CAF ou le prix à la production des produits du tabac, dont on sait qu'elle est difficile à déterminer en raison de risque de sous-déclaration. Elle impose une contrainte supplémentaire sous la forme d'un taux maximum à ne pas dépasser, qui oblige certains États membres à prélever des taxes supplémentaires. La directive a été révisée en 2017 (96), mais malheureusement, la structure de la taxe est restée inchangée, et le taux maximal a été augmenté, au lieu d'être supprimé.

Créée en 1910, l'Union douanière d'Afrique australe (SACU de son acronyme anglais), qui compte cinq pays membres, est la plus ancienne union douanière existante. Sous l'impulsion hégémonique de l'Afrique du Sud, un pays doté d'un système administratif évolué dont l'approche en matière de fiscalité du tabac est sans concession, la SACU a adopté une stratégie bien intégrée sur le plan fiscal qui a bénéficié à l'ensemble de ses membres (95).

Le CCG, créé en 1981, est une union politique et économique régionale intergouvernementale composée de six États du Golfe Persique. Les membres de cette union, qui représentent un cinquième de l'offre mondiale de pétrole (97), n'ont jamais considéré la fiscalité comme une source de revenus potentielle ; aucun impôt direct ou indirect n'était prélevé dans la région. Si aucun droit d'accise n'est prélevé sur les produits du tabac dans les pays qui composent le CCG, ceux-ci appliquent, en tant qu'union douanière, un régime tarifaire extérieur commun, qui prévoit des taux, mais aussi une structure harmonisés. Les droits d'importation s'élèvent à 100 % de la valeur CAF des produits du tabac importés dans la région, une taxe minimale étant prélevée par quantité importée.

Soucieux de réduire leur dépendance vis-à-vis des revenus du pétrole, les pays du CCG ont entrepris, au cours des dernières années, de réfléchir à d'autres sources potentielles de revenus, au travers notamment du prélèvement de taxes indirectes telles que les droits d'accise et la TVA. Lors du 36^e sommet du CCG, qui s'est tenu en 2015, les représentants des pays membres ont approuvé l'instauration de taxes sélectives sur tous les produits du tabac importés et le tabac brut cultivé à l'intérieur du pays (décision du CCG numéro 963/1). L'introduction de droits d'accise sur le tabac et d'autres produits tels que les boissons sucrées et énergisantes, ainsi que sur les marchandises spéciales (alcool et viande de porc), dans tous les pays du CCG a été formellement approuvée par une décision de suivi de décembre 2016.

Les dispositions nationales de mise en œuvre de cette décision sont entrées en vigueur progressivement dans tous les pays du CCG, à commencer par l'Arabie saoudite, en juin 2017, suivie par le Bahreïn et les Émirats arabes unis (EAU) plus

24 La Directive n°03/98/CM/UEMOA relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de droits d'accise a été adoptée le 22 décembre 1998. Elle a été modifiée par la directive n°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 dans le but d'harmoniser les droits d'accise au sein de l'UEMOA.

tard dans l'année, le Qatar en 2018 et Oman en 2019 (1). Seul le Koweït doit encore adapter ses lois nationales. La structure du régime de droits d'accise introduit par les pays du CCG est quelque peu similaire au régime des droits d'importation applicable aux produits du tabac. Le taux d'imposition est de 100 %, toutefois l'assiette n'est plus constituée par la valeur CAF, mais par le prix de détail hors taxes. L'instauration de ce régime de droits d'accise a conduit à une augmentation considérable du prix de la marque de cigarettes la plus vendue dans les pays membres entre 2016 et 2018, de l'ordre de 33 % au Bahreïn, de plus de 80 % aux EAU et de plus de 100 % en Arabie saoudite (1).

Dans des fédérations comme le Canada et les États-Unis, où le gouvernement central dispose d'un pouvoir réel en matière de fiscalité et de leviers de contrôle financier et réglementaire sur les États ou les provinces, les taxes sur le tabac ne sont pas harmonisées (98-99). Même si des différences importantes existent entre les États et les provinces concernant le niveau des taxes et des prix, et que l'harmonisation fiscale représente un formidable potentiel pour lutter contre le commerce illicite du tabac, il existe peu d'indications que les provinces canadiennes ou les États des États-Unis voient un quelconque intérêt dans l'harmonisation des taxes sur le tabac.

L'harmonisation fiscale est plus pertinente dans le contexte d'une intégration économique plus poussée au sein d'un groupe de pays qui font déjà partie d'une union douanière, mais elle doit être correctement planifiée pour être efficace. Les divergences d'interprétation des lois et le manque d'harmonisation concernant la définition des produits du tabac et de l'assiette fiscale conduisent à des situations qui ne sont pas idéales. La question de l'alignement des taux d'imposition ou de la fixation de taux minimaux ne doit se poser qu'une fois mise en place une structure fiscale uniforme. Il est important que les gouvernements soutiennent les efforts d'harmonisation et s'engagent à consacrer suffisamment de ressources financières et de personnel qualifié pour superviser l'ensemble du processus.

POINT CLÉ À RETENIR 21

Dans un contexte d'intégration économique régionale et de discussions en cours concernant la possibilité d'harmoniser les droits d'accise sur le tabac entre les pays membres, l'expérience acquise par les unions existantes peut être instructive. Jusqu'à présent, seules l'UE, la SACU, l'UEMOA et, plus récemment, le CCG ont effectivement adopté un régime harmonisé de droits d'accise sur les produits du tabac. Cette expérience nous enseigne que l'harmonisation doit être bien planifiée et ne doit pas se faire au détriment de la lutte antitabac.

Le prélèvement d'un taux spécifique minimal uniforme, ajusté au fil du temps, constitue la meilleure approche. Elle garantit un niveau de taxes et de prix supérieur à un seuil minimum, favorise une égalisation des niveaux de prix et réduit dans le même temps l'accessibilité entre les pays. S'entendre sur des taux d'imposition maximaux n'apparaît pas en revanche comme une bonne stratégie. Les pays qui souhaitent relever leurs taxes afin de générer des recettes, ou pour des raisons liées à la protection de la santé, ou les deux à la fois doivent avoir la possibilité de le faire.

Les inquiétudes concernant le commerce illicite provoqué par des taux d'imposition plus élevés sont mieux traitées par une forte coopération en matière d'administration et d'application, de partage des informations et d'adoption de nouvelles technologies avec des systèmes d'information communs ou interopérables.

2.4 PRODUITS NOUVEAUX ET ÉMERGENTS DU TABAC ET À BASE DE NICOTINE

La prise de conscience, au cours des dernières années, des risques et des méfaits liés au tabac, la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte antitabac, notamment dans le cadre de la CCLAT de l'OMS, et le renforcement de la réglementation, ont entraîné un recul des ventes de cigarettes, principalement dans les économies à revenu élevé. Cette évolution a modifié la dynamique du marché du tabac. En réponse à ces mesures efficaces de lutte antitabac, les fabricants ont diversifié leurs activités en faisant la promotion d'un nouveau portefeuille de produits, qu'ils présentent comme des innovations technologiques censées réduire les méfaits et les risques associés aux produits du tabac classiques, en particulier les cigarettes.

L'industrie du tabac présente les soi-disant nouveaux produits du tabac comme des « alternatives plus propres » et « plus sûres » et des « produits permettant de réduire les dommages et les risques liés au tabac », qui ne produisent ni fumée ni cendres. Sur la base de ces affirmations, ils plaident dans les différents pays en faveur de normes réglementaires moins restrictives. Certains de ces nouveaux produits sont également commercialisés ou promus comme des dispositifs de sevrage tabagique, bien que les preuves de cet effet ne soient pas concluantes. Lorsque ces produits ne sont pas interdits, la question qui se pose pour la communauté sanitaire mondiale est celle de leur réglementation et de leur taxation.

2.4.1 PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ (PTC)

Les PTC sont des produits qui, en chauffant du tabac ou en activant un dispositif contenant du tabac, génèrent un aérosol contenant de la nicotine et des produits chimiques toxiques. Ces aérosols sont inhalés par les utilisateurs par la bouche. Ils contiennent de la nicotine, substance hautement addictive (présente dans le tabac), ainsi que des additifs autres que le tabac, et sont souvent aromatisés.

Le tabac contenu dans les PTC peut se présenter sous la forme de cigarettes spécialement conçues (par exemple, des bâtonnets chauffants ou des bâtonnets Neo) ou de capsules. IQOS de Philip Morris International (PMI), Ploom TECH de Japan Tobacco International (JTI), Glo de British American Tobacco (BAT) et PAX de PAX Labs sont parmi les PTC actuellement commercialisés. Les PTC diffèrent non seulement des cigarettes traditionnelles, mais aussi des inhalateurs électroniques contenant de la nicotine, dont certains sont appelés cigarettes électroniques, car ils contiennent non pas du tabac, mais une solution à base de nicotine (voir la sous-section suivante). Cependant, la frontière entre les différents produits est de plus en plus difficile à tracer, étant donné l'émergence de nouveaux produits du tabac dits hybrides qui contiennent à la fois une solution à base de nicotine et de tabac.

Les PTC sont actuellement disponibles dans plus de 40 pays et sont interdits dans moins de 10 pays. Même dans les pays où ils sont réglementés, les approches adoptées les concernant varient considérablement. Divers facteurs influent sur la capacité d'un pays à contrôler et à réglementer l'utilisation des PTC, notamment l'étendue des pouvoirs de réglementation des autorités nationales et de contrôle du respect des réglementations en vigueur, les ressources disponibles à l'échelle nationale et l'interventionnisme de l'industrie du tabac (1).

La plupart des pays taxent les PTC, dans le cadre d'un régime de droits d'accise spécifique ou mixte (voir le tableau 2.4), à un taux inférieur à celui des cigarettes et utilisent le kilogramme de tabac pour déterminer l'assiette fiscale, ce qui n'est pas sans poser de difficulté pour le recouvrement des taxes, notamment en raison de la difficulté de vérifier la teneur en tabac de chaque bâtonnet. Il est arrivé par le passé que des pays utilisent le kilogramme de tabac comme base de calcul des taxes sur les cigarettes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'unité de base étant le bâtonnet, indépendamment de sa teneur en tabac.

Tableau 2.4 Droits d'accise prélevés pour la première fois sur les PCT en juillet 2018 – mise à jour en juillet 2020

	COMPARAISON GLOBALE AVEC LES CIGARETTES			
Type d'accise	L'unité de base est le kilogramme, le taux global est inférieur à celui des cigarettes	L'unité de base est le bâtonnet, le taux est le même que celui des cigarettes	L'unité de base est le bâtonnet, le taux est inférieur à celui des cigarettes	Autre
Droits d'accise spécifiques	Albanie, Autriche, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Grèce, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République tchèque, Fédération de Russie, Macédoine du Nord, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Royaume-Uni	Azerbaïdjan ^a , Japon, Ukraine ^b	Arménie, Hongrie, Jordanie, Italie ^c , Philippines, République de Corée ^d	Monténégro ^e , République de Moldavie ^f , Serbie ^g
Droits d'accise <i>ad valorem</i> (la base est le prix de détail, sauf indication contraire entre parenthèses)	Espagne, Suisse	Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis (la base est le prix de détail hors droits d'accise et TVA)		Indonésie ^h
Régime mixte (composante <i>ad valorem</i> basée sur le prix de détail, sauf indication contraire entre parenthèses)	France, Allemagne, Pologne, Portugal	Colombie, Géorgie, Israël et Cisjordanie et bande de Gaza (la base de l'accise <i>ad valorem</i> est le prix de gros)		

a Le taux d'accise spécifique appliqué est le même que pour les cigarettes importées ; il est plus élevé que le taux appliqué aux cigarettes produites dans le pays.

b Le taux est identique au taux d'accise minimale prélevé sur les cigarettes par 1 000 pièces. Le taux et la structure sont en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2021.

c Le taux d'accise spécifique correspond à 25 % de l'accise sur les cigarettes, sur la base d'une équivalence utilisée entre les cigarettes et les PTC. Il est prévu d'augmenter cette proportion à 40 % d'ici 2023.

d En 2020, le taux d'accise spécifique n'était que de 11 % inférieur à celui des cigarettes.

e L'accise spécifique est basée sur le poids (kg) du mélange de tabac et correspond à 40 % de l'accise minimale pour 1000 cigarettes.

f Le taux d'accise spécifique est plus élevé que pour les cigarettes, mais, contrairement aux PTC, les cigarettes sont également soumises à une accise *ad valorem*. L'effet global de l'accise est légèrement inférieur pour les PTC.

g L'accise spécifique est basée sur le poids (kg) du mélange de tabac et correspond à 40% de l'accise minimale pour 1 000 cigarettes. Une augmentation progressive de cette proportion est prévue afin d'atteindre le même taux que celui appliqué aux cigarettes d'ici 2025.

h Alors que les cigarettes sont soumises à un taux d'accise spécifique, les PTC sont soumis à un taux *ad valorem*, le taux le plus élevé défini par la loi, sur la base d'un prix minimum prédéfini.

Sources: (1, 100, 101, collecte de données de l'OMS sur le prix et la taxe des cigarettes et des PTC en 2020, non publiée en avril 2021 et site Web de la Campagne pour une enfance sans tabac sur la taxation et le prix des produits du tabac chauffé <https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/global/taxation-price/staging-tax-gap>) [en anglais].

Une étude réalisée par Liber (102) a comparé les prix des PTC et des cigarettes dans 34 pays et a montré que si les taxes ont été systématiquement plus faibles pour les PTC que pour les cigarettes, les prix étaient plus élevés dans la moitié des pays étudiés.

POINT CLÉ À RETENIR 22

Les PTC, lorsqu'ils sont taxés, le sont généralement moins
que les cigarettes, bien que leur prix semble généralement
plus élevé que celui des cigarettes.

Il est important de se rappeler que les PTC sont des produits du tabac et que des prescriptions identiques à celles qui frappent les produits du tabac devraient également s'appliquer à eux. C'est ce qui ressort de la fiche d'information de l'OMS sur les PTC (103), qui fournit des conseils sur la manière dont ces produits doivent être réglementés, ainsi que de la décision FCTC/COP8 (22) relative aux produits nouveaux et émergents du tabac. En outre, les mesures MPOWER, qui aident les États membres de l'OMS à mettre en œuvre les dispositions de la CCLAT relatives à la réduction de la demande, sont applicables aux PTC, en particulier l'article 6 relatif à la taxation. Actuellement, il n'existe aucune preuve démontrant que les PTC sont moins nocifs que les produits du tabac classiques. De fait, ils contiennent des produits chimiques que l'on ne trouve pas dans la fumée de cigarette et dont les effets sur la santé ne sont pas encore connus. Une évaluation indépendante des données de l'industrie démontre que plus de 20 produits chimiques nocifs et potentiellement nocifs sont présents en quantité significativement plus élevée dans les émissions des PTC que dans la fumée de cigarette (104). Il est donc nécessaire d'en savoir plus sur ces produits et sur les effets de leurs émissions sur la santé, ainsi que sur les effets d'une exposition à ces émissions.

POINT CLÉ À RETENIR 23

Actuellement, il n'existe aucune preuve démontrant que les PTC
sont moins nocifs que les produits du tabac classiques.

Du point de vue de la santé publique et de l'administration fiscale, les PTC devraient être taxés au même niveau et de la même manière que les cigarettes. Certains pays ont déjà adopté cette approche et taxent les PTC au même taux par bâtonnet que les cigarettes (Azerbaïdjan, Colombie, Géorgie, Israël, Japon, Ukraine et Cisjordanie et bande de Gaza). L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont récemment introduit des droits d'accise sur les produits du tabac dans le cadre du CCG, appliquent désormais aux PTC les mêmes droits d'importation et le même régime de droits d'accise que les cigarettes.

L'évolution constante de la technologie et des produits a conduit à recommander de taxer les PTC par unité. La définition de l'unité peut varier selon le produit au sein de la catégorie des PTC. Par exemple, dans le dispositif d'IQOS une unité s'entend d'un bâtonnant chauffant; elle désigne un bâtonnet Neo dans le dispositif Glo, et une capsule de tabac pour le dispositif fabriqué par Ploom TECH. Les gouvernements devront indiquer pour chaque produit autorisé sur le marché la définition exacte d'une unité. La complexité potentielle de ce marché plaide fortement en faveur d'une limitation des types de PTC autorisés dans un pays et de la mise en place de réglementations strictes afin de standardiser les produits autant que possible.

Les pays peuvent également envisager de taxer les dispositifs utilisés pour consommer les PTC, c'est-à-dire le support et le chargeur (voir la description du produit à l'annexe 3.1).

POINT CLÉ À RETENIR 24

Les PTC sont des produits du tabac et doivent être traités comme tels. Lorsqu'ils ne sont pas interdits, ils doivent être strictement réglementés et taxés. Il est recommandé de les taxer au même niveau que les cigarettes sur une base unitaire. Les pays peuvent également envisager de taxer les dispositifs utilisés pour la consommation des PTC.

2.4.2 INHALATEURS ÉLECTRONIQUES CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE²⁵

Ces dispositifs ont connu une évolution rapide au cours de la dernière décennie. Les inhalateurs électroniques de nicotine consistent à chauffer une solution (solution liquide) contenant de la nicotine, mais pas de tabac, et d'autres produits chimiques qui peuvent être toxiques pour la santé afin de produire un aérosol, qui est inhalé

25 Il convient de noter que les inhalateurs électroniques de nicotine ne sont pas des produits du tabac et ne sont pas exactement des produits nouveaux dans la mesure où ils s'appuient sur une technologie connue depuis la fin des années 1980 (par exemple Premier, Eclipse et Accord). Cependant, des produits de nouvelle génération sont apparus récemment, qui ont plus ou moins profité du succès des cigarettes électroniques.

par l'utilisateur. Parmi les exemples d'inhalateurs électroniques de nicotine, on peut citer Juul de Juul Labs, Vype de BAT et blu d'Imperial Brands (1).

Les inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine fonctionnent essentiellement de la même manière que ceux qui en contiennent, la seule différence résidant dans le fait que la solution liquide utilisée ne contient généralement pas de nicotine. Cependant, après analyse, il s'avère que de nombreuses solutions dites sans nicotine en contiennent en réalité (105-107).

Bien qu'ils soient généralement considérés comme appartenant à une seule classe de produits, les inhalateurs électroniques de nicotine regroupent un éventail très large de produits qui présentent des différences potentiellement importantes en ce qui concerne la production de substances toxiques et la délivrance de nicotine. Plusieurs types d'inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont disponibles sur le marché, notamment des dispositifs dits de première génération appelés « cigalikes », des dispositifs de deuxième génération munis d'un réservoir, des dispositifs de troisième génération, munis de réservoir de plus grande contenance, ou des vaporisateurs personnels. Ils sont couramment désignés sous le nom de cigarettes électroniques, de vapoteuses ou de stylos à vape. Parmi les autres catégories d'inhalateurs électroniques de nicotine figurent les narguilés, pipes et cigares électroniques. Ce terme recouvre donc plusieurs catégories de produits, dont certains ressemblent à leurs équivalents classiques à base de tabac que sont les cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou narguilés, tandis que d'autres se présentent sous une forme plus spécifique, un stylo, une clé USB ou un cylindre entre autres. Différentes formes de nicotine sont également utilisées dans ces inhalateurs électroniques, la plus récente étant vendue sous la forme de sels, qui délivrent des niveaux élevés de nicotine (1).

Il existe deux catégories d'inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine : les systèmes ouverts et les systèmes fermés. Les systèmes ouverts consistent en des dispositifs permettant à l'utilisateur d'utiliser les mélanges de solutions liquides qu'il souhaite (sans nicotine, avec différentes teneurs en nicotine et/ou avec des arômes). Les systèmes fermés sont munis d'un récipient prérempli (appelé cartouche, capsule ou réservoir).

Le débat a fait rage, au cours de la dernière décennie, sur la question de l'efficacité des inhalateurs électroniques de nicotine en tant qu'aide au sevrage tabagique, en particulier pour les consommateurs de tabac qui ne parviennent pas à renoncer à cette habitude, et la possibilité que ces dispositifs puissent jouer un rôle en matière de santé publique. Cependant, les données dont nous disposons ne sont pas concluantes. En dépit des affirmations de l'industrie du tabac et d'autres industries qui y sont associées selon lesquelles ces dispositifs constituent une aide au sevrage tabagique, rien ne permet actuellement de conclure qu'ils pourraient être utilisés

dans le cadre d'une stratégie de sevrage à l'échelle de la population (108). En janvier 2020, le Médecin-chef des États-Unis a déclaré que :

Les cigarettes électroniques regroupent un ensemble de produits très divers et en constante évolution, qui sont utilisés de manières très différentes ; il est donc difficile de généraliser leur efficacité dans le sevrage tabagique sur la base d'essais cliniques portant sur une cigarette électronique en particulier, et les preuves sont actuellement insuffisantes pour conclure que les cigarettes électroniques, en général, favorisent le renoncement au tabac (109).

Les preuves des effets nocifs sur la santé associés à l'utilisation des inhalateurs électroniques de nicotine s'accumulent, et lorsque ces dispositifs sont utilisés en combinaison avec d'autres produits du tabac, ce qui est le cas pour la majorité de leurs utilisateurs (110), les effets nocifs des deux produits ou plus s'additionnent. Cependant, les données sont insuffisantes pour permettre de les appréhender de manière exhaustive, ces dispositifs n'étant pas sur le marché depuis suffisamment longtemps pour que leurs effets à long terme soient établis.

Néanmoins, les données disponibles sont sans équivoque sur le fait que les aérosols inhalés par les utilisateurs de ces dispositifs contiennent pour certains des produits chimiques cancérigènes. Plusieurs contiennent également de la nicotine, qui est une substance hautement addictive. Ces systèmes entraînent par ailleurs un risque accru de maladies cardiovasculaires et de troubles pulmonaires, et ont également des effets néfastes sur le développement du fœtus pendant la grossesse (108, 110). Chez les adolescents, l'utilisation de la nicotine peut entraîner une dépendance et nuire au développement du cerveau. Comme on le voit dans certains pays, les dispositifs à base de nicotine, qui sont conçus pour attirer les jeunes, pourraient avoir pour conséquence d'encourager les nouvelles générations à consommer de la nicotine et de tabac. Même en l'absence de certitude concernant le niveau de risque spécifique associé aux inhalateurs électroniques de nicotine, il ne fait aucun doute que ces dispositifs sont nocifs. Ils doivent donc être strictement réglementés s'ils sont autorisés à la vente sur les marchés nationaux, et doivent être tenus hors de portée des enfants. La fiscalité sera un élément clé de la réglementation, car elle constitue un outil efficace pour influencer le comportement des consommateurs.

Certains pays ont pris la décision courageuse d'interdire complètement ces produits. Les approches adoptées vont de l'interdiction partielle à l'interdiction totale, les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine étant interdits dans plus de 30 pays en 2018.²⁶ Dans d'autres pays, soit ils sont réglementés en tant que produits de consommation, produits pharmaceutiques ou produits du tabac entre

26 Données recueillies pour le rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2019 de l'OMS.

autres, soit ils échappent à toute réglementation. Dans les cas où ces dispositifs ne sont pas interdits, l'OMS recommande de les réglementer dans le but :

1. de prévenir leur utilisation par les non-fumeurs et les jeunes, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables ;
2. de minimiser autant que possible les risques potentiels sur la santé de leurs utilisateurs et de protéger ceux qui ne les utilisent pas de l'exposition à leurs émissions ;
3. d'empêcher que des allégations non démontrées en matière de santé soient faites au sujet de ces dispositifs, qu'ils contiennent ou non de la nicotine ; et
4. de protéger les activités de lutte antitabac contre les intérêts commerciaux et autres intérêts acquis liés à ces dispositifs, y compris les intérêts de l'industrie du tabac.

Les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine présentent un risque pour les jeunes, qui ont commencé à les utiliser en grand nombre dans certains pays, notamment au Canada et aux États-Unis (1, 111). La marque Juul, par exemple, a fait une percée fulgurante sur le marché des cigarettes électroniques aux États-Unis (112-113). Sa commercialisation et sa popularité sont un sujet de préoccupation pour la *Food and Drug Administration* (FDA) américaine, qui a entrepris de trouver des moyens efficaces de détourner les jeunes de ces dispositifs (114). La ville de San Francisco a purement et simplement interdit leur vente en juin 2019 (115).

Non seulement les inhalateurs électroniques de nicotine risquent d'inciter les jeunes à la consommation, ils peuvent également encourager les non-fumeurs à commencer à fumer ou, à l'inverse, à empêcher les fumeurs de cesser de fumer. L'instauration de taxes sur ces dispositifs peut avoir un effet dissuasif, en particulier chez les non-fumeurs, les groupes vulnérables, les enfants et les adolescents.

POINT CLÉ À RETENIR 25

Les effets à long terme des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sur la santé demeurent incertains, mais il ne fait aucun doute qu'ils sont nocifs. Par ailleurs, l'efficacité de ces dispositifs en tant qu'aide au sevrage tabagique est loin d'être avérée. La taxation de ces dispositifs pourrait dissuader leur utilisation, en particulier chez les non-fumeurs, les groupes vulnérables, les enfants et les adolescents.

Élasticité-prix de la demande des inhalateurs électroniques de nicotine

Du point de vue fiscal, il est important de se demander si la demande d'inhalateurs électroniques de nicotine est sensible au prix. Des données préliminaires, bien que presque exclusivement axées sur les données relatives aux cigarettes électroniques

aux États-Unis, font apparaître que c'est le cas ; la demande de cigarettes électroniques est peut-être encore plus sensible au prix que la demande de cigarettes classiques, de sorte que les taxes peuvent être utilisées pour dissuader les personnes qui ne fument pas de les utiliser (116-123). La plupart des études sur l'élasticité-prix de la demande d'inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine montrent également que les cigarettes électroniques et les cigarettes classiques sont des substituts partiels, autrement dit, elles présentent une élasticité-prix croisée positive. L'ampleur de l'élasticité indique le degré de substituabilité entre les produits : plus sa valeur est élevée, plus les produits apparaissent comme des substituts, la hausse du prix des cigarettes induisant une augmentation des ventes de cigarettes électroniques. Certaines études mettent également en évidence un effet de substituabilité dans l'autre sens, la hausse du prix des cigarettes électroniques entraînant une poussée de la consommation de cigarettes classiques (117, 120). Toutes les études vont dans le sens de la substituabilité, à l'exception d'une seule (124), qui distingue les utilisateurs exclusifs de ceux qui ne le sont pas et exclut toute substituabilité entre cigarettes électroniques et cigarettes classiques.

La consommation de cigarettes classiques concomitamment ou parallèlement à l'utilisation de dispositifs électroniques complique les résultats et souligne la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine afin d'en démêler les différents effets.

Liber et al. (125) ont analysé les prix de vente des cigarettes électroniques dans un échantillon de 45 pays et ont conclu que des unités comparables de cigarettes classiques coûtent moins cher que les cigarettes électroniques jetables. Les unités prises en compte pour fixer le prix des cigarettes électroniques comprenaient à la fois la solution liquide et le dispositif rechargeable. Pris isolément, le prix des solutions liquides est en moyenne bien inférieur à celui des cigarettes dans les pays à revenu élevé et identique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La durée de vie d'un dispositif rechargeable est estimée à moins de deux semaines dans la plupart des pays.

Certains pourraient voir dans le relèvement des taxes sur les cigarettes classiques, et l'accroissement des écarts de prix qui en résulterait, une bonne solution pour inciter les fumeurs actuels de cigarettes classiques à se tourner vers les cigarettes électroniques (126) qui seraient potentiellement moins nocives (127). Reste que la question de l'efficacité des inhalateurs électroniques à base de nicotine en tant que dispositifs de sevrage tabagique est loin d'être tranchée ; une étude réalisée par Sweet et al. (128) montre que l'utilisation des cigarettes électroniques comme moyen de sevrage n'est efficace qu'à court terme. Par ailleurs, de plus en plus de fumeurs déclarent qu'ils pourraient arrêter de fumer en cas de doublement du prix des cigarettes en l'absence de cigarettes électroniques (122), ou qu'ils n'auraient jamais développé une dépendance à la nicotine si les cigarettes électroniques n'avaient pas été si facilement accessibles (129). Une fois qu'un utilisateur de cigarettes électroniques

est dépendant de la nicotine, le risque existe qu'il commence à consommer des produits du tabac classiques (130). D'une manière générale, les gouvernements peuvent faciliter l'arrêt du tabac en renforçant la mise en œuvre des autres mesures de lutte antitabac qui se sont avérées efficaces pour en réduire la consommation.

POINT CLÉ À RETENIR 26

Il existe peu de données relatives à l'élasticité-prix des inhalateurs électroniques de nicotine, qui proviennent presque exclusivement des États-Unis. Ces données montrent que la demande de cigarettes électroniques diminue à mesure que leur prix augmente. Elles montrent également de manière générale que les cigarettes classiques et les cigarettes électroniques sont des substituts partiels et qu'une hausse du prix des cigarettes induit une augmentation de la demande de cigarettes électroniques et, dans le même temps, une baisse de la demande de cigarettes classiques. Ces données ne distinguent cependant pas les personnes qui consomment exclusivement des cigarettes classiques ou des cigarettes électroniques de celles qui consomment les deux produits.

Structure des taxes

Les pays recourent à des structures fiscales différentes concernant les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine²⁷ (on se reportera au tableau 2.5 pour de plus amples détails). La République de Corée, par exemple, prélève une accise spécifique par millilitre de solution liquide (131), tandis que l'Indonésie applique une accise *ad valorem* sur le prix de détail de la solution liquide et le taux maximum autorisé par la loi pour les produits du tabac (132). Aux États-Unis, il n'existe pas de structure uniforme de taxation des cigarettes électroniques parmi les États qui ont choisi de les imposer (133-134). La situation est similaire dans l'UE, où les nouveaux produits du tabac et à base de nicotine ne sont actuellement pas couverts par la directive sur la fiscalité du tabac ; il en résulte que les États membres ont la faculté de taxer ces dispositifs comme ils l'entendent, selon leurs propres règles. Les pays membres de l'UE qui ont choisi de prélever des taxes sur les inhalateurs électroniques de nicotine appliquent une accise spécifique par millilitre de solution liquide.

Ces disparités remettent en cause le bon fonctionnement du marché intérieur. En février 2020, la Commission européenne a estimé que les dispositions actuelles

27 En particulier les solutions liquides utilisées pour les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine.

de la directive harmonisée n'étaient pas adaptées à la taxation des inhalateurs électroniques de nicotine et des produits à base de tabac chauffé ce qui constitue une source de préoccupation au niveau du marché intérieur (135). En juin 2020, les États membres de l'UE ont réaffirmé la nécessité d'améliorer urgemment le cadre réglementaire de l'UE en harmonisant les définitions et le traitement fiscal des nouveaux produits tels que les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine et les produits à base de tabac chauffé (2).

Tableau 2.5 Types de droits d'accise prélevés sur les solutions liquides dans le monde et dans les différents États des États-Unis, en juillet 2019 (mise à jour en juillet 2020 pour tous les pays sauf les États-Unis)

TYPE DE DROITS D'ACCISE	PAYS	
	Taxes prélevées uniquement sur les solutions liquides contenant de la nicotine (inhalateurs électroniques contenant de la nicotine)	Taxes prélevées sur toutes les solutions liquides (inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine)
Spécifique (sur la base du volume par ml)	Albanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Portugal, République de Corée, Roumanie, Fédération de Russie, Slovénie, Suède	Azerbaïdjan, Chypre, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie ^b , Lettonie, Lituanie, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Philippines, Serbie
Ad valorem (% du prix de détail ou de la valeur à l'importation)	Bahreïn ^a	Indonésie, Jordanie, Émirats arabes unis, Yémen

TYPE DE DROITS D'ACCISE	ÉTATS DES ÉTATS-UNIS	
	Taxes prélevées uniquement sur les solutions liquides contenant de la nicotine	Taxes prélevées sur toutes les solutions liquides (inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine)
Spécifique (basé sur le volume par ml)	Delaware, Illinois (Chicago), Cook County, Louisiane, Ohio, Puerto Rico, Connecticut ^c	Kansas, Caroline du Nord, Washington, Virginie occidentale, Wisconsin
Ad valorem (% du prix de gros/distributeur)	Alaska (Juneau, Matanuska- Susitna Borough), Californie, Illinois, Maine, Maryland (Montgomery County), Minnesota, Nevada, Pennsylvanie, Vermont, Washington DC, Îles Vierges ^c	New York
Mixte	New Jersey, Nouveau-Mexique	

^a Taxe appliquée à la chicha électronique (ou narguilé), les cigarettes électroniques étant interdites au Bahreïn.

^b L'Italie applique un taux différentiel selon que les liquides contiennent ou non de la nicotine.

^c États dans lesquels il n'est pas clair si des droits d'accise sont prélevés uniquement sur les dispositifs contenant de la nicotine ou également sur ceux qui n'en contiennent pas.

Sources : (1, 135, données complémentaires issues de Frank Chaloupka et de l'étude effectuée par l'OMS concernant les prix et les taxes prélevées sur les cigarettes et les produits à base de tabac chauffé en 2020, non publiées en avril 2021).

Le tableau 2.6 fournit des éléments de référence sur les avantages et les inconvénients des différentes options en matière de structure et d'assiette fiscales pour les solutions liquides destinées aux inhalateurs électroniques, qu'ils contiennent ou non de la nicotine.

Tableau 2.6 Comparaison des différentes options de taxation des solutions liquides destinées aux inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
Spécifique	Volume de solution liquide à base de nicotine (quelle que soit sa teneur)	1. Réduit l'écart de prix entre des produits similaires 2. Simplicité du point de vue de l'administration fiscale, car seul le volume doit être déterminé	1. La comparaison est rendue plus difficile avec les cigarettes si l'objectif est l'équivalence fiscale^a 2. Exige des installations de laboratoire pour détecter la présence de nicotine dans les solutions liquides, car il n'existe actuellement aucun moyen simple de déterminer si une solution liquide contient de la nicotine (les assertions de l'industrie ne sont pas suffisantes) 3. Ne couvre pas les solutions liquides ne contenant pas de nicotine, qui sont également nocives lorsqu'elles sont inhalées via des cigarettes électroniques et qui, selon des tests effectués par des laboratoires indépendants, contiennent souvent de la nicotine, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit ou aux assertions de l'industrie 4. Favorise potentiellement les produits ayant une teneur en nicotine plus élevée par ml, qui sont également ceux qui incitent le plus les jeunes à commencer à fumer dans les pays dans lesquels ils sont disponibles et commercialisés de manière agressive. 5. Peut encourager l'utilisation de produits « maison » fabriqués par le consommateur à partir du mélange de plusieurs solutions liquides, ce qui augmente le risque d'accidents, de maladies et de décès.

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
	Volume de solution liquide, que celle-ci contienne ou non de la nicotine	1. Réduit l'écart de prix entre des produits similaires 2. Simplicité du point de vue de l'administration fiscale, puisque seul le volume doit être déterminé 3. Couvre les solutions liquides ne contenant pas de nicotine, qui sont également nocives lorsqu'elles sont inhalées et qui, selon des tests effectués par des laboratoires indépendants, contiennent souvent de la nicotine, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit ou aux assertions de l'industrie 4. Ne nécessite pas d'installations de laboratoire pour détecter la présence de nicotine	1. La comparaison est rendue plus difficile avec les cigarettes si l'objectif est l'équivalence fiscale 2. Il est difficile de déterminer si les liquides (par exemple le propylène glycol et la glycérine végétale) utilisés dans les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont faussement déclarés comme étant destinés à d'autres usages (par exemple des aliments, des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques) au moment de l'importation et de la fabrication 3. Favorise potentiellement les produits ayant une teneur en nicotine plus élevée par ml, qui sont également ceux qui incitent le plus les jeunes à commencer à fumer dans les pays dans lesquels ils sont disponibles et commercialisés de manière agressive

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
	Volume de toutes les solutions liquides et supplément de taxe en fonction de la teneur en nicotine	1. Plus susceptible de faire obstacle à l'initiation des jeunes au tabac en ce qu'elle vise la catégorie de prix la plus basse, et les produits affichant une teneur en nicotine par ml plus élevée; réduit également l'écart de prix entre les différents produits 2. Couvre les solutions liquides ne contenant pas de nicotine, qui sont également nocives lorsqu'elles sont inhalées et qui, selon des tests effectués par des laboratoires indépendants, contiennent souvent de la nicotine, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit ou aux assertions de l'industrie 3. Une analyse récente (2019) portant sur des produits de mêmes catégories indique que la teneur en nicotine n'est pas un facteur déterminant du prix; l'application de taxes dont le montant sera fonction de la teneur en nicotine pourrait changer la donne et renforcer le message selon lequel la nicotine crée une dépendance et n'est pas inoffensive pour la santé 4. Réduit les incitations pour les fabricants à accroître la teneur en nicotine afin de réduire la charge fiscale 5. Réduit les incitations pour les utilisateurs à fabriquer eux-mêmes leurs produits, l'accroissement de la teneur en nicotine ayant pour effet d'en augmenter le coût	1. La comparaison est rendue plus difficile avec les cigarettes si l'objectif est l'équivalence fiscale 2. Il est difficile de déterminer si les liquides (par exemple le propylène glycol et la glycérine végétale) utilisés dans les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont faussement déclarés comme étant destinés à d'autres usages (par exemple des aliments, des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques) au moment de l'importation et de la fabrication 3. Nécessite des installations de laboratoire pour mesurer la teneur en nicotine dans les solutions liquides 4. Plus complexe du point de vue de l'administration fiscale, car il faut évaluer à la fois le volume et la teneur en nicotine

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
	Volume de solution liquide à base de nicotine et supplément de taxe selon la teneur en nicotine	1. Plus susceptible de faire obstacle à l'initiation des jeunes au tabac en ce qu'elle vise la catégorie de prix la plus basse, et les produits affichant une teneur en nicotine par ml plus élevée; réduit également l'écart de prix entre les différents produits 2. Une analyse récente (2019) portant sur des produits de mêmes catégories indique que la teneur en nicotine n'est pas un facteur déterminant du prix; l'application de taxes dont le montant sera fonction de la teneur en nicotine pourrait changer la donne et renforcer le message selon lequel la nicotine crée une dépendance et n'est pas inoffensive pour la santé 3. Réduit les incitations pour les fabricants à accroître la teneur en nicotine afin de réduire la charge fiscale 4. Réduit les incitations pour les utilisateurs à fabriquer eux-mêmes leurs produits, l'accroissement de la teneur en nicotine ayant pour effet d'en augmenter le coût	1. La comparaison est rendue plus difficile avec les cigarettes si l'objectif est l'équivalence fiscale 2. Exige des installations de laboratoire pour détecter la présence de nicotine dans les solutions liquides, car il n'existe actuellement aucun moyen simple de déterminer si une solution liquide en contient; les assertions de l'industrie ne sont pas suffisantes 3. Nécessite des installations de laboratoire pour mesurer la teneur de nicotine dans les solutions liquides 4. Plus complexe du point de vue de l'administration fiscale, car il faut évaluer à la fois le volume et la teneur en nicotine

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
<i>Ad valorem</i>	Prix à la production/ valeur CAF de la solution liquide contenant de la nicotine (quelle que soit sa teneur)	1. Plus facile à calculer et à réglementer si l'objectif est l'équivalence fiscale entre les inhalateurs électroniques et les cigarettes compte tenu de la grande diversité des produits (en particulier si l'accise sur les cigarettes est <i>ad valorem</i> , même si cela ne change pas la recommandation de longue date selon laquelle une accise spécifique est préférable s'agissant des cigarettes classiques)	1. Susceptible d'être sous-évalué, car la valeur réelle de l'assiette fiscale est difficile à déterminer 2. Nécessite une administration fiscale dotée de capacités suffisantes pour garantir une mise en œuvre efficace, en particulier, la capacité d'évaluer l'exactitude de la valeur déclarée 3. Exige des installations de laboratoire pour détecter la présence de nicotine dans les solutions liquides, car il n'existe actuellement aucun moyen simple de déterminer si une solution liquide en contient (les assertions de l'industrie ne sont pas suffisantes) 4. Peut encourager l'utilisation de produits « maison » fabriqués par l'utilisateur à partir du mélange de plusieurs solutions liquides, ce qui augmente le risque d'accidents, de maladies et de décès
	Prix à la production/ valeur CAF de toutes les solutions liquides (qu'elles contiennent ou non de la nicotine)	1. Plus facile à calculer et à réglementer si l'objectif est l'équivalence fiscale entre les inhalateurs électroniques et les cigarettes compte tenu de la grande diversité des produits (en particulier si l'accise sur les cigarettes est <i>ad valorem</i> , même si cela ne change pas la recommandation de longue date selon laquelle une accise spécifique est préférable s'agissant des cigarettes classiques) 2. Ne nécessite pas d'installations de laboratoire pour mesurer la présence de nicotine dans les solutions liquides vendues 3. Couvre les solutions liquides ne contenant pas de nicotine, qui sont également nocives lorsqu'elles sont inhalées et qui, selon des tests effectués par des laboratoires indépendants, contiennent souvent de la nicotine, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit ou aux assertions de l'industrie	1. Susceptible d'être sous-évalué, car la valeur réelle de l'assiette fiscale est difficile à déterminer 2. Nécessite une administration fiscale dotée de capacités suffisantes pour garantir une mise en œuvre efficace, en particulier, la capacité d'évaluer l'exactitude de la valeur déclarée 3. Il est difficile de déterminer si les solutions liquides (par exemple le propylène glycol et la glycérine végétale) utilisés dans les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont faussement déclarés comme étant destinés à d'autres usages (par exemple des aliments, des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques) au moment de l'importation et de la fabrication

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
	Prix de détail des solutions liquides à base de nicotine (quelle que soit sa teneur)	1. Plus facile à calculer et à réglementer si l'objectif est l'équivalence fiscale entre les inhalateurs électroniques et les cigarettes compte tenu de la grande diversité des produits (en particulier si l'accise sur les cigarettes est <i>ad valorem</i>, même si cela ne change pas la recommandation de longue date selon laquelle une accise spécifique est préférable s'agissant des cigarettes classiques) 2. Moins de risques de sous-évaluation, car la base retenue est plus facile à déterminer (par rapport au prix CAF/producteur)	1. Exige des installations de laboratoire pour détecter la présence de nicotine dans les solutions liquides, car il n'existe actuellement aucun moyen simple de déterminer si une solution liquide en contient (les assertions de l'industrie ne sont pas suffisantes) 2. Requiert la capacité de surveiller le marché pour évaluer les prix de détail 3. Ne couvre pas les solutions liquides ne contenant pas de nicotine, qui sont également nocives lorsqu'elles sont inhalées via des cigarettes électroniques et qui, selon des tests effectués par des laboratoires indépendants, contiennent souvent de la nicotine, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit ou aux assertions de l'industrie 4. Peut encourager l'utilisation de produits « maison » fabriqués par l'utilisateur à partir du mélange de plusieurs solutions liquides, ce qui augmente le risque d'accidents, de maladies et de décès
	Prix de vente au détail de toutes les solutions liquides (qu'elles contiennent ou non de la nicotine)	1. Plus facile à calculer et à réglementer si l'objectif est l'équivalence fiscale entre les inhalateurs électroniques et les cigarettes compte tenu de la grande diversité des produits (en particulier si l'accise sur les cigarettes est <i>ad valorem</i>, même si cela ne change pas la recommandation de longue date selon laquelle une accise spécifique est préférable s'agissant des cigarettes classiques) 2. Ne nécessite pas d'installations de laboratoire pour mesurer la présence de nicotine dans les solutions liquides vendues 3. Moins de risques de sous-évaluation, car la base retenue est plus facile à déterminer (par rapport au prix CAF/producteur)	1. Requiert la capacité de surveiller le marché pour évaluer les prix de détail 2. Il est difficile de déterminer si les solutions liquides (par exemple le propylène glycol et la glycérine végétale) utilisés dans les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont faussement déclarés comme étant destinés à d'autres usages (par exemple des aliments, des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques) au moment de l'importation et de la fabrication

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
<i>Ad valorem</i> avec droit spécifique ou mixte minimum	Droit <i>ad valorem</i> + droit spécifique minimum 1. La base retenue pour le droit spécifique minimum sera le volume de solution liquide contenant de la nicotine 2. La base retenue pour l'accise <i>ad valorem</i> sera le prix de détail^b. ou Mixte 1. La base retenue pour l'accise spécifique sera le volume de solution liquide contenant de la nicotine 2. La base retenue pour l'accise <i>ad valorem</i> sera le prix de détail.^b	1. Ce système vise à tirer le meilleur parti des régimes de droit spécifiques et <i>ad valorem</i>: a. La composante spécifique garantit un droit minimal et induit une hausse de l'ensemble des prix. b. La composante <i>ad valorem</i> est plus facile à calculer et à réglementer si l'objectif est l'équivalence fiscale entre les inhalateurs électroniques et les cigarettes compte tenu de la grande diversité des produits	1. Requiert la capacité de surveiller le marché pour évaluer les prix de détail. 2. Exige des installations de laboratoire pour détecter la présence de nicotine dans les solutions liquides, car il n'existe actuellement aucun moyen simple de déterminer si une solution liquide en contient (les assertions de l'industrie ne sont pas suffisantes) 3. Ne couvre pas les solutions liquides ne contenant pas de nicotine, qui sont également nocives lorsqu'elles sont inhalées via des cigarettes électroniques et qui, selon des tests effectués par des laboratoires indépendants, contiennent souvent de la nicotine, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquetage du produit ou aux assertions de l'industrie 4. Difficile de fixer un montant d'accise spécifique minimal/ un montant d'accise spécifique, surtout si l'objectif est l'équivalence fiscale avec les cigarettes 5. Peut encourager l'utilisation de produits « maison » fabriqués par l'utilisateur à partir du mélange de plusieurs solutions liquides, ce qui augmente le risque d'accidents, de maladies et de décès

TYPE D'ACCISE	ASSIETTE FISCALE	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
	Droit <i>ad valorem</i> + droit spécifique minimum 1. La base retenue pour le droit spécifique minimum sera le volume de solution liquide, qu'elle contienne ou non de la nicotine 2. La base retenue pour l'accise <i>ad valorem</i> sera le prix de détail. ou Mixte 1. La base retenue pour l'accise spécifique sera le volume de solution liquide, qu'elle contienne ou non de la nicotine 2. La base retenue pour l'accise <i>ad valorem</i> sera le prix de détail	1. Ce système vise à tirer le meilleur parti des régimes de droit spécifiques et <i>ad valorem</i> : a. La composante spécifique garantit un droit minimal et induit une hausse de l'ensemble des prix. b. La composante <i>ad valorem</i> est plus facile à calculer et à réglementer si l'objectif est l'équivalence fiscale entre les inhalateurs électroniques et les cigarettes compte tenu de la grande diversité des produits 2. Ne nécessite pas d'installations de laboratoire pour mesurer la présence de nicotine dans les solutions liquides vendues	1. Requiert la capacité de surveiller le marché pour évaluer les prix de détail 2. Difficile de fixer un montant d'accise spécifique minimal/ un montant d'accise spécifique, surtout si l'objectif est l'équivalence fiscale avec les cigarettes 3. Il est difficile de déterminer si les solutions liquides (par exemple le propylène glycol et la glycérine végétale) utilisés dans les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont faussement déclarés comme étant destinés à d'autres usages (par exemple des aliments, des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques) au moment de l'importation et de la fabrication

^a L'équivalence fiscale peut être mesurée de différentes manières : (1) en termes de charge fiscale (en % du prix de détail) ou (2) comme le montant exact de la taxe pour des quantités équivalentes (en supposant une équivalence entre un certain volume de solution liquide et un paquet de cigarettes).

^b Il est également possible de retenir comme base de la composante *ad valorem* le prix à la production/ la valeur CAF, mais cette option est moins avantageuse, car la base est difficile à déterminer et donc susceptible de sous-évaluation.

Note : Tableau compilé à la suite de la réunion d'experts de l'OMS sur la taxation des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, Genève, Suisse, 2-4 septembre 2019.

On manque actuellement de données sur les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les pays qui privilégient une approche plutôt que l'autre. Ces données sont par ailleurs difficiles à obtenir compte tenu de la nature de ce marché, qui est en constante évolution.

Toutefois, il est possible de formuler une recommandation claire quant aux solutions liquides qui doivent être soumises au prélèvement de taxes. Comme l'indique le tableau 2.5, certains pays imposent une taxe sur toutes les solutions liquides, qu'elles contiennent ou non de la nicotine, tandis que d'autres taxent uniquement celles qui en contiennent. Or, comme le montre le tableau 2.6, il arrive parfois que des solutions liquides censées ne pas contenir de nicotine en contiennent en réalité. Dans tous les cas, elles ne peuvent pas être considérées comme inoffensives (136-137). Il est donc recommandé de taxer toutes les solutions liquides, qu'elles soient destinées aux inhalateurs électroniques de nicotine ou à ceux qui n'en contiennent pas.

La question de savoir s'il convient d'appliquer une taxation différentielle en fonction de la teneur en nicotine semble raisonnable du point de vue de la santé, puisque la nicotine est une substance nocive. Cela induit cependant une charge supplémentaire pour les administrateurs fiscaux, à qui il appartiendrait de déterminer la teneur en nicotine des solutions liquides disponibles sur le marché. De plus, celle-ci risque de ne plus être pertinente à l'avenir compte tenu des progrès technologiques accomplis dans ces dispositifs, puisqu'ils sont capables aujourd'hui de délivrer de fortes doses de nicotine indépendamment de la concentration en nicotine de la solution liquide. Il suffit pour ce faire d'augmenter la puissance de la batterie (en réduisant la résistance ou en augmentant la tension) (138).

Du point de vue de la mise en œuvre, si la plupart des pays semblent avoir adopté un régime de droits d'accise spécifique par millilitre pour les solutions liquides destinées aux inhalateurs électroniques, qu'ils contiennent ou non de la nicotine, l'un des avantages de la taxation *ad valorem* est qu'elle apparaît relativement plus facile à administrer dans le contexte d'une grande diversité de produits. Dans tous les cas, l'assiette fiscale doit être constituée de la valeur du prix de détail des produits, qui est plus facile à déterminer que toute autre valeur qui pourrait être déclarée par le fabricant.

Il est également indispensable, en parallèle des mesures fiscales, de réglementer les caractéristiques des inhalateurs électroniques, qu'ils contiennent ou non de la nicotine, par des prescriptions visant à :

1. fixer la teneur maximale en nicotine par millilitre afin de préserver la santé publique, notamment en réduisant le risque de dépendance, en particulier chez les jeunes ;
2. fixer le volume maximal des cartouches afin de réduire l'exposition aux substances toxiques et éventuellement d'en limiter l'utilisation ;

3. fixer une capacité maximale pour les recharges afin de réduire l'exposition aux substances toxiques et éventuellement d'en limiter l'utilisation ;
4. fixer une puissance de batterie maximale afin de limiter la possibilité d'augmenter l'apport de nicotine et de substances toxiques ; et
5. taxer la nicotine, quelle que soit sa source (par exemple, tabac, aubergine, synthétique).

Les pouvoirs publics peuvent décider de prélever des droits d'accise également sur les inhalateurs électroniques, qu'ils contiennent ou non de la nicotine²⁸. Une accise *ad valorem* basée sur le prix de détail déclaré apparaît comme la solution la plus simple à mettre en œuvre. Un pays peut faire le choix de ne pas prélever de droits d'accise sur ces produits, mais il devrait au minimum leur appliquer le taux normal de TVA ou de taxe sur les ventes. Le prélèvement de droits d'accise sur les inhalateurs électroniques peut s'avérer difficile d'un point de vue administratif, car il suppose de définir clairement et de classer tous leurs composants comme des dispositifs destinés à leur utilisation. Ainsi, si le dispositif est assemblé une fois les composants importés et qu'il apparaît que certaines parties peuvent être utilisées à d'autres fins, il peut s'avérer difficile pour les pouvoirs publics de déterminer ceux des composants qui seraient soumis aux droits d'accise et ceux qui ne le seraient pas.

POINT CLÉ À RETENIR 27

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de recommander une structure fiscale plutôt qu'une autre s'agissant des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine. Néanmoins, la taxation des solutions liquides utilisées pour leur consommation est une évidence. Des droits d'accise doivent être prélevés sur toutes les solutions liquides, qu'elles contiennent ou non de la nicotine. Si la composante *ad valorem* est privilégiée, elle doit être appliquée au prix de détail. Les pouvoirs publics peuvent envisager de taxer également les dispositifs eux-mêmes, mais ils devront s'assurer au préalable qu'ils disposent des capacités administratives nécessaires.

Les décideurs doivent être conscients de la diversité et de l'évolution rapide de ces dispositifs et de la nécessité de pouvoir s'adapter en conséquence. La réglementation doit refléter cette réalité et ne pas permettre à l'industrie du tabac de tirer parti d'éventuelles failles. Les inhalateurs électroniques ne comprennent pas seulement les

28 Voir l'annexe 2.3 pour un aperçu des éléments qui composent les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine.

cigarettes électroniques, les vapoteuses et autres stylos à vape, les hookah (narguilé), pipes et cigares électroniques en font également partie. Ils doivent être définis avec précision par le législateur de sorte que les produits susceptibles d'être rangés dans cette catégorie ne puissent pas échapper à la réglementation en vigueur. Cette clarté est également importante du point de vue fiscal. Une définition floue peut conduire à des incohérences, comme c'est le cas au Bahreïn, où les cigarettes électroniques sont interdites, mais pas les e-hookahs.²⁹ Enfin, si les décideurs doivent demeurer attentifs face à l'émergence de nouveaux produits et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger la santé de leurs concitoyens, ils ne doivent pas pour autant oublier que les produits du tabac, en particulier les cigarettes, représentent une part écrasante de la consommation de nicotine. En 2018, les inhalateurs électroniques et les PCT représentaient moins de 2,2 % de la valeur totale du marché contre 91 % pour les cigarettes (139-140).

2.5 CONCLUSIONS

L'examen de la manière dont les droits d'accise sont appliqués dans le monde révèle une grande diversité en ce qui concerne le niveau des prix et des taxes sur les produits du tabac, en particulier les cigarettes, ainsi que les structures fiscales mises en place. Certaines tendances montrent toutefois que les niveaux de prix et de taxes sont plus élevés dans les pays à revenu élevé. Le taux de taxation a également son importance : des taux de taxation plus élevés sont corrélés à des prix plus élevés, qui modifient les comportements et induisent une réduction de la consommation. De plus en plus de pays délaissent les régimes d'accise *ad valorem* au profit de régimes mixtes ou spécifiques, et rares sont ceux qui ne prélèvent aucun droit d'accise sur les cigarettes.

Augmenter de manière significative les taxes et les prix des produits du tabac est la politique la plus efficace et celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité pour lutter contre le tabagisme. L'augmentation des taxes, qui se répercutent sur les consommateurs au travers de prix plus élevés, contribuent à réduire la consommation de tabac.

Au moment de concevoir ou de réformer leur politique fiscale, les décideurs politiques sont confrontés à plusieurs défis, qui vont de la résolution de questions techniques, comme la détermination de la structure et des taux d'imposition à appliquer, à des considérations liées à l'économie politique, en passant par la perception qu'a l'industrie du tabac du rôle qu'elle joue dans le développement économique.

29. À Bahreïn, les cigarettes électroniques sont interdites en vertu de la décision 38 de 2013 du Ministère de la production et du commerce, tandis que la liste officielle des produits soumis à droits d'accise du Ministère des finances inclut les chichas électroniques (ou e-hookahs), ce qui les rend susceptibles d'être taxées et donc considérées comme légales.

Le choix d'une structure fiscale en particulier a des conséquences non seulement sur la consommation globale de tabac, mais aussi sur la structure du marché.

Les régimes d'accise *ad valorem* incitent l'industrie du tabac à fixer des prix plus bas que les régimes spécifiques.

Les données disponibles suggèrent que dans le cadre d'un régime spécifique, l'écart de prix entre les produits haut de gamme et les produits à bas prix est plus étroit, ce qui réduit les incitations à se tourner vers les produits à bas prix après une augmentation des taxes. Cependant, à mesure que l'industrie parvient à fidéliser ses producteurs et à élargir sa gamme de produits, elle introduit des marques à plus bas prix tout en augmentant le prix de ses marques haut de gamme, creusant ainsi, de manière tout à fait paradoxale, l'écart de prix entre ses produits.

Ces données montrent également que les régimes d'accise spécifiques induisent des prix plus élevés et sont plus simples à mettre en œuvre du point de vue de l'administration fiscale puisque seule la quantité produite doit être vérifiée, et non la valeur du produit.

Le recours à une taxation différentielle, c'est-à-dire à des taux d'imposition qui varient en fonction des différentes caractéristiques du produit, constitue un autre aspect de la structure fiscale. Il apparaît que le prix moyen des cigarettes et le niveau moyen des droits d'accise pour un paquet de cigarettes sont beaucoup plus bas dans les pays qui utilisent des taux différentiels que dans les pays qui privilégient un taux uniforme. Le recours à des taux différentiels incite les consommateurs à se détourner des marques haut de gamme au profit de marques à plus bas prix, ce qui a pour effet de maintenir la prévalence du tabagisme à un niveau élevé et de réduire l'impact sur la santé des augmentations de taxes. Non seulement les taux différentiels entraînent une baisse des prix, mais ils sont également difficiles à gérer et offrent à l'industrie du tabac la possibilité d'éviter et d'éluder les taxes.

Le choix de l'assiette retenue constitue également un élément important de la structure fiscale. Il doit avoir l'effet le plus important possible sur les prix et les recettes. Dans le cas d'un régime spécifique, l'assiette de la taxe est déterminée par la quantité de produit. Dans le cas d'un régime *ad valorem*, le choix de la base d'imposition est important non seulement du point de vue de la santé, par son effet sur la consommation, mais aussi des recettes fiscales, et des bénéfices de l'industrie. Une taxation *ad valorem* basée sur le prix à la production, ou valeur CAF, donne aux fabricants de tabac la possibilité de réduire leur charge fiscale, en particulier lorsqu'ils contrôlent

le système de distribution par le biais de sociétés auxquelles ils sont liés. La meilleure pratique s'agissant des régimes *ad valorem* (ou mixte) consiste à utiliser le prix de détail comme base d'imposition et à introduire un taux minimal par paquet.

La nécessité de prévoir des ajustements automatiques et une indexation des taxes sur l'inflation et la croissance des revenus dans le cadre des régimes d'accise spécifiques afin d'en éviter l'érosion au fil du temps sont parmi les autres considérations qui doivent être prises en compte lors de l'élaboration de la structure fiscale.

Des données récentes indiquent que la fiscalité du tabac n'atteint pas toujours les résultats escomptés en raison des moyens mis en œuvre par l'industrie du tabac pour la contourner. Des politiques non fiscales comme celles visant à réglementer les prix (par l'application notamment de marges minimales ou la fixation d'un prix plancher ou minimal) peuvent venir en complément des mesures fiscales pour garantir un niveau de prix élevé et décourager la consommation de produits du tabac. Jusqu'à présent, ces politiques n'ont pas permis d'augmenter les prix moyens. La fixation d'un prix minimal est susceptible d'accroître les bénéfices de l'industrie du tabac et de lui permettre ainsi de disposer d'un surplus de revenus pour financer sa stratégie de commercialisation (notamment l'introduction de nouveaux produits), et de provoquer une perte de recettes fiscales pour les gouvernements. La fixation d'un prix minimal a pour effet de réduire la concurrence par les prix et d'encourager celle qui touche à d'autres aspects (les caractéristiques des produits par exemple).

Toutefois, lorsque de puissantes multinationales opèrent sur un marché, qu'elles sont présentes sur tous les segments de celui-ci et qu'elles ont la capacité de répercuter les augmentations de taxes de manière excessive sur certaines marques tout en ne les répercutant pas suffisamment sur d'autres, ou lorsqu'il n'est pas possible d'interdire les remises promotionnelles, les politiques de prix minimum peuvent contribuer à accroître l'efficacité des mesures de relèvement des taxes.

L'interdiction des remises promotionnelles et de la vente de cigarettes à l'unité figurent parmi les autres politiques non fiscales susceptibles d'avoir une incidence sur les niveaux de prix. L'interdiction des remises promotionnelles est généralement abordée dans les lois de lutte contre le tabagisme, dans le cadre des dispositions sur la publicité en faveur du tabac, la promotion et les autres formes de parrainage.

Le relèvement des taxes sur le tabac est le moyen le plus efficace d'en dissuader la consommation. Il offre en outre l'avantage pour l'État de générer un surplus de recettes, qui pourra être affecté au financement de programmes de santé et d'éducation

plutôt que d'accroître encore les bénéfices de l'industrie du tabac. Pour renforcer l'efficacité des politiques de taxation à réduire le tabagisme et conformément à la recommandation des Directives pour la mise en œuvre de l'article 6 de la CCLAT de l'OMS (Mesures tarifaires et fiscales visant à réduire la demande de tabac), tous les produits du tabac doivent être taxés de manière comparable ; les efforts ne doivent pas porter uniquement sur les cigarettes.

Les choix opérés et les réformes mises en œuvre ont des conséquences diverses et parfois contradictoires sur le marché. Ils peuvent favoriser la recherche d'un compromis entre quantité et variété ou avoir des conséquences sur la qualité perçue. Les pouvoirs publics doivent s'attendre à que l'industrie du tabac s'adapte aux changements de politique fiscale et mettre en place une surveillance étroite du marché pour anticiper au mieux les réponses de l'industrie et mesurer l'impact d'un relèvement des taxes sur la consommation de tabac et les recettes fiscales.

Pour déterminer l'effet global d'un relèvement des taxes sur la demande de produits du tabac et les recettes fiscales, il est important d'utiliser des estimations correctes de l'élasticité de la demande par rapport au prix, par rapport au prix croisé et par rapport au revenu. Le recours à des estimations actualisées des élasticités de la demande est indispensable si l'on considère que l'environnement dans lequel les consommateurs prennent leurs décisions évolue en permanence. Il n'est pas rare, par exemple, qu'à la suite d'une crise financière ou d'une intervention réussie de lutte contre le tabagisme, la demande évolue ainsi que son élasticité.

L'élasticité de l'assiette fiscale constitue une autre mesure clé de l'impact de la politique fiscale. Les décideurs doivent être attentifs aux trois composantes de base de l'élasticité de l'assiette fiscale : 1) l'élasticité-prix de la demande de tabac, 2) la part de la taxe dans le prix de détail et 3) le degré de répercussion du relèvement des droits d'accise sur le prix de détail. Les effets sur la demande et les recettes seront fonction de l'impact du relèvement des taxes sur ces trois composantes. Actuellement, ces trois composantes combinées ne sont dans aucun pays suffisamment élevées pour qu'un relèvement des taxes entraîne une réduction des recettes provenant des droits d'accise.

Il est important de comprendre que si le relèvement des taxes entraîne une hausse des prix qui n'est pas suffisante en comparaison de la hausse simultanée des niveaux de revenus, il ne sera efficace pour réduire la consommation de tabac, qui demeure un bien de consommation normal dans la plupart des pays. Tout relèvement des taxes doit s'accompagner d'une réflexion sur l'accessibilité. Les décideurs doivent,

pour permettre une réduction effective de la consommation de tabac, veiller à ce que les hausses de taxes soient suffisamment élevées pour induire une hausse des prix supérieure à la croissance des revenus.

Il leur faut également, au moment de concevoir la politique fiscale et de décider du bon niveau de taxation, être capables de mesurer et d'anticiper l'impact de leurs décisions. Le suivi et l'évaluation des mesures mises en place sont essentiels et plusieurs outils de mesure existent qui peuvent s'avérer très utiles à cet égard. L'outil interactif de projection et de fixation d'objectifs en matière de tabagisme de l'OMS (ISPT), par exemple, examine non seulement l'impact de la politique fiscale, mais aussi celui d'autres politiques de lutte contre le tabagisme, ce qui permet aux pouvoirs publics et aux experts du domaine d'étudier les effets potentiels de l'ensemble des politiques futures en matière de lutte contre le tabagisme. Il permet de mesurer l'impact de certaines mesures de réduction de la demande préconisées par la CCLAT de l'OMS, qui s'appuient sur la littérature existante, l'évolution du tabagisme, des données démographiques à l'échelle nationale et des risques de mortalité lié au tabac. Plus spécifique à la fiscalité du tabac, le modèle OMS de simulation de taxe sur le tabac (TaXSiM) évalue, quant à lui, les effets liés au relèvement des taxes et de toute modification de leur structure sur le niveau des prix, les ventes légales et les recettes provenant des droits d'accises et d'autres taxes sur les produits du tabac.

L'élaboration d'indicateurs permettant d'évaluer les politiques fiscales et de lutte antitabac et leur suivi sont essentiels pour permettre aux décideurs de mesurer l'efficacité de leurs politiques et de déterminer si celles-ci ont un impact sur le tabagisme dans le temps. Outre que les mesures de taxation du tabac sont plus efficaces si elles sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme MPOWER, celui-ci fournit un indicateur utile de l'efficacité de la politique de lutte contre le tabagisme dans son ensemble.

Si la part que représente la taxe dans le prix de détail d'un produit du tabac donné constitue un indicateur fiable de l'efficacité de la politique fiscale, l'accessibilité financière, qui permet de mesurer si le relèvement des taxes induit effectivement une hausse des prix supérieure à celles des revenus et des prix à la consommation, apparaît plus pertinent. D'autres indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer les performances de la politique fiscale dans son ensemble, en particulier la fiche d'évaluation de la fiscalité du tabac de *Tobacconomics*, qui synthétise les meilleures pratiques en matière de taxation du tabac en combinant les quatre composantes clés de la politique fiscale (niveau de prix, évolution de l'accessibilité dans le temps, part des droits d'accise dans le prix de détail et structure de la fiscalité du tabac).

Les politiques mises en œuvre à l'échelle nationale dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la finance et du travail sont toutes susceptibles de créer ou de maintenir, à différents stades de la production, de la fabrication et de la distribution du tabac, des incitations qui peuvent aller à l'encontre des objectifs de la lutte antitabac et de la fiscalité. Il convient d'assurer une plus grande cohérence des politiques nationales afin de garantir que les politiques et mesures mises en œuvre dans ces différents secteurs ne viennent pas neutraliser les effets attendus de la lutte contre le tabagisme et de la fiscalité sur la santé publique.

Le recours à différents régimes d'imposition et à des taux différentiels est susceptible de fausser le marché intérieur. L'harmonisation de la fiscalité du tabac garantit l'établissement d'un marché unique et son bon fonctionnement, empêche l'érosion des recettes fiscales, l'évitement et l'évasion fiscaux, et protège la santé des personnes. Dans cette optique, la concurrence fiscale, qui consiste pour un pays à appliquer des taux d'imposition moins élevés que ses voisins, peut constituer un frein à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le tabagisme et à la collecte de recettes suffisantes pour financer des politiques de santé publique. Pour éviter un tel nivellement par le bas, le prélèvement d'un taux d'imposition minimum sur tous les produits du tabac peut être envisagé. La meilleure approche consiste à appliquer un régime d'accise spécifique s'appuyant sur un taux minimum commun à tous les pays et suffisamment élevé pour garantir un certain niveau de taxes et de prix.

Ces dernières années, de nouveaux produits du tabac et à base de nicotine, notamment les inhalateurs électroniques et les produits du tabac chauffé, sont apparus sur le marché, qui, si l'on en croit les dires de l'industrie du tabac, seraient plus sûrs que les produits du tabac classiques. Les données recueillies jusqu'à présent montrent que ces produits pourraient constituer une menace pour la santé publique en ce qu'ils sont susceptibles d'attirer de nouveaux ou de jeunes utilisateurs ou d'empêcher les fumeurs actuels de renoncer au tabac.

La dynamique du marché et de la demande concernant ces produits, ainsi que leur incidence sur l'initiation au tabagisme, le sevrage et les changements de comportement lié au tabac parmi les différents groupes socio-économiques, n'apparaissent pas encore clairement. Tant que nous ne disposons pas de preuves suffisantes des bienfaits allégués de ces produits, il convient de faire preuve de prudence dans l'élaboration de la politique fiscale. La recommandation actuelle est de taxer les PTC au même niveau que les cigarettes sur une base unitaire, quelle que soit la teneur en tabac. Dans les pays où ils ne sont pas interdits, les inhalateurs électroniques doivent être réglementés et taxés de manière à décourager leur utilisation par les

jeunes et les non-fumeurs. La taxation doit concerner en premier lieu les solutions liquides utilisées pour les alimenter, qui doivent être taxées au même niveau, qu'elles contiennent ou non de la nicotine. Si la structure retenue est celle de l'accise *ad valorem*, la taxe doit être calculée sur la base du prix de détail. Les pays peuvent faire le choix de taxer les dispositifs eux-mêmes, mais ils devront alors déterminer s'ils disposent de la capacité administrative pour le faire.

Si la vigilance est de mise concernant l'évolution des nouveaux systèmes électroniques d'administration de tabac et de nicotine, les administrateurs fiscaux et les pouvoirs publics doivent se rappeler que les cigarettes restent le produit du tabac le plus consommé au monde.

RÉFÉRENCES

1. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2019. Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac. [en anglais] Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2019 (<https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019>, consulté le 24 janvier 2021).
2. Résultats des travaux: Conclusions du Conseil sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés. Bruxelles: Conseil de l'Union européenne; 2 juin 2020 (8483/20; <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8483-2020-INIT/fr/pdf>, consulté le 28 septembre 2020).
3. Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés: Article 7, paragraphe 2. Bruxelles: JOEU 2011;176:24–36 (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:FR:PDF>, consulté le 28 septembre 2020).
4. U.S. National Cancer Institute and World Health Organization. The economics of tobacco and tobacco control. NIH Publication No. 16-CA-8029A. Bethesda, MD: Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute; 2016 (National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21; <https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/monograph-21>, consulté le 28 septembre 2020).
5. Drope J, Schluger N, Cahn Z, Drope J, Hamill S, Islami F, et al. The tobacco atlas. Atlanta: American Cancer Society and Vital Strategies; 2018 (https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
6. Sector reports, cigarettes. In: GlobalData [website]. London: John Carpenter House; 2019 (accès restreint).
7. Vellios N, Ross H, Perucic AM. 2018 trends in cigarette demand and supply in Africa. PLOS ONE. 2018;13(8):e0202467 (<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202467>, consulté le 28 septembre 2020).
8. Keen MJ. The balance between specific and ad valorem taxation. Fiscal Studies. 1998;19(1):1–37 (<https://www.ifs.org.uk/fs/articles/fsmick1.pdf>, consulté le 24 janvier 2021).
9. Kay JA, Keen MJ. The structure of tobacco taxes in the European community. IFS report series. Institute for Fiscal Studies; 1982.
10. Kay JA, Keen MJ. How should commodities be taxed?: Market structure, product heterogeneity and the optimal structure of commodity taxes. Euro Econ Rev. 1983;23(3):339–58.
11. Kay JA, Keen MJ. Commodity taxation for maximum revenue. Public Finan Q. 1987;15(4):371–85.
12. Kay JA, Keen MJ. Product quality under specific and ad valorem taxation. Public Finan Q. 1991;19(2):238–47.
13. Delipalla S, Keen MJ. The comparison between ad valorem and specific taxation under imperfect competition. J Public Econ. 1992;49(3):351–67.
14. Suits DB, Musgrave RA. Ad valorem and unit taxes compared. Q J Econ. 1953;67(4):598–604.
15. Skeath SE, Trandel GA. A pareto comparison of ad valorem and unit taxes in noncompetitive environments. J Public Econ. 1994;53(1):53–71.
16. Myles G. Imperfect competition and the optimal combination of ad valorem and specific taxation. Int Tax Public Finance. 1994;3:29–44.
17. Effectiveness of tax and price policies for tobacco control. Genève: WHO Press, World Health Organization; 2011. (IARC handbooks of cancer prevention: tobacco control: Vol. 14; <https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Effectiveness-Of-Tax-And-Price-Policies-For-Tobacco-Control-2011>, consulté le 28 janvier 2021).
18. Bevan J. GCC taxation. Aylesbury (UK): Rothmans Exports Limited; 1992 (<https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yxpy0198>, consulté le 29 septembre 2020).
19. Morton IT. Note from IT Morton to I Birks regarding agreement on specific taxation; 8 février 1992 (<https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/#id=nxpy0198>, consulté le 29 septembre 2020).
20. Galgut R. Oman. BAT (UK and Export) Limited; 16 April 1992 (<https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xxpy0198>, consulté le 29 septembre 2020).
21. Common excise tax agreement of the states of the Gulf Cooperation Council [site web]. Abu Dhabi: UAE Ministry of Finance; 2016 (<https://www.mof.gov.ae/En/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/>

- Common%20Excise%20Tax%20Agreement.pdf, consulté le 29 septembre 2020).
22. Brock B, Choi K, Boyle RG, Moilanen M, Schillo B. Tobacco product prices before and after a statewide tobacco tax increase. *Tob Control*. 2016;25(2):166–73.
 23. Hanson A, Sullivan R. The incidence of tobacco taxation: evidence from geographic micro-level data. *Natl Tax J*. 2009;62(4):677–98.
 24. Delipalla S, O'Donnell O. Estimating tax incidence, market power and market conduct: the European cigarette industry. *Int J Ind Organ*. 2001;19(6):885–908.
 25. Keeler TE, Hu TW, Barnett PG, Manning WG, Hai-Yen S. Do cigarette producers price-discriminate by state? An empirical analysis of local cigarette pricing and taxation. *J Health Econ*. 1996;15:499–512.
 26. Linegar DJ, van Walbeek C. The effect of excise tax increases on cigarette prices in South Africa. *Tob Control*. 2017;0:1–7 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/65>, consulté le 17 février 2021).
 27. Villanti AC, Collins LK, Niaura RS, Gagosian SY, Abrams DB. Menthol cigarettes and the public health standard: a systematic review. *Public Health*. 2017;17:983 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747135/>, consulté le 24 janvier 2021).
 28. Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE: Article 7. Bruxelles: Journal officiel de l'Union européenne. 2014;57:1–38 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040>, consulté le 24 janvier 2021).
 29. Delipalla S, Keen MJ. Product quality and the optimal structure of commodity taxes. *J Public Econ Theory*. 2006;8:547–54.
 30. Obara T, Tsugawa S. The welfare comparison of ad-valorem tax and specific tax with both quality and quantity choice of a consumer. *Theor Econ Lett*. 2017;7:1797–1813 (<https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=79862>, consulté le 24 janvier 2021).
 31. Anderson S, de Palma A, Kreider B. Tax incidence in differentiated product oligopoly. *Journal of Public Econ*. 2001;81(2):173–92.
 32. Razzolini L, Shughart WF, Tollison RD. On the third law of demand. *Econ Inq*. 2003;41:2.
 33. Sobel RS, Garrett TA. Taxation and product quality: new evidence from generic cigarettes. *J Polit Econ*. 1997;105:880–7 (<http://faculty.citadel.edu/sobel/All%20Pubs%20PDF/Generic%20Cigarettes.pdf>, consulté le 24 janvier 2021).
 34. Nargis N, Fong GT, Chaloupka FJ, Li Q. The choice of discount brand cigarettes: a comparative analysis of International Tobacco Control (ITC) surveys in Canada and the United States (2002–2005). *Tob Control*. 2014;23:i86–i96 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/23/suppl_1/i86.full.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
 35. Chaloupka FJ, Peck R, Tauras JA, Xu X, Yurekli A. Cigarette excise taxation: the impact of tax structure on prices, revenues and cigarette smoking. Cambridge: National Bureau of Economic Research; 2010 (NBER Working Paper 16287; https://www.nber.org/system/files/working_papers/w16287/w16287.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
 36. Cigarettes in India, 2019. In: GlobalData [website]. London: John Carpenter House; 2020 (accès restreint).
 37. Gilmore AB, Tavakoly B, Taylor G, Reed H. Understanding tobacco industry pricing strategy and whether it undermines tobacco tax policy: the example of the UK cigarette market. *Addiction*. 2013;108(7):1317–26 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746125/>, consulté le 24 janvier 2021).
 38. Marsh L, Cameron C, Quigg R, Hoek J, Doscher C, McGree R, et al. The impact of an increase in excise tax on the retail price of tobacco in New Zealand. *Tob Control*. 2016;25(4):458–634.
 39. Brock B, Schillo BA, Moilanen M. Tobacco industry marketing: an analysis of direct mail coupons and giveaways. *Tob Control*. 2015;24:505–8.
 40. Chaloupka FJ, Warner KE. The economics of smoking. *Handbook Health Econ*. 2000;1:1539–1627.
 41. Shang C, Chaloupka FJ, Fong G, Thompson M, O'Connor RJ. The association between tax structure and cigarette price variability: findings from the ITC Project. *Tob Control*. 2015;24:iii88–iii93 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/24/Suppl_3/iii88.full.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
 42. Li Q, Hyland A, Fong GT, Jiang Y, Elton-Marshall T. Use of less expensive cigarettes in six cities in China: findings from the International Tobacco Control (ITC) China Survey. *Tob Control*. 2010;19(suppl

- 2):i63–i68 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/19/Suppl_2/i63.full.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
43. Hyland A, Laux FL, Higbee C, Hastings G, Ross H, Chaloupka FJ, et al. Cigarette purchase patterns in four countries and the relationship with cessation: findings from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. *Tob Control*. 2006;15(suppl III):iii59–iii64 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/15/suppl_3/iii59.full.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
 44. Tsai YW, Yang CL, Chen CS, Liu, TC, Chen PF. The effect of Taiwan's tax induced increases in cigarette prices and brand switching and the consumption of cigarettes. *Health Econ*. 2005;14:627–41.
 45. Cummings KM, Hyland A, Lewit E, Shopland D. Use of discount cigarettes by smokers in 20 communities in the United States, 1988–1993. *Tob Control*. 1997;6(suppl 2):S25–S30 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/6/suppl_2/S25.full.pdf, consulté le 24 janvier 2021).
 46. Ross H, Tesche J. Undermining government tax policies: common strategies employed by the tobacco industry in response to increases in tobacco taxes. Economics of Tobacco Control Project, School of Economics, University of Cape Town and Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy. Chicago: University of Illinois at Chicago; 2016 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747349/>, consulté le 26 janvier 2021).
 47. Manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2010 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78072/9789242563993_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 26 janvier 2021).
 48. Hiscock R, Branston JR, McNeill A, Hitchman SC, Partos TR, Gilmore AB. Tobacco industry strategies undermine government tax policy: evidence from commercial data. *Tob Control*. 2017;0:1–10 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78072/9789242563993_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 26 janvier 2021).
 49. Filippidis F, Laverty A, Hone T, Been JV, Millett C. Association of cigarette price differentials with infant mortality in 23 European Union countries. *JAMA Pediatr*. 2017;171(11):1100–1106 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5710372/#:~:text=Cigarette%20price%20increases%20across%2023,priced%20cigarettes%20during%20this%20period>, consulté le 26 janvier 2021).
 50. López-Nicolás A, Belén Cobacho M, Fernández E. The Spanish tobacco tax loopholes and their consequences. *Tob Control*. 2013;22(E1):e21.
 51. Ballester L, Auchincloss A, Robinson L, Mayne S. Exploring impacts of taxes and hospitality bans on cigarette prices and smoking prevalence using a large dataset of cigarette prices at stores 2001–2011, USA. *Int J Environ Res Public Health*. 2017;14(3):e318 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369154/>, consulté le 24 janvier 2021).
 52. Liber A, Ross H, Omar M, Chaloupka FJ. The impact of the Malaysian minimum cigarette price law: findings from the ITC Malaysia survey. *Tob Control*. 2015;24:iii83–iii87 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/24/Suppl_3/iii83.full.pdf, consulté le 26 janvier 2021).
 53. Feighery E, Ribisl K, Schleicher N, Zellers L, Wellington N. How do minimum cigarette price laws affect cigarette prices at the retail level? *Tob Control*. 2005;14:80–85 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/14/2/80.full.pdf>, consulté le 26 janvier 2021).
 54. Tynan MA, Ribisi KM, Loomis BR. Impact of cigarette minimum price laws on the retail price of cigarettes in the USA. *Tob Control*. 2012;22:e1.
 55. Huang J, Chiqui JF, DeLong H, Mirza M, Diaz MC, Chaloupka FJ. Do state minimum markup/price laws work? Evidence from retail scanner data and TUS-CPS. *Tob Control*. 2016;25:i52–i59 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/25/Suppl_1/i52.full.pdf, consulté le 26 janvier 2021).
 56. Whitehead R, Brown L, Riches E, Rennick L, Armour G, McAteer J, et al. Strengths and limitations of tobacco taxation and pricing strategies. Edinburgh: NHS Health Scotland; 2018 (<http://www.healthscotland.scot/media/1829/rapid-evidence-review-strengths-and-limitations-of-tobacco-taxation-and-pricing-strategies.pdf>, consulté le 27 janvier 2021).
 57. Golden S, Farrelly M, Luke D, Ribisl K. Comparing projected impacts of cigarette floor price and excise tax policies on socioeconomic disparities in smoking. *Tob Control*. 2016;25:i60–i66 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/25/Suppl_1/i60.full.pdf, consulté le 27 janvier 2021).
 58. Doogan NJ, Wewers ME, Berman M. The impact of a federal cigarette minimum pack price policy on cigarette use in the USA. *Tob Control*. 2018;27(2):203–08.

59. Marynak K, Xu X, Wang X, Holmes CB, Tynan MA, Pechacek T. Estimating the impact of raising prices and eliminating discounts on cigarette smoking prevalence in the United States. *Public Health Rep.* 2016;131:536–43 ([https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937114/#:~:text=We%20found%20that%20each%20price,smokers%20aged%20E2%89%A526%20years.](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937114/#:~:text=We%20found%20that%20each%20price,smokers%20aged%20E2%89%A526%20years.,), consulté le 27 janvier 2021).
60. McLaughlin I, Pearson A, Laird-Metke E, Ribisl K. Reducing tobacco use and access through strengthened minimum price laws. *Am J Public Health.* 2014;104(10):1844–50 ([https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937114/#:~:text=We%20found%20that%20each%20price,smokers%20aged%20E2%89%A526%20years.](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937114/#:~:text=We%20found%20that%20each%20price,smokers%20aged%20E2%89%A526%20years.,), consulté le 27 janvier 2021).
61. Commission européenne contre République française, C-197/08, Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62008CC0197#>, consulté le 27 janvier 2021).
62. Tobacco price promotion: policy responses to industry price manipulation. Boston: Public Health and Tobacco Policy Center; October 2011 (<http://tobaccopolicycenter.org/documents/Price%20Promotion%20Overview%20FINAL.pdf>, consulté le 28 septembre 2020).
63. Golden SD, Holt Smith M, Feighery EC, Roeseler A, Rogers T, Ribisl KM. Beyond excise taxes: a systematic review of literature on non-tax policy approaches to raising tobacco product prices. *Tob Control.* 2016;25:377–85. (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/25/4/377.full.pdf>, consulté le 27 janvier 2021).
64. Branston J, Gilmore S. The case for Ofsmoke: the potential for price cap regulation of tobacco to raise £500 million per year in the UK. *Tob Control.* 2014;23(1):45–50 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3812939/>, consulté le 27 janvier 2021).
65. von Lampe K, Kurti M, Johnson J. “I’m gonna get me a looseie” understanding single cigarette purchases by adult smokers in a disadvantaged section of New York City. *Prev Med Rep.* 2018;12:182–5. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518302195>, consulté le 27 janvier 2021).
66. de Ojeda A, Barnoya J, Thrasher JF. Availability and costs of single cigarettes in Guatemala. *Nicotine Tob Res.* 2013;15(1):83–7.
67. Lal P, Kumar R, Ray S, Sharma N, Bhattacharya B, Mishra D, et al. The single cigarette economy in India - a back of the envelope survey to estimate its magnitude. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2015;16(13):5579–82 (http://journal.waocp.org/article_31295_9ebd3981652934bbf5d78ec066b6a39d.pdf, consulté le 27 janvier 2021).
68. Coady MH, Chan CA, Sacks R, Mbamalu IG, Kansagra SM. The impact of tax on purchasing behaviors among New York City smokers. *Am J Public Health.* 2013;103(6):e54–e60 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3698745/>, consulté le 27 janvier 2021).
69. Cigarettes in Thailand, 2019. In: GlobalData [website]. London: John Carpenter House; 2020 (accès restreint).
70. Cigars in Germany, 2019. In: GlobalData [website]. London: John Carpenter House; 2020 (accès restreint).
71. Rapport de la Commission au Conseil relatif à la Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés. Bruxelles: Commission européenne; 2018 (COM(2018) 17 final; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0017&from=fr>, consulté le 28 septembre 2020).
72. Gallet CA, List JA. Cigarette demand: a meta-analysis of elasticities. *Health Econ.* 2003;12(10):821–35.
73. Directives pour l'application de l'article 6 de la Convention-Cadre de l'OMS Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2016 (https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_article_6_fr.pdf, consulté le 29 septembre 2020).
74. DeCicca P, Kenkel D, Liu F. Excise tax avoidance: the case of state cigarette taxes. *J Health Econ.* 2013;32(6):1130–41 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3855906/>, consulté le 27 janvier 2021).
75. Jawad M, Lee JT, Glantz S, Millett C. Price elasticity of demand of non-cigarette tobacco products: a systematic review and meta-analysis. *Tob Control.* 2018;27(6):689–95 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6056338/>, consulté le 27 janvier 2021).
76. John RM. Price elasticity estimates for tobacco products in India. *Health Policy Plan.* 2008;23(3):200–9 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2800993/>, accessed on 27 January 2021).

77. Wasserman J, Manning WG, Newhouse JP, Winkler JD. The effects of excise taxes and regulations on cigarette smoking. *Journal of Health Econ*. Elsevier. 1991;10(1):43–64.
78. Cheng K, Kenkel D. U.S. cigarette demand: 1944–2004. *B.E. Journal of Econ Analysis & Policy*. 2010;10(1):10.2202/1935-1682.2438 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820165/>, consulté le 28 janvier 2021).
79. Bobak M, Jha P, Nguyen S, Jarvis M. Poverty and smoking. In: Jha P, Chaloupka FJ, editors. *Tobacco control in developing countries*. Oxford: Oxford University Press; 2000.
80. Peck, RM. Equity issues, tobacco, and the poor. Yurekli A, de Beyer J, editors. Washington (DC): World Bank Group; 2013. (Economics of Tobacco Toolkit, Tool 6; <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16265>, consulté le 28 janvier 2021).
81. Kenkel DS, Schmeiser MD, Urban C. Is smoking inferior?: evidence from variation in the earned income tax credit. *J Hum Res*. 2014;49:1094–1120.
82. Ruhm, CJ. Healthy living in hard times. *Journal of Health Econ*. 2005;24(2):341–63.
83. Ruhm, CJ. Are recessions good for health? *The Quarterly Journal of Econ*. 2000;115(2):617–50.
84. Tarantilis F, Athanasakis K, Zavras D, Vozikis A, Kyriopoulos I. Estimates of price and income elasticity in Greece. Greek debt crisis transforming cigarettes into a luxury good: an econometric approach. *BMJ Open*. 2015;5(1):e004748. (<https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/5/1/e004748.full.pdf>, consulté le 28 janvier 2021).
85. Kaiser M, Reutter M, Sousa-Poza A, Strohmayr K. Smoking and the business cycle: evidence from Germany. Discussion Paper Series. Bonn, Germany: IZA Institute of Labour Economics; 2017 (<http://ftp.iza.org/dp10953.pdf>, consulté le 28 septembre 2020).
86. Tingum EN, Mukong AK, Mdege N. The effects of price and non-price policies on cigarette consumption in South Africa. *Tob Induc Dis*. 2020;18(July):62 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7398599/>, consulté le 28 janvier 2021).
87. Vardavas CI, Filippidis F, Agak, I, Myrtas V, Bertic M, Connolly GN, et al. Tobacco taxation: the importance of earmarking revenue to health care and tobacco control. *Tob Induc Dis*. 2012;10(1):21 (<http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Tobacco-taxation-the-importance-of-earmarking-the-revenue-to-health-care-and-tobacco,66110,0,2.html>, consulté le 28 janvier 2021).
88. Marquez P, Catinkaya V. Tobacco taxation in Turkey: an overview of policy measures and results. Washington (DC): World Bank Group; 2017 (<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26387>, consulté le 10 novembre 2020).
89. Blecher EH, van Walbeek CP. An international analysis of cigarette affordability. *Tob Control*. 2004;13:339–46 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/13/4/339.full.pdf>, consulté le 28 janvier 2021).
90. Goodchild M, Sinha P, Munish VG, Tullu FT. Changes in the affordability of tobacco products in India during 2007/2008 to 2017/2018: a price-relative-to-income analysis. *WHO South-East Asia J Public Health*. 2020;9(1):73–81 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/331836>, consulté le 28 janvier 2021).
91. John RM, Dauchy E. Trends in affordability of tobacco products before and after the transition to GST in India. *Tob Control Online First*. 20 March 2020.
92. Chaloupka FJ, Drope J, Siu E, Vulovic V, Stoklosa M, Mirza M, et al. *Tobacconomics cigarette tax scorecard*. Chicago: Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, 2020 (<https://tobacconomics.org/files/research/636/uic-tobacco-scorecard-report-final.pdf>, consulté le 28 janvier 2021).
93. Kanbur R, Keen MJ. Jeux sans frontières: tax competition and tax coordination when countries differ in size. *Am Econ Rev*. 1993;83(4):877–92 (https://www.researchgate.net/publication/4901220_Jeux_Sans_Frontieres_Tax_Competition_and_Tax_Coordination_When_Countries_Differ_in_Size, consulté le 28 janvier 2021).
94. Bouw A. Tobacco taxation in the European Union: an overview (English). Washington (DC): World Bank Group; 2017 (<http://documents.worldbank.org/curated/en/493581492415549898/Tobacco-taxation-in-the-European-Union-an-overview>, consulté le 28 septembre 2020).
95. Blecher E, Drope J. The rewards, risks and challenges of regional tobacco tax harmonization. *Tob Control*. 2014;0:1–5.

96. Directive No.n° 01/2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017. Paris: Droit-Afrique; 2017 (<https://www.droit-afrique.com/uploads/UEMOA-Directive-2017-01-droits-accise-tabacs.pdf>, consulté le 29 septembre 2020).
97. Mirzoev T, Zhu L, Yang Y, Pescatori A, Matsumoto A, Callen T. The future of oil and fiscal sustainability in the GCC region. Middle East and Central Asia Research Department. Washington (DC): International Monetary Fund; 2020 (<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/DP/2020/English/FOFSGCCEA.ashx>, consulté le 28 janvier 2021).
98. State cigarette excise tax rates & rankings. Washington (DC): Campaign for Tobacco-Free Kids; 2020 (<https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0097.pdf>, consulté le 28 septembre 2020).
99. Carte et tableau comparant le prix des cigarettes au Canada (mars 2018). Toronto: Association pour les droits des non-fumeurs et Fondation pour la lutte contre le tabac; 2018 (https://nsra-adnf.ca/wp-content/uploads/2018/03/180302_carte_et_tableau.pdf, consulté le 4 février 2021).
100. Commission européenne: droits d'accise applicables aux tabacs manufacturés. Bruxelles: Commission européenne; 31 décembre 2017 (https://ec.europa.eu/taxation_customs/excise-duties-tobacco_fr, consulté le 1^{er} juillet 2018).
101. Study on Council Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco. Brussels: European Commission; 2019 (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study-on-the-tobacco-taxation-directive-2019_en.pdf, consulté le 28 septembre 2020).
102. Liber AC. Heated tobacco products and combusted cigarettes: comparing global prices and taxes. *Tob Control*; 2018;28(6).
103. Heated tobacco products: information sheet - 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2020 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-2020.2>, consulté le 28 janvier 2021).
104. Kass Lempert L, Glantz S. Analysis of FDA's IQOS marketing authorisation and its policy impacts. *Tob Control* 2020;0:1–9.
105. Chivers E, Janka M, Franklin P, Mullins M, Larcombe A. Nicotine and other potentially harmful compounds in "nicotine-free" e-cigarette liquids in Australia. *Med J Aust*. 2019;210(3):118–9 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.5694/mja2.12059>, consulté le 28 septembre 2020).
106. Wenzl T, Zelinkova Z, Regueiro J, Giri A. Scientific-technical support activities to DG TAXUD-C-2 on the option to include e-cigarettes within the scope of excisable goods for the Impact Assessment on a possible revision of Directive 2011/64/EU. Administrative Arrangement TAXUD/2015/DE/329. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2017 (<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105828/kjna29062enn.pdf>, consulté le 28 septembre 2020).
107. Lisko JG, Tran H, Stanfill SB, Blount BC, Watson CH. Chemical composition and evaluation of nicotine, tobacco alkaloids, pH, and selected flavors in e-cigarette cartridges and refill solutions. *Nicotine Tob Res*. 2015;17(10):1270–78. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573955/>, consulté le 28 janvier 2021).
108. Ghebreyesus TA. Progress in beating the tobacco epidemic. *Lancet*. 17 August 2019;394:548–49 (https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673619317301.pdf?hss_channel=tw-27013292, consulté le 29 septembre 2020).
109. Smoking cessation, a report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2020. (<https://www.hhs.gov/sites/default/files/2020-cessation-sgr-executive-summary.pdf>, consulté le 8 octobre 2020).
110. E-cigarettes are harmful to health. Geneva: World Health Organization. 5 February 2020 (<https://www.who.int/news-room/detail/05-02-2020-e-cigarettes-are-harmful-to-health>, consulté le 29 septembre 2020).
111. Shan L, Manzione LC, Azagba S. Psychological well-being and dual-use of cigarettes and e-cigarettes among high school students in Canada. *J Affect Disord*. 2020;265:357–63
112. King BA, Gammon DG, Marynak KL, Rogers T. Electronic cigarettes sales in the United States, 2013–2017. *JAMA*. 2018;320(13):1379–80 (<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2705175>, consulté le 28 janvier 2021).
113. LaVito A. Popular e-cigarette Juul's sales have surged almost 800 percent over the past year [website]. CNBC. 2 juillet 2018 (<https://www.cnbc.com/2018/07/02/juul-e-cigarette-sales-have-surged-over-the-past-year.html>, consulté le 28 septembre 2020).

114. Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new enforcement actions and a youth tobacco prevention plan to stop youth use of, and access to, JUUL and other e-cigarettes. Washington (DC): US Food and Drug Administration; 23 avril 2018 (www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm605432.htm, consulté le 29 septembre 2020).
115. Paul K. San Francisco becomes first US city to ban sale of e-cigarettes. *The Guardian*. 25 June 2019 (<https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/25/san-francisco-e-cigarettes-vaping-juul-ban>, consulté le 29 septembre 2020).
116. Pesko MF, Courtemanche CJ, Maclean JC. The effects of traditional cigarette and e-cigarette tax rates on adult tobacco product use. *J Risk Uncertain*. 2020;60:229–258.
117. Cotti CD, Courtemanche CJ, Maclean JC, Nesson ET, Pesko MJ, Tefft N. The effects of e-cigarettes taxes on e-cigarettes prices and tobacco product sales: evidence from retail panel data. Cambridge: National Bureau of Economic Research; 2020 (NBER Working Paper 26724; https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26724/w26724.pdf, consulté le 28 janvier 2021).
118. Saffer H, Dench DL, Grossman M, Dave DM. E-cigarettes and adult smoking: evidence from Minnesota. Cambridge: National Bureau of Economic Research; 2019 (NBER Working Paper 26589; https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26589/w26589.pdf, consulté le 28 janvier 2021).
119. Huang J, Gwarrnicki C, Xu X, Caraballo RS, Wada R, Chaloupka FJ. A comprehensive examination of own- and cross-price elasticities of tobacco and nicotine replacement products in the U.S. *Prev Med*. 2018; 117:107–14 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6195827/>, consulté le 28 septembre 2020).
120. Zheng Y, Zhen C, Dench D, Nonnemaker JM. U.S. demand for tobacco products in a system framework. *Health Econ*. 2017;26:1067–86.
121. Stoklosa M, Drope JM, Chaloupka FJ. Prices and e-cigarette demand: evidence from the European Union. *Nicotine Tob Res*. 2016;18(10):1973–80.
122. Grace RC, Kivell BM, Laugesen M. Estimating cross-price elasticity of e-cigarettes using a simulated demand procedure. *Nicotine Tob Res*. 2015;17(5):592–8. (https://www.researchgate.net/publication/270291421_Estimating_Cross-Price_Elasticity_of_E-Cigarettes_Using_a_Simulated_Demand_Procedure, consulté le 28 janvier 2021).
123. Huang J, Tauras J, Chaloupka FJ. The impact of price and tobacco control policies on the demand for electronic nicotine delivery systems. *Tob Control*. 2014;23:iii41–iii47 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/23/suppl_3/iii41.full.pdf, consulté le 17 février 2021).
124. Cheng KW, Chaloupka FJ, Shang C, Ngo A, Fong GF, Borland R, et al. Prices, use restrictions and electronic cigarette use—evidence from wave 1 (2016) US data of the ITC Four Country Smoking and Vaping Survey. *Addiction*. 2019;114(suppl 1):115–22 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6661221/>, consulté le 28 janvier 2021).
125. Liber AC, Drope JM, Stoklosa M. Combustible cigarettes cost less to use than e-cigarettes: global evidence and tax policy implications. *Tob Control*. 2016;0:1–6 (https://www.researchgate.net/publication/299473181_Combustible_cigarettes_cost_less_to_use_than_e-cigarettes_Global_evidence_and_tax_policy_implications, consulté le 28 janvier 2021).
126. Chaloupka FJ, Sweanor D, Warner KE. Differential taxes for differential risks — toward reduced harm from nicotine yielding products. *N Engl J Med*. 2016;373(7):594–7.
127. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, Kosmider L, Sobczak A, Kurek J, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. *Tob Control*. 2014;23:133–9.
128. Sweet L, Brasky TM, Cooper S, Doogan N, Hinton A, Klein EG, et al. Quitting behaviors among dual cigarette and e-cigarette users and cigarette smokers enrolled in the tobacco user adult cohort. *Nicotine Tob Res*. 2019;21(3):278–84 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6379027/>, consulté le 28 septembre 2020).
129. Wills TA, Knight R, Williams RJ, Pagano I, Sargent JD. Risk factors for exclusive e-cigarette use and dual e-cigarette use and tobacco use in adolescents. *Pediatrics*. 2014;135(1):e43–e51 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4279062/>, consulté le 28 janvier 2021).
130. Inhalateurs électroniques de nicotine: rapport de l'OMS Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014. (FCTC/ COP/6/10 Rev.1; https://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10Rev1-fr.pdf, consulté le 28 janvier 2021)

131. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2017 : surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention. [en anglais] Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2017 (https://www.who.int/tobacco/global_report/2017/en/, consulté le 28 janvier 2021).
132. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, number 146, PMK.010/2017 on excise tax rates of tobacco products. Jakarta: Ministry of Finance Indonesia; 2017.
133. Gourdet CK, Chriqui JF, Chaloupka FJ. A baseline understanding of state laws governing e-cigarettes. *Tob Control*. 2014;23:iii37-iii40 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078672/>, consulté le 28 janvier 2021).
134. An act to ensure that nicotine products are taxed equally. 127th Maine Legislature: first regular session-2015. H.P. 670, Legislative Document No. 973. 2015 (<https://www.mainelegislature.org/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP0670&item=1&snum=127&PID=>, consulté le 28 janvier 2021).
135. Evaluation of the Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco. Commission Staff Working Document. Brussels: European Commission; 2020 (SWD(2020) 32 final; https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/10-02-2020-tobacco-taxation-report.pdf, consulté le 28 septembre 2020).
136. Inhalateurs électroniques de nicotine et inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine: rapport de l'OMS Genève : Organisation mondiale de la Santé; 2016. (FCTC/COP/7/11; https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_FR.pdf, consulté le 28 septembre 2020).
137. E-cigarette use among youth and young adults: a report of the Surgeon General. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2016 (https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/documents/2016_SGR_Full_Report_non-508.pdf, consulté le 28 septembre 2020).
138. Wagener TL, Floyd EL, Stepanov I, Driskill LM, Frank SG, Meier E, et al. Have combustible cigarettes met their match? The nicotine delivery profiles and harmful constituent exposures of second-generation and third-generation electronic cigarette user. *Tob Control* 2017;26:e23–e28 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/26/e1/e23.full.pdf>, consulté le 28 septembre 2020).
139. Vapour products data. In: Euromonitor International [website]. London: Euromonitor International; 2019 (accès restreint).
140. Global market data: segment insights. In: GlobalData [website]. London: John Carpenter House; 2020 (accès restreint).

ANNEXE 2.1

Tableau A2.1 Structures des droits d'accise sur les cigarettes dans le monde, 2018

RÉGIME D'ACCISE SPÉCIFIQUE (65 PAYS)	RÉGIME D'ACCISE AD VALOREM (42 PAYS)	RÉGIME D'ACCISE MIXTE (63 PAYS)	AUCUN RÉGIME D'ACCISE (15 PAYS)
Albanie, Afrique du Sud, Andorre, Australie, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belize, Bolivie (État plurinational de), Burundi, Canada, Dominique, Équateur, Eswatini, États-Unis, Fidji, Gambie, Honduras, Îles Cook, Îles Salomon, Islande, Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kirghizstan, Lesotho, Malaisie, Maurice, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, République de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan, Timor-Leste, Tonga, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen, Zimbabwe.	Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cabe Verde, Cambodge, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Cuba, Émirats arabes unis, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Panama, Paraguay, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, Saint-Kitts-et-Nevis, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Turkménistan, Tuvalu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Zambie	Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Chypre, Cisjordanie et bande de Gaza, Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Iran (République islamique d'), Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monténégro, Nigeria, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldavie, République centrafricaine, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine.	Afghanistan, Angola, Antigua-et-Barbuda, Îles Marshall, Irak, Koweït, Libye, Maldives, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Niue, Oman^a, Qatar^a, République populaire démocratique de Corée, Somalie

^a Ce tableau présente un état des lieux des structures fiscales applicables aux cigarettes en juillet 2018 et ne tient pas compte des changements intervenus après cette date, notamment en ce qui concerne le Qatar et Oman, qui ont instauré un régime d'accise sur le tabac respectivement en janvier 2019 et juin 2019. *Source* : Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme.

ANNEXE 2.2 ANALYSE DE L'ÉLASTICITÉ DE L'ASSIETTE FISCALE

Supposons que les recettes fiscales $R = tsQ$ ou $R = tvPQ$, où Q est la quantité consommée, ts est la taxe spécifique, tv est la taxe *ad valorem* et P est le prix à la consommation.

Les équations suivantes peuvent aider à illustrer les différentes composantes de l'élasticité de la base d'imposition.

Dans un régime d'accise spécifique, la variation des recettes dépend essentiellement de la variation de la consommation :

$$\frac{\partial R}{\partial t_s} = Q(1 + \eta_s)$$

où R est le produit des taxes prélevées sur le tabac, ts l'accise spécifique et η_s l'élasticité de l'assiette fiscale.

L'élasticité de l'assiette fiscale est constituée de :

$$\eta_s = \varepsilon \frac{\partial P}{\partial t_s} \frac{t_s}{P}$$

où ε , l'élasticité du prix = $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$

$\frac{\partial P}{\partial t_s}$ est le degré de répercussion de l'augmentation du taux d'accise spécifique sur ∂ts le prix à la consommation

et $\frac{t_s}{P}$ est le ratio taxe-prix.

Dans un régime d'accise *ad valorem*, la variation des recettes dépend essentiellement de la variation des dépenses de tabac :

$$\frac{\partial R}{\partial t_{av}} = PQ(1 + \eta_{av})$$

où R est le produit des taxes prélevées sur le tabac, t_{av} représente les droits d'accise *ad valorem* et η_{av} l'élasticité de la base d'imposition du tabac.

L'élasticité de la base d'imposition est ici constituée de :

$$\eta_{av} = \frac{\partial P}{\partial t_{av}} \frac{t_{av}}{P} (1 + \varepsilon)$$

où $\frac{\partial P}{\partial t_{av}}$ est le degré de répercussion de l'augmentation du taux de droit d'accise *ad valorem* sur le prix à la consommation,

$\frac{t_{av}}{P}$ est le ratio taxe-prix

et ε l'élasticité-prix = $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$

ANNEXE 2.3 ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES (CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE)

Les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine se présentent sous la forme de kits composés essentiellement des éléments suivants :

- Un chargeur USB (différent d'un chargeur de voiture)
- Une batterie intégrée

En outre,

Pour les systèmes ouverts :

- un réservoir (récipient rechargeable) avec atomiseur amovible (les deux étant souvent vendus ensemble)
- un clearomiseur/des capsules rechargeables (sans atomiseur amovible)
- une solution liquide

Pour les systèmes fermés

- Des cigarettes électroniques jetables, non rechargeables, qui sont jetées une fois la solution liquide consommée.
- Des cigarettes électroniques non jetables :
 - un cartomiseur pré-rempli (cartouche conçue pour fonctionner avec le kit cigalike)
 - une recharge pour réservoir pré-rempli/capsules (capsules ou cartouches conçues pour fonctionner avec les réservoirs pré-remplis/kits de capsules)

Quelques définitions :

- Atomiseur : élément permettant de chauffer la solution liquide
- Cartomiseur : cartouche avec atomiseur intégré
- Clearomiseur : identique au cartomiseur, mais utilise une technologie différente
- Cartouche/réservoir/capsules: conteneurs de solution liquide

En résumé, les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine se composent des éléments suivants :

- un chargeur USB (différent d'un chargeur de voiture)
- une batterie intégrée
- des cigarettes électroniques jetables
- un atomiseur
- un cartomiseur/clearomiseur
- une cartouche/un réservoir/une capsule avec ou sans atomiseur
- une cartouche/un réservoir/une capsule pré-rempli(e) (qui, pour les systèmes

fermés, comprend la solution liquide)

- une solution liquide (ajoutée dans la cartouche/le réservoir/la capsule dans les systèmes ouverts)

Source: ECigIntelligence, 2020. Informations également issues de sites web consacrés au vapotage, dont <https://www.misthub.com/blogs/vape-tutorials/76788357-tutorial-atomizer-vs-cartomizer-vs-clearomizer>, <http://www.bestclearomizer.com/clearomizer-vs-cartomizer-vs-atomizer/>, <https://wayofleaf.com/accessories/vapes/atomizer-vs-clearomizer-vs-cartomizer>, <https://wayofleaf.com/accessories/vapes/atomizer-vs-clearomizer-vs-cartomizer>, consultés le 15 juillet 2020.

CHAPITRE 3.

Administration des taxes sur les produits du tabac

3.1 INTRODUCTION

Le prélèvement de droits d'accise sur les produits du tabac sert généralement plus d'un objectif. Les gouvernements se retrouvent souvent œuvrant à trouver un équilibre entre les objectifs budgétaires et les objectifs de santé publique. La meilleure façon d'atteindre ces deux objectifs est de mettre en place une autorité compétente efficace et efficiente, dotée des capacités techniques nécessaires pour percevoir et recouvrer les taxes. Il peut s'agir d'une agence, d'une organisation ou d'un service qui est légalement habilité à exercer des fonctions particulières ; s'agissant de l'administration des taxes prélevées sur le tabac, l'autorité compétente est souvent une administration fiscale, une autorité fiscale, un service des douanes ou le Ministère des finances.

L'article 6 de la CCLAT de l'OMS (1), ainsi que ses directives (2), fournissent une base solide à une bonne administration fiscale. Ainsi qu'il est précisé à la section 1.5 des directives, la structure des taxes sur le tabac doit être efficientes et efficaces. Elle

« devrait être conçue de manière à réduire au maximum les coûts de maintien de la discipline fiscale et d'administration tout en assurant l'augmentation souhaitée du niveau des recettes fiscales et la réalisation des objectifs en matière de santé. Une administration efficiente et efficace des systèmes de taxation du tabac est le garant d'une meilleure discipline fiscale et permet de faire augmenter les recettes fiscales tout en réduisant les risques de développement du commerce illicite. »

En matière d'administration fiscale, l'efficacité consiste à minimiser les coûts par unité de recettes fiscales perçues. Elle est mesurée en comparant les ressources utilisées avec les recettes générées. L'efficacité, quant à elle, suppose un niveau élevé de conformité, qui s'entend du respect par les contribuables de leurs obligations. Ainsi, une autorité compétente efficace et efficiente perçoit l'impôt à un coût minimal tout en assurant la conformité aux normes.

La taxation du tabac est la mesure de lutte antitabac la plus efficace pour réduire la consommation de tabac qui doit, de préférence, être mise en œuvre dans le cadre d'un plan global de lutte contre le tabagisme (3). Le commerce illicite, y compris la

contrebande et la fabrication illicite, et l'évitement fiscal compromettent l'efficacité des politiques fiscales et leurs objectifs (4). L'impact qui résulte du relèvement des taxes sur le commerce illicite est souvent mis en avant par ceux qui s'opposent à ces augmentations, qu'ils accusent d'aggraver le commerce illicite et partant, d'entraîner une réduction des recettes fiscales et de faire baisser les prix. Le défi auquel sont confrontés les pouvoirs publics est de veiller à ce que les taxes dues soient déclarées et recouvrées sur l'ensemble des produits du tabac fabriqués sur et/ou importés dans sur leur territoire, et dans le même temps de déceler les produits fabriqués et/ou importés illégalement, de mettre fin à toute activité illégale et d'engager des poursuites à l'encontre des responsables.

Ce chapitre expose les caractéristiques propres à une bonne administration fiscale, y compris les meilleures pratiques dans ce domaine, qui s'appuient sur les enseignements tirés de l'expérience de plusieurs pays. Il fait régulièrement référence à la CCLAT de l'OMS et, étant donné les liens étroits qui existent entre l'administration des taxes et les efforts de lutte contre l'évasion fiscale résultant du commerce illicite, s'inspire largement du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (5). Le commerce illicite s'entend de toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat de produits du tabac, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité (article 1). L'objectif du Protocole est d'éliminer et de prévenir toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac. Il comprend également des mesures pour l'administration de la fiscalité du tabac fondées sur les meilleures pratiques internationales, ce qui le rend pertinent pour tous les pays, même ceux qui n'y sont pas parties.

Le Protocole a été adopté lors de la cinquième session de la Conférence des Parties à la CCLAT de l'OMS en 2012 et est entré en vigueur le 25 septembre 2018. Comme l'indique son préambule, il a été élaboré en réponse à l'augmentation du commerce illicite des produits du tabac à l'échelle internationale (5). Le Protocole préconise couvrir trois principaux domaines d'intervention : 1) les mesures visant à contrôler la chaîne d'approvisionnement (partie III) ; 2) les mesures qui traitent des infractions et des sanctions (partie IV) et 3) la coopération internationale (partie V). Différentes dispositions du Protocole sont examinées en détail tout au long de ce chapitre, et la section 3.4 est consacrée spécifiquement au contrôle et au recouvrement.

3.2 CADRE INSTITUTIONNEL

Les autorités compétentes efficaces et efficientes en matière de perception des taxes ont en commun un certain nombre de caractéristiques. Les rôles, responsabilités et modalités de coordination entre les instances concernées sont clairement définis dans leurs structures organisationnelles. Par ailleurs, ces autorités recueillent régulièrement

des données et traitent les informations nécessaires à l'évaluation et à la gestion des risques, qu'elles partagent avec d'autres autorités compétentes au niveau national et international pour en garantir l'efficacité. Elles évaluent aussi régulièrement leurs performances et leur gouvernance selon des indicateurs de performance clés afin d'identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles. Ces caractéristiques sont examinées plus en détail dans les sections qui suivent.

3.2.1 DÉFINITION CLAIRE DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

La désignation des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre et appliquer les lois fiscales, y compris une définition claire des pouvoirs dévolus à chacune d'entre elles au niveau national, est essentielle pour assurer une perception efficace des taxes. Les domaines dans lesquels les différentes agences doivent coopérer et échanger des informations doivent également être définis. Un chevauchement entre les activités exercées par les différentes autorités compétentes peut déboucher sur une utilisation inefficace des ressources ; à l'inverse, l'existence d'un vide aura pour effet d'encourager la fraude et de priver les lois de toute efficacité. L'importance d'une définition claire des rôles et responsabilités de chacun s'applique non seulement aux autorités fiscales et aux douanes, mais aussi aux autorités chargées de faire respecter la loi, y compris la police et les forces de contrôle aux frontières.

La mise en œuvre et l'application des lois fiscales sont organisées différemment selon les pays. La plupart d'entre eux ont opté pour une séparation des administrations douanière et fiscale. La tendance depuis les années 1990 a toutefois été de combiner ces fonctions en une seule administration. Citons à titre d'exemple *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRC) au Royaume-Uni, le SUNAT au Pérou³⁰ et l'AFIP en Argentine.³¹ Certains pays ont renforcé la coordination entre l'administration fiscale et celles des douanes en créant un secrétariat des recettes publiques et en mettant également en place un système permettant de partager les dossiers fiscaux sous la forme d'un compte de contribuable unique. La coordination entre les autorités chargées de l'élaboration de la politique fiscale et l'administration fiscale a également été renforcée. Il peut être envisagé de les regrouper en un seul département au sein du Ministère des finances ou de veiller à ce que l'administration fiscale

30 Decreto Supremo 061-2002-PCM - Disponen fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT con la Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas [Décret suprême de 2002 relatif à la fusion entre l'administration fiscale et l'administration des douanes]. Lima: El Peruano, 12 juillet 2002 (en espagnol) (<http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ds061-2002-PCM.pdf>, consulté le 13 novembre 2020).

31 Administración Federal de Ingresos Públicos, Decreto 618/1997 [Administration fédérale des recettes publiques, décret 618] (en espagnol) (<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/an-exos/40000-44999/44432/norma.htm>, consulté le 13 novembre 2020).

soit consultée au cours du processus d'élaboration de la politique fiscale. Certaines activités, comme l'octroi de licences, peuvent être assumées par d'autres ministères, tels que les ministères de la santé, de l'agriculture ou du commerce. Par exemple, l'octroi des licences aux importateurs de produits du tabac est du ressort du Ministère de la santé au Brunéi et de l'autorité des sciences de la santé à Singapour (6). Dans certains pays fédéraux, dont la Colombie et les États-Unis, les droits d'accise, y compris les taxes sur le tabac, sont perçus et recouvrés par les administrations fiscales locales ou nationales. D'autres pays sont dotés d'une administration fiscale unique et unifiée à l'échelle nationale. C'est le cas en particulier dans les grandes économies, dans lesquelles le recouvrement des impôts directs et indirects, y compris les droits d'accise, relève de la compétence de l'administration fiscale placée sous l'autorité du Ministère des finances. Ces instances assument toutes les fonctions nécessaires à une administration fiscale efficace et efficiente (7). Quel que soit le cadre institutionnel, il est essentiel que les agences entre elles et échangent des informations et que leurs compétences soient définies par la loi. Une analyse plus détaillée à ce sujet est présentée dans la section 3.2.2.

De nombreux pays continuent toutefois de s'appuyer sur des organes distincts pour la perception des impôts et des droits de douane. Une enquête menée en 2015 auprès de 135 administrations fiscales dans le monde a révélé que seules 36 % d'entre elles étaient chargées à la fois de l'administration des taxes et de celle des douanes (8). Dans la plupart des pays, les autorités douanières tendent plutôt à percevoir les droits d'accise sur les importations, et dans nombre d'entre eux, la TVA ou la taxe sur les ventes est perçue conjointement avec les taxes sur le tabac, en particulier pour les produits importés. Cela permet de simplifier les contrôles et de créer des synergies en unifiant les processus et procédures communs et ainsi de générer des économies pour les administrations fiscales et les contribuables. La participation de multiples organes aux activités de perception des taxes nécessite de mettre en place un cadre solide de collaboration et de partage d'informations pour garantir une perception efficace et efficiente du montant des taxes et droits qui sont dus.

POINT CLÉ À RETENIR 1

Un cadre institutionnel définissant clairement le rôle et les responsabilités des autorités compétentes, et conçus de sorte à éviter les chevauchements et les vides, contribuent à une administration fiscale efficace et efficiente.

3.2.2 UNE COORDINATION EFFICACE ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Coordination au niveau national

La coordination entre les instances concernées constitue la clé de voûte d'une administration efficace des taxes sur les produits du tabac. Cela suppose non seulement que le rôle et les responsabilités de chacune soient clairement définis, ainsi qu'il a été mentionné dans la section précédente, mais aussi que l'autorité compétente, les douanes et les personnes chargées d'élaborer, d'analyser et de mettre en œuvre la politique fiscale collaborent étroitement entre elles. Quel que soit le cadre institutionnel, que les instances en charge soient toutes regroupées au sein du Ministère des finances ou qu'elles opèrent dans des agences gouvernementales distinctes, toutes les parties doivent coopérer et échanger les informations qu'elles détiennent dans le but d'optimiser la perception des taxes et la mise en œuvre de la politique fiscale. Dans la pratique, cela signifie que les informations doivent être partagées entre, par exemple, les douanes, les entités gouvernementales locales qui délivrent les licences et les autorités sanitaires, en particulier celles qui réglementent la vente des produits du tabac.

Les informations relatives à l'identité des contribuables et des personnes impliquées dans le commerce du tabac (données d'importation et d'exportation, licences, casiers judiciaires, déclarations fiscales, relevés bancaires, etc.), à la catégorie, la quantité, la valeur et la localisation des produits fabriqués ; et aux circuits empruntés par ces produits jusqu'au règlement complet des taxes intéressent tout particulièrement l'administration fiscale en ce qui concerne les droits d'accise. Il convient de garder à l'esprit les obstacles juridiques à l'obtention de certaines de ces informations, notamment le secret bancaire ou les réglementations relatives à la protection de la vie privée, et, au besoin, de prévoir dans la loi des exceptions s'agissant des procédures fiscales. Les données relatives aux saisies constituent également une source précieuse d'informations ; la section 3.4 propose une analyse plus détaillée à cet égard.

Une coopération systématique est nécessaire entre les autorités fiscales et les organes chargés de l'application de la loi, tels que la police et les forces de contrôle aux frontières, en tenant compte des normes en vigueur dans le pays, afin d'assurer une surveillance adéquate des activités liées au tabac et de faire respecter les lois fiscales. Dans bien des cas, l'autorité fiscale et les autorités douanières compétentes travaillent en étroite collaboration avec les équipes chargées de lutter contre la fraude.³² La coopération et le partage des informations peuvent être exigés dans la législation ou la réglementation pour garantir un processus rationalisé et éviter

32 Voir, par exemple, Focus sur la fraude fiscale. Administration des douanes des Pays-Bas, administration fiscale et douanière. [en anglais] 2017;2 (<https://customsnl-insight.nl/article/309563676>, consulté le 3 octobre 2020).

toute confusion. Une approche *ad hoc* peut être retenue au besoin ou une approche plus formelle prévoyant un échange systématique d'informations et l'organisation de réunions régulières. Il est recommandé d'adopter au moins une base légale s'agissant de l'échange ou de l'accès à l'information entre instances gouvernementales, afin d'éviter que des plaintes ne soient déposées au cours des procédures judiciaires au motif que les preuves ont été obtenues illégalement.

Certains pays vont au-delà de l'échange d'informations et de la coopération. Aux Pays-Bas, par exemple, les autorités douanières ne se bornent pas à travailler pour le Ministère des finances, elles accomplissent également des tâches non fiscales pour sept autres ministères, dont le Ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire, le Ministère de la justice et de la sécurité et le Ministère des affaires étrangères (9). Ces tâches résultent souvent d'accords bilatéraux conclus entre le Ministère des finances et les autres ministères. Dans d'autres pays, comme les États-Unis et le Canada, les douanes et la protection des frontières ne relèvent pas de la compétence du Ministère des finances ; elles sont placées sous l'autorité du Département fédéral de la sécurité intérieure aux États-Unis et du Ministère de la sécurité publique et de la protection civile au Canada, qui exercent bien d'autres fonctions sans lien avec l'administration des taxes.

Parallèlement à la mise en œuvre de nouvelles lois en matière de lutte contre le tabagisme et de fiscalité, plusieurs pays ont également mis en place des comités de haut niveau chargés d'assurer la coordination et de garantir l'application des lois. Dirigés par les ministères de la santé et des finances, ces comités assurent la coordination et mettent au point les ajustements nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. On en trouve des exemples au Botswana, au Chili, en Colombie, en Indonésie et au Sénégal, entre autres, qui ont entrepris avec succès de coordonner, de planifier et de contrôler l'application des lois sur le tabac dans le cadre de réunions périodiques. Ces comités sont généralement composés de représentants des ministères de la santé, des finances, des impôts et des douanes, de la police, des transports et, dans certains cas, de l'éducation.

Coordination transfrontalière

Afin de lutter efficacement contre la contrebande des produits du tabac des interventions aux frontières des États sont nécessaires, et requièrent par conséquent le concours des organes de contrôle aux frontières. En raison de la mondialisation des échanges, il n'appartient pas seulement aux autorités fiscales et aux autorités chargées des contrôles aux frontières de collaborer, mais les États doivent également collaborer entre eux. Des cas récents ont démontré que l'absence de cadres de coopération formels peut exposer un marché à la criminalité financière, notamment à des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (10).

L'adhésion à des accords de coopération internationale tels que le Protocole, la Convention multilatérale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et d'autres accords régionaux est de nature à contribuer grandement à l'échange efficace d'informations et à la coopération entre les organes répressifs. La mise en place de mécanismes efficace d'échange de données et d'informations sur les marchés entre les États parties peut permettre de prévenir les infractions transfrontalières et la perte de recettes fiscales. La coopération internationale renforce les mesures nationales visant à mettre un terme au commerce illicite et à dégager des revenus dont les pouvoirs publics ont grand besoin. Les parties au Protocole se sont engagées à coopérer entre elles et à partager des informations afin de remplir leurs obligations en vertu du Protocole (article 20). Le Protocole lui-même fait office d'instrument juridique permettant aux parties de coopérer et de partager des informations par-delà les frontières. Les autorités dont les gouvernements ne sont pas Parties au Protocole ou à un autre accord de coopération susceptible de servir de base juridique à l'échange d'informations, peuvent envisager de conclure un accord d'assistance mutuelle ou d'échange d'informations afin d'orienter les procédures en vertu desquelles les échanges pourront s'effectuer.

La Convention de Kyoto révisée de 2010 promulguée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) recommande que les États qui concluent des accords bilatéraux exigent de l'autre partie qu'elle fournisse des informations préalables à l'arrivée des marchandises à destination de son territoire douanier. Une enquête menée auprès de 87 membres de l'OMD en 2013 a révélé que la grande majorité des administrations douanières étaient juridiquement habilitées à échanger des informations relatives à la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac avec d'autres administrations (11). Certains blocs économiques ont également mis en place une législation harmonisée s'appliquant à tous leurs États membres dont le but est de renforcer la coopération administrative en matière fiscale (12).

Les mécanismes de coordination peuvent prévoir la création d'une agence spéciale chargée d'assurer la sécurité et la gestion des frontières extérieures, comme l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, également connue sous le nom de Frontex (du français, frontières extérieures). Dans le cadre de certaines opérations menées par Frontex, des pays de l'UE et des pays tiers coopèrent avec des organisations internationales pour lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment la contrebande de cigarettes et de tabac brut (13).

Les personnes qui se livrent au commerce illicite de produits du tabac sont généralement aussi impliquées dans des activités criminelles connexes telles que la corruption, le blanchiment d'argent, l'entrave à la justice et même le financement d'organisations terroristes (14). Un certain nombre de traités internationaux

fournissent le cadre juridique nécessaire pour lutter contre ces agissements au moyen de mécanismes qui s'attaquent au commerce illicite sous l'angle de la justice pénale, tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Le tableau 3.1 offre une vue d'ensemble des mécanismes de coordination possibles.

Tableau 3.1 Mécanismes de coordination		
TYPE DE COORDINATION	FONDEMENT	ACTEURS IMPLIQUÉS
Coordination nationale	Accords reposant sur une base légale conclus entre agences nationales	Les autorités douanières, les ministères des finances et les responsables de l'élaboration, de l'analyse et de la mise en œuvre de la politique fiscale ; les organes répressifs, tels que la police et les forces de contrôle aux frontières ; et les équipes de lutte contre la fraude
	Accords conclus entre ministères ou base légale ou réglementaire pour la création de comités de haut niveau.	Ministère de la santé, des finances, du budget, de la justice, des transports et parfois de l'éducation, et organes répressifs tels que les douanes et la police.
Coordination bilatérale	Accords de coopération bilatérale	Gouvernements nationaux
Coordination régionale	Accords régionaux tels que : - La législation harmonisée s'appliquant à tous les États membres d'un bloc économique pour faciliter la coopération administrative en matière fiscale - Réglementation visant à établir conjointement une agence spéciale chargée de garantir la sécurité et la gestion des frontières extérieures	États membres de l'UE, Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), douanes, organes chargés de faire respecter la loi et de contrôler les frontières
Coordination internationale	Traités ou conventions internationaux tels que : - Le Protocole - La Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale - La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée - La Convention des Nations Unies contre la corruption - La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme	Parties aux traités et conventions internationaux, organes chargés de l'application des lois et du contrôle des frontières

POINT CLÉ À RETENIR 2

Quel que soit le cadre institutionnel en place, la coordination et la coopération à l'échelle nationale et entre les pays sont essentielles pour optimiser le recouvrement des taxes et l'application de la politique fiscale.

3.2.4 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DE LA RESPONSABILITÉ

Des indicateurs stratégiques clés sont utiles pour évaluer la performance d'une autorité compétente. Ces indicateurs de performance peuvent inclure des mesures telles que les recettes nettes perçues, les dépenses totales par rapport aux montants budgétisés, le ratio des coûts par rapport au recouvrement, la conformité des déclarations et des paiements et la satisfaction des contribuables (15). Plusieurs organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l'OCDE, ont mis au point des outils pour évaluer les mesures fiscales et les douanes à l'aide d'indicateurs clés de performance. Cette section fournit des informations sur certains des indicateurs particulièrement utiles pour mesurer les performances liées aux taxes sur le tabac, notamment le ratio du coût de recouvrement, l'analyse des écarts fiscaux et les objectifs de recettes fiscales.

Ratio du coût de recouvrement

Les coûts de recouvrement sont variables d'un pays à l'autre. Le ratio du coût de recouvrement est le pourcentage que représentent les coûts liés à la perception de l'impôt par rapport au total des impôts nets perçus. Ce ratio est souvent utilisé pour mesurer l'efficacité et l'efficacité des autorités fiscales. Dans le tableau 3.2, le ratio du coût de recouvrement est calculé pour des groupes de pays par niveau de revenu, sur la base d'une enquête annuelle réalisée par le FMI. Les chiffres qui y figurent donnent une indication des ressources utilisées et des recettes fiscales perçues de manière générale. La même définition du coût de recouvrement a été utilisée pour tous les pays. Les recettes fiscales excluent la TVA et les droits d'accise sur les produits importés, et ne reflètent donc que les impôts internes : impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés, TVA et droits d'accise sur la production nationale. Les droits de douane ne sont pas non plus inclus. Les résultats montrent les différences entre les pays à divers niveaux de revenus. D'autres facteurs y contribuent, notamment les différences entre les systèmes fiscaux, les situations économiques et les niveaux de conformité.

Tableau 3.2 Ratio du coût de recouvrement en 2015 pour 100 unités (rapport entre le budget récurrent moyen et les recettes collectées^a)

GROUPE (TAILLE DE L'ÉCHANTILLON)	2015
Pays à faible revenu (6)	1,3
Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (15)	1,6
Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (18)	0,9
Pays à revenu élevé (36)	0,9
Tous les pays (76)	1,1

^a Hors TVA ou droits d'accise sur les importations

Source : (Référence 8, Annexe, Tableau 12).

Comme on peut s'y attendre, étant donné les niveaux inférieurs d'automatisation et de ressources, le ratio est plus élevé pour les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, et se situe au-dessus de 1,0 (ce qui signifie que plus de 1,0 unité monétaire est nécessaire pour collecter 100 unités monétaires). Les ratios pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé sont inférieurs à 1,0, ce qui est un indicateur de systèmes de recouvrement plus efficaces et/ou efficaces.

Le coût de recouvrement peut être moins pertinent s'agissant des taxes dont l'objectif n'est pas uniquement financier et vise par exemple à induire un changement de comportement. En particulier, dans le cas des droits d'accise appliqués aux produits du tabac, le coût du recouvrement des taxes ne rend pas pleinement compte de la situation. Un relèvement substantiel des droits d'accise, ou du moins supérieur à l'inflation et à la croissance des revenus, induira une réduction de la consommation, qui entraînera à son tour une diminution de la mortalité et de la morbidité liées au tabac et une augmentation de la productivité, et partant une baisse du coût des soins de santé. Ces économies ne sont pas prises en compte dans le ratio du coût de recouvrement, mais les gouvernements bénéficient globalement de cette baisse des dépenses. Il n'en reste pas moins que le coût de recouvrement peut être utilisé comme un indicateur permettant de mesurer l'efficacité d'une autorité compétente.

Analyse de l'écart fiscal

L'analyse de l'écart fiscal est une autre méthode permettant de déterminer l'efficacité de la perception des taxes sur les produits du tabac. L'écart fiscal est la différence entre la taxe due et celle effectivement perçue. Par exemple, le montant dû au titre d'une taxe *ad valorem* sur le prix de détail des cigarettes serait le prix moyen d'un paquet de cigarettes multiplié par le nombre de paquets vendus (estimé à partir des enquêtes

sur les dépenses des ménages, par exemple) multiplié par le taux d'imposition. Ce résultat peut ensuite être comparé aux montants effectivement perçus (16).

L'efficacité de la perception des taxes peut également être déterminée à l'aide de la matrice macro-économique des entrées-sorties, qui mesure la valeur ajoutée du secteur économique, le tabac dans ce cas, et la TVA due en théorie, puis en comparant le résultat avec les recettes de TVA effectivement perçues. Cette méthode est valable pour mesurer l'évasion fiscale sur le plan national (de plus amples informations sur l'utilisation de cette méthode pour mesurer le volume du commerce illicite sont fournies à la section 4.1 du chapitre 4).

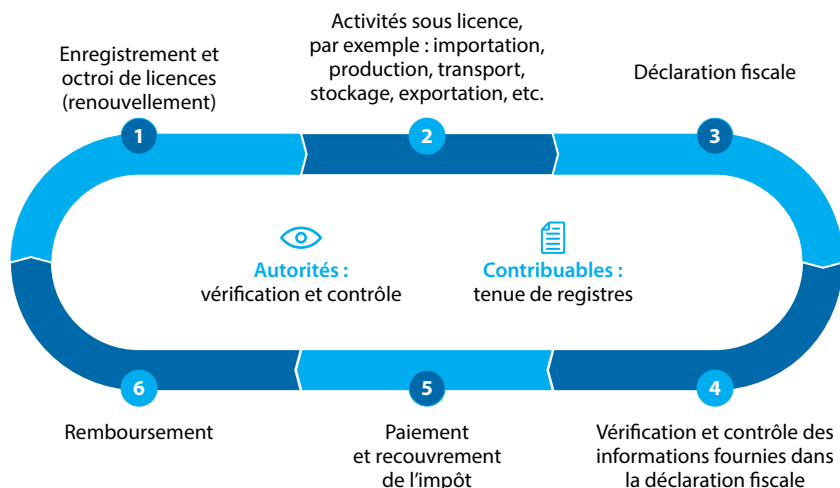
Objectif de recettes fiscales

La performance d'une autorité compétente peut également être mesurée en déterminant si l'objectif de recettes fiscales fixé, le cas échéant, a été atteint, au cours d'une période fiscale donnée. Bien que les prévisions de recettes constituent souvent un objectif, la prudence est de mise. Les prévisions de recettes peuvent inclure des hypothèses telles que la croissance économique, l'inflation et le montant perçu. Cependant, la prévision est une bonne pratique et les autorités compétentes devraient fournir des informations au gouvernement en matière de prévision des recettes afin d'améliorer la qualité des estimations. Les autorités compétentes doivent surveiller les recettes réelles par rapport à celles prévues, mais l'objectif théorique peut ne pas être atteint pour diverses raisons. En outre, un objectif de recettes pourrait inciter certains services des douanes et autres autorités compétentes à simplement chercher à atteindre le montant cible, plutôt que de s'efforcer de recouvrer le montant maximal possible à l'aide des ressources disponibles.

3.3 LE CYCLE DE CONFORMITÉ FISCALE

Pour toute taxe, il existe des processus associés de conformité, de contrôle et de recouvrement. Le cycle de conformité comprend généralement l'enregistrement et l'octroi de licences, les déclarations fiscales, la tenue de registres, le stockage dans des entrepôts, la suspension des droits, le recouvrement de la taxe et les remboursements de taxes. La figure 3.1 illustre les différentes étapes du cycle de conformité fiscale.

Figure 3.1 Cycle de conformité fiscale



3.3.1 ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LICENCES

L'objectif principal de l'octroi de licences est, outre de contrôler et d'assurer l'intégrité de ceux qui traitent des substances ou des marchandises contrôlées, de réglementer la chaîne d'approvisionnement. L'octroi de licences est un outil puissant pour obtenir le plus d'informations possible et sécuriser la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac.

Les Parties au Protocole s'engagent à accorder des licences pour la fabrication, l'importation et l'exportation de produits du tabac et du matériel de fabrication (article 6). Elles s'engagent à s'efforcer, en outre, d'accorder une licence, dans la mesure qu'elles jugent appropriée, à toute personne physique ou morale prenant part à la culture du tabac, à la vente au détail, au transport, à la vente en gros, au négoce, à l'entreposage et à la distribution des produits du tabac ou de matériel de fabrication (article 6). En vue de mettre en place un système efficace de licences, les Parties doivent contrôler et percevoir, le cas échéant, tous droits de licence exigibles et envisager de les utiliser aux fins de l'administration et de l'application du système de licences, pour la santé publique ou pour toute autre activité connexe conformément au droit national. Si possible, chaque Partie exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national (article 9.4).

L'article 6.3(b) du Protocole fournit une liste des renseignements requis sur le demandeur, notamment :

- des renseignements sur son identité,
- le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication, le lieu d'entreposage et la capacité de production de l'entreprise,
- des renseignements détaillés sur les produits du tabac et le matériel de fabrication utilisé,
- une description de l'endroit où le matériel de fabrication sera installé et utilisé,
- des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires,
- les coordonnées des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions nécessaires et paiements,
- une description de l'utilisation prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés.

Afin de permettre aux autorités de recueillir plus facilement toutes les informations dont elles ont besoin, il pourrait être envisagé, dans le cadre du processus d'octroi des licences, de les relever de leurs obligations en matière de confidentialité.

Les licences peuvent être générales et couvrir toutes les activités nécessitant une licence, ou délivrées pour chaque activité séparément, par exemple la fabrication, l'importation et la vente au détail. Une licence générale est moins contraignante pour l'autorité chargée de l'octroi des licences, tandis que les licences délivrées pour chacune des activités concernées offrent un meilleur contrôle, mais au prix d'une plus grande administration (17). Le coût de la mise en œuvre du système d'octroi de licences doit être proportionnel à ses effets potentiels. Non seulement le type de licences doit être pris en considération, mais le processus et les informations nécessaires pour l'obtenir doivent être soigneusement étudiés pour garantir la proportionnalité. Plus le processus est rigoureux s'agissant des informations requises et des obligations imposées aux détenteurs de licences, plus le système sera lourd, tant pour les entreprises que pour les autorités qui doivent l'administrer et le faire respecter. Plus les renseignements recueillis sont importants, plus la conformité et la charge administrative seront élevées. Il est recommandé de trouver un équilibre entre la valeur ajoutée issue des renseignements recueillis et la charge supplémentaire que cela suppose du point de vue de la conformité, de l'administration et/ou du recouvrement des taxes.

Le niveau d'exigence doit être décidé en tenant compte de facteurs tels que le niveau de risque de l'activité concernée et les capacités de recouvrement existantes. Un régime plus strict pourrait se justifier pour les activités qui présentent un risque plus élevé pour le gouvernement en termes de perte potentielle de recettes fiscales, comme l'importation, la production et la manipulation de produits soumis à des droits d'accise qui n'auraient pas encore été acquittés. Les pouvoirs publics pourraient envisager de fixer les droits de licence à un niveau suffisamment élevé pour couvrir

les coûts de gestion et de mise en œuvre du système. Pour un exemple de système qui repose principalement sur les licences et les autorisations, on se reportera à l'étude de cas de l'Australie dans l'encadré 3.1.

Les grossistes, distributeurs et détaillants de produits du tabac pourraient également être tenus d'obtenir une licence avant de pouvoir s'engager dans le commerce de ces produits. L'autorité compétente pourrait ainsi exiger des rapports sur les transactions relatives à l'achat et à la vente de produits du tabac, entre autres. Cela permettrait en outre de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et d'obtenir des données qui aideront les autorités chargées des politiques fiscales et sanitaires à surveiller correctement et efficacement les produits du tabac.

Les gouvernements pourraient également exiger des sociétés qui traitent des matières premières ou qui cultivent du tabac, y compris les agriculteurs, l'obtention d'une licence. Dans le cas où cette option serait retenue s'agissant des cultivateurs de tabac, l'octroi de la licence serait alors subordonné à l'obligation pour eux d'indiquer précisément les zones cultivées et l'emplacement de leur exploitation. L'avantage d'exiger des licences pour les cultivateurs est d'étendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement à la source de la matière première des produits du tabac. Un autre avantage est que cela rend également plus difficile de détourner du tabac brut de la chaîne d'approvisionnement licite vers celle qui ne l'est pas.

Les licences sont délivrées par différentes autorités selon le pays concerné. Au Brésil, par exemple, c'est l'Agence de surveillance de la santé qui est chargée de délivrer les licences. Les opérateurs doivent, avant de pouvoir exercer leurs activités, obtenir une autorisation pour les installations de fabrication et l'entreposage. En outre, ils doivent faire la preuve de leur intention de se conformer aux autres lois et réglementations, par exemple, en soumettant un échantillon de l'emballage prévu pour le produit, que ce soit le paquet, la cartouche et le carton d'emballage. L'obtention de la licence est également subordonnée à l'indication de l'emplacement de l'usine. Enfin, une licence est requise pour l'importation de machines destinées à produire des produits du tabac (18).

Si une liste a été établie des informations que les demandeurs doivent fournir pour obtenir la licence, celle-ci peut s'avérer une source d'informations utiles. La quantité, le prix et la manière dont les récoltes de tabac sont entreposées, ainsi que l'identité des acheteurs sont parmi les informations qui peuvent être requises. Il est recommandé, pour garantir un régime de licence efficace, de recueillir des renseignements permettant d'établir à la fois l'identité et les caractéristiques des demandeurs et d'exiger la communication de leurs antécédents judiciaires de non-conformité en matière de licences ou de fraude par exemple.

Afin d'éviter d'éventuelles failles dans le contrôle du tabac brut, il peut également être envisagé de soumettre les importateurs de feuilles de tabac à un régime de licence

ou du moins à une obligation de déclaration et de communication d'informations sur les quantités importées, l'origine des produits et les ventes réalisées. Dans certains pays, ces informations sont déjà recueillies par une autorité autre que fiscale, par exemple, le Ministère de l'agriculture. L'adoption de dispositions législatives et de mécanismes de coordination entre les autorités compétentes doit permettre d'éviter les doublons en ce qui concerne les exigences et les informations qui doivent être communiquées. Dans le cas où l'obligation faite aux (petits) cultivateurs d'obtenir une licence serait difficile à mettre en œuvre, rien n'interdit, à la place, d'exiger une licence des acheteurs ultérieurs (premiers transformateurs) de la chaîne d'approvisionnement et de réglementer leur activité. Un régime de licences pour les premiers transformateurs est souvent moins lourd à mettre en œuvre pour les autorités compétentes, car, en général, il y a beaucoup moins de premiers transformateurs que de cultivateurs. Par exemple, dans l'UE, entre 50 et 100 premiers transformateurs ont été identifiés, contre 55 000 agriculteurs (19).

Les pouvoirs publics pourraient également envisager d'exiger l'enregistrement des personnes ou des sociétés engagées dans la fabrication et l'importation ou la vente de matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac, tels que le papier à cigarettes, les feuilles de tabac, les additifs, les adhésifs, l'acétate ou tout autre type de filtre utilisé pour les cigarettes, le papier à manchette et les emballages en cellophane ou en plastique, ainsi que les matériaux servant à emballer les cigarettes dans des paquets, des cartouches et des cartons. Les fabricants de tabac pourraient par ailleurs être tenus d'obtenir une licence avant de pouvoir acheter ces matériaux. Il incombe aux Parties au Protocole de décider des mesures appropriées, en fonction des résultats des enquêtes menées aux fins de déterminer si les principaux intrants essentiels à la fabrication des produits du tabac existent et peuvent être identifiés et soumis à des contrôles efficaces.

POINT CLÉ À RETENIR 3

L'octroi de licences a pour objectif de réglementer et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'un outil puissant pour obtenir les renseignements nécessaires à des fins de vérification, d'enquête et de contrôle. Idéalement, une licence devrait être exigée de toutes les personnes impliquées dans la culture du tabac et dans la vente au détail, le transport, la vente en gros, le négoce, l'entreposage et la distribution de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

Conditions d'obtention d'une licence

Sur la base des études de cas réalisées et des meilleures pratiques observées, notamment en matière de gestion d'entrepôts sous douane dans lesquels sont entreposées des marchandises en franchise de droits et de taxes dont la valeur est élevée, les renseignements suivants pourraient être exigés en vue de l'octroi d'une licence, en particulier pour les producteurs, les entreposeurs et les distributeurs de produits du tabac :

- un document attestant que les installations sont sécurisées, qu'un périmètre de sécurité a été délimité pour la production et l'entreposage (qui peut inclure un accès au système de surveillance par télévision en circuit fermé³³ pour l'administration fiscale) ;
- une attestation de solvabilité ;
- un inventaire détaillé en ligne et en temps réel des produits du tabac et des principales matières premières, qui peut être consulté par l'administration fiscale ;
- des systèmes électroniques de comptabilité ;
- une liste détaillée des propriétaires et des gérants ;
- des relevés bancaires et autres états financiers ;
- des rapports électroniques périodiques des transactions relatives aux produits du tabac ;
- le droit pour l'administration fiscale d'entrer à tout moment dans l'entrepôt pour y effectuer des contrôles ;
- l'obligation de déclaration fiscale et de paiement par voie électronique ;
- l'obligation de déclaration douanière préalable à l'arrivée des produits du tabac ;
- une déclaration de conformité au système de timbres fiscaux (le cas échéant) ;
- une certification OEA (statut d'opérateur économique agréé) pour les personnes impliquées dans l'importation ou l'exportation ;
- une preuve du respect du régime de cautionnement ou de garantie ;
- une déclaration de consentement au financement du coût des inspections et du régime de suivi et de traçabilité.

33 Le terme « télévision en circuit fermé » est utilisé de manière générique pour décrire les systèmes de caméras de surveillance.

Encadré 3.1. Étude de cas sur l'octroi de licences en Australie

L'Australie a adopté une approche en matière de contrôle des taxes sur le tabac qui diffère de celle de nombreux autres pays. Elle n'a pas eu recours aux marques fiscales ou au suivi et à la traçabilité des produits du tabac.³⁴ Au lieu de cela, elle administre les taxes sur le tabac par le biais de systèmes de licences et d'autorisations visant à faciliter les opérations des sociétés présentant un risque faible, tout en empêchant ou en contrôlant étroitement le commerce impliquant des sociétés présentant un risque plus élevé. L'administration fiscale nationale (*Australian Taxation Office* ou ATO), effectue la plupart des contrôles, qui portent sur le tabac cultivé ou fabriqué et importé sous forme de produits finis ou de feuilles destinées à la fabrication en Australie. En fait, le marché légal du tabac en Australie se compose uniquement de produits du tabac finis importés. En 2006, toutes les licences de culture du tabac ont été annulées par l'ATO à la suite de la décision des fabricants de se tourner vers des feuilles moins chères provenant de fournisseurs extérieurs. Les derniers fabricants de cigarettes nationaux ont mis la clé sous la porte en 2015 et 2016, mettant fin à la culture et à la fabrication légale de tabac dans le pays.

L'ATO administre toutes les autres fonctions relatives à l'importation de tabac et de produits du tabac, y compris l'octroi de licences pour les entrepôts sous douane utilisés pour entreposer les produits importés et la délivrance d'autorisations pour déplacer ces produits entre les entrepôts sous douane agréés ou vers les lieux d'exportation.

Les importateurs doivent demander une licence les autorisant à disposer d'un entrepôt sous douane afin d'entreposer les produits du tabac importés. Ils doivent satisfaire à des critères généraux tels que l'aptitude, la tenue de registres et la sécurité.³⁵ Ces critères sont conçus pour garantir que seules les sociétés représentant un risque faible puissent intégrer le régime de droits d'accise. Les niveaux de risque sont également maintenus à un niveau acceptable par des dispositions permettant la suspension ou l'annulation des licences, qui peuvent faire l'objet d'un recours. Les licences sont délivrées pour une durée de trois ans et peuvent être renouvelées automatiquement en cas de respect avéré des règles en vigueur.

34 Voir les sections 3.4.4 et 3.4.5 pour une discussion approfondie sur les marques fiscales et le suivi et la traçabilité des produits du tabac.

35 La société ne doit pas avoir été accusée d'un délit en vertu de la loi sur les droits d'accise ou de toute autre loi du Commonwealth, d'un État ou d'un Territoire passible d'une pénalité supérieure à 105 000 dollars des États-Unis au cours des 12 derniers mois (ou avoir été condamnée au cours des 10 dernières années), elle doit s'être conformée à la législation fiscale au cours des quatre dernières années, n'avoir jamais fait l'objet d'une procédure de retrait de sa licence, disposer de ressources financières adéquates et ne pas être en liquidation judiciaire.

Le système d'autorisation repose sur une vérification des registres commerciaux une fois les transactions effectuées. Le montant des droits à payer, les antécédents des deux parties en matière de conformité et la possibilité de détournement sur le marché figurent parmi les critères qui sont utilisés pour évaluer le risque. Lorsqu'un risque de perte de recettes est identifié, la demande peut être refusée ou un dépôt de garantie financière peut être exigé.

Les exportations de produits du tabac sont également soumises à un processus de déclaration d'exportation auprès du service des douanes australien (*Australian Border Force*). La déclaration d'exportation doit être approuvée pour que les produits puissent quitter le pays.

À la suite de recommandations formulées par un groupe de travail gouvernemental en 2017, le régime de suspension de taxes sur le tabac entreposé sous douane a été supprimé à compter du 1^{er} juillet 2019. En outre, un régime de licences d'importation a été introduit, et les importations de tabac commercial sans licence ont été interdites. Les importateurs sont tenus de s'informer concernant leurs obligations en matière de droits et taxes à l'importation et de payer immédiatement les montants dus, aucune facilité de paiement n'étant prévue. Les produits du tabac ne peuvent être mis en circulation dans le pays qu'après paiement intégral aux services des douanes des droits et taxes applicables.

Sources: (20–21).

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la certification OEA peut être demandée dans le cadre de la procédure d'octroi de licences. La plupart des autorités douanières sont familiarisées avec le concept d'OEA. Les principes qui régissent la certification OEA, qui ont été établis par l'OMD, visaient principalement à l'origine les problèmes de sécurité (22). Il est recommandé de mettre en place un régime d'agrément spécial pour les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement du tabac en raison de la nature particulière du produit. Pour les pays qui n'ont pas de système en place, la certification OEA pourrait être un point de départ pour la mise en place d'un tel régime.

Une partie ayant le statut d'OEA est définie par le Cadre de normes SAFE de l'OMD (22) comme une partie impliquée dans le mouvement international des marchandises, quelle que soit sa fonction, qui a été approuvée par une administration douanière nationale, ou pour son compte, comme respectant les normes de sécurité de la chaîne d'approvisionnement de l'OMD ou des normes équivalentes. Les OEA comprennent, entre autres, les fabricants, les importateurs, les exportateurs, les courtiers, les transporteurs, les groupeurs, les intermédiaires, les ports, les aéroports, les opérateurs de terminaux, les opérateurs intégrés, les entrepositaires et les distributeurs.

Depuis de nombreuses années, et dans certains cas depuis les années 1970, les administrations douanières sont de plus en plus impliquées dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement du commerce international. Plus récemment, elles ont élaboré des programmes de sécurité à l'échelle mondiale, dont fait partie la certification OEA. En 2005, l'OMD a adopté le Cadre de normes SAFE. Depuis lors, un certain nombre d'opérateurs ont dû réaliser des investissements substantiels pour obtenir le statut d'OEA et doivent continuer à investir pour conserver ce statut.

Le programme des OEA est également reconnu par l'Accord sur la facilitation des échanges, un accord multilatéral signé par 174 pays (23).

Certains blocs régionaux ont précisé davantage les normes applicables aux OEA et fournissent des informations claires et bien structurées sur leurs sites web pour guider et encourager les opérateurs à demander le statut d'OEA. Un bon exemple de cette pratique est le site web de la Direction des impôts de la République d'Irlande (*Revenue Commissioners*), dont le contenu est présenté dans l'encadré qui suit.

Encadré 3.2. Fiscalité des OEA en République d'Irlande

En quoi consiste le statut d'OEA ?

Le statut d'OEA est une certification standardisée délivrée par les administrations des douanes au sein de l'Union européenne (UE) attestant qu'un opérateur économique satisfait un certain nombre de critères en matière :

- de sûreté et de sécurité
- de systèmes de gestion des écritures commerciales
- de respect de la réglementation douanière
- de solvabilité financière
- de normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles.

Il s'agit principalement d'une mesure de facilitation du commerce qui reconnaît les opérateurs fiables et encourage les meilleures pratiques dans la chaîne d'approvisionnement internationale. En tant qu'OEA, un opérateur peut bénéficier des avantages suivants :

- une reconnaissance mondiale en tant que partenaire commercial international sûr, sécurisé et conforme ;
- un score de risque plus faible dans les systèmes d'analyse des risques lors de l'analyse de profils ;
- un traitement prioritaire en cas de contrôles physiques ;
- la reconnaissance mutuelle des programmes d'OEA dans le cadre d'accords conjoints de coopération douanière, ce qui peut permettre une circulation plus rapide des marchandises aux frontières des pays tiers ;

- un nombre de renseignements requis moins important concernant les déclarations sommaires d'entrée et de sortie (cela ne s'applique qu'aux OEA « sécurité et sûreté »);
- un accès facilité aux procédures simplifiées;
- une réduction ou une renonciation aux garanties globales.

Les conditions d'obtention du statut d'OEA s'appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les fabricants, exportateurs, transitaires, entrepositaires, agents de dédouanement, transporteurs et importateurs peuvent tous prétendre au statut d'OEA.

Source: (24).

3.3.2 COLLECTE DES DONNÉES, DÉCLARATIONS ET COMPTABILITÉ

L'efficacité de l'analyse des risques dépend de la qualité et de la fiabilité des données disponibles. C'est également le cas pour l'analyse des risques en matière de taxes sur le tabac. Obtenir des données fiables peut être un défi dans de nombreux pays, mais l'utilisation de systèmes électroniques pour recueillir et gérer les données est en augmentation dans la plupart des administrations compétentes. L'introduction de la TVA dans de nombreux pays du monde a considérablement amélioré la disponibilité des données pouvant être utilisées pour l'analyse des taxes sur le tabac, puisque les déclarations sont établies tout au long de la chaîne d'approvisionnement sur la valeur, la quantité de marchandises et la date de transaction, par exemple. La plupart des pays appliquant des droits d'accise ont également mis en place un système de TVA. En outre, de plus en plus de pays ont adhéré au Protocole, dont la mise en œuvre aura pour conséquence que davantage de données seront disponibles, car les pays seront obligés d'instaurer, entre autres mesures, des systèmes de licence comprenant des exigences en matière de déclaration et des systèmes de suivi et de traçabilité. De plus amples informations sur les systèmes de suivi et de traçabilité sont fournies à la section 3.4. Les obligations imposées par le Protocole aideront également à surveiller les stocks de produits du tabac.

Idéalement, tous les acteurs impliqués dans les chaînes d'approvisionnement et de distribution des produits du tabac devraient être agréés et tenus d'enregistrer chaque transaction effectuée. Comme cela peut s'avérer fastidieux pour les autorités fiscales et les contribuables, l'utilisation de systèmes automatisés et électroniques est recommandée afin de réduire les coûts de mise en conformité. Un système d'inventaire précis pour toutes les matières premières, les machines, les produits en cours de fabrication et les produits finis peut être exigé. Une bonne tenue des registres comportant les données requises revêt une plus grande importance. À mesure que le volume des données déclarées augmente, un bon système de technologie de

l'information (TI) sera nécessaire. L'utilisation des TI pour les déclarations fiscales périodiques, la comptabilité, les stocks et les données financières est essentielle pour obtenir des informations précises et réduire les coûts de l'ensemble du système de déclaration.

La plupart des pays affichent désormais d'un certain niveau d'automatisation qui peut faciliter l'analyse des données. Une tendance émergente est l'utilisation par les commerçants de la facturation électronique, qui permet d'informer l'administration fiscale en temps réel. Les pays commencent généralement par mettre en place des systèmes de facturation électroniques dans les entreprises de services publics, puis étendent ensuite leur utilisation aux grandes entreprises. Les factures électroniques réduisent l'utilisation du papier, contribuent à l'automatisation de la tenue des registres et fournissent à l'administration fiscale des informations précises et en temps utile sur les transactions. Plusieurs pays ont dans un premier temps mis en place des systèmes de facturation électroniques pour les entreprises sur une base volontaire avant de rendre leur utilisation obligatoire, en particulier pour les grandes entreprises affichant un nombre élevé de transactions, y compris dans le secteur des produits du tabac. Un système électronique de facturation a été mis en œuvre avec succès dans les pays de l'UE et dans presque tous les pays d'Amérique latine, ainsi que dans plusieurs pays d'Asie.³⁶

Pour vérifier que les informations sont exactes, les autorités compétentes pourraient systématiquement recouper les informations déclarées avec celles provenant de tiers (par exemple, de banques, d'institutions financières, d'employeurs) ou comparer les données avec celles figurant dans les registres d'autres organismes publics. Les procédures de vérification croisée et de rapprochement des données pourraient également être automatisées afin de minimiser la charge administrative (25).

POINT CLÉ À RETENIR 4

La constitution de données fiables est essentielle pour permettre une analyse efficace des risques. Si l'obtention de ces données peut s'avérer difficile, les systèmes électroniques peuvent contribuer à réduire la charge en automatisant les procédures de collecte des données et leur recoupement avec différentes sources.

36 Facturation électronique en Amérique latine : résumé en anglais du document espagnol ; Banque inter-américaine de développement, Centre inter-américain des administrations fiscales, 2018 (<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Electronic-Invoicing-in-Latin-America.pdf>).

3.3.3 TENUE DE REGISTRES

Les Parties au Protocole s'engagent à exiger, si nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne d'approvisionnement du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication tiennent des registres complets, détaillés et précis de toutes les transactions pertinentes et des détails des matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac (article 9). Les informations requises concernent les volumes de transaction, les tendances, les prévisions concernant les produits du tabac et les quantités de produits du tabac et de matériel de fabrication conservés en stock dans les entrepôts fiscaux et douaniers, en transit, en transbordement et en suspension de droits. Ces informations doivent être exigées des personnes et sociétés impliquées dans la chaîne d'approvisionnement et soumises à l'autorité compétente sur une base régulière, comme le prévoit la loi. Cette autorité pourra utiliser ces informations pour contrôler le respect de la réglementation sur le tabac et le paiement des taxes. Un registre aussi détaillé ne peut être conservé, pour être réaliste, que sous forme électronique.

Les registres doivent permettre de rendre pleinement compte des matériaux utilisés dans la fabrication des produits du tabac. L'objectif est de faire en sorte que les autorités fiscales et les fabricants puissent réconcilier les quantités produites et les intrants utilisés dans la fabrication et ainsi garantir qu'aucun produit non enregistré ou illicite n'a été fabriqué. Une obligation similaire devrait être imposée aux fournisseurs des principaux intrants afin de pouvoir vérifier si la quantité de produits fournis est proportionnelle à la demande (17).

POINT CLÉ À RETENIR 5

Afin de contrôler la conformité et de garantir le paiement des taxes, toutes les personnes ou sociétés impliquées dans la chaîne d'approvisionnement du tabac, des produits du tabac et des équipements de fabrication doivent tenir des registres complets, détaillés et précis de toutes les transactions effectuées, ainsi que des informations exhaustives sur les matériaux utilisés dans la fabrication des produits du tabac.

3.3.4 ENTREPOSAGE, STOCKAGE ET DISTRIBUTION

Conformément à l'article 6.2 du Protocole, les Parties s'efforcent d'accorder une licence à toute personne physique ou morale prenant part à la vente en gros, au négoce, à l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication. L'instauration d'un système de licence permet aux autorités d'effectuer des contrôles dans les installations de fabrication et d'entreposage afin de s'assurer du paiement des taxes (2). Il peut être envisagé d'inclure dans la procédure

d'octroi d'une licence un examen de la configuration du site de fabrication ou de l'entrepôt, des machines qui seront utilisées et du flux de production, d'entreposage et d'expédition, y compris les points d'entrée et de sortie des matières premières et des produits finis. La méthode de base pour contrôler la production et s'assurer que seuls les produits taxés sont mis sur le marché consiste à identifier les installations de production et à surveiller les points d'entrée et de sortie.

De temps à autre, l'autorité compétente doit procéder à un inventaire physique des marchandises entreposées dans ces installations afin de vérifier si tous les documents ont été dûment établis et approuvés et de déterminer si les informations contenues dans les registres sont exactes et exhaustives. Si l'autorité compétente exige que des timbres fiscaux soient apposés sur les produits du tabac, seuls les produits sur lesquels les timbres requis ont été apposés peuvent donner lieu à enlèvement.

En général, les produits du tabac pour lesquels les taxes dues n'ont pas été acquittées et, le cas échéant, les marques fiscales n'ont pas été apposées ne doivent pas être autorisés dans les entrepôts. Pour des raisons pratiques, de nombreux pays prévoient la possibilité de suspendre le paiement des droits d'accise, ce qui signifie que les personnes préalablement autorisées peuvent fabriquer, envoyer, recevoir et entreposer des produits du tabac sur lesquels les droits d'accise n'ont pas encore été acquittés. Les autorités compétentes pourraient également exiger que les produits sur lesquels les taxes ont été payées ne soient pas entreposés dans les mêmes zones que les produits bénéficiant d'une suspension des droits d'accise. Ces produits présentent évidemment un risque élevé, qui justifie l'adoption de normes plus strictes concernant leur fabrication, leur commercialisation, leur entreposage et leur manutention.

L'Australie, qui a mis en place un régime strict de licences et subordonne la possibilité de procéder à un déplacement des produits du tabac au respect de certaines conditions, a adopté un nouveau système dans lequel, à compter du 1^{er} juillet 2019, les entrepôts sous douane sont exclus de la chaîne d'approvisionnement. Les importateurs sont tenus de détenir une licence d'importation et de payer les droits d'accise sur les cigarettes dès l'arrivée des produits sur le territoire australien (voir l'encadré 3.1 de la section 3.3.1).

3.3.5 SUSPENSION DES DROITS D'ACCISE

De nombreux pays exigent la délivrance d'autorisations pour permettre aux personnes physiques ou morales (en tant qu'entrepositaires agréés) de produire, de transformer, de détenir, de recevoir et d'expédier des produits soumis à accise dans le cadre de leur activité. La production, la transformation, la détention, la réception et l'expédition de produits soumis à accise ont souvent lieu en suspension de droits d'accise. Des garanties peuvent être demandées aux personnes autorisées afin de garantir le paiement de ces droits. L'octroi d'une autorisation peut, dans le cadre de

ce système, reposer sur des critères stricts tels que des visites d'entrepôt préalables à l'autorisation, l'adoption de mesures adéquates de contrôle des stocks, la vérification de l'origine des produits soumis à accise et de l'ensemble du processus de fabrication, ainsi que le codage et le marquage des produits. L'utilisation d'un système informatisé de suivi des produits soumis à accise qui font l'objet d'une suspension des droits peut également faciliter les contrôles.

L'octroi de licences distinctes pour les produits en suspension de droits pourrait également être envisagé pour en simplifier le recouvrement pour les autorités et les opérateurs. En général, il est recommandé d'autoriser la manutention de produits en suspension de droits uniquement si des conditions strictes sont respectées. Des visites d'entrepôt, l'adoption de mesures adéquates de contrôle des stocks, la vérification de l'origine des produits soumis à accise et de l'ensemble du processus de fabrication, ainsi que le codage et le marquage des produits peuvent figurer parmi les conditions susceptibles d'être retenues. En principe, la circulation des produits du tabac devrait également pouvoir être contrôlée par l'entremise des systèmes de suivi et de traçabilité. Compte tenu du risque élevé lié à ces produits, un contrôle supplémentaire pourrait être effectué au moyen d'un système informatisé permettant de vérifier la circulation des produits soumis à accise qui font l'objet d'une suspension de droits. Lors de la conception d'un tel système, il est recommandé d'accorder une attention particulière aux procédures douanières d'importation et d'exportation afin de garantir leur adéquation et d'éviter des lacunes dans le suivi.

Citons à titre d'exemple le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise de l'UE, qui permet de suivre la circulation au sein de l'UE de tous les produits soumis à une accise, y compris les produits du tabac manufacturé, pour lesquels aucun droit n'a encore été payé. Le système enregistre les mouvements en temps réel et constitue ainsi un moyen important de lutte contre la fraude. Ce système est également indispensable pour l'échange d'informations et la coopération entre les autorités compétentes des États membres de l'UE (26), qui exigent par ailleurs l'octroi d'une autorisation pour fabriquer, importer ou entreposer des produits en suspension de droits d'accise (27).

POINT CLÉ À RETENIR 6

Les produits en suspension de droits d'accise présentent un risque plus élevé d'évasion fiscale, qui peut justifier l'adoption de mesures strictes telles que l'exigence de garanties de paiement des droits, le durcissement des conditions d'octroi d'une licence, la mise en place de systèmes informatisés de contrôle de la circulation des produits en suspension de droits d'accise, des autorisations sur site et des contrôles sur site.

3.3.6 RECOUVREMENT DES TAXES

Afin de réduire la complexité des systèmes de recouvrement des taxes, il est recommandé de prélever les droits d'accise au moment de la fabrication, de l'importation ou de la sortie des entrepôts de stockage ou de fabrication en vue de la mise sur le marché des produits. C'est une pratique courante dans la majorité des pays qui recourent à un régime de droits d'accise. Le recouvrement des taxes à ce niveau de la chaîne d'approvisionnement limite considérablement le nombre de contribuables et donc les ressources nécessaires pour les contrôler. Encourager les contribuables à utiliser des méthodes de paiement électronique peut également augmenter les chances de recouvrer l'intégralité des taxes.

Il en va de même s'agissant des cautions exigées pour certaines activités à haut risque, telles que la manutention de marchandises en suspension de droits. De nombreux pays décident au cas par cas du niveau de la caution, en fonction de la situation du demandeur et du niveau de risque (la quantité ou la valeur et les droits d'accise potentiellement dus) que représentent les activités commerciales régulières dans un laps de temps donné. Certains pays acceptent une réduction des cautions pour les opérateurs ayant des antécédents de bonne conformité. Il faut préciser qu'une caution ne constitue pas une limitation de responsabilité; les contribuables peuvent toujours se voir réclamer et être tenus de payer une somme bien supérieure au montant de la caution.

La loi devrait exiger que le montant des taxes soit acquitté à intervalles fixes une fois les ventes réalisées ou à une date déterminée chaque mois (2). De nombreux pays sont dotés d'un service de recouvrement spécialisé qui travaille à plein temps au recouvrement des taxes. Il est important de pouvoir disposer d'un système de contrôle des déclarations ou des paiements permettant d'alerter immédiatement les contribuables via un message et un appel téléphonique en cas de retard et ainsi d'augmenter les chances qu'ils se conforment à leurs obligations en matière fiscale. Si le contribuable persiste à ne pas déclarer ou ne pas payer les taxes dues, il sera alors possible d'exécuter la caution ou la garantie.

Une autre raison qui justifie de recouvrer les droits d'accise au moment de la fabrication ou de l'importation des produits tient à ce que les quantités peuvent être contrôlées plus efficacement à ces moments-là. Il existe différentes façons de contrôler la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac, qui dépendent dans une large mesure des ressources financières, techniques et humaines à disposition. La forme de contrôle la plus faible est l'autodéclaration. D'autres types de contrôle peuvent être effectués pour vérifier la conformité et garantir le recouvrement de l'intégralité des taxes, notamment des contrôles physiques, des vérifications, des recoupements entre les informations déclarées et les données fournies par des tiers et des inspections de l'administration et de la tenue des registres.

En général, dans les pays dotés de systèmes administratifs déficients, le respect de la conformité est assuré par des contrôles physiques de la chaîne de production ou de fabrication. Le coût de ces contrôles augmente si l'on tient compte des fraudes que sont susceptibles de commettre les agents. On peut toutefois réduire considérablement la fraude en opérant une rotation géographique fréquente des agents et en demandant aux superviseurs d'effectuer des visites surprises. La présence sur les sites de production de personnels de l'administration fiscale chargés de contrôler la fabrication et l'enlèvement des marchandises est une pratique courante dans certains pays. C'est le cas de l'Inde où chacune des grandes usines de fabrication de cigarettes et de bidis est contrôlée 24 heures sur 24 par un fonctionnaire de l'administration fiscale chargé d'établir un registre de la production quotidienne et de la quantité de cigarettes et de bidis qui sortent de l'usine et de faire rapport au fonctionnaire appelé à prendre sa suite.³⁷

Une meilleure option consiste à surveiller la production à distance. L'autorité compétente peut exiger l'installation de caméras de télévision en circuit fermé à des endroits stratégiques des installations de fabrication et d'entreposage. Grâce à ces caméras, elle peut établir un poste de commandement central à partir duquel les installations et les activités peuvent être surveillées et documentées en permanence. Elle peut procéder de temps à autre à des contrôles physiques de l'inventaire et, si un système électronique de facturation est mis en place, à des recoupements entre les factures et l'inventaire déclaré. Il s'agit là d'un moyen efficace d'empêcher toute collusion entre son personnel et les fabricants ou importateurs. Ainsi, en 2015, la Direction des impôts des Philippines a exigé de toutes les entreprises de tabac qu'elles installent des caméras de vidéosurveillance sur les chaînes de production et dans leurs entrepôts. Cette décision a été prise à la suite d'importantes saisies de cigarettes non taxées, dans le but de contrôler la production et de garantir le paiement de l'intégralité des taxes.

Le processus de recouvrement doit pouvoir s'appuyer sur des outils informatiques fondés sur la transparence et la précision des informations fournies afin de garantir la sécurité des paiements effectués par les contribuables en faveur du Trésor public. La plupart des pays ont mis en place des systèmes électroniques automatisés de paiement des taxes pour chaque type de déclaration, tant pour les produits nationaux que pour les importations. Afin de diminuer les coûts de transaction, des accords globaux doivent être conclus entre les administrations fiscales et les institutions bancaires. Certains gouvernements ont mis en place un portail web de paiement qui permet aux citoyens de payer en ligne leurs impôts et autres taxes tels que les impôts locaux, les taxes relatives à l'obtention du permis de conduire ou d'une licence et les taxes agricoles, sanitaires et environnementales.

37 Ministère des Finances de l'Inde, communication personnelle, 2009.

POINT CLÉ À RETENIR 7

Les droits d'accise doivent être prélevés au moment de la fabrication, de l'importation ou de la sortie des entrepôts de stockage ou de production des produits du tabac de sorte à pouvoir en contrôler efficacement les quantités. Cela permet également de faciliter le recouvrement des taxes en limitant le nombre de contribuables et donc les ressources nécessaires pour les contrôler.

3.3.7 REMBOURSEMENT DE TAXES

Le remboursement de la TVA, des droits d'accise et des droits de douane est un mécanisme courant dans la plupart des pays, en vertu du principe selon lequel les taxes à la consommation ne sont pas exportées. La fréquence et les modalités de remboursement varient selon les pays. Le plus souvent les remboursements sont effectués sur une base mensuelle (si des exportations ont été réalisées au cours de la période), et rétrocédés directement à l'exportateur ou conservés sous forme de crédit d'impôt. Certains pays affichant un volume élevé d'exportations ont opté pour ce qui communément dénommé un régime à taux zéro ou de suspension des droits, ce qui signifie que le paiement des impôts indirects (TVA, droits d'accise et droits de douane) est suspendu pour l'ensemble de la chaîne, de l'importation des matières premières, à la production, au conditionnement et à l'exportation. Ce régime nécessite une procédure d'autorisation spéciale. Une partie de l'industrie du tabac étant tournée vers l'exportation, les procédures de remboursement concernant ce secteur requièrent une attention particulière de la part de l'administration fiscale.

3.4 CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES

Le rôle de l'administration fiscale est de contrôler le respect par le contribuable de ses obligations fiscales. De fait, la plupart des lois fiscales fixent comme objectif à l'administration fiscale de « contrôler le respect des obligations fiscales » et à l'administration des douanes, de « veiller au recouvrement des droits et taxes qui sont dus à la frontière » ou autres formules similaires. Le Protocole fournit des orientations à cet égard. Pour y parvenir, les administrations efficaces et efficientes disposent souvent d'un plan stratégique, d'une approche fondée sur le risque pour identifier les points de détournement dans la chaîne et de la capacité d'orienter les ressources en conséquence vers les domaines à haut risque ou à forte valeur ajoutée.

Le contrôle du processus d'enregistrement et de licence, la diligence raisonnable, la vérification des déclarations et le recouvrement des taxes sont parmi les tâches qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du contrôle du respect des obligations

fiscales. Le contrôle des systèmes de production et de distribution, y compris le suivi et la traçabilité, les marques fiscales, les vérifications et la surveillance des importations et des exportations en font également partie. Cette section décrit les principales activités permettant d'améliorer le contrôle du respect des obligations fiscales, en se concentrant sur la chaîne d'approvisionnement du tabac. Elle aborde également les procédures et les sanctions qui peuvent être mises en œuvre et infligées lorsque des activités illicites ont été mises au jour.

3.4.1 PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

Plan stratégique

Dans les administrations fiscales modernes, il est courant de disposer d'un plan stratégique en matière de contrôle du respect des obligations fiscales. Un contrôle approprié du cycle de conformité est essentiel pour faire en sorte que les contribuables soient en règle et empêcher le commerce illicite et l'évitement fiscal. C'est pourquoi la plupart des administrations fiscales consacrent la majorité de leurs ressources à des politiques de prévention. C'est le cas notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, le HMRC dispose depuis des années d'un plan stratégique bien défini. L'un des principaux piliers de ce plan consiste à veiller à ce que les contribuables respectent la loi. Il s'appuie sur le concept de prévention qui consiste, pour la majorité d'entre eux, à procéder à des contrôles dès lors qu'une non-conformité mineure est décelée, tout en recourant à des mesures coercitives fortes pour la minorité de contribuables qui ne respectent pas les règles (28).

Le plan stratégique de l'administration fiscale américaine (IRS) s'appuie sur une approche similaire, en mettant l'accent sur le contrôle. Si un cas de non-conformité est décelé, l'analyse des données et les connaissances comportementales sont utilisées pour identifier la meilleure façon de la traiter. L'intervention précoce ou l'autocorrection sont parmi les moyens qui peuvent être utilisés. L'IRS souligne également l'importance de résoudre les cas de non-conformité pour garantir la confiance des contribuables dans le système fiscal et protéger l'intégrité du système (29).

Approche fondée sur le risque

Une fois le plan stratégique établi, la rédaction d'un plan d'exécution et de contrôle s'impose. Ce plan doit comprendre des définitions des activités qui seront réalisées, des contribuables auxquels elles s'appliqueront et des circonstances dans lesquelles elles seront réalisées, ainsi que les dotations en personnel et ressources nécessaires en matière de vérifications, d'infrastructures et de systèmes informatiques. Des objectifs doivent également être formulés, notamment en ce qui concerne le nombre d'interventions et le montant des recettes supplémentaires recouvrées ou

la réduction de l'évasion fiscale. Plusieurs administrations fiscales élaborent des plans annuels assortis d'examen périodiques des performances visant à améliorer les résultats, en modifiant l'allocation des ressources et les objectifs au besoin. Un ciblage clair des interventions est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats, favoriser une utilisation plus efficace des ressources, une réduction des coûts pour les contribuables et un recouvrement plus efficace. En d'autres termes, il s'agit de concentrer les interventions sur les personnes qui ont une probabilité plus élevée de non-conformité. L'utilisation d'une approche fondée sur le risque peut être particulièrement bénéfique.

La gestion du risque fiscal est un élément clé de la stratégie de contrôle dans une administration fiscale moderne. Un risque est une menace possible pour la réalisation d'objectifs tels que le recouvrement des impôts d'une manière efficace et efficiente pour les autorités compétentes. L'évaluation des risques consiste à analyser les risques et à décider de la meilleure façon de gérer un risque identifié. Les réponses peuvent aller de l'acceptation à l'atténuation à l'évitement. Une bonne évaluation des risques permet aux autorités compétentes d'utiliser les ressources dont elles disposent de la manière la plus efficace possible et d'être plus performantes dans la gestion des risques. Elle peut être utilisée pour améliorer la conformité en identifiant les contribuables ou les types d'activités présentant un risque élevé de non-conformité. Les groupes de contribuables ayant les mêmes caractéristiques présentent souvent des risques similaires. Les groupes présentant un risque élevé de non-conformité pourraient alors faire l'objet d'un examen plus approfondi.

L'importation, l'exportation et les transferts vers et depuis les entrepôts, en particulier lorsqu'ils ont lieu en suspension de droits, présentent un risque potentiellement plus élevé de non-conformité dans la chaîne d'approvisionnement du tabac.

La collecte d'informations sur les risques auprès de sources internes et externes est une bonne pratique de gestion des risques de non-conformité. Ces sources peuvent inclure des informations provenant de tiers (par exemple, de banques, de sociétés de cartes de crédit, de sociétés de transport), des études sur le comportement des contribuables et des recherches sur les questions de conformité, des analyses des écarts fiscaux, des contrôles fiscaux et des déclarations (30).

La gestion du risque utilise ces différentes sources de données ainsi que des algorithmes pour trouver des modèles de non-conformité élevée. L'analyse du risque peut également indiquer un risque réduit. Les domaines à faible risque sont susceptibles de nécessiter moins de gouvernance pour assurer la conformité, ce qui permet d'orienter les ressources ailleurs. L'évaluation des risques peut donc contribuer à l'allocation stratégique de ressources limitées aux aspects présentant le plus grand risque, tout en réduisant la charge pesant sur les contribuables qui en présentent moins.

La gestion des risques est une pratique courante dans la plupart des administrations fiscales, mais la disponibilité des données et les méthodes statistiques permettant d'identifier des modèles ont changé la façon dont ils peuvent être évalués. Bien que de nombreux mécanismes d'évaluation des risques soient encore mis en œuvre manuellement ou comportent des éléments manuels, l'utilisation de techniques de calcul de données massives permet une analyse systématique, plus approfondie et plus ciblée (31).

L'évaluation moderne des risques fait appel à des données électroniques sur les contribuables, les paiements d'impôts, les déclarations d'autres impôts, comme la TVA, et les informations provenant de tiers. Grâce à ces données, les autorités fiscales peuvent identifier des indicateurs qui montrent dans quels domaines des activités supplémentaires pourraient être nécessaires pour assurer la conformité. Par exemple, les factures de TVA peuvent être utilisées pour comparer les achats déclarés d'intrants de feuilles de tabac aux factures de vente des grossistes en feuilles de tabac. Pour les contribuables (c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'une licence et effectuent les déclarations requises), les autorités compétentes peuvent créer un programme d'analyse commerciale afin de déterminer si les données déclarées sont cohérentes de part et d'autre des transactions. En outre, dans les pays dotés d'un système de TVA, il est possible de comparer les données déclarées par les contribuables dans le cadre du système de TVA avec les données déclarées dans le cadre du système de droits d'accise sur le tabac afin de détecter toute incohérence. Les factures de TVA peuvent également être utilisées pour vérifier les données relatives aux intrants et aux ventes. Si la TVA est perçue à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, il est plus facile pour les pouvoirs publics de la contrôler en vue de l'application des obligations en matière de droits d'accise.

Les enquêtes régulières sur la consommation de tabac qui utilisent la même méthodologie sont également susceptibles de fournir des indications sur le niveau de conformité à la politique en matière de droits d'accise. Une chute soudaine des recettes qui n'est pas reflétée dans les données de consommation pourrait être une indication de fabrication illicite, d'importations illégales, d'achats transfrontaliers ou de dissimulation. En outre, les données relatives aux saisies peuvent fournir des informations précieuses sur les zones et les activités présentant un risque élevé de non-conformité.

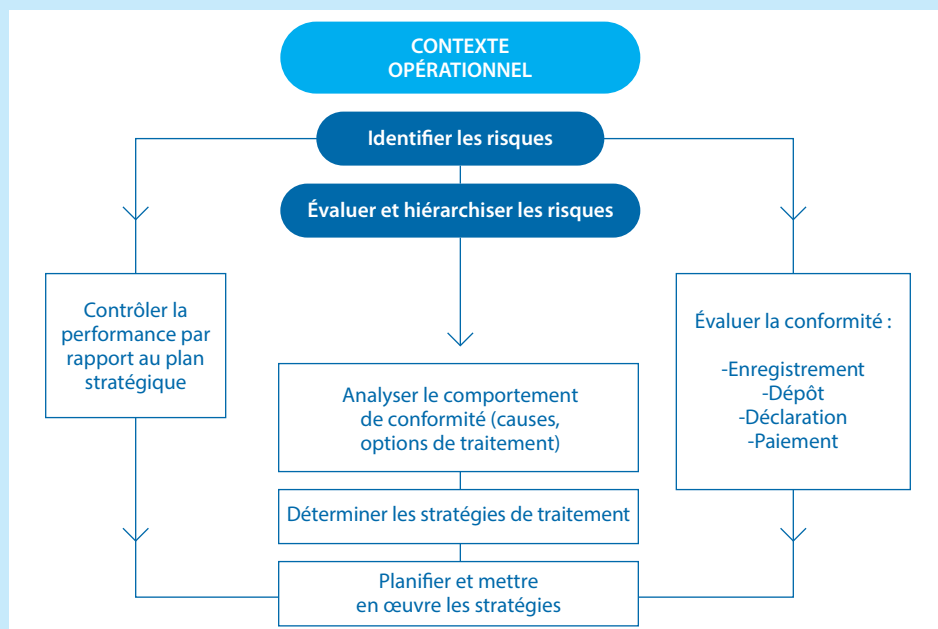
La structure des politiques fiscales relatives au tabac doit également être prise en compte lors de l'analyse des risques. En cas de relèvement des taux applicables aux droits d'accise, le risque est plus élevé que l'industrie du tabac prenne des mesures d'anticipation ou d'approvisionnement anticipé peut être plus élevé (voir la discussion sur la lutte contre l'anticipation plus loin dans cette section). L'application de taux différentiels en fonction des caractéristiques du produit ou

de l'emballage, comme les distinctions entre les paquets souples et durs ou les cigarettes avec ou sans filtre, sont également susceptibles de faire l'objet d'une manipulation de la part des opérateurs, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le montant des recettes fiscales. L'une des options permettant d'atténuer ces risques consiste à modifier la politique en matière de droits d'accise et à appliquer un taux d'imposition uniforme.

Pour les transactions douanières, l'utilisation de la gestion des risques est un élément clé pour cibler les marchandises et les déclarations y relatives qui doivent faire l'objet de vérifications. Avant les années 1990, la plupart des administrations douanières avaient recours à des critères aléatoires pour sélectionner les cibles à vérifier. Depuis lors, de nombreux pays ont mis en œuvre des approches fondées sur le risque pour déterminer les cibles des inspections à mener. Les données historiques sur les importateurs et les milieux des affaires, complétées par la technologie de l'intelligence artificielle, montrent que les outils de gestion du risque ont considérablement augmenté l'efficacité des contrôles physiques. La plupart des administrations douanières modernes ont mis en œuvre de telles techniques, permettant des processus de contrôle plus efficaces tout en facilitant la fluidité des processus pour les transactions qui sont conformes. L'encadré 3.3 brosse un tableau détaillé de l'évolution observée dans les processus de gestion des risques.

Encadré 3.3 Évolution du processus de gestion des risques de conformité

L'OCDE a élaboré la figure 3.2 pour montrer le cadre et les étapes clés de la compréhension des risques de conformité en 2004 (32). La même approche est toujours utilisée pour identifier, évaluer et hiérarchiser les risques. Toutefois, de nombreuses autorités compétentes utilisent désormais les nouvelles technologies et l'analyse avancée des données, ainsi que davantage de sources d'information, notamment des données externes provenant des banques, des employeurs et des factures de vente pour la TVA, par exemple.

Figure 3.2 Processus de gestion du risque de conformité

Source: (32).

Les méthodes d'identification des risques et l'analyse des comportements de conformité ont également changé. Traditionnellement, les autorités compétentes avaient recours à des vérifications pour identifier les cas à haut risque. Grâce à des données plus diverses et de meilleure qualité, elles peuvent désormais utiliser des approches plus factuelles pour examiner les schémas de risque. Le succès des activités de conformité est maintenant plus souvent mesuré en termes d'impact sur l'environnement global de conformité, plutôt que seulement sur l'augmentation des recettes.³⁸

En Indonésie, l'utilisation du processus de gestion du risque de non-conformité a permis de réduire la part du commerce illicite dans la consommation totale de cigarettes de 12 % à 3 %. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans l'étude de cas de l'Indonésie dans l'encadré 3.13 plus loin dans ce chapitre. La compréhension des produits, ainsi que des chaînes d'approvisionnement et de distribution, permet aux autorités compétentes d'identifier les points de la chaîne qui présentent le plus grand risque et nécessitent donc davantage de ressources. Des informations détaillées sur la composition de certains produits du tabac figurent à l'annexe 3.1.

³⁸ Pour plus d'informations sur la gestion efficace des risques à l'aide de plusieurs indicateurs et d'une liste de contrôle de questions, voir l'outil d'évaluation diagnostique de l'administration fiscale (68).

POINT CLÉ À RETENIR 8

L'analyse des risques permet d'identifier les points d'intervention qui présentent les plus fortes probabilités de non-conformité.

Une approche fondée sur le risque, assortie d'interventions ciblées, permet d'obtenir de meilleurs résultats et d'utiliser plus efficacement les ressources pour garantir le recouvrement efficace des taxes.

3.4.2 CONTRÔLES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DU TABAC

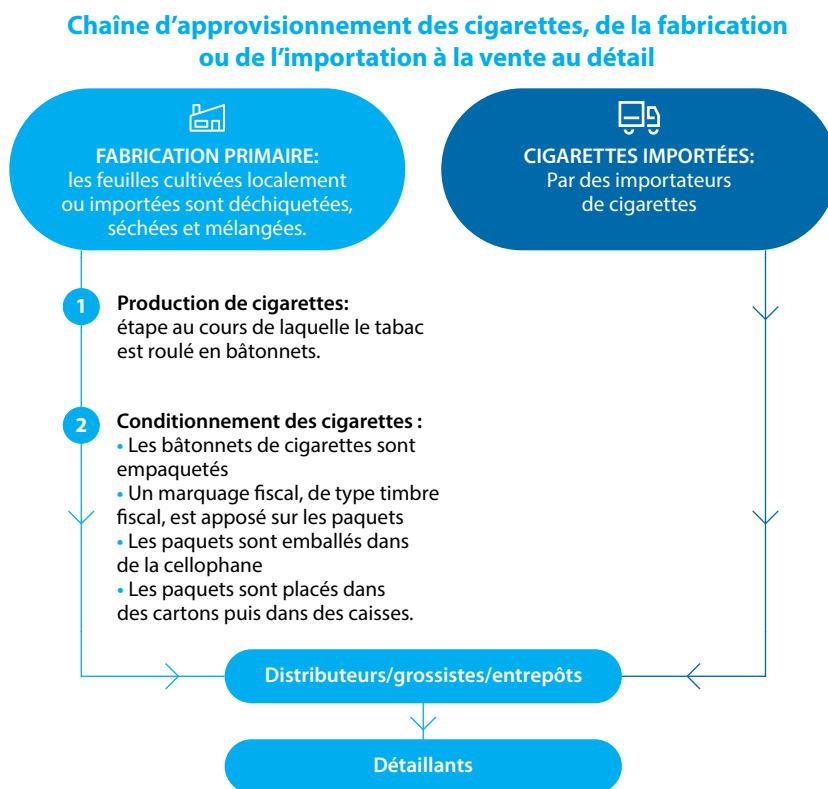
Il ressort de l'article 1 du Protocole que la chaîne d'approvisionnement comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication, mais aussi leur importation ou leur exportation ; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi :

1. la vente au détail de produits du tabac ;
2. la culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle ;
3. le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication ; et
4. la vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

L'article 4.1 du Protocole exige des parties qu'elles « adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne d'approvisionnement des [produits du tabac] afin de prévenir, de dissuader et de déceler le commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin ». Les mesures concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour réglementer la chaîne d'approvisionnement ainsi que les meilleures pratiques à cet égard sont examinées plus loin.

La figure 3.3 montre les principaux lieux de déclaration et de suivi le long de la chaîne d'approvisionnement : l'importation, la sortie d'usine et l'enlèvement des entrepôts. Les fabricants pourraient être tenus de déclarer les intrants importés à la frontière, comme le font les importateurs de produits finis. Si les composants sont soumis à une licence, les informations peuvent être exigées dans le cadre du processus d'octroi de la licence. Les flèches figurant dans la figure 3.3 représentent le transport, qui fait également partie de la chaîne d'approvisionnement.

Figure 3.3 Chaîne d'approvisionnement des cigarettes, de la fabrication ou de l'importation à la vente au détail



3.4.3 OCTROI DE LICENCE³⁹ ET VÉRIFICATION DILIGENTE

Un système d'octroi de licences n'est efficace que s'il est correctement contrôlé. La plupart des administrations fiscales ont acquis une expérience dans le domaine des licences pour les droits d'accise sur des produits tels que les boissons alcoolisées et les produits énergétiques. Il est fortement recommandé d'appliquer les leçons tirées du processus d'octroi de licences pour ces produits lors de la mise en place et l'application des licences pour le tabac.

L'octroi de licences fournit des données opportunes et précises qui peuvent servir de base aux audits, car il permet d'identifier et de contrôler les opérateurs dont les activités sont licites. Pour les nouveaux opérateurs, le processus d'obtention d'une licence pourrait inclure des visites et des vérifications des usines de production, des installations de stockage et des locaux de distribution. Les pays qui n'ont pas mis en

³⁹ L'octroi de licences est abordé ici dans le contexte de la vérification diligente et de l'exécution. Les détails sur la manière dont les licences peuvent être mises en place et les informations qui peuvent être requises sont présentés dans la section 3.3.1.

place de système d'octroi de licence et qui souhaiteraient le faire pourraient prévoir une période de transition pour permettre aux opérateurs existants de se conformer aux nouvelles exigences en matière de licence. Le processus de contrôle des licences doit être effectué et actualisé périodiquement, notamment en contrôlant la validité des cautions ou des garanties, le bon fonctionnement des systèmes requis (CCTV, par exemple) et la tenue des registres.

Lorsque des licences sont requises, la loi doit inclure une disposition précisant que les achats effectués auprès de fournisseurs non agréés, ou les ventes à des acheteurs non agréés, ne sont pas autorisés. Cela signifie que les fournisseurs et les acheteurs devront vérifier avec qui ils font affaire. Cette exigence fournit aux autorités chargées de l'application de la loi un moyen de faire respecter le système de licence aux deux extrémités. En outre, l'obligation d'obtenir une licence pour les équipements de fabrication permet aux pouvoirs publics de déterminer si la fabrication de produits du tabac est ou non légale et dans ce dernier cas, de poursuivre ceux qui en sont les auteurs, en réduisant considérablement la charge de la preuve. Dans de nombreux pays, la présence d'un équipement de fabrication ne suffit pas à prouver que des produits du tabac ont été fabriqués illégalement ; la machine doit être en fonctionnement et fabriquer des produits du tabac illégaux au moment de l'inspection des lieux par les autorités. Si une licence est requise concernant ces machines, son absence suffit pour que les autorités puissent agir.

Les licences ne devraient être délivrées que pour une durée limitée, obligeant son détenteur à en demander le renouvellement ou à déposer une nouvelle demande, afin de maintenir un niveau de contrôle élevé. Le respect des conditions requises pour l'obtention d'une licence doit être contrôlé par les autorités, et les sanctions en cas de non-respect, par exemple, la suspension ou le retrait d'une licence, doivent être suffisamment fortes pour être dissuasives (33). Les prescriptions relatives à l'octroi de licences devraient prévoir la possibilité pour les autorités d'inspecter les produits et les locaux du détenteur de la licence, ainsi que des sanctions en cas de non-conformité, qui pourraient inclure des poursuites pénales et civiles en cas d'infractions graves ou répétées.

Ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3(a) du Protocole, les parties doivent établir ou désigner une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences.

Conformément à l'article 7 du Protocole, les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne d'approvisionnement du tabac sont tenues par la loi d'effectuer une vérification diligente avant et pendant une relation d'affaires. Elles doivent également signaler aux autorités compétentes tout élément attestant qu'un client se livre à des activités en violation de ses obligations découlant du Protocole. L'obligation de vérification diligente comprend l'identification du client, le suivi

des ventes afin de s'assurer que les quantités vendues sont en adéquation avec la demande de ces produits sur le marché visé et l'adoption des mesures nécessaires pour garantir la conformité aux obligations découlant du Protocole. Il est essentiel afin de pouvoir déterminer si l'offre est excédentaire de savoir précisément à quel niveau se situe la demande sur un marché. Si l'offre de produits du tabac sur un marché étranger faiblement taxé dépasse la demande, le risque est plus élevé que ces produits puissent être réintroduits en contrebande dans un pays à taxation plus élevée, compromettant ainsi ses objectifs et l'efficacité de sa politique fiscale. Certains gouvernements avaient entrepris par le passé d'infliger une amende aux fabricants de tabac lorsque les quantités fournies étaient nettement supérieures à la demande et que le risque de retour en contrebande sur leur territoire était jugé élevé (34,35).⁴⁰

POINT CLÉ À RETENIR 9

L'octroi de licences permet d'identifier et de contrôler les opérateurs dont les activités sont licites. Les données obtenues grâce aux licences peuvent servir de base aux audits. Les licences doivent faire l'objet de contrôles réguliers et être renouvelées périodiquement pour garantir leur validité.

3.4.4 MARQUES FISCALES (TIMBRES FISCAUX PAR EXEMPLE)

Les marques fiscales constituent un autre outil important de contrôle et de surveillance de la production et de l'importation des produits du tabac. Elles sont généralement considérées comme un moyen utile pour renforcer la discipline fiscale, mais aussi pour distinguer les produits du tabac authentiques de ceux qui sont illicites. Les timbres fiscaux ou autres marques fiscales apposés sur les paquets de cigarettes ou produits du tabac facilitent la perception des droits d'accise, ainsi que les audits et la mise en œuvre des mesures coercitives. La présence de marques fiscales permet à l'autorité compétente et aux consommateurs de vérifier si les taxes sur les produits du tabac ont été dûment acquittées. Elles facilitent ainsi les enquêtes sur le commerce illicite et la poursuite des contrevenants.

Il existe différents types de marques fiscales qui vont des timbres fiscaux aux timbres fiscaux améliorés (banderoles) en passant par les timbres fiscaux numériques. Les timbres de tabac, les timbres fiscaux, les timbres d'accise, les vignettes fiscales et les banderoles appartiennent tous à la catégorie des marques fiscales. L'encadré 3.4 présente en détail les différents types de timbres fiscaux et leurs principales caractéristiques. Les produits du tabac destinés à l'exportation doivent souvent porter

40 Les taux d'accises appliqués dans les pays de l'UE peuvent être consultés sur le site web de la Commission européenne à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-tobacco_fr.

une marque indiquant qu'ils sont destinés à l'exportation. L'encadré 3.5 fournit des informations utiles concernant la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relative aux timbres fiscaux.

Le terme « marque fiscale » ne dit rien des caractéristiques qui sont propres à chacune des marques. La marque fiscale étant apposée sur chaque paquet de produit du tabac, l'exigence d'une taille de paquet standard peut faciliter leur application (2). Il est possible de dissuader les fraudeurs de tenter de réutiliser les marques fiscales (en particulier les timbres) en faisant apposer la marque sur chaque paquet de cigarettes (ou autre produit du tabac) avant que le paquet ne soit enveloppé dans de la cellophane (36).

Dans la plupart des cas, les timbres fiscaux sont achetés par le producteur ou l'importateur et apposés sur chaque produit vendu comme preuve du paiement des droits d'accise (33). Les marques fiscales ne doivent être fournies au fabricant ou à l'importateur de produits du tabac avant le paiement intégral des droits d'accise ou la constitution d'une caution.

Encadré 3.4 Types de timbres fiscaux et leurs caractéristiques

Les timbres fiscaux et les marques fiscales n'ont cessé de se perfectionner au fil des ans. Dans le passé, les timbres fiscaux étaient souvent imprimés sur papier et faciles à contrefaire. Les nouveaux timbres fiscaux sont munis de dispositifs de sécurité plus élaborés qui limitent ce risque. Ces dispositifs sont de plusieurs types et comprennent notamment :

- des marques manifestes, qui sont vérifiables à l'œil nu ;
- des marques cachées, qui ne peuvent être authentifiées qu'à l'aide de lecteurs électroniques spécialisés prévus à cet effet ;
- des marques semi-cachées, qui nécessitent un outil simple pour lequel une formation approfondie n'est pas requise ; et
- des marques médico-légales, qui peuvent être identifiées par une analyse en laboratoire.

Les marques fiscales peuvent être physiques ou numériques :

- marques physiques : les informations sont contenues dans le document ou le dispositif attaché à l'emballage.
- marques numériques : les informations sont obtenues via un lien renvoyant à une base de données et par décryptage à l'aide des outils et des clés utilisés pour la création des données. L'expression « timbre fiscal numérique » prête parfois à confusion, certains timbres sur papier qui comportent des composants numériques étant également qualifiés de timbres fiscaux numériques.

Les timbres fiscaux entièrement numériques ne sont accompagnés d'aucune information se trouvant dans le document ou le dispositif attaché à l'emballage. Il est par trop simpliste de dire que les timbres fiscaux numériques sont plus sûrs que les timbres fiscaux sur papier. Les deux présentent des avantages et des inconvénients. Ainsi, les timbres fiscaux physiques et numériques peuvent présenter des caractéristiques de sécurité plus ou moins fortes. Néanmoins, la gestion, la production, la vente, le transport et le contrôle des timbres fiscaux physiques nécessitent une attention accrue. Les timbres fiscaux ont la même valeur que les billets de banque et sont donc susceptibles de vol, de perte et de fraude.

En Belgique, par exemple, la Cour des comptes a sévèrement critiqué, en 2015, le manque de contrôle de la production et de la gestion des stocks de timbres fiscaux, considérant que l'émission de timbres fiscaux devait être conforme aux pratiques et procédures de sécurité reconnues en fonction du risque associé aux différents processus de production, de distribution et d'émission. Elle a relevé, en outre, que la nouvelle technologie d'impression des timbres fiscaux numériques sur les paquets était susceptible de faciliter la gestion des stocks et de réduire la fraude. La Belgique a modifié ses timbres en mars 2016. Leur impression est aujourd'hui effectuée en interne par le service public fédéral Finances. Les nouveaux timbres comportent toujours un filigrane, auquel a été ajoutée une composante numérique. Ce changement a permis de réduire les coûts en standardisant les tailles et en optimisant le processus de production.

Les fils et filigranes intégrés, les encres et revêtements spéciaux, tels que les encres dites invisibles, les hologrammes et les pellicules, ainsi que les contenus calculés ou modifiables sont parmi les technologies de marquage fiscal les plus avancées. En raison de leurs caractéristiques de sécurité renforcées, les timbres qui sont munis de ces marques peuvent être plus chers que les timbres traditionnels. Dans l'État de Californie, aux États-Unis, le prix des timbres traditionnels s'élevait à 0,42 dollar des États-Unis pour 1 000 timbres. Ce coût a été multiplié par 10 pour la première génération de timbres numériques, soit 4,77 dollars des États-Unis pour 1 000 timbres. Il a presque doublé pour la deuxième génération de timbres cryptés, à 8,20 dollars pour 1 000 timbres. Néanmoins, la Californie a perçu environ 450 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires au cours de la première décennie qui a suivi la mise en œuvre des timbres fiscaux cryptés. Ces recettes supplémentaires ont été largement supérieures aux coûts liés à la mise en œuvre et à l'application des réglementations fiscales.

D'autres juridictions ont également modifié leurs timbres fiscaux pour y intégrer de nouvelles technologies. L'État du Michigan, par exemple, a remplacé en 2015 les timbres fiscaux apposés sur les cigarettes au moyen d'un traitement par la chaleur par des timbres numériques apposés par pression. Ces timbres sont dotés de plusieurs

marquages de sécurité manifestes et cachés, ainsi que d'un code de réponse rapide (QR) et d'un numéro de série uniques. Les codes QR (codes lisibles par machine composés d'un ensemble de carrés noirs et blancs, généralement utilisés pour stocker des URL ou d'autres informations) peuvent être utilisés à des fins autres que le suivi et la traçabilité. Le code QR peut être lu par les consommateurs à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette et permet d'accéder à des informations sur les programmes de sevrage tabagique, de signaler toute violation des dispositions réglementant l'accès au tabac pour les jeunes, de se connecter à une ligne téléphonique pour signaler les paquets non conformes et de s'informer sur les méfaits liés à la vente et à l'achat de tabac illicite. Les autorités chargées de l'application de la loi peuvent valider les timbres à l'aide du système eTRACS (*Electronic Tax Reporting and Audit Compliance System*), qui fonctionne à partir d'un smartphone. Dans le cadre de la mise en œuvre du système, la police de l'État du Michigan a mis en place des équipes d'agents spécialisées dans chacun des sept districts de l'État, à l'instar du département du Trésor de l'état qui a créé sa propre équipe.

Sources: (37–42).

Encadré 3.5 Norme ISO relative aux timbres d'accise

La norme ISO relative aux timbres d'accise (ISO/TC 292/SC) a été publiée en octobre 2018. Elle se fixe pour objectif d'aider les autorités fiscales et financières à renforcer la conformité aux réglementations relatives aux droits d'accise.

Au sens de la norme, un timbre fiscal s'entend d'un timbre, d'une étiquette ou d'une marque visible apposé(e) sur certains types de produits de consommation dans le but de montrer que le droit d'accise applicable a été payé. La norme ISO s'applique aux timbres fiscaux de nature physique, et non aux marquages numériques qui sont directement imprimés sur des emballages sans composant physique. Dans cette norme, le terme « authentification » désigne l'authentification du timbre fiscal, et non du produit sur lequel le timbre fiscal est apposé. En d'autres termes, l'authentification d'un timbre fiscal sur un paquet de cigarettes permet de garantir l'authenticité du timbre fiscal, mais pas celle du paquet. En outre, des mesures de contrôle sont nécessaires au moment de l'apposition du timbre pour vérifier sa conformité avec le produit auquel il se rapporte.

La norme fournit des lignes directrices relatives au contenu, à la sécurité, à l'émission et à l'examen des timbres fiscaux physiques utilisés pour indiquer que les taxes applicables ont été payées et que le timbre fiscal est authentique. Elle reste silencieuse sur l'utilisation des timbres en vue de faciliter le suivi et la traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Plus précisément, la norme ISO traite des questions suivantes :

- la définition des fonctions d'un timbre fiscal ;
- l'identification et la consultation des parties prenantes ;
- la planification du processus de passation de marché et de sélection des fournisseurs ;
- la conception et la fabrication des timbres fiscaux ;
- les éléments de sécurité visibles et non visibles qui assurent la protection du timbre fiscal ;
- les processus de finition et d'application du timbre fiscal ;
- la sécurité de la chaîne d'approvisionnement du timbre fiscal ;
- la sérialisation et les codes d'identificateur unique (UID) des timbres fiscaux ;
- l'examen des timbres fiscaux ;
- la surveillance et l'évaluation de la performance des timbres fiscaux.

Un timbre peut remplir de nombreuses fonctions, mais la première d'entre elles est de garantir et de faciliter la perception de recettes fiscales.

Le timbre fiscal doit être doté de plusieurs dispositifs de sécurité. Il incombe à l'autorité fiscale de s'assurer de son authentification et de détecter ceux qui seraient contrefaits, modifiés, altérés ou autrement frauduleux.

La norme fournit des informations détaillées sur les différents composants du timbre fiscal, tels que le support, les encres, les adhésifs, le laminé, les caractéristiques d'authentification ou de sécurité et l'identifiant unique qui doit permettre de contrôler le paiement de la taxe requise.

Le processus de passation de marché y est également traité en détail. La norme recommande aux autorités fiscales de s'assurer que le processus de passation de marché est ouvert, transparent et répond aux objectifs de durabilité. Elle leur suggère de définir des objectifs et exigences permettant aux entreprises soumissionnaires de disposer d'une plus grande marge de manœuvre et de proposer des solutions optimales qui pourraient être différentes de celles envisagées par l'autorité à l'origine de l'appel d'offres.

La norme n'est pas prescriptive ; elle consiste davantage en un catalogue d'options. Elle ne recommande pas, par exemple, de dispositifs de sécurité spécifiques, mais elle décrit les différents types de caractéristiques requises pour garantir la sécurité d'un timbre fiscal. Elle laisse aux autorités fiscales le soin de choisir l'option qui leur convient le mieux, mais la norme reste une lecture recommandée pour ceux qui souhaitent introduire des programmes de timbres fiscaux dans leur juridiction.

Les normes ISO ne sont pas disponibles gratuitement, mais peuvent être achetées sur le site (www.ISO.org) ou auprès d'un comité national membre de l'ISO.

Source : (43).

Conformément à l'article 8 du Protocole, chaque Partie s'engage à exiger que des marques d'identification uniques, sécurisées et indélébiles, telles que des codes ou des timbres, soient apposées sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci aux fins de mise en œuvre du système de suivi et de traçabilité, dans un délai de cinq ans, et soient apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du Protocole à son égard.

Le Protocole précise que les renseignements suivants doivent faire partie de la marque unique d'identification :

- la date et le lieu de fabrication ;
- l'unité de fabrication ;
- la description du produit ;
- le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail, si cette information est disponible.

Dans plusieurs pays, les codes QR sont utilisés comme marquage fiscal pour le contrôle des taxes sur le tabac et l'alcool. Chaque timbre possède un code d'identification unique et un code QR. Les données stockées dans le code QR fournissent les informations suivantes sur le produit :

- le fabricant ;
- le lieu de production ;
- la date de commande du timbre ;
- le statut et la catégorie de taxe ;
- la marque ;
- le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu ;
- un identifiant unique (numéro de série).

POINT CLÉ À RETENIR 10

L'utilisation de marques fiscales est généralement considérée comme un outil utile pour renforcer la discipline fiscale, mais également pour distinguer les produits du tabac licites de ceux qui ne le sont pas.

3.4.5 SUIVI ET TRAÇABILITÉ

La mise en place d'un système de suivi et de traçabilité aide les autorités à déterminer l'origine des produits du tabac, et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler la circulation de ces produits et leur statut juridique. Son objectif est de permettre aux autorités de disposer d'informations sur toutes les transactions effectuées tout au long de la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac jusqu'au paiement des droits ou à la satisfaction d'autres obligations.

Il n'est pas recouru à la traçabilité uniquement pour ce qui concerne les produits du tabac. Elle est également utilisée pour améliorer le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, comme dans le cas des services de colis, ainsi que pour des raisons de sécurité des produits, pour gérer les rappels potentiels de produits et pour des raisons réglementaires.

Le suivi est le processus qui permet de savoir où se trouve un produit à tout moment, tout en créant un enregistrement de l'heure et du lieu de l'ensemble des mouvements. La traçabilité est la capacité d'identifier les emplacements antérieurs d'un produit, de sorte qu'il soit possible de suivre son itinéraire en remontant jusqu'à son origine (44). En d'autres termes, la traçabilité est « la capacité de retracer l'histoire, l'utilisation ou l'emplacement d'un objet » (45).

Un système de suivi et de traçabilité doit être capable d'identifier de manière unique chaque produit. Le fait d'adjoindre au produit un code ou un identifiant unique permet de suivre sans équivoque chacun de ses mouvements.

Parmi les autres caractéristiques nécessaires, citons la possibilité de partager les informations relatives aux mouvements enregistrés et d'authentifier les produits. Ainsi, le statut d'un produit peut être vérifié tout au long de la chaîne d'approvisionnement et son historique peut être identifié et contrôlé rétrospectivement.

Selon l'article 8.4.1 du Protocole, les Parties doivent exiger que les informations suivantes soient disponibles :

- la date et le lieu de fabrication ;
- l'unité de fabrication ;
- la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ;
- l'équipe de production ou l'heure de fabrication ;
- le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l'état de paiement ;
- la description du produit et le marché sur lequel il est destiné à être vendu au détail ;
- l'entreposage et l'expédition du produit ;
- l'identité de tout acheteur ultérieur connu ; et
- l'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

Un bon système de suivi et de traçabilité permet aux pouvoirs publics de surveiller correctement la chaîne d'approvisionnement, améliore sa capacité à assurer la perception des droits et taxes qui sont dus, lui donne la possibilité de vérifier l'authenticité du marquage d'identification et de contrôler qu'il correspond au produit et renforce sa capacité à faire respecter la loi et à fournir des preuves suffisantes pour démontrer la non-conformité d'un contrevenant.

Les éléments suivants sont nécessaires pour garantir la mise en place d'un système de suivi et de traçabilité efficace (46) :

- L'apposition sur chaque emballage de produit d'un marquage d'identification unique sérialisé. Ces identifiants sont une combinaison distinctive de chiffres, de lettres ou des deux. Ils ne peuvent pas être prévisibles ou utilisés plus d'une fois. La représentation de l'identifiant sur l'emballage peut être lisible par un humain (lettres ou chiffres) ou par une machine (codes à barres). Les technologies de génération de codes et de cryptage faisant partie d'un brevet obtenu par l'industrie du tabac doivent être exclues.
- Un support de données contenant l'identifiant unique sérialisé et d'autres informations telles que la date et le lieu de fabrication, l'usine de fabrication, la description du produit et, le cas échéant, le marché de détail auquel le produit est destiné. Ces informations doivent être lisibles par les autorités compétentes de toute Partie au Protocole. Le support de données doit être conforme aux normes de qualité et adapté aux lignes de production à grande vitesse. Les codes à barres bidimensionnels, par exemple, répondent à ces normes et peuvent être lus par des équipements peu coûteux.
- La création d'un lien et d'une relation parent-enfant (appelée agrégation) entre les différents conditionnements qui offre la possibilité de tracer une palette sans avoir à scanner tous les emballages et les caisses qui la composent.
- Un enregistrement de tous les événements d'expédition et de réception le long de la chaîne d'approvisionnement, notamment le lieu de départ et le lieu d'arrivée, ainsi que les opérateurs impliqués. Il est recommandé de saisir et d'échanger les données et événements conformément aux normes ISO.
- L'utilisation de normes internationales concernant les informations clés qui sont codées dans le support de données (5). Le numéro d'article commercial mondial est un exemple d'identifiant unique et internationalement reconnu.

Les informations qui suivent sur l'entreposage et le partage des informations sont tirées de diverses sections du Protocole. Les données et les événements survenant tout au long de la chaîne d'approvisionnement doivent être sauvegardés dans une base de données indépendante, contrôlée par les autorités gouvernementales compétentes. Au niveau mondial, les bases de données nationales et/ou régionales peuvent être interconnectées pour faciliter les enquêtes menées par les autorités compétentes à l'échelle internationale. Les Parties au Protocole conviennent d'instaurer un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes. Chaque Partie doit faire en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 de l'article 8

du Protocole soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et la met à la disposition de l'ensemble des Parties.

Le coût des systèmes de suivi et de traçabilité préoccupe de nombreux pays, mais comme l'indique l'alinéa 14 de l'article 8 du Protocole, les États peuvent exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes les dépenses liées à la mise en place du système de suivi et de traçabilité dans un pays (46). Au Brésil, on estime le coût de cette prise en charge à 0,0185 dollar des États-Unis par paquet (42). Au Kenya, il était de 0,024 dollar des États-Unis par paquet (42).

Outre la prise en compte, lors du choix d'un système de suivi et de traçabilité, de ses principales caractéristiques, il est important d'éviter les conflits d'intérêts, de garantir des relations équitables et transparentes avec les fournisseurs, de mettre en œuvre une politique de tolérance zéro en matière de corruption ou de comportement anticoncurrentiel et de maintenir la discipline fiscale.

Tout système de suivi et de traçabilité doit être conforme à l'article 5.3 de la CCLAT, qui appelle les États à se prémunir contre l'ingérence de l'industrie du tabac, et à l'article 8 du Protocole. L'article 8.13 dispose que « Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au système de suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article. ». L'encadré 3.8 donne un exemple édifiant d'un système de suivi et de traçabilité non conforme à l'article 5.3 de la CCLAT.

Si le Protocole contient de nombreuses informations sur les exigences auxquelles un système de suivi et de traçabilité doit répondre, des questions se posent quant à sa mise en œuvre. Pour atteindre les objectifs fixés dans le Protocole, la Réunion des Parties (MOP), en tant qu'organe directeur du traité, a la prérogative d'établir des organes subsidiaires, tels que des groupes d'experts et des groupes de travail. La Réunion des Parties a approuvé, dans la décision FCTC/MOP1(6), la création d'un groupe de travail pour l'élaboration et la mise en place de systèmes de suivi et de traçabilité conformément à l'article 8 du Protocole, y compris du point focal mondial pour l'échange d'informations (article 8.1) et des marques uniques d'identification sur les paquets et les cartouches de cigarettes (article 8.3), afin de préciser les étapes ultérieures. Elle a chargé ce groupe de travail d'élaborer un rapport complet rassemblant les meilleures pratiques et les expériences relatives à l'instauration de systèmes de suivi et de traçabilité, ainsi qu'aux marques uniques d'identification sur les paquets et les cartouches de cigarettes à l'échelle nationale ou régionale. Elle l'a également chargé d'élaborer une analyse

conceptuelle présentant plusieurs options pour instaurer un point focal mondial pour l'échange d'informations.

La mise en œuvre d'un régime complet de suivi et de traçabilité comprenant un mécanisme de marquage fiscal prend du temps. Dans la plupart des pays qui ont déjà mis en œuvre un tel régime, il a fallu plusieurs années entre le début de l'élaboration du cadre juridique et la mise en œuvre effective. Plusieurs obstacles doivent être surmontés :

- L'approbation du cadre juridique est généralement retardée par l'industrie du tabac.
- Les administrations fiscales ont peu de connaissances en matière de suivi et de traçabilité et des technologies qui y sont associées.
- Les procédures de soumission et d'appel d'offres sont complexes.
- La coordination entre les autorités fiscales nationales et les douanes est faible.

Même si le processus peut être long, l'investissement dans un régime de suivi et de traçabilité sera remboursé par le montant des taxes prélevées sur le tabac qui ne seront pas perdues en raison de l'évasion fiscale.

Lors de la mise en œuvre d'un nouveau régime de suivi et de traçabilité, il est essentiel que l'administration fiscale collabore avec les organisations intergouvernementales et les pays qui ont mis en œuvre avec succès de tels systèmes et leur demande un appui technique, afin d'accélérer et de garantir le succès du processus. Des exemples de mise en œuvre de systèmes de suivi et de traçabilité au Chili, au Kenya et dans l'UE sont présentés dans les encadrés 3.8, 3.9 et 3.10. Pour les pays qui ont déjà mis en place des mécanismes de marquage fiscal, il convient de tenir compte de l'interaction potentielle entre ces marquages et la mise en œuvre d'un système de suivi et de traçabilité. De plus amples informations sur cette interaction sont présentées dans l'encadré 3.6.

Encadré 3. 6 Suivi et traçabilité et marques fiscales

Il est de plus en plus courant que les timbres contiennent des éléments de suivi et de traçabilité, tels que des marques d'identification uniques et des informations de base relatives au fabricant, au statut fiscal ou au produit lui-même. L'objectif est d'apposer sur chaque emballage une marque d'identification unique afin qu'il puisse être suivi depuis le point de production jusqu'au détaillant, y compris chaque étape intermédiaire, et de disposer ainsi d'un historique temporel et géographique complet.

S'il est possible qu'un timbre fiscal réponde aux exigences de l'article 8 du Protocole et présente des caractéristiques permettant d'en assurer le suivi et la traçabilité, leur objectif diffère en règle générale de celui des systèmes de suivi et de traçabilité.

Le suivi et la traçabilité ne se limitent pas aux marques d'identification uniques, sécurisées et indélébiles, apposées sur les emballages des produits du tabac. Ils impliquent de lire ou de scanner les codes, de faire le lien entre les codes figurant sur les paquets, les cartouches, les cartons et les palettes, de télécharger les informations dans une base de données, d'enregistrer tout événement d'expédition et de réception le long de la chaîne d'approvisionnement et d'établir un lien entre les différentes bases de données.

Bien que les nouveaux systèmes de timbres fiscaux contiennent des fonctions de suivi et de traçabilité, ils sont principalement destinés à faciliter la perception des taxes sur le marché intérieur et non à assurer un suivi du commerce transfrontalier en suspension de droits ou l'exportation de produits. L'objectif de ces systèmes est de garantir l'authenticité des produits et d'apporter la preuve que les taxes dues ont été acquittées. Les systèmes de suivi et de traçabilité portent essentiellement sur l'identification unique et le contrôle de la circulation des produits du tabac dans la chaîne d'approvisionnement en surveillant et en étudiant leur localisation passée et future. Les timbres fiscaux visent en priorité à faciliter la gestion des stocks, à vérifier la conformité des timbres au produit et à contrôler leur authenticité, tandis que les systèmes de suivi et de traçabilité s'intéressent davantage à l'origine des produits, à l'itinéraire prévu, au client initial et à leur destination finale. Les timbres fiscaux sont apposés principalement sur les emballages individuels destinés au marché intérieur qui sont taxés, alors que les systèmes de suivi et de traçabilité couvrent tous les types d'emballages des produits du tabac (paquets, cartons, caisses, palettes) destinés certainement, mais pas exclusivement, au marché des exportations en franchise de droits.

Des synergies sont néanmoins possibles. Par exemple, les pays de l'UE qui exigent un timbre fiscal ou une marque d'identification nationale pour des raisons fiscales ont la possibilité de l'utiliser comme élément de sécurité à des fins de suivi et de traçabilité, à condition que les exigences soient respectées. En résumé, les timbres fiscaux peuvent être convertis en un système de suivi et de traçabilité ou en faire partie lorsque le système converti permet de regrouper les paquets, les cartouches et les cartons et d'enregistrer tous les mouvements le long de la chaîne d'approvisionnement. Pour le marché des exportations, un marquage d'identification unique doit être ajouté.

Sources: (39–42).

Encadré 3.7 Ce qu'il ne faut pas faire : utiliser la solution proposée par l'industrie du tabac en matière de suivi et de traçabilité

Codentify est un système de sérialisation qui consiste à imprimer un code sur chaque paquet de cigarettes individuel permettant de vérifier sa licéité. Il a été breveté par PMI, mais a ensuite été cédé gratuitement sous licence à d'autres grands fabricants de cigarettes. En 2016, Codentify a été transféré à Inexto, qui est une filiale du groupe français Impala.

Quel est le problème concernant Codentify/Inexto ?

Le principal problème est que les liens qui unissent Codentify/Inexto à l'industrie du tabac rendent le système incompatible avec le Protocole, qui est entré en vigueur en septembre 2018. Le Protocole précise que les obligations qui incombent à une Partie ne doivent pas être exécutées par l'industrie du tabac ou déléguées à celle-ci.

Par ailleurs, de nombreuses données suggèrent qu'il s'agit d'un moyen d'authentification inefficace. Ainsi, les codes numériques à 12 caractères générés par Codentify peuvent être facilement dupliqués ou clonés et utilisés en tant qu'originaux sur un paquet authentique ou contrefait, qui passera sans encombre le test de vérification de base du système. Ces codes sont également produits par des équipements relativement peu sécurisés, disponibles dans le commerce, et ne comportent pas de dispositifs de haute sécurité à même de protéger l'authenticité des numéros d'identification. Les systèmes qui utilisent des solutions de sécurité avancées et multicouches permettant aux distributeurs, aux détaillants, aux clients et aux autorités d'identifier les produits non conformes sont plus sûrs.

Un autre problème réside dans le fait que Codentify/Inexto ne peut pas assurer un suivi des produits aussi efficacement que les autres systèmes disponibles. Une capacité de contrôle beaucoup plus importante est nécessaire pour atteindre les mêmes taux de détection que d'autres systèmes qui ne sont pas liés à l'industrie du tabac. Les emballages marqués par le système Codentify nécessiteront plus d'attention de la part des pouvoirs publics qui devront vérifier beaucoup plus de produits par rapport à d'autres systèmes pour avoir la certitude de ne pas passer à côté d'un emballage frauduleux. En outre, toutes les parties prenantes ne seront pas en mesure de vérifier qu'un emballage marqué dans le cadre du système Codentify est authentique, alors que d'autres systèmes offrent cette possibilité.

Source: (47).

Encadré 3.8 Le système SITRAF (Chili) : un exemple de réussite en matière de traçabilité des produits du tabac

L'administration fiscale chilienne (*Servicio de Impuestos Internos* ou SII) a coordonné et mis en œuvre avec succès un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac.

Mise en œuvre d'un modèle de gestion de la conformité

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un modèle de gestion de la conformité, le système de traçabilité des produits du tabac vise, en s'appuyant sur un dispositif structurel, à réduire l'évasion fiscale. On estime que l'évasion fiscale (TVA et droits d'accise) sur le marché des cigarettes au Chili représente annuellement 16,6 % du marché total du pays, soit environ 300 millions de dollars des États-Unis.

Le système de traçabilité mis en place dans le pays (SITRAF (TAB2)) permet aux autorités de connaître en temps utile et de manière certaine les quantités de cigarettes produites ou importées dans le pays. Il les aide en outre à distinguer les produits contrefaits des produits originaux pour lesquels aucune taxe n'a été acquittée. À l'issue d'un appel d'offres, la mise en œuvre du système de traçabilité et son exploitation ont été confiées, en 2018, à une entreprise chilienne, en vertu d'un contrat d'une durée de cinq ans conclu avec l'administration fiscale chilienne, qui prévoit la mise à disposition d'une équipe de 20 personnes chargée de la réalisation du projet.

Un marquage direct est apposé sur les produits destinés à la consommation nationale, les timbres étant utilisés pour les produits importés. Pour les deux types de produits, le marquage consiste en un code matriciel de données imprimé à l'aide d'une encre de sécurité qui se distingue de tout autre type d'encre par des dispositifs spécifiques fournis par l'entreprise adjudicataire. Bien que les produits destinés à l'exportation ne soient pas soumis au marquage, ils sont contrôlés et comptabilisés par le système de traçabilité.

Pour la production nationale, des dispositifs sont installés sur chaque ligne de production et reconnaissent le type de paquet produit, impriment un code unique sur chaque paquet, le lisent (activation) et enregistrent toutes les informations sur des serveurs situés dans l'usine de production. Ces informations sont transmises aux serveurs centraux du système et dans un deuxième temps, au SII. Elles peuvent également être contrôlées sur le site.

Dans le cas des produits importés, les timbres doivent être achetés au Chili par chaque importateur puis envoyés au fabricant à l'étranger, qui est chargé de les apposer sur chaque paquet de cigarettes sur les lignes de production avant de les emballer dans de la cellophane. Une fois que les cigarettes sont entrées au Chili, que le montant des taxes a été fixé par le service compétent (guide provisoire de libre transit) et que les taxes correspondantes ont été acquittées aux services des

douanes (déclaration d'importation), l'importateur est tenu de saisir les données figurant sur les timbres dans le système de traçabilité. Après validation, les timbres peuvent être activés sur le système, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus comme valides et les produits sur lesquels ils sont apposés peuvent être commercialisés.

En plus des dispositifs fournis par l'entreprise, SII a développé une application pour téléphone intelligent permettant aux citoyens de contrôler les produits qu'ils achètent. Bien que l'application ne puisse pas vérifier l'authenticité de l'encre utilisée, elle est capable de déterminer si un code a été correctement généré et d'afficher les informations contenues dans le système de traçabilité (marque, variété, quantité de cigarettes, produits/importateur) et de permettre ainsi au contribuable de vérifier leur cohérence.

État d'avancement du modèle de gestion de la conformité

La mise en œuvre du système de traçabilité a nécessité un effort coordonné au sein de l'administration fiscale, pour ce qui concerne l'élaboration des instructions, des procédures et le développement des outils informatiques, et avec d'autres institutions, notamment l'administration des douanes et le ministère de la Santé. Du point de vue de la coordination, l'installation du système dans les lignes de production des différentes entreprises de tabac du pays et de l'entreprise prestataire a posé des défis sans précédent. Voici quelques-unes des principales étapes du projet :

Septembre 2014 : Adoption de la loi 20.780 de réforme fiscale instaurant l'obligation de mettre en place le système dans un délai de six mois suivant la publication de la résolution dressant la liste des contribuables visés.

Mai 2015 : Publication de la résolution n°47 contenant la liste des contribuables visés.

Juin 2015 : Publication de la circulaire n°47 portant obligation d'apposer des timbres ou des marques distinctives pour faciliter la traçabilité.

Février 2016 : Adoption de la loi 20.899 de réforme fiscale qui simplifie la définition du système et autorise son exploitation par le SII ou un prestataire externe, en plus de rendre plus flexible le type de traçabilité.

Août 2016 : Adoption du règlement D.S. 1 027 sur les systèmes de traçabilité (publié le 28 décembre 2016).

Mars 2017 : Publication de la résolution n°49 du ministère des Finances autorisant le SII à externaliser tout ou partie du système de traçabilité.

Juin 2017 : Publication de l'appel d'offres.

Février 2018 : Attribution du marché à l'entreprise soumissionnaire.

Juin 2018 : Approbation du contrat par le Contrôleur général de la République.

Août 2018 : Publication de la résolution n°61 établissant la liste des contribuables soumis à l'obligation d'appliquer le système de traçabilité.

Août 2018 : Tenue des premiers ateliers de préparation du projet réunissant l'administration des douanes, le ministère de la Santé, le prestataire et le SII.

Septembre - octobre 2018 : Organisation de visites d'usines afin de coordonner les opérations avec les fabricants et déterminer les adaptations à apporter aux lignes de production pour permettre la mise en œuvre du système.

Janvier 2019 : Adoption des résolutions n°6,7 et 8, et réponse à la demande d'extension des fabricants ; début de la mise en œuvre du système dans toutes les lignes de production du pays.

Février 2019 : Adoption de la résolution n°16 qui fixe un délai de commercialisation des stocks de produits non marqués.

2019 : Adoption de la résolution n°24, prévoyant une extension aux importateurs et des dispositions relatives à la formation du personnel des douanes.

Mars 2019 : Lancement du système de traçabilité.

Juin 2019 : Début du processus de timbrage pour toutes les cigarettes importées.

Le système est aujourd'hui installé et fonctionne sur toutes les lignes de production du pays ; il couvre 100 % ou presque des cigarettes produites et importées. Au cours de l'année 2019, il a permis de contrôler environ 1 175 millions de paquets, dont 744 millions étaient à destination du marché national, 409 millions destinés à l'exportation et 22 millions importés.

Source : (48).

Encadré 3.9 Étude de cas sur la mise en œuvre d'un système de suivi et de traçabilité au Kenya

L'instauration au Kenya du système actuel de suivi et de traçabilité a été précédée d'une série de réformes portant à la fois sur la structure fiscale et l'administration des droits d'accise, qui prévoyaient la mise en place d'un suivi électronique des exportations permettant d'automatiser les contrôles et les déclarations. Le système apparaît bien plus efficace que les systèmes antérieurs qui nécessitaient plus de capacités et étaient davantage sujets à la manipulation. L'expérience du Kenya montre qu'un pays à revenu moyen de la tranche inférieure peut mettre en œuvre avec succès un système sophistiqué à même de réduire le commerce illicite. Elle montre également l'importance de prendre d'autres mesures telles que le renforcement des capacités de recouvrement, l'amélioration de la coopération et de la communication entre les différents organismes et le durcissement des sanctions en cas de non-respect des règles. Le commerce illicite, ainsi qu'il a été mesuré par l'administration fiscale kenyane (Kenya Revenue Authority ou KRA), représentait environ 15 % de la consommation

totale durant la phase initiale de la réforme. Après l'introduction du nouveau système en 2015, il est tombé à 5 %.

Chronologie des principales réformes adoptées :

2003 : Les timbres fiscaux au format papier utilisés à cette époque étaient dotés d'un identifiant unique et d'un code couleur pour chaque type de produit. Des contrôles réguliers de conformité ont été introduits. En 2007, le coût d'un timbre était de 2,124 shillings kenyans ou 0,023 dollar des États-Unis par paquet. Cependant, il s'est avéré que les timbres étaient facilement contrefaits et ne pouvaient être associés à des marques spécifiques.

2008 : La KRA a proposé de mettre en place un système de suivi et de traçabilité et d'augmenter les taux d'imposition. Le nouveau système a été introduit progressivement.

2010 : Des dispositifs de sécurité renforcés, notamment des marquages ultraviolets, ont été ajoutés aux timbres papier. Les timbres devaient être clairement visibles sur les paquets exposés à la vente et placés de manière à ce qu'ils soient déchirés au moment de l'ouverture du paquet. Les timbres étaient vérifiés en quatre points différents de la chaîne d'approvisionnement. Les coûts furent à peine plus élevés que ceux des timbres précédents, soit 0,024 dollar des États-Unis par paquet.

Une licence a été introduite pour les fabricants nationaux, soumise à renouvellement chaque année. Les importateurs furent tenus de s'enregistrer auprès de la KRA. L'octroi de la licence fut subordonné à la communication de renseignements sur les administrateurs de la société, les inventaires et les équipements, les systèmes comptables, les ratios intrants/production et les marques produites. Les sanctions en cas de non-conformité ont été durcies, allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

Un système électronique de suivi des marchandises a été lancé. Des sceaux électroniques ont été apposés sur les conteneurs ou les camions, et la technologie GPS a été utilisée pour le suivi. Une caution a été exigée à l'exportation pour couvrir les droits d'accise et la TVA, qui n'est restituée qu'une fois les marchandises arrivées à leur destination finale et les taxes acquittées.

La vérification de l'opération commerciale impliquant les deux pays avait lieu à la frontière. Le système électronique fournissait des informations sur le départ et l'arrivée des marchandises et le retrait des scellés. Les autorités du pays importateur étaient informées avant que l'expédition ne quitte le site de production national. Ce système avait pour avantage de réduire le nombre de points de contrôle et de personnel nécessaire et de générer des rapports d'arrivée qui pouvaient être vérifiés en même temps que les demandes de remboursement de la TVA.

À la suite de ces changements, trois usines et sept des dix importateurs ont été fermés pour cause de non-conformité. Les exportations vers la Côte d'Ivoire, l'Érythrée,

le Mali et le Soudan ont cessé en l'absence de preuves fournies par les entreprises que les marchandises avaient atteint leur destination finale et que les taxes avaient été acquittées. Plus de 11 millions de dollars des États-Unis de pertes de droits d'accise ont été recouvrés en 2011. Selon la KRA, le commerce illicite a chuté à 8 %.

2013 : Un contrat a été conclu en avril en vue de l'introduction d'un système de suivi et de traçabilité du tabac et de l'alcool, dénommé système de gestion des biens soumis à accise. Ce système est venu compléter le système existant en y ajoutant des dispositifs de comptage de la production, de suivi et de traçabilité, de contrôle des stocks, de traitement et de collecte d'autres données. Les exigences d'infrastructure particulière comprennent une connexion Internet haut débit dans les installations de production, les entrepôts, les locaux de la KRA et les ports, ainsi qu'une alimentation électrique fiable ou des générateurs de secours à ces endroits. La mise en œuvre se déroule en trois étapes :

- Étape 1 : Introduction d'un nouveau timbre numérique électronique doté d'un identifiant unique et comprenant un code matriciel de données ainsi que des marques visibles (hologrammes, fibres fluorescentes, lien de sécurité permettant sa vérification par la KRA et codes bidimensionnels visibles pour la vérification et l'activation), des marques semi-cachées (dispositifs UV, impressions fluorescentes détectables par des appareils spécialisés, impression de mini-texte pour les détaillants et les distributeurs) et des marques médico-légales susceptibles d'être utilisées dans le cadre de poursuites judiciaires. Le timbre est également doté de codes lisibles par l'humain vérifiables par service de messages courts via le portail Web de la KRA.
- Étape 2 : Automatisation des systèmes de contrôle et de surveillance en février 2014. Les fabricants ont été tenus d'installer des lecteurs photosensibles sur les lignes de production, les données étant automatiquement envoyées à la KRA en temps réel. Chaque tampon est activé et associé à une marque et à une taille d'emballage sur la ligne. La base de données de la KRA est automatiquement mise à jour toutes les 15 minutes.
- Étape 3 : Début de la surveillance du marché. 83 agents ont été habilités à saisir les cigarettes illicites et à procéder à des arrestations. Ils étaient équipés d'appareils portatifs qui transmettaient les données à la KRA pour authentification. Les distributeurs et les détaillants sont désormais tenus pour responsables en cas de vente de produits dépourvus de timbre d'accise et passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. En 2016 a été créée une application pour smartphone qui permet aux consommateurs de vérifier la conformité des paquets de cigarettes. Obligation est désormais faite aux importateurs d'acheter des timbres numériques et de les faire apposer par les fabricants d'autres pays sur les produits destinés à l'exportation. Les taxes sont dues en sortie d'usine ou à l'importation. Ce système est toujours en vigueur.

2016 : Adoption de lois sur les droits d'accise et les procédures fiscales précisant les nouvelles obligations et sanctions.

2017 : Lancement du nouveau système intégré de gestion douanière.

La KRA estime que le commerce illicite se situe désormais autour de 5 %. Le système actuel, plus complet, est moins coûteux que l'ancien système de timbres fiscaux au format papier. Le système de suivi de la production est financé par les fabricants, qui ont la possibilité de les inscrire, dans leurs déclarations fiscales, en tant que dépenses de fonctionnement. En 2018, deux fabricants et 10 importateurs sous licence opéraient au Kenya.

L'agrégation des données issues du marquage des paquets, des cartouches et des cartons n'avait pas encore été mise en œuvre en 2018, mais était attendue.

Source : (36)

Encadré 3.10 Étude de cas du nouveau système de suivi et de traçabilité de l'UE, mai 2019

La contrebande de cigarettes et d'autres formes de commerce illicite sont à l'origine, selon les estimations, de la perte de 10 milliards d'euros de recettes fiscales par an dans les pays membres de l'UE. En 2018, 4,2 millions de paquets (contenant chacun 20 bâtonnets) de cigarettes illégales ont été saisis par les douanes au sein de l'Union. La production illicite de tabac était également en augmentation. Une usine illégale a été démantelée en Irlande en 2018 ; elle était capable de produire 250 000 cigarettes par heure.

La politique européenne de lutte contre le tabagisme est décrite dans la directive sur les produits du tabac, qui s'inspire des dispositions du Protocole. L'article 15 de la directive prévoit la traçabilité des cigarettes et du tabac à rouler au plus tard en mai 2019 et des autres produits du tabac au plus tard en mai 2024. Le système de suivi et de traçabilité de l'UE est suffisamment souple pour être mis en œuvre tant au niveau régional qu'au niveau national. Les pays peuvent choisir parmi les fournisseurs, pour autant que les exigences de base soient respectées. La politique mise en œuvre offre un haut niveau de protection contre toute tentative de manipulation des données. Les obligations de déclaration couvrent tous les opérateurs économiques impliqués dans la fabrication et la distribution des produits du tabac.

Le système européen exige que tous les paquets de produits du tabac soient marqués d'un identifiant unique. Les informations sur la circulation de ces produits doivent être sauvegardées par des tiers prestataires spécialisés dans le stockage de données. Les prestataires fournissant les identifiants uniques et assurant le stockage

de données doivent être financièrement et juridiquement indépendants de l'industrie du tabac. Les données doivent être entièrement accessibles aux autorités des États membres de l'UE à des fins d'application des lois.

La génération d'identifiants uniques, ainsi que de tous les autres codes requis pour le pré-enregistrement des opérateurs économiques, des installations et des machines, est effectuée au niveau des États membres par des émetteurs d'identifiants désignés. Les fabricants et les importateurs sont tenus, lors de la présentation de demandes d'identifiants uniques, de fournir des informations relatives au produit et aux lignes de production. Les lots d'identifiants uniques sont alors produits par les émetteurs et livrés aux fabricants. Sur la ligne de production, chaque identifiant unique est complété par un marquage apposé par les fabricants indiquant la date et l'heure. L'identifiant unique peut se présenter sous la forme d'un code-barres uni- ou bidimensionnel, optique, lisible par une machine. Un dispositif anti-falsification, capable de créer un enregistrement inaltérable indépendant du processus de vérification, doit avoir été installé au préalable. Cet enregistrement peut être consulté par les pouvoirs publics aux fins d'éventuelles enquêtes et inspections.

Les paquets unitaires, ainsi que les emballages tels que les cartouches, les caisses ou les palettes, peuvent être suivis et tracés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le suivi est également autorisé pour les colis, pour autant que les paquets unitaires restent traçables. Pendant le transport, tous les envois et arrivées jusqu'à la distribution dans le premier point de vente au détail doivent être enregistrés et signalés. Les informations enregistrées doivent être transmises au système de stockage de données du prestataire indépendant, généralement dans les trois heures, et 24 heures avant l'expédition et le transbordement.

Les coûts, y compris les coûts opérationnels, sont transférés à l'industrie du tabac, conformément à l'article 8 du Protocole. Le système européen de traçabilité du tabac et des dispositifs de sécurité est devenu opérationnel le 20 mai 2019.

Sources: (36, 49–50).

POINT CLÉ À RETENIR 11

La mise en place d'un système de suivi et de traçabilité aide les autorités à déterminer l'origine des produits du tabac, et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler la circulation des produits du tabac et leur statut juridique.

3.4.6 DÉJOUER LES STRATÉGIES D'ANTICIPATION

Les « stratégies d'anticipation » consistent à accroître la production ou les stocks de certains produits en prévision d'une augmentation de taxe (2). La « constitution de réserves » et la « pré-alimentation » sont parmi les autres termes utilisés pour décrire ces pratiques. L'anticipation se produit lorsque les fabricants ou les importateurs augmentent leur stock dont la taxe est déjà acquittée ou suralimentent le marché en augmentant la production ou les importations, l'objectif étant pour eux d'acquitter le montant de la taxe en vigueur avant l'augmentation. Elle limite l'efficacité des mesures fiscales en reportant leur mise en œuvre effective. L'entrée en vigueur du nouveau taux d'imposition sera retardée, les recettes seront moindres et l'effet éventuel sur les prix et donc sur le comportement des consommateurs sera également retardé. Un exemple de stratégie d'anticipation est présenté à l'annexe 3.2. afin d'en illustrer le fonctionnement.

Les mesures visant à lutter contre les stratégies d'anticipation doivent reposer sur une base juridique ; à défaut, le gouvernement ne dispose d'aucun moyen d'empêcher l'industrie du tabac d'anticiper l'augmentation des taxes. Elles peuvent consister notamment à (51-52) :

1. limiter la quantité de produits du tabac soumis au taux d'imposition antérieur qui peuvent être mis en vente et prélever le nouveau montant de taxe sur les produits dépassant cette limite ;
2. appliquer le nouveau taux d'imposition sur tous les produits en stock qui n'ont pas encore été livrés au consommateur final ;
3. limiter le nombre de timbres fiscaux émis au taux en vigueur avant l'augmentation ou limiter la durée de vente des produits portant un timbre fiscal affichant l'ancien taux ;
4. obliger les fabricants et les importateurs à acheter de nouveaux timbres fiscaux chaque année ou après chaque augmentation des taxes.

Dans le cadre des trois premières mesures, l'autorité compétente limite la quantité de produits susceptible d'être taxée au taux antérieur (qui est inférieur au nouveau taux). Elle peut, pour fixer la limite autorisée, s'appuyer sur la durée de conservation des produits du tabac, qui est de six mois environ pour les cigarettes, ou sur des niveaux de stocks habituels, tels que la moyenne des trois années précédentes.

La première mesure, qui consiste à limiter la quantité de produits du tabac pouvant être mise en vente, nécessite pour sa mise en œuvre des ressources de la part de l'autorité compétente, qui peut décider d'affecter ou non des inspecteurs dans chaque usine de production. Dans tous les cas, des procédures sont nécessaires pour déterminer à quel moment la limite autorisée a été dépassée et quelles actions doivent être entreprises.

La deuxième mesure, qui consiste à prélever la nouvelle taxe sur les produits en stock et non encore livrés au consommateur final, pourrait être difficile à mettre en œuvre. L'autorité compétente est tenue de surveiller le processus de fabrication et, au minimum, de procéder à un inventaire de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, notamment les fabricants, importateurs, grossistes et détaillants, dans un laps de temps très court. Si le contrôle ne couvre que le stock des fabricants et des importateurs, cette mesure pourrait facilement être contournée en faisant en sorte que le stock soit vendu à d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement ou en créant des sociétés de distribution distinctes qui auraient pour rôle de l'acheter. Le contrôle des stocks au niveau de la vente au détail est fastidieux et pourrait ne pas être réalisable sur le plan administratif étant donné le grand nombre de détaillants de cigarettes. La tâche est encore plus lourde en l'absence d'obligation pour les détaillants d'obtenir une licence puisqu'il faut d'abord les identifier.

La troisième mesure produira les mêmes effets que la première si le pays recourt à un système de timbres fiscaux. La quatrième mesure, qui s'appuie également sur un système de timbres fiscaux, est plus simple pour les autorités à mettre en œuvre, mais un peu plus contraignante pour les fabricants de tabac, dans la mesure où les timbres doivent être achetés chaque année. L'encadré 3.11 propose des exemples de mesures de lutte contre les stratégies d'anticipation adoptées par les pays membres de l'UE.

Encadré 3.11 Exemples de mesures de lutte contre les stratégies d'anticipation adoptées au sein de l'UE

Plusieurs États membres de l'UE ont pris des mesures pour limiter les stratégies d'anticipation. Une approche prudente semble être nécessaire pour concevoir ces mesures afin de s'assurer qu'elles sont conformes à la législation de l'UE et aux principes généraux du droit communautaire, en particulier, le principe de proportionnalité. Le droit des États membres de l'UE de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les stratégies d'anticipation n'a fait l'objet d'aucun litige. Néanmoins, plusieurs États ont dû défendre leurs mesures devant la Cour de justice de l'Union européenne, l'institution qui veille à ce que toutes les législations nationales se conforment au droit communautaire et à ce que celui-ci soit mis en œuvre de manière cohérente (53). La Cour a reconnu la validité des mesures de lutte contre les stratégies d'anticipation pour combattre l'évasion et l'évitement fiscaux et souligné l'importance et l'efficacité de la législation fiscale pour décourager la consommation de produits du tabac et donc pour protéger la santé publique (54-55). Toutefois, les mesures prises doivent être proportionnées aux objectifs visés. Le principe de proportionnalité signifie que seules les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif doivent être prises et qu'elles

ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire. Ce principe régit les mesures prises au sein de l'UE et figure dans le traité sur l'Union européenne.

En conséquence, la Cour a exigé que le Portugal modifie sa législation afin de garantir le respect du principe de proportionnalité. La Belgique, l'Estonie et la Hongrie ont également été invitées à modifier leur politique de lutte contre les stratégies d'anticipation pour les mettre en conformité avec la législation européenne (56-57).

La majorité des États membres de l'UE ont mis en place de telles mesures, mais de manière non harmonisée. En voici quelques exemples :⁴¹

- Le Portugal limite la quantité de cigarettes qui peut être mise en circulation au cours des quatre derniers mois d'une année, à la moyenne des 12 mois précédents plus 10 %. En outre, les fabricants et les importateurs sont tenus de vendre dans les trois mois les paquets de cigarettes portant une marque fiscale de l'année civile précédente. Pour les autres produits du tabac, des délais plus longs s'appliquent.
- Le Danemark limite le nombre de timbres fiscaux affichant l'ancien taux émis avant une augmentation des taxes à 20 % de plus que les quantités achetées dans les deux mois précédant la fin de l'année.
- En Pologne, les timbres fiscaux ne sont valables que pour l'année civile en cours, et les cigarettes portant l'ancien timbre ne peuvent être vendues que jusqu'en février de l'année suivante.
- En Roumanie, les entreprises doivent demander une autorisation de mise en vente auprès du bureau des douanes.

Source : (58).

POINT CLÉ À RETENIR 12

Les stratégies d'anticipation limitent et retardent l'efficacité des mesures fiscales. L'adoption de mesures de lutte contre ces stratégies peut permettre d'éviter tout report dans la mise en œuvre des augmentations de taxes et des effets attendus sur les recettes fiscales et le comportement des consommateurs.

41 Compte tenu de la fréquence des procédures judiciaires relatives aux stratégies d'anticipation, ces mesures ont pu être remplacées ou modifiées.

3.4.7 AUDITS ET CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES MENÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE

Outre les mesures décrites précédemment, plusieurs types de vérifications et de contrôles périodiques peuvent être mis en œuvre pour favoriser la discipline fiscale. Ceux qui suivent sont les plus courants :

- **Vérification des coûts :** La méthode de vérification des coûts permet d'anticiper le montant de la TVA et des taxes sur le tabac qui seront prélevées sur la base d'une simulation du coût intermédiaire et du coût final des cigarettes. Elle part des stocks de matières premières et estime les valeurs ajoutées et le coût final, puis compare les résultats avec le montant des taxes effectivement perçues le long de la chaîne d'approvisionnement. L'annexe 3.1 fournit de plus amples informations sur les composants de certains produits (du tabac).
- **Vérification des prix de transfert :** Pour s'assurer que les entreprises paient leur juste part d'impôt, les coûts des transactions effectuées entre des entreprises liées doivent être évalués et faire l'objet d'une correction s'ils ne sont pas conformes aux conditions du marché. Les sociétés qui opèrent au niveau international (entreprises transnationales), dont de nombreuses sociétés de tabac, peuvent manipuler les prix à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou de matières premières vers des sociétés ou des succursales qui leur sont liées dans d'autres pays, dans le but de réduire les bénéfices dans les pays où les taux d'imposition sont plus élevés, et transférer ces bénéfices vers des pays où ils le sont moins.
- **Surveillance des prix et du marché :** Les études portant sur les prix de détail des produits du tabac peuvent fournir des informations sur les écarts qui pourraient exister par rapport au prix en vigueur sur le marché dans certains endroits, et mettre en évidence les zones potentielles d'évitement fiscal ou de commerce illicite. Le contrôle physique de ces zones nécessite des équipes d'intervention rapide, à l'instar de celles qui ont été mises en place aux Philippines. Pour contrôler le respect par les contribuables de leurs obligations fiscales, l'administration fiscale des Philippines se doit de comprendre le marché du tabac et de disposer d'informations sur les marques, les segments de marché et le prix des produits. Ces informations lui permettent d'évaluer l'impact de l'évolution des taxes et des prix sur le comportement des consommateurs et les recettes fiscales. Les données relatives au marché peuvent être analysées dans le cadre de l'analyse de la gestion des risques et de la lutte contre la fraude, afin de déterminer quels sont les contribuables qui doivent faire l'objet d'une enquête en raison d'une absence de conformité et à quel moment. Les données sur les ventes peuvent être triangulées pour valider d'autres sources de données, telles que les enquêtes sur la prévalence

réalisées auprès des ménages. Les données et les tendances du marché sont également des indicateurs utiles pour déterminer si l'offre est excédentaire. De plus amples informations à cet égard figurent à la section 3.4.3.

- **Contrôle des consommateurs :** Impliquer le public au moyen de campagnes de sensibilisation s'avère également efficace. Les consommateurs ont le droit d'être rassurés sur l'authenticité des produits disponibles sur le marché et la légalité de leur provenance. Il est dans leur intérêt de comprendre et d'être en mesure de vérifier qu'ils achètent des produits authentiques. L'apposition sur les produits d'une marque fiscale doit avoir pour objectif d'aider les consommateurs à distinguer les produits licites de ceux qui ne le sont pas. Certains pays, comme le Kenya (voir l'étude de cas figurant dans l'encadré 3.9), recourent à une application pour téléphone intelligent qui permet à quiconque de vérifier les marques cachées et apparentes d'un paquet de cigarettes et de signaler ceux dont le marquage n'est pas conforme. D'autres pays, à l'instar des Pays-Bas, ont développé une application pour smartphone qui permet à quiconque de signaler un cas de soupçon de fraude aux droits d'accise.
- **Contrôles croisés :** Les autorités compétentes doivent envisager d'utiliser plusieurs sources de données concernant le marché et déterminer si elles sont cohérentes avec les déclarations fiscales. Les déclarations de TVA peuvent être utilisées pour vérifier que les fournisseurs et les acheteurs de matières premières et de produits finis déclarent les mêmes montants. De même, il est possible de s'appuyer sur les informations bancaires de chacune des parties concernées pour vérifier le montant des transactions effectuées et ce, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La moindre divergence constitue un signal d'alerte pour l'autorité compétente qu'il convient de mener une enquête plus approfondie sur un éventuel commerce illicite de tabac ou une évasion fiscale.

POINT CLÉ À RETENIR 13

Plusieurs types de vérifications et de contrôles périodiques peuvent être effectués pour favoriser la discipline fiscale, notamment des vérifications portant sur les coûts et les prix de transfert, une surveillance des prix et du marché, des contrôles effectués par les consommateurs ainsi que des contrôles croisés.

3.4.8 CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS

En vertu du Protocole, seules les personnes physiques ou morales dûment autorisées peuvent être autorisées à importer ou exporter des produits du tabac et du matériel (article 6.1). Une stratégie bien connue des fraudeurs consiste à déclarer des produits comme étant destinés à l'exportation afin qu'aucun droit ne soit perçu dans le pays d'exportation. Ces produits sont ensuite acheminés vers d'autres pays, sous le régime du transit, qui permet une suspension temporaire des droits jusqu'à ce que les marchandises arrivent à leur destination finale. Avant d'arriver à leur destination finale, où les droits d'accise seraient dus, les marchandises sont déclarées disparues ou perdues alors qu'en réalité elles ont été détournées vers les réseaux de distribution illégale. Il arrive que les marchandises ne quittent jamais le pays ou qu'elles soient réintroduites clandestinement dans le pays duquel elles ont été exportées sans être déclarées ou sans qu'aucun droit ne soit acquitté. Ce risque de perte de recettes peut être atténué en exigeant une garantie ou une caution, qui sera restituée uniquement sur remise d'un justificatif de paiement des droits dans un autre pays.

Aucun produit du tabac ne devrait être autorisé à entrer sur un territoire sans que le marquage fiscal requis (un timbre fiscal ou une étiquette d'exportation) ne soit apposé sur le paquet, conformément à la législation nationale. Les produits du tabac destinés à l'exportation doivent porter une marque indiquant que le produit est destiné à l'exportation.

Le commerce illicite du tabac pourrait être considérablement réduit si les diverses autorités compétentes sur le territoire des fabricants et des exportateurs de produits du tabac et de matériel de fabrication fournissaient à l'autorité compétente de destination des informations préalables, lorsqu'une expédition a été autorisée et est sur le point d'avoir lieu, notamment le nom du destinataire, une description de l'article expédié et la quantité. De même, il serait souhaitable que l'autorité compétente du pays de destination informe l'autorité compétente dont relève l'expéditeur qu'un envoi a été reçu et lui communique les renseignements relatifs à cet envoi.

Un bon système informatique est également nécessaire pour contrôler les importations et les exportations. Il est recommandé de traiter électroniquement le manifeste préalable à l'arrivée et les déclarations d'importation. La plupart des pays ont mis en place un système de dédouanement en ligne afin de traiter les déclarations d'importation et d'exportation et les données requises qu'elles comportent, soit le pays d'origine ou d'exportation, la description de la marchandise, la valeur, le poids, l'assurance des marchandises, l'identification du transporteur, de l'importateur ou de l'exportateur et du courtier, le détail des taxes à payer et la destination finale.

L'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) propose plusieurs outils pour améliorer les contrôles qui vont de la coopération entre les administrations douanières à l'échange de renseignements, en

passant par l'utilisation de dispositifs non invasifs et la déclaration d'importation avant l'arrivée (23).

Les équipements de détection non invasifs installés aux postes-frontières sont très performants pour détecter les marchandises de contrebande. Les outils les plus courants sont les scanners à rayons X qui sont utilisés pour les petits colis, les conteneurs, les camions et les trains. La plupart des ports modernes ont également recours à des scanners à rayons X, une technologie permettant d'améliorer la rapidité des contrôles, qui ne nécessite pas plus que deux minutes par conteneur. Bien que le coût des scanners soit en baisse, il reste inaccessible pour les pays dont les ressources sont limitées. Heureusement, ils sont souvent disponibles en location, ce qui les rend abordables pour les administrations fiscales de ces pays.

Les équipements de détection moins sophistiqués et moins coûteux comprennent les endoscopes, les miroirs, les équipements de vision nocturne, les caméras et les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (33). Une alternative encore moins coûteuse consiste à utiliser des chiens, qui peuvent être dressés pour détecter les cigarettes et autres produits biologiques. De nombreux pays utilisent à la fois des scanners et des chiens pour détecter les produits du tabac de contrebande.

Des dispositifs spéciaux de contrôle peuvent également être mis en œuvre afin de réduire la contrebande. Ils consistent notamment à séparer les opérations de transformation des opérations de stockage scellé des produits taxés et non taxés. Un contrôle physique et direct peut être effectué par des fonctionnaires de l'administration fiscale pendant une partie ou la totalité d'une opération (qui peut consister par exemple, à escorter physiquement les marchandises en transit, qui sont transportées d'une frontière à l'autre par des camions individuels ou en convoi, ou à utiliser des systèmes de suivi par radio ou par satellite, tels que des dispositifs GPS pour marchandises, moyens de transport, véhicules ou conteneurs).

Le contrôle aux frontières est essentiel et doit reposer sur des solutions technologiques intégrées et une coopération entre les administrations compétentes. Les agents sur le terrain doivent bénéficier d'un appui sous la forme de renseignements, de directives et d'encadrement de la part de leur direction, ainsi que d'aides techniques à l'application de la loi.

Il apparaît également utile de disposer d'unités mobiles chargées de contrôler les marchandises soumises à droits d'accise lors de leur transport à l'intérieur du territoire. Ces unités doivent être déployées dans les principaux couloirs de transport, centres de communication et zones d'engorgement, comme les ponts, les ferries et les cols. Ces opérations nécessitent une coordination étroite entre la police, les gardes-frontières et les autres administrations.

Les exportations requièrent également une attention particulière, notamment si des remboursements de TVA et de taxes ont été obtenus. Il est essentiel, pour

éviter que des produits n'entrent à nouveau sur le territoire de manière illégale et que les taxes ne soient indûment remboursées, de pouvoir vérifier la quantité de marchandises qui a réellement quitté le territoire. Tout remboursement de taxes doit donner lieu à des vérifications préalables, y compris en ce qui concerne un éventuel crédit d'impôt. Cette vérification peut porter sur les factures de l'ensemble des opérateurs impliqués dans l'exportation, soit les producteurs de tabac, les premiers transformateurs, les fabricants, les grossistes, les sociétés chargées de l'entreposage et du transport.

POINT CLÉ À RETENIR 14

Afin d'assuter le contrôle des importations et des exportations, il est recommandé que seules les personnes physiques et morales dûment autorisées puissent importer et exporter des produits du tabac et des équipements de fabrication.

3.4.9 ZONES FRANCHES ET POINTS DE TRANSBORDEMENT

Le terme « zone franche » est très large et peut désigner plusieurs types de zones différentes. Le Groupe d'action financière a énuméré les types suivants dans son rapport de 2010 (59) : zone de libre-échange, zone franche d'exportation, zones d'entreprises, ports francs, zones de commerce extérieur, zones économiques spéciales et entrepôts sous douane. Un certain nombre de ces zones peuvent être utilisées pour la fabrication et le commerce du tabac. Par définition, la réglementation et les contrôles sont moins stricts dans les zones franches que dans d'autres zones, ce qui peut les rendre attractives pour les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce illégal de cigarettes (17). De fait, le recours aux zones franches à des fins d'activités illicites (qui ne se limitent pas au tabac) est régulièrement mis en évidence par des organisations qui considèrent que ce choix est directement lié à une absence de contrôle. Ces activités comprennent le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le commerce de produits contrefaits ou d'autres marchandises illicites (60). Un rapport du Parlement européen (61) révèle que parmi les motifs qui justifient le recours aux ports francs en particulier, figurent le degré élevé de secret et le report du paiement des droits à l'importation et des taxes indirectes » et plaide ni plus ni moins pour « l'élimination progressive urgente du système des ports francs ». Il considère que les ports francs sont devenus des lieux d'entreposage, souvent permanents, de marchandises de grande valeur.

Le Protocole prévoit un délai pour la mise en œuvre de contrôles efficaces de l'ensemble du processus de fabrication de tabac et de produits du tabac et des transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches (article 12). La définition qu'il donne des zones franches, qui désignent une partie du territoire

d'une Partie dans laquelle toutes les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation (article 1.5), est la même que celle qui a été retenue dans la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto amendée) (62). Les parties au Protocole s'engagent à mettre en œuvre des contrôles efficaces dans les zones franches dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du Protocole. Pour les pays qui ne sont pas encore parties au Protocole, des contrôles rigoureux de la fabrication des produits du tabac et des transactions touchant à ces produits dans les zones franches constituent un élément important d'une administration fiscale efficace et efficiente.

L'une des mesures prévues par le Protocole pour lutter contre les zones franches consiste à mettre en œuvre « des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans [ces zones], en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole ». Comme l'indique un rapport d'Interpol (17), l'une des principales vulnérabilités des zones franches réside dans le fait que différentes opérations économiques (par exemple, la fabrication, l'assemblage, le reconditionnement et l'entreposage) s'y déroulent en dehors du contrôle des autorités. Il est donc essentiel que les administrations douanières exercent leur autorité dans les zones franches afin de déceler et de combattre efficacement le commerce illicite des produits du tabac. Les mesures pertinentes énumérées dans le protocole doivent être appliquées, notamment l'octroi de licences, la vérification diligente et la tenue de registres pour tous les opérateurs dans les zones franches, ainsi que l'instauration d'un système de suivi et de traçabilité. La suppression des exonérations de droits d'accise est un moyen supplémentaire de renforcer les contrôles et d'éliminer les incitations à utiliser les zones franches pour éluder le paiement des taxes. L'Indonésie, par exemple, applique des droits d'accise sur les cigarettes fabriquées dans sa zone franche.⁴²

Les Parties au Protocole s'engagent à interdire également de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche. Enfin, chaque Partie doit adopter et appliquer « des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole ».

L'article 13 du Protocole, relatif aux ventes en franchise de droits de produits du tabac, exige des Parties à la CCLAT de l'OMS qu'elles envisagent d'interdire ou de restreindre la vente aux voyageurs internationaux ou l'importation par ces derniers de produits du tabac en franchise de droits ou de taxes, comme le mentionne l'article 6

42 Ministère indonésien des finances, communication personnelle, janvier 2020.

de la CCLAT. Ces ventes réduisent les effets des mesures fiscales et tarifaires visant à réduire la demande de produits du tabac et ont également un impact négatif sur les recettes publiques en créant une faille dans la structure fiscale (2).

POINT CLÉ À RETENIR 15

Les administrations douanières doivent exercer leur autorité dans les zones franches pour empêcher que différentes opérations économiques ne s'y déroulent en dehors de tout contrôle. Différentes mesures comprenant l'octroi de licences, la vérification diligente et la tenue de registres pour tous les opérateurs dans les zones franches, ainsi que l'instauration d'un système de suivi et de traçabilité, peuvent être mises en œuvre.

3.4.10 PROCÉDURES À METTRE EN ŒUVRE EN CAS DE DÉTECTION DU COMMERCE ILLICITE DE TABAC

Les procédures décrites dans les sections précédentes visent à favoriser la discipline fiscale et à prévenir le commerce illicite. Lorsque la contrebande ou le commerce illicite sont décelés, par exemple, à la suite de vérifications, de la mise en place de systèmes de suivi et de traçabilité, du contrôle des déclarations ou de contrôles aux frontières, des mesures telles que la saisie et la destruction du tabac de contrebande et/ou illicite et la perception des taxes dues doivent être prises immédiatement. Pour dissuader tout autre comportement illégal, il est également souhaitable de procéder à un audit complet de l'ensemble des personnes et des éléments impliqués dans les actes illicites. Les biens et les navires utilisés dans le cadre de l'activité illicite peuvent être saisis, et les comptes financiers gelés. Certains pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et le Chili, ont également adopté une stratégie qui consiste à suivre la trace de l'argent [*follow the money*] en vue d'identifier ceux qui financent le commerce illicite. Cette stratégie vise un objectif plus large en ciblant ceux qui financent le transport, la production et le stockage de produits illicites. Le Royaume-Uni, le Canada et le Chili ont tous créé des équipes spéciales chargées d'identifier et de cibler les contrevenants.

En outre, l'article 18 du Protocole prévoit la confiscation et la destruction du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication. L'une des difficultés rencontrées par les autorités compétentes dans l'exercice du pouvoir de saisie et de confiscation des produits et/ou du matériel utilisés dans la fabrication ou la distribution des produits du tabac réside dans les coûts liés à la conservation ou au stockage des biens et/ou des machines avant leur destruction. Ainsi, il convient de prévoir également dans la loi un mécanisme et un calendrier pour l'élimination et/ou la destruction des biens ou machines saisis et confisqués, tout en veillant à ce que ces biens puissent être

produits en tant qu'éléments de preuves recevables dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les encadrés 3.12 et 3.13 présentent des exemples d'efforts déployés avec succès au Royaume-Uni et en Indonésie afin de lutter contre le commerce illicite.

POINT CLÉ À RETENIR CLÉ 16

Lorsque des activités de contrebande ou de commerce illicite de produits du tabac sont mises au jour, des mesures telles que le recouvrement des taxes et la saisie et la destruction du tabac de contrebande et/ou illicite doivent être prises immédiatement.

Encadré 3.12 L'expérience du Royaume-Uni en matière de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac

En 2000, les cigarettes illicites représentaient 22 % du marché des cigarettes au Royaume-Uni. Pour faire face à ce problème, le HMRC⁴³ a mis en œuvre un vaste programme de lutte contre la contrebande, qui a été renforcé en 2011 par des ressources et mesures supplémentaires, puis remanié en 2015. Il en a résulté une baisse constante du marché illicite des cigarettes, qui s'élevait à 10 % en 2013/2014.

Ce programme portait sur un ensemble de mesures prévoyant notamment l'engagement de 1 000 nouveaux agents des douanes et enquêteurs. Par ailleurs, une législation relative à la chaîne d'approvisionnement du tabac a été adoptée, qui est venue renforcer l'arsenal des sanctions dans le but de dissuader les fabricants de tabac qui seraient tentés d'encourager la contrebande.

Elle prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 5 millions de livres sterling, des poursuites pénales et des peines maximales d'emprisonnement de sept ans, la confiscation des biens produits du crime, le paiement des droits sur les marchandises confisquées, auquel s'ajoutent des pénalités pouvant aller jusqu'à 100 % des droits, l'interdiction de vendre des produits du tabac pendant une période maximale de six mois, des amendes dont le montant n'est pas limité en cas de vente, après le 13 mars 2015, de tabac dépourvu de la mention « droits acquittés » au Royaume-Uni, l'ouverture d'une procédure de retrait de la licence de transporteur, le recours aux sanctions infligées en matière d'immigration qui prévoient le refus d'entrée au Royaume-Uni des contrebandiers de tabac et des actions civiles, notamment en matière de faillite.

Le coût de ces mesures s'est élevé à 209 millions de livres sterling au cours des trois premières années de mise en œuvre du programme et à environ 100 millions

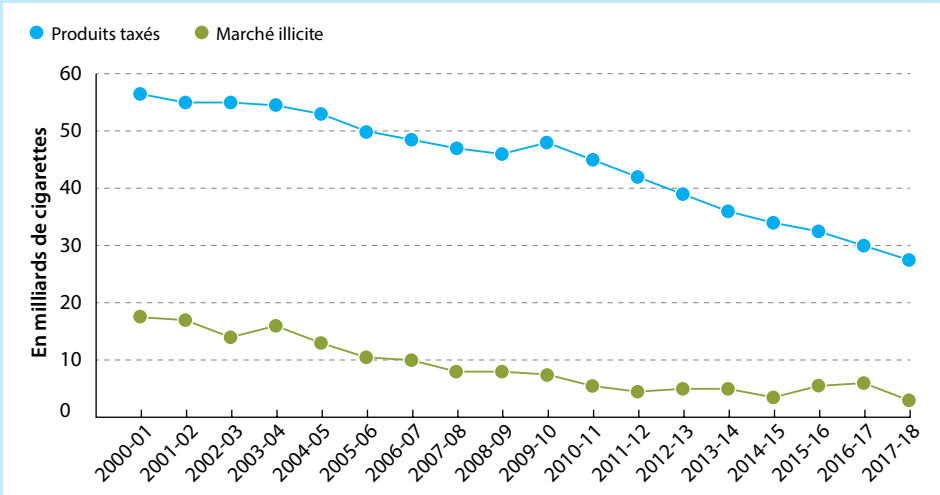
43 Lors du remaniement de la stratégie, les organes concernés étaient le HMRC et l'Administration des douanes (*United Kingdom Border Agency*).

de livres sterling par an à partir de 2008/2009. Ce chiffre ne concerne que le HMRC et n'inclut pas ceux de l'administration des douanes. En 2013/2014, le produit des taxes prélevées sur le tabac s'élevait à 9,5 milliards de livres sterling.

Le remaniement opéré en 2015 prévoyait un renforcement des contrôles sur le tabac brut par l'introduction, en 2017, d'un système d'autorisation. Toute personne qui fabrique, achète, acquiert, détient ou est en possession d'une machine de fabrication de produits du tabac doit, depuis le 1er août 2018 (63), être agréée par l'administration des douanes.

Le Royaume-Uni a ratifié le Protocole le 27 juin 2018. Il était le 40e pays à le ratifier, ce qui a permis son entrée en vigueur.

Figure 3.4 Estimation du marché illicite des cigarettes et de la consommation de produits du tabac taxés au Royaume-Uni



Sources: (16, 64).

Encadré 3.13 Un modèle de réussite : la part des cigarettes illégales sur le marché indonésien est passée de 12 à 3 %

Dans certains pays, la plupart des cigarettes illégales sont importées, mais en Indonésie, elles sont majoritairement produites à l'intérieur du pays par des fabricants non agréés, qui travaillent généralement dans de petites structures situées à leur domicile. Dans plusieurs régions, notamment sur l'île de Java, les cigarettes illégales sont produites depuis des générations. Cette pratique est favorisée par la disponibilité des matières premières du tabac et des clous de girofle, ainsi que par le coût peu élevé de la main-d'œuvre, notamment féminine. L'Indonésie produit également des cigarettes qui ne sont pas commercialisées dans la plupart des autres pays. Ces cigarettes artisanales, appelées *sigaret kretek tangan*, contiennent des clous de girofle ; leur fabrication comprend trois étapes : le mélange, le roulage et l'emballage. Certaines parties du processus sont effectuées à la main, et 99 % des ouvriers sont des femmes.

La stratégie de lutte contre le commerce illégal de cigarettes mise en œuvre en Indonésie comprend deux volets principaux, un volet préventif et un volet correctif. Le pays doit sa réussite dans ce domaine à des éléments clés, qui sont présentés ci-dessous.

Contrôle et surveillance

Le volet préventif s'articule autour de mesures administratives, telles que la délivrance de permis et un mécanisme d'achat de timbres d'accise, qui repose sur la gestion des risques en optimisant le système d'information du service des accises (ExSis). Grâce à ce système, la Direction générale des douanes et accises (DGCE) peut contrôler à la fois les transactions quotidiennes et la production journalière dans les usines. Lorsque des informations font apparaître des activités suspectes, la DGCE peut suspendre la vente des timbres d'accise. Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le commerce illégal de cigarettes, les parties prenantes ont également été invitées à participer en fournissant des informations concernant les zones à haut risque et les gouvernements régionaux.

Informations stratégiques et participation de la communauté

La DGCE diffuse continuellement des informations et mène des campagnes de sensibilisation auprès de la population afin de lutter contre la vente de cigarettes illégales. Ces campagnes ont lieu chaque année autour d'un slogan différent. En 2019, le mot d'ordre était « *Gempur Rokok Ilegal* » (« En finir avec les cigarettes illégales »).

Indicateurs clés de performance des unités et bureaux de la DGCE

Parallèlement aux mesures préventives susmentionnées, la DGCE conduit régulièrement des actions correctives qui consistent en des mesures visant à contrôler

l'application de la loi, des enquêtes et inspections dans les usines de cigarettes. Les contrôles sont planifiés et dimensionnés en tenant compte du nombre limité de ressources humaines et de l'étendue des territoires surveillés. Afin de démontrer l'efficacité des mesures administratives et correctives dans la lutte contre le commerce de cigarettes illégales, les deux types d'activités sont traduits en indicateurs de performance clés pour toutes les unités de travail et les bureaux de la DGCE, y compris les bureaux régionaux et le personnel.

Utilisation de la technologie et du renseignement

La coordination entre les différents bureaux de la DGCE chargés de surveiller la production et la commercialisation des cigarettes est assurée par des applications informatiques sophistiquées qui permettent une diffusion efficace des informations et des activités d'enquête. Ces applications sont le Centre de renseignement et de stratégie douanière pour les données et l'analyse (*Customs Intelligence and Tactical Centre for data and analysis*) et le Centre de commandement et de contrôle (*Pusat Komando dan Pengendalian/Puskodal*) qui veillent à ce que les patrouilles maritimes fonctionnent de manière efficace et efficiente.

Évaluation indépendante

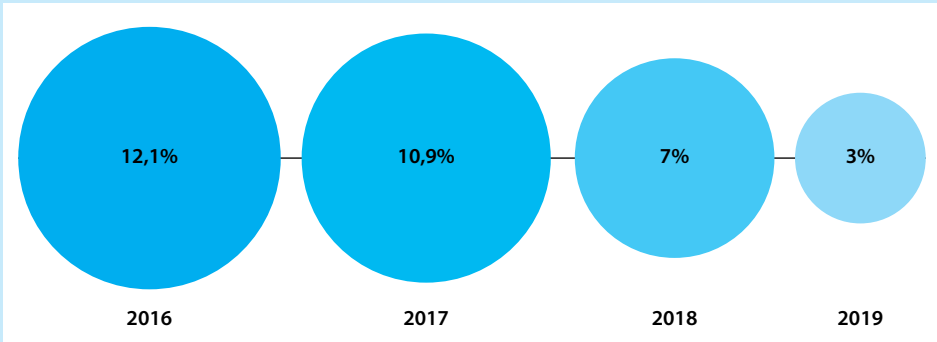
En vue d'évaluer les efforts et les activités déployés afin de réduire la circulation des cigarettes illégales en Indonésie (par exemple, les cigarettes sans timbres, avec de faux timbres ou avec des timbres usagés), le gouvernement a, en 2016, confié à l'Université de Gadjah Mada à Yogyakarta le soin de mener une enquête en utilisant une méthode d'échantillonnage aléatoire stratifiée. Par souci d'objectivité et d'indépendance, celle-ci a été confiée à une structure indépendante de cette université réputée.

Les résultats de l'enquête ont montré que la circulation de cigarettes illégale en Indonésie représentait 12,1 % de la consommation totale.

En 2018, la DGCE a chargé l'université de Gadjah Mada de réaliser une autre enquête, qui a montré une baisse de la circulation des cigarettes illégales, jusqu'à 7,0%. Elle est passée à 3,0% en 2019, selon l'enquête menée par la DGCE sur la base de la méthode utilisée par l'université.

La figure 3.5 présente les résultats de ces enquêtes.

Figure 3.5 Part du commerce illicite dans la consommation totale de cigarettes en Indonésie, 2016-2019



Source: Département des douanes et accises, ministère des Finances, Indonésie, communication personnelle, 2020.

Les résultats des actions entreprises peuvent être utilisés par la DGCE dans le cadre de l'élaboration de politiques en matière d'accise, y compris des politiques relatives aux droits d'accise, afin d'améliorer les prestations et capacités d'exécution. La DGCE formulera des recommandations pour un format de politique optimale permettant de contrôler la consommation de tabac, de protéger les travailleurs, d'optimiser les recettes fiscales et, surtout, de continuer de réduire la consommation de cigarettes illégales à l'échelle nationale.

3.4.11 SANCTIONS

Les pénalités et sanctions infligées doivent être suffisamment lourdes pour décourager les activités illégales. Dans le cas contraire, le risque existe que les pénalités soient considérées comme un simple coût lié à l'activité commerciale qui n'empêche pas la poursuite des agissements illégaux. Le Protocole précise les engagements des Parties et fournit des informations sur les meilleures pratiques à suivre pour les pays qui ne sont pas parties au Protocole. L'article 14.1 de la partie IV du Protocole demande à chaque partie d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites la fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition et l'importation ou l'exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication sans acquitter les droits ou taxes applicables ou sans qu'y soient apposés les timbres fiscaux, ou d'autres marques ou étiquettes requises.

Les articles 14.2 et 15 du Protocole donnent mandat aux Parties de déterminer les actes illicites énoncés à l'article 14.1 qui constituent des infractions pénales. Les Parties doivent adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination et pour établir si la responsabilité encourue est de nature

pénale, civile ou administrative. L'article 17 prévoit en outre que les Parties doivent envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir un montant de pénalités proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus suite au commerce illicite. L'encadré 3.14 présente une étude de cas sur le durcissement par la Colombie des sanctions pour lutter contre le commerce illicite.

Encadré 3.14 Lutter contre le commerce illicite par un durcissement des sanctions : l'exemple de la Colombie

En 2017, le taux de l'accise spécifique sur les cigarettes en Colombie a été doublé, passant de 700 pesos colombiens par paquet en 2016 à 1 400 en 2017. En 2018, le taux de taxation a été triplé par rapport au niveau de 2016, pour atteindre 2 100 pesos colombiens par paquet. Une disposition a été ajoutée visant à augmenter chaque année le montant des taxes après 2018 du taux de l'inflation plus 4 %.

En 2015, avant l'augmentation des taxes, la loi 1762 avait introduit un certain nombre de mesures pour lutter plus efficacement contre le commerce illicite. La durée d'emprisonnement pour le commerce de cigarettes de contrebande est passée de 3 à 5 ans à 4 à 12 ans. Des peines d'emprisonnement similaires ont été prévues pour les fonctionnaires facilitant le commerce illicite ou toute personne impliquée dans le transport ou la vente au détail de tabac illicite. La loi a par ailleurs autorisé la confiscation des véhicules utilisés pour la contrebande et les sanctions ont été renforcées pour le commerce illicite se déroulant dans des zones telles que les zones économiques spéciales.

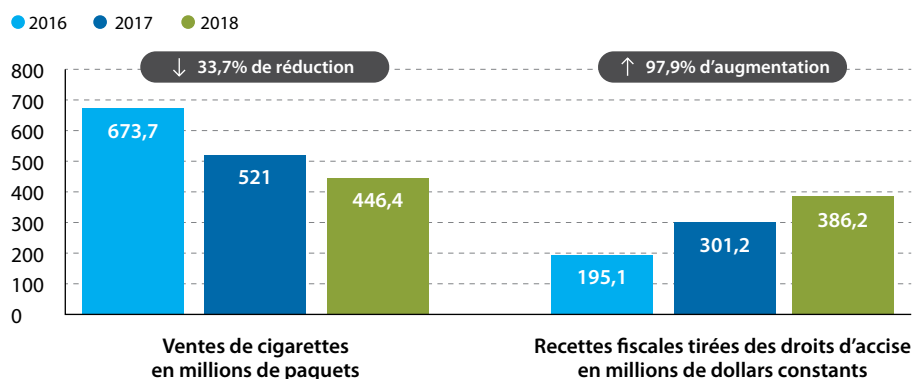
La loi considère le commerce illicite comme une source de blanchiment d'argent, ce qui signifie que la Cellule de renseignement financier peut recourir aux mêmes méthodes qu'elle utilise pour enquêter sur d'autres activités financières illégales, même si cela est rarement le cas en pratique.

La loi a spécifiquement prévu de nouvelles sanctions liées à l'évasion fiscale relative aux droits d'accise sur l'alcool et le tabac, qui consistent notamment en la saisie des marchandises, des amendes, la fermeture des points de vente au détail et la suspension ou l'annulation des licences, autorisations ou inscriptions aux registres.

Les arrestations et les saisies ont augmenté sous l'effet de la nouvelle loi. Depuis sa promulgation, cinq organisations criminelles ont été démantelées, 53 individus ont été arrêtés et 72 biens ont été confisqués entre 2016 et 2018, selon les informations fournies par les autorités judiciaires. En outre, 2 236 individus ont été appréhendés et 503 véhicules transportant des marchandises de contrebande ont été confisqués, le transport de ces marchandises étant désormais également considéré par la loi comme une infraction.

Plus important encore, grâce aux importantes augmentations de taxes, la consommation de tabac a diminué tandis que les recettes fiscales ont considérablement augmenté en 2017 et 2018 (voir la figure 3.6). En 2006, le commerce illicite de cigarettes dans cinq villes colombiennes représentait, selon les estimations, 3,5 % de la consommation totale, une estimation beaucoup plus faible que ce que les données de l'industrie suggèrent. En 2017, après neuf mois de mise en œuvre de l'augmentation de la taxe, une étude similaire a révélé que la consommation de cigarettes illicites restait faible, à 6,4 % de la consommation totale.

Figure 3.6 Paquets vendus et montant des recettes fiscales sur le tabac avant et après l'augmentation de la taxe en Colombie, 2016-2018



Sources : (65-67 et Ministère des Finances, Colombie (Dirección de Apoyo Fiscal), communication personnelle, 2020).

Pour les consommateurs en possession de tabac illicite, la sanction minimale devrait être la confiscation et la destruction des produits trouvés en leur possession, le paiement des taxes et droits impayés sur ces produits devant également être exigé.

Dans l'État de Californie, aux États-Unis, il est illégal d'avoir en sa possession un produit du tabac soumis à taxation pour lequel aucun droit n'a été acquitté. La charge de prouver que les taxes ont été payées incombe à leur détenteur. Le Département chargé de l'administration des taxes (*California Department of Tax and Fee Administration*) et les forces de l'ordre locales sont chargés de faire appliquer cette règle. La détention de produits du tabac en violation de la loi constitue un délit passible d'une amende maximale de 5 000 dollars et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Les paquets illégaux peuvent être saisis et confisqués.

Des législations ont été adoptées dans la plupart des pays pour lutter contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. Certains pays utilisent ce type de

législations pour lutter contre le commerce illicite du tabac. La confiscation des biens et l'alourdissement des peines en cas de participation au commerce illicite sont de plus en plus fréquents. La rétention, voire la confiscation, des camions impliqués dans la contrebande est également une pratique courante dans plusieurs pays.

POINT CLÉ À RETENIR CLÉ 17

Les pénalités et sanctions infligées doivent être suffisamment lourdes pour dissuader les activités liées au commerce illicite du tabac.
Le montant des pénalités doit être proportionnel aux pertes fiscales résultant du commerce illicite.

3.5 ADMINISTRATION DES TAXES SUR LES AUTRES PRODUITS DU TABAC

En principe, l'administration des taxes sur les produits du tabac autres que les cigarettes n'est pas différente de celle se rapportant aux cigarettes. Cependant, ces produits souffrent d'une absence de normalisation et représentent parfois une part importante des ventes informelles. Par exemple, on estime que les deux tiers du tabac pour pipe à eau vendu au sein l'UE ne sont soumis à aucune taxe (19). D'autres produits du tabac, comme les bidis en Asie du Sud-Est, le tabac pour pipe à eau dans la région de la Méditerranée orientale et le snus en Suède, sont considérés comme faisant partie des coutumes locales, c'est pourquoi les pouvoirs publics hésitent parfois à les réglementer et à les taxer trop fortement.

Certains produits, comme les kreteks (cigarettes au clou de girofle) en Indonésie et les bidis en Inde et au Bangladesh, sont principalement vendus sur un seul marché. D'autres sont plus susceptibles d'être fabriqués à la main à petite échelle, ce qui rend difficile leur détection et le recouvrement des taxes y relatives. Il en va de même pour le tabac à rouler, qui peut être fabriqué à petite échelle, à la main ou à l'aide de petites machines. Le commerce du tabac brut et la production de tabac à domicile et à petite échelle échappent souvent aux systèmes de suivi et de contrôle (19). Ainsi qu'il a été précisé dans la section 3.3.1, diverses solutions ont été adoptées par les pouvoirs publics pour remédier à cette difficulté, qui vont de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable à l'achat et à la vente de matières premières, à l'obligation d'enregistrement ou d'obtention d'une autorisation ou d'une licence à tous les opérateurs et cultivateurs qui manipulent du tabac brut.

3.5.1 PRODUITS NOUVEAUX ET ÉMERGENTS DU TABAC ET À BASE DE NICOTINE

L'inclusion de produits nouveaux dans un cadre fiscal existant ne représente pas, en principe, un coût important. On peut raisonnablement s'attendre à ce que le

recouvrement des taxes prélevées sur ces produits nouveaux comporte les mêmes enjeux que ceux qui touchent aux autres produits du tabac, en ce que les acteurs du marché tenteront d'utiliser les failles de la réglementation fiscale pour éviter ou éluder les taxes chaque fois que cela sera possible. Des difficultés peuvent néanmoins apparaître s'agissant de produits nouveaux impliquant une technologie en mutation constante et dont la dynamique de marché reste largement méconnue.

Leur taxation peut également nécessiter des capacités supplémentaires et la création de nouvelles agences ou autorités en raison des spécificités liées aux éléments imposables et à leur assiette fiscale.

3.5.2 PRODUITS DU TABAC CHAUFFÉ (PTC)

De nombreux pays appliquent des droits d'accise spécifiques sur les produits du tabac qui est fonction du poids du tabac (voir le tableau 2.4 du chapitre 2). Cela n'est pas sans poser de problème s'agissant des produits du tabac chauffé, l'évaluation de la teneur en tabac d'un bâtonnet de tabac chauffé constituant une charge supplémentaire pour l'administration fiscale, pour laquelle une taxation par bâtonnet ou par unité, comme cela se fait pour les cigarettes, sera plus facile à gérer.

3.5.3. INHALATEURS ÉLECTRONIQUES (CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE)

Certains pays prélèvent des taxes uniquement sur les solutions liquides à base de nicotine, contrairement à d'autres qui taxent à la fois les solutions liquides à base de nicotine et celles qui n'en contiennent pas. La taxation des seules solutions liquides à base de nicotine nécessite que les laboratoires soient en mesure de détecter la présence de nicotine (voir le tableau 2.5 du chapitre 2). Les autodéclarations de l'industrie ne sont pas suffisantes à cet égard, car il s'est avéré que certaines solutions liquides dont il était indiqué sur l'étiquette qu'elles ne contenaient pas de nicotine en contenaient en réalité (voir la section 2.4.2). De ce fait, il est plus simple de taxer à la fois les solutions liquides à base de nicotine et celles qui n'en contiennent pas. Un défi probable résidera alors dans la capacité de déceler et distinguer si les solutions liquides seraient faussement déclarées comme étant destinées à d'autres fins que les inhalateurs électroniques, au stade de l'importation et de la fabrication. Le tableau 2.6 du chapitre 2 fournit de plus amples informations sur les avantages et les inconvénients des différentes politiques en matière de droits d'accise.

La difficulté de taxer les autres composants des inhalateurs électroniques tient à leur diversité (voir la section 2.4.2 du chapitre 2) et à l'éventualité que certaines parties puissent être réservées à d'autres usages (par ex. dans des piles). Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'évolution rapide de la technologie sur laquelle ils s'appuient et le manque de contrôle et de connaissance du marché rendent difficile

la taxation de ces dispositifs. C'est peut-être pour cette raison que dans la majorité des pays qui ont décidé de le faire, seules les solutions liquides sont taxées.

Les pays qui prélèvent des taxes sur ces nouveaux produits doivent être conscients que nombre d'entre eux sont achetés en ligne. Il leur est donc recommandé d'en tenir compte et de prévoir, dans le cadre de l'élaboration de leur plan d'action, des modalités de perception des taxes sur les produits importés et les ventes en ligne. Les ventes transfrontalières en ligne de produits du tabac ne sont pas autorisées dans tous les pays. Plusieurs pays de l'UE ont interdit ces ventes, qui incluent la vente en ligne de produits provenant de points de vente au détail à des consommateurs situés dans un autre pays. Il est évident que de telles interdictions n'ont de sens que si les pouvoirs publics ont la capacité de les faire respecter.

À l'instar de ce qui a été fait concernant les produits du tabac, les actions qui suivent doivent être entreprises pour renforcer l'efficacité de la taxation de ces produits :

1. adopter des dispositifs réglementaires solides tels que l'octroi de licences, la tenue de registres et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, ce qui peut inclure, sans s'y limiter, les mesures suivantes :
 - a) instaurer un système rigoureux d'autorisation pour les détaillants, les importateurs et les fabricants ; idéalement, exiger l'obtention de licences par toutes les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement, et mettre en place un système de suivi et de traçabilité pour les inhalateurs électroniques et les PTC (afin de mieux répartir les coûts, cela peut être fait parallèlement au système développé pour les cigarettes) ;
 - b) exercer le droit de déterminer la fréquence et la nature des vérifications et contrôles ;
 - c) exercer le droit de confisquer des marchandises ; et
 - d) infliger des sanctions telles que des pénalités, des amendes et/ou le retrait de licences (le cas échéant) en cas de non-respect de la législation.

Mesures spécifiques aux inhalateurs électroniques :

2. infliger des sanctions particulièrement lourdes aux producteurs qui déclarent que les solutions liquides à base nicotine n'en contiennent pas ; et
3. exiger le paiement d'une redevance (contribution aux coûts) pour les tests effectués en laboratoire lorsqu'un nouveau produit est mis sur le marché ou lorsque des modifications importantes sont apportées à un produit existant.

De plus amples informations sur les options de politique pour prélever des droits d'accise sur les inhalateurs électroniques figurent dans le tableau 2.6 de la section 2.4.2 du chapitre 2.

POINT CLÉ À RETENIR CLÉ 18

En principe, l'administration des taxes sur les produits nouveaux et émergents du tabac et à base de nicotine devrait être similaire à celle des cigarettes. Cependant, en raison du manque de normalisation de ces produits, une compréhension rapide et en constante évolution de ceux-ci et de leur chaîne d'approvisionnement sera nécessaire pour parvenir à une administration efficace et efficiente des taxes.

3.6 COMPOSANTES PLUS GÉNÉRALES D'UN BON SYSTÈME FISCAL

3.6.1 Doter l'administration fiscale des ressources nécessaires

Outre des outils juridiques et une base légale lui permettant d'agir, l'administration fiscale doit pouvoir s'appuyer sur des ressources suffisantes pour être en mesure de recruter le personnel nécessaire à la mise en œuvre de la politique fiscale et au recouvrement des droits d'accise. Les besoins en personnel peuvent concerner de nombreuses agences, qui sont appelées à collaborer entre elles, dans la mesure où certaines questions, telles que la réglementation, l'octroi de licences et le contrôle aux frontières, peuvent relever de la compétence d'agences autres que l'administration fiscale.

Le personnel de l'administration fiscale doit disposer des outils, des équipements, de la formation et du matériel nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment les moyens de la mise en place ou l'acquisition et la maintenance d'un système informatique permettant aux contribuables de soumettre leurs déclarations par voie électronique. La déclaration électronique présente des avantages tant pour les contribuables que pour les autorités. Elle minimise le coût de mise en conformité pour les contribuables et peut donc favoriser la conformité volontaire (68). Le système informatique doit offrir aux autorités compétentes la possibilité d'analyser les données soumises par les contribuables en vue d'identifier les risques de non-conformité, et de les recouper avec des données provenant d'autres taxes, comme la TVA, et de sources provenant de tierces parties, telles que les banques et les enquêtes effectuées auprès des ménages.

Une autre option pour l'administration fiscale peut consister à utiliser plus efficacement les ressources existantes. Opter pour une approche fondée sur une analyse des risques, qui consiste à contrôler uniquement les contribuables qui sont plus susceptibles de ne pas être en conformité avec la réglementation plutôt que l'ensemble des contribuables, peut permettre par exemple d'économiser des ressources.

Le manque de cohérence dans la stratégie et de professionnalisme liés à l'absence de formation ou à la corruption (69) sont parmi les autres problèmes qui

sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'administration fiscale. La mise en place d'une stratégie permet d'éviter que des ressources ne soient orientées vers des domaines moins importants. La stratégie doit toujours être alignée sur les objectifs de sorte à permettre à l'administration fiscale de déterminer les mesures à prendre et l'ordre dans lequel elles doivent être prises pour atteindre ces objectifs. L'élaboration d'une stratégie est indispensable pour hiérarchiser et organiser les ressources de manière à ce que les problèmes ou les risques identifiés puissent être traités efficacement.

3.6.2 CORRUPTION

Les autorités compétentes doivent appliquer les lois fiscales avec intégrité et être régies par des normes draconiennes en matière de corruption. Des règles et réglementations strictes doivent également être adoptées pour sanctionner à la fois les agents publics et les contribuables qui se livrent à des pratiques de corruption. La corruption au sein d'une autorité compétente remet en cause l'efficacité des contrôles de conformité fiscale et constitue l'une des causes de la prolifération du commerce illicite des produits du tabac. Elle érode également la confiance dans les autorités compétentes et, en fin de compte, dans les pouvoirs publics en général. L'adoption de lois et de réglementations dissuasives n'est pas suffisante, il convient également de procéder à des audits internes rigoureux à des fins de prévention, d'enquête et de sanction. En vue d'améliorer la prévention, une cartographie des risques devrait être élaborée afin de mettre en évidence les cas de mauvaise conduite et les fuites possibles. Un plan d'action devrait par ailleurs être élaboré s'agissant des contrôles afin d'actualiser les procédures et les systèmes et corriger les éventuelles lacunes. Il est essentiel que ces audits soient effectués régulièrement sous l'autorité de contrôleurs internes préparés et habilités à mener des enquêtes. Les sanctions en cas de corruption, y compris les sanctions administratives et les poursuites pénales, doivent être lourdes.

3.6.3 UN SYSTÈME JUDICIAIRE FORT

Le système judiciaire doit, dans les faits, agir avec intégrité et indépendance, et être perçu comme tel. Les litiges doivent être résolus rapidement, et non sur plusieurs années, comme c'est le cas dans certains pays. Il convient d'encadrer la procédure d'appel afin d'éviter qu'elles ne s'éternisent dans le temps. Le recours à des poursuites pénales plutôt que civiles devrait également être envisagé, notamment en ce qui concerne le commerce illicite.

POINT CLÉ À RETENIR CLÉ 19

Un bon système fiscal doit être doté : 1) de ressources suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de recruter du personnel et disposer des équipements et des systèmes nécessaires, 2) de règles et de réglementations strictes afin de déceler et de sanctionner les cas de corruption tant parmi les agents publics que parmi les contribuables et 3) de mécanismes permettant de garantir l'indépendance et l'intégrité du système judiciaire et de résoudre les litiges aussi rapidement que possible.

3.7 CONCLUSIONS

Les politiques sont plus efficaces si elles sont correctement mises en œuvre et appliquées. Les autorités compétentes ont un rôle clé dans la réalisation des objectifs de recettes et de santé publique visés par les droits d'accise. Compte tenu des liens étroits qui existent entre l'administration des taxes et les efforts de lutte contre l'évasion fiscale résultant du commerce illicite, ce chapitre s'inspire largement du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (c'est-à-dire le Protocole), qui propose un éventail de mesures susceptibles de résoudre le problème du commerce illicite et peut être utilisé comme modèle même par les pays qui n'y sont pas parties.

La mise en place de dispositifs institutionnels où le rôle et les responsabilités des autorités compétentes sont clairement définis afin d'éviter les chevauchements et les vides sont parmi les point forts d'une administration fiscale efficace et efficiente. La collaboration entre les administrations compétentes doit également être facilitée. Quel que soit le cadre institutionnel mis en place à l'échelle nationale, il est essentiel que les administrations concernées coopèrent entre elles et s'échangent des informations, et que les compétences qui leur sont dévolues trouvent leur fondement dans la loi. De même, une base juridique est nécessaire pour permettre l'échange ou l'accès à ces informations. Au niveau international, les douanes jouent un rôle essentiel, notamment en ce qui concerne le contrôle aux frontières, et l'adhésion à des accords de coopération internationale tels que le Protocole apparaît très utile à cet égard. La structure organisationnelle de l'administration fiscale doit inclure un système d'évaluation des performances et de redevabilité fondé sur des indicateurs clés qui sont prédéfinis.

Pour garantir la conformité, l'exactitude des informations relatives au cycle de conformité fiscale est essentielle. Cela concerne l'enregistrement et l'agrément des contribuables, les déclarations, la tenue des registres, l'entreposage, la distribution, le recouvrement et les processus de remboursement des taxes, qui doivent être clairs et simples.

- L'octroi de licences est un outil puissant pour obtenir des informations et sécuriser la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac. Idéalement, toutes les personnes impliquées dans la culture du tabac et dans la vente au détail, le transport, la vente en gros, le courtage, l'entreposage et la distribution de produits du tabac ou de matériel de fabrication devraient détenir une licence.
- La collecte d'un maximum d'informations sur le commerce du tabac et l'enregistrement de toutes les transactions sont essentiels pour réduire l'évasion fiscale, mais cela peut s'avérer fastidieux pour les autorités. Le recours à des outils informatiques en ce qui concerne les déclarations fiscales périodiques, la comptabilité, les stocks et les informations financières est indispensable pour obtenir des informations précises et peut contribuer à réduire le coût de l'ensemble du système de déclaration.
- La tenue de registres constitue un impératif. Toutes les personnes ou sociétés impliquées dans la chaîne d'approvisionnement du tabac, des produits du tabac et des équipements de fabrication doivent tenir des registres complets, détaillés et exacts de toutes les transactions pertinentes et des matériaux utilisés dans la production de ces produits.
- L'instauration d'un système de licence pour l'entreposage des produits du tabac permet aux autorités d'effectuer des contrôles dans les installations de production et de stockage pour s'assurer que les taxes sont acquittées. Idéalement, les entrepôts sous douane devraient être éliminés de la chaîne d'approvisionnement.
- La suspension des droits, qui est souvent appliquée lors de la production, de la transformation, de la détention, de la réception et de l'expédition de produits soumis à accise, ne devrait être accordée que si des critères stricts sont respectés (par exemple, pour l'octroi de la licence, les visites de pré-autorisation des entrepôts, les mesures adéquates de contrôle des stocks, le contrôle de l'origine des produits soumis à accise et de l'ensemble du processus de production, ainsi que le codage et le marquage des produits).
- Pour limiter le nombre de contribuables qu'une autorité compétente doit gérer, le recouvrement des taxes doit avoir lieu à proximité du lieu de production et d'importation.
- Le remboursement de la TVA, des droits d'accise et des droits de douane est courant dans la plupart des pays, en vertu du principe selon lequel les taxes ne sont pas exportées. Le processus de remboursement doit être surveillé de près pour éviter les possibilités d'évasion fiscale.

Le contrôle du respect des obligations fiscales, qui constitue un élément clé de l'administration des taxes, comprend un certain nombre de mesures visant à sécuriser la chaîne d'approvisionnement : octroi de licences et vérification diligente, marquage fiscal, suivi et traçabilité, mesures de lutte contre les stratégies d'anticipation, audits et contrôles, contrôle des importations et des exportations et attention portée aux zones franches et aux points de transbordement. Le contrôle et recouvrement doit être considéré comme un pilier dans la stratégie adoptée par l'administration fiscale. Le plan de contrôle et recouvrement doit être conçu de sorte à déterminer quelles sont les activités et les contribuables qui doivent faire l'objet de contrôles et à allouer les ressources nécessaires en termes de personnel, d'audit, d'infrastructures et d'outils informatiques. Des objectifs doivent également être formulés, dont le nombre d'interventions et le montant des recettes supplémentaires à recouvrer ou de la réduction de l'évasion fiscale. Il s'agit notamment de choisir d'intervenir auprès des contribuables pour lesquels la probabilité de non-conformité est plus élevée (approche fondée sur le risque). Dans la chaîne d'approvisionnement du tabac, l'importation, l'exportation et les transferts vers et depuis les entrepôts peuvent être des zones à plus haut risque en matière de non-conformité.

- L'octroi de licences permet de recueillir des données opportunes et précises qui peuvent servir de base aux audits, car il permet d'identifier et de contrôler les opérateurs dont les activités sont licites. Les licences doivent être contrôlées et mises à jour périodiquement, notamment en ce qui concerne la validité des cautions ou garanties, le bon fonctionnement des systèmes requis et la tenue des registres. Lorsque des licences sont requises, la loi doit inclure une disposition précisant que les achats effectués auprès de fournisseurs non agréés, ou les ventes à des acheteurs non agréés, ne sont pas autorisés. Cela signifie que les fournisseurs et les acheteurs devront vérifier avec qui ils font affaire, ce qui permettra de réduire considérablement la charge de la preuve pour les autorités. En outre, pour maintenir un niveau de contrôle élevé, la validité des licences doit être limitée dans le temps, le dépôt d'une demande de renouvellement ou d'une nouvelle demande devant être exigé.
- L'utilisation de marques fiscales (par exemple, des timbres fiscaux) constitue une autre mesure importante pour assurer un contrôle et une surveillance de la production et de l'importation des produits du tabac. En plus de renforcer la discipline fiscale, les marques fiscales peuvent aider à distinguer les produits du tabac authentiques de ceux qui ne le sont pas. La présence de marques fiscales permet à l'autorité compétente et aux consommateurs de vérifier si les taxes sur les produits du tabac ont été dûment acquittées. Outre les produits fabriqués localement et les produits importés, les produits du tabac

destinés à l'exportation devraient également être marqués, mais avec une indication qu'ils sont destinés à l'exportation. L'exigence d'une taille de paquet standard peut faciliter l'application des marquages. Pour réduire le risque que les fraudeurs tentent de réutiliser les marquages fiscaux (en particulier les timbres), le marquage doit être appliqué sur chaque paquet de cigarettes (et autres produits du tabac) avant que le paquet ne soit emballé dans de la cellophane. Les marquages fiscaux ne doivent être délivrés au fabricant ou à l'importateur de produits du tabac que lorsque les droits d'accise sur les produits ont été entièrement acquittés ou qu'une caution a été constituée. Les marquages fiscaux doivent comporter plusieurs éléments de sécurité afin de les rendre plus difficiles à contrefaire. Il peut s'agir de marques manifestes, cachées, semi-cachées et/ou médico-légales.

- La mise en place d'un système de suivi et de traçabilité aide les autorités à déterminer l'origine des produits du tabac, et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler la circulation des produits du tabac et leur statut juridique. Son objectif est de permettre aux autorités de disposer d'informations sur toutes les transactions effectuées tout au long de la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac jusqu'au paiement des droits ou à la satisfaction d'autres obligations. Tout système de suivi et de traçabilité doit être capable d'identifier de manière unique chaque produit. En marquant un produit avec un code ou un identifiant unique, il est possible d'enregistrer sans ambiguïté les mouvements de ce produit.

Un bon système de suivi et de traçabilité permet au gouvernement de surveiller correctement la chaîne d'approvisionnement, améliore sa capacité à assurer le recouvrement des droits et taxes qui sont dûs, lui donne la possibilité de contrôler l'authenticité du marquage d'identification et de vérifier qu'il correspond au produit et améliore sa capacité à faire respecter la loi et à fournir des preuves suffisantes pour démontrer la non-conformité d'un contrevenant. Pour réduire la charge financière liée à la mise en œuvre d'un tel système, les pays pourraient demander à l'industrie du tabac d'en assumer le coût. Le système de suivi et de traçabilité doit être conforme à l'article 5.3 de la CCLAT, et les gouvernements doivent s'assurer qu'il fonctionne indépendamment de l'industrie du tabac. Bien que les objectifs des marquages fiscaux et des systèmes de suivi et de traçabilité soient différents, les timbres contiennent de plus en plus souvent des éléments de suivi et de traçabilité.

- L'adoption de mesures juridiques visant à lutter contre les stratégies d'anticipation peut limiter le report de la mise en œuvre des augmentations de taxes et de leur effet escompté sur les recettes et le comportement des

consommateurs. Les stratégies d'anticipation consistent pour les fabricants ou les importateurs à accroître leur stock de produits dont la taxe a déjà été acquittée ou à suralimenter le marché en augmentant la production ou les importations avant l'augmentation de la taxe afin de payer le montant de taxe antérieur à la hausse.

- Des audits et contrôles périodiques peuvent être mis en place pour renforcer la discipline fiscale, notamment des audits portant sur les coûts, sur les prix de transfert, une surveillance des prix et du marché, des contrôles effectués par les consommateurs et des contrôles croisés.
- L'importation et l'exportation de produits du tabac et d'équipements de fabrication ne devraient être autorisées que pour les personnes physiques ou morales dûment agréées. Le risque de perte de recettes peut être atténué en exigeant une garantie ou une caution qui sera restituée uniquement sur remise d'un justificatif de paiement des droits dans un autre pays. Aucun produit du tabac ne doit être autorisé à entrer dans un pays sans que les marquages fiscaux requis (tels que les timbres fiscaux ou les étiquettes d'exportation) ne soient apposés sur le paquet, en vertu de la loi. Les produits du tabac destinés à l'exportation doivent porter un marquage indiquant que le produit est destiné au marché d'exportation. L'échange d'informations entre les pays sur la circulation des marchandises peut également réduire le risque d'évasion fiscale.

Des équipements de détection non invasifs (tels que des scanners à rayons X) peuvent être utilisés aux postes de douane pour détecter les marchandises de contrebande. Une alternative moins coûteuse réside dans l'utilisation de chiens entraînés à détecter les cigarettes et autres produits organiques. De nombreux pays utilisent à la fois des scanners et des chiens pour détecter les produits du tabac de contrebande. Des mesures spéciales de contrôle physique peuvent également être adoptées. Elles consistent notamment à séparer les opérations de transformation des opérations de stockage des produits taxés et non taxés. Il apparaît également utile de disposer d'unités mobiles chargées de contrôler les marchandises soumises à droits d'accise qui sont transportées à l'intérieur du territoire. Ces unités doivent être déployées dans les principaux couloirs de transport, centres de communication et zones d'engorgement, comme les ponts, les ferries et les cols. Ces opérations nécessitent une coordination étroite entre la police, les gardes-frontières et les autres services publics.

- La réglementation en vigueur et les contrôles sont généralement moins stricts dans les zones franches et les points de transbordement, ce qui peut les rendre attractives pour les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce illégal

de cigarettes. Les administrations douanières doivent exercer leur autorité dans les zones franches pour déceler et combattre efficacement le commerce illicite de produits du tabac. Différentes mesures peuvent être prises telles que l'octroi de licences, la vérification diligente et la tenue de registres pour tous les opérateurs dans les zones franches, ainsi que l'instauration d'un régime de suivi et de traçabilité et la suppression des exonérations de droits d'accises, mais également l'interdiction de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche. La vente de produits du tabac en franchise de droits ou de taxes aux voyageurs internationaux devrait être interdite, car ces ventes sapent les effets des mesures fiscales et tarifaires visant à réduire la demande de produits du tabac et ont également un impact négatif sur les recettes publiques en créant une faille dans la structure fiscale.

Les procédures à mettre en œuvre en cas de détection du commerce illicite de produits du tabac devraient être clairement définies. Lorsque la contrebande ou le commerce illicite sont décelés, par exemple, à la suite d'audits, dans le cadre de systèmes de suivi et de traçabilité, de contrôle des déclarations ou de contrôles aux frontières, des mesures telles que la saisie et la destruction du tabac de contrebande et/ou illicite et le recouvrement des taxes dues doivent être prises immédiatement. Il est également important que les pénalités et sanctions infligées soient suffisamment lourdes pour décourager les activités illégales. Dans le cas contraire, le risque existe que les pénalités soient considérées comme un simple coût lié à l'activité commerciale qui n'empêche pas la poursuite des activités illégales. Pour les consommateurs en possession de produits du tabac illicites, la sanction minimale devrait être la confiscation et la destruction des produits trouvés en leur possession, ainsi que le paiement des taxes et droits impayés sur ces produits. La plupart des pays ont adopté une législation pour lutter contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. Certains utilisent ce type de législation pour lutter également contre le commerce illicite du tabac.

En principe, l'administration des taxes sur les produits du tabac autres que les cigarettes n'est pas différente de celle se rapportant aux cigarettes. Cependant, ces produits souffrent d'une absence de normalisation et représentent parfois une part importante des ventes informelles, ce qui constitue un défi à leur taxation. La connaissance de ces produits et de leur chaîne d'approvisionnement contribue grandement à une administration efficace des taxes. Le commerce du tabac brut et la production locale à petite échelle de tabac à rouler et d'autres produits tels que les bidis ont souvent lieu en dehors des systèmes de suivi et de contrôle. La meilleure façon de relever ce défi est d'imposer une autorisation préalable pour l'achat ou la vente de matières

premières et l'obligation pour les opérateurs et cultivateurs manipulant le tabac brut de s'enregistrer ou d'obtenir une autorisation ou une licence.

L'inclusion des produits nouveaux et émergents du tabac et à base de nicotine dans un cadre fiscal existant ne représente pas, en principe, un coût important. On peut raisonnablement s'attendre à ce que le recouvrement des taxes sur ces nouveaux produits comporte les mêmes enjeux que ceux qui touchent aux autres produits du tabac, en ce que les acteurs du marché tenteront d'utiliser les failles de la réglementation fiscale pour éviter ou éluder les taxes chaque fois que cela sera possible. Des difficultés peuvent néanmoins apparaître s'agissant de produits nouveaux impliquant une technologie en mutation constante et dont la dynamique de marché reste largement méconnue. En outre, la taxation des nouveaux produits du tabac peut nécessiter des capacités supplémentaires, la création de nouvelles agences ou autorités pouvant s'avérer nécessaire en raison de différences dans les éléments imposables et l'assiette fiscale. Étant donné que les nouveaux produits du tabac et à base de nicotine sont largement achetés en ligne, les pays qui décident de les taxer doivent définir une stratégie adéquate comprenant des règles sur la manière dont les taxes seront recouvrées sur les produits importés et les ventes en ligne. Certains pays ont choisi d'interdire purement et simplement les ventes transfrontalières en ligne.

Les composantes d'un bon système fiscal sont les suivantes : 1) des ressources suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de recruter du personnel et d'obtenir les équipements et systèmes nécessaires, 2) l'application intégrée des lois fiscales, avec des règles et règlements stricts afin de déceler et de sanctionner les cas de corruption tant parmi le personnel des organismes publics que parmi les contribuables et 3) des mécanismes permettant de garantir l'indépendance et l'intégrité du système judiciaire, dans les faits et dans la perception qu'on s'en fait. Les litiges doivent être réglés rapidement, et non sur plusieurs années, comme c'est le cas dans certains pays.

RÉFÉRENCES

1. Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2003 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf?sequence=1>, consulté le 5 octobre 2020).
2. Directives pour l'application de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS. Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014 (https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_article_6_fr.pdf, consulté le 5 octobre 2020).
3. The economics of tobacco and tobacco control. Bethesda: US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute; and Geneva: World Health Organization; 2017 (National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21; https://cancercontrol.cancer.gov/sites/default/files/2020-06/m21_complete.pdf, consulté le 28 septembre 2020).
4. Joossens L, Raw M. From cigarette smuggling to illicit tobacco trade. *Tob Control*. 2012;21:230–234 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/21/2/230.full.pdf>, consulté le 5 octobre 2020).
5. Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2013 (<https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-FR.pdf?ua=1>, consulté le 5 octobre 2020).
6. Reyes IP. Measures to control the tobacco supply chain in the ASEAN: a review of excise tax stamps, track and trace mechanisms, and licensing systems in the ASEAN region. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance; 2014 (<https://seatca.org/dmdocuments/SEATCA%20MEASURE%20BOOK%20.pdf>, consulté le 5 octobre 2020).
7. Italy's tax administration: a review of institutional and governance aspects [en anglais]. Paris: Organisation de coopération et de développement économiques; 2016 (<https://www.oecd.org/tax/administration/italy-tax-administration-a-review-of-institutional-and-governance-aspects.pdf>, consulté le 5 octobre 2020).
8. Crandall W, Gavin E, Masters A. ISORA 2016: understanding revenue administration. Washington (DC): International Monetary Fund; 2019 (Departmental Paper Series No. 19/05; (<https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/03/07/ISORA-2016-Understanding-Revenue-Administration-46337>, consulté le 5 octobre 2020).
9. Dutch customs in 2018. Heerlen: Customs Administration of the Netherlands; 2019 (<https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2019/04/Dutch-Customs-in-2018.pdf>, consulté le 8 octobre 2020).
10. ESAs transform the way competent authorities cooperate with each other on AML/CFT matters [communiqué de presse (en anglais)]. European Banking Authority; 16 décembre 2019 (<https://eba.europa.eu/esas-transform-way-competent-authorities-cooperate-each-other-amlcft-matters>, consulté le 5 octobre 2020).
11. Rapport sur les trafics illicites 2013. Bruxelles: Organisation mondiale des douanes; 2014 (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr-2013-fr.pdf?db=web>, consulté le 5 octobre 2020).
12. DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE Bruxelles: JO de l'Union européenne; 2011 (L 64/1; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0016>, consulté le 29 janvier 2021).
13. 439 voitures volées saisies en 12 jours dans le cadre d'une opération dirigée par Frontex [en anglais]. Communiqué de presse Frontex; 14 octobre 2019 (<https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/439-stolen-cars-seized-in-12-days-as-part-of-frontex-led-operation-vvvril>, consulté le 5 octobre 2020).
14. Gros plan sur: Le trafic illicite de biens contrefaits et la criminalité transnationale organisée. Vienne: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime; 2014 (https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_FR_HIRES.pdf, consulté le 5 octobre 2020).
15. Crandall W. Revenue administration: performance measurement in tax administration. Washington (DC): International Monetary Fund; 2010 (Technical Notes and Manuals 10/11; <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1011.pdf>, consulté le 7 octobre 2020).
16. Measuring tax gaps 2019 edition – tax gap estimates for 2017-18. London: HM Revenue and Customs;

- 2019 (<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20200701215139/https://www.gov.uk/government/statistics/measuring-tax-gaps>, consulté le 29 janvier 2021).
17. Countering illicit trade in tobacco products: a guide for policy-makers. Lyon: INTERPOL; 2014 (Legal handbook series; <https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=704d9168-2aa7-4df4-bb81-0fe1f357dfa6&subId=408832>, consulté le 29 janvier 2021).
 18. Resolução- RDC No. 226 de 30 de Abril de 2018 [Résolution du 30 avril 2018] (en portugais). Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada [Ministère de la santé/Agence nationale de surveillance sanitaire/Direction collégiale]; 2018 (https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12527411/do1-2018-05-02-resolucao-rdc-n-226-de-30-de-abril-de-2018-12527407, consulté le 17 février 2021).
 19. Étude de la directive 2011/64/UE du Conseil concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés. Bruxelles: Commission européenne; 2017 (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/562cbd46-4d4b-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-fr>, consulté le 28 septembre 2020).
 20. Preece R. Addressing the illicit flow of tobacco products in Australia. In: Dutta S (editor). Confronting illicit tobacco trade: a global review of country experiences. Washington (DC): World Bank Group; 2019 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/677451548260528135/pdf/133959-REPL-PUBLIC-6-2-2019-19-59-24-WBGTOBACCOLLICITTradeFINALvweb.pdf>, accessed 29 January 2021).
 21. Excise on tobacco [website]. Canberra: Australian taxation office; 2019 (<https://www.ato.gov.au/business/excise-on-tobacco/>, consulté le 5 février 2021).
 22. Cadre de normes Safe. Bruxelles: Organisation mondiale des douanes; 2018 (<http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr>, consulté le 29 janvier 2021).
 23. Accord sur la facilitation des échanges. Genève: Organisation mondiale du commerce; 2017 (https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/tfa-nov14_f.htm, consulté le 29 janvier 2021).
 24. Authorised economic operator (AEO) [site Web]. Kildare: Irish Tax and Customs; 2020 (<https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/authorised-economic-operators/index.aspx>, consulté le 7 octobre 2020).
 25. Performance outcome area 1: integrity of the registered taxpayer base. In: Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) field guide. Washington (DC): TADAT Secretariat; avril 2019 (https://www.tadat.org/assets/files/IMF_TADAT-FieldGuide_web2.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
 26. Règlement d'exécution (UE) 2016/323 de la Commission du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d'échange d'informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d'accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 du Conseil. Bruxelles: JO de l'Union européenne; 2018 (http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/323/2018-02-15, consulté le 7 octobre 2020).
 27. Directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE Bruxelles: JO de l'Union européenne; 2009 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?celex%3A32008L0118>, consulté le 29 janvier 2021).
 28. Our strategy. London: HM Revenue & Customs, 2017 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629941/HMRC-Strategy.pdf, consulté le 31 janvier 2021).
 29. Strategic plan FY2018-2019. Washington (DC): Internal Revenue Service, 2017 (<https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3744.pdf>, consulté le 31 janvier 2021).
 30. Performance outcome area 2: effective risk management. In: Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) field guide. Washington (DC): TADAT Secretariat; avril 2019 (https://www.tadat.org/assets/files/IMF_TADAT-FieldGuide_web2.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
 31. Tax administration 2017: comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. Paris: Organisation de coopération et de développement économiques; 2017.
 32. Compliance risk management: managing and improving tax compliance. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development; 2017 (<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>, consulté le 7 octobre 2020).
 33. Petit P, Nagy J. How to design and enforce tobacco excises? Washington (DC): International Monetary

- Fund; 2016 (International Monetary Fund How To Notes, No.3/2016; <https://www.imf.org/external/pubs/ft/howtonotes/2016/howtonote1603.pdf>, consulté le 7 octobre 2020).
34. Evans P. U.K. Fines British American Tobacco for Oversupplying Cigarettes in Belgium. *The Wall Street Journal*. 13 November 2014 (<https://www.wsj.com/articles/u-k-fines-british-american-tobacco-for-oversupplying-cigarettes-in-belgium-1415873470>, consulté le 31 janvier 2021).
 35. Doward J. BAT fined for oversupplying tobacco in low-tax European jurisdictions. *The Guardian*. 16 November 2014 (<https://www.theguardian.com/business/2014/nov/16/bat-fined-for-oversupplying-tobacco-in-low-tax-european-jurisdictions>, consulté le 31 janvier 2021).
 36. Confronting illicit tobacco trade: a global review of country experiences. Washington (DC): World Bank Group; 2019 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/677451548260528135/pdf/133959-REPL-PUBLIC-6-2-2019-19-59-24-WBGToBaccollicitTradeFINALvweb.pdf>, consulté le 29 janvier 2021).
 37. Cour des comptes. Accises sur les produits du tabac, Bruxelles. Bruxelles: Cour des comptes; 2015 (https://www.ccrek.be/docs/2015_27_AccisesProduitsDuTabac.pdf, consulté le 7 octobre 2020).
 38. Chaloupka FJ, Edwards SM, Ross H, Diaz M, Kurti M, Xu X, et al. Preventing and reducing illicit tobacco trade in the United States. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2015 (<https://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/pdfs/illicit-trade-report-121815-508tagged.pdf>, consulté le 29 janvier 2021).
 39. The Tax Stamp Forum 2015. Hexham: Reconnaissance International (<https://10times.com/tax-stamp-forum-miami>, consulté le 10 septembre 2020).
 40. Tax stamps: a technical study and market report. London: Reconnaissance international; 2012.
 41. EAHC/2013/Health/II concerning the provision of an analysis and feasibility assessment regarding EU systems for tracking and tracing of tobacco products and for security features. Bruxelles: Commission européenne, 2015 (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/2015_tpd_tracking_tracing_frep_en.pdf, consulté 29 janvier 2021).
 42. Ross H. Controlling illicit tobacco trade: international experience. Economic research informing tobacco control policy. Cape Town: University of Cape Town; 2015 (https://tobaccconomics.org/uploads/misc/2015/05/Ross_International_experience_05.28.15.pdf, consulté le 18 décembre 2020).
 43. Sécurité et résilience — Authenticité, intégrité et confiance pour les produits et les documents — Lignes directrices relatives au contenu, à la sécurité, à l'émission et à l'examen des timbres pour la taxe d'accise. Genève: Organisation internationale de normalisation; 2018
 44. Borkowski F, Twomey C. European Union: an update on EU policies. In: Dutta S (editor). Confronting illicit tobacco trade: a global review of country experiences. Washington (DC): World Bank Group; 2019 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/677451548260528135/pdf/133959-REPL-PUBLIC-6-2-2019-19-59-24-WBGToBaccollicitTradeFINALvweb.pdf>, consulté le 29 janvier 2021).
 45. Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire. ISO 9001:2015(fr). Genève: Organisation internationale de normalisation; 2015 (<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:v2:fr>, consulté le 16 février 2021).
 46. Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac: questions/réponses. Genève: Organisation mondiale de la santé; 2019 (<https://www.who.int/fctc/protocol/faq/fr/>, consulté le 7 octobre 2020).
 47. Ross H, Eads M, Yates M. Why governments cannot afford Codentify to support their tracking and tracing solutions. *Tob Control*. 2018;27(6):706–08.
 48. Servicio de Impuestos Internos, Chile, Noticias, 28 mai 2019. (<http://www.sii.cl/noticias/2019/280519noti01er.htm>, consulté le 20 octobre 2020).
 49. Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil. JO de l'Union européenne 2014;127:1-38 (https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/tobacco/docs/dir_201440_fr.pdf, consulté le 7 octobre 2020).
 50. Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: results at the EU border. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019 (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf, consulté le 7 octobre 2020).
 51. Matthews P. Forestalling ahead of property tax changes. London: Office for Budget Responsibility; 2016 (OBR Working Paper No. 10; <https://obr.uk/docs/dlm/uploads/Working-paper-No.10-1.pdf>,

consulté le 29 janvier 2021).

52. Ross H, Tesche J, Vellios N. Undermining government tax policies: common strategies employed by the tobacco industry in response to tobacco tax increases. *Prev Med.* 2017;105S:S19–S22 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517302165?via%3Dihub>, consulté le 17 février 2021).
53. Commission européenne contre Portugal soutenue par la Belgique, l'Estonie et la Pologne, dans l'affaire C-126/15. Arrêt de la cour (cinquième chambre); 29 juin 2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.283.01.0003.01.FRA, consulté le 31 janvier 2021).
54. Amalia Valeško contre le Bureau des douanes de Klagenfurt, affaire C-140/05 Arrêt de la Cour (deuxième chambre); 5 octobre 2006 (<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?sessionid=02DEE17CC11845BAE0F42FC7CFD24C85?text=&docid=65599&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2591459>, consulté le 29 janvier 2021).
55. Commission européenne contre République française, affaire C-197/08. Arrêt de la Cour (troisième chambre); 4 mars 2010 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0197&from=fr>, consulté le 31 janvier 2021).
56. Lettre de mise en demeure: la Commission demande à la Belgique de modifier sa législation sur les droits d'accise applicables au tabac. Bruxelles: Commission européenne; 8 novembre 2018. (Memo 18/6247; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_18_6247, consulté le 29 janvier 2021).
57. La Commission demande à la Belgique de modifier sa législation sur les droits d'accise applicables au tabac, MEMO/18/6247 du 8 novembre 2018.
58. Pederson H, Floristean A, Iseppi L, Dawkins R, Smith C, Mørup C, et al. Study on the measuring and reducing of administrative cost for economic operators and tax authorities and obtaining in parallel a higher level of compliance and security in imposing excise duties on tobacco products. Bruxelles: Commission européenne; 2014 (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ramboll-tobacco-study.pdf, consulté le 3 octobre 2020).
59. Money laundering vulnerabilities of free trade zones. Paris: Financial Action Task Force; 2010. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20vulnerabilities%20of%20Free%20Trade%20Zones.pdf>, consulté le 7 octobre 2020).
60. Omi K. « Extraterritorialité » des zones franches : de la nécessité d'un renforcement de l'intervention douanière. Organisation mondiale des douanes; 2019 (Document de recherche de l'OMD no. 47; <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/research/research-papers/zones-franches--de-la-ncessit-dun-renforcement-de-lintervention-doua.pdf>, consulté le 29 janvier 2021).
61. Résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Parlement européen; 2019 (2018/2121(INI)); http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_FR.html, consulté le 7 octobre 2020).
62. Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Bruxelles: Organisation mondiale des douanes; 2008 (http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx, consulté le 7 octobre 2020).
63. Evidence Notice 2004: tobacco duty – tobacco products manufacturing machine licensing scheme. London: HM Revenue & Customs, 2018 (<https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-2004-tobacco-duty-tobacco-products-manufacturing-machine-licensing-scheme/excise-notice-2004-tobacco-duty-tobacco-products-manufacturing-machine-licensing-scheme>, consulté le 31 janvier 2021).
64. Tackling illicit tobacco: from leaf to light: the HM Revenue & Customs and Border Force strategy to tackle tobacco smuggling. London: HM Revenue and Customs; 2015 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418732/Tackling_illicit_tobacco_-_From_leaf_to_light_2015_.pdf, consulté le 7 octobre 2020).
65. Maldonado N, Llorente BA, Iglesias RM, Escobar D. Measuring illicit cigarette trade in Colombia. *Tob Control.* 2020;29:s260-s266 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/29/Suppl_4/s260.full.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
66. Cardenas M. Case studies in illicit tobacco trade: Colombia. Chicago: University of Illinois at Chicago; 2020 (Tobacconomics Fact Sheet; https://tobacconomics.org/files/research/606/UIC_Colombia-Ilicit-Trade-Fact-Sheet_v1.4.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
67. Maldonado N, Llorente BA, Escobar D, Iglesias RM. Smoke signals: monitoring illicit cigarettes and

smoking behaviour in Colombia to support tobacco taxes. *Tob Control*. 2019;29:s243-s248 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/29/Suppl_4/s243.full.pdf, consulté le 29 janvier 2021).

68. Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) field guide. Washington (DC): TADAT Secretariat; avril 2019 (https://www.tadat.org/assets/files/IMF_TADAT-FieldGuide_web2.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
69. Pellechio A, Tanzi V. The reform of tax administration. Washington (DC): International Monetary Fund; 1995 (Working Paper no. 95/22; https://www.elibrary.imf.org/view/IMF001/07242-9781451843941/07242-9781451843941/07242-9781451843941_A001.xml?language=en&redirect=true, consulté le 29 janvier 2021).

ANNEXE 3.1 COMPOSITION DES PRODUITS DU TABAC

Pour mettre en œuvre et appliquer les taxes sur le tabac de la manière la plus efficace, les autorités compétentes doivent connaître tous les composants des produits du tabac, y compris chacune des matières premières utilisées dans leur fabrication, les intrants de production et les machines servant à leur fabrication. La connaissance des composants des produits et des machines soumis à accise fournit des informations précieuses qui permettent de déterminer les activités présentant un risque élevé de non-conformité, de mettre en œuvre des mesures visant à garantir le paiement de toutes les taxes et de prévenir le commerce illicite.

Produits à base de nicotine, ne contenant pas de nicotine, et du tabac et leurs composants

Dans la plupart des pays, il appartient au Ministère des finances de définir la politique fiscale, notamment les produits du tabac qui sont taxés, le ministère de la santé étant responsable de la réglementation des produits et de leur utilisation. Cela peut conduire à des définitions différentes d'un même produit, selon le ministère chargé de l'élaboration de la loi ou de la réglementation envisagée. Dans la mesure du possible, il convient d'établir une définition claire et commune afin de simplifier les procédures et d'éviter toute confusion. Les produits du tabac se présentent sous diverses formes, et tous ne sont pas forcément réglementés ou soumis à des droits d'accise dans un pays donné. Outre les cigarettes, les autres produits du tabac classiques comprennent le tabac sans fumée, comme le tabac à mâcher, le tabac à priser et le snus, ainsi que les bidis et les kreteks (cigarettes au clou de girofle), qui peuvent être roulés à la main ou fabriqués, les pipes, le narguilé ou la pipe à eau et les cigares.

Cigarettes

Il est important de savoir quels sont les matériaux et les composants des produits du tabac les plus utilisés dans un pays en particulier. Les cigarettes sont les produits du tabac les plus courants et les plus importants du point de vue des volumes et des recettes fiscales dans la plupart des pays.

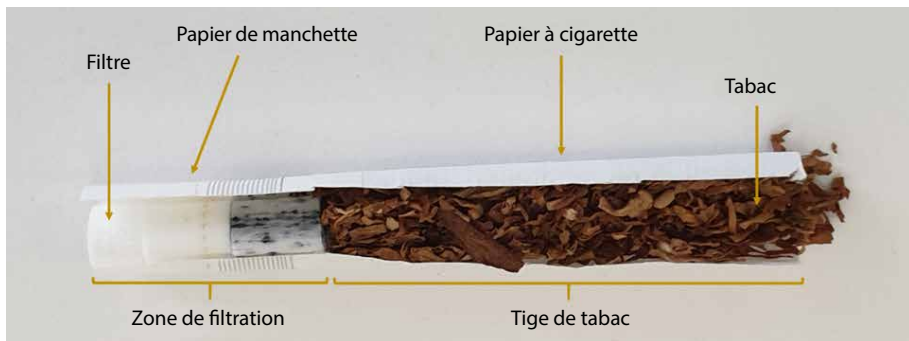
Un bâtonnet de cigarette est composé :

- d'un mélange de tabac formé de divers types de plantes (feuilles, tiges et autres parties de plantes) et d'additifs (y compris des arômes) ;
- de papier à cigarette utilisé pour envelopper le mélange de tabac afin de constituer le bâtonnet de tabac ;
- d'un filtre en acétate formant la partie blanche à l'extrémité d'une cigarette filtrée, qui est en contact direct avec la bouche du fumeur ;
- d'un papier de manchette ou enveloppe du filtre ; et
- d'un adhésif qui fixe le papier à cigarette autour du mélange de tabac et de l'embout (1).

Chaque fabricant suit un processus de production spécifique. Outre le mélange de tabac, la taille du papier à cigarette et du papier de manchette ainsi que la longueur du filtre en acétate utilisé pour chaque bâtonnet peut varier d'un fabricant à l'autre (1). Dans certains pays, ces éléments sont normalisés. Dans un cadre réglementaire idéal, tout fabricant serait tenu, dans le cadre de l'obligation relative à l'octroi d'une licence (voir section 3.4.3), de soumettre aux autorités compétentes des informations sur chaque marque et variante du produit du tabac qu'il fabrique. Les autorités pourraient, par exemple, exiger des fabricants qu'ils soumettent ces informations s'ils souhaitent obtenir une licence. Les exigences minimales fixées par l'administration et les informations requises pourraient être fixées par la loi ou par des normes subordonnées afin de garantir que les autorités disposent des données relatives à tous les fabricants sous licence et puissent vérifier si une entreprise déclare la quantité réelle de cigarettes fabriquées par rapport à celles vendues en comparant la quantité de matériaux utilisés pour la production et celles utilisées par cigarette avec le nombre total de cigarettes fabriquées. Ces données permettent également de vérifier si les taxes ont été dûment acquittées.

La figure A3.1 montre les composants d'une cigarette traditionnelle fabriquée à la machine.

Figure A3.1 Composants d'une cigarette fabriquée à la machine



Source: Compilation de l'auteur. Photo par Walter Klerx.

Toutes les parties des produits du tabac ne sont pas soumises au même niveau de contrôle. Conformément à l'article 6.5 du Protocole, cinq ans après son entrée en vigueur, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures appropriées.

Outre les composants des produits du tabac, d'autres matériaux nécessaires à l'emballage d'un nombre spécifique de bâtonnets dans un paquet de cigarettes, généralement 20 par paquet, peuvent être contrôlés. Ces matériaux comprennent le papier d'aluminium, le papier d'emballage (sur lequel figurent la marque, le dessin et les mises en garde sanitaires), le marquage fiscal (si nécessaire) et l'emballage en plastique ou en cellophane. Les paquets de cigarettes sont emballés généralement par 10 dans des emballages, également appelés cartouches. Ces cartouches sont généralement fabriquées en carton souple ou en carton plus épais, sur lequel peut être apposé un marquage, et emballées dans du film plastique ou de la cellophane. Chaque cinquante cartouches sont emballées dans des cartons d'emballage plus solides et plus épais qui sont empilés sur des palettes (une palette contenant en général 50 cartons). Un cadre réglementaire doit, pour être efficace, exiger des fabricants et des importateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur le conditionnement et la conception, ainsi que sur le nombre de bâtonnets par paquet, cartouche et carton d'emballage.

Une autorisation préalable pour l'achat ou la vente de matériaux utilisés dans le processus de production des cigarettes peut également être exigée. Aux Philippines, les fournisseurs de ces matières premières, y compris ceux qui fournissent des papiers à tabac et des composants de filtres, sont tenus d'obtenir une licence (2). Dans certains États membres de l'UE, le tabac brut est également soumis à des exigences fiscales et juridiques. Par exemple, en Slovaquie et en Pologne, le tabac brut ne peut être manipulé que par des opérateurs autorisés. Si les opérateurs autorisés sont exemptés de droits d'accise sur le tabac brut, lorsque du tabac brut est décelé par un opérateur non autorisé, des droits d'accise sont dus. La Hongrie, l'Italie et le Royaume-Uni exigent un enregistrement ou une autorisation pour tous les opérateurs et cultivateurs manipulant du tabac brut (3). En plus de connaître les quantités d'intrants nécessaires pour produire une quantité spécifique d'un produit réglementé (par exemple, des cigarettes), l'autorité compétente doit également être en mesure de comprendre les circuits d'approvisionnement, de fabrication et de distribution pour pouvoir contrôler, réglementer et déterminer si les taxes ont été acquittées (voir également la figure 3.3).

Produits nouveaux et émergents du tabac, à base de nicotine et ne contenant pas de nicotine

Ces dernières années, de nouveaux produits sont apparus sur plusieurs marchés, à savoir des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine et des PTC.

Les premiers fonctionnent avec une solution liquide à base de nicotine, mais ne contiennent pas de tabac. Les inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine sont sensiblement identiques aux précédents à la différence près qu'ils ne

contiennent pas (ostensiblement) de nicotine. La Conférence des Parties de l'OMS a prié le Secrétariat de la Convention d'inviter les Parties à surveiller et notifier les évolutions scientifiques, réglementaires et du marché, comme l'initiation au tabagisme, le sevrage, la publicité et la promotion des inhalateurs contenant ou non de la nicotine. Elle a en outre invité l'OMS à rendre compte des méthodes utilisées par les organismes de normalisation régionaux et internationaux afin de caractériser et de doser les constituants de ces produits et de leurs émissions (4).

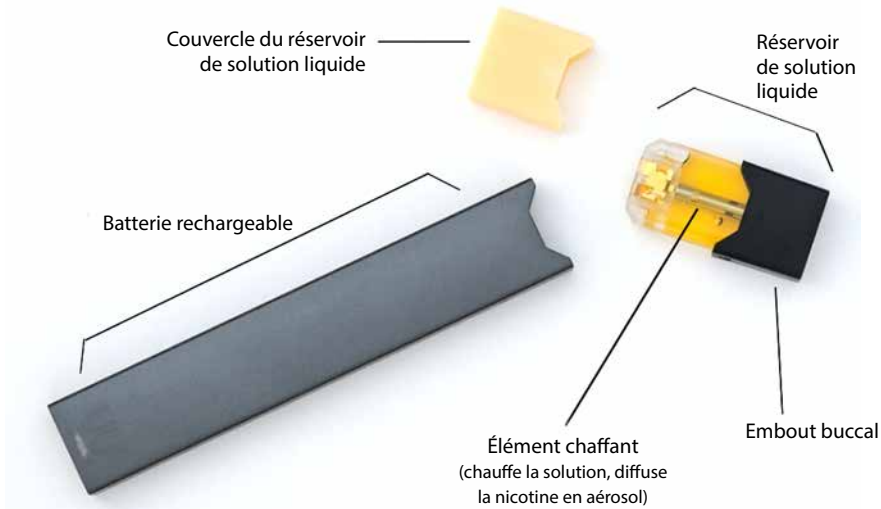
Il existe différents types de cigarettes électroniques dont les plus courants sont les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine. Quatre générations de produits sont actuellement disponibles sur le marché, qui peuvent être divisées en deux grandes catégories : les systèmes ouverts et les systèmes fermés. Les deux systèmes sont munis d'une mèche et d'une résistance chauffante permettant de produire un aérosol. La mèche est imbibée de solution liquide et un microprocesseur est utilisé pour contrôler les opérations (tous ne l'incluent pas). Certains dispositifs sont également dotés d'une lumière LED pour imiter le bout brûlant d'une cigarette classique (5). La figure A3.2 présente des exemples de systèmes ouverts et fermés.

Figure A3.2 Exemples d'inhalateurs contenant ou non de la nicotine ouverts et fermés

Système ouvert (cigarette électronique)



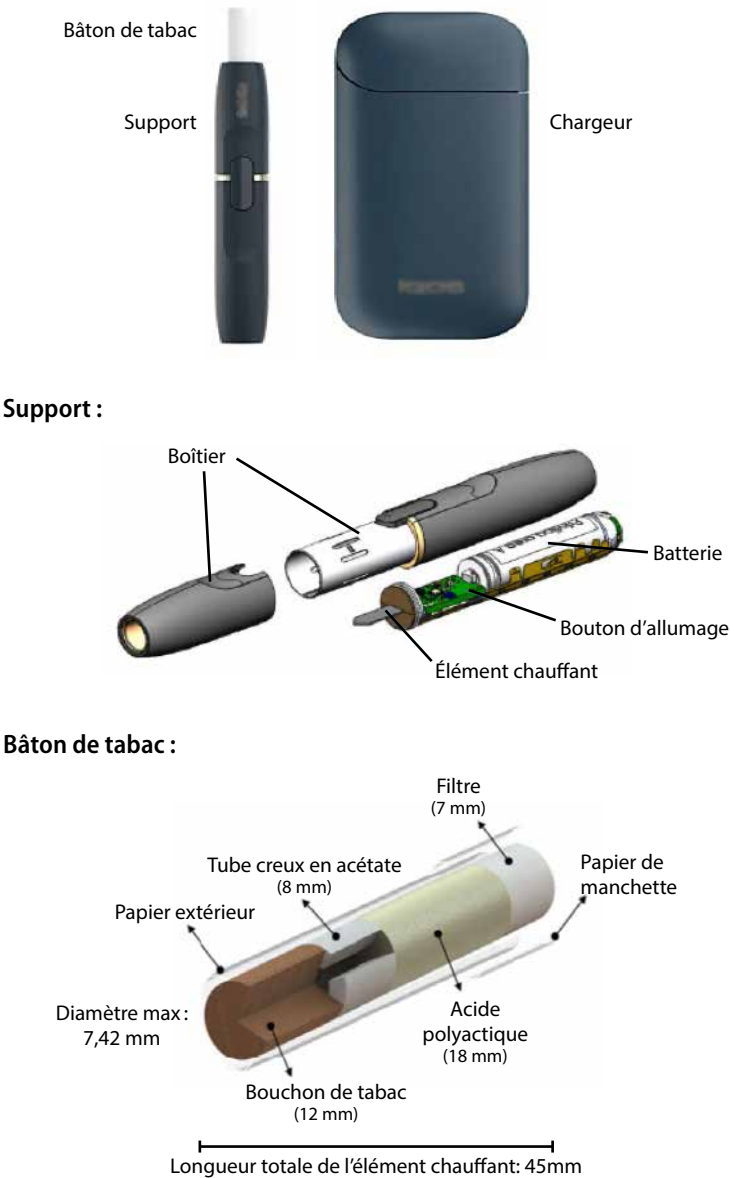
Système fermé (cigarette électronique)



Source: (6).

Contrairement aux inhalateurs contenant ou non de la nicotine, les PTC contiennent du tabac. Ils produisent des aérosols contenant de la nicotine et des produits chimiques toxiques lorsque le tabac est chauffé ou lorsqu'un dispositif contenant du tabac est activé (7). Les PTC se composent de deux éléments : les bâtonnets ou les capsules qui contiennent le tabac et le dispositif utilisé pour chauffer le tabac. Les deux sont nécessaires pour que le produit puisse être utilisé. La figure A3.3 montre un exemple de produit du tabac chauffé. Les PTC sont des produits du tabac et sont donc soumis aux mesures réglementaires contenues dans la CCLAT de l'OMS.

Figure A3.3 Composants d'un PTC



Sources: (8-9).

De plus amples informations sur l'administration fiscale des autres produits du tabac sont présentées dans la section 3.5.

RÉFÉRENCES

1. Memorandum by Gallaher Group Plc: the tobacco industry and the health risks of smoking. Select Committee on Health Minutes of Evidence. London: Parlement du Royaume-Uni, 2000 (<https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmhealth/27/0011323.htm>, consulté le 7 octobre 2020).
2. Petit P, Nagy J. How to design and enforce tobacco excises? Washington (DC): International Monetary Fund; 2016 (International Monetary Fund How To Notes, No.3/2016; <https://www.imf.org/external/pubs/ft/howtonotes/2016/howtonote1603.pdf>, consulté le 7 octobre 2020).
3. Étude de la directive 2011/64/UE du Conseil concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés. Bruxelles: Commission européenne; 2017 (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/562cbd46-4d4b-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-fr>, consulté le 28 septembre 2020).
4. Inhalateurs électroniques de nicotine et inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine. Genève: Organisation mondiale de la santé; 2016 (Décision FCTC/COP7(9) de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac; https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_9_FR.pdf?ua=1, consulté le 7 octobre 2020).
5. Brown CJ, Cheng JM. Electronic cigarettes: product characterization and design considerations. Tob Control. 2014;23:ii4-ii10 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3995271/pdf/tobaccocontrol-2013-051476.pdf>, consulté le 31 janvier 2021).
6. E-cigarettes and vapor products [page web]. King County, Washington (USA); 2019 (<https://www.kingcounty.gov/depts/health/tobacco/data/e-cigarettes.aspx>, consulté le 9 octobre 2020).
7. Produits du tabac chauffés. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2020 (WHO/HEP/HPR/2020.2 Information sheet; <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1289211/retrieve>, consulté le 7 octobre 2020).
8. Tobacco heating system (IQOS) briefing document. Silver Spring: US Federal Drug Administration; 2018 (<https://www.fda.gov/media/110377/download>, consulté le 31 janvier 2021).
9. Premarket tobacco product application: technical project lead review. Silver Spring: US Federal Drug Administration; 2017 (<https://www.fda.gov/media/124247/download>, consulté le 7 octobre 2020).

ANNEXE 3.2 EXEMPLE DE STRATÉGIES D'ANTICIPATION ET DE MESURES CORRECTIVES

Cet exemple est hypothétique, mais inspiré de la situation aux Philippines. Les montants et les prix ont toutefois été modifiés et l'on suppose que le stock normal conservé par un fabricant de tabac est de deux mois.

La taxe d'accise prélevée sur un paquet de cigarettes pendant l'année en cours est de 3 dollars des États-Unis ; elle sera portée à 3,30 dollars des États-Unis au début de la nouvelle année fiscale (janvier dans cet exemple). La production mensuelle de cigarettes de la marque Y de l'entreprise X, qu'elle déclare à des fins fiscales, est la suivante :

MOIS DE L'ANNÉE EN COURS	PAQUETS DE CIGARETTES
Janvier	10 000 000
Février	10 500 000
Mars	9 900 000
Avril	11 000 000
Mai	10 200 000
Juin	10 600 000
Juillet	9 700 000
Août	10 100 000
Septembre	9 900 000
Octobre	10 100 000
Novembre	20 000 000
Décembre	25 000 000

Puisque la quantité normale de stocks est de deux mois, les deux mois précédant la mise en œuvre du nouveau taux d'accise ne sont pas pris en compte. La durée de conservation des produits du tabac est d'environ six mois. On calcule la moyenne des six mois précédant le mois de novembre pour obtenir la quantité présumée produite ou importée en l'absence de relèvement de la taxe. La quantité de mai à octobre (compris) divisée par 6 est de 10 100 000 paquets. Ainsi, toute quantité produite au-delà de 10 100 000 paquets pour les mois de novembre et décembre (les mois précédant la mise en œuvre du nouveau taux d'imposition) est évaluée en utilisant le nouveau taux d'imposition.

Dans cet exemple, 10 100 000 paquets produits en novembre seront taxés à l'ancien taux de 3 dollars des États-Unis, et 9 900 000 paquets seront taxés au nouveau taux de 3,30 dollars des États-Unis. Pour le mois de décembre, 10 100 000 paquets seront taxés à 3 dollars des États-Unis, tandis que 14 900 000 paquets seront taxés

à 3,30 dollars des États-Unis. Sans ces mesures, le gouvernement aurait été privé de l'augmentation des droits d'accise sur 24 800 000 paquets. De plus, l'effet de ce relèvement sur les prix et les consommateurs aurait été retardé d'environ deux mois.

Dans les pays utilisant des timbres fiscaux, la suspension de l'émission de timbres est une approche bien connue pour contrer les stratégies d'anticipation. Une autre solution pratique consiste à autoriser les autorités compétentes à demander des avances à l'industrie pour couvrir le manque à gagner, à condition qu'il existe une base juridique pour ce faire.

CHAPITRE 4.

Économie politique

Comme c'est le cas pour toute proposition d'action gouvernementale, les décideurs doivent être guidés en ce qui concerne la politique de taxation du tabac à chaque étape de son élaboration, de sa mise en œuvre et de son administration. Si l'histoire, la culture, les systèmes et les forces structurelles propres à chaque pays façonnent un paysage politique unique, des enjeux communs se dégagent en matière de lutte antitabac, et notamment de la fiscalité du tabac, qui se résument à la question de savoir comment l'argent, le pouvoir et les ressources sont distribués. L'industrie du tabac, en tant qu'acteur politique et économique, comprend bien ces enjeux.

Elle a su tirer parti des principes de l'économie de la fiscalité du tabac pour bloquer d'importantes avancées en matière de lutte contre le tabagisme. Néanmoins, le décideur avisé peut voir clair dans les arguments avancés par l'industrie en se demandant qui bénéficie des mesures de politique et des interventions qu'elle plébiscite. La remise en cause par l'industrie de la fiscalité du tabac s'articule autour d'une stratégie qui comprend cinq types de tactiques « SCARE ». Ce chapitre présente une feuille de route dont l'objectif est d'aider les décideurs à mieux appréhender, au travers de ces thèmes, l'économie de la fiscalité du tabac.

Les cinq premières sections dissèquent la manière dont l'industrie du tabac aborde chacun des enjeux, en mettant en évidence les failles des arguments utilisés, en précisant dans quelle mesure chacune des préoccupations soulevées est justifiée et en suggérant comment un gouvernement responsable peut répondre à chacune d'entre elles. Ces discussions sont étayées par des preuves objectives issues de recherches indépendantes évaluées par des pairs, ainsi que par des exemples spécifiques tirés de l'expérience de différents pays. Les sections 4.1 à 4.5 sur les tactiques « SCARE » fourniront aux décideurs les outils dont ils ont besoin pour aller de l'avant en sachant que leur politique en matière de fiscalité du tabac, élaborée et mise en œuvre sur la base des directives énoncées dans ce manuel technique, ne peut être que bénéfique sur le plan de la santé et de l'économie pour leurs concitoyens, quelles que soient les tentatives de l'industrie pour les contrecarrer. La section 4.6 vient appuyer les efforts déployés par les décideurs en vue de garantir les effets bénéfiques de leurs politiques, en expliquant comment les ressources peuvent être affectées pour renforcer l'économie de la fiscalité du tabac et financer des programmes et des initiatives visant à promouvoir et améliorer la santé et le bien-être de la population.

4.1 TACTIQUE « SCARE » S : AUGMENTATION DE LA CONTREBANDE ET DU COMMERCE ILLICITE

4.1.1 INTRODUCTION

L'industrie du tabac et ses alliés affirment que l'augmentation des taxes sur le tabac entraîne inévitablement une augmentation du commerce illicite des produits du tabac (1-2). Ils soutiennent que le relèvement des taux d'imposition et la hausse des prix encouragent la vente par des groupes criminels des cigarettes provenant de pays dans lesquelles elles sont moins taxées, favorisent l'évasion fiscale nationale et poussent les fumeurs à acheter des cigarettes illégales moins chères. L'industrie du tabac conteste également l'argument selon lequel le relèvement des taxes sur le tabac se traduit par une augmentation des recettes publiques et affirme que l'existence d'un marché illicite du tabac induit, en réalité, une baisse des recettes fiscales en cas de relèvement des taxes. Plus récemment et afin de tenir compte des préoccupations de santé publique liées au tabagisme, elle a prétendu que la croissance du marché illicite avait pour conséquence d'annuler la baisse de la prévalence de la consommation de tabac résultant du relèvement des taxes. En résumé, l'industrie du tabac et ses alliés affirment que le relèvement des taxes sur le tabac est inefficace, voire contre-productif, car il est contourné par les marchés illicites, ce qui empêche le gouvernement d'atteindre son objectif de santé publique et contribue à réduire, plutôt qu'à augmenter, le montant des recettes fiscales.

Lorsqu'un pays envisage d'augmenter les droits d'accise sur le tabac, il n'est pas rare que l'industrie du tabac et ses alliés fassent preuve d'une certaine exagération au moment d'aborder la question du volume et de l'ampleur du commerce illicite dans le pays concerné. Les opposants à l'augmentation des taxes sur le tabac affirment que les écarts de prix sont la cause exclusive, ou du moins principale, du commerce illicite. Ce faux diagnostic, qui joue sur la peur, a pu influencer les autorités fiscales de certains pays, qui ont souvent du mal à prendre les décisions qui s'imposent concernant les taxes sur le tabac. Or, il se trouve qu'elle repose sur des arguments erronés. Tout d'abord, le commerce illicite dans un pays est souvent moins important que ce que prétend l'industrie du tabac, et la politique mise en œuvre en matière de fiscalité des produits du tabac n'a rien d'unique ou de différent par rapport à la pratique habituelle du pays (3). Deuxièmement, l'ampleur du commerce illicite du tabac n'est pas exclusivement, ni même principalement, déterminée par les écarts de taxes ou de prix. En général, elle résulte d'un ensemble de problèmes de gouvernance qui vont de la corruption des pouvoirs publics, à l'absence de cadres réglementaires solides, à la mauvaise administration des taxes sur le tabac, à l'inefficacité des systèmes de justice pénale, en passant par l'absence

de sanctions dissuasives et/ou la faiblesse des normes concernant la participation aux marchés illégaux et informels (4-7).

Cette section fournit des conseils aux autorités fiscales et autres autorités compétentes sur la manière de répondre à l'allégation de l'industrie du tabac selon laquelle l'augmentation des taxes sur le tabac favorise la contrebande et le commerce illicite dans leur pays. Les autorités fiscales doivent connaître la nature, les causes et l'ampleur du commerce illicite afin de pouvoir définir correctement le problème et formuler une réponse appropriée. Ce chapitre aborde les outils disponibles pour mieux définir et comprendre les problèmes spécifiques du commerce illicite, en particulier les outils qui facilitent l'évaluation indépendante de l'ampleur de ce commerce. Plusieurs améliorations des mécanismes de gouvernance dans le domaine fiscal, notamment les meilleures pratiques en matière d'administration des taxes sur le tabac et les politiques visant à améliorer l'efficacité des réglementations fiscales ou des normes relatives à la participation aux marchés informels et illégaux, sont examinées au chapitre 3.

Cette section est consacrée en premier lieu à la nature du commerce illicite du tabac dans le but de mettre en évidence certaines de ses particularités et de recenser les mesures complémentaires susceptibles d'y apporter une réponse. Elle examine ensuite les données disponibles remettant en question le lien de causalité qui existerait entre le commerce illicite et le relèvement des prix et des taux de taxation. Enfin, pour aider les autorités fiscales à évaluer leur propre situation, diverses méthodologies sont présentées pour leur permettre d'estimer l'ampleur du commerce illicite du tabac sur leur territoire et d'analyser les données relatives à ce commerce pour un pays ou une juridiction fiscale donnés.

4.1.2 NATURE ET AMPLEUR DU COMMERCE ILLICITE DU TABAC

La CCLAT de l'OMS définit le commerce illicite comme étant :

[T]oute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité (8).

Les produits du tabac pour lesquels aucune taxe n'a été acquittée qui sont recensés dans un pays (au travers d'enquêtes sur les paquets jetés) peuvent résulter de deux activités connexes, mais distinctes : l'évasion et l'évitement fiscaux. L'évasion fiscale est un ensemble d'actions illégales visant à ne pas payer les taxes et les droits sur le tabac, tandis que l'évitement fiscal s'appuie sur des actions légales qui ont pour objectif d'éluder une partie ou la totalité des taxes, par exemple en ramenant des cigarettes, dans la limite des quantités autorisées, d'un pays pratiquant une faible

taxation vers un pays où le niveau des taxes est plus élevé. L'évitement fiscal n'est pas illégal et n'est donc pas considéré comme faisant partie du commerce illicite des produits du tabac.⁴⁴

Cette section traite exclusivement des activités liées à l'évasion fiscale, qui peut se produire à l'occasion de mouvements transfrontaliers ou dans le cadre de la production et de la distribution de produits du tabac à l'échelle nationale. Lorsque l'évasion fiscale survient à travers les frontières, elle est connue sous le nom de contrebande (9) et peut être mise en œuvre à grande ou à petite échelle. L'évasion fiscale sur le marché national peut être partielle, lorsque les producteurs ou les distributeurs agréés et autorisés ne respectent qu'une partie de leurs obligations fiscales, ou totale, lorsque l'ensemble du système de production et de distribution est illégal et échappe à tout contrôle de l'administration fiscale (5, 10-14).⁴⁵ Les dispositifs d'évasion fiscale à grande échelle peuvent être gérés par différents types de producteurs et leurs distributeurs associés, tels que les sociétés transnationales de tabac (STT) et leurs filiales nationales, des sociétés locales produisant leurs propres marques et des usines illégales qui contrefont normalement d'autres marques ou fabriquent des marques illicites.

La contrebande à grande échelle peut consister, par exemple, à tirer parti des zones franches et à étiqueter de manière irrégulière les produits expédiés avant ou pendant le transit (11) ou à utiliser des réseaux clandestins très sophistiqués. Cette forme d'évasion fiscale est systémique et peut être pratiquée par les STT (12), par des entreprises locales produisant dans des pays où les lois fiscales ne sont pas appliquées de manière stricte, à l'instar du Paraguay (15), qui alimentent les pays voisins et les plaques tournantes régionales du commerce illicite par l'entremise d'un réseau de distributeurs clandestins (15) ou d'entreprises situées dans des zones franches comme Jebel Ali et Dubaï aux EAU (16) ou des zones franches situées en Russie ou à Chypre (17). Les pays d'origine, les itinéraires et les quantités de produits distribués en contrebande varient fréquemment en raison du renforcement par les pays et les marchés touchés des mesures de répression et de la coopération bilatérale avec les pays d'origine de ces produits. À titre d'exemple, la stratégie globale adoptée en 2013 par l'UE (10) a permis de renforcer la coopération bilatérale avec les principaux pays sources et de transit des cigarettes illicites arrivant en Europe, notamment la Russie, le Bélarus et l'Ukraine. Ces accords ont amélioré la coopération transfrontalière au quotidien, réduit les flux illicites et relevé progressivement le taux des droits d'accise sur le tabac dans ces trois pays pour les amener aux niveaux européens.

44 Les pratiques d'évitement fiscal, communes aux États fédérés des États-Unis et aux pays de l'UE, ne sont pas analysées dans cette section.

45 L'évasion fiscale est généralement considérée comme une fabrication illicite dans la littérature (14).

La contrebande à petite échelle (également appelée contrebande de fourmis ou commerce clandestin) désigne le trafic transfrontalier de cigarettes en quantités supérieures aux limites autorisées (par exemple deux cartouches), mais inférieures à une cargaison (par exemple des camions complets, des conteneurs de fret), généralement dans le but de dégager un bénéfice à la revente (11). On trouve ce type de commerce illicite dans des endroits situés à la frontière de pays dans lesquels il est possible de se procurer ces produits à un prix inférieur. Ainsi, la contrebande à petite échelle est couramment pratiquée par des personnes vivant dans des provinces françaises et allemandes proches de pays à faible fiscalité (par exemple, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, la Pologne et la République tchèque) (18).

La contrefaçon consiste à fabriquer de manière illicite des produits du tabac (y compris l'emballage et le remplissage du tabac) sans l'approbation du détenteur de la marque (13).

Parmi les autres produits fabriqués de manière illicite figurent ce qu'on appelle les blanches bon marché ou illicites. Les blanches bon marché sont des cigarettes de marque (par exemple, Jin Ling) ou sans marque à bas prix, produites légalement ou illégalement⁴⁶ et vendues en toute connaissance de cause sur le marché illicite (17). Les cigarettes blanches ne sont généralement pas produites par les STT (17, 19),⁴⁷ mais par de petites entreprises de production de tabac locales et vendues le plus souvent sur les marchés illégaux des pays voisins. Par exemple, au Paraguay, les blanches bon marché sont produites à grande échelle par quelques entreprises sous prétexte qu'elles sont commercialisées à l'intérieur du pays, mais une grande partie est passée en contrebande en Uruguay et au Brésil (4). Iglesias et al. (20) ont montré que les marques bon marché fabriquées par les STT étaient expédiées illicitement à travers le Paraguay pour être vendues sur les marchés brésilien et argentin dans les années 1990, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter la production de blanches bon marché fabriquées dans les entreprises paraguayennes, qui ont maintenu leurs activités illicites en dépit de l'adoption par le Brésil d'une loi censée y mettre fin.

L'évasion fiscale est un phénomène omniprésent à l'échelle nationale, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L'évasion fiscale partielle concerne tous les produits du tabac, quel que soit le niveau de taxation ou de prix, et est généralement le résultat d'une législation défectueuse ou d'une faible application

46 Ross et al. (17) ont examiné cette question et conclu que la vente au premier acheteur est généralement légale. Leur analyse couvre la production dans les zones franches (c'est-à-dire aux EAU, en Russie et à Chypre) et la production exportée du Viet Nam, d'Indonésie et de Chine. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire que la première vente ait été faite de manière illégale. Cependant, les cigarettes blanches bon marché produites au Paraguay sont vendues à des distributeurs nationaux, et la plupart de ces ventes sont totalement illégales.

47 Ross et al. (17) et Gilmore et al. (19) ont recensé un certain nombre de marques de cigarettes blanches bon marché vendues par les STT, comme President (PMI), produit en Ukraine, et Esse (Korea Tobacco & Ginseng Company, KT&G), produit en Indonésie.

de la loi fiscale.⁴⁸ L'évasion fiscale complète ou totale est le fait de producteurs et de distributeurs clandestins ou peut être la conséquence de sérieux obstacles institutionnels à l'application de la loi fiscale entre deux juridictions fiscales, par exemple entre les États-Unis et les réserves amérindiennes. Les preuves de fabrication illicite ont augmenté les dernières années dans plusieurs endroits du monde, notamment dans l'UE (10) et au Brésil (21).

Les STT ont dominé les activités de commerce illicite jusqu'à la fin du XXe siècle, et en dépit de l'arrivée de nouveaux acteurs, elles n'en ont pas complètement disparu. Gilmore et al. (22) ont analysé des données financées par l'industrie du tabac et des données issues de saisies et conclu que les STT sont toujours impliqués dans le commerce illicite en Europe, malgré les accords de lutte contre la contrebande et la contrefaçon (les « Accords ») signés entre les quatre STT et l'UE (23).⁴⁹ Il ressort des données financées par l'industrie du tabac qui ont été analysées par Gilmore et al. que 58 % des cigarettes illicites fabriquées au sein de l'UE le sont par les quatre principales STT. Si on se réfère aux données de saisie, ce sont 69 % à 73 % des cigarettes illicites au sein de l'UE qui sont fabriquées par ces entreprises (22).

Il est toujours difficile d'évaluer l'ampleur de ce commerce à l'échelle mondiale en raison de son caractère illicite, de sa nature internationale et évolutive et des difficultés liées au recueil des données (24). Avant le XXIe siècle, lorsque les STT étaient les seuls acteurs impliqués dans la contrebande à grande échelle des marques de cigarettes les plus connues, l'écart entre les exportations et les importations mondiales de cigarettes permettait de se faire une idée relativement précise de l'ampleur du phénomène à l'échelle mondiale (7). Cependant, étant donné l'accroissement du volume de produits fabriqués de manière illicite en général, la fabrication de cigarettes blanches bon marché et les circuits illégaux empruntés par ces produits au cours des deux dernières décennies, les statistiques effectuées à partir des données d'importation et d'exportation ne sont plus aussi utiles que par le passé. Joossens et al. (25) ont tenté d'évaluer la taille du marché mondial des cigarettes illicites en additionnant différents types de données publiées à l'échelle nationale aux alentours

48 Cela se produit lorsque les producteurs agréés et autorisés sous-déclarent les quantités réelles et vendent les quantités produites pour lesquelles aucune taxe n'a été acquittée par des canaux illégaux. Il peut également s'agir de cas où les producteurs ne déclarent pas du tout les quantités, comme dans de nombreux systèmes *ad valorem* des pays à revenu faible et intermédiaire.

49 À partir de l'an 2000, la Commission européenne et 10 États membres ont engagé des procédures judiciaires concernant la contrebande et le blanchiment d'argent contre plusieurs STT. Pour mettre fin aux actions en justice, les Accords de lutte contre la contrebande et la contrefaçon ont été signés, qui ont obligé les STT à exercer un contrôle rigoureux sur leur chaîne d'approvisionnement (par le biais d'obligations de suivi et de traçabilité, de vérification diligente et de lutte contre le blanchiment d'argent et des obligations de déclaration), à partager des renseignements opérationnels avec les États membres et l'UE et à payer des pénalités pour les saisies, ainsi que des paiements annuels sur une période de 12 ans. L'accord conclu avec PMI a pris fin, celui conclu avec JTI prendra fin en 2022, et ceux conclus avec Imperial Tobacco et BAT courent jusqu'en 2030 (23).

de 2007. Ils l'ont estimé à 657 milliards de cigarettes par an, soit 11,6 % du marché mondial des cigarettes. Selon Joossens et al., le commerce illicite représente pour les gouvernements du monde entier, une perte de recettes fiscales de 40,5 milliards de dollars des États-Unis ; son élimination permettrait de récupérer immédiatement 13 milliards de dollars des États-Unis de recettes fiscales dans les pays à revenu élevé et 18,3 milliards de dollars des États-Unis dans les pays à revenu faible et intermédiaire.⁵⁰

Dresser un état des lieux du commerce illicite et de ses différentes modalités apparaît utile pour élaborer le premier élément d'une stratégie de lutte, qui consiste à évaluer la nature et l'ampleur du problème. Le tableau 4.1 présente les principales composantes d'une stratégie de lutte contre le commerce illicite. Afin de renforcer leur connaissance sur la nature et l'ampleur du problème, il est conseillé aux autorités d'utiliser et d'adapter les instruments existants de surveillance sanitaire ou de nouer des partenariats avec des universitaires et des spécialistes indépendants en vue d'analyser les questions en jeu, sur la base de différentes méthodologies (voir la sous-section 4.1.4 et l'annexe 4.1 sur les méthodologies d'évaluation de la nature et de l'ampleur du commerce illicite). Comprendre la nature du commerce illicite nécessite la coopération de différents acteurs gouvernementaux, afin, par exemple, de pouvoir enquêter à la fois sur les opérations financières et criminelles menées par les organisations criminelles qui sont à l'origine du commerce illicite. La collecte d'informations qualitatives sur la nature du commerce illicite doit commencer en même temps que le travail statistique visant à en mesurer l'ampleur.

Tableau 4.1 Composantes d'une stratégie de lutte contre le commerce illicite du tabac

1. Évaluer la nature et l'ampleur du problème

Utiliser et adapter les outils de surveillance existants en matière de santé et les enquêtes nationales existants pour évaluer le problème.

Nouer des partenariats avec des universitaires et des spécialistes indépendants en vue de trouver des moyens permettant de procéder à une analyse rigoureuse du commerce illicite.

S'appuyer sur les enquêtes financières et policières afin d'identifier et de combattre les organisations criminelles impliquées dans le commerce illicite.

2. Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies adaptées à chaque pays pour lutter contre le commerce illicite.

Renforcer l'administration fiscale et douanière afin de combler les lacunes juridiques et administratives qui facilitent le commerce illicite.

Mettre en place des politiques permettant de traiter les problèmes spécifiques au pays.

50 L'OMD publie chaque année un rapport sur le commerce illicite qui présente les principales caractéristiques et tendances des flux illicites de produits clés, dont le tabac, à partir de données issues des saisies douanières.

3. Devenir partie au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et/ou le mettre en œuvre.
Adapter les obligations de contrôle de la chaîne d'approvisionnement énoncées dans le Protocole
Adapter les sanctions prévues au niveau national en cas d'infractions liées au commerce illicite
Rechercher et instaurer une coopération internationale

Les méthodologies disponibles pour estimer la nature et le volume du commerce illicite sont abordées dans la sous-section 4.1.4. Elles constituent une première étape indispensable pour répondre à l'argument avancé par l'industrie du tabac de l'augmentation du commerce illicite et la contrebande (la tactique SCARE S). Le chapitre 3 examine en détail les mesures d'administration des taxes pertinentes et les meilleures pratiques pour limiter les opportunités de commerce illicite des produits du tabac. Le tableau 4.2 présente des exemples de politiques et de stratégies adéquates permettant de lutter contre des types spécifiques de commerce illicite, qui s'ajoutent aux meilleures pratiques décrites au chapitre 3.

Une fois cette première étape achevée, les autorités fiscales, sanitaires et judiciaires sont invitées à discuter des dispositifs permettant de résoudre les difficultés propres à chaque pays, qui doivent inclure non seulement des mesures d'administration fiscale et douanière, mais aussi des politiques et stratégies sociales, répressives et relatives à la coopération internationale.

Tableau 4.2. Suggestions de politiques et de stratégies pour résoudre les difficultés liées au commerce illicite propres à chaque pays

PRINCIPAUX TYPES DE COMMERCE ILLICITE DANS LE PAYS	PROBLÈMES	POLITIQUES/STRATÉGIES A METTRE EN ŒUVRE
Contrebande	Pays voisin pratiquant un faible taux d'imposition	Négociations bilatérales pour harmoniser la fiscalité du tabac
	Difficulté de contrôler la circulation des personnes dans les pays ayant des frontières terrestres étendues	Élaboration et mise en place de politiques de protection sociale ou d'emploi adaptées aux populations ciblées dans les régions frontalières
	Frontière terrestre étendue comportant de multiples accès	Instauration d'une coopération bilatérale avec les forces de l'ordre et de contrôle des frontières, surveillance des voies d'accès aux principaux marchés de consommation

PRINCIPAUX TYPES DE COMMERCE ILLICITE DANS LE PAYS	PROBLÈMES	POLITIQUES/STRATÉGIES A METTRE EN ŒUVRE
Contrebande à grande échelle à partir d'un pays voisin	Pays voisin pratiquant un faible taux d'imposition et difficultés à contrôler les frontières	Négociations bilatérales visant à harmoniser la fiscalité du tabac et coopération bilatérale en matière d'application de la loi
	Producteurs et distributeurs du pays pratiquant un faible taux d'imposition désireux d'approvisionner le pays pratiquant un taux d'imposition élevé	Instauration d'une coopération bilatérale pour harmoniser les systèmes fiscaux et contrôler les producteurs et les distributeurs dans le pays d'origine, créer les conditions pour favoriser les exportations légales et taxer les importations
Contrebande à grande échelle en provenance d'un pays tiers ou de zones franches	Producteurs et distributeurs désireux de fournir, chaque fois que possible, des produits du tabac pour lesquels la taxe n'a pas été payée	Coopération douanière et autres formes de coopération internationale pour contrôler et surveiller les exportations à partir de zones identifiées
Évasion fiscale intérieure	Existence de nombreux petits producteurs informels ou semi-formels	Encourager la concentration des entreprises par le biais d'associations et de coopératives de producteurs, créer des incitations à la régularisation et établir des règles en matière de licence et des systèmes d'information électroniques de base pour les matières premières et la production
	Sous-déclaration de la part des producteurs formels	Renforcer l'administration fiscale par des politiques telles que la mise en place de systèmes d'information électroniques de base pour les intrants et la production, établir des procédures neutres de vérification de la production, améliorer les systèmes d'audit, renforcer favoriser la réception d'informations de tierces parties sur les intrants et la production des produits du tabac
	Usines clandestines	Enquête des forces de police sur les associations commerciales regroupant des producteurs et distributeurs de matières premières et de machines

Il est recommandé aux pouvoirs publics d'essayer de recenser les failles et problèmes de gouvernance qui sont susceptibles d'encourager et de permettre le commerce illicite à l'intérieur du pays. Comme le montre le tableau 4.2, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à résoudre ces difficultés ne dépendent pas exclusivement des autorités fiscales et douanières, mais également des efforts fournis par les forces de police et les autorités chargées de faire respecter la loi, le Ministère de la justice et l'appareil judiciaire dans son ensemble. En d'autres termes, une grande part de coordination et de consultation entre les différents organes gouvernementaux et experts est nécessaire pour formuler une réponse adéquate. Le tableau 4.2 montre également clairement que l'évasion fiscale pratiquée à l'intérieur du territoire par des producteurs formels peut être combattue par les autorités fiscales et qu'elle est principalement liée aux dispositions du Protocole relatives au contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Le Protocole (26) s'appuie, en le complétant, sur l'article 15 de la CCLAT de l'OMS, qui porte sur les moyens de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac comme un aspect essentiel d'une stratégie globale de lutte antitabac. Il présente un ensemble de mesures à adopter pour y faire face, et ses dispositions devraient faire partie de toute stratégie de lutte contre le commerce illicite. Le Protocole, qui s'analyse comme un traité à part entière juridiquement contraignant, est entré en vigueur le 25 septembre 2018. Ainsi qu'il a été expliqué en détail dans le chapitre 3, il s'articule autour de trois axes principaux : le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, des recommandations sur la répression des actes illicites liés au commerce illicite du tabac et des suggestions sur les mécanismes de coopération internationale permettant de lutter contre ce commerce. Les pays peuvent commencer à appliquer l'article 15 de la CCLAT de l'OMS et les politiques ou stratégies recommandées par le Protocole avant même d'y adhérer, en choisissant celles qui sont les plus adaptées à la nature et à l'ampleur du problème auquel ils sont confrontés. Ce travail de transition facilitera la mise en œuvre finale du Protocole, toute stratégie visant à corriger les lacunes observées dans les pratiques fiscales et douanières étant de nature à rapprocher les autorités gouvernementales des meilleures pratiques recommandées dans le Protocole.

4.1.3 DÉTERMINANTS DE L'ÉVASION FISCALE : LE RÔLE DU PRIX

L'argument selon lequel le prix et le taux d'imposition sont les principaux déterminants du commerce illicite du tabac a convaincu certains gouvernements (par exemple l'Uruguay et la Géorgie dans le passé) de ne prendre aucune mesure susceptible d'entraîner une augmentation du prix des cigarettes (par l'entremise notamment d'une augmentation des droits d'accise) (4). D'autres, (comme le Canada en 1994, le Brésil en 1999 et le Pakistan en 2017, entre autres) (20, 27) ont même réduit leurs taux d'imposition dans l'espoir de limiter le commerce illicite.

La littérature scientifique, dans sa majorité, démontre que le commerce illicite n'est pas un phénomène pour lequel il n'existerait qu'une seule cause (7), mais le résultat de nombreux facteurs, dont la plupart sont liés à des questions de gouvernance. La corruption, l'absence de cadres réglementaires solides, la mauvaise administration des taxes sur le tabac, l'inefficacité des systèmes de justice pénale, la faiblesse des normes relatives à la participation aux marchés illégaux et informels et les conflits entre pays voisins (5) sont autant d'éléments qui contribuent à l'existence et au développement du commerce illicite du tabac.

Il est difficile de cerner précisément le rôle du prix par rapport à chacun des autres facteurs étant donné 1) la difficulté, inhérente à ce type de commerce, d'obtenir des données fiables sur les prix pratiqués et les quantités échangées; 2) le caractère variable du prix des cigarettes dans la plupart des pays, selon la marque, voire au sein d'une même marque; et 3) l'absence de bonnes mesures pour lutter contre les facteurs autres que le prix qui facilitent le commerce illicite, comme la corruption des pouvoirs publics et l'inefficacité de la justice pénale. Ces contraintes rendent difficile la constitution de données empiriques fiables sur l'influence que le prix et les autres facteurs exercent sur le commerce illicite. En dépit de ces difficultés majeures, la littérature économique fournit des données crédibles qui montrent que le prix est toujours l'un des facteurs, mais souvent pas le plus important, qui déterminent l'ampleur du commerce illicite.

De nombreuses études économétriques sur l'influence du prix et d'autres facteurs sur le commerce illicite se sont fixées principalement comme objet d'analyser les achats transfrontaliers (ou la contrebande à petite échelle de pays ayant un faible taux d'imposition vers ceux ayant un taux d'imposition élevé), sur la base des données disponibles aux États-Unis et en Europe⁵¹ concernant les ventes réalisées dans les pays ayant un faible taux d'imposition et ceux ayant un taux d'imposition élevé, classées par zones géographiques, en fonction de leur proximité ou non avec une frontière. Ces études ont tenté d'expliquer les flux du commerce illicite ou les ventes relativement plus élevées dans les pays à faible taux d'imposition en fonction des différentiels de prix et de taxes entre les pays à faible taux d'imposition et ceux à taux d'imposition plus élevé, après avoir contrôlé d'autres facteurs importants ayant une incidence importante sur les ventes transfrontalières tels que la proximité des frontières et le niveau de corruption (6, 7, 11, 28).⁵² La principale conclusion de ces

51 Il s'agissait d'un volet traditionnel de la littérature sur le commerce entre États aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans les pays européens, qui utilisaient pour la plupart des mesures conventionnelles, mais imprécises du commerce illicite.

52 Récemment, PMI-Altria a financé quelques études sur les facteurs favorisant les ventes transfrontalières. L'une de ces études, menées par Prieger et Kulic (28) se montre critique vis-à-vis de Merriman et al. (2000) (9), et parvient à la conclusion que dans le cadre des achats transfrontaliers, les différences de prix sont importantes pour déterminer l'ampleur du commerce illicite.

études est que les flux de commerce illicite ne sont pas liés uniquement au prix (29). Certaines montrent un effet significatif des écarts de prix et d'autres facteurs, à l'inverse d'autres études selon lesquelles les écarts de prix n'ont pas d'effets significatifs. La conséquence essentielle de ces analyses sur le plan de la politique est que l'abaissement des taxes sur le tabac et la réduction des prix réels dans les pays ayant un taux d'imposition élevé pourrait avoir un effet minime ou nul sur la part que représente le commerce illicite.⁵³

Les observations et études de cas fournissent des informations susceptibles d'améliorer les politiques publiques, même lorsqu'elles ne sont pas en mesure de fournir des preuves irréfutables de corrélation. Certaines de ces observations ont établi une corrélation entre le niveau des prix et la part que représente le marché illicite, en utilisant de grands échantillons de pays. Joossens et al. (25) ont constaté que la part du commerce illicite est moindre dans les pays où les taxes et les prix sont élevés que dans les pays où les taxes et les prix sont plus faibles. Il ressort de leur échantillon que dans les pays à revenu élevé, les prix et le montant des taxes sont généralement relativement élevés s'agissant des cigarettes, mais leurs bons résultats (c'est-à-dire la part moindre de commerce illicite) sont liés à une administration fiscale efficace et à un niveau de corruption plus faible. En revanche, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les prix et le montant des taxes sont moins élevés, mais la part que représente le commerce illicite est importante. Joossens et al. attribuent les difficultés à combattre le commerce illicite dans ces pays à la faiblesse des administrations fiscales et douanières et, dans la plupart des cas, à des problèmes institutionnels et juridiques (25).

La figure 4.1.1 illustre le rapport entre le niveau des prix et le commerce illicite, sur la base du prix (en dollars des États-Unis) par paquet de la marque de cigarettes la plus vendue et le niveau estimé du commerce illicite pour 94 pays en 2018.⁵⁴ Il n'existe pas à l'évidence de corrélation stricte entre ces deux variables. La réalisation d'une régression linéaire avec le prix de détail comme variable explicative et la part du commerce illicite comme variable dépendante montre

53 Le Brésil a baissé ses taux d'imposition et ses prix réels au début du XXI^e siècle pour lutter contre le commerce illicite provenant de pays ayant un faible taux d'imposition. À la suite de cette mesure, le gouvernement a vu ses recettes fiscales fondre, et la taille et l'ampleur du commerce illicite sont restées inchangées, selon des sources provenant de l'industrie (20).

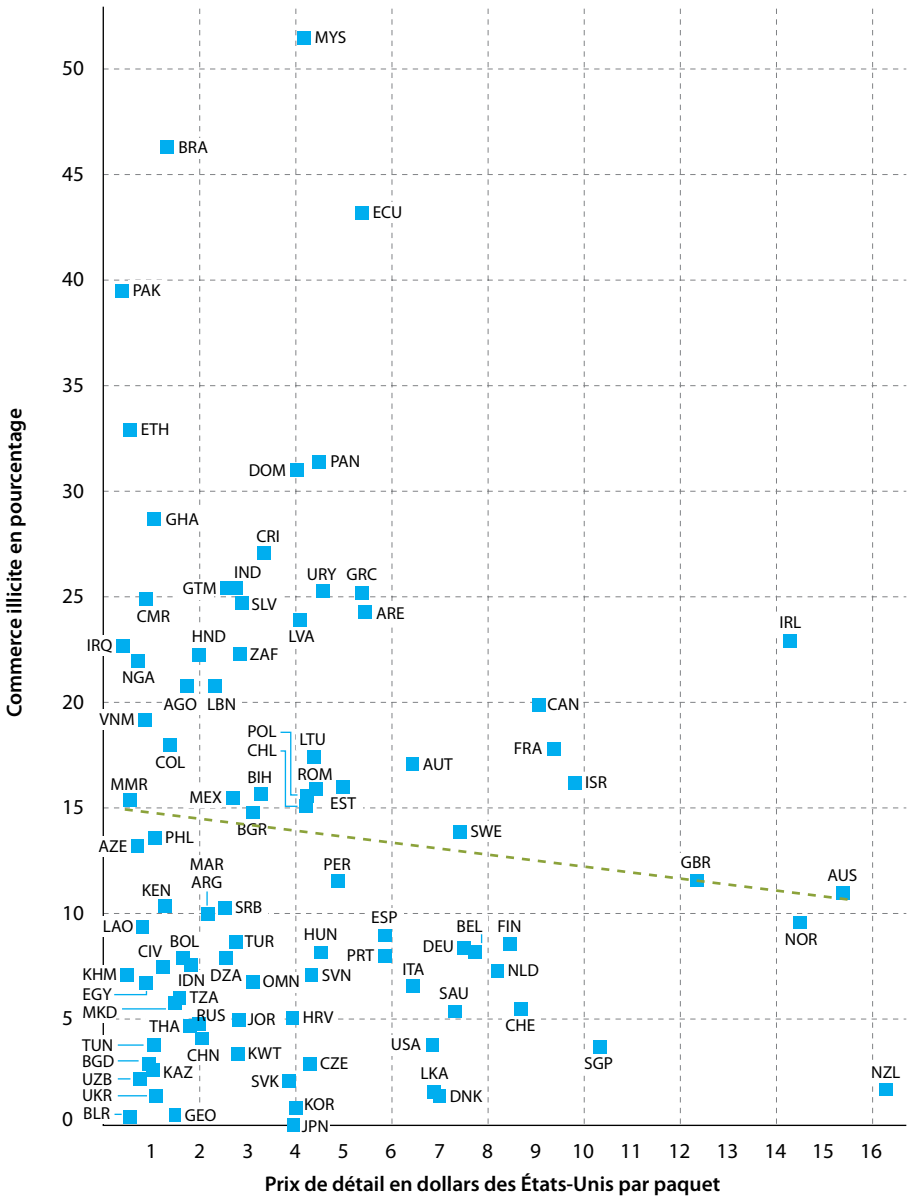
54 Les estimations nationales de l'ampleur du commerce illicite sont controversées. Les chiffres de l'industrie du tabac, qui surestiment le problème, reposent sur des méthodologies douteuses. Les estimations fondées sur une méthodologie rigoureuse et transparente ne sont pas disponibles pour un large échantillon de pays et pour la même année. Afin de comparer les niveaux de prix et la part du marché illicite, les estimations de la part de marché illicite fournies par Euromonitor ont été retenues et ce pour deux raisons : il s'agit d'estimations comparables pour un large échantillon de pays pour une année donnée, et personne ne peut prétendre qu'elles sont biaisées en faveur des tenants de la lutte antitabac. L'utilisation des données d'Euromonitor n'implique pas que l'OMS soit entièrement d'accord avec tous les détails et les méthodologies utilisées pour les obtenir.

une relation inverse, mais non statistiquement significative, entre le prix et la part du marché illicite.⁵⁵ La figure 4.1.1 illustre certains cas particuliers :

- De nombreux pays qui pratiquent des prix bas (c'est-à-dire inférieurs à 2 dollars des États-Unis par paquet) sont ceux dans lesquels la part du commerce illicite est la plus élevée dans tout l'échantillon, par exemple le Brésil (BRA) (1,33 dollar des États-Unis pour une part de 46,3 % du commerce illicite), le Pakistan (PAK) (0,39 dollar des États-Unis et 40 %), l'Éthiopie (ETH) (0,55 dollar des États-Unis et 32,9 %), le Ghana (GHA) (1,06 dollar des États-Unis et 29 %) et le Cameroun (CMR) (0,89 dollar des États-Unis et 25 %).
- En revanche, dans bon nombre de pays où les prix se situent entre 4 et 8 dollars, ce qui pourrait être considéré comme suffisamment élevé pour que se pose la question de l'incitation financière, la part du commerce illicite est inférieure à 10 % de la consommation totale. Ces pays comprennent la République de Corée (KOR) (4,02 dollars et 0,8 %), la République tchèque (CZE) (4,31 dollars et 2,9 %) et le Sri Lanka (LKA) (6,89 dollars et 1,6 %).
- Tous les pays qui affichent des prix très élevés, supérieurs à 8 dollars, à l'exception de l'Irlande, enregistrent des parts de commerce illicite inférieures à 20%. Ces pays sont la France (FRA) (9,39 dollars et 17,8 %), la Suisse (CHE) (8,71 dollars et 5,5 %), Singapour (SGP) (10,35 dollars et 3,7 %) et la Norvège (NOR) (14,51 dollars et 9,6 %).

55 D'autres facteurs doivent être pris en compte pour transformer cette étude observationnelle en une analyse rigoureuse des causes et des effets.

Figure 4.1.1 Part du commerce illicite par rapport au prix de détail de la marque de cigarettes la plus vendue en dollars des États-Unis, par pays, 2018



Note : L'ampleur du commerce illicite de cigarettes est mesurée par Euromonitor comme la quantité estimée de cigarettes illégales consommées dans un pays, divisée par la consommation totale estimée de cigarettes dans ce pays.

Sources : (27, 30).

Comme l'indiquent de nombreuses études et analyses du commerce illicite des produits du tabac (4-5), la manière la plus efficace de s'attaquer au problème n'est pas de renoncer aux augmentations de taxes, mais plutôt de renforcer la capacité à lutter contre ce commerce. Il est donc important de s'intéresser au lien entre bonne gouvernance et commerce illicite. Plus un pays a la capacité de lutter contre le commerce illicite en général, plus le niveau de ce commerce sera faible.

L'indice mondial du commerce illicite, élaboré par l'*Economist Intelligence Unit* (EIU), mesure la capacité structurelle des pays à lutter contre le commerce illicite en général. Il est une combinaison de quatre indicateurs ou catégories conçus pour évaluer les performances des pays dans chacune d'elles ; plus l'indicateur global est proche de 100, meilleure est la capacité du pays à lutter contre le commerce illicite. Ces quatre catégories sont :⁵⁶

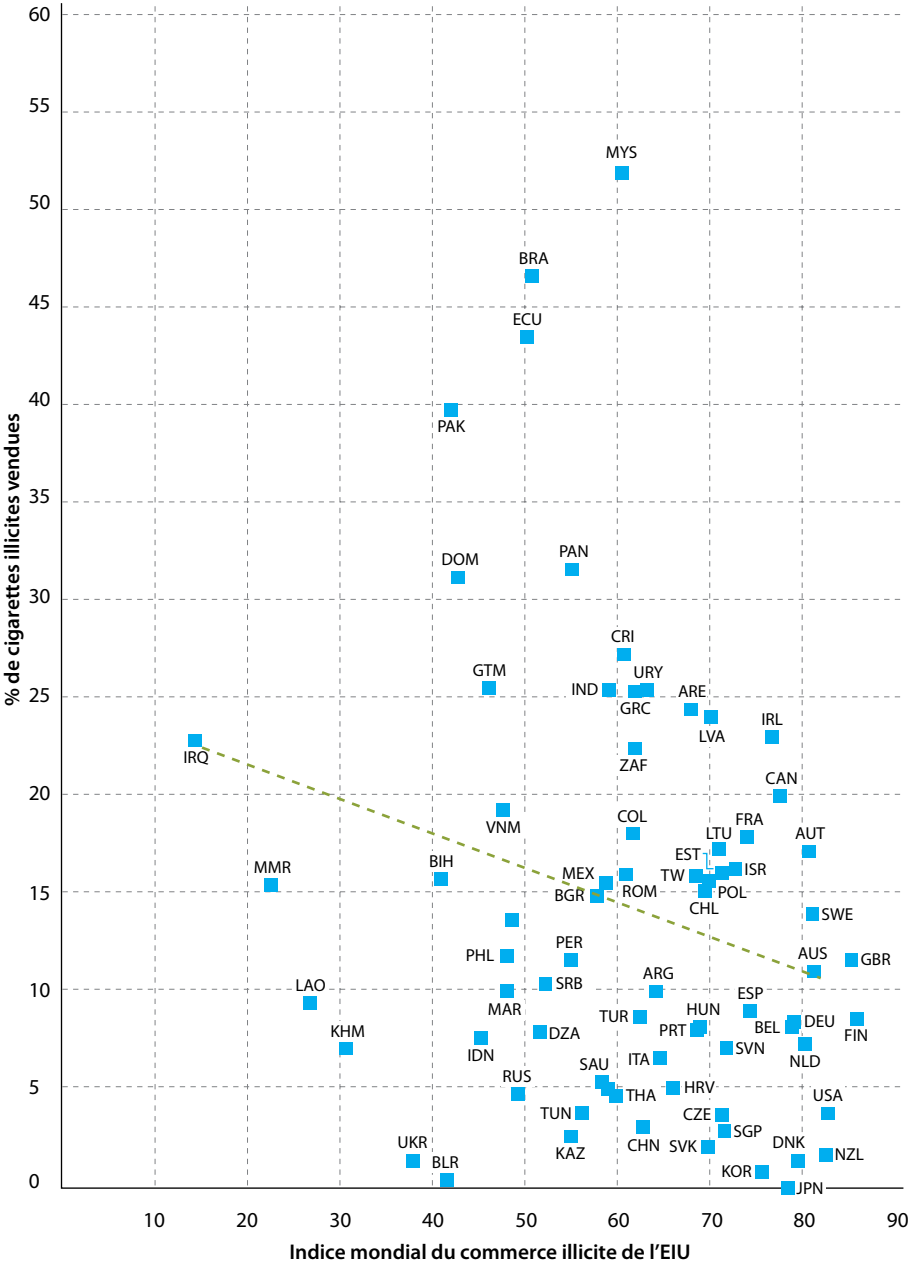
1. La politique gouvernementale, qui mesure l'engagement du gouvernement à surveiller et à prévenir activement le commerce illicite ;
2. L'offre et la demande, qui évalue dans quelle mesure l'environnement national décourage ou encourage l'offre et la demande de biens illicites ;
3. la transparence et le commerce, qui mesure la transparence et le degré de gouvernance applicable aux zones de libre-échange et aux transbordements ;
et
4. l'environnement douanier, qui mesure l'efficacité avec laquelle les services douaniers facilitent le commerce légitime tout en empêchant le commerce illicite.

La figure 4.1.2 illustre le rapport entre l'indice EIU et le niveau estimé du commerce illicite de cigarettes dans un ensemble de pays. Il existe un rapport inverse et statistiquement significatif entre l'indicateur et le niveau estimé du commerce illicite de cigarettes. Cela suggère que plus la capacité à lutter contre le commerce illicite en général augmente, plus le commerce illicite de cigarettes diminue.⁵⁷

56 De plus amples informations concernant cet indice peuvent être consultées sur <http://illicittradeindex.eiu.com/>.

57 Le rapport était significativement différent de zéro à un niveau de confiance de 90 %, en utilisant une régression linéaire entre les deux variables.

Figure 4.1.2. Part du commerce illicite dans 70 pays par rapport à l'indicateur EIU par pays en 2018



Sources: (30–31).

Des recherches rigoureuses et indépendantes ont établi qu'en dépit des défis posés par le commerce illicite, la taxation des produits du tabac est une intervention de santé publique efficace qui réduit considérablement le tabagisme et génère des recettes publiques (5). Elles montrent en outre que lorsque les taxes sur les cigarettes augmentent, les gouvernements perçoivent des recettes plus élevées et la consommation diminue (32-33). Cependant, une administration fiscale inefficace peut favoriser le développement du commerce illicite et remettre en cause certains des avantages liés à la taxation du tabac en facilitant la vente de cigarettes moins chères. Par exemple, le prix moyen des cigarettes de contrebande vendues dans les rues de Malaisie est de 55 % inférieur à leur équivalent légal taxé (34). Le commerce illicite du tabac entraîne également une réduction du montant des recettes fiscales de l'État et peut augmenter les coûts de santé liés au tabagisme et ceux relatifs au maintien de l'ordre.

4.1.4 ÉVALUER LE VOLUME DU COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC

Le volume du commerce illicite est un argument de poids dans les discussions sur la politique fiscale, et c'est pour cette raison que l'industrie du tabac finance des études sur le commerce illicite dans les pays ou régions qui l'intéressent particulièrement (le Projet Sun et le Projet Star dans l'UE et Oxford Economics en Asie de l'Est). Toutefois, une étude récente qui a examiné de manière approfondie les données de l'industrie sur le commerce illicite révèle des faiblesses méthodologiques importantes dans les rapports commandés par cette dernière (24). En outre, Blecher et al. (35) affirment que les études financées par l'industrie du tabac ont tendance à surestimer systématiquement le volume du commerce illicite afin de persuader les autorités de renoncer à réformer la fiscalité du tabac. Des chercheurs indépendants ont également mis en évidence que ces études étaient émaillées d'incohérences (36).

Quelques exemples de données surestimées par l'industrie du commerce illicite figurent dans le tableau 4.3, qui compare les chiffres issus d'études indépendantes publiées dans des revues avec comité de lecture et ceux provenant des études financées par l'industrie du tabac. Sachant qu'il existe pour certains pays plusieurs études effectuées par l'industrie du tabac qui proviennent de différentes sources ou portent sur plusieurs années, le tableau 4.3 présente l'estimation issue de l'étude indépendante, qui est considérée comme représentative et utile pour illustrer l'ampleur de la surestimation. Dans tous les cas, les estimations fournies par les études financées par l'industrie du tabac dépassent celles provenant des études indépendantes.

Mesurer le volume du commerce illicite peut s'avérer une tâche ardue pour les gouvernements, car les chercheurs indépendants, les gouvernements et l'industrie du tabac utilisent des méthodes différentes. Néanmoins, cela vaut la peine d'investir dans ces études, car elles alimentent les discussions en matière de politiques et

peuvent être utilisées pour évaluer leur impact (par exemple, les augmentations de taxes, les emballages neutres et les avertissements sanitaires).

Tableau 4.3 Estimation de la part du marché illicite dans les études indépendantes comparée aux estimations issues des études financées par l'industrie du tabac

PAYS	TAILLE DU MARCHÉ ILLICITE SELON L'ÉTUDE INDÉPENDANTE ET ANNÉE DE L'ESTIMATION	SOURCE DE L'ÉTUDE INDÉPENDANTE	TAILLE DU MARCHÉ ILLICITE SELON L'ÉTUDE FINANCÉE PAR L'INDUSTRIE DU TABAC ET ANNÉE DE L'ESTIMATION	INSTITUTION RESPONSABLE DE L'ESTIMATION FINANCÉE PAR L'INDUSTRIE DU TABAC
Colombie	3,5 % du marché total dans cinq villes, 2016.	Maldonado et al., 2018 (37)	13 % du marché total, 2014.	FND et INVAMER, 2015
Chili	16,3 % du marché total de la région métropolitaine de Santiago, 2017	Paraje et al., 2020 (38)	24,3 % du marché total, 2017.	Observatorio del Comercio Ilícito BATC, 2017
Brésil	28,8 % du marché total, 2014.	Iglesias et al, 2017 (39)	34 % du marché total, 2014.	Déclaration publique BAT, 2015
Mexique	8,8 % du marché total dans huit grandes villes, 2017.	Saenz de Miera Juarez et al., 2020 (40)	16,6 % du marché total, 2012.	Confederación de Cámaras Industriales, 2012

Comme le montre le tableau 4.4, les méthodologies utilisées pour mesurer le commerce illicite peuvent être regroupées en trois catégories : 1) les mesures directes ; 2) les méthodes résiduelles et 3) les méthodes fondées sur les avis d'experts (12). Les mesures directes s'appuient sur des données directement liées à un comportement illicite réel et de l'observation des paquets vides ; les méthodes résiduelles déduisent le niveau d'évasion fiscale sur base de la théorie et de données sur la consommation et les ventes légales ; et les méthodes fondées sur les avis d'experts s'appuient sur les données recueillies auprès de personnes ayant une connaissance directe du marché du tabac. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Aucune n'est manifestement supérieure aux autres, mais les mesures directes et les méthodes résiduelles sont plus propices à la détermination du volume du marché illicite, tandis que les méthodes fondées sur les avis d'experts permettent une analyse plus fine de la manière dont le marché fonctionne.⁵⁸

Le tableau 4.4 présente la quantité relative de ressources et le degré d'expertise requis pour mettre en œuvre chacune de ces méthodes de mesure, ainsi que l'objectif

⁵⁸ Dans les entretiens avec les experts de l'industrie du tabac, il est recommandé d'appliquer les dispositions de l'article 5.3 de la CCLAT et de ses directives.

principal, les caractéristiques de la collecte de données et de l'échantillonnage et l'objet d'analyse. Une brève description de chacune des méthodes est présentée à l'annexe 4.1. Merriman (11) et Ross (9) en proposent une analyse plus détaillée.

Il n'existe pas de règle simple pour sélectionner la méthode à utiliser. Les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d'une ou plusieurs méthodes sont les suivants : 1) la nature et les caractéristiques du commerce illicite (c'est-à-dire où et comment le problème se manifeste et si l'évasion fiscale intérieure ou les importations illégales de marques étrangères ou une combinaison des deux prédominent), 2) les données collectées antérieurement, 3) le budget disponible et 4) l'expertise des analystes disponibles.

Le budget à disposition et les compétences du personnel sont souvent les principales restrictions auxquelles les gouvernements sont confrontés. Par conséquent, le tableau 4.4 classe les méthodes de mesure en fonction des ressources nécessaires et de l'expertise disponible. Par exemple, les méthodes résiduelles et les méthodes fondées sur les avis d'experts peuvent fournir des estimations certes brutes, mais qui sont utiles, peu coûteuses et ne requièrent pas un haut niveau de technicité. Une autre option peu coûteuse pour les pays qui procèdent à des enquêtes auprès de la population dans le cadre d'une surveillance des comportements de santé consiste à ajouter des questions qui permettent de mesurer le commerce illicite telles que le nom de la marque, le montant et les quantités du dernier produit acheté. En revanche, l'approche fondée sur des mesures directes nécessite souvent de concevoir des programmes de recherche sophistiqués et de mener des recherches sur le terrain coûteuses (et chronophages).

Tableau 4.4 Aperçu des ressources et de l'expertise nécessaires et principal objectif des méthodes de mesure

MÉTHODE	NIVEAU DE RES-SOURCES	NIVEAU D'EX-PERTISE	OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MÉTHODE DE MESURE	COLLECTE DES DONNÉES	PROCÉDÉ D'ÉCHAN-TILLON-NAGE	OBJET D'ANA-LYSE
Saisies (D)	\$	Faible	Identifier les tendances concernant les types de produits, les méthodes de transport, les points d'entrée et les marques	Utilisation de données secondaires	Non aléatoire	Cargai-sons
Utilisation des enquêtes de santé existantes - consommation autodéclarée (D)	\$	Faible, seule-ment des questions supplé-mentaires	Taille du commerce illicite, ajout ou amé-lioration des questions sur les marques, la valeur et les quantités du dernier produit acheté	Collecte de données primaires supplé-mentaires	Aléatoire	Indivi-dus

MÉTHODE	NIVEAU DE RES-SOURCES	NIVEAU D'EX-PERTISE	OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MÉTHODE DE MESURE	COLLECTE DES DONNÉES	PROCÉDÉ D'ÉCHAN-TILLON-NAGE	OBJET D'ANA-LYSE
Analyse des écarts (R)	\$	Moyen	Fournit une mesure de l'évolution du commerce illicite	Utilisation de données secondaires	Univers	Popula-tion
Modélisation économétrique (R)	\$	Élevé	Estimation de l'élasticité du prix de remplacement des produits taxés par des produits illicites	Utilisation de données secondaires	Univers	Zone géogra-phique
Entretiens avec des experts (E)	\$	Faible	Caractéristiques du commerce illicite	Collecte de données primaires	Non aléatoire	Indivi-dus
Entretien avec des fumeurs et collecte des paquets vides (D)	\$\$\$	Moyen	Taille et caractéris-tiques du commerce illicite, échantillon-nage aléatoire pour être représentatif de la population	Collecte de données primaires	Aléatoire	Indivi-dus
Enquêtes fondées sur le retour et l'échange de paquets (D)	\$\$\$	Moyen	Taille et caractéris-tiques du commerce illicite, échantillon-nage aléatoire pour être représentatif de la population	Collecte de données primaires	Aléatoire	Indivi-dus
Analyse des emballages jetés (D)	\$\$\$	Moyen	Taille et caractéris-tiques du commerce illicite, comparabilité avec les estimations de l'industrie utilisant les enquêtes sur les emballages vides	Collecte de données primaires	Aléatoire	Indivi-dus
Achats déguisés (D)	\$\$\$	Moyen	Type de produits et circuits commerciaux du commerce illicite	Collecte de données primaires	Aléatoire	Zone géogra-phique
Enquêtes par autodéclaration des consommateurs (D)	\$\$\$	Élevé	Taille et caractéris-tiques du commerce illicite, échantillon-nage aléatoire pour être représentatif de la population	Collecte de données primaires	Aléatoire	Indivi-dus

Notes : L'univers comprend la population totale; D = mesure directe, R = méthode résiduelle, E = enquêtes fondées sur les avis d'experts. Échelle du coût des ressources en supposant une étude de taille modérée (par exemple, une étude représentative d'une région de plusieurs millions d'habitants) : \$ (le moins cher) - semaines de travail qualifié; \$\$ (moyennement cher) - 1 à 2 mois de travail qualifié; et \$\$\$ (le plus cher) - 6 à 12 mois de travail qualifié et non qualifié.

Une description plus détaillée des différentes méthodes de mesure figure dans l'Annexe 4.1. Pour aider davantage les autorités responsables à décider de la méthode à choisir, le tableau 4.5 présente les principales caractéristiques de chacune des méthodes de mesure, ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients. Il est recommandé de débiter par les méthodes qui nécessitent le moins de ressources et de compétences de sorte à obtenir une vue d'ensemble du problème. Les saisies, qui sont un sous-produit des efforts de répression, constituent une première étape. Il est également recommandé aux pouvoirs publics d'analyser les informations obtenues (origine des produits, marques, localisation, etc.) et de communiquer les résultats afin de sensibiliser le grand public au problème.⁵⁹ Par ailleurs, des questions relatives au commerce illicite peuvent être ajoutées aux enquêtes existantes et financées effectuées régulièrement auprès de la population par les autorités de surveillance sanitaire et les organismes statistiques. De cette manière, un point de départ pour identifier la nature et la taille du commerce illicite dans le pays visé pourrait être de favoriser la coopération concernant l'utilisation des méthodes de mesure existantes, entre les autorités sanitaires (les autorités de lutte contre le tabagisme et les autorités de surveillance de la santé), les autorités fiscales et douanières et l'organisme national chargé des statistiques.

Il est de plus en plus recouru à l'observation directe des paquets dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, au travers de différents types d'enquêtes telles que des entretiens réalisés auprès de fumeurs ou de détaillants, le retour de paquets, les vérifications effectuées sur les paquets jetés et les achats clandestins de cigarettes. Ces activités ont permis d'élargir les compétences des chercheurs indépendants et des universitaires et d'accroître les connaissances sur ces méthodes. Les technologies numériques, qui sont de plus en plus abordables, permettent par ailleurs aux enquêteurs de prendre des photos et d'enregistrer les caractéristiques des paquets dans le cadre d'enquêtes d'observation directe ou de grandes enquêtes d'autodéclaration des consommateurs à l'échelle nationale.

59 Les saisies sont utiles pour obtenir des informations qualitatives sur l'activité illégale, mais elles doivent être traitées avec beaucoup de prudence quant à la projection de l'ampleur du problème. Certains pays peuvent considérer qu'ils sont confrontés à un problème très important simplement parce que les autorités compétentes font un travail extraordinaire de recherche de marchandises illicites. À l'inverse, elles peuvent être moins efficaces dans d'autres pays et effectuer peu de saisies ; dans ce cas, les saisies ne disent rien de l'ampleur et de la nature du problème.

Tableau 4.5 Principales caractéristiques, avantages et inconvénients des méthodes de mesure du commerce illicite

MÉTHODE	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	PRINCIPAL AVANTAGE	PRINCIPAL INCONVÉNIENT
Saisies (D)	Statistiques des produits du tabac confisqués par les autorités locales et nationales	Facilement disponibles auprès des services de répression	Peut ne pas donner une image représentative du volume et/ou de la nature du commerce illicite
Utilisation des enquêtes existantes de surveillance de la santé pour obtenir la consommation déclarée (D)	Ajout ou amélioration des questions sur les noms de marque, les quantités, les prix, le lieu d'achat et d'autres facteurs	Produit de bonnes estimations au niveau national	Les données autodéclarées peuvent être biaisées en raison de la stigmatisation sociale de la consommation de produits du tabac illicites
Analyse des écarts (R)	Comparaison des données de consommation autodéclarées avec les données observées (généralement administratives) sur les ventes pour lesquelles la taxe a été payée	Lorsque des données de qualité sont disponibles, elle est simple, facile à reproduire (permettant des mesures dans le temps) et explicable	Les données sur les ventes et/ou la consommation pour laquelle la taxe a été payée sont souvent inexactes et, dans de nombreux cas, ne fournissent pas d'informations sur le volume du marché illicite, mais seulement sur son évolution dans le temps
Modélisation économétrique (R)	Estimation en fonction de la différence entre les ventes pour lesquelles la taxe a été payée et la consommation prévue par le modèle	Parce qu'elle correspond à une longue tradition dans la théorie économique, elle permet d'évaluer des estimations empiriques	Nécessite des données de haute qualité sur une variété de variables importantes sur une période de temps et une expertise avancée en modélisation économétrique
Entretiens avec des experts (E)	Les experts sont des chercheurs (par exemple en économie, justice pénale et santé publique), des journalistes, des spécialistes en matière de fiscalité et de recouvrement des taxes, des fabricants de produits et des grossistes	Utile pour identifier la nature et les tendances du marché (par exemple, les lieux où les cigarettes illicites sont vendues, les modes d'entrée), et les entretiens peuvent être utiles pour définir la méthode d'évaluation de la taille du commerce illicite	Les informations obtenues peuvent ne pas être généralisables et être limitées à l'expérience des experts et s'appuyer sur des connaissances dépassées; en outre, les experts ont souvent de forts préjugés

MÉTHODE	PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	PRINCIPAL AVANTAGE	PRINCIPAL INCONVÉNIENT
Entretiens réalisés auprès de fumeurs/détaillants et enquêtes basées sur l'observation des paquets (D)	Analyse des paquets des fumeurs et des détaillants de cigarettes, échantillonnage de commodité ou aléatoire	Direct et objectif, et les fumeurs ne souffrent d'aucun jugement de valeur	Difficulté d'identifier des zones représentatives de la population de fumeurs et d'échantillonner des sous-populations importantes telles que les fumeurs âgés et immobiles, mais les enquêtes sur les ménages pourraient permettre de surmonter ces difficultés
Enquêtes fondées sur le retour et l'échange de paquets (D)	Consiste également en une étude d'observation des paquets utilisant des techniques d'échantillonnage classiques pour examiner les caractéristiques des paquets des fumeurs	Peut réduire la stigmatisation associée aux enquêtes traditionnelles sur le tabagisme	Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la distribution des enquêtes peut être rendue difficile en raison du manque de fiabilité des réseaux de distribution du courrier
Enquêtes sur les paquets jetés (D)	Également appelées analyses des paquets vides jetés; les paquets jetés par la population présentent certaines caractéristiques (par exemple, des timbres fiscaux, des mises en garde sanitaires) qui indiquent si les taxes ont été acquittées	Donne des estimations qui sont moins susceptibles d'être biaisées par des considérations liées à la désirabilité sociale, à l'erreur de rappel et à la confidentialité	Des budgets importants pourraient être nécessaires pour engager des chercheurs sur le terrain chargés de recueillir, de coder et d'analyser les données; les enquêtes ne fournissent pas d'informations sur le fumeur et le prix payé
Achats déguisés (D)	Consiste en l'achat déguisé de paquets et de cigarettes à l'unité pour évaluer la disponibilité des cigarettes illicites	Identifie directement les sources d'approvisionnement des cigarettes illicites	Il est difficile de créer un cadre d'échantillonnage de détaillants pour les sources illicites ou de savoir ce que les fumeurs achètent réellement et en quelle quantité
Enquêtes par autodéclaration effectuées auprès des consommateurs (D)	Les enquêtes peuvent être distribuées aux individus ou aux ménages, en utilisant différents modes de distribution	Bonnes estimations au niveau national	Les données autodéclarées peuvent être biaisées en raison de la stigmatisation sociale associée à la consommation de produits du tabac illicites

Notes: D = mesure directe, R = méthode résiduelle, E = avis d'expert.

À terme, lorsque les capacités le permettront, des estimations plus solides devront être réalisées en utilisant plusieurs méthodologies à un moment donné. Idéalement, les estimations seront effectuées régulièrement afin d'évaluer l'évolution du commerce illicite dans le temps et son lien éventuel avec les changements de politique.

4.1.5 CRITIQUE DES ÉTUDES DE MESURE DU VOLUME DU MARCHÉ ILLICITE

Mesurer le commerce illicite constitue un défi pour les chercheurs, l'industrie et les gouvernements, puisqu'il est, par définition, caché, les acheteurs et les revendeurs mettant parfois tout en œuvre pour dissimuler leur participation à des activités illicites. Au fil des ans, les chercheurs et les organismes gouvernementaux ont affiché un intérêt de plus en plus marqué pour les études visant à mesurer le volume des marchés illicites et à identifier les interventions susceptibles d'y apporter une réponse efficace. En tant qu'utilisateurs de ces études, les pouvoirs publics se doivent d'examiner de manière critique celles qui sont disponibles et de les évaluer en fonction de leur rigueur scientifique et de leur transparence méthodologique. Les difficultés à mesurer le commerce illicite de tabac sont particulièrement aiguës, le sujet étant politisé.. Des estimations élevées peuvent soulever des questions sur la capacité de l'industrie du tabac à contrôler la chaîne d'approvisionnement, sur son implication dans les détournements illicites, sur l'impact des politiques fiscales et sur l'efficacité des stratégies de répression. Si l'industrie se présente aujourd'hui comme active dans l'estimation du commerce illicite et l'élaboration de stratégies pour y mettre fin (par exemple, le projet Star, mené par KPMG LLC, mais financé par PMI, qui a été suivi par le projet Sun), elle a par le passé utilisé la contrebande comme stratégie pour pénétrer des marchés fermés, notamment, en Chine et en Russie (19, 41). Les gouvernements doivent examiner attentivement les données relatives au commerce illicite du tabac provenant de sources industrielles ou quasi-industrielles et il leur est conseillé de se procurer d'autres données. Les études quasi-industrielles consistent en des études commandées par l'industrie, mais publiées par des sociétés de recherche privées (par exemple Ernst and Young, Oxford Economics) (11).

Caractéristiques d'une bonne étude

L'une des principales caractéristiques d'une bonne étude est la rigueur scientifique, qui implique l'utilisation de cadres théoriques pertinents, de méthodes statistiques éprouvées et un examen de la robustesse des résultats (par exemple, des analyses de sensibilité). Les rapports de recherche de haute qualité fournissent des explications transparentes sur leur méthodologie et les étapes d'analyse statistique entreprises, ainsi que des analyses supplémentaires permettant d'établir que les résultats obtenus sont fiables. Par exemple, Joossens et al. (25) décrivent avec précision les sources de données utilisées (limites et avantages et où les trouver) et les calculs effectués sur

le nombre de vies qui seraient sauvées en cas d'élimination de la part que représente le commerce illicite à l'échelle mondiale. Les explications doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux futurs chercheurs de procéder à un examen minutieux de l'étude et de reproduire les résultats.

La reproductibilité est une autre caractéristique d'une bonne étude. Par exemple, les analyses effectuées des paquets jetés doivent indiquer avec précision où et quand la collecte des données a eu lieu, combien de paquets ont été collectés par unité géographique, le protocole d'identification des paquets illicites (p. ex. les caractéristiques relatives aux mises en garde sanitaires, aux marques, aux timbres fiscaux, etc.). Il convient également d'expliquer en quoi les zones géographiques sélectionnées sont représentatives. L'absence d'informations précises peut rendre difficile la généralisation de l'étude et de déterminer si la méthode choisie comporte des défauts.

Dans la perspective de décisions de politique concernant le commerce illicite, les données les plus utiles sont celles qui fournissent des informations sur un échantillon représentatif d'individus et de zones géographiques. Les études qui se limitent, par exemple, à un groupe d'individus répondant à des caractéristiques spécifiques ou à une zone géographique donnée, peuvent déboucher sur des informations biaisées. Les rapports de recherche doivent également être clairs quant aux limites de l'étude. Par exemple, les études qui mesurent le commerce illicite ne mesurent souvent pas la part que représentent les produits contrefaits et n'incluent pas les produits du tabac autres que les cigarettes dans leurs estimations (42). Lorsque des estimations statistiques sont incluses, elles doivent comprendre des intervalles de confiance ainsi que des estimations ponctuelles pour tenir compte de l'incertitude résultant du simple hasard (11).

Caractéristiques d'une étude erronée

Les analyses erronées peuvent fausser et déformer les connaissances scientifiques sur le commerce illicite. Les défauts se manifestent généralement dans les données, la méthodologie, l'analyse statistique et/ou l'interprétation des résultats (11). Les études peuvent être délibérément conçues avec des défauts méthodologiques pour produire des estimations élevées ou faibles du commerce. Par exemple, des recherches montrant que le commerce illicite représente une part importante du marché total peuvent être utilisées pour soutenir l'argument selon lequel les taxes provoquent une forte augmentation du commerce illicite, tandis que des estimations plus faibles peuvent être utilisées pour venir à l'appui de l'argument selon lequel certaines interventions gouvernementales (par exemple, l'augmentation des inspections de détail) sont efficaces. Les pressions visant à fausser les données peuvent également être liées au financement. Par exemple, des estimations élevées peuvent inciter les gouvernements à allouer davantage de ressources aux actions de répression.

Les analyses peuvent être volontairement faussées par l'utilisation de sources de données ou de méthodes de collecte de données qui fourniront des estimations biaisées.

Les études erronées fournissent parfois des descriptions incomplètes ou inexactes de leur méthodologie. Elles peuvent manquer de détails concernant la qualité des données utilisées ou d'informations sur la manière dont les données ont été collectées et analysées. Par exemple, une faiblesse courante dans les recherches financées par l'industrie sur les emballages jetés est que les méthodes de collecte et d'analyse médico-légale ne sont pas ostensiblement divulguées, parce qu'il s'agit d'informations « protégées » (43). Cependant, ces détails méthodologiques sont essentiels pour déterminer si les résultats d'une étude sont biaisés par une erreur d'échantillonnage, une mauvaise spécification du modèle, une erreur de mesure, une non-réponse ou d'autres défauts.

Il peut être impossible d'évaluer l'erreur de mesure si les chercheurs ne divulguent pas les questions incluses dans un instrument d'enquête. Les éléments de l'enquête utilisés pour mesurer le commerce illicite du tabac peuvent être imprécis. Par exemple, demander aux personnes interrogées la fréquence à laquelle elles achètent des cigarettes « bon marché » peut donner lieu à des estimations biaisées, en particulier si les consommateurs peuvent acheter des cigarettes à prix réduit en utilisant des bons de réduction. Pour mesurer plus précisément l'évasion fiscale, les enquêtes doivent inclure des questions sur le lieu du dernier achat, le prix d'achat, la présence d'étiquettes d'avertissement de santé publique et les noms de marque.

Il existe d'autres moyens par lesquels des études défectueuses peuvent, par inadvertance ou volontairement, fausser les estimations relatives au commerce illicite. Par exemple, les collecteurs de données peuvent intentionnellement sur-échantillonner des zones connues pour être des points chauds de ventes illicites ou des sites dans lesquels se rendent les résidents de pays à faible taxation. Les chercheurs peuvent collecter des paquets de cigarettes jetés à proximité des frontières de pays où les taxes sont plus faibles afin de démontrer (par inadvertance ou volontairement) les effets secondaires indésirables des politiques fiscales. Les études publiées dans des revues sans comité de lecture ou dans lesquels les articles publiés sont peu évalués, telles que des volumes de livres édités ou des notes de politique, doivent être considérées avec plus de scepticisme que celles publiées dans des revues à comité de lecture très réputées.

4.1.6 CONCLUSIONS

À l'échelle mondiale, le commerce illicite du tabac demeure une préoccupation majeure pour les administrateurs fiscaux en raison de la perte de recettes fiscales qu'il engendre et de la difficulté à en mesurer l'ampleur de manière précise et indépendante. Les chiffres de l'industrie dressent un tableau erroné de l'étendue du commerce illicite, exclusivement attribué à la taxation du tabac. Or, le commerce illicite pose des problèmes multisystémiques nécessitant des stratégies multiples. Dans le monde entier, des pays de différents niveaux de développement économique ont mis en œuvre une variété de mesures efficaces pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. Les Philippines et le Royaume-Uni, par exemple, se sont attaqués au commerce illicite dans le cadre de leur réforme globale de la fiscalité du tabac (4).

Le niveau des prix (et des taxes) n'est pas un facteur déterminant du commerce illicite, dont l'existence est exacerbée par le manque de capacités de l'administration fiscale. S'abstenir d'augmenter les taxes n'est pas la solution; les pays devraient plutôt répondre par une stratégie globale comprenant au moins ces trois principaux éléments :

1. La stratégie doit identifier, indépendamment de l'industrie, la nature et les dimensions du problème. Il est nécessaire d'évaluer scientifiquement et avec les meilleures pratiques statistiques le volume du commerce illicite, afin de comprendre les caractéristiques et l'ampleur du problème.
2. Elle doit élaborer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies appropriées visant à lutter contre le type spécifique de commerce illicite auquel le pays est confronté. Il convient de s'attaquer directement aux défis institutionnels et/ou de gouvernance propres au pays, ainsi qu'au manque de coordination multilatérale qui peut renforcer le commerce illicite, et améliorer les pratiques d'administration fiscale et douanière, comme décrit au chapitre 3.
3. Elle doit mettre en œuvre les meilleures pratiques qui sont contenues dans le Protocole de la CCLAT de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et adhérer à ce Protocole au cas où le pays n'y serait pas encore partie.

Il existe des méthodes et des politiques adéquates pour lutter contre le commerce illicite du tabac. La mise en œuvre de ces politiques peut permettre d'augmenter les taxes sur le tabac et d'en retirer des avantages en termes de santé et de revenus, même en présence d'un commerce illicite.

4.2 TACTIQUE SCARE C : MENACES DE RECOURS ET D'ACTIONS EN JUSTICE

4.2.1 INTRODUCTION

L'industrie du tabac considère les augmentations de taxes bien conçues et significatives comme une menace pour ses bénéfices, sa croissance et la durabilité à long terme de ses activités. Comme le précisait PMI en 1985 :

« De toutes les préoccupations, il en est une, la fiscalité, qui nous inquiète particulièrement. Si [d'autres types de mesures] engendrent effectivement une baisse des volumes, il ressort de notre expérience que la fiscalité le fait beaucoup plus drastiquement encore » (44).

L'industrie est toutefois moins susceptible de contester juridiquement l'imposition de droits d'accise que d'autres mesures de lutte antitabac (voir l'encadré 4.2.1 pour plus de détails), car la fiscalité, et les droits d'accise en particulier, est une mesure réglementaire relativement bien établie, des taxes étant prélevées sur les produits du tabac dans de nombreux pays depuis plus d'un siècle. En outre, l'opposition aux taxes fait moins l'unanimité parmi les acteurs de l'industrie du tabac, car les différences de position sur le marché des différentes entreprises concernées influent sur leurs intérêts en matière de politique fiscale, ce qui diminue la probabilité qu'ils agissent collectivement sur cette question (45). La stratégie déclarée de BAT au début des années 1990 était

« d'influencer les gouvernements en ce qui concerne le niveau et la structure de la taxation du tabac afin de promouvoir la croissance du marché et de s'assurer un avantage concurrentiel » (46).

Néanmoins, les acteurs de l'industrie du tabac continueront à contester légalement, ou du moins à menacer de recours, les mesures fiscales importantes lorsque des vulnérabilités dans leur conception, leur adoption ou leur mise en œuvre sont manifestes.

Encadré 4.2.1 Recours et actions en justice contre les mesures fiscales sur le tabac

Il semble que l'industrie du tabac et ses alliés intentent moins d'actions en justice contre les mesures fiscales que contre les autres mesures de lutte antitabac :

- La base de données établie par *Campaign for Tobacco-Free Kids* relative aux lois adoptées en matière de lutte antitabac ne contient qu'une poignée de cas concernant les mesures fiscales sur le tabac, mais contient des centaines sur d'autres types de mesures antitabac. On observe cette même tendance dans une étude publiée en 2018 sur les recours intentés contre les mesures de lutte antitabac, qui a examiné cette base de données ainsi que deux autres et sélectionné 96 litiges représentatifs au regard de la question de l'utilité de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac dans le cadre contentieux (47). Seuls 6 de ces 96 litiges portaient sur des mesures fiscales.
- Une revue systématique des études empiriques sur l'ingérence de l'industrie du tabac dans la politique fiscale du tabac a révélé, en 2013, que seuls 9 des 36 articles examinés faisaient état de l'utilisation par l'industrie du tabac des recours en justice en tant que mesure tactique (1). Ces 9 articles concernaient tous des recours constitutionnels intentés contre des dispositions relatives à l'affectation des recettes fiscales du tabac aux États-Unis (1).
- Une étude de 2015 sur l'ingérence de l'industrie du tabac dans les pays à revenu faible et intermédiaire, a invoqué les recours juridiques contre les mesures de lutte antitabac dans 15 pays en tant qu'exemples de cette ingérence, mais aucune de ces contestations ne concernait une mesure fiscale sur le tabac (48).
- Une analyse de 2016 portant sur des articles publiés dans diverses revues sur le thème de l'ingérence de l'industrie du tabac dans la politique fiscale et commerciale a révélé que seuls 5 des 65 articles relatifs aux taxes sur le tabac se rapportaient à l'utilisation par l'industrie du tabac de recours judiciaires et de la menace d'actions en justice pour faire échec à l'adoption de mesures fiscales sur le tabac (49).

L'industrie du tabac fait largement appel à des experts juridiques (1, 50-52) qui étudient de près toutes les lois et réglementations pertinentes afin de déterminer leurs limites éventuelles et contestables, dans le but de manipuler les réglementations et les régulateurs (1, 50-52). Sur la base de ces avis d'experts, les fabricants de tabac savent si les réglementations sont conformes aux obligations nationales et internationales de l'État concerné, mais peuvent dans tous les cas faire valoir que les mesures de lutte antitabac, bien que légales, seraient rejetées par les tribunaux si elles étaient adoptées (48, 51-52).

La menace d'une action en justice pouvant à elle seule s'avérer suffisamment dissuasive, le recours aux procédures judiciaires est rarement nécessaire ou souhaitable (1, 45, 48, 51, 53-56). Même lorsqu'un recours est intenté, l'objectif peut être davantage de retarder l'application de la mesure ou d'en affaiblir la portée que de l'emporter sur le fond (1, 45, 48, 53). Pour contrer ces recours ou menaces d'actions en justice, les décideurs doivent être parfaitement au fait des obligations légales applicables au moment de la préparation et de la mise en œuvre des mesures de lutte antitabac. Fort heureusement, la stratégie mise en œuvre par l'industrie du tabac est relativement prévisible. Les mesures fiscales et autres mesures de lutte antitabac doivent donc être conçues de manière à renforcer la position juridique des autorités compétentes face aux menaces sérieuses de l'industrie du tabac et à leur permettre d'ignorer les menaces infondées.

4.2.2 EXPÉRIENCES DES PAYS EN MATIÈRE DE RECOURS LÉGAUX CONTRE LA TAXATION DU TABAC

Les obligations juridiques qui s'appliquent à la taxation du tabac sont celles qui découlent du droit national et des instruments internationaux tels que les accords commerciaux internationaux et les accords internationaux d'investissement (AII).⁶⁰ Le tableau 4.6 présente certains des problèmes juridiques qui peuvent se poser s'agissant d'une mesure fiscale. Des études de cas provenant de divers pays illustrent la manière dont ces problèmes ont pu ou non être évités au moment de l'adoption, de l'élaboration et de la mise en œuvre des taxes sur le tabac. Ces problèmes ne constituent toutefois pas la norme et ne doivent pas susciter d'appréhension excessive. Les études de cas sont classées positives, mixtes ou négatives en fonction de la mesure dans laquelle la décision de justice a confirmé la mesure fiscale en question.

Tableau 4.6 Problèmes juridiques potentiels liés aux mesures fiscales relatives au tabac		
VULNÉRABILITÉS	OBLIGATIONS LÉGALES	ÉTUDES DE CAS
Consultation inadéquate et autres vulnérabilités procédurales	Droit procédural national	1, 2
	Garanties procédurales pour les investisseurs dans le cadre des AII	Aucune
	Respect des conditions de forme prévues dans les accords de l'OMC et des unions douanières	3
Discrimination à l'égard des importations ou des investisseurs	Obligations de non-discrimination en vertu des accords de l'OMC et des unions douanières	8, 9, 10
	Obligations de non-discrimination en vertu des AII	11

60 Les accords commerciaux internationaux pertinents comprennent l'accord de l'OMC et les unions douanières telles que l'UE, l'Union douanière d'Afrique de l'Est et le Mercosur. Les accords internationaux d'investissement dont il est question comprennent les traités bilatéraux d'investissement et les chapitres sur l'investissement des accords de libre-échange et des unions douanières.

VULNÉRABILITÉS	OBLIGATIONS LÉGALES	ÉTUDES DE CAS
Incitations ou encouragement à l'investissement	Mécanismes d'arbitrage dans le cadre de contrats entre investisseurs et États	12
	Respect des clauses de traitement juste et équitable des AII	Aucune
Autres violations substantielles	Droits constitutionnels et mesures restrictives concernant l'impôt	4
	Restrictions légales à l'imposition de taxes	6
	Clauses d'expropriation contenues dans les AII	5
	Abus de pouvoir (champ de compétence légale)	7

Éviter les vices de procédure dans l'élaboration des lois fiscales

Les vices de procédure peuvent être évités en apportant le plus grand soin à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositions réglementaires ou législatives. Les questions de procédure constituent un véritable enjeu pour les autorités chargées de réglementer la lutte antitabac. L'article 5.3 de la CCLAT de l'OMS et les lignes directrices de la COP pour sa mise en œuvre disposent que les décideurs et les régulateurs ne doivent interagir avec l'industrie du tabac que lorsque et dans la mesure où cela est strictement nécessaire (57). S'agissant de l'adoption de mesures fiscales, les interactions peuvent s'avérer nécessaires si une procédure consultative est prévue en vertu des dispositions constitutionnelles nationales et des règles de bonne gouvernance, des prescriptions contenues dans les AII en termes de garanties procédurales et de certains accords commerciaux internationaux. L'industrie du tabac peut utiliser ces prescriptions comme levier pour retarder, fausser ou détourner le processus d'élaboration des règles, en violation de l'article 5.3. Par conséquent, les interactions avec l'industrie du tabac devraient être limitées à la consultation strictement nécessaire, menée de manière transparente ou publique, mais en veillant à ce qu'elle ne se fasse pas au détriment du caractère défendable d'une mesure. Le juste équilibre dépendra du pays concerné, les obligations constitutionnelles, légales et celles découlant du droit international applicable étant variables d'un pays à l'autre.

ÉTUDE DE CAS 1 (MIXTE) :

Manipulation des procédures législatives par l'industrie

En 2012, un projet de loi prévoyant, entre autres, la création d'une nouvelle taxe d'accise spécifique sur les cigarettes a été adopté en dernière lecture à l'Assemblée législative du Costa Rica. Ce texte a été voté en étant revêtu du caractère d'« urgence » et alors même qu'un recours devant la juridiction constitutionnelle était en cours d'examen (un recours constitutionnel a pour but d'empêcher l'adoption d'un projet de loi).⁶¹

PROBLÈME	DÉCISION DE LA MAJORITÉ	DÉCISION DE LA MINORITÉ	ENSEIGNEMENT
La Cour pouvait-elle connaître du recours malgré l'adoption du projet de loi et les conséquences qui résultent de son adoption sur le recours ?	Le recours a été déclaré recevable par la majorité des membres de la Division constitutionnelle de la Cour suprême (58). La ratification et la promulgation du projet de loi par l'exécutif ont été suspendues par la Cour suprême en attendant sa décision sur le fond, qui, en fin de compte, a conclu que le recours, qui posait la question de la constitutionnalité du projet de loi, était dépourvu de fondement (58).	La minorité des membres de la Cour a jugé le recours irrecevable en ce qu'il avait été déposé hors des délais prescrits et que l'avis de son dépôt n'avait pas été reçu par l'assemblée législative avant la lecture du projet de loi (58). En désaccord avec la majorité, la minorité des membres de la Cour a estimé que le recours ne pouvait être accepté et qu'en conséquence la promulgation du projet de loi par l'exécutif, qui constitue l'étape finale du processus législatif, ne pouvait être suspendue.	Ce recours montre par quels moyens les défenseurs de l'industrie du tabac peuvent tenter de faire échouer et d'empêcher l'adoption d'une mesure fiscale. Dans ce cas, le recours apparaît comme une tactique visant à retarder l'adoption de la loi, puisqu'il a été déposé le jour même de la lecture finale du projet de loi. L'objectif de ses auteurs était soit de tirer parti du fait que le recours était en cours d'examen pour inciter le législateur à retarder l'adoption de la mesure, soit, comme cela s'est produit, de créer les conditions d'un recours constitutionnel et pour vice de procédure en l'absence de report de son adoption. Tous les motifs invoqués à l'appui du recours ont été jugés sans fondement. Bien qu'il soit impossible d'empêcher ce type de recours purement futiles, il est possible et nécessaire de les anticiper afin de s'assurer qu'ils ne mettent pas en échec la mesure fiscale visée.

61 La procédure d'urgence permet de faire adopter un projet de loi de manière accélérée au sein d'une législature.

ÉTUDE DE CAS 2 (POSITIVE):

Respect des exigences procédurales nationales

La réglementation kenyane de lutte contre le tabagisme exigeait de l'industrie du tabac qu'elle s'acquitte de droits destinés à dédommager l'État pour les soins de santé et les autres conséquences négatives du tabagisme. Lors d'un recours intenté en 2016 contre cette réglementation, le demandeur, BAT, a été débouté sur tous les points (59-60). Même si le prélèvement en question n'a pas été considéré par le tribunal comme une mesure fiscale, cet exemple est instructif de la façon dont les régulateurs peuvent protéger les mesures fiscales contre les recours en justice.

QUESTIONS	TEXTES ET ARGUMENTS INVOQUÉS	DÉCISION	ENSEIGNEMENTS
Les consultations menées par le gouvernement sur la mesure étaient-elles conformes aux lois ?	L'affirmation selon laquelle la Constitution et la Loi sur les textes réglementaires exigeaient la tenue de « consultations appropriées avec les personnes susceptibles d'être affectées » en raison de l'effet substantiel probable de la mesure sur les entreprises du secteur. BAT a affirmé que ce critère n'était pas rempli, à l'inverse du gouvernement kenyan qui a considéré qu'il n'était pas tenu d'entreprendre une consultation spéciale ou approfondie avec les représentants de l'industrie du tabac.	Le juge s'est prononcé en faveur du gouvernement kenyan, en notant que 1) l'obligation de consulter n'implique pas qu'un point de vue particulier doive prévaloir ; 2) l'insatisfaction quant au niveau de consultation n'est pas déterminante ; 3) dans les faits, l'industrie a été autorisée, et souvent invitée, à envoyer des représentants à toutes les réunions consultatives publiques pertinentes et les audiences des commissions parlementaires ; et 4) la consultation effectuée était conforme aux règles en vigueur (59).	L'industrie du tabac examine soigneusement les mécanismes législatifs et réglementaires à la recherche du moindre défaut. Dans notre exemple, les représentants du gouvernement kenyan ont, à juste titre, gardé leur distance avec l'industrie du tabac en ne réservant pas de traitement particulier à ses représentants, mais en leur permettant d'assister aux réunions publiques et de présenter leurs points de vue, conformément aux procédures habituelles. De ce fait, les principes qui sous-tendent l'article 5.3 de la CCLAT de l'OMS et l'obligation de consultation prévue par la loi kenyane ont été respectés.

Éviter les problèmes de procédure dans l'administration fiscale

ÉTUDE DE CAS 3 (NÉGATIVE):

Non-respect des exigences de procédure prévues dans les textes internationaux

En 2010, un groupe spécial de l'OMC a estimé que la Thaïlande avait violé l'accord sur l'évaluation en douane en raison de la procédure d'évaluation mise en œuvre concernant les cigarettes que Philip Morris (PM) Thaïlande importait dans le pays en provenance d'une partie liée, PM Philippines. Les valeurs en douane sont importantes, car elles constituent l'assiette des droits de douane et peuvent alimenter l'assiette d'autres taxes prélevées sur la valeur de la marchandise, telles que les droits d'accise *ad valorem* et la TVA. Les autorités fiscales thaïlandaises ont rejeté les valeurs transactionnelles déclarées par PM Thaïlande au motif que celles-ci étaient influencées par la relation entre les parties, et leur ont substitué une nouvelle valeur douanière par déduction (61).

PROBLÈME	OBLIGATION LÉGALE	DÉCISION	ENSEIGNEMENTS
La Thaïlande a-t-elle dûment consulté PM Philippines avant de rejeter la valeur déclarée (61) ?	L'accord sur l'évaluation en douane exige un échange de bonne foi des motifs et renseignements, avec des possibilités de réponse (61).	La Thaïlande n'avait pas expliqué correctement les raisons pour lesquelles elle avait rejeté la valeur en douane déclarée, ainsi que sa conviction que le prix était influencé par la relation entre les deux parties (61). Cela constituait une violation de l'accord. La Thaïlande n'a pas fait appel de ces constatations.	Les autorités thaïlandaises auraient dû faire preuve d'une plus grande prudence dans leurs relations avec l'industrie du tabac et veiller au respect des normes applicables. En l'espèce, une norme spécifique et élevée prescrite par l'accord sur l'évaluation en douane, prévoyait un mécanisme de consultation, la communication de motifs détaillés en cas de refus et la possibilité d'y répondre, norme que la Thaïlande n'a pas respectée.

Garantir le respect des obligations de fond

Les règles de droit national et international établissent également des obligations de fond. Cette sous-section se concentre sur les principales obligations tirées du droit national. Les obligations internationales concernant la discrimination et les incitations à l'investissement sont examinées dans les sous-sections suivantes.

ÉTUDE DE CAS 4 (POSITIVE):

Mesure fiscale jugée conforme à la Constitution

En 1995, une coalition de contribuables a introduit un recours constitutionnel contre la décision prise par le gouvernement chilien de procéder à un relèvement massif des droits d'accise sur le tabac et les carburants. (62).

PROBLÈME	DÉCISION	ENSEIGNEMENT
La taxe était-elle, en vertu de l'article 19 de la Constitution chilienne, « manifestement disproportionnée ou injuste » (62)?	Le relèvement de l'accise n'a pas violé la Constitution, car elle n'était ni confiscatoire ni manifestement irrationnelle.	Les droits d'accise d'application générale ne sont pas susceptibles d'être contestés en raison de leur caractère excessif, injuste ou disproportionné.

ÉTUDE DE CAS 5 (POSITIVE):

La décision de ne pas accorder de rabais ne constitue pas une expropriation en vertu d'un AII

Cette étude de cas est un exemple de contestation fondée sur la violation d'une clause d'expropriation contenue dans un traité d'investissement. Ces clauses protègent les investisseurs étrangers contre les mesures qui peuvent être interprétées comme équivalentes à une expropriation directe ou indirecte d'un investissement ou qui réduisent substantiellement sa valeur (63). Dans cette affaire, un investisseur s'était vu refuser, pendant plus d'une décennie, l'octroi de rabais par le gouvernement mexicain. La rentabilité de l'activité d'achat et de revente de cigarettes mexicaines à l'étranger s'en est trouvée affectée et l'investisseur a porté l'affaire en 2002 devant un tribunal arbitral compétent en matière d'accords d'investissement (64).

PROBLÈME	DÉCISION	ENSEIGNEMENTS
Le refus du Mexique d'accorder des rabais à l'investisseur dépassait-il les limites de la réglementation en vigueur pour constituer une expropriation indirecte (65) ?	Le tribunal arbitral a statué qu'il n'y avait pas expropriation en l'espèce. Il a considéré que tous les litiges commerciaux ne résultent pas nécessairement de violations des règles ; l'investisseur n'avait pas le droit d'exporter des cigarettes sur le « marché gris » et le gouvernement avait de bonnes raisons de restreindre ce marché (65). De plus, l'investisseur a pu prendre part avec succès à d'autres activités commerciales (65).	Les recours intentés au titre des dispositions des All interdisant toute expropriation indirecte ont peu de chances d'aboutir, car les mesures fiscales d'application générale constituent une forme légitime de réglementation. Une simple perte de bénéfices n'est pas suffisante pour prouver l'expropriation, qui doit consister en une privation substantielle ou significative de l'investissement.

ÉTUDE DE CAS 6 (NÉGATIVE) :

Une réglementation contraire à une norme nationale supérieure

En 2011, un groupe d'associations indonésiennes représentant l'industrie du tabac, FORMASI, a contesté une nouvelle réglementation sur les droits d'accise. Depuis 2009, le gouvernement avait mis en place un système d'accise spécifique par paliers, qui tenait compte de diverses caractéristiques (taille de la production, type de cigarettes et niveaux de prix). En 2011, les taux d'accises ont été relevés dans la quasi-totalité des 19 paliers d'imposition sans que les prix de référence ne soient ajustés en conséquence. Cette situation a donné lieu à un recours en justice.

PROBLÈME	DÉCISION	ENSEIGNEMENTS
La nouvelle réglementation en matière d'accise respectait-elle le plafond de 57 % du taux d'accise sur le prix de vente au détail des produits du tabac prévu par la loi relative aux droits d'accise (66-70), qui lui est supérieure ? Il était précisé dans le recours que l'accise dépassait ce plafond s'agissant des cigarettes roulées à la main (<i>kreteks</i>) produites localement (68, 71).	La Cour a donné raison à l'association représentant l'industrie du tabac, et le gouvernement a été tenu d'abroger immédiatement le règlement adopté en 2011. (69– 70).	Il est conseillé de respecter les règles et de bien connaître la hiérarchie des normes juridiques, notamment les normes nationales supérieures. L'industrie du tabac procède à un examen minutieux des textes en cas de relèvement des taxes sur le tabac. Dans le cas présent, le non-respect d'une norme législative s'agissant d'une seule catégorie de produits du tabac a entraîné un manque à gagner pour l'Indonésie et un recul dans ses efforts pour réduire la consommation de tabac.

Veiller à ce que la mesure fiscale relève de la compétence d’une autorité

L’adoption d’une mesure fiscale constitue un abus de pouvoir lorsqu’elle outrepassa les pouvoirs reconnus à l’autorité qui en est à l’origine. Comme pour l’étude de cas n° 6, le problème en jeu est celui de la hiérarchie en droit. Dans le cas d’un abus de pouvoir, cependant, la question qui se pose n’est pas celle du conflit entre une norme inférieure et une norme supérieure, mais de savoir si l’autorité qui a adopté la mesure fiscale était autorisée à le faire. Cela peut survenir lorsqu’une mesure fiscale est adoptée par une juridiction infranationale ou par le pouvoir exécutif agissant en vertu d’une délégation législative.

ÉTUDE DE CAS 7 (NÉGATIVE):

La taxation du tabac est contraire à la Constitution australienne

PROBLÈME	DÉCISION	ENSEIGNEMENTS
Le régime de licences et de pénalités adopté par la Nouvelle-Galles du Sud constituait-il un moyen détourné d’imposer une taxe d’accise en contravention du pouvoir exclusif reconnu au gouvernement fédéral par la Constitution australienne (72) ?	Le tribunal a estimé que les droits de licence perçus par l’État constituaient des droits d’accise, ce qui était contraire à la Constitution australienne (72).	Les autorités qui adoptent des mesures fiscales sur le tabac doivent agir dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés.

Se garder de toute discrimination à l’égard des importations et des investissements étrangers

Bien que discriminatoires par nature, les droits de douane peuvent être utilisés sous réserve du respect des limites convenues dans les accords commerciaux d’un pays. Les accises et autres taxes destinées à augmenter les prix du tabac pour réduire la demande et améliorer la santé humaine doivent être neutres s’agissant de l’origine des produits : elles ne doivent pas chercher à taxer les produits locaux moins que les produits étrangers ou à traiter les produits étrangers différemment les uns des autres. Les mesures fiscales sur le tabac poursuivent des objectifs autres que la protection de la santé lorsqu’elles visent à augmenter le prix des importations plus que celui des produits locaux, ou qu’elles cherchent à faire peser sur les acteurs du marché qui sont favorisés une charge moindre par rapport à ceux qui ne le sont pas. Les taxes sur le tabac dont l’objectif est uniquement de protéger la santé n’emportent pas généralement violation des articles III:2 et I:1 du GATT, qui interdisent les taxes discriminatoires (compte tenu des exceptions générales). De même, elles ne sont pas directement contraires aux mesures de protection contre la discrimination protégeant les investisseurs que l’on trouve dans les clauses de traitement national (TN), de nation la plus favorisée (NPF), d’expropriation et de traitement juste et

équitable (TJE) des AII (63, 73-74). Il est possible d'invoquer la violation d'obligations internationales pour des motifs autres que la discrimination, mais ces demandes ont généralement très peu de chances d'aboutir.

ÉTUDE DE CAS 8 (NÉGATIVE):
BAT c. l'Ouganda (2017 Cour de justice de l'Afrique de l'Est)

DISCRIMINATION	ENSEIGNEMENT
L'Ouganda a fixé un taux d'accise plus élevé sur les cigarettes importées, y compris celles provenant des États partenaires de l'Union douanière d'Afrique de l'Est (75), que sur les cigarettes locales. Sa mise en œuvre constituait une discrimination contraire à l'article 15 du protocole de l'Union douanière (75).	Une taxation différentielle explicitement fondée sur l'origine des produits peut être interprétée comme une mesure protectionniste discriminatoire contraire aux normes internationales. L'industrie du tabac peut également invoquer les accords commerciaux internationaux conclus en dehors de l'OMC, en particulier les mécanismes d'union douanière.

Le problème se pose lorsque les taxes prélevées, officiellement neutres du point de vue de l'origine et visant la protection de la santé, se traduisent par une taxation différente des produits du tabac (73). La discrimination ne résulte pas de la seule différence de taxation, mais du fait que la taxation a un impact négatif plus important sur les produits importés que sur les produits locaux, sur les importations provenant d'un pays que sur celles provenant d'un autre, ou sur les produits d'un investisseur particulier que sur des produits comparables. Lorsqu'une taxation différentielle entre catégories de produits entraîne une discrimination, elle demeure généralement licite si elle est uniquement fondée sur une distinction réglementaire légitime entre les catégories de produits en question.⁶²

Lorsque la discrimination est involontaire, l'absence d'intention de discriminer n'est pas suffisante pour justifier la violation des obligations découlant des AII ou du GATT (73, 76). Les décideurs doivent donc examiner attentivement les mesures qu'ils envisagent d'adopter afin de déterminer :

1. si un aspect de la conception ou de la mise en œuvre de la mesure visée peut être davantage au détriment des importations ou des investisseurs étrangers que des produits locaux ou des investisseurs nationaux ;

62 Les règles précises applicables varient en fonction de la nature des obligations juridiques en question. Dans le cadre du GATT, la taxation différentielle de produits similaires ou directement concurrents peut être justifiée par des distinctions scientifiquement fondées entre les produits en vertu de l'article III:2 et, à titre subsidiaire, par une discrimination nécessaire en vertu de l'exclusion explicite des mesures de protection de la santé, article XX(b) (73). En ce qui concerne les clauses NPF et TN des AII, on peut faire valoir que la taxation différentielle est non discriminatoire en ce que la différence en termes de dommages à la santé signifie que les produits ne sont pas « semblables » ou, à défaut, que la discrimination est justifiée par des preuves scientifiques de différences en termes de dommages à la santé et par des motifs rationnels liés aux objectifs de protection de la santé visés par la taxation différentielle (63).

2. si l'aspect potentiellement discriminatoire de la mesure fiscale sert un objectif utile susceptible de la justifier (c'est-à-dire qu'elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de santé) ;
3. s'il existe une alternative raisonnable permettant d'obtenir le même effet sans risque de discrimination (c'est-à-dire qu'elle est indispensable) ; et
4. lorsqu'elle est nécessaire et indispensable, il y a de fortes chances qu'elle soit justifiable.

Les études de cas ci-dessous fournissent des exemples de discrimination découlant de l'adoption d'une mesure fiscale sur le tabac.

ÉTUDE DE CAS 9 (NÉGATIVE) :

Thaïlande – Mesures douanières et fiscales sur les cigarettes en provenance des Philippines (Groupe spécial de l'OMC 2010)

Les faits relatifs à cette affaire sont exposés dans l'étude de cas n°3. Cette étude de cas examine les allégations relatives à la discrimination et non les questions liées à la procédure.

DISCRIMINATION	EXPLICATION	ENSEIGNEMENTS
La Thaïlande a adopté des mesures discriminatoires concernant la fixation de l'assiette de la TVA sur les cigarettes (61).	La méthodologie appliquée pour la détermination de la base d'imposition, qui prenait en compte les coûts de commercialisation, était différente pour les cigarettes importées de celle appliquée aux produits locaux (61). En conséquence, la composante du coût de commercialisation des cigarettes importées était plus élevée qu'elle ne l'aurait été si la méthodologie générale avait été adoptée (61). Cette différence de traitement n'était pas suffisamment justifiée et a donc été considérée comme discriminatoire.	Comme il existe un risque de discrimination involontaire lorsque l'assiette d'une taxe <i>ad valorem</i> est fixe, la détermination de l'assiette fiscale doit être cohérente et suffisamment motivée (61). Cette étude de cas montre que les décideurs doivent faire attention à la conception et à la mise en œuvre des taxes <i>ad valorem</i> pour s'assurer qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles peuvent être justifiées d'un point de vue juridique.

La politique thaïlandaise de remboursement de la TVA a fait peser une charge fiscale potentiellement plus lourde sur les revendeurs de cigarettes importées, également soumis à des exigences administratives plus strictes (61).	Les revendeurs de cigarettes produites par une entité gouvernementale bénéficiaient d'une exonération de la TVA (61). Bien que les revendeurs de cigarettes importées pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur la TVA, celui-ci n'était pas automatique (61). Le traitement distinct des revendeurs de cigarettes importées et des revendeurs de cigarettes locales entraînait le risque d'une charge de TVA plus élevée pour les premiers (61). Ce traitement distinct imposait également une charge administrative supplémentaire aux revendeurs de cigarettes importées et modifiait les conditions de concurrence (61).	Les règles de recouvrement et d'exécution des obligations fiscales doivent être identiques, ou aussi similaires que possible, dans leur forme et leur effet, s'agissant des produits du tabac nationaux et des produits importés.
---	---	---

ÉTUDE DE CAS 10 (NÉGATIVE) :

République dominicaine — Mesures affectant l'importation et la vente de cigarettes sur le marché intérieur (Groupe spécial de l'OMC 2004 ; Organe d'appel de l'OMC 2005)

En vertu de l'article XX(d) du GATT, la discrimination nécessaire pour garantir l'application d'une mesure fiscale légitime sera justifiée s'il n'existe pas d'alternative moins discriminatoire. Dans le cas présent, cette justification a été utilisée sans succès.

DISCRIMINATION	EXPLICATION	ENSEIGNEMENTS
La réglementation de la République dominicaine en matière de timbres fiscaux était discriminatoire à l'égard des marchandises importées (77). En vertu de cette réglementation, un timbre fiscal devait être apposé sur tous les paquets de cigarettes, mais les cigarettes importées se voyaient apposer un timbre fiscal sous la supervision des autorités fiscales locales après leur importation, ce même timbre pouvant être apposé au cours du processus de fabrication s'agissant des cigarettes fabriquées localement.	Cette distinction de fait entre les produits locaux et les produits importés a modifié les conditions de concurrence au détriment des cigarettes importées en 1) augmentant les coûts pour les importateurs et 2) en altérant l'esthétique des produits importés (77). Le groupe spécial a considéré que cette discrimination n'était pas justifiée : elle n'était pas nécessaire à l'application des mesures fiscales, car des alternatives moins restrictives étaient disponibles, telles que permettre aux importateurs d'apposer des timbres fiscaux en cours de fabrication (République dominicaine - mesures affectant) (77). Les constatations du groupe spécial ont été confirmées en appel (78).	Les politiques conçues pour garantir l'application des mesures fiscales doivent également être non discriminatoires. Des plaintes pour discrimination peuvent être déposées lorsque les coûts de mise en conformité sont plus élevés pour les importations que pour les produits locaux et que cette différence de facto est évitable. Il est important de déterminer si des alternatives moins contraignantes peuvent atteindre le même objectif.

ÉTUDE DE CAS 11 (NÉGATIVE):

Feldman Karpa c. Mexique (2002, Tribunal arbitral du CIRDI [Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements])

Les tribunaux arbitraux ont accepté qu'un traitement différent puisse être accordé aux investisseurs protégés par des AII lorsqu'il existe un lien légitime entre les distinctions établies et les objectifs de bien-être public (76). Les faits relatifs à cette affaire sont présentés dans l'étude de cas n°5. Cette étude de cas examine les aspects de l'affaire concernant la plainte de l'investisseur pour discrimination, plutôt que la question de fond relative à l'expropriation. Les allégations relatives à l'existence d'une discrimination sont fondées sur des motifs différents de celles qui concernent l'expropriation, ce qui explique pourquoi l'affaire a été tranchée différemment sur ces deux questions.

DISCRIMINATION	ENSEIGNEMENTS
Refus opposé aux demandes de rabais formulées par des investisseurs étrangers. Les demandes de remboursement de taxes déposées par des investisseurs locaux similaires ont été acceptées (65), ce qui constitue une violation de la clause de traitement national de l'AII (65).	Les investisseurs étrangers et locaux doivent être traités de manière identique, et des règles cohérentes fondées sur une documentation précise doivent guider les décisions administratives. Le refus de remboursement était peut-être justifié, mais le gouvernement n'a pas été en mesure de l'établir en l'absence de la documentation nécessaire.

Éviter le piège des incitations à l'investissement

Les contrats investisseur-État doivent être évités entre l'industrie du tabac et les gouvernements. Ils ne sont pas purement « contractuels » au sens du droit interne, car même en l'absence d'un AII applicable, ils peuvent être internationalisés pour donner aux investisseurs le droit 1) de soustraire le règlement du litige aux juridictions de l'État en faveur d'un arbitrage indépendant et 2) de soustraire le litige au cadre juridique de l'État en faveur des principes généraux du droit (63, 76). Les engagements pris en vertu de ces contrats ne peuvent donc pas être réduits ou annulés par voie législative, et les responsabilités ne peuvent pas non plus être limitées par les tribunaux nationaux qui peuvent être plus enclins à favoriser le droit de l'État à réglementer en faveur de la santé publique (76).

Les contrats investisseur-État et autres incitations non contractuelles peuvent également être internationalisés par le jeu des clauses de protection figurant dans les AII. Ces clauses font de la renonciation aux engagements pris envers les investisseurs une violation de l'AII (76). Par ailleurs, même en l'absence d'une clause de protection, les contrats et les incitations peuvent venir au soutien d'une plainte pour attente légitime et violation du traitement juste et équitable, voire renforcer la plainte d'un investisseur pour expropriation indirecte (63). Les sentences arbitrales montrent clairement que, même si l'on peut s'attendre à ce que les taxes varient et que le tabac soit réglementé, les investisseurs peuvent légitimement espérer des États qu'ils respectent les incitations formelles et les engagements contractuels écrits.

Les clauses de stabilisation, qui sont des clauses courantes dans les contrats entre investisseurs et États, sont désastreuses en ce qui concerne le relèvement des droits d'accise, qui constitue dans les faits la mesure la plus efficace en matière de la lutte antitabac. Elles visent à geler l'application de la loi nationale à compter du moment de l'investissement (63). Apparemment moins coûteuses, les clauses d'équilibre économique exigent des États contractants qu'ils compensent les changements réglementaires ayant des répercussions négatives sur la valeur d'un investissement (63). L'effet de ces deux types de clauses n'est guère différent : le coût de la violation d'une clause économique d'équilibre peut être suffisamment élevé pour la rendre difficile du point de vue fiscal et inacceptable sur le plan politique.

ÉTUDE DE CAS 12 :

Contrat entre un investisseur et un État

En 2001, un État a conclu un accord d'investissement avec une STT portant sur la privatisation de son entreprise publique de tabac et la création d'une coentreprise. Cet investissement devait, en vertu de l'accord conclu, comporter divers avantages économiques. Il était prévu que la coentreprise augmente ses exportations et ses bénéfices grâce aux liquidités et à l'expertise fournies par la STT tout en donnant la priorité à l'emploi, à la fabrication et aux ressources locales. Le contrat définitif comportait une forme de clause d'équilibre économique en vertu de laquelle toute augmentation du taux des droits d'accise appliqués aux produits du tabac de l'entreprise avant une date déterminée donnerait lieu à compensation. Bien que l'accord n'ait pas été soustrait à la loi de l'État, il prévoyait un arbitrage indépendant en cas de litige sur la question de la compensation. Par ailleurs, un traité bilatéral d'investissement avait été conclu entre l'État hôte et un autre État dans lequel la filiale de la STT a son siège, qui contient une clause TJE susceptible, si nécessaire, de renforcer la protection fournie par les dispositions du contrat investisseur-État. Des incitations similaires moins formelles ont été offertes à une STT distincte.

On ignore dans quelle mesure des incitations ont pu être accordées à l'industrie du tabac, mais il est probable que des contrats et des incitations soient proposés dans le cadre de la privatisation des intérêts publics dans le secteur du tabac et dans les transactions entre les investisseurs et les entreprises publiques de tabac (63). Si certains pays se sont retrouvés piégés par des mesures d'incitation prises en faveur de l'industrie du tabac, le contrat investisseur-État fournit le meilleur exemple de la manière dont les engagements pris envers l'industrie du tabac et les mesures d'incitations peuvent saper la lutte antitabac (56, 79-80). Les États doivent se garder d'adopter des mesures d'incitations en faveur de l'industrie du tabac et, en particulier, de prendre des engagements contractuels avec elle. Plus systématiquement, les gouvernements doivent s'abstenir de conclure des AII qui font prévaloir

les incitations et autres mesures d'encouragement sur des réglementations qui se veulent rationnelles et acceptables.

4.2.3 CONCLUSIONS

Le prélèvement de droits d'accise sur tous les produits du tabac, quelle que soit leur origine, aux fins de protéger la santé est légitime, et les menaces de l'industrie à cet égard sont généralement dépourvues de fondement. Il existe toutefois certaines règles en matière de procédure, de conception et de consultation que les gouvernements peuvent être amenés à prendre en compte.

1. Ils doivent avoir connaissance de la norme de consultation requise en vertu de la législation nationale et des obligations internationales applicables (études de cas n°1, 2 et 3). Il est important de tenir l'industrie du tabac à l'écart du processus d'élaboration des politiques, dans la mesure où cela est possible. Ils ne doivent pas accorder d'attention particulière à l'industrie du tabac, mais veiller à ce qu'elle soit consultée comme il se doit, par exemple, en organisant des réunions publiques, en fournissant des informations en temps utile et en lui permettant de présenter ses arguments, tout en étant conscients qu'elle peut potentiellement user de manœuvres pour faire échouer le processus (études de cas n°1, 2 et 3).
2. Les droits d'accise sont généralement à l'abri des recours qui prétendent qu'ils constituent une mesure confiscatoire ou d'expropriation en vertu du droit national ou international (études de cas n°4 et 5). Cependant, des dispositions expresses limitant la taxation peuvent exister dans d'autres lois ou dans la Constitution d'un pays ou dans les limites des pouvoirs de taxation conférés aux autorités fiscales (études de cas n°6 et 7).
3. Il convient d'éviter toute discrimination explicite et de facto à l'encontre des produits du tabac ou des investisseurs étrangers, que ce soit dans la conception, la mise en œuvre ou l'application des mesures fiscales (études de cas n°8, 9, 10 et 11). Des problèmes juridiques peuvent surgir non pas de la mesure fiscale elle-même, mais plutôt des mesures connexes qui permettent sa mise en œuvre (études de cas 9 et 10).
4. Une différenciation explicite entre les produits en fonction de leur effet sur la santé peut être contestée comme constituant une discrimination si elle pèse plus lourdement sur les produits importés et doit être justifiée sur la base de preuves de l'impact sur la santé et de l'absence d'alternatives.
5. Les encouragements à l'investissement sous forme d'incitations ou d'engagements contractuels ne doivent pas être proposés, car ils peuvent être contraignants (étude de cas n°12) ou donner lieu à un recours au titre des dispositions d'un AII ; elles sont également contraires aux lignes directrices de l'article 5.3 de la CCLAT de l'OMS.

4.3 TACTIQUE SCARE A : L'AUGMENTATION DES TAXES SUR LE TABAC PÉNALISE LES POPULATIONS PRÉCAIRES (RÉGRESSIVITÉ)

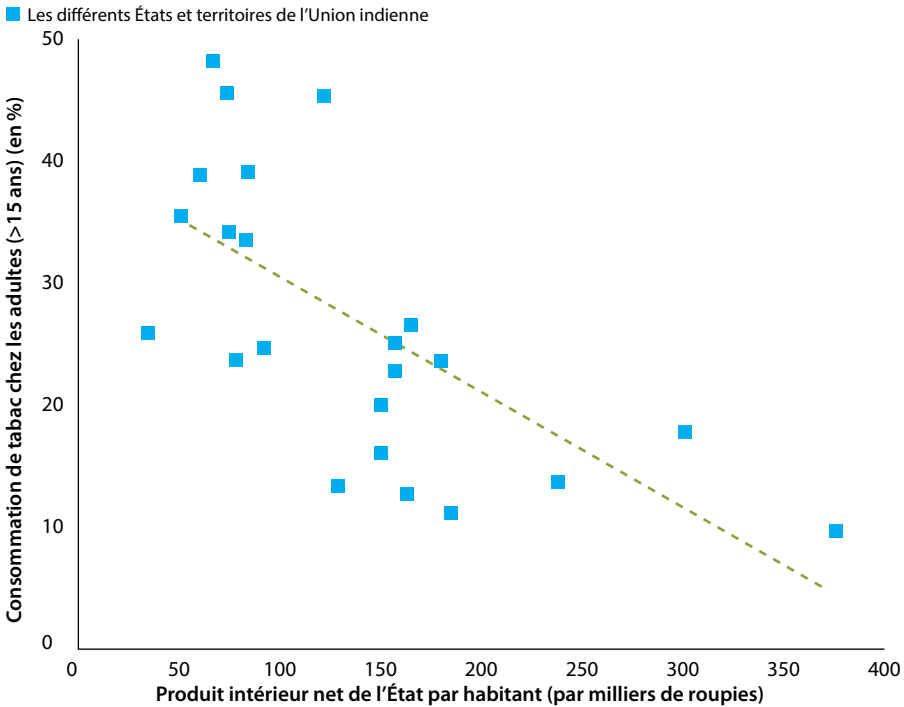
4.3.1 INTRODUCTION

Dans le cadre des efforts déployés pour contrer les augmentations de taxes, l'industrie du tabac et ses alliés avancent souvent l'argument selon lequel le relèvement des taxes sur le tabac pénalise en premier lieu les populations pauvres (81-82). Cet argument repose sur le concept de régressivité en matière de fiscalité. D'un point de vue conceptuel, une taxe est dite régressive lorsque les personnes à faibles revenus consacrent une plus grande proportion du revenu familial à la charge fiscale que les personnes aisées. En d'autres termes, la charge fiscale tend à être relativement plus élevée pour les ménages à faible revenu que pour les ménages à revenu moyen et élevé. Toutefois, l'argument de l'industrie présente deux limites. Premièrement, le concept de régressivité fondé uniquement sur la charge fiscale ne prend pas en compte les méfaits du tabagisme sur la santé et l'économie. Deuxièmement, l'augmentation des taxes et du prix des produits du tabac peut induire un changement de comportement au sein de la population, comme le montrent les données relatives à l'élasticité-prix de la demande de tabac (83-84). Prises ensemble, ces considérations font effectivement de la taxation du tabac une intervention de santé publique progressive et non pas régressive.

4.3.2 RÉGRESSIVITÉ ET PRISES EN COMPTE D'AUTRES CONSIDÉRATIONS

Au sens strict, la taxation du tabac peut être considérée comme régressive, car les personnes à faible revenu doivent consacrer une proportion relativement plus importante du revenu de leur ménage que les personnes aisées pour payer les produits du tabac lorsque ceux-ci deviennent plus chers à la suite d'un relèvement des taxes. Dans de nombreux pays, les personnes issues des groupes à faible revenu consomment davantage de tabac que les autres (85). Une analyse systématique de la littérature effectuée par l'OMS a mis en évidence que la prévalence du tabagisme est plus forte chez les adultes, hommes et femmes confondus, à faible revenu (86). Le constat ne varie pas sur les trois dernières décennies, quelles que soient la zone géographique et la classification du pays concerné selon son revenu. Par exemple, en Inde, les taux élevés de tabagisme, c'est-à-dire la consommation par plus de 30 % de la population adulte, ne se retrouvent que dans les États à faible revenu tels que l'Assam et l'Odisha, où le produit intérieur net reste inférieur à 100 000 roupies par habitant (voir la figure 4.3.1) (87).

Figure 4.3.1. Lien entre le tabagisme chez les adultes et le produit intérieur net par habitant des États et territoires de l'Union de l'Inde, 2016-2017



Source: (87).

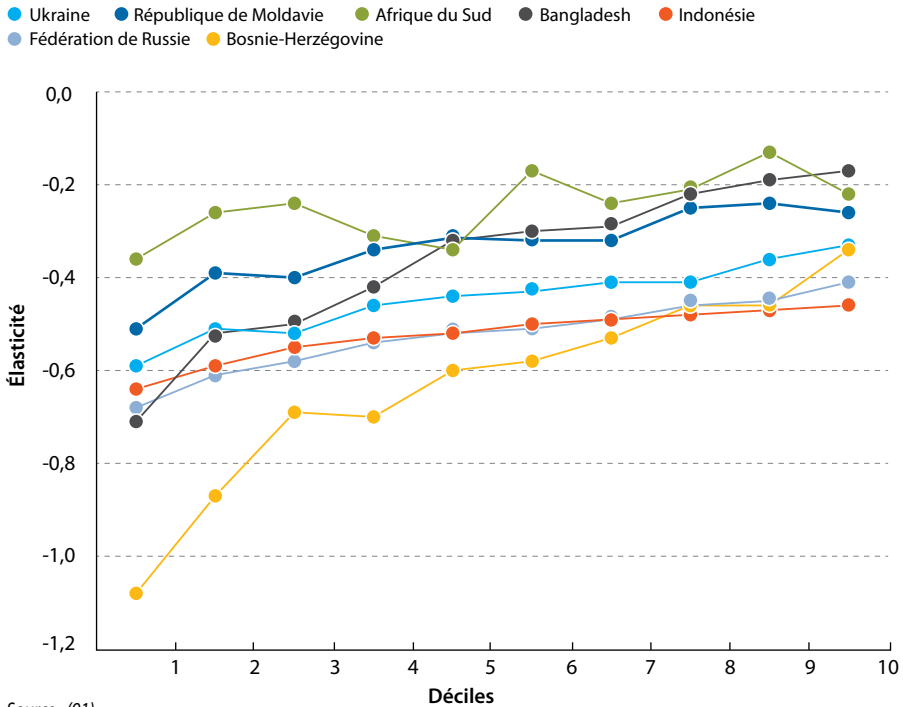
Toutefois, cette conclusion ne tient pas compte de considérations liées plus largement à la santé et à l'économie qui déterminent les conséquences sur les ménages du relèvement des taxes sur le tabac. La taxation du tabac peut en fait être considérée comme une politique progressive, ou favorable aux pauvres, lorsque ces considérations sont correctement prises en compte et expliquées. Du point de vue de la santé, la consommation relativement élevée de tabac parmi les populations à faible revenu se traduit par une incidence beaucoup plus importante de maladies attribuables au tabac au sein de ces populations, notamment une morbidité et une mortalité plus élevées.

Les groupes à faible revenu sont également moins en mesure de payer les soins médicaux nécessaires au traitement des maladies liées au tabac, et les dépenses médicales importantes que de nombreuses familles doivent assumer peuvent les appauvrir encore davantage. Par conséquent, nombre de personnes pauvres ne reçoivent pas ou ne cherchent même pas à recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin. Une étude a révélé qu'au Bangladesh, 55 % des patients diagnostiqués comme souffrant d'une maladie liée au tabac ne suivent pas de traitement médical.

Cette absence de traitement a été attribuée en partie à son coût prohibitif (88). Des taux élevés de tabagisme couplés au manque d'accès à des soins médicaux abordables font que le tabagisme contribue de manière mesurable à la pauvreté dans un certain nombre de pays qui en subissent fortement les effets négatifs, à l'exemple de la Chine et de l'Inde (89-90).

On sait également que les populations pauvres sont plus sensibles au prix que les populations plus aisées ; les fumeurs à faible revenu présentent une élasticité-prix plus élevée que ceux dont les revenus sont plus élevés. C'est ce que démontrent des études récentes publiées par la Banque mondiale, dont les résultats sont présentés dans la figure 4.3.2 (91). Les pauvres réagissent plus fortement au relèvement des taxes et des prix du tabac en réduisant leur consommation plus que les autres, et bénéficient donc en premier lieu de la baisse des décès et des maladies dus au tabac et des coûts médicaux qui y sont associés. Une conclusion similaire a été tirée d'une analyse systématique de l'impact des politiques de lutte antitabac sur les inégalités socio-économiques dans les pays à haut revenu à un stade avancé de l'épidémie de tabagisme (92). Elle a recensé 16 études pertinentes relatives à la fiscalité, dont une seule a conclu au caractère régressif de la fiscalité par rapport au gradient socio-économique (sept ont conclu à un impact progressif, les résultats étant plus mitigés pour les autres).

Fig. 4.3.2 Estimation moyenne de l'élasticité-prix de la consommation de tabac par décile

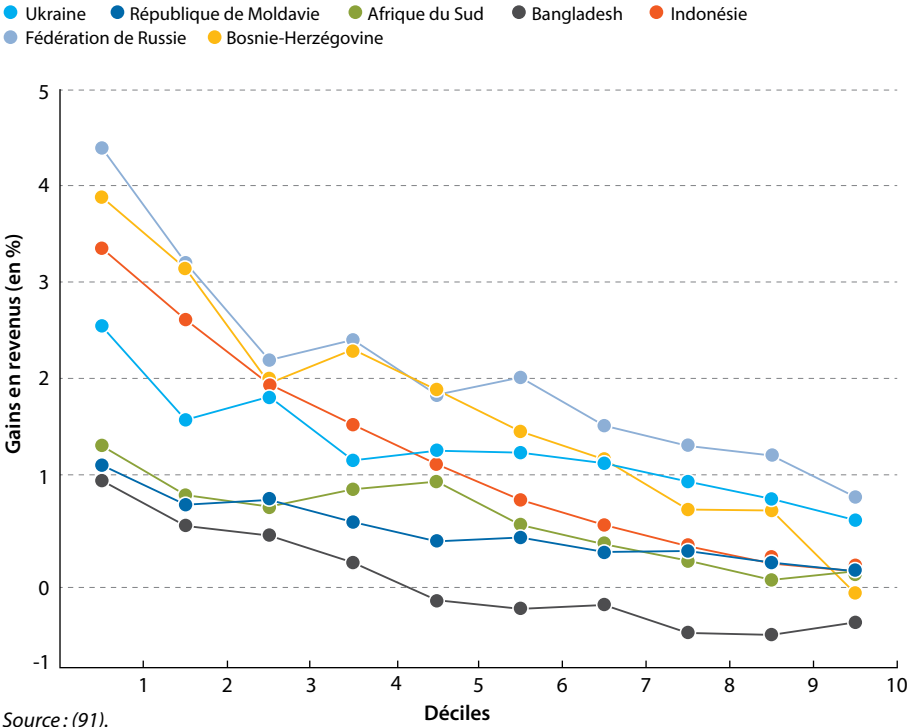


Source : (91)

Cette perspective économique plus large est expliquée dans le cadre de l'analyse coûts-avantages élargie (ECBA) de la Banque mondiale, qui évalue l'impact distributif sur la santé des augmentations des taxes prélevées sur le tabac, entre autres facteurs (82, 83). En d'autres termes, le cadre ECBA va au-delà de la définition simple ou partielle de la régressivité (c'est-à-dire de l'impact sur les dépenses des ménages par niveau de revenu) pour rendre compte de tous les avantages, y compris l'amélioration de la santé et des revenus.

Le cadre de l'ECBA a été appliqué dans des études portant sur divers pays, dont l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Fédération de Russie, l'Indonésie, la République de Moldavie, l'Ukraine et le Viet Nam. Les résultats de ces études confirment que des politiques fiscales efficaces touchant le tabac peuvent produire des résultats favorables aux pauvres et à l'amélioration du bien-être. Si l'on tient compte de la baisse des dépenses médicales et des années supplémentaires de vie active qui résultent de la baisse de la mortalité liée au tabagisme, la politique globale d'augmentation des taxes sur le tabac apparaît progressive et non pas régressive (voir la figure 4.3.3) (84). Une conclusion similaire a été tirée d'études portant sur des pays à revenu élevé, tels que les États-Unis, où une augmentation de la taxe sur le tabac a été décidée en 2009 (93).

Fig. 4.3.3 Impact d'une augmentation de 100 %, des prix du tabac, sur la base d'élasticités moyennes, par déciles



Source : (91).

Le relèvement des taxes prélevées sur le tabac conduira aussi souvent les fumeurs les plus riches à contribuer relativement plus que les fumeurs les plus pauvres au montant global des recettes fiscales perçues. Cela s'explique par le fait que les fumeurs les plus pauvres réduisent davantage leur consommation, car ils sont plus sensibles aux prix, et que les fumeurs les plus aisés ont également tendance à acheter des produits du tabac haut de gamme (plus chers et plus taxés) (94). Par conséquent, des taxes plus élevées sur le tabac peuvent être considérées comme progressives en ce qu'elles permettent la perception de recettes supplémentaires et génèrent des gains en matière de santé en raison de l'arrêt de la consommation de tabac et des actions de prévention du tabagisme menées auprès des jeunes. Une étude réalisée en Chine suggère qu'une augmentation de 50 % des taxes prélevées sur le tabac permettrait de récolter 703 milliards de dollars des États-Unis sur 50 ans, dont 14 % seulement seraient supportés par les fumeurs du quintile de revenu le plus bas (95). Elle permettrait en outre d'économiser 24 milliards de dollars sur les dépenses liées aux maladies dues au tabac, les fumeurs du quintile de revenu le plus bas bénéficiant d'environ 28 % de ces économies.

Le cadre de l'ECBA présente en fait un profil plutôt conservateur des avantages nets de l'augmentation des taxes prélevées sur le tabac, car il n'inclut pas d'autres

sources de gains, comme la réduction des dommages liés à l'exposition au tabagisme passif, l'augmentation de la productivité et la possibilité pour les ménages pauvres de bénéficier de programmes sociaux financés par l'augmentation des recettes fiscales (96).

Les évaluations de l'impact distributif de l'augmentation des taxes prélevées sur le tabac en 2009 aux États-Unis ont montré que la progressivité globale de l'augmentation a été renforcée par l'affectation des recettes fiscales à l'extension de la couverture d'assurance maladie aux enfants des familles à revenu faible et moyen (97). La prise en compte de l'extension de cette couverture a ajouté à la progressivité de l'ensemble du paquet législatif, le résultat final étant que les effets sont positifs pour les quintiles de revenus inférieurs et plus importants encore, en moyenne, pour les ménages à faible revenu (93).

De même, une grande partie des recettes liées aux taxes prélevées sur le tabac provenant de la réforme de la taxe dite *sin tax* aux Philippines a été affectée au financement de la couverture sanitaire universelle pour les familles pauvres et quasi-pauvres. Au niveau mondial, on sait que 37 pays affectent une partie des recettes des taxes sur le tabac à des programmes de santé, nombre de ces programmes bénéficiant indirectement aux populations pauvres et aux moins favorisés, de manière disproportionnée par rapport aux autres groupes. (27) (on se reportera à la section 4.6 pour de plus amples précisions sur la question de l'affectation des recettes fiscales).

4.3.3 CONCLUSIONS

Contrairement à l'idée selon laquelle la taxation du tabac est régressive, elle apparaît au contraire particulièrement bénéfique pour les populations pauvres lorsque ses effets sur le plan économique au sens large sont pris en considération. La charge fiscale n'est pas un indicateur exhaustif de la régressivité, car elle n'inclut pas les effets négatifs sur la santé et l'économie des maladies imputables au tabac, ni les effets positifs du changement de comportement en réponse à l'augmentation des taxes et des prix.

La charge sanitaire et économique des maladies imputables au tabac pèse de manière disproportionnée sur les populations pauvres, qui ont tendance à consommer davantage de tabac et sont également les moins à même de se permettre les soins médicaux nécessaires. Les pauvres étant généralement plus sensibles au prix, ils réduisent leur consommation et leur usage de manière plus significative que les fumeurs plus aisés en réponse aux augmentations de taxes, ce qui réduit les coûts de santé et les coûts économiques en aval.

Il est possible de rendre la taxation du tabac encore plus progressive en affectant les recettes des taxes prélevées sur le tabac au financement de biens et de services sociaux qui bénéficient aux pauvres (voir la section 4.6).

4.4 TACTIQUE SCARE R: PERTE DE RECETTES FISCALES

4.4.1 INTRODUCTION

L'industrie du tabac et ses alliés affirment que l'augmentation des taxes sur le tabac entraîne une perte de recettes fiscales pour le gouvernement. Selon eux, cette perte s'explique soit par le choix des consommateurs d'opter pour des produits du tabac plus abordables, moins taxés ou issus de la contrebande, soit à une réduction de la consommation en général (98-99).

L'industrie du tabac cite souvent la courbe de Laffer à l'appui de cet argument. Selon cette courbe, les recettes augmentent en même temps que les taux de taxation jusqu'à un certain point, après quoi tout nouveau relèvement des taux entraîne une baisse des recettes. Dans son analyse des taxes prélevées sur le tabac, l'industrie du tabac part du principe que les pays approchent déjà du niveau critique de taxation, voire le dépassent (98).

Toutefois, cet argument, outre qu'il repose sur un fondement théorique faible, n'est étayé par aucune preuve solide (98-100). L'inélasticité de la demande de tabac par rapport au prix et la part relativement faible que représentent les taxes dans le prix de détail du tabac dans de nombreux pays expliquent pourquoi l'augmentation des taxes reste une bonne opération à la fois du point de vue de la santé publique et des finances, en d'autres termes, pourquoi une baisse de la consommation et une augmentation des recettes peuvent se produire simultanément (98, 101). En outre, l'exemple fourni par de nombreux pays (voir les études de cas ci-dessous) démontre qu'un relèvement des taxes prélevées sur le tabac qui serait conçu et mis en œuvre dans les règles, entraîne une augmentation des recettes, du moins à court et moyen terme (98, 100). S'il est vrai qu'un relèvement des taxes sur le tabac a pour conséquence une réduction de la consommation, l'augmentation en pourcentage des droits d'accise par unité est supérieure à la diminution en pourcentage de la consommation de tabac, ce qui annule au moins une partie de l'effet de la réduction de la consommation sur les recettes (98-99).

Une modification du taux d'imposition, tous les autres facteurs influençant la consommation demeurant constants, entraîne une modification des recettes fiscales qui est représentée par un déplacement le long de la courbe de Laffer. L'élasticité de la base d'imposition varie avec le taux d'imposition ; chaque point de la courbe de Laffer correspond à une élasticité différente de la base d'imposition. Lorsqu'un ou plusieurs des autres facteurs changent, cela a une incidence sur la position de la courbe, et l'élasticité de la base d'imposition varie en fonction du taux d'imposition. Par exemple, le succès d'une politique de lutte antitabac ou d'interdiction de la publicité sur le tabac qui a pour conséquence une baisse de la demande de tabac déplace la courbe vers le bas, ce qui réduit le potentiel de recettes fiscales pour chaque taux d'imposition.

Afin de démontrer que peu de pays, voire aucun, se trouvent au-delà du point de maximisation des recettes sur la courbe de Laffer, le tableau 4.7 montre l'impact sur les recettes d'un relèvement des droits d'accise sur la base de divers scénarios, en utilisant différentes élasticités de la demande par rapport au prix, différents niveaux d'augmentation des taxes et différentes parts initiales de la taxe, en fonction du niveau de revenu des pays. C'est de cette approche fondée sur l'élasticité de la base d'imposition que la courbe de Laffer est dérivée (on se reportera à la section 2.2.3 et à l'annexe 2.2 pour de plus amples explications). Les parts totales des taxes et des droits d'accise indiquées constituent des moyennes pondérées pour chaque groupe de revenu du pays, calculées à partir de la base de données du Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme. Les gains de recettes ont été simulés en s'appuyant sur des niveaux progressifs d'augmentations des droits d'accise (25 %, 50 %, 75 % et 100 %) et des élasticités-prix de la demande variables (-0,4 à -1,2).

Tableau 4.7 Pourcentage d'augmentation des recettes d'accises selon différents scénarios de niveaux de taxes, de relèvement des taxes et d'élasticités des prix⁶³

Groupe de revenu	Part totale de taxes en % du prix de détail	Droits d'accise en % du prix de détail	Relèvement des droits d'accise	Augmentation des recettes provenant des accises lorsque l'élasticité-prix de la demande est de :				
				-0,4	-0,6	-0,8	-1,0	-1,2
FAIBLE REVENU	38%	22%	25%	22%	20%	19%	17%	16%
			50%	43%	39%	36%	33%	29%
			75%	63%	57%	52%	46%	41%
			100%	82%	74%	66%	59%	51%
REVENU MOYEN	58%	41%	25%	19%	17%	14%	11%	9%
			50%	37%	31%	26%	20%	15%
			75%	54%	45%	36%	27%	19%
			100%	71%	57%	45%	34%	23%
REVENU ÉLEVÉ	68%	55%	25%	18%	15%	11%	8%	5%
			50%	35%	27%	21%	14%	8%
			75%	50%	39%	29%	19%	10%
			100%	65%	50%	36%	23%	11%

Source: Calculs effectués par les auteurs à partir des données du Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme (27).⁶⁴

Des augmentations substantielles des recettes ont été constatées dans tous les scénarios envisagés dans la simulation. Ces résultats corroborent en grande partie ce que nous savions déjà, à savoir que des augmentations de taxes plus élevées génèrent des gains de recettes plus importants, et que ces gains augmentent avec l'inélasticité croissante de la demande. Même lorsque la demande est relativement élastique par rapport au prix (-1,2), la simulation prévoit un gain de recettes. La part que représente la taxe dans le prix de détail a également une incidence sur le potentiel de recettes. Plus la part que représente la taxe dans le prix de détail est faible, plus

63 Ces projections s'appuient sur les données de 2018 issues de 185 pays. Les pays ont été classés selon la classification par groupe de revenu de la Banque mondiale, la part moyenne du total des taxes, la part des droits d'accise et la part de la TVA/des taxes de vente pour chaque pays étant pondérée en fonction du nombre de fumeurs actuels de cigarettes adultes. Pour calculer les recettes prévues pour chaque élasticité indiquée, il a été postulé que l'augmentation des droits d'accise serait entièrement répercutée, ainsi que des pourcentages constants de taxes non soumises à accise (TVA/ taxe sur les ventes) en tant que part du prix de détail. Les variations de prix qui en découlent ont été multipliées par les élasticités respectives pour obtenir la variation attendue de la consommation. Les recettes prévues pourraient être facilement calculées en multipliant les nouveaux chiffres de consommation par les taux d'accise augmentés.

64 Ces calculs ne tiennent pas compte du remplacement de marque (élasticités croisées des prix), des effets de revenu ou du commerce illicite. La taxe d'accise a été considérée comme une taxe spécifique, tandis que les autres taxes (TVA et autres) ont été regroupées et traitées comme une taxe *ad valorem*, le prix de détail étant retenu comme base d'imposition. La différence entre le prix de détail, déduction faite des taxes, a également été présumée constante, l'augmentation des taxes se répercutant totalement sur les consommateurs.

le potentiel de recettes est important. Cela suggère que la perte de recettes résultant d'une augmentation des droits d'accise ne se produira que si le scénario est extrême (c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une demande très élastique associée à une part de taxe très élevée). Il est important de noter que bon nombre d'études empiriques indiquent que la demande de tabac est invariablement inélastique ; les décideurs ne devraient donc pas accorder de crédit à ce scénario extrême. En outre, comme le montrent les données du tableau 4.7, la part que représentent les taxes dans le prix de détail est relativement faible, ce qui renforce le potentiel de recettes lié au relèvement des taxes sur le tabac.

Le potentiel de recettes des taxes sur le tabac est en effet assez important. On estime qu'en 2018, les droits d'accise sur les cigarettes ont généré un total de 361 milliards de dollars des États-Unis de recettes dans le monde, dont 162 milliards dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Si tous les pays augmentaient les taux d'accise de l'équivalent d'un dollar des États-Unis par paquet de cigarettes, le montant des recettes de l'accise augmenterait de 178 à 219 milliards de dollars des États-Unis, soit de 49 à 61 % aux niveaux de 2018. Ce sont les pays à faible revenu et intermédiaire qui bénéficieraient le plus de ces augmentations de taxes, les recettes issues du prélèvement de droits d'accise dans ces pays augmentant de 133 à 167 milliards de dollars, soit de 82 à 103 %.⁶⁵

La perte de recettes observées dans les pays examinés était due à d'autres causes, et non à l'augmentation de la taxe en soi. À titre d'exemple, après avoir considérablement augmenté les taux d'accise sur les cigarettes en 2016 les Tonga ont enregistré une très forte diminution de la consommation (baisse de 40 %) et une baisse de ses recettes. Cette baisse s'explique par le fait que 20 % des fumeurs sont passés à un produit du tabac en vrac local non taxé et bon marché appelé *Tapaka Tonga* (102). Le principal enseignement qu'il convient de tirer est que les Tonga auraient dû taxer tous les produits du tabac au même niveau pour éviter que les cigarettes ne soient remplacées par des produits du tabac moins chers et non taxés. L'Afrique du Sud nous offre un autre exemple dans lequel la baisse des recettes n'était pas liée à des augmentations de taxes, mais plutôt à une mauvaise gestion de l'administration fiscale (voir l'explication dans l'étude de cas plus loin dans cette section). Enfin, il ne faut pas confondre les baisses de recettes dues aux tendances à la baisse à long terme du tabagisme avec le dépassement du point de maximisation des recettes de la courbe de Laffer. Par exemple, au Royaume-Uni, où le tabagisme ne cesse de reculer, le pays a enregistré une baisse nominale de ses recettes entre 2017 et 2018, alors même que le niveau des droits d'accise est resté inchangé. À l'inverse, même les

65 Goodchild M, Perucic AM, Paul J. Tobacco taxation as a strategy to achieve global targets for smoking prevalence. Manuscrit non publié. Octobre 2020.

pays dont les taux d'accise sur le tabac sont très élevés connaissent une augmentation de leurs recettes à la suite d'un relèvement des taxes sur le tabac (voir l'étude de cas de l'Australie ci-dessous) (98, 100). Cela suggère que peu de pays, voire aucun, se trouvent au-delà du point de maximisation des recettes sur la courbe de Laffer.

La consommation de tabac est censée être inélastique aux taxes, même si la demande devient effectivement élastique au prix à la suite d'interventions réussies de lutte contre le tabagisme. La fiscalité est un instrument qui sert à la fois des objectifs fiscaux et de santé publique. Si, après des interventions réussies de lutte contre le tabagisme, les prix atteignent des niveaux qui font que la demande deviendra élastique, il est fort probable que l'assiette fiscale restera inélastique en raison de la répercussion insuffisante des taxes, une répercussion excessive des taxes n'étant pas une bonne politique de tarification lorsque la demande est élastique (pour une discussion plus détaillée sur la répercussion des taxes, voir la section 2.2.2). En d'autres termes, un relèvement du taux d'imposition combiné à des mesures non tarifaires de lutte contre le tabagisme, qui rendent les consommateurs plus sensibles aux augmentations de prix (taxes), conduit à une baisse des revenus marginaux, qui restent néanmoins positifs.

À long terme, les politiques de lutte antitabac, y compris les mesures tarifaires et fiscales, peuvent permettre de réduire la consommation de telle sorte à conduire à une stabilisation ou une diminution des recettes. C'est en définitive l'objectif politique à long terme. Réduire l'impact des politiques et mettre fin à l'épidémie mondiale de tabagisme reste l'objectif principal de la lutte antitabac, et non un objectif dont il faudrait se garder. Malheureusement, il n'est pas envisageable de mettre fin à l'épidémie mondiale de tabagisme à court ou à moyen terme ; par conséquent, les taxes prélevées sur le tabac doivent être envisagées par les gouvernements comme un moyen de disposer d'une source fiable de revenus (103).

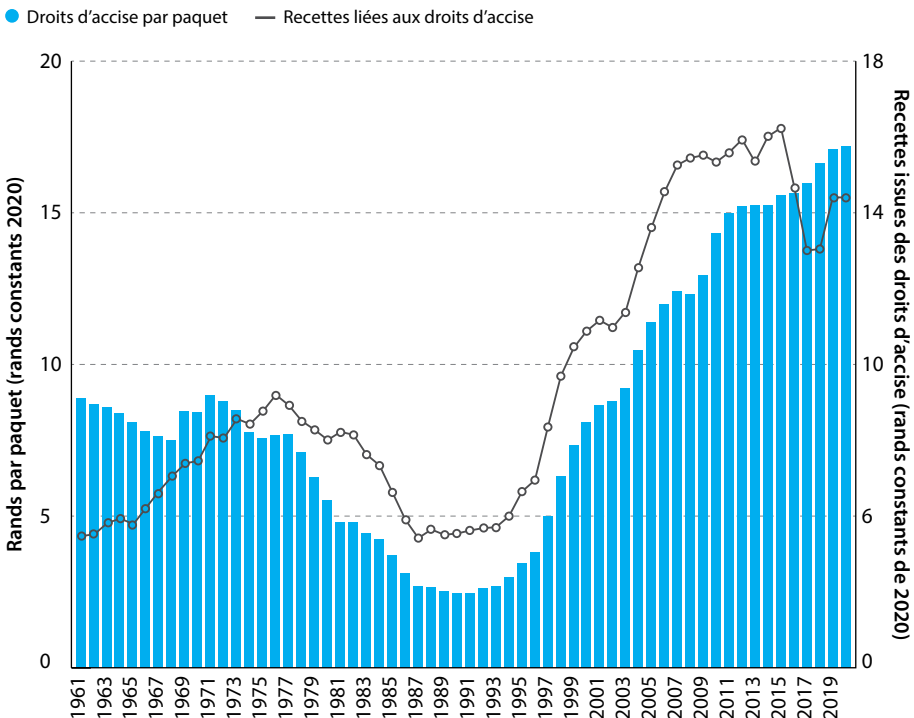
4.4.2 IMPACT DE L'AUGMENTATION DES DROITS D'ACCISE SUR LES RECETTES : ÉTUDES DE CAS

Les études de cas qui suivent illustrent quatre points essentiels : 1) un relèvement significatif et à intervalles réguliers des taxes se traduit par une augmentation significative et régulière des recettes ; 2) les pays où les taxes sont élevées et où la prévalence du tabagisme est en baisse peuvent encore augmenter leurs recettes au moyen d'un relèvement des taxes ; 3) les pays qui abaissent les taxes voient leurs recettes diminuer ; et 4) les pays qui relèvent leurs taxes pour faire face au commerce illicite continuent d'accroître leurs recettes.

Un relèvement significatif et à intervalles réguliers des taxes se traduit généralement par une augmentation significative et régulière des recettes

L'expérience de l'Afrique du Sud montre comment, année après année, des augmentations successives de taxes bien au-delà du niveau de l'inflation ont permis de générer des recettes supplémentaires, même après un relèvement considérable des taxes. Après deux décennies de baisse des recettes réelles dans les années 1970 et 1980, en raison de la diminution du montant réel des droits d'accise par paquet, l'Afrique du Sud a entrepris, de 1994 à 2011, d'augmenter régulièrement ces droits d'accise (figure 4.4.1) (98, 104). Après ajustement de l'inflation, il en a résulté une augmentation des recettes réelles des droits d'accise de 245 % (98). Les recettes ont commencé à plafonner à partir de 2012, les augmentations de taxes étant au point mort. Elles ont commencé à baisser après 2015, non pas en raison du relèvement des taxes, mais d'un déclin spectaculaire des capacités de l'administration et des mesures de répression, exacerbé par une corruption à grande échelle au sein du gouvernement, y compris au sein de l'administration fiscale (105). Ce déclin rapide et catastrophique de l'administration fiscale et de la répression a fait l'objet d'une attention particulière (106).

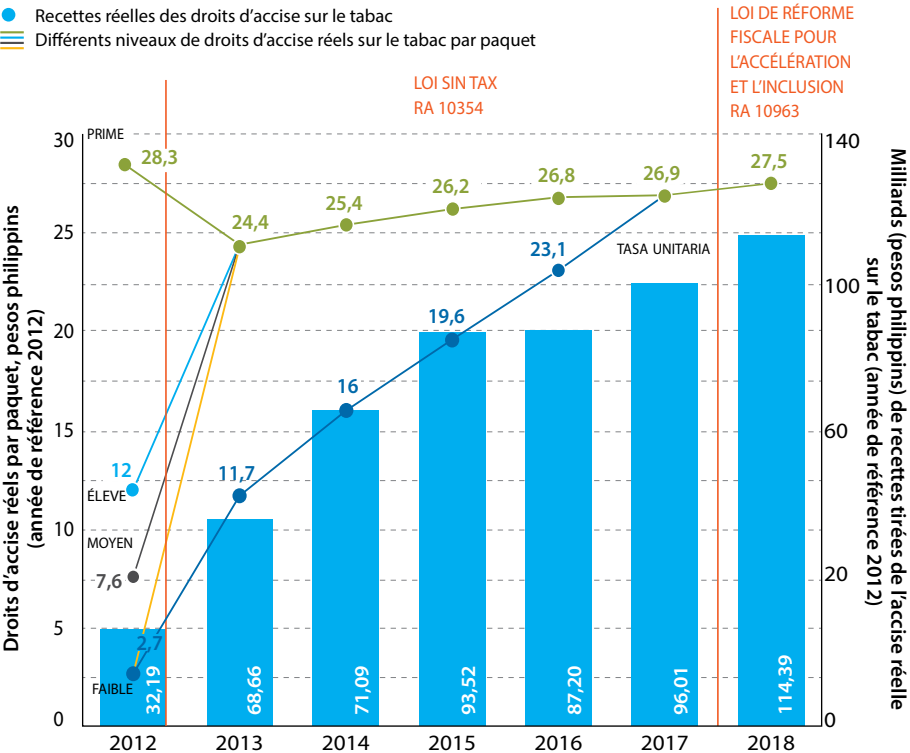
Figure 4.4.1. Droits d'accise réels par paquet de cigarettes et recettes réelles tirées des droits d'accise en Afrique du Sud, 1961-2020



Source : Données communiquées par l'Université de Cape Town, 2020.

De même, les Philippines offrent un exemple convaincant de la manière dont un relèvement significatif et à intervalles réguliers des taxes, accompagné de réformes de la structure fiscale, peut conduire à des augmentations importantes et régulières des recettes, également dues dans ce cas, à une réforme de la structure fiscale (figure 4.4.2) (98). La loi de 2012 dite *sin tax* a opéré un regroupement entre les quatre niveaux d'imposition pour n'en conserver que deux en 2013, et aboutir en 2017 à une structure uniforme. Cette même loi prévoyait des augmentations importantes et progressives dans tous les catégories, mais en particulier pour les catégories d'imposition les plus basses (98). Non seulement les gains de recettes ont été substantiels, mais ils ont dépassé toutes les projections pour 2013-2017 faites avant l'adoption de la loi (98).

Figure. 4.4.2 Droits d'accise réels par paquet de cigarettes (taux multiples, double taux, taux unique) et total des recettes tirées des droits d'accise réels sur le tabac aux Philippines, 2012-2018

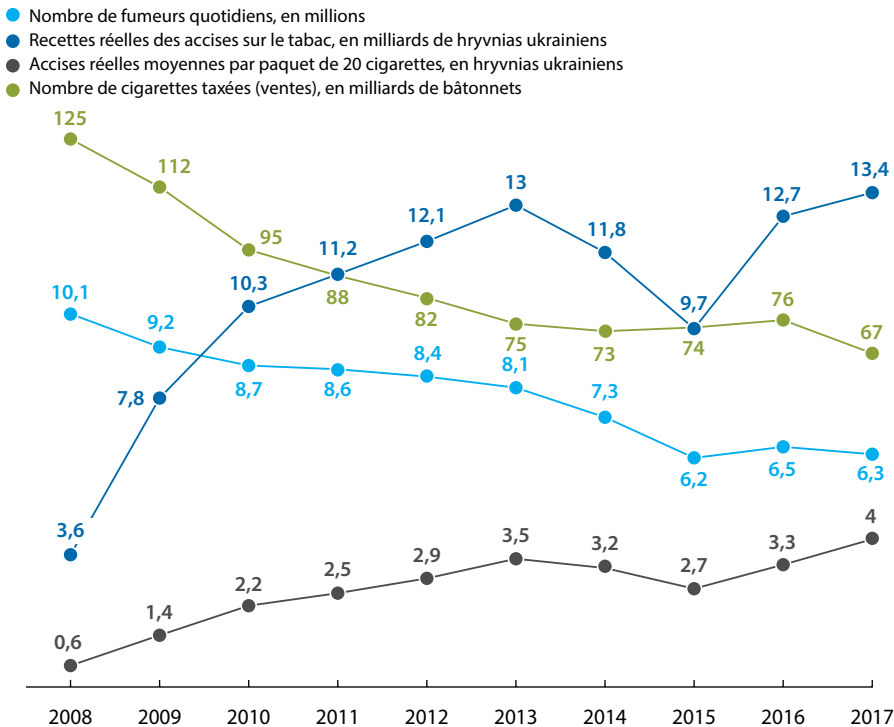


Note: Les données ont été ajustées pour tenir compte de l'inflation, en utilisant la variation annuelle en pourcentage des prix moyens à la consommation tirée des Perspectives de l'économie mondiale du FMI, avril 2020, et en prenant 2012 comme année de référence.

Sources: (107, 108 et données communiquées par le ministère des finances des Philippines, septembre 2020).

L'Ukraine fournit un autre exemple de pays qui a régulièrement relevé le niveau de ses taxes au cours des dix dernières années et connu une augmentation de ses recettes en même temps qu'une diminution de la consommation et du nombre de fumeurs. La figure 4.4.3 montre l'évolution des droits d'accise, des recettes, des ventes de cigarettes et du nombre de fumeurs entre 2008 et 2017. Le relèvement des taux d'accise a toujours été suivi d'une augmentation des recettes. En 2014-2015, les droits d'accise n'ont pas été augmentés au-delà de l'inflation (laquelle était très élevée, en particulier en 2015 où elle s'établissait à 48,7 %), de sorte que les valeurs réelles des droits d'accise et des recettes ont diminué. Mais il est évident, d'après les données disponibles, que les recettes suivent de près la trajectoire des taux d'accise, même lorsque les ventes reculent.

Figure. 4.4.3 Taux d'accise réels moyens appliqués aux cigarettes, recettes d'accise réelles sur les cigarettes (année de référence 2008), ventes de cigarettes et nombre de fumeurs de cigarettes en Ukraine, 2008-2017



Note : Les données ont été ajustées pour tenir compte de l'inflation, en utilisant la variation annuelle en pourcentage des prix moyens à la consommation tirée des Perspectives de l'économie mondiale du FMI, avril 2020, et en prenant 2008 comme année de référence.

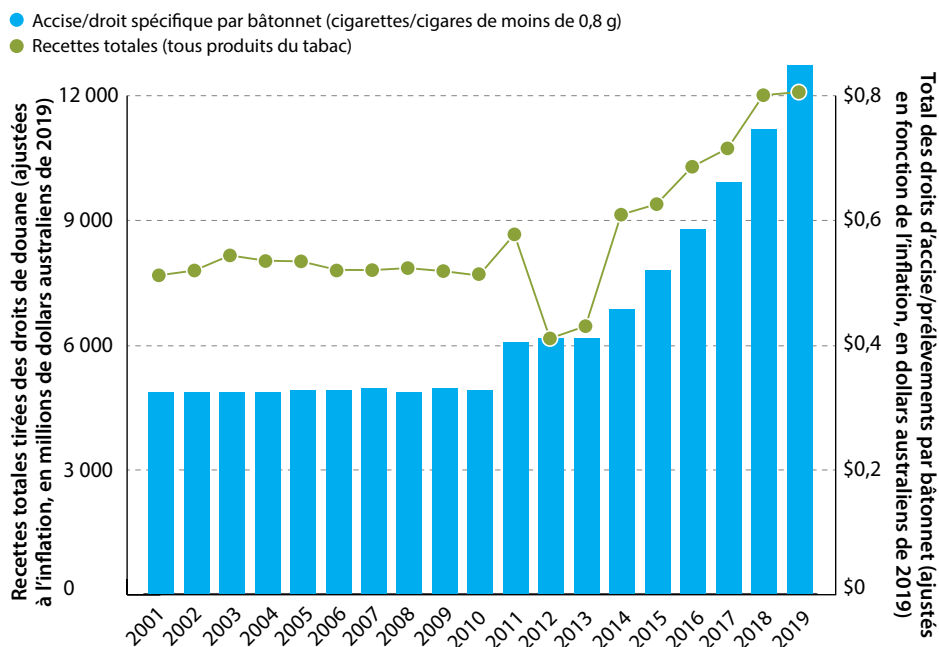
Source : Données fournies par Konstantin Krasovsky, juillet 2020.

Les pays où les taxes sont élevées et où la prévalence du tabagisme diminue peuvent encore augmenter leurs recettes en procédant à un relèvement des taxes

Les pays où les taxes sur le tabac sont déjà élevées et où la consommation de tabac diminue rapidement peuvent encore augmenter leurs recettes en procédant à un relèvement des taxes (98, 109). L'Australie a mis en œuvre des politiques globales de lutte antitabac et a procédé à des augmentations régulières des taxes sur le tabac, qui étaient déjà parmi les plus élevées au monde (voir la figure 4.4.4). Entre 2001 et 2010, on note une augmentation des recettes consécutivement à la hausse des taux d'imposition, mais en termes réels (corrigés de l'inflation), elles sont restées inchangées (109). En 2010, un relèvement de 25 % des droits d'accise a été décidé, et de fortes augmentations ont été prévues chaque année à partir de 2013 (98, 109). Cette politique fiscale a conduit à une augmentation régulière et importante des recettes, année après année, pendant près de dix ans, même lorsque les augmentations étaient appliquées sur des taux d'imposition déjà élevés.⁶⁶

66 La diminution apparente des recettes en 2012 et 2013 est due à un changement dans la source des données pour 2001-2011 et 2012-2016. Les données pour 2012 et 2013 n'incluent pas les droits de douane, contrairement aux autres années.

Figure 4.4.4. Droits d'accise et droits de douane réels par bâtonnet et recettes totales réelles (tous les produits du tabac) en Australie, 2001-2019



Notes : Taux publiés par les services fiscaux australiens et le ministère australien de l'Immigration et de la Protection des frontières, ajustés pour tenir compte de l'indice des prix à la consommation du Bureau australien des statistiques. Les chiffres de 2011-2012 et 2012-2013 ne comprennent pas les droits de douane, ce qui explique la baisse apparente des recettes. Sur la base des données officielles, Scollo et Bayly estiment que les droits de douane pour ces années étaient respectivement de 7397,2 \$ et 7687,2 \$ (110).

Sources : (109, 110).

Les pays qui ont abaissé le niveau des taxes ont vu leurs recettes diminuer

Avant 1982, le Canada a pris la décision d'abaisser le niveau des taxes sur les cigarettes, ce qui a eu pour conséquence de diminuer le montant des recettes fiscales et d'augmenter le tabagisme, en particulier chez les jeunes. La multiplication par cinq des taxes sur les cigarettes entre 1982 et 1992 a permis d'accroître les recettes, d'augmenter le prix de détail et de réduire considérablement la consommation, le tabagisme chez les adolescents ayant diminué de près des deux tiers (5). Au début des années 1990, un commerce illicite de cigarettes est apparu progressivement, dans lequel des cigarettes canadiennes exportées aux États-Unis étaient ensuite réintroduites en contrebande au Canada (5). L'industrie du tabac, dont on a découvert par la suite qu'elle était complice de ce commerce illicite et qu'elle en tirait profit, a cherché à faire croire que le niveau élevé des taxes au Canada était à l'origine de la contrebande (111-112) et a réussi à convaincre le gouvernement fédéral, ainsi que six gouvernements provinciaux, d'abaisser massivement le montant des taxes prélevées sur le tabac (111-112). En conséquence, les recettes fiscales fédérales ont chuté de

manière significative, de plus de deux fois plus que ce que le gouvernement avait prévu, et le taux de tabagisme chez les adultes et les jeunes a commencé à augmenter (5, 112). Le gouvernement canadien a alors changé de stratégie en rétablissant les droits d'accise fédéraux, ce qui a entraîné un accroissement des recettes et une diminution du tabagisme (5). Il a entrepris par la suite de concentrer ses efforts sur l'application des règles douanières, plutôt que sur les taux d'imposition, afin de lutter efficacement contre le commerce illicite (5).

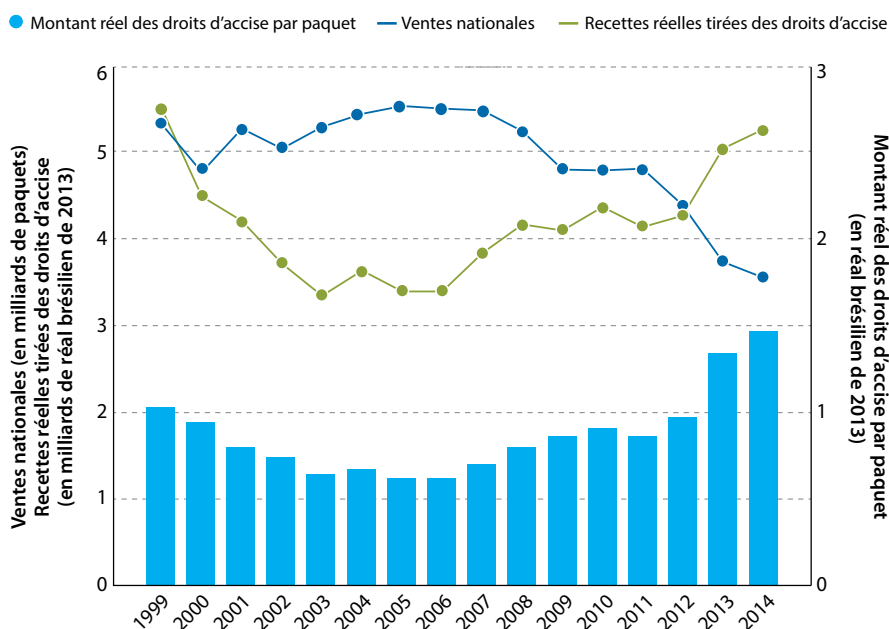
Les pays qui ont augmenté les taxes pour faire face au commerce illicite ont continué d'accroître leurs recettes

Comme nous l'avons vu à la section 4.1, l'industrie du tabac se sert du commerce illicite comme prétexte pour saper les politiques de taxation du tabac, dans le but de dissuader les gouvernements d'augmenter les taxes. Sa stratégie consiste à dire que tout relèvement des taxes sur le tabac induit une augmentation du commerce illicite et met en péril les objectifs des politiques de lutte contre le tabagisme en ce qu'il peut aboutir à une baisse moins prononcée (voire une absence de baisse) de la consommation de tabac ou une hausse moins prononcée, une absence de hausse, voire une baisse, des recettes fiscales. Cependant, comme le montre la section 4.1, les données empiriques ne vont pas dans le sens des arguments avancés par l'industrie du tabac. Elles montrent, en outre, que l'industrie du tabac et ses alliés exagèrent constamment l'ampleur et l'étendue du commerce illicite (voir la section 4.1).

À l'instar de la politique canadienne, la politique brésilienne de taxation du tabac a souffert de la crainte que le marché illicite ne s'étende, à moins que des prix plus attractifs ne soient pratiqués sur le marché légal, ce que l'on pensait pouvoir encourager par des réductions de taxes (20). Les taux réels des droits d'accise ont diminué de 1999 jusqu'au milieu des années 2000, les augmentations nominales étant inférieures au taux d'inflation. Il en a résulté une baisse des recettes fiscales réelles (20). Au cours de ces années, l'industrie du tabac a utilisé les réductions de taxes pour augmenter ses marges bénéficiaires plutôt que de baisser les prix et de concurrencer le marché illicite, tout en exagérant l'ampleur et l'étendue de ce dernier (20). L'argument de l'industrie sur le commerce illicite et la baisse des recettes a de ce fait perdu de sa crédibilité et abouti, à partir de 2007, à un relèvement des taux d'imposition et à l'adoption en 2011 d'une loi de réforme majeure (20). Cette loi prévoyait une augmentation des taux d'accise sur le tabac et des prix minimums à des niveaux supérieurs à l'inflation prévue de 2011 à 2015 (20). Cela a entraîné des augmentations substantielles des droits d'accise sur le tabac par paquet, les recettes globales ayant plus que doublé en 2015 par rapport à leur niveau le plus bas de 2013, soit une hausse de plus de 50 % en termes réels (voir la figure 4.4.5). Le succès de cette réforme montre qu'il est possible d'accroître le montant des recettes fiscales en

relevant les taux d'imposition en dépit de l'existence d'un marché illicite important (113). Des données plus récentes montrent que les recettes au Brésil ont diminué en 2015 et 2016, ce qui coïncide avec une augmentation du commerce illicite, mais aussi avec une récession économique particulièrement grave qui a vu le PIB diminuer de plus de 3 % au cours de ces années.

Figure 4.4.5. Montant moyen des droits d'accise réels par paquet, recettes réelles tirées des droits d'accise et ventes nationales de cigarettes au Brésil, 1999-2014



Notes: Données fondées sur les ventes nationales et les recettes tirées des droits d'accise sur le tabac, Secrétariat fédéral des recettes, indexées sur la valeur du réal brésilien de 2013, en utilisant l'indice des prix à la consommation. Recettes perçues indexées sur le réal brésilien de 2013, en utilisant l'indice des prix à la consommation. Source: (20).

Le renforcement des capacités de l'administration fiscale et des mesures de recouvrement peut également générer une augmentation des recettes. Au Kenya, plusieurs mesures, dont le marquage fiscal et, par la suite, un système avancé de suivi et de traçabilité, ont permis d'améliorer le recouvrement des taxes et par là même d'accroître les ventes licites de cigarettes et le montant des recettes fiscales et de réduire la part du commerce illicite (114). Les exemples de mauvaise gouvernance que nous avons vus montrent que l'attention doit être portée sur les pays dans lesquels le recouvrement des recettes fiscales est rendu difficile en raison de l'absence de capacités administratives et de recouvrement suffisantes.

4.4.3 CONCLUSIONS

L'industrie du tabac utilise la tactique? « SCARE » d'une baisse des recettes fiscales pour éviter ou retarder les augmentations de taxes sur le tabac. L'argument selon lequel un relèvement des taxes est susceptible d'entraîner une diminution des recettes fiscales est théoriquement plausible, mais des exemples concrets démontrent que cela ne s'est pas produit. Il ressort par ailleurs des simulations qu'un relèvement significatif des taxes n'est pas un frein à un accroissement important des recettes.

L'utilisation de la courbe de Laffer par l'industrie du tabac doit être contestée et réfutée. La nature relativement inélastique au prix de la demande de cigarettes, combinée à la faible part que représentent les taxes dans le prix de détail et l'absence de répercussion excessive de la taxe, font que la plupart des pays, sinon tous, sont encore loin du point de maximisation des recettes, ce qui signifie que les augmentations de taxes conduiront à un accroissement des recettes.

Les études de cas présentées dans cette section réfutent chacun des arguments de l'industrie du tabac concernant les pertes potentielles de recettes dues aux augmentations de taxes. Les expériences de l'Afrique du Sud, des Philippines et de l'Ukraine démontrent qu'un relèvement significatif des taxes à intervalles réguliers conduit à un accroissement important et régulier des recettes fiscales. Il a également été prouvé que des structures fiscales bien conçues jouent un rôle important dans la création de recettes. L'expérience de l'Australie indique que même les pays où les taux de taxation sont déjà élevés et où la prévalence du tabagisme est en baisse peuvent augmenter leurs recettes en procédant à des hausses significatives et régulières des taxes. Le cas du Canada nous met en garde contre la tentation de vouloir suivre les conseils de l'industrie du tabac qui préconise de réduire les taxes pour lutter contre le commerce illicite. Il démontre clairement que la diminution des taxes sur le tabac entraîne une baisse des recettes et encourage la consommation de tabac, au lieu de lutter contre le commerce illicite. Le cas du Brésil nous enseigne qu'il est possible pour un pays confronté à d'importants problèmes de commerce illicite d'accroître le niveau des recettes fiscales en augmentant les taxes.

Enfin, dans les quelques cas où des baisses de recettes ont été constatées, les raisons de ces baisses n'étaient pas strictement liées aux augmentations de taxes. C'est le cas aux Tonga, où le relèvement des taxes n'a concerné que les cigarettes et non leur proche substitut, le tabac en vrac, ce qui a conduit les fumeurs à changer de produit. En Afrique du Sud, la baisse des recettes a résulté de l'affaiblissement des institutions gouvernementales. Et en Ukraine, les recettes réelles n'ont diminué que pendant les deux années où les taxes n'ont pas été augmentées au-delà de l'inflation.

4.5 TACTIQUE « SCARE » E : L'AUGMENTATION DES TAXES FAIT PESER UNE MENACE SUR L'EMPLOI

4.5.1 INTRODUCTION

En s'opposant aux augmentations de taxes, l'industrie du tabac cherche souvent à présenter les taxes prélevées sur le tabac comme un enjeu économique et non de santé publique (5, 48, 53, 115). L'accent est mis en particulier sur la prétendue menace que les augmentations de taxes font peser sur l'emploi dans la culture et la fabrication du tabac, ainsi que dans les autres secteurs qui y sont associés (5). Ce prétendu dilemme entre protection de la santé et sauvegarde des emplois repose toutefois sur plusieurs prémisses erronées, à savoir (5) :

1. le tabac est une source importante d'emplois, et l'augmentation des taxes sur le tabac aura un effet considérable sur l'emploi en général à l'échelle nationale (48, 53, 116-117) ;
2. la consommation de tabac est un moteur indispensable à la création d'emplois (5, 48, 54) ; et
3. le tabac offre des moyens de subsistance très prospères, durables et irremplaçables (5, 53, 118).

En réalité, la relation entre la taxation du tabac et l'emploi est beaucoup plus complexe que ne le laisse entendre l'industrie du tabac. De nombreuses données montrent que les taxes prélevées sur le tabac sont bénéfiques tant du point de vue de la santé que du point de vue fiscal et ne présentent pas de risque particulier en ce qui concerne l'emploi.

4.5.2 LIEN ENTRE L'EMPLOI DANS LE SECTEUR DU TABAC ET LES NIVEAUX DE TAXATION DES PRODUITS DU TABAC

La culture, la production et la fabrication du tabac (y compris le roulage à la main dans certains pays, dont la plupart sont situés en Asie du Sud-Est) représentent une faible proportion de la main-d'œuvre, même dans les pays où l'industrie est la plus concentrée (5, 48, 103, 116). L'emploi dans la culture et la fabrication du tabac a diminué dans le monde entier en raison des progrès technologiques, de la libéralisation du commerce, de la consolidation du marché et de la privatisation des sociétés de tabac autrefois publiques (5, 103, 119). Ces mêmes tendances ont conduit à une forte concentration de la culture et de la fabrication du tabac dans une poignée de pays, et au sein de ces pays, souvent dans un petit nombre de régions seulement (103, 119-121). Même dans les pays qui figurent en tête s'agissant de la culture et de la fabrication du tabac, la part globale du tabac dans l'emploi agricole et manufacturier total est relativement faible et diminue souvent à mesure que les gains d'efficacité dans la production réduisent les besoins de main-d'œuvre (5, 117-118, 122).

De même, l'affirmation de l'industrie du tabac selon laquelle les taxes prélevées sur le tabac sont un facteur de réduction de l'emploi est exagérée et ne tient généralement pas compte des tendances plus larges qui déterminent l'emploi dans l'industrie du tabac. En effet, les progrès réalisés et les innovations introduites par l'industrie du tabac ont joué un rôle plus important dans la réduction de l'emploi dans ce secteur que les politiques de lutte antitabac (103). Malgré les affirmations de celle-ci, qui défendent l'idée que les taxes prélevées sur le tabac ont une incidence sur l'emploi, les aspects liés au lieu de production, comme la taille du marché, le coût de la main-d'œuvre, les conditions de culture et les préférences en matière de feuilles, sont autant de facteurs qui intéressent bien davantage l'industrie du tabac que sa taxation (103, 123). Il apparaît, en outre, que dans les pays qui produisent du tabac pour l'exportation principalement, l'emploi n'est pas particulièrement touché par la réduction de la consommation locale résultant des augmentations de taxes (5, 103, 116, 123). Enfin, il a été démontré que les hausses de taxes sur le tabac n'ont pas d'effet significatif sur l'emploi dans le secteur du commerce de détail, car la plupart de ces commerces vendent d'autres biens (103).

Les estimations de l'impact brut sur l'emploi du relèvement des taxes sur le tabac démontrent que les pertes d'emplois qui se produisent peuvent être largement compensées par l'augmentation des recettes fiscales. Il ressort d'une étude de la Banque mondiale réalisée en 2018 que la mise en place en Indonésie, par exemple, d'une réforme fiscale ambitieuse visant à simplifier les paliers d'imposition et à augmenter les prix de près de 50 % entraînerait une baisse de l'emploi brut de moins de 0,5 % dans le secteur de la fabrication du tabac (soit une perte de 2 914 emplois). Moins de 2 % des recettes tirées de l'augmentation de la taxe suffisent pour permettre au gouvernement d'apporter un soutien aux travailleurs concernés (par exemple, au travers de formations, d'une aide temporaire au transport ou à la mobilité ou d'un revenu de soutien) (117). De même, une étude réalisée en 2019 par le *National Board of Revenue* du Bangladesh estime qu'une augmentation substantielle de la taxation du tabac entraînerait la perte de 7 012 emplois, mais que le montant total associé à ces pertes d'emplois dans l'industrie du *bidi* ne représenterait que 3,5 % des recettes perçues (120). Par conséquent, l'augmentation des recettes fiscales fait plus que compenser les dépenses liées au soutien des personnes privées de leur emploi qui doivent acquérir de nouvelles compétences avant de pouvoir en trouver un autre (120).

Encadré 4.5.1 Craintes liées à l'emploi mises en avant pour faire échouer la réforme de la fiscalité du tabac en Indonésie

En 2017, le ministère indonésien des finances a décidé d'une augmentation des taxes sur le tabac à partir de 2019 et d'une simplification des paliers d'imposition à compter de 2021 (124). Cet objectif a toutefois été abandonné dans l'année, à la suite d'une campagne menée par les acteurs de l'industrie du tabac et leurs alliés qui visaient à faire de l'augmentation un enjeu uniquement économique en mettant l'accent, entre autres, sur ses conséquences sur l'emploi (124). L'échec de cette initiative est d'autant plus regrettable que, selon les estimations, la perte de revenus associée aux emplois perdus aurait été compensée par les recettes supplémentaires générées par la taxe (117). Qui plus est, une étude effectuée antérieurement avait démontré que l'augmentation des taxes prélevées sur le tabac a un impact positif net global sur l'emploi (125), illustrant le peu de cas qui est fait des données remettant en cause les hypothèses relatives aux conséquences négatives qui découlent de la lutte antitabac pour l'économie et la société (126). Dans ce cas précis, les arguments de l'industrie du tabac semblent avoir trouvé un écho particulièrement favorable parmi les responsables politiques des circonscriptions de Java Ouest, Java Est, Java Centre et Nusa Tenggara Ouest, où les emplois dans la culture et la fabrication du tabac se concentrent majoritairement (124). Bien que la fabrication du tabac ne représente que 5,13 % de l'emploi total dans le secteur manufacturier, la concentration de l'emploi et des activités liées au tabac dans certaines régions en particulier a contribué à ce que les arguments mis en avant concernant la perte d'emplois emportent l'adhésion (117,119). En conséquence, la thèse avancée par l'industrie du tabac selon laquelle la taxation du tabac aurait un impact négatif sur l'emploi et les moyens de subsistance des agriculteurs a prévalu, en dépit de l'existence de données prouvant le contraire (119). La concentration des activités liées au tabac au sein d'un pays rend particulièrement difficile de contrer les arguments de l'industrie sur l'emploi et doit faire l'objet d'une attention particulière.

4.5.3 PREUVES DE L'EFFET NET DU RELÈVEMENT DES TAXES PRÉLEVÉES SUR LE TABAC SUR L'EMPLOI

Toute analyse sérieuse de l'effet sur l'emploi du relèvement des taxes prélevées sur le tabac se doit d'examiner leur impact sur l'emploi net ou sur l'emploi dans l'ensemble de l'économie. La baisse des dépenses en tabac résultant de la lutte antitabac n'a pas pour conséquence de les voir disparaître purement et simplement ; elles sont en réalité redistribuées vers la consommation d'autres biens et services, ce qui permet de générer des emplois dans d'autres secteurs de l'économie (5, 103, 123). De même, bien que l'effet sur la consommation nette d'un relèvement des taxes prélevées sur le tabac soit moins manifeste, les recettes qui en découlent génèrent des dépenses, des investissements et des emplois dans des services publics tels que la santé et l'éducation (5). Les politiques de lutte contre le tabagisme ont généralement un effet marginal neutre ou positif sur l'emploi net, en particulier dans les pays qui sont des importateurs nets de produits du tabac bruts ou manufacturés, car les dépenses liées à ces articles importés ont tendance à quitter le pays (5). Les producteurs de tabac dont l'activité est orientée vers l'exportation sont moins sensibles à la demande locale et ne sont pas durement touchés par les mesures fiscales prises à l'échelle nationale, qui ont probablement un impact net quasi-neutre (5). Dans certains cas, l'impact net sur l'emploi se traduit par une faible valeur négative, généralement inférieure à 1 % (127-128).

Une étude récente montre qu'une réduction de 30 % de la prévalence du tabagisme en République unie de Tanzanie, un grand pays producteur et exportateur de tabac, entraînerait une baisse nette de l'emploi dans l'économie en général de seulement 0,5 % (129). Une étude semblable menée au Pakistan a révélé que, sous réserve de variations selon la destination de la redistribution des dépenses liées à la consommation de tabac, l'effet net global sur l'emploi d'une réduction de 1 milliard de roupies des dépenses liées aux cigarettes se traduirait par un gain de 6 651 à 5 803 emplois (122). Ce gain s'explique par le fait que les dépenses en cigarettes produisent beaucoup moins d'emplois dans l'économie au sens large que les dépenses en nourriture et en éducation (122). En République unie de Tanzanie, comme ailleurs, les recettes supplémentaires pourraient être utilisées pour aider les personnes qui perdent leur emploi à trouver de nouveaux moyens de subsistance.

4.5.4 LA PERSPECTIVE DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE

Pour s'opposer au relèvement des taxes sur le tabac, l'industrie du tabac avance l'argument fallacieux selon lequel les personnes employées dans la production du tabac, en particulier dans la culture du tabac, mais aussi dans sa fabrication, ne peuvent pas prétendre à de meilleures conditions de vie. Cependant, des études s'appuyant sur d'innombrables données recueillies en Indonésie, au Kenya, au Malawi,

aux Philippines et en Zambie ont montré qu'en dépit de la nécessité pour eux de faire appel à des quantités importantes de main-d'œuvre, les cultivateurs de tabac subissent plus de pertes qu'ils ne réalisent de bénéfices (119, 121, 123, 130-132). En outre, des études menées en Indonésie démontrent que la culture du tabac a un impact négatif sur les revenus et les perspectives des ménages, par rapport à d'autres ménages qui l'ont abandonnée (119).

La baisse de la consommation résultant du relèvement des taxes prélevées sur le tabac est graduelle et susceptible de subir la même adaptation progressive que celle observée depuis des décennies (5, 103). Même si, dans certains pays, le gouvernement devra aider les agriculteurs à se tourner vers d'autres cultures ou secteurs à long terme, il n'en résultera pas de choc majeur à court terme pour l'emploi ou l'économie au sens large (123).

Étant donné que la culture et la fabrication du tabac peuvent être concentrées en quelques endroits seulement dans un pays, les pertes d'emploi au sein de l'industrie du tabac peuvent avoir un effet disproportionné dans un endroit donné, alors que les gains d'emploi résultant d'une réduction de la consommation peuvent être répartis sur l'ensemble du pays (120, 123). Une étude des effets sur l'emploi du relèvement des taxes prélevées sur le tabac au Bangladesh montre que 60 % des pertes d'emploi seraient susceptibles de se produire dans deux districts seulement, parmi les plus pauvres du pays, en raison du niveau élevé de concentration de l'industrie dans ces deux districts (120). Une analyse des besoins en termes de soutien, ainsi que des moyens et du financement nécessaire pour l'assurer, apparaît essentielle dans ce cas de figure. Au-delà de la nécessité de garantir l'équité et de soutenir l'emploi, l'absence de mesures d'aide ciblées peut exacerber la crainte de pertes d'emploi et condamner toute proposition visant à augmenter les taxes prélevées sur le tabac (120).

Encadré 4.5.2 : Programmes de soutien mis en place pour aider les cultivateurs de tabac philippins à trouver d'autres moyens de subsistance

Les Philippines ont affecté 15% des recettes provenant de l'augmentation des taxes prélevées sur le tabac mise en œuvre en 2012 à des programmes ayant pour objectif d'aider les cultivateurs et les travailleurs du tabac à trouver d'autres moyens de subsistance économiquement viables (5). La culture du tabac aux Philippines est concentrée dans certaines régions, ce qui avait permis à l'industrie du tabac de convaincre les petits producteurs du risque que les mesures de lutte antitabac faisaient peser sur leur activité (136). Le soutien économique apporté par le gouvernement a constitué une contre-mesure politiquement efficace aux arguments avancés par l'industrie du tabac et facilité l'adoption du relèvement des taxes.

Les Philippines étant pleinement intégrées aux marchés mondiaux des produits du tabac, les producteurs n'ont pas été particulièrement touchés par l'augmentation des taxes et la réduction de la demande intérieure (108, 132). Néanmoins, les régions productrices de tabac ont largement bénéficié des recettes supplémentaires (108) qui sont utilisées pour aider les agriculteurs à se tourner progressivement vers d'autres moyens de subsistance, en les encourageant à se lancer dans d'autres cultures, et pour construire des infrastructures, telles que des routes reliant les marchés aux exploitations agricoles, afin de garantir la viabilité économique de ces cultures (108, 133-134).

Aider les agriculteurs et les autres travailleurs du tabac à trouver d'autres moyens de subsistance est essentiel pour contrebalancer les effets sur le plan politique des arguments avancés par l'industrie du tabac, même si le relèvement des taxes à l'échelle nationale n'a généralement qu'un effet modeste et progressif sur l'emploi. Différents modèles de soutien au développement de moyens de subsistance alternatifs peuvent être mis en place lorsque l'emploi dans le secteur du tabac diminue à mesure que baisse la demande mondiale ou nationale.

Les Philippines sont un exemple à cet égard, mais de nombreux autres pays ont mis en œuvre ou expérimenté des programmes visant à accompagner cette transition vers d'autres cultures. Le programme turc d'accompagnement de la transition vers des cultures de substitution, mis en œuvre en prévision de la privatisation du monopole national de fabrication et de vente des cigarettes, s'est avéré efficace pour soutenir la transition de nombreux cultivateurs de tabac vers d'autres cultures (135). Des programmes à plus petite échelle menés au Kenya et dans la province du Yunnan en Chine ont montré de quelle manière les mesures financières, réglementaires et en matière d'infrastructure mises en place par le gouvernement peuvent contribuer à accompagner cette transition (5, 53). L'Argentine, le Bangladesh, le Mexique et l'État du Maryland aux États-Unis fournissent des exemples supplémentaires des moyens qui peuvent être mis en œuvre par les gouvernements pour y parvenir (5, 136).

4.5.5 CONCLUSIONS

L'industrie du tabac exagère l'importance de l'emploi dans le secteur du tabac et surestime l'impact que la réduction de la demande intérieure due aux taxes locales aura sur les producteurs de tabac desservant un marché mondial. Elle simplifie également la relation entre l'emploi et la fiscalité en se concentrant uniquement sur l'emploi brut dans le secteur du tabac, qui ne tient pas compte du fait que les dépenses liées au tabac ne disparaissent pas, mais sont plutôt redistribuées pour d'autres biens de consommation susceptibles de produire un nombre d'emplois similaire ou supérieur.

De nombreuses études détaillées ont montré que la culture du tabac est beaucoup moins rentable et durable que ne le prétend l'industrie du tabac. Les producteurs de tabac du monde entier ont réussi leur transition vers d'autres cultures, même si celle-ci nécessite souvent un soutien temporaire ou supplémentaire de la part des pouvoirs publics ou d'autres parties prenantes. L'ampleur de ce soutien est tempérée par le fait que la transition vers d'autres cultures est une décision qui s'inscrit dans le long terme.

4.6 AFFECTATION DES RECETTES PROVENANT DES TAXES PRÉLEVÉES SUR LE TABAC AU FINANCEMENT DE LA SANTÉ

4.6.1 INTRODUCTION

L'affectation des recettes fiscales implique de mettre de côté la totalité ou une partie des recettes provenant d'une taxe ou d'un groupe de taxes pour les allouer à un objectif spécifique (137). À l'échelle mondiale, plus de 80 pays affectent une partie de leurs recettes fiscales au financement de la santé (138); dans 37 d'entre eux, les recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac sont allouées au financement de ce secteur (27). Il existe deux principaux types d'affectations : les affectations strictes, également appelées substantives, et les affectations souples, ou symboliques (139). Les affectations strictes sont régies par la loi et lient les dépenses à l'existence d'une source de revenus spécifiques. Elles peuvent avoir pour conséquence de limiter le montant du financement si les recettes allouées constituent la principale source de financement, ou entraîner un gaspillage des excédents dans le cas où le montant des recettes perçues serait supérieur au montant des dépenses nécessaires. Les affectations souples comprennent des fonds dédiés ou des engagements à utiliser des fonds à des fins particulières. Ces engagements ne sont pas nécessairement contraignants du point de vue juridique. Par exemple, en France, la majeure partie des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac est utilisée pour financer la sécurité sociale (qui comprend l'assurance maladie et les soins de santé), mais il ne s'agit pas d'une affectation stricte ou formelle (140). Certains pays optent parfois pour un système mêlant affectation stricte et affectation souple. Aux Philippines, l'affectation des taxes prélevées sur le tabac est juridiquement contraignante, mais le produit des taxes est alloué au budget général ; il appartient au ministère de la Santé de déterminer, dans le cadre de sa demande de budget, l'enveloppe annuelle nécessaire pour financer les programmes concernés.

L'affectation spécifique des taxes est un sujet largement débattu qui va au-delà des spécificités liées à l'affectation des taxes prélevées sur le tabac. Les discussions sur le sujet relèvent de la gestion des finances publiques, et l'affectation spécifique du produit de taxes n'est généralement pas encouragée. Du point de vue de la lutte antitabac, cependant, l'affectation spécifique des taxes prélevées sur le tabac doit être comprise comme un moyen de justifier auprès du grand public, des responsables politiques et des fonctionnaires le relèvement massif des taxes sur le tabac. Il s'agit d'un outil permettant d'améliorer l'économie politique de la taxation du tabac, qui reste un objectif secondaire au regard de l'objectif principal de réduction de la demande de tabac. Une façon d'utiliser l'affectation spécifique pour améliorer l'économie politique de la taxation du tabac peut consister à faire le lien entre le paiement de la taxe par les consommateurs de tabac et les avantages qu'ils recevront grâce au

financement de programmes complémentaires de lutte antitabac, tels que l'aide au sevrage, ou grâce à l'augmentation du financement des programmes de santé dont ils seront les principaux bénéficiaires. C'est ce que l'on appelle le principe du bénéfice.

Il est logique que les taxes sur le tabac soient affectées à la lutte contre le tabagisme dans la mesure où son coût financier est relativement faible et que la taxation du tabac constitue un moyen efficace de réduire la demande de tabac lorsqu'elle est mise en œuvre dans le cadre d'un ensemble de mesures complémentaires. L'affectation spécifique améliore également l'économie politique de la taxation du tabac en ce qu'elle offre une protection contre les conséquences négatives que pourrait avoir la taxe elle-même ou qui pourraient lui être associées. C'est là un aspect essentiel qui permet de contrer les arguments fallacieux, mais souvent convaincants avancés par l'industrie du tabac contre les politiques fiscales ayant démontré leur efficacité. Par exemple, les Philippines allouent la majeure partie de l'excédent des recettes provenant des taxes prélevées sur l'alcool et le tabac au financement des primes d'assurance maladie des populations les plus précaires. En outre, une partie du produit des taxes prélevées sur le tabac est allouée au bien-être économique des cultivateurs de tabac et des régions productrices de tabac, dans le but général de promouvoir des alternatives économiquement viables à sa culture et à sa fabrication afin de se prémunir contre une éventuelle réduction de la demande intérieure de tabac (141).

L'affectation spécifique des taxes prélevées sur le tabac relève toutefois d'un processus complexe et il convient de déterminer avec soin si une affectation particulière est nécessaire pour des raisons d'économie politique et justifiée pour des raisons d'équité et d'efficacité économique. Bon nombre de critères utilisés pour évaluer l'opportunité des affectations spécifiques en général s'appliquent à l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac. Ces critères sont examinés dans la suite de cette section, accompagnés des raisons qui expliquent en quoi une affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac bien conçue est susceptible de les remplir. Une analyse des types d'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac et de leur structure est proposée en même temps qu'une description des expériences de différents pays, afin de fournir des conseils sur la façon dont l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac peut être utilisée, à quel moment elle se justifie et quelle est la meilleure façon de la concevoir.

4.6.2 CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'AFFECTATION SPÉCIFIQUE DU PRODUIT DES TAXES PRÉLEVÉES SUR LE TABAC PEUT ÊTRE APPROPRIÉES

Le scepticisme à l'égard de l'affectation spécifique du produit des taxes est à la fois ancien et justifié, mais une grande partie du débat concerne l'affectation du produit des taxes en général et ne porte pas spécifiquement sur les avantages résultant de

l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac (138). Les principales préoccupations soulevées à cet égard sont énumérées dans le tableau 4.8, accompagnées de suggestions sur la façon dont cette affectation peut être structurée pour y répondre.

Tableau 4.8 Préoccupations relatives à l'affectation spécifique du produit des taxes et suggestions de mesures de protection susceptibles d'y répondre

PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES CONCERNANT L'AFFECTATION SPÉCIFIQUE DU PRODUIT DES TAXES	COMMENT LA CONCEPTION DE MESURES DE PROTECTION PEUT RÉPONDRE À CETTE PRÉOCCUPATION
Responsabilité et contrôle démocratiques : l'affectation spécifique constitue une atteinte au processus démocratique en entravant le contrôle des dépenses par les pouvoirs législatif et exécutif.	Il est important de mettre en place les procédures de contrôle nécessaires permettant d'établir les responsabilités de chacun afin de s'assurer que le produit des taxes n'est pas mal géré (138). En outre, si une structure d'affectation souple, qui permet d'allouer le produit des taxes au budget général et de l'employer au financement de programmes spécifiques, est adoptée, ce problème ne se posera pas.
Rigidité budgétaire : l'affectation spécifique peut créer une rigidité budgétaire qui peut conduire à une allocation inefficace des ressources (138).	La manière dont l'affectation spécifique est conçue détermine le degré de rigidité (138). Les affectations spécifiques souples sont moins susceptibles d'introduire de la rigidité que les affectations strictes. Il est possible de répondre à ces préoccupations par l'insertion d'une clause de temporisation qui prévoit que l'affectation est automatiquement supprimée ou révisée à l'issue d'une période déterminée (138). Une autre possibilité consiste à considérer l'affectation spécifique comme un compte en cascade, tout excédent de recettes par rapport à un montant donné étant alloué au budget général.
Fragmentation : l'affectation spécifique peut conduire à une fragmentation des dépenses et une absence de coordination. Cela signifie que les politiques complémentaires à l'objectif assigné mais qui se trouveraient en dehors de son champ d'application peuvent ne pas être financées (138, 142).	Cette préoccupation est légitime. Les inconvénients liés à la fragmentation ne peuvent pas être entièrement éliminés, mais ils peuvent être compensés par les autres avantages liés à l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac. Cela étant dit, les propositions d'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac doivent être examinées avec soin afin de s'assurer que l'objectif financé présente un rapport coût-efficacité positif.
Atteinte à l'équité : l'équité sera remise en cause si l'accès individuel aux prestations est défini de manière étroite en fonction des fonds alloués.	Ce problème n'est pas susceptible de se poser en cas d'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac, mais il est concevable et il convient de s'en prémunir au moment de concevoir une affectation spécifique.
Captation par des intérêts particuliers : les affectations spécifiques étant souvent liées à des considérations politiques, il peut arriver que les objectifs de financements soient déterminés par de puissants intérêts particuliers favorisant davantage l'adoption d'une taxe qu'une hiérarchisation minutieuse des ressources (138).	Des affectations spécifiques bien conçues permettent de garantir le financement de programmes insuffisamment financés et des programmes hautement prioritaires.

Bien que les préoccupations ci-dessus soient légitimes et que la manière dont l'affectation spécifique est conçue puisse avoir de l'importance, les taxes prélevées sur le tabac et les autres taxes de santé publique ne suscitent pas les mêmes préoccupations lorsqu'il s'agit de justifier l'affectation de leur produit (138, 143). Certains des facteurs qui distinguent l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac de l'affectation spécifique en général, et des préoccupations qui y sont associées, sont répertoriés dans le tableau 4.9 (138).

Tableau 4.9 Préoccupations relatives à l'affectation spécifique et critères distinctifs de l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac

PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES SOULEVÉES PAR L'AFFECTATION SPÉCIFIQUE	CRITÈRES DISTINCTIFS DE L'AFFECTATION SPÉCIFIQUE DU PRODUIT DES TAXES PRÉLEVÉES SUR LE TABAC
Caractère procyclique : les recettes affectées sont souvent procycliques et susceptibles de connaître d'importantes fluctuations (138-139, 142).	Le produit des taxes prélevées sur le tabac n'a pas généralement de caractère cyclique (il est à l'abri des récessions), et les recettes sont prévisibles par rapport à la plupart des autres impôts indirects et directs (103).
Rigidité budgétaire	L'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac concerne nécessairement une proportion relativement faible du budget ; par conséquent, l'effet d'une éventuelle rigidité sera relativement insignifiant. En partie en raison des montants relativement faibles en jeu, il n'existe que peu de données qui démontrent que l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac a introduit une rigidité préjudiciable (143). ⁶⁷
Captation par des intérêts particuliers	Toutes les affectations spécifiques doivent faire l'objet d'un examen minutieux dans le but de s'assurer que l'objectif financé présente un rapport coût-efficacité positif. Dans le cas de l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac, cependant, des considérations d'économie politique peuvent justifier le financement d'un objectif peu prioritaire si ce financement permet de convaincre le gouvernement de la nécessité d'une augmentation effective des taxes sur le tabac. Dans ce cas, des intérêts particuliers sont délibérément pris en compte pour garantir une telle augmentation, sachant que les arguments contre la taxation du tabac et l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac sont généralement le fait d'intérêts particuliers, notamment ceux de l'industrie du tabac (144-147).

67 On se reportera également à la sous-section relative aux montants associés à l'affectation spécifique du produit des taxes sur le tabac de la section 4.6.3.

Recettes insuffisantes : les fonds affectés peuvent s'avérer insuffisants pour financer l'objectif visé (139, 142).	Même si les recettes peuvent diminuer à long terme à mesure que les fumeurs renoncent au tabac, cette diminution devrait être progressive. Voir la section 4.4 pour de plus amples informations sur la façon de concevoir l'affectation spécifique de sorte que les recettes continuent d'augmenter en dépit d'une baisse de la consommation.
--	--

Indépendamment des raisons qui expliquent pourquoi les préoccupations concernant l'affectation spécifique en général ne s'appliquent pas entièrement aux affectations spécifiques bien conçues du produit des taxes prélevées sur le tabac, il existe un certain nombre de raisons impérieuses qui plaident en faveur de l'affectation du produit des taxes prélevées sur le tabac au financement de la lutte antitabac ou de la santé publique :

- Le relèvement significatif des droits d'accise est le mécanisme le plus efficace et celui qui présente le meilleur rapport coût/efficacité pour réduire la consommation des produits du tabac, mais il est préférable de le mettre en œuvre dans le cadre d'un ensemble de mesures complémentaires de lutte antitabac, comme le paquet MPOWER de l'OMS. L'affectation du produit des taxes sur le tabac à des interventions qui ne peuvent être financées autrement, peut contribuer à réduire la demande de tabac (148).
- Du point de vue de l'économie politique, les affectations spécifiques apparaissent également attrayantes dans l'optique d'un relèvement des taxes sur le tabac :
 - Il a été démontré que la population est plus favorable au relèvement des taxes sur le tabac si elle sait que les recettes seront utilisées pour financer des programmes sociaux spécifiques (143, 149-150). L'affectation des recettes fiscales au financement de programmes de santé et de lutte antitabac fait de la taxation du tabac une intervention de santé publique dans l'esprit du public qui, autrement, pourrait la considérer comme une simple source de revenus (138). Des recherches ont montré que l'affectation des recettes fiscales provenant des taxes sur le tabac au financement de la santé peut également contribuer à sensibiliser aux dangers du tabagisme (143).
 - Lorsque les recettes de la taxe sur le tabac sont affectées à des programmes qui bénéficient aux groupes vulnérables, celle-ci devient plus équitable. Bien que les groupes socioéconomiques moins favorisés et les jeunes adultes bénéficient le plus des avantages sanitaires et économiques liés au relèvement des taxes sur le tabac à moyen terme, ils dépenseront une part plus importante de leurs revenus à court terme en raison de ces taxes. L'affectation du produit des taxes sur le tabac à des programmes de promotion des soins de santé universels ou des services d'aide au sevrage, qui offrent

des avantages immédiats à ces groupes, apporte une réponse à certaines critiques à l'égard de la taxation du tabac (par exemple, le relèvement des droits d'accise fédéraux aux États-Unis en 2009 et la réforme de la *sin tax* aux Philippines en 2012 montrent que l'affectation des recettes fiscales à des objectifs perçus comme équitables a facilité l'adoption du principe d'un relèvement substantiel des taxes) (93, 138, 143, 150).

4.6.3 RATIQUES EN MATIÈRE D'AFFECTATION DU PRODUIT DES TAXES PRÉLEVÉES SUR LE TABAC ET EXEMPLES À SUIVRE

L'affectation des recettes fiscales au financement de la santé est une pratique courante dans 80 pays. En 2018, 37 pays issus de toutes les régions du monde ont choisi d'affecter le produit des taxes prélevées sur le tabac au financement de programmes de santé.⁶⁸

Études de cas sur l'économie politique de l'affectation du produit des taxes prélevées sur le tabac.

En 2012, les Philippines ont réformé en profondeur le système des droits d'accise sur le tabac et l'alcool. Le montant des taxes sur le tabac a été considérablement augmenté et les nombreux niveaux de taxation ont été réduits à un seul à compter de 2017. Si l'augmentation des recettes fiscales a été la principale motivation de certains de ses promoteurs, la réforme a été explicitement conçue pour accroître le financement des soins de santé primaires et d'améliorer la santé publique en réduisant la consommation d'alcool et de tabac. L'affectation des recettes fiscales aux soins de santé primaires a été essentielle pour parvenir au compromis politique nécessaire pour faire de l'augmentation de cette taxe novatrice une réalité. Elle a permis de faire en sorte que l'augmentation, qui aurait pu autrement être perçue comme régressive, apparaisse comme une mesure de santé publique progressive dans l'esprit du grand public, et dans le même temps d'apaiser les craintes des producteurs de tabac et de leurs représentants politiques. Elle a également permis, en favorisant la réalisation d'un objectif politique prioritaire, d'obtenir un soutien de haut niveau (151). La structure souple de l'affectation signifiait qu'on ne donnait pas un chèque en blanc au ministère de la santé, ce qui répondait à des préoccupations au sein du ministère des finances.

De la même façon, en Australie, l'affectation des recettes a permis de surmonter les objections de la population à l'égard des taxes sur le tabac et, plus généralement, de la lutte antitabac, qui résultaient de ce que l'industrie du tabac parrainait nombre de manifestations sportives et artistiques dans les années 1980. Les tentatives

68 Des informations détaillées sur l'affectation spécifique du produit des taxes prélevées sur le tabac par pays sont disponibles sous https://www.who.int/tobacco/global_report/Table-9-4-Use-of-earmarked-tobacco-taxes.xls?ua=1.

d'interdiction totale de la publicité et des opérations de parrainage par l'industrie du tabac avaient échoué en raison de la forte pression exercée par le monde sportif, le monde des arts et des courses automobiles, qui affirmaient qu'une interdiction était susceptible de nuire à leurs activités. Les États, à commencer par celui de Victoria, ont réagi en affectant le produit des droits d'accise sur le tabac à des fondations chargées de promouvoir la santé qui se sont substituées à l'industrie du tabac dans les opérations de parrainage et ont financé des campagnes antitabac. Cette affectation a pris fin en 1997 à la suite d'une décision de la Haute Cour aux termes de laquelle la Constitution n'autorisait pas les États à percevoir des droits d'accise. Néanmoins, afin de récompenser ces fondations pour leur excellent travail, le gouvernement fédéral a entrepris de les financer directement à partir du budget fédéral (152). Bien que cet exemple puisse être difficile à reproduire à l'identique, il montre qu'une affectation des recettes fiscales assortie de clauses de temporisation permettant de piloter des interventions efficaces en termes de coût, peut potentiellement être financée par le budget général une fois son efficacité prouvée. Il montre également, de manière plus générale, que l'affectation spécifique des recettes provenant des taxes peut mettre à mal les objections de la population, recadrer le débat sur le relèvement des taxes sur le tabac et libérer la volonté politique nécessaire pour promouvoir des mesures efficaces de lutte antitabac.

Modalités de gestion des taxes sur le tabac à affectation spécifique

Une étude réalisée en 2016 sur les enseignements tirés de l'expérience de neuf pays en matière d'affectation du produit des taxes sur le tabac a permis d'identifier trois dispositifs de gouvernance et d'affectation des recettes (151). Le tableau 4.10 présente quelques exemples de ces modalités d'affectation. Dans certains pays, l'affectation concerne à la fois les taxes prélevées sur le tabac et celles prélevées sur l'alcool.

Tableau 4.10 Exemples de modalités d'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac

POSSIBILITÉS D'AFFECTATION DES RECETTES PROVENANT DES TAXES SUR LE TABAC			
Formes d'affectation budgétaire	Les recettes sont versées au budget général et sont ensuite allouées à l'acteur ou aux acteurs officiel(s) désigné(s).	Les recettes ne transitent pas par le budget général, mais sont versées sur un compte séparé appartenant à l'acteur ou aux acteurs officiel(s) désigné(s).	Les recettes fiscales sont versées directement sur le compte de l'entité qui gère un budget autonome ou semi-autonome.
Exemples	Aux Philippines, les recettes vont au budget général avant d'être allouées au ministère de la Santé après présentation d'un budget relatif à leur utilisation (140).	En Roumanie, les recettes sont directement versées sur un compte du ministère de la Santé distinct du budget général. Au Panama, les recettes sont versées sur des sous-comptes appartenant aux trois organismes bénéficiaires (le ministère de la Santé, l'Institut national du cancer et l'Administration des douanes).	En Thaïlande, ThaiHealth reçoit directement le montant des recettes sur son propre compte. Au Viet Nam, le Fonds vietnamien de lutte antitabac reçoit les recettes directement sur un compte qu'il gère, mais qui appartient au ministère de la Santé.

Source : (151).

Comment les fonds sont-ils dépensés ?

Les recettes provenant des taxes sur le tabac sont utilisées à diverses fins sanitaires, qui vont de la lutte antitabac à la promotion de la santé en passant par les soins de santé primaires universels. De nombreux autres programmes ont également été financés par les recettes des taxes sur le tabac, notamment des programmes de secours en cas de catastrophe (comme par exemple la fourniture de matériel médical et d'équipements hospitaliers pour traiter la COVID-19 en Inde), des programmes destinés aux jeunes, des emplois dans le domaine du sport et de l'artisanat au Yémen, un plan de cohésion sociale au Maroc, des programmes sanitaires et sociaux dans les régions dépendantes de la culture du tabac en Argentine, des programmes de promotion de la santé et de lutte contre le tabagisme en Thaïlande et des programmes pour aider les cultivateurs de tabac à se tourner vers d'autres moyens de subsistance, ainsi que des projets économiques économique dans les provinces productrices de tabac aux Philippines. Le tableau 4.11 recense les trois principales catégories de programmes de santé auxquelles sont affectées les recettes des taxes sur le tabac, ainsi qu'une quatrième catégorie portant sur d'autres types de programmes, accompagnées d'exemples spécifiques pour chaque pays.⁶⁹

69 Des précisions sur l'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac sont fournies à l'annexe 4.2.

Tableau 4.11 Programmes auxquels sont allouées les recettes provenant des taxes sur le tabac

LUTTE CONTRE LE TABAGISME	PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MNT (indiqués entre parenthèses)	EXTENSION DE LA COUVERTURE SANITAIRE (par exemple, par le biais d'une couverture d'assurance maladie)	AUTRES PROGRAMMES DE SANTÉ, PLUS GÉNÉRAUX ET NON SPÉCIFIQUES
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Madagascar, Panama (arrêt du tabac et lutte contre le commerce illicite), République islamique d'Iran, Suisse, Viet Nam	Iles Cook, Costa Rica, Mauritanie (recherche anticancéreuse), Palau (prévention des MNT uniquement), Panama (Institut national d'oncologie), Paraguay	Colombie, Congo, Égypte, Palau, Philippines	Algérie, Argentine, Bangladesh, Botswana, Cabo Verde, Colombie (sports), Comores (sports, urgences hospitalières), Congo (sports), Côte d'Ivoire (programme de lutte contre le SIDA), El Salvador, Estonie (sports), États-Unis, Guatemala, Indonésie, République islamique d'Iran (sports), Irlande, Jamaïque, Lituanie (sports), Madagascar (sports), Maroc, Népal, Paraguay (sports), République de Corée (promotion de la santé), Roumanie, Tchad (programmes de distribution de médicaments antirétroviraux), Thaïlande (promotion de la santé), Yémen (sports)

Note : Les pays apparaissent dans plus d'une colonne lorsque les recettes fiscales provenant des taxes prélevées sur le tabac sont utilisées dans plus d'un programme de santé spécifique.

Source : (27).

Part des fonds provenant de l'affectation des taxes sur le tabac

Les études de cas sur les enseignements tirés de l'expérience de neuf pays en matière d'affectation des recettes provenant des taxes sur le tabac montrent que la part que représentent ces fonds dans les dépenses publiques de santé est relativement faible (voir le tableau 4.12) et, par conséquent, encore plus faible en termes de PIB. Par conséquent, l'argument selon lequel l'affectation des taxes sur le tabac introduirait une certaine rigidité dans la gestion des finances publiques n'apparaît pas réellement fondé.

Tableau 4.12 Proportion des fonds provenant du produit des taxes sur le tabac dans les dépenses publiques

PAYS	ESTIMATION DU TOTAL ANNUEL DES FONDS PROVENANT DU PRODUIT DES TAXES A AFFECTATION SPÉCIALE	FONDS ANNUELS PROVENANT DU PRODUIT DES TAXES SUR LE TABAC en % des dépenses publiques de santé en 2013
Botswana	2014–2015 : 4 millions de pula (0,48 million de dollars des États-Unis)	(non disponible)
Égypte	2013–2014 : 392 millions de livres égyptiennes (52,06 millions de dollars des États-Unis) ; les taxes à affectation spéciale ne représentent que 1,8 % du total des taxes prélevées sur les cigarettes	1,086%
Islande	2014 : 108,3 millions de couronnes (0,89 million de dollars des États-Unis)	0,083%
Panama	2014 : 27,8 millions de dollars des États-Unis	1,322%
Philippines	2014 : 50,18 milliards de pesos philippins (1,18 milliard de dollars des États-Unis)	(non disponible)
Pologne	2013 : 1 million de zlotys (0,316 million de dollars des États-Unis) du budget général	0,001%
Roumanie	2014 : 1,1 million de lei (0,33 million de dollars des États-Unis) ; 14,4 % du budget total de la santé	0,004%
Thaïlande	2014 : 4064,74 millions de bahts (125,15 millions de dollars des États-Unis) ; 1,78 % du budget du ministère de la Santé et 1,84 % du Fonds national de sécurité sanitaire	0,932%
Viet Nam	2014 : 299,171 millions de dong (13,91 millions de dollars des États-Unis) ; 0,5 % du budget national de la santé	0,335%

Source : (151).

4.6.4 CONCLUSIONS

Bien que certains ministères des finances se soient dans un premier temps montrés réticents sur le principe, l'expérience montre que l'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac et d'autres produits de consommation nocifs pour la santé à des objectifs spécifiques peut emporter le soutien des responsables politiques et de l'opinion publique. Cependant, le succès de l'affectation des taxes prélevées repose sur une utilisation cohérente des fonds alloués à des objectifs de santé. Même les organisations intergouvernementales habituellement opposées à l'affectation des taxes (par exemple, le FMI) ont reconnu le bien-fondé d'une affectation bien conçue des taxes prélevées sur le tabac lorsque les recettes sont destinées à des programmes spécifiques et efficaces en termes de coût (153-154).

Le montant des fonds provenant des taxes prélevées sur le tabac effectivement affecté à la santé est relativement faible et ne peut guère conduire à la rigidité

redoutée dans les budgets gouvernementaux. Qui plus est, dans certains pays, ces fonds ont permis de mettre en œuvre des programmes de santé indispensables (par exemple, en Australie, aux Philippines et en Thaïlande). Davantage de gouvernements envisagent d'y recourir afin de disposer d'une source stable à moyen terme pour financer leurs programmes, notamment de lutte contre le tabagisme. Les bénéfices seront palpables sur le long terme puisque les personnes qui tomberont malades seront moins nombreuses, de même que les soins médicaux nécessaires pour traiter les maladies liées au tabac. En Australie, le produit d'une taxe à affectation spéciale a permis de financer un programme nécessaire et jusque-là sous-financé, qui a eu un impact positif et s'est avéré non seulement efficace, mais aussi particulièrement fructueux ; le programme bénéficie désormais d'un financement durable inscrit au budget fédéral.

L'affectation des taxes est souhaitable dans une économie politique donnée lorsqu'elle permet la mise en place d'une taxation efficace du tabac qui permet d'en augmenter le prix et ainsi d'en réduire la consommation. Elle relève également d'une décision rationnelle du point de vue de la gestion des finances publiques, de l'efficacité économique et de la gouvernance dans une société démocratique si l'on tient compte des préoccupations qui suivent. S'il n'est pas nécessaire de répondre par l'affirmative à l'ensemble de ces préoccupations, les décideurs qui seraient en mesure de répondre par l'affirmative à un grand nombre d'entre elles pourront envisager une affectation efficace et rationnelle des taxes prélevées sur le tabac :⁷⁰

- Existe-t-il une cohérence entre l'objectif visé par l'affectation des taxes prélevées sur le tabac et celui du programme bénéficiaire ? Les affectations qui financent la lutte contre le tabagisme ou d'autres programmes de santé sont plus rationnelles d'un point de vue économique, en vertu du principe du bénéfice, que celles qui financent des programmes sans rapport avec la lutte contre le tabagisme, tels que l'éducation des enfants, même si l'engouement que peuvent susciter des programmes sans rapport avec la lutte contre le tabagisme est susceptible de rendre un relèvement des taxes politiquement acceptable.
- Le montant de l'affectation des taxes prélevées sur le tabac est-il en rapport avec les besoins du programme bénéficiaire ? Les excédents de fonds affectés par rapport aux besoins de financement du programme bénéficiaire représentent, en réalité, de l'argent qui ne pourra pas être utilisé pour financer d'autres besoins.
- Lorsque les recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac financent des programmes de santé, la population en est-elle clairement informée de sorte

70 Adapté et renseigné des références 138-139, 143, 150.

à garantir que la présentation de la taxe sur le tabac comme une mesure de santé publique contribue à accentuer ses effets sur la réduction de la demande?

- Le programme financé par les recettes affectées est-il un programme délaissé sur le plan politique, mais très efficace en termes de coût ou indispensable, et qui, une fois la démonstration faite de son efficacité, est susceptible d'être financé par le budget général?
- Existe-t-il un lien rationnel entre l'objectif de l'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac et les effets de la taxe elle-même? L'affectation des recettes fiscales au financement de programmes bénéficiant le plus aux groupes socio-économiques les plus pauvres ou de programmes d'accompagnement des anciens travailleurs du tabac et des agriculteurs vers d'autres moyens de subsistance permettra de parvenir à plus d'équité et de renforcer par là même la nature progressive des taxes sur le tabac.
- Le cadre du programme-cible de l'affectation des recettes est-il suffisamment étroit pour qu'il soit principalement financé par les recettes affectées, afin de s'assurer que ces recettes constituent des fonds supplémentaires et ne se substituent pas à des fonds qui proviendraient autrement du budget général?
- L'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac est-elle conçue de manière suffisamment flexible pour garantir que les recettes exceptionnelles ne seront pas allouées à des objectifs qui bénéficient déjà d'un financement suffisant?
- Le régime d'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac prévoit-il une clause de temporisation permettant d'y mettre fin automatiquement ou de le réviser? La présence d'une telle clause a pour but d'éviter que lorsqu'une affectation s'avère inefficace et qu'elle ne demeure non rectifiée en raison de l'inertie des responsables politiques.

RÉFÉRENCES

1. Smith KE, Savell E, Gilmore AB. What is known about tobacco industry efforts to influence tobacco tax? A systematic review of empirical studies. *Tob Control*. 2013; 22(2): 144–153 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701860/pdf/nihms481283.pdf>, consulté le 31 janvier 2021).
2. LaFaive MD, Drenkard S, Nesbit T. Strong link between cigarette tax and illegal smuggling rates [website]. Midland: Mackinac Center for Public Policy; 2018 (<https://www.mackinac.org/strong-link-between-cigarette-tax-and-illegal-smuggling-rates#:~:text=An%20increase%20of%2011%20percentage,packs%20to%2030.6%20million%20packs.&text=Tax%20evasion%20and%20avoidance%20is,high%20excise%20taxes%20on%20cigarettes,> consulté le 31 janvier 2021).
3. Ross H, Blecher E. Illicit trade in tobacco products need not hinder tobacco tax policy reforms and increases. Chicago: Université de l'Illinois à Chicago; 2019 (Tobacconomics White Paper; [https://tobacconomics.org/research/illicit-trade-in-tobacco-products-need-not-hinder-tobacco-tax-policy-reforms-and-increases-white-paper/#:~:text=additional%20related%20research-,Illicit%20Trade%20in%20Tobacco%20Products%20Need%20Not%20Hinder%20Tobacco,Reforms%20and%20Increases%20\(White%20Paper\)&text=The%20paper%20cites%20research%20that,consumption%2C%20and%20improves%20overall%20health](https://tobacconomics.org/research/illicit-trade-in-tobacco-products-need-not-hinder-tobacco-tax-policy-reforms-and-increases-white-paper/#:~:text=additional%20related%20research-,Illicit%20Trade%20in%20Tobacco%20Products%20Need%20Not%20Hinder%20Tobacco,Reforms%20and%20Increases%20(White%20Paper)&text=The%20paper%20cites%20research%20that,consumption%2C%20and%20improves%20overall%20health), consulté le 31 janvier 2021).
4. Confronting illicit tobacco trade: a global review of country experiences. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2019 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/677451548260528135/pdf/133959-REPL-PUBLIC-6-2-2019-19-59-24-WBG%20illicit%20Trade%20FINAL%20web.pdf>, consulté le 12 octobre 2020).
5. The economics of tobacco and tobacco control. Bethesda: US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute; and Geneva: World Health Organization; 2017 (National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21; https://cancercontrol.cancer.gov/sites/default/files/2020-06/m21_complete.pdf, consulté le 28 septembre 2020).
6. Joossens L, Chaloupka FJ, Merriman D, Yürekli A. Issues in smuggling of tobacco products. In: Jha P, Chaloupka FJ, editors. Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/602821468330954036/pdf/709670WP0tobac00Box370064B00PUBLIC0.pdf>, consulté le 18 février 2021).
7. Merriman D, Yürekli A, Chaloupka, FJ. How big is the worldwide cigarette smuggling problem. In: Jha P, Chaloupka FJ, editors. Tobacco control in developing countries. Oxford: Oxford University Press; 2000 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/602821468330954036/pdf/709670WP0tobac00Box370064B00PUBLIC0.pdf>, consulté le 18 février 2021).
8. Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2003 (<https://Http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf?sequence=1>, consulté le 5 octobre 2020).
9. Merriman D. Understand, measure, and combat tobacco smuggling. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2003 (Boîte à outils de l'économie de la fiscalité du tabac 7; <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16267/805800NWP0705m0Box0379807B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consulté le 31 janvier 2021).
10. Rapport d'avancement sur la mise en œuvre de la communication de la Commission. Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac – Une stratégie globale de l'UE [en anglais]. Bruxelles: Commission européenne; 2017 (COM(2017) 235 final; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0235&from=en>, consulté le 31 janvier 2021).
11. Ross H. Understanding and measuring cigarette tax avoidance and evasion: a methodological guide. Tobacconomics; 2015 (https://tobacconomics.org/wp-content/uploads/2015/03/Ross_Methods_to_Measure_Illicit-Trade_03-17-15.pdf, consulté le 12 octobre 2020).
12. Understanding the US illicit tobacco market: characteristics, policy context, and lessons from international experiences. Reuter P, Majmundar M. (editors). Washington (DC): National Academies Press; 2015.
13. von Lampe K. The illegal cigarette trade. In: Natarajan M, editor. International crime and justice. New York: Cambridge University Press. 2010:148–54.
14. Joossens L, Raw M, From cigarette smuggling to illicit tobacco trade. *Tob Control*. 2012;21:230–34

- (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/21/2/230.full.pdf>, consulté le 31 janvier 2021).
15. Gomis B, Lee K, Carrillo Botero N, Shepherd P, Iglesias RM. "We think globally": the rise of Paraguay's Tabacalera del Este as a threat to global tobacco control. *Global Health*. 2018; 14(1):110 (<https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-018-0412-3>, consulté le 31 janvier 2021).
 16. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac- Une stratégie globale de l'UE. Bruxelles: Commission européenne; 2013 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0324&from=FR>, consulté le 31 janvier 2021).
 17. Ross H, Vellios N, Smith KC, Ferguson J, Cohen JE. A closer look at 'cheap white' cigarettes. *Tob Control*. 2016;25(5):527–31 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/25/5/527.full.pdf>, consulté le 31 janvier 2021).
 18. Nagelhout GE, van den Putte B, Allwright S, Mons U, McNeill A, Guignard R, et al. Socioeconomic and country variations in cross-border cigarette purchasing as tobacco tax avoidance strategy. Findings from the ITC Europe Surveys. *Tob Control*. 2014;23:i30–i38 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/23/suppl_1/i30.full.pdf, consulté le 1^{er} février 2021).
 19. Gilmore AB, Rowell A, Gallus S, Lugo A, Joossens L, Sims M. Towards a greater understanding of the illicit tobacco trade in Europe: a review of the PMI funded 'Project Star' report. *Tob Control*. 2014;23:e51–e61 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/23/e1/e51.full.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
 20. Iglesias RM. Increasing excise taxes in the presence of an illegal cigarette market: the 2011 Brazil tobacco tax reform. *Revista Panam Salud Publica*. 2016;40(4):243–9 (<https://www.scielo.org/pdf/rpsp/2016.v40n4/243-249>, consulté le 1^{er} février 2021).
 21. Operação Huno combate mercado clandestino de cigarros em sete Estados [Operação Huno lutte contre le marché clandestin du cigare dans sept États]. Brasília: Police Fédérale du Brésil; 2015 (en portugais) (<http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2015/11/operacao-huno-combate-mercado-clandestino-de-cigarros-em-seis-estados>, consulté le 12 octobre 2020).
 22. Gilmore AB, Gallagher AWA, Rowell A. Tobacco industry's elaborate attempts to control a global track and trace system and fundamentally undermine the Illicit Trade Protocol. *Tob Control*. 2019;28:127–40 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/28/2/127.full.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
 23. Évaluation technique de l'expérience glanée avec l'accord contre la contrebande et la contrefaçon et la divulgation générale du 9 juillet 2004 au sein de Philip Morris International et ses filiales, l'Union et ses États membres. Bruxelles: Commission européenne; 2016 (SWD (2016) 44 final [en anglais]; https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/technical_assessment_pmi_24022016_en.pdf, consulté le 1^{er} février 2021).
 24. Gallagher AWA, Evans-Reeves KA, Hatchard JL, Gilmore AB. Tobacco industry data on illicit tobacco trade: a systematic review of existing assessments. *Tob Control*. 2019;28(3):334–45 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/28/3/334.full.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
 25. Joossens L, Merriman D, Ross H, Raw M. How eliminating the global illicit cigarette trade would increase tax revenue and save lives. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2009 (<https://theunion.org/sites/default/files/2020-08/How%20Eliminating%20the%20Global%20Illicit%20Cigarette%20Trade%20Would%20Increase%20Tax%20Revenue%20and%20Save%20Lives%20-%20EN.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
 26. Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2013 (<https://www.who.int/fctc/protocol/Protocol-to-Eliminate-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products-FR.pdf?ua=1>, consulté le 5 octobre 2020).
 27. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2019 : offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac. [en anglais] Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2019 (<https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019>, consulté le 24 janvier 2021).
 28. Priege JE, Kulic J. Cigarette taxes and illicit trade in Europe. *Econ Inquiry*. 2018;56(3):1706–23 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2718519, consulté le 18 février 2021).
 29. Stoklosa M. Prices and cross-border cigarette purchases in the EU: evidence from demand modelling. *Tob Control*. 2020;29:55–60.

30. Passport: illicit trade in tobacco products. In: Euromonitor International [website]. London: Euromonitor International; 2018 (accès limité).
31. The Global Illicit Trade Environment Index. London: The Economist Intelligence Unit; 2018 (<http://illicittradeindex.eiu.com/documents/EIU%20Global%20Illicit%20Trade%20Environment%20Index%202018%20-%20Overall%20Results%20White%20Paper%20June%206%20FINAL.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
32. Chaloupka FJ, Yürekli A, Fong GT. Tobacco taxes as a tobacco control strategy. *Tob Control*. 2012;21:172–80 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/21/2/172.full.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
33. Chernick H, Merriman D. Using littered pack data to estimate cigarette tax avoidance in NYC. *Nat Tax J*. 2013;66(2):635–68 (<https://www.ntanet.org/NTJ/66/3/ntj-v66n03p635-668-littered-pack-data-cigarette-tax.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
34. Liber AC, Ross H, Omar M, Chaloupka FJ. The impact of the Malaysian minimum cigarette price law: findings from the ITC Malaysia Survey. *Tob Control*. 2015;24:iii83–iii87 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/24/Suppl_3/iii83.full.pdf, consulté le 1^{er} février 2021).
35. Blecher E, Liber A, Ross H, Birkmayer J. Euromonitor data on the illicit trade in cigarettes. *Tob Control*. 2015;24:100–1 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/24/1/100.full.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
36. Stoklosa M, Ross H. Contrasting academic and tobacco industry estimates of illicit cigarette trade: evidence from Warsaw, Poland. *Tob Control*. 2014; 23(e1), e30–e34 (https://www.researchgate.net/publication/255954649_Contrasting_academic_and_tobacco_industry_estimates_of_illicit_cigarette_trade_Evidence_from_Warsaw_Poland, consulté le 1^{er} février 2021).
37. Maldonado N, Llorente BA, Iglesias RM, Escobar D. Measuring illicit cigarette trade in Colombia. *Tob Control*. 2020;29:s260–s266 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/29/Suppl_4/s260.full.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
38. Paraje G, Araya D, Drope J. Illicit cigarette trade in metropolitan Santiago de Chile. *Tob Control*. 2020;29:68–73.
39. Iglesias RM, Szklo AS, de Souza MC, de Almeida LM. Estimating the size of illicit tobacco consumption in Brazil: findings from the global adult tobacco survey. *Tob Control*. 2017;26(1):53–9.
40. Saenz de Miera Juarez BS, Reynales-Shigematsu LM, Stoklosa M, Welding K, Drope J. Measuring the illicit cigarette market in Mexico: a cross validation of two methodologies. *Tob Control*;2020(0):1–7 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/early/2020/03/31/tobaccocontrol-2019-055449.full.pdf>, consulté le 1^{er} février 2021).
41. Lee K, Collin J. 'Key to the future': British American Tobacco and cigarette smuggling in China. *PLoS Medicine*. 2006;3(7):e228 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1502159/pdf/pmed.0030228.pdf>, consulté le 2 ^{février 2021}).
42. Barker DC, Wang S, Merriman D, Crosby A., Resnick EA, Chaloupka FJ. Estimating cigarette tax avoidance and evasion: evidence from a national sample of littered packs. *Tob Control*. 2016;25(Suppl 1):i38–i43 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/25/Suppl_1/i38.full.pdf, consulté le 2 ^{février 2021}).
43. Aziani A, Kulick J, Norman N, Prieger JE. Empty discarded pack data and the prevalence of illicit trade in cigarettes; 2017. (<https://ssrn.com/abstract=2906015>, consulté le 12 octobre 2020).
44. Philip Morris International. The Perspective of PM International on Smoking and Health Issues. In: Legacy Tobacco Documents Library [site web San Francisco: University of California; 1985. Bates no. 2023268328-2023268349 (<https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=pxpb0040>, consulté le 5 ^{février 2021}).
45. Mandal S, Gilmore A, Collin J, Weishaar H, Smith K, McKee M. Block, amend, delay: tobacco industry efforts to influence the European Union's Tobacco Products Directive (2001/37/EC). *Smokefree Partnership/Cancer Research UK*; 2009 (http://www.smokefreepartnership.eu/images/Reports-and-Position-Papers/EU_TI_TPD_report_May_2012.pdf, consulté le 15 octobre 2020).
46. Bishop DJ. Key area paper: indirect taxation – British American Tobacco. In: Legacy Tobacco Documents Library [site web San Francisco: University of California; 1994. Bates no. 503911771-503911780 (<http://bat.library.ucsf.edu/data/h/f/k/hfk11a99/hfk11a99.pdf>, consulté le 15 octobre 2020).

47. Zhou S, Liberman JD, Ricafort E. The impact of the WHO Framework Convention on Tobacco Control in defending legal challenges to tobacco control measures. *Tob Control*. 2009;28:s113-s118 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/28/Suppl_2/s113.full.pdf, consulté le 2 février 2021).
48. Gilmore AB, Fooks G, Drope J, Bialous SA, Jackson RR. Exposing and addressing tobacco industry conduct in low-income and middle-income countries. *Lancet*. 2015;385:1029–43.
49. Ulucanlar S, Fooks G, Gilmore A. The policy dystopia model: an interpretive analysis of tobacco industry political activity. *PLoS Med*. 2016;13(9):e1002125 (<https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002125>, consulté le 2 février 2021).
50. Apollonio D, Glantz S. Tobacco manufacturer lobbying to undercut minimum price laws: an analysis of internal industry documents. *Tob Control*. 2020;29:e10-e17 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7374022/pdf/nihms-1590806.pdf>, consulté le 2 février 2021).
51. Crosbie E, Glantz S. Tobacco industry argues domestic trademark laws and international treaties preclude cigarette health warning labels, despite consistent legal advice that the argument is invalid. *Tob Control*. 2012;23:e7 (https://www.researchgate.net/publication/233769722_Tobacco_industry_argues_domestic_trademark_laws_and_international_treaties_preclude_cigarette_health_warning_labels_despite_consistent_legal_advice_that_the_argument_is_invalid, consulté le 2 février 2021).
52. Puig S. Tobacco litigation in international courts. *Harv Int Law J*. 2016;57(2):1–68.
53. Crooked nine: nine ways the tobacco industry undermines health policy. New York: Vital Strategies; 2019 (<https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/09/Crooked-9-STOP.pdf>, consulté le 2 février 2021).
54. Balwicki L, Stokłosa M, Balwicka-Szczyrba M, Tomczak W. Tobacco industry interference with tobacco control policies in Poland: legal aspects and industry practices. *Tob Control*. 2016;25(5):521–26 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/25/5/521.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).
55. Sud SR, Brenner JE, Shaffer ER. Trading away health: the influence of trade policy on youth tobacco control. *J Pediatrics*. 2015;166(5):1303–07 (<https://www.jpeds.com/action/showPdf?pii=S0022-3476%2815%2900017-7>, consulté le 2 février 2021).
56. Lee S, Ling PM, Glantz SA. The vector of the tobacco epidemic: tobacco industry practices in low and middle-income countries. *Cancer Cause Control*. 2012;23:117–29 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3332051/pdf/nihms-367996.pdf>, consulté le 2 février 2021).
57. Zhou S, Liberman J. The global tobacco epidemic and the WHO Framework Convention on Tobacco Control—the contributions of the WHO's first convention to global health law and governance. In: Burci GL, Toebes B, editors. *Research handbook on global health law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing; 2018 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3339718, consulté le 18 février 2021).
58. Legislative Consultation with Constitutional Division of the Supreme Court, No. 2012-003918. Constitutional Division of the Supreme Court of Costa Rica; 20 mars 2012 (https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/litigation/830/CR_Legislative%20Consultation%20with%20.pdf, consulté le 2 février 2021).
59. British American Tobacco Kenya Ltd v Ministry of Health, Petition No. 143 of 2015. High Court of Kenya; 2016 (https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/litigation/2643/KE_British%20American%20Tobacco%20Kenya.pdf, consulté le 2 février 2021).
60. British American Tobacco contre Ministère de la Santé, et al, appel civil n°112 de 2016. Cour d'appel du Kenya; 2017 (https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/litigation/2521/KE_British%20American%20Tobacco%20Ltd%20v.pdf, consulté le 2 février 2021).
61. Thaïlande - Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines - Rapport du Groupe spécial. Genève: Organisation mondiale du Commerce; 2010 (WT/DS371/R; https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/DS371/R&Language=French&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true, consulté le 2 février 2021).
62. Tribunal Constitucional de Chile [Cour constitutionnelle du Chili] (1995 Rol No. 219-95; https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_sentencia2.php?id=3074, consulté le 4 avril 2020.)
63. McGrady B. International investment law. In: Voon T, Mitchell AD, Liberman J, editors. *Regulating tobacco, alcohol and unhealthy foods: the legal issues*. New York: Routledge; 2014.
64. Marvin Roy Feldman Karpa c. États-Unis du Mexique, affaire n° ARB(AF)/99/1 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements [en anglais]; 2002 (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf>, consulté le 2 février 2021).

65. Feldman Karpa c. Mexique (Tribunal arbitral du CIRDI, 2002) (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0319.pdf>, consulté le 18 février 2021).
66. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76) (Loi d'accise, en indonésien). Article 5.
67. Règlement d'accise (2011) Reference No. PMK Number 167/PMK.011/2011 (en indonésien) (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145897/pmk-no-167pmk0112011>, consulté le 3 février 2021).
68. Mahkamah Agung. Cour Suprême d'Indonésie, Affaire No. 73/PDT/2018/PT SBY (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/74efff9cfe18d60990fcde19583ecd5f.html>, consulté le 6 février 2021).
69. Maya D. Analisis kebijakan kenaikan tarif cukai dan penyesuaian batasan harga jual eceran hasil tembakau [Analyse politique sur l'augmentation des droits d'accises et les ajustements des limites de prix des produits du tabac au détail]; 2013 (en indonésien) (<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S45937-Deacy%20Maya> consulté le 3 mars 2020).
70. Indriawati EN, Susanti L, Qurnia MA. Kebijakan tarif cukai hasil tembakau terhadap perekonomian [La politique des droits d'accise sur le tabac sur l'économie]; 2014 (en indonésien). (https://www.academia.edu/6611977/MAKALAH_CHT_kel_6, consulté le 15 octobre 2020).
71. Arroyani DW. Evaluasi Kebijakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berdasarkan PMK [Évaluation de la politique de détermination des tarifs d'accise sur le tabac basée sur PMK]. 167/PMK.011/2011. 2013 (en indonésien) (<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S44664-Dwira%20Wanti%20Arroyan>, consulté le 15 octobre 2020).
72. Ngo Ngo Ha and Another v. State of New South Wales and Others (Matter No S 45 of 1996); Walter Hammond & Associates Pty Ltd v. State of New South Wales and Others (Matter No S 165 of 1996). Constitutional law; (1997) 146 ALR 355; 5 août 1997 ([https://staging.hcourt.gov.au/assets/publications/judgments/1997/029-NGO_NGO_HA_AND_ANOR_v_STATE_OF_NEW_SOUTH_WALES_&_ORS_\(Matter_No_S_45_of_1996\);_WALTER_HAMMOND--\(1997\)_146_ALR_355.html](https://staging.hcourt.gov.au/assets/publications/judgments/1997/029-NGO_NGO_HA_AND_ANOR_v_STATE_OF_NEW_SOUTH_WALES_&_ORS_(Matter_No_S_45_of_1996);_WALTER_HAMMOND--(1997)_146_ALR_355.html), consulté le 2 février 2021).
73. McGrady B. Trade and public health: the WTO, tobacco, alcohol, and diet. New York: Cambridge University Press; 2011.
74. Giorgetti C. Health and international investment law. In: Burci GL, Toebes B, editors. Research handbook on global health law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing; 2018.
75. British American Tobacco c. Attorney General and Center for Human Rights and Development. Cour constitutionnelle de l'Ouganda Requête n°46 de 2016; 2017 (https://media.ulii.org/files/judgments/ugcc/2019/4/2019-ugcc-4_0.pdf, consulté le 18 février 2021).
76. Lim CL, Ho J, Paparinskis M. International investment law and arbitration: commentary, awards and other materials. Cambridge: Cambridge University Press; 2018.
77. République dominicaine — Mesures affectant l'importation et la vente de cigarettes sur le marché intérieur: Rapport du Groupe spécial. Genève: Organisation mondiale du Commerce; 2004 (WT/DS302/R; [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%20Symbol=%20wt/ds302/r*&Language=FRENCH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20Symbol=%20wt/ds302/r*&Language=FRENCH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#), consulté le 21 février 2021).
78. République dominicaine - Mesures affectant l'importation et la vente de cigarettes sur le marché intérieur: Rapport de l'Organe d'appel. Genève: Organisation mondiale du Commerce; 2005 (WT/DS302/AB/R; [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%20Symbol=%20wt/ds302/ab/r*&Language=FRENCH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20Symbol=%20wt/ds302/ab/r*&Language=FRENCH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#), consulté le 21 février 2021).
79. Gilmore A. Tobacco and transition: understanding the impact of transition on tobacco use and control in the former Soviet Union [Thèse]. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, June 2005 (<https://escholarship.org/uc/item/3rw2c04c>, consulté le 2 février 2021).
80. MacKenzie R, Collin J, Sopharo C, Sopheap Y. 'Almost a role model of what we would like to do everywhere': British American Tobacco in Cambodia. Tob Control. 2004;13(suppl II):ii112-ii117 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/13/suppl_2/ii112.full.pdf, consulté le 2 février 2021).
81. Smith KE, Savell E, Gilmore AB. What is known about tobacco industry efforts to influence tobacco tax? A systematic review of empirical studies. Tobacco Control 2013;22(2):144-53 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701860/pdf/nihms481283.pdf>, consulté le 21 février 2021).

82. Price and tax. In: TobaccoTactics [website]. Bath: University of Bath; 2020 (<https://tobaccotactics.org/topics/price-and-tax/>, consulté le 15 décembre 2020).
83. Vulovic V, Chaloupka FJ. Questioning the regressivity of tobacco taxes: a distributional accounting impact model of increased tobacco taxation—commentary. *Tob Control*. 24 juin 2020.
84. Verguet S, Kearns PKA, Rees VW. Questioning the regressivity of tobacco taxes: a distributional accounting impact model of increased tobacco taxation. *Tob Control*. 23 juin 2020 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/early/2020/08/11/tobaccocontrol-2019-055315.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).
85. Palipudi KM, Gupta PC, Sinha DN, Andes LJ, Asma S, McAfee T. Social determinants of health and tobacco use in thirteen low and middle income countries: evidence from Global Adult Tobacco Survey. *PLoS ONE*. 2012;7(3):e33466 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306395/pdf/pone.0033466.pdf>, consulté le 2 février 2021).
86. Systematic review of the link between tobacco and poverty. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014 (<http://www.who.int/tobacco/publications/economics/9789241507820/en>, consulté le 21 octobre 2020).
87. Goodchild M, Sinha P, Gill Munish V, Tullu FT. Changes in the affordability of tobacco products in India during 2007/2008 to 2017/2018: a price-relative-to-income analysis. *WHO South-East Asia J Public Health*. 2020;9(1):73–81 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331836/whoseajph2020v9i1p73.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consulté le 2 février 2021).
88. Faruque GM, Ahmed M, Huq I, Parven R, Wadood SN, Chowdhury SR, et al. The economic cost of tobacco use in Bangladesh: a health cost approach. Dhaka: Bangladesh Cancer Society; 2020 (https://www.researchgate.net/publication/342445467_The_Economic_Cost_of_Tobacco_Use_in_Bangladesh_A_Health_Cost_Approach, consulté le 2 février 2021).
89. John RM, Sung H, Max WB, Ross H. Counting 15 million more poor in India, thanks to tobacco. *Tob Control*. 2011;20:349–52 (https://www.researchgate.net/publication/49809290_Counting_15_million_more_poor_in_India_thanks_to_tobacco, consulté le 2 février 2021).
90. Liu Y, Rao K, Hu TW, Sun Q, Mao Z. Cigarette smoking and poverty in China. *Soc Sci Med*. 2006;Dec;63(11):2784–90.
91. Fuchs A, González Icaza F, Paz D. Distributional effects of tobacco taxation – a comparative analysis. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2019 (Document de travail de recherche sur les politiques 8805; <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31534/WPS8805.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, consulté le 2 février 2021).
92. Smith CE, Hill SE, Amos A. Impact of population tobacco control interventions on socioeconomic inequalities in smoking: a systematic review and appraisal of future research directions. *Tob Control*. 29 septembre 2020 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/early/2020/09/28/tobaccocontrol-2020-055874.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).
93. Furman J. Six lessons from the U.S. experience with tobacco taxes – World Bank conference “Winning the tax wars: global solutions for developing countries”. Washington (DC): Obama White House Archives; 24 mai 2016 (https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/page/files/20160524_cea_tobacco_tax_speech.pdf, consulté le 21 octobre 2020).
94. Önder Z, Yürekli A. Who pays the most cigarette tax in Turkey. *Tob Control*. 2016;25(1):39–45.
95. Verguet S, Gauvreau CL, Mishra S, MacLennan M, Murphy SM, Brouwer ED, et al. The consequences of tobacco tax on household health and finances in rich and poor smokers in China: an extended cost-effectiveness analysis. *Lancet Glob Health*. 2015;3:e206–16 (<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2815%2970095-1>, consulté le 2 février 2021).
96. Fuchs Tarlovsky A, González Icaza F. The welfare and distributional effects of increasing taxes on tobacco in Vietnam. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2019 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/758391561477648302/pdf/The-Welfare-and-Distributional-Effects-of-Increasing-Taxes-on-Tobacco-in-Vietnam.pdf>, consulté le 2 février 2021).
97. Expanding the global tax base: taxing to promote public goods: tobacco taxes. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2016 (<http://pubdocs.worldbank.org/en/799981480947591462/Taxing-to-Promote-Public-Goods-tobacco-taxation-chapter-conference-25-nov-2016-final-version-pmarquez-002.pdf>, consulté le 2 février 2021).

98. Blecher E. Increasing tobacco taxes significantly will increase revenues. Chicago: University of Illinois, Chicago; 2018. (Tobacconomics policy brief; https://tobacconomics.org/files/research/470/Laffer-Curve-Policy-Brief_v2.2.pdf, consulté le 2 février 2021).
99. Savedoff W, Lopert R. Sugar, rum, and tobacco: domestic resource mobilization for low-income countries through excise taxes. Washington (DC): Centre for Global Development; 2020 (CGD Policy Paper 164, <https://www.cgdev.org/sites/default/files/PP164-Savedoff-Health-Taxes-DRM.pdf>, consulté le 2 février 2021).
100. Lavado R, Postolovska I, Sotomayor RE. Beyond the perceived regressivity of higher tobacco taxes, turning short-term losers into long-term winners? In: Tobacco reform: at the crossroads of health and development: a multisectoral perspective. Washington (DC): World Bank Group; 2017 (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).
101. Petit P, Nagy J. How to design and enforce tobacco excises? Washington (DC): International Monetary Fund; 2016 (International Monetary Fund How To Notes, No.3/2016; <https://www.imf.org/external/pubs/ft/howtonotes/2016/howtonote1603.pdf>, consulté le 7 octobre 2020).
102. Tonga NCD related taxation policy assessment preliminary findings. Présentation faite lors de la conférence sur les innovations et les actions contre les MNT, Siège de la BAD, Manille, 17 juillet 2018.
103. Moreno-Dodson B. Raising tobacco taxes: why, what, and how: where public health and economics converge. In: Tobacco tax reform: at the crossroads of health and development: a multisectoral perspective. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2017 (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).
104. Fuchs A, Del Carmen G, Mukong AK. Long-run impacts of increasing tobacco taxes: evidence from South Africa. Document de travail de recherche sur les politiques n°8369. Washington [DC]: Banque mondiale; 2018 (<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29497/WPS8369.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, consulté le 18 février 2021).
105. van Walbeek C. Case studies in illicit tobacco trade: South Africa. Tobacconomics fact sheet. Chicago: University of Chicago, Tobacconomics, Health Policy Center; 2020 (https://tobacconomics.org/files/research/607/UIC_South-Africa-Illicit-Trade-Case-Study-v1.3.pdf, consulté le 18 février 2021).
106. van Loggerenberg, J. Tobacco Wars. Cape Town: NB Publishers; 2019.
107. Marquez P. Global tobacco control: a development priority. In: Tobacco tax reform at the crossroads of health and development: a multisectoral perspective. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2017 (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).
108. Kaiser K, Bredenkamp C, Iglesias R. Sin tax reform in the Philippines: transforming public finance, health, and governance for more inclusive development. Washington [DC]: Banque mondiale; 2017 (https://tobacconomics.org/files/research/607/UIC_South-Africa-Illicit-Trade-Case-Study-v1.3.pdf, consulté le 18 février 2021).
109. Scollo M, Bayly M. Revenue from tobacco taxes in Australia. In: Scollo M, Winstanley M, editors. Tobacco in Australia: facts and issues. Melbourne: Cancer Council Victoria; 2016 (<https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-13-taxation/13-6-revenue-from-tobacco-taxes-in-australia>, consulté le 21 octobre 2020).
110. Scollo M, Bayly M. Tobacco taxes in Australia. In: Scollo M, Winstanley M, editors. Tobacco in Australia: facts and issues. Melbourne: Cancer Council Victoria; 2016 (<https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-13-taxation/13-2-tobacco-taxes-in-australia>, consulté le 21 octobre 2020).
111. Breton E, Richard L, Gagnon F, Jacques M, Bergeron P. Fighting a tobacco-tax rollback: a political analysis of the 1994 cigarette contraband crisis in Canada. *Journal of Pub Health Policy*. 2006;27:77-99.
112. Fanta E, Garcia M. Preventing and controlling illicit tobacco flows. In: Tobacco tax reform: at the crossroads of health and development: a multisectoral perspective. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2017 (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).
113. Goodchild M, Perucic AM, Zheng R, Blecher E, Paul J. The health impact of raising tobacco taxes in developing countries. In: Tobacco tax reform: at the crossroads of health and development: a multisectoral perspective. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2017 (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).

114. Ross H. Tracking and tracing tobacco products in Kenya. *Prev Med.* 2017;105:S15–S18 (<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S091743517301457?token=424D9EC1D42A9C69BDB55B90090C3F7853AA20A4970D0E379C91EE64C73A273A0FA949557F4F120A0B636701581EC055>, consulté le 2 février 2021).
115. Mamudu H, Hammond R, Glantz S. Tobacco industry attempts to counter the World Bank report curbing the epidemic and obstruct the WHO framework convention on tobacco control. *Soc Sci & Med.* 2008; 67(11):1690–9 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662513/pdf/nihms81164.pdf>, consulté le 2 février 2021).
116. Gilmore A. Understanding the vector in order to plan effective tobacco control policies: an analysis of contemporary tobacco industry materials. *Tob Control.* 2012;21:119–26 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/21/2/119.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).
117. The economics of tobacco taxation and employment in Indonesia: policy implications technical brief. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2018 (<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29814/126158-WP-P154568-PUBLIC-add-series-WBGPNIIndoEmploymentUPDATEFinalWeb.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consulté le 2 février 2021).
118. Sahadewo GA, Drope J, Li Q, Nargis N, Witoelar F. Tobacco or not tobacco: predicting farming households' income in Indonesia. *Tob Control.* 2020.
119. The economics of tobacco farming in Indonesia: health, population, and nutrition global practice. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2017 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/161981507529328872/pdf/120307-REVISED-PUBLIC-WBGIndoEconomicsTobaccoFarming.pdf>, consulté le 2 février 2021).
120. The revenue and employment outcome of biri taxation in Bangladesh. Dhaka: National Board of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh; 2019 (https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangladesh/pdf-reports/cat-2/biri-study-report-03-12-2019.pdf?sfvrsn=b8fea69_2, consulté le 2 février 2021).
121. Magati P, Lencucha R, Li Q, Drope J, Labonte R, Appau A, et al. Costs, contracts and the narrative of prosperity: an economic analysis of smallholder tobacco farming livelihoods in Kenya. *Tob Control.* 2019;28(3):268–73 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6512316/pdf/nihms-1012064.pdf>, consulté le 2 février 2021).
122. Ghaus K, Iqbal MA, Sabir M, Saleem W, Ali A, Aamir N. Macroeconomic impacts of tobacco use in Pakistan. Karachi: The Social Policy and Development Centre; 2018 (<https://tobacconomics.org/files/research/483/Macroeconomic-impact-of-Tobacco-in-Pakistan.pdf>, consulté le 2 février 2021).
123. Ross H. The effects of tobacco taxes on employment and labor productivity. In: *Tobacco tax reform: at the crossroads of health and development*. Washington (DC): World Bank Group; 2017 (<https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/01/WB-Report-CrossRoads.pdf>, consulté le 2 février 2021).
124. Bigawanto M. Tobacco industry interference undermined tobacco tax policy in Indonesia. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA); 2019 (<https://seatca.org/dmdocuments/Indonesia%20TII%20in%20Tax.pdf>, consulté le 2 février 2021).
125. Ahsan A, Wyono N. Analysis of the impact of higher cigarettes prices on employment in Indonesia. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance; 2007 (<https://seatca.org/dmdocuments/An%20Analysis%20of%20the%20Impact%20of%20Higher%20Cigarette%20Prices%20on%20Employment%20in%20Indonesia.pdf>, consulté le 2 février 2021).
126. Higashi H, Khuong TA, Ngo AD, Hill PS. Evidence and decision making: tobacco control policy and legislation in Vietnam. *Int J of Health Plann.* 2013;2(1):e72–e94.
127. Buck D, Raw M, Godfrey CA, Sutton M. Tobacco and jobs: the impact of reducing consumption on employment in the UK. York: University of York; 1995 (https://www.researchgate.net/publication/4814523_Tobacco_and_jobs_the_impact_of_reducing_consumption_on_employment_in_the_UK, consulté le 2 février 2021).
128. Petkova R, Ileva R and Rusenov A. Tobacco control policies and tobacco industry employment in Bulgaria. In: *Economic, social and health issues in tobacco control. Rapport d'une réunion internationale de l'OMS, Kobe, Japon, 3-4 décembre 2001*. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2003.
129. Jha V, Narayanan BG, Wadhwa D, Tesche J. Economic and environmental effects of reduction in smoking prevalence in Tanzania. *Tob Control*; 2020;29:24–8 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/>

- tobaccocontrol/29/1/24.full.pdf, consulté le 2 février 2021).
130. Lencucha R, Makoka D, Drope J, Appau A, Labonté R, Li Q, et al. Costs, revenues and profits: an economic analysis of smallholder tobacco farmer livelihoods in Malawi. *Tob Control*. 2017;26(6):634–40 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5957074/pdf/nihms965842.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 131. Goma FM, Labonté R, Drope J, Li Q, Zulu R, Kangwa E. The economics of tobacco farming in Zambia: tobacco farmers survey report. Lusaka: University of Zambia and American Cancer Society; 2019 (<https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/economic-and-healthy-policy/zambia-report-7-16-19.pdf>, consulté le 28 octobre 2020).
 132. Chavez JJ, Drope J, Li Q, Aloria MJ. The economics of tobacco farming in the Philippines. Quezon City: Action for Economic Reforms and Atlanta: American Cancer Society, 2016 (<https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/economic-and-healthy-policy/the-economics-of-tobacco-farming-in-the-philippines.pdf>, consulté le 22 octobre 2020).
 133. Augstin CP, Cardenas RP, Cortez JB, Gimongala GC, Ramos AR. The effects of the sin tax reform law of 2012 to tobacco farmers of Amulung, Cagayan. *IJARMSS*. 2017;6(12):57–75.
 134. Mercado A. Tobacco tax: good for the tobacco farmers, too. *Business World*; 2019 [website] (<https://www.bworldonline.com/tobacco-tax-good-for-the-tobacco-farmers-too/>, consulté le 25 octobre 2020).
 135. Yürekli A, Önder Z, Elibol M, Erk N, Cabuk A, Fisunoglu M, et al. The economics of tobacco and tobacco taxation in Turkey. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2010 (https://www.who.int/tobacco/en_tfi_turkey_report_feb2011.pdf, consulté le 2 février 2021).
 136. Latif E, Warner V. Legislation and smoking prevention. In: Lodenkemper R, Kreuter M, editors. *The Tobacco Epidemic: progress in Respiratory Research*. 2015;42:136–148.
 137. Tandon A, Cashin C. Assessing public expenditure on health from a fiscal space perspective. Washington (DC): Groupe de la Banque mondiale; 2010 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/333671468330890417/pdf/560530WP0Box341penditureFiscalSpace.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 138. Cashin C, Sparkes S, Bloom D. Earmarking for health: from theory to practice. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2018 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255004/9789241512206-eng.pdf?sequence=1>, consulté le 2 février 2021).
 139. Wilkinson M. Paying for public spending: is there a role for earmarked taxes? *Fiscal Studies*. 1994;15(4):119–35 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-5890.1994.tb00213.x>, consulté le 2 février 2021).
 140. ITAF: impôts et taxes affectées à la protection sociale. Les impôts et taxes affectés (ITAF). Vie publique: au coeur du débat public [site web]. Paris: Direction de l'information légale et administrative; 2018 (<https://www.vie-publique.fr/fiches/22010-impots-et-taxes-affectees-ita-f-protection-sociale>, consulté le 31 octobre 2020).
 141. Seventeenth congress of the Philippines, Metro Manila, RA 11346, 23 juillet 2018 (<https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2019/07jul/20190725-RA-11346-RRD.pdf>, consulté le 31 octobre 2020).
 142. McCleary W. The earmarking of government revenue: a review of some World Bank experience. *World Bank Res Obs*. 1991;6(1):81–104 (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/109871468764672767/pdf/multi-page.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 143. Strategic investment of tobacco tax revenue. Washington (DC): Campaign for Tobacco-Free Kids; 2020 (https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/strategic_investment_tobacco_tax_revenue.pdf, consulté le 31 octobre 2020).
 144. Bialous SA, Glantz SA. Arizona's tobacco control initiative illustrates the need for continuing oversight by tobacco control advocates. *Tob Control*. 1999;8:141–51 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/8/2/141.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 145. Goldman LK, Glantz SA. The passage and initial implementation of Oregon's measure 44. *Tob Control*. 1999;8:311–22 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1763939/pdf/v008p00311.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 146. Heiser PF, Begay ME. The campaign to raise the tobacco tax in Massachusetts. *Am J Public Health*. 1997;87(6):968–73 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1380932/pdf/amjph00505-0082.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 147. Landman A, Bialick P. Tobacco industry involvement in Colorado. Chicago: American Lung Cancer

- Association; 2004 (<https://escholarship.org/uc/item/9d880448#main>, consulté le 18 février 2021).
148. Manuel technique de l'OMS sur l'administration des taxes prélevées sur le tabac. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2010. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78072/9789242563993_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le 26 janvier 2021).
 149. Vardavas CI, Filippidis FT, Agaku IT, Mytaras V, Bertic M, Connolly GN, et al. Tobacco taxation: the importance of earmarking the revenue to health care and tobacco control. *Tob Induc Dis*. 2012;10:21 (<http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Tobacco-taxation-the-importance-of-earmarking-the-revenue-to-health-care-and-tobacco>, 66110,0,2.html, consulté le 31 octobre 2020).
 150. Bird RM. Tobacco and alcohol excise taxes for improving public health and revenue outcomes: marrying sin and virtue?. Washington (DC): World Bank Group; 2015 (Policy Research Working Paper 7500; <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23464/Tobacco0and0al0ing0sin0and0virtue00.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consulté le 2 février 2021).
 151. Taxes sur le tabac à affectation spécifique: les enseignements de l'expérience de neuf pays. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2016 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252185/9789242510424_fre.pdf?sequence=1, consulté le 2 février 2021).
 152. The establishment and use of dedicated taxes for health. Manille: Organisation mondiale de la santé - Bureau régional du Pacifique occidental; 2004 (https://www.who.int/health_financing/documents/dedicated_taxes.pdf?ua=1, consulté le 2 février 2021).
 153. Teja RS. The case for earmarked taxes: theory and example. Washington (DC): Fonds monétaire international; 1988 (Document de travail du FMI; https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF001/14514-9781451922677/14514-9781451922677/Other_formats/Source_PDF/14514-9781455212002.pdf, consulté le 2 février 2021).
 154. Keen M. Taxation and development – again. Washington (DC): Fonds monétaire international; 2012 (Document de travail du FMI WP/12/2200; (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12220.pdf>, consulté le 2 février 2021).

ANNEXE 4.1 MÉTHODES D'ÉVALUATION DE LA NATURE ET DU VOLUME DU COMMERCE ILLICITE DU TABAC

A4.1 MESURE DIRECTE

A4.1.1 ENQUÊTES EFFECTUÉES AUPRÈS DES FUMEURS ET EXAMEN DES PAQUETS

Le commerce illicite peut être mesuré directement au moyen d'une analyse des paquets de cigarettes des fumeurs, qui sont eux-mêmes susceptibles de fournir des informations sur leurs habitudes d'achat, leurs préférences concernant la marque et le prix payé. Les chercheurs peuvent sélectionner des individus ou des détaillants à interroger sur la base d'un échantillon de convenance (qui peut ne pas être représentatif) ou d'un échantillon aléatoire (sélectionné pour être statistiquement représentatif du groupe cible).

Les données recueillies à l'issue de l'analyse d'un paquet permettront de vérifier si celui-ci est conforme ou non à la législation fiscale locale. Elles peuvent être obtenues à partir de marquages apparents tels que les marques, les étiquettes de mises en garde sanitaires, les timbres fiscaux, les étiquettes en langue étrangère ou les étiquettes indiquant que le produit est exempté de taxes. Au cours de ces enquêtes, des informations démographiques (par exemple, l'âge et le sexe du fumeur), son historique de tabagisme (par exemple, le nombre de cigarettes fumées par jour) et des informations sur les prix sont recueillies, lesquelles sont utiles pour comprendre le profil des fumeurs susceptibles d'éluder les taxes sur les cigarettes et disposés à le faire. L'étude d'observation des paquets peut être utilisée conjointement avec des enquêtes réalisées auprès des ménages pour obtenir une estimation, basée sur la population, du commerce illicite du tabac (1,2). Par exemple, dans le cadre d'une enquête nationale sur la santé, réalisée à intervalles réguliers, Kaplan et al. ont procédé à une étude transversale sur les fumeurs en Turquie, en s'appuyant à la fois sur des entretiens individuels menés par un enquêteur et une analyse des paquets (3). Ils ont pu recueillir des données sociodémographiques, des informations sur le mode de vie et des informations médicales, ainsi que des données issues de l'observation de paquets prévue dans le protocole de l'étude.

Avantages et inconvénients des enquêtes effectuées auprès des fumeurs et des enquêtes d'observation des paquets

L'un des principaux avantages de l'observation des paquets est qu'elle est directe et objective, et que les fumeurs ne font l'objet d'aucun jugement de valeur (2). Associée à des données d'enquête, l'observation de paquets permet de prendre en compte les répondants qui ne résident pas dans la zone où ils sont interrogés (4). Parmi ses inconvénients figurent la difficulté d'identifier des zones représentatives de la

population de fumeurs et celle d'échantillonner des sous-populations importantes telles que les fumeurs âgés et immobiles. De plus, les enquêtes menées pendant la journée peuvent ne pas tenir compte du nombre de jeunes fumeurs qui sont scolarisés. Un autre inconvénient réside dans le nombre non négligeable de fumeurs qui peuvent refuser de montrer le dernier paquet qu'ils ont acheté (2). Kaplan et al. ont constaté que 24 % des fumeurs inclus dans l'échantillon en Turquie n'ont pas montré leur paquet de cigarettes à l'enquêteur (3). Ce problème peut être atténué en demandant aux personnes interrogées de fournir des informations sur la marque achetée, si des mises en garde figuraient sur le paquet et le prix qu'elles ont payé (5). Bien que les réponses fassent appel à leurs souvenirs, elles peuvent néanmoins fournir des informations utiles. Par exemple, Joossens et al. ont permis aux fumeurs qui ne souhaitaient pas montrer leur paquet de fournir eux-mêmes les informations requises et n'ont constaté aucune différence statistique concernant les paquets illicites entre ces répondants et ceux qui avaient accepté de montrer leur paquet (2). Une autre difficulté concernant l'obtention de mesures précises à partir des enquêtes réalisées auprès de fumeurs réside dans l'impossibilité de déterminer si les taxes ont été acquittées dans le cas où les cigarettes ont été achetées à l'unité, puisque ces fumeurs ne peuvent présenter de paquets. Cependant, il est toujours possible de recueillir ces informations en demandant aux fumeurs d'indiquer eux-mêmes la marque achetée et le prix payé.

Étude clé à laquelle les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Kaplan B, Navas-Acien A, Cohen JE. The prevalence of illicit cigarette consumption and related factors in Turkey. *Tob Control*. 2018;27(4):442–447.

A4.1.2 ENQUÊTES FONDÉES SUR LE RETOUR ET L'ÉCHANGE DE PAQUETS

Les enquêtes fondées sur des retours et échanges de paquets font partie de la catégorie plus large des études d'observation des paquets qui s'appuient sur des techniques d'échantillonnage pour examiner les caractéristiques des paquets des fumeurs et pour déterminer si les obligations fiscales sont respectées. Pour ces enquêtes, l'unité d'analyse est l'individu. La principale différence entre les enquêtes fondées sur l'échange de paquets et les enquêtes fondées sur le retour de paquets tient à ce que dans le premier cas un paquet est offert au fumeur en remplacement de son paquet de cigarettes, et que dans le deuxième cas le retour de paquets est une composante des enquêtes par courrier qui prévoient la possibilité pour les répondants d'envoyer par la poste leurs paquets non ouverts. Les enquêtes fondées sur l'échange et le retour de paquets utilisent des procédures d'échantillonnage aléatoire et non aléatoire. L'échantillonnage aléatoire permet aux chercheurs de généraliser les résultats à l'ensemble de la population.

Cette méthode offre aux pouvoirs publics la possibilité d'évaluer rapidement la disponibilité des produits illicites dans une zone géographique donnée ou de mesurer la part du marché illicite. Une évaluation rapide peut être effectuée dans les cas où un produit du tabac émerge (par exemple, une nouvelle marque blanche bon marché) ou en cas de suspicion de contrefaçon des caractéristiques du timbre fiscal. Elle peut consister, à partir d'un échantillonnage de convenance, à positionner les enquêteurs près de carrefours très fréquentés afin qu'ils demandent aux fumeurs la permission de regarder leur paquet de cigarettes ou de prendre des photos susceptibles d'être analysées ultérieurement. Toute étude qui se veut représentative doit être effectuée sur un échantillon de personnes qui reflète précisément la population des fumeurs.

Avantages et inconvénients des enquêtes fondées sur le retour et l'échange de paquets

Les enquêtes fondées sur l'échange et le retour de paquets peuvent aider à surmonter la stigmatisation associée aux enquêtes traditionnelles sur le tabagisme. Par exemple, lorsque les chercheurs demandent aux fumeurs de leur présenter leur paquet de cigarettes (ou lorsqu'ils prennent des photos), aucun jugement de valeur n'est porté. Ces enquêtes sont de bons outils d'évaluation rapide qui peuvent être utilisés pour juger de l'efficacité des caractéristiques physiques d'un paquet destinées à décourager le commerce illicite (par exemple, les paquets dotés d'une technologie de suivi et de traçabilité ou de timbres de haute technologie). Il est possible de les compléter par des enquêtes de consommation de tabac sur la population, ce qui permettra aux chercheurs d'obtenir des informations pertinentes sur les achats illicites, notamment le lieu de l'achat (par exemple, la rue, les réseaux de pairs, les magasins de détail) et les prix. Les enquêtes par courrier sont réalisées dans le confort du domicile du répondant, sans la présence de membres de sa famille ou de passants, lui garantissant ainsi que ses réponses resteront confidentielles. Un inconvénient potentiel est que les fumeurs qui achètent à la fois des cigarettes illicites et des cigarettes pour lesquelles les taxes dues ont été acquittées peuvent choisir de renvoyer uniquement des paquets conformes, qui seront alors surreprésentés. Par ailleurs, dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, ce mode de distribution de l'enquête peut ne pas être fiable en raison des problèmes liés aux systèmes de distribution du courrier.

Étude clé à laquelle les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Fix BV, Hyland A, O'Connor RJ, Cummings KM, Fong GT, Chaloupka FJ. A novel approach to estimating the prevalence of untaxed cigarettes in the US: findings from the 2009 and 2010 International Tobacco Control Surveys. *Tob Control*. 2014;23:i61-66.

A4.1.3 ENQUÊTES EFFECTUÉES À PARTIR DES PAQUETS JETÉS

Les enquêtes effectuées à partir des paquets jetés, également appelées enquêtes effectuées à partir des paquets vides jetés, sont utilisées de manière prépondérante dans les pays à revenu élevé et intermédiaire (par exemple, les États-Unis, la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et la Pologne). Cette méthode d'enquête discrète part du principe que les fumeurs jettent leurs paquets sur la voie publique (par exemple dans les rues, sur les trottoirs et dans les poubelles publiques). Les paquets sont dotés de caractéristiques qui attestent leur conformité à la législation fiscale (par exemple, des timbres fiscaux, des mises en garde sanitaires). Par exemple, une mise en garde sanitaire en albanais apposée sur un paquet de cigarettes jeté en Grèce fournit la preuve que le paquet était destiné au marché albanais. Le paquet peut avoir été introduit en Grèce en contrebande par des groupes criminels ou avoir été apporté par un visiteur. La collecte des paquets jetés dans les zones géographiques qui composent l'échantillon, et l'examen de leurs caractéristiques peuvent fournir des estimations de la conformité fiscale. Sur le plan pratique, cette méthode de collecte de données utilise une approche écologique dans laquelle les zones géographiques sont les unités d'analyse. Les unités géographiques sont censées représenter les fumeurs de la ville ou du pays et peuvent être déterminées par l'administration (par exemple, par le bureau de recensement du pays ou les zones de transit) ou être représentatives de certaines zones définies par les chercheurs (par exemple, des zones situées à environ un demi-mille des arrêts de bus ou des espaces d'activité).

Au Canada, des chercheurs ont élargi la méthode pour y inclure la collecte et l'analyse des mégots de cigarettes sur 25 campus post-secondaires. Les mégots fournissent des informations sur les marques vendues (ou non) et permettent aux chercheurs de distinguer les produits légaux de ceux qui ne le sont pas (6). Une innovation mise en œuvre récemment consiste à collecter les paquets de cigarettes auprès des détaillants. John et Ross ont demandé à un échantillon de détaillants agréés et non agréés en Inde de leur remettre des paquets vides de produits du tabac (7). Cette démarche était justifiée par le fait que les cigarettes individuelles dominent le marché illicite en Inde. Les fumeurs qui achètent des cigarettes à l'unité ne seraient pas en mesure de fournir un paquet dans le cadre d'une enquête fondée sur l'échange de paquets ou d'une enquête réalisée auprès des fumeurs dans la rue, de sorte que la collecte des seuls paquets jetés aurait pour conséquence de sous-estimer les ventes de cigarettes à l'unité. La faisabilité de cette méthode dépend de la relation entre les chercheurs et les détaillants (relation de confiance renforcée) et des efforts déployés pour garantir la confidentialité. Dans certains pays, l'acceptation par les détaillants de cette méthode de recherche peut être mise à rude épreuve en raison de préoccupations relatives à la confidentialité, ceux-ci pouvant faire l'objet de sanctions pénales et civiles en fonction des résultats de la recherche.

Avantages et inconvénients des enquêtes effectuées à partir des paquets jetés

Les enquêtes effectuées à partir des paquets jetés sont généralement intéressantes pour les gouvernements, car elles facilitent la comparaison avec les estimations fournies par l'industrie du tabac. C'est l'une des méthodes les plus appréciées, car elle permet d'obtenir des estimations moins susceptibles d'être biaisées par des problèmes de désirabilité sociale, d'erreur de rappel et de confidentialité qui pèsent habituellement sur les enquêtes, et elle est beaucoup moins coûteuse que les entretiens en face à face utilisés dans les enquêtes sur les fumeurs ou les ménages. Toutefois, ces enquêtes posent certains problèmes, en particulier dans les pays à revenu élevé, notamment en ce qu'elles ne permettent pas de distinguer l'évitement fiscal de l'évasion fiscale (8). Par exemple, un paquet jeté à Berlin sur lequel est apposé un timbre fiscal vietnamien peut avoir été passé en contrebande en quantité massive ou apporté par un visiteur temporaire. Les chercheurs ont contourné ce problème et élargi leur champ d'application afin de pouvoir mesurer la non-conformité fiscale des cigarettes en tenant compte des biais potentiels liés au tourisme. Un autre inconvénient des enquêtes sur les paquets jetés est que l'emploi de chercheurs sur le terrain chargés de collecter, de coder et d'analyser les données nécessite des budgets plus importants. Tous les pays n'apposent pas de timbres fiscaux sur leurs emballages de cigarettes, ce qui peut compliquer la tâche de déterminer si les taxes ont été acquittées. Ces enquêtes peuvent également sous-estimer l'ampleur du marché illicite dans les pays à faible revenu comme l'Inde, où les ventes sur ce marché concernent majoritairement les cigarettes à l'unité (7), ou à l'inverse le surestimer dans le cas où le fait de jeter un paquet de cigarettes serait corrélé à la volonté de s'engager dans le commerce illicite. Enfin, les enquêtes effectuées à partir des paquets jetés et des mégots collectés fournissent des informations sur la proportion de mégots et de paquets illégaux, et non sur la proportion de fumeurs qui achètent des cigarettes illicites (6).

Études clés auxquelles les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Barker DC, Wang S, Merriman D, Crosby A., Resnick EA, Chaloupka FJ. Estimating cigarette tax avoidance and evasion: evidence from a national sample of littered packs. *Tob Control*. 2016;25(Suppl 1):i38–i43.

Merriman D. The micro-geography of tax avoidance: evidence from littered cigarette packs in Chicago. *Am Econ J Econ Policy*. 2010;2(2):61–84.

Stoklosa M., Paraje G., Blecher E., A Toolkit on Measuring Illicit Trade in Tobacco Products. A Tobacconomics and American Cancer Society Toolkit. Chicago, IL: Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, 2020 (<https://tobacconomics.org/files/research/621/uic-illicit-trade-tool-kit-eng-v2.0-2.pdf>, consulté le 18 février 2021).

A4.1.4 ENQUÊTES AUPRÈS DE LA POPULATION FONDÉES SUR L'AUTODÉCLARATION

Les enquêtes auprès de la population fondées sur l'autodéclaration, lorsqu'elles sont effectuées sur un échantillon représentatif de la population, peuvent fournir des données significatives sur la non-conformité fiscale. Les enquêtes peuvent être effectuées auprès des individus ou des ménages de diverses manières, notamment en face à face, par téléphone, par courrier et par Internet. Les questions portant spécifiquement sur les achats illicites peuvent être ajoutées en tant que questions supplémentaires aux enquêtes existantes sur la santé ou le tabac. Certains pays incluent de telles questions dans leurs enquêtes sur le tabac auprès des adultes et des jeunes afin d'estimer l'ampleur de l'évitement ou de l'évasion fiscale. Par exemple, dans le cadre de l'enquête annuelle sur le tabagisme chez les jeunes menée au Canada, les fumeurs sont interrogés sur la fréquence des achats de marques de cigarettes effectués auprès des Premières nations ou des Autochtones (9-10). Davis et al. ont utilisé les données de l'enquête sur le tabagisme chez les adultes de New York afin de mesurer le lieu d'achat du dernier paquet de cigarettes consommé (réserves amérindiennes, états ou pays voisins à faible taxation, numéros de téléphone gratuits, Internet, les boutiques hors taxes) et le prix payé (11). Dans le cadre du projet ITC, des enquêtes ont été menées dans vingt-huit pays en vue d'évaluer l'ampleur de la non-conformité fiscale (12). Des analyses similaires peuvent être réalisées à l'aide des questions figurant dans les enquêtes mondiales sur le tabagisme chez les adultes. Par exemple, Iglesias et al. ont utilisé les enquêtes mondiales sur le tabagisme chez les adultes au Brésil pour comparer les prix déclarés par les personnes interrogées à un prix de détail seuil défini afin d'estimer la proportion de consommation illicite de cigarettes chez les fumeurs au Brésil (13). Les pouvoirs publics sont encouragés à utiliser les enquêtes de santé mondiales existantes ou à intégrer des types de questions similaires concernant le commerce illicite dans leurs enquêtes de santé annuelles. Le fait de demander aux personnes interrogées le prix payé par paquet (taxes comprises), la marque et le lieu d'achat des cigarettes (par exemple, boutique hors taxes, vendeur non agréé, Internet) peut contribuer à une meilleure compréhension du commerce illicite du tabac.

Avantages et inconvénients des enquêtes effectuées auprès de la population fondées sur l'autodéclaration

Les enquêtes fondées sur l'autodéclaration peuvent être reproduites dans le temps pour mesurer les tendances d'achat et les progrès associés à l'augmentation de la taxation des cigarettes. Des enquêtes bien conçues permettent d'obtenir des estimations généralisables à l'échelle nationale. En fonction de la taille de l'échantillon, ces enquêtes fournissent des données comparables sur le plan géographique, qui

peuvent aider les gouvernements à mieux cibler leurs ressources. Par exemple, si l'on constate que les cigarettes illicites sont plus répandues dans les zones urbaines, des campagnes de sensibilisation supplémentaires peuvent être mises en place ainsi que des mesures de répression ciblées. Ces enquêtes peuvent comporter un biais en raison de la stigmatisation sociale associée à la participation au commerce illicite, qui pourrait amener les répondants à ne pas déclarer leur participation. Elles ne permettent pas, en outre, de déterminer si les individus concernés participent à un évitement ou à une évasion fiscaux. Enfin, il est prouvé que les enquêtes effectuées auprès des ménages fondées sur l'autodéclaration sont susceptibles d'aboutir à une sous-représentation des fumeurs.

Études clés auxquelles les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Callaghan RC, Veldhuizen S, Ip D. Contraband cigarette consumption among adolescent daily smokers in Ontario, Canada. *Tob Control*. 2011; 20(2):173–174.

Davis K, Farrelly M, Li Q, Hyland A. Cigarette purchasing patterns among New York smokers: implications for health, price, and revenue. Albany (NY): New York State Department of Health, Tobacco Control Program; 2006.

A4.1.5 ENQUÊTES FONDÉES SUR DES ACHATS DÉGUISÉS

Un certain nombre d'études menées dans des pays à haut, moyen et faible revenu utilisent les achats déguisés de paquets et de cigarettes à l'unité pour évaluer la disponibilité des cigarettes illicites dans les espaces publics et semi-privés (14-17). Cette méthode est également utilisée par l'industrie du tabac aux États-Unis pour identifier les détaillants qui vendent des cigarettes contrefaites (18).

Les enquêtes fondées sur les achats déguisés ne fournissent pas d'estimations du volume du commerce illicite (c'est-à-dire du volume du marché). Elles servent plutôt d'outil de surveillance et visent à déterminer où les cigarettes illicites sont vendues et dans quelle mesure elles sont présentes dans les commerces légaux. Par exemple, une enquête fondée sur les achats déguisés permet de déterminer si les cigarettes illicites sont vendues par des détaillants légaux. Elle peut également être utilisée pour mesurer le respect des nouvelles politiques de lutte antitabac axées, entre autres, sur la normalisation des produits ou les nouvelles réglementations sur les arômes (par exemple, le conditionnement neutre ou l'interdiction des produits du tabac aromatisés).

Les enquêtes fondées sur des achats déguisés font appel à des chercheurs formés qui sont chargés de visiter un échantillon sélectionné de détaillants et d'acheter directement des produits du tabac illicites ou de se renseigner sur leur disponibilité. Les détaillants ne sont pas informés des objectifs de l'étude. Les méthodes utilisées pour déterminer la disponibilité des produits illicites varient. Par exemple, dans

certaines études, les acheteurs déguisés ne se renseignent pas directement sur les produits illicites. Au lieu de cela, ils achètent des paquets de produits du tabac, en payant le prix habituellement pratiqué, dans le but de vérifier si les détaillants vendent des produits illicites dont ils prétendent qu'ils sont licites (14). L'équipe de recherche examine ensuite les paquets pour déterminer s'ils sont légaux. Aux États-Unis, les chercheurs ont observé que certains consommateurs paient le prix fort pour des paquets illicites non taxés provenant d'États où les taxes sont moins élevées (14). D'autres protocoles de recherche interrogent directement les détaillants sur les produits illicites (14, 16-17). Au Guatemala, Arevalo et al. ont spécifiquement demandé aux détaillants des « cigarettes importées » (17). Le type de produit illicite demandé par les acheteurs déguisés peut également varier d'un pays à l'autre. Par exemple, dans certains pays, ils demandent des paquets « moins chers » ou des produits blancs illicites de la marque Jin Ling par exemple.

Avantages et inconvénients des enquêtes effectuées fondées sur des achats déguisés

L'achat déguisé permet aux chercheurs de déterminer directement la source des cigarettes illicites et également de mesurer et de tester la dynamique entre l'acheteur et le vendeur. L'objectif peut être par exemple de déterminer si des tentatives répétées d'achat de produits augmentent la probabilité d'achat (connu sous le nom de protocole de familiarisation) (16). Les achats déguisés ne sont pas sans poser de difficulté du point de vue méthodologique en raison de la difficulté à élaborer un cadre d'échantillonnage s'agissant des sources illicites dont certaines peuvent être inconnues (par exemple, les pubs ou les maisons individuelles). L'approche traditionnelle consiste à effectuer des achats dans des points de vente légaux, ce qui peut biaiser les estimations. L'autre difficulté liée à cette méthode est qu'il est difficile pour les acheteurs (également appelés évaluateurs) d'acheter des produits s'ils ne connaissent pas le vendeur ou ne correspondent pas aux caractéristiques démographiques typiques des acheteurs. Par conséquent, les chercheurs qui utilisent des enquêtes fondées sur des achats déguisés doivent avoir une connaissance détaillée du marché, y compris de la façon dont les produits du tabac illicites sont demandés par les acheteurs, et ils doivent savoir s'ils correspondent au profil démographique du quartier. Par exemple, dans une étude sur les fumeurs du Sud du Bronx, von Lampe et al. ont constaté que les fumeurs recherchaient certains indices pour déterminer si les cigarettes qui leur étaient vendues étaient illicites (19). Dans l'ensemble, cette méthode peut être assez coûteuse, car elle nécessite de former des chercheurs, de se rendre chez les détaillants et d'acheter des produits. Les enquêtes fondées sur des achats déguisés ne permettent pas aux chercheurs d'estimer l'ampleur du commerce illicite, mais elles peuvent fournir des informations sur les produits disponibles.

Études clés auxquelles les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Silver D, Giorgio MM, Bae JY, Jimenez G., Macinko J. Over-the-counter sales of out-of-state and counterfeit tax stamp cigarettes in New York City. *Tob Control*. 2016;25(5):584–586.

Arevalo R, Corral JE, Monzon D, Yoon M, Barnoya J. Characteristics of illegal and legal cigarette packs sold in Guatemala. *Global Health*. 2016;12(1):78.

A4.1.6 SAISIES DE MARCHANDISES

Les saisies sont le résultat d'activités de répression menées par des autorités locales, nationales et internationales qui consistent à confisquer les produits du tabac fabriqués, transportés et vendus illégalement. Elles visent à réduire les profits associés au commerce illicite et portent à la fois sur les produits (par exemple, l'argent liquide, les voitures ou les maisons) et les outils du commerce (notamment les machines à imprimer et les machines à fabriquer le tabac). Les saisies peuvent avoir lieu en différents points de la chaîne d'approvisionnement.

Les données relatives aux saisies sont souvent compilées par les autorités compétentes et utilisées pour mesurer l'efficacité des programmes ou pour justifier les demandes de ressources supplémentaires (notamment en personnel). Certaines de ces données peuvent être fournies aux organisations douanières internationales, l'OMD entre autres (20). La qualité en ce qui concerne la tenue des dossiers est variable. Dans certaines agences les dossiers criminels sont conservés dans des bases de données dans lesquelles figurent les dates de saisie, les noms de marque et le résultat des tests effectués en laboratoire.

Les saisies fournissent des données préliminaires sur l'ampleur de l'activité criminelle et peuvent aider à dégager les principales tendances, concernant par exemple le *modus operandi* des contrebandiers, y compris les modes de transport auxquels ils ont recours (par exemple, le fret maritime ou des camions), le point d'entrée et les marques qui ont leur préférence, afin d'orienter l'action des services de répression. Les statistiques sur les saisies peuvent également être utilisées comme un test préliminaire visant à mesurer l'efficacité des interventions. Stoklosa et Ross ont ainsi utilisé les données sur des saisies effectuées dans la province canadienne de la Nouvelle-Écosse pour tester l'impact d'une interdiction du menthol en 2015. Les résultats ont fait apparaître qu'aucun changement significatif n'était intervenu du point de vue statistique concernant le nombre de cigarettes mentholées saisies avant et après l'interdiction (1).

Avantages et inconvénients des saisies de marchandises

En général, les données relatives aux saisies peuvent être aisément obtenues auprès des services répressifs par le dépôt d'une demande formelle adressée aux autorités compétentes (par exemple, les responsables de l'information au public). Cependant,

ces données ne donnent généralement pas une image représentative de l'activité illicite. Certaines zones géographiques peuvent donner lieu à des saisies plus importantes parce que c'est là que sont menées la plupart des opérations. Les services de police concentrent parfois leur action sur certaines zones géographiques (par exemple, les lieux proches des frontières) plutôt que de procéder à des inspections aléatoires, et leurs conclusions peuvent se limiter à ces régions spécifiques. Elles peuvent également être faussées par le type de procédures d'enquête utilisées. Les saisies importantes peuvent être le résultat d'enquêtes de longue haleine (c'est-à-dire d'écoutes téléphoniques ou de collecte d'informations confidentielles), tandis que les saisies plus modestes concernent des affaires dans lesquelles de faibles quantités de cigarettes (moins de 1 000) sont achetées en contrebande à l'étranger (2). Les saisies peuvent aussi être faussées par la coopération de l'industrie du tabac avec les services répressifs, celle-ci étant plus encline à soutenir les services répressifs lors de saisies de contrefaçons, qui a un impact sur son image de marque plutôt que dans des affaires de contrebande.

A4.2 MÉTHODES RÉSIDUELLES

Le commerce illicite du tabac se déroulant souvent de manière décentralisée, il peut être difficile de l'observer directement. Cependant, il est possible d'avoir une idée de son ampleur, sans qu'il soit besoin de procéder à une observation directe, en comparant les recettes fiscales constatées avec le montant des recettes fiscales qui auraient été perçues si une taxe avait été prélevée sur tous les produits du tabac consommés. La différence entre les recettes observées et les recettes hypothétiques est appelée le résiduel et peut être utilisée comme indicateur de l'ampleur du commerce illicite. Même si la détermination du résiduel ne fournit qu'une mesure approximative, son évolution peut être un indicateur fiable de l'évolution de l'ampleur du commerce illicite. Lorsque le montant des recettes fiscales réelles du tabac est observé de manière fiable, le principal enjeu des analyses fondées sur les méthodes résiduelles consiste à produire des estimations précises du montant des recettes fiscales qui auraient été perçues si une taxe avait été prélevée sur tous les produits du tabac consommés.

A4.2.1 ANALYSE DES ÉCARTS

L'analyse des écarts est la méthodologie résiduelle la plus utilisée, car elle est intuitive, directe et relativement facile à expliquer aux responsables politiques et au grand public ; il y est largement recouru dans les études gouvernementales (4). Les chercheurs qui utilisent l'analyse des écarts comparent les données de consommation autodéclarées issues des enquêtes avec les données observées (généralement administratives) sur les ventes pour lesquelles les taxes ont été acquittées. Le principe de base est que si les informations autodéclarées et les données observées sont exactes,

toute différence entre la consommation déclarée et les ventes ayant donné lieu au paiement des taxes peut être expliquée par l'importation légale de cigarettes non taxées (telles que les ventes en franchise de taxes), l'exportation de cigarettes taxées, l'évasion fiscale ou l'évitement fiscal.

La principale difficulté concernant la mise en œuvre de l'analyse des écarts, comme pour la plupart des méthodologies résiduelles, réside dans l'obtention de d'estimations fiables et précises de la consommation de tabac. Dans le cadre d'une approche simplifiée, l'analyse des écarts calcule la différence (qui devrait être au minimum égale à zéro) entre la consommation de tabac déclarée dans les enquêtes et les chiffres relatifs aux ventes taxées, qui peuvent être obtenus auprès de sources administratives, déduction faite des exportations. Ce calcul simple est toutefois généralement erroné, car les enquêtes sur la consommation de tabac déclarée sous-estiment la consommation réelle. Cette sous-estimation peut résulter de la réticence des personnes interrogées à révéler un comportement considéré comme malsain et potentiellement indésirable sur le plan social. En fonction du contexte juridique et culturel, certains groupes (par exemple les femmes ou les jeunes) sont plus susceptibles que d'autres de sous-déclarer leur consommation. D'autres groupes (par exemple, les jeunes hommes et femmes fondeurs) peuvent la déclarer avec précision, voire la surestimer. Reuter et Majmundar ont tenté de comparer la consommation réelle de tabac par rapport au total des ventes taxées sur le territoire américain, où les importations légales de tabac non taxé et les exportations taxées sont généralement considérées comme très faibles, et ont constaté que le rapport entre la consommation autodéclarée et la consommation réelle n'était que de 65 % (4). Après avoir intégré dans leur enquête la possibilité d'une sous-déclaration et pris en compte les données issues de leur analyse des lacunes observées et de la littérature, ils ont constaté que le marché illicite aux États-Unis, qui consiste en grande partie à éviter ou à éluder les taxes imposées par les États, représente entre 8,5 % et 21 % de la consommation (4). La fourchette supérieure de l'estimation est cohérente avec les estimations antérieures réalisées à partir d'études d'observation des paquets de cigarettes réalisées auprès de la population (21).

Il est important que les chercheurs qui utilisent l'analyse des écarts pour des pays ou des régions où les importations légales de tabac non taxé (comme les produits en franchise de taxes) ou les exportations (légales ou illégales) de cigarettes taxées sont plus importantes, prennent en compte ces données dans leurs calculs. Les importations légales de tabac non taxé doivent être soustraites de la consommation déclarée (après ajustement en cas de sous-déclaration), et les exportations de tabac taxé doivent être soustraites des ventes taxées. Il peut être difficile d'obtenir des données sur les importations légales non taxées de tabac et les exportations du tabac soumis à taxation, qui peuvent être le fait de voyageurs individuels traversant

les frontières fiscales. Ces données ne seront pas nécessairement recueillies par les autorités administratives dans le cadre de l'exercice habituel de leurs fonctions. En dépit de ces inconvénients, les analyses des écarts peuvent néanmoins s'avérer utiles.

Par exemple, si les chercheurs ont des raisons de penser que les fausses déclarations concernant la consommation de tabac et le niveau des importations légales non taxées et des exportations taxées restent relativement stables ou suivent des tendances connues (par exemple, en baisse) dans le temps, les analyses des écarts peuvent être utilisées pour fournir des estimations ou des limites inférieures (ou supérieures) sur le commerce illicite lorsque plusieurs années de données sur les ventes taxées et la consommation déclarée sont disponibles. Ces données peuvent provenir des administrateurs fiscaux des pays disposant d'informations sur les ventes de tabac et des services de santé ayant accès aux études sur la consommation de tabac déclarée par la population. Dans ce contexte, plusieurs années de données sur la consommation déclarée et les ventes taxées peuvent permettre aux chercheurs de mesurer l'évolution de l'ampleur du commerce illicite, même lorsqu'il est difficile d'en évaluer le niveau absolu. Paraje s'est appuyé sur l'enquête mondiale sur le tabac chez les adultes de 2008 et l'enquête nationale sur la santé de 2013 pour mesurer la consommation de tabac déclarée au Brésil (22-23).

Avantages et inconvénients de l'analyse des écarts

L'un des principaux avantages de l'analyse des écarts est que, lorsque des données de qualité sont disponibles, elle est simple, facile à reproduire et à expliquer aux décideurs et au grand public. Cependant, des données de qualité sur la consommation déclarée peuvent ne pas être disponibles, en particulier dans les pays à faible revenu. Dans de nombreux cas, l'analyse des écarts ne fournit pas d'informations fiables sur la taille du marché illicite, mais seulement sur son évolution dans le temps (22). En outre, il peut arriver que certains pays à faible revenu ne disposent pas d'estimations fiables sur les ventes de cigarettes pour lesquelles les taxes ont été acquittées, et que les bases de données secondaires peuvent manquer de transparence quant à leur méthodologie (24).

Un autre inconvénient de l'analyse des écarts est qu'elle ne peut généralement pas être utilisée pour obtenir des estimations distinctes concernant l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Elle donnera lieu également à des estimations biaisées si les enquêtes sur la consommation de tabac ne sont pas représentatives de la population (25). Enfin, il n'est généralement pas possible de quantifier le degré de précision ou d'incertitude associée aux estimations, en raison à la fois de l'incertitude statistique résultant de l'utilisation d'échantillons représentant les populations de manière imparfaite (par exemple, la part de la population qui fume) et de l'incertitude concernant des faits essentiels tels que le niveau de sous-estimation de la consommation de tabac par les répondants lors des enquêtes.

Études clés auxquelles les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Szklo A, Iglesias RM, Carvalho de Souza M, Szklo M, Maria de Almeida L. Trends in illicit cigarette use in Brazil estimated from legal sales, 2012–2016. *Am J Public Health*. 2018;108(2):265–269.

Paraje G. Illicit cigarette trade in five South American countries: a gap analysis for Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru. *Nicotine and Tob Res*. 2019;21(8):1079–86

A4.2.2 MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE

Il existe une longue tradition qui consiste à utiliser les données afin de fournir des estimations des paramètres des fonctions de demande qui font le rapport entre la quantité de biens consommés et les prix auxquels sont confrontés les consommateurs, leurs revenus et d'autres variables. En raison de la nature addictive du tabac, et de l'importance des préoccupations de santé publique et des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, les économistes ont accordé une attention particulière à l'estimation des fonctions de demande de cigarettes (26). Au fur et à mesure que la littérature sur ce sujet s'est enrichie, il est devenu évident que les ventes de tabac taxées constituent un indicateur biaisé de la consommation de tabac si on admet que certains consommateurs se seraient procuré leur tabac sur des marchés illicites. De même, prendre comme indicateur le prix des cigarettes sur le marché légal peut conduire à surestimer le prix payé par les consommateurs si certaines ventes ne sont pas accompagnées de paiement de taxes.

Compte tenu de l'impossibilité de pouvoir mesurer le niveau des ventes sur le marché illicite, les économistes ont conçu des modèles qui prédisent les circonstances dans lesquelles les consommateurs auront tendance à éluder les taxes sur le tabac. Ils considèrent que la taille relative des marchés illicites du tabac dépend principalement de deux variables : le prix relatif de la consommation taxée et non taxée et la facilité d'obtenir du tabac à moindre coût (non taxé). D'autres variables, notamment la stigmatisation sociale liée à l'évasion fiscale et la perception de la qualité relative du tabac illicite, pourraient également influencer la demande. Bien que le commerce illicite ne puisse être observé directement, il peut être estimé à partir de la différence entre les ventes taxées et la consommation prévue. Les ventes taxées peuvent être inférieures à la consommation prévue lorsque les détaillants ou les consommateurs éludent les taxes. Elles peuvent être supérieures si certaines cigarettes taxées sont achetées à l'intérieur du territoire puis consommées dans des régions où les prix, après taxes, sont plus élevés.

L'estimation du commerce illicite par modélisation économétrique doit être adaptée à la situation du pays étudié, et les données requises peuvent donc différer considérablement d'un cas à l'autre. Les chercheurs qui utilisent cette méthode doivent avoir une connaissance suffisante de la littérature et comprendre les circonstances

qui règnent dans les régions qu'ils étudient. Ils doivent nécessairement prendre en compte une certaine mesure de la consommation ou des ventes de tabac et une certaine mesure du prix du tabac dans le pays d'origine, ainsi que d'autres variables (par exemple le revenu) qui sont connues pour affecter la demande de tabac. Il est aussi généralement nécessaire d'inclure des variables permettant de mesurer la disponibilité et le prix relatif du tabac illicite, ce qui souvent peut être fait en comparant les taxes sur le tabac dans le pays d'origine avec celles des régions d'où provient le tabac illicite.

Avantages et inconvénients de la modélisation économétrique

Le principal avantage de la modélisation économétrique est qu'elle s'inscrit dans une longue tradition de théorie et de pratique économiques. La qualité des techniques de modélisation et des estimations empiriques peut donc être évaluée selon des critères largement acceptés. Les analyses empiriques fournissent des estimations des élasticités des prix, des élasticités de revenus et des élasticités de prix de l'évitement fiscal. Une importante base documentaire permet de quantifier rigoureusement l'incertitude liée aux estimations et de tester leur robustesse par rapport aux diverses hypothèses formulées dans le processus de modélisation. Les estimations peuvent être comparées à d'autres estimations disponibles dans la littérature, et les résultats de ces analyses peuvent être utilisés pour simuler les répercussions liées aux changements de politique (y compris en ce qui concerne l'augmentation des taxes et/ou le renforcement de l'arsenal répressif) sur la consommation et l'évitement fiscal. Sachant que cette méthodologie fournit des estimations directes de l'incertitude des résultats, les chercheurs peuvent préciser leur niveau de confiance dans leurs conclusions.

L'un des inconvénients de la modélisation économétrique est qu'elle nécessite de disposer, pour une période déterminée, de données de haute qualité concernant un certain nombre de variables importantes, ainsi qu'une expertise avancée en matière de modélisation économétrique. En outre, les résultats des modèles économétriques étant basés sur l'inférence statistique et la théorie économique plutôt que sur l'observation directe (par exemple, la proportion de paquets dépourvus de timbre fiscal), ils peuvent être difficiles à expliquer aux décideurs et au grand public.

Études clés auxquelles les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Becker GS, Grossman M, Murphy KM, (1994). An empirical analysis of cigarette addiction. *Amer Econ Review*. 1994;84(3):396–418.

Schafferer C, Yeh CY, Chen SH, Lee JM, Hsieh CJ. A simulation impact evaluation of a cigarette excise tax increase on licit and illicit cigarette consumption and tax revenue in 36 European countries. *Public Health*. 2018;162:48–57.

A4.2.3 AVIS D'EXPERTS (ENQUÊTES ET ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLÉS)

La connaissance de la dynamique du commerce illicite peut provenir d'experts en la matière, notamment des chercheurs (en économie, en droit pénal et en santé publique, par exemple), des services fiscaux, des autorités de répression, des fabricants de produits, des grossistes et des détaillants. Parmi les autres informateurs clés, figurent aussi les journalistes et les universitaires qui recourent à des informateurs anonymes. Les experts peuvent fournir des informations inédites sur les tendances émergentes (par exemple, les nouveaux itinéraires de contrebande). Dans certains cas, ils parviennent à obtenir des entretiens avec des délinquants incarcérés ou actifs (27-29). Par exemple, des chercheurs étudiant la contrebande de cigarettes en Afrique de l'Est ont mené des entretiens avec plus de 150 contrebandiers de tabac ougandais (29).

Les experts peuvent être interrogés au moyen d'enquêtes ou d'entretiens semi-structurés. Lorsque des bases de sondage sont disponibles (par exemple, des répertoires d'employés des services fiscaux), les enquêtes sont plus rapides que les entretiens. Toutefois, lorsque les experts sont difficiles à trouver, il est recommandé d'utiliser des stratégies d'échantillonnage non aléatoire associées à des entretiens. L'identification d'experts peut nécessiter d'engager une personne qui sera chargée d'aider les chercheurs à trouver d'autres experts, ou de constituer un échantillonnage dirigé, dans lequel les individus seront identifiés sur la base de critères définis (par exemple, des experts en fiscalité employés par des collectivités locales) (30).

Avantages et inconvénients des enquêtes et des entretiens avec des informateurs clés

Les entretiens menés avec des informateurs peuvent constituer un point de départ utile pour recenser les tendances du marché (par exemple, les lieux de vente de cigarettes illicites ou les modes d'entrée). L'un des inconvénients de s'appuyer sur des informateurs est que les informations qu'ils fournissent peuvent ne pas être généralisables. Les connaissances des experts peuvent être dépassées ou limitées par l'expérience des informateurs. En outre, leurs points de vue sont subjectifs et peuvent parfois être biaisés par leur statut professionnel et les méthodes d'échantillonnage utilisées. Par exemple, il arrive que les personnes travaillant dans le domaine de la répression surestiment l'ampleur de la contrebande dans le but d'obtenir des fonds supplémentaires pour de futures opérations. De même, les fabricants qui cherchent à échapper aux taxes peuvent surestimer le commerce illicite afin d'illustrer le rapport de cause à effet qui existe entre taxation et comportement illicite. Par ailleurs, les défenseurs de la lutte antitabac ont tendance à sous-estimer les mesures relatives au marché illicite afin de soutenir l'argument selon lequel les taxes ne constituent pas un facteur d'augmentation du commerce illicite.

Études clés auxquelles les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Joossens L, Raw M. Cigarette smuggling in Europe: who really benefits? *Tob Control*. 1998;7:66–71. doi:10.1136/tc.7.1.66 PMID: 9706757.

Titeca K, Joossens L, Raw M. Blood cigarettes: cigarette smuggling and war economies in central and eastern Africa. *Tob Control*. 2011;20(3):226–232.

A4.3 ÉTUDES MIXTES ET MULTIMÉTHODES

Compte tenu des lacunes observées dans les méthodes susmentionnées pour évaluer la nature et la taille du commerce illicite du tabac, des méthodes mixtes ou multiples pourront être utilisées par les pouvoirs publics pour valider les résultats obtenus. Les méthodes mixtes utilisent deux paradigmes méthodologiques, qualitatif et quantitatif, comme outils d'exploration et d'explication. Ainsi, les études adoptant la méthode mixte recourent aux enquêtes sur les paquets jetés pour mesurer la taille du marché ainsi que des enquêtes fondées sur l'autodéclaration des fumeurs pour comprendre leurs habitudes d'achat, y compris leurs sources d'approvisionnement, la fréquence d'achat et les normes sociales. À titre d'exemple, Stoklosa et Ross ont estimé la part du marché illicite en Pologne à l'aide d'une enquête fondée sur l'autodéclaration effectuée auprès de la population et d'une analyse des paquets jetés (1). L'utilisation simultanée des deux types d'enquête permet aux pouvoirs publics d'avoir une idée claire de leur capacité à estimer de manière fiable la taille du marché illicite. Une autre approche peut consister à recourir à des méthodes multiples, qui sont similaires dans leur approche (par exemple, des groupes de discussion et des entretiens semi-structurés) (31). Ainsi, Saenz de Miera et al., ont, dans le cadre de leur étude, mis en œuvre plusieurs approches qui ont consisté en des entretiens en face à face (réalisés auprès des ménages), la collecte de paquets jetés et l'observation de vendeurs de bâtonnets de cigarettes individuels, ce qui leur a permis non seulement de valider par recoupement les deux principales méthodologies, mais aussi de voir si la marque du bâtonnet individuel était une bonne mesure du commerce licite par rapport au commerce illicite (33).

Avantages et inconvénients des études fondées sur une approche mixte ou multiméthodes

Les études fondées sur une approche mixte et multiméthodes donnent aux chercheurs la possibilité de vérifier la validité de leurs résultats. Les méthodes multiples sont préférables dans les contextes où l'évaluation du commerce illicite représente un enjeu politique. Par exemple, les estimations basses sont susceptibles d'être contestées par l'industrie du tabac, et les estimations hautes par les chercheurs et/ou les partisans de la lutte antitabac. Les approches mixtes et multiméthodes (par exemple, les analyses des paquets de cigarettes jetés et les entretiens avec les informateurs)

peuvent fournir aux pouvoirs publics un moyen de comprendre les conditions dans lesquelles opère le commerce illicite, y compris les acteurs impliqués et les lieux de vente. L'un des inconvénients de l'utilisation de méthodes fondées sur une approche mixte et multiméthodes réside dans leur coût. Les pouvoirs publics qui sont limités par des budgets restreints peuvent choisir d'utiliser la méthode qui fournit les informations les plus précises. Cependant, étant donné les limites dont souffre chacune de ces méthodes, cela peut ne pas être réalisable. Par conséquent, il est possible pour les gouvernements d'associer une méthode coûteuse à une méthode moins coûteuse (par exemple, associer des entretiens à des analyses d'emballages vides, ou des données sur les saisies effectuées par les forces de l'ordre à des enquêtes en face à face réalisées auprès des consommateurs).

Étude clé à laquelle les lecteurs peuvent se référer pour plus d'explications :

Zaloshnja E, Ross H, Levy DT. The impact of tobacco control policies in Albania. *Tob Control*. 2010;19:463–468.

RÉFÉRENCES

1. Stoklosa M, Ross H. Contrasting academic and tobacco industry estimates of illicit cigarette trade: evidence from Warsaw, Poland. *Tob Control*. 2014; 23(e1), e30–e34 (https://www.researchgate.net/publication/255954649_Contrasting_academic_and_tobacco_industry_estimates_of_illicit_cigarette_trade_Evidence_from_Warsaw_Poland, consulté le 1^{er} février 2021).
2. Joossens L, Lugo A, La Vecchia C, Gilmore AB, Clancy L, Gallus S. Illicit cigarettes and hand-rolled tobacco in 18 European countries: a cross-sectional survey. *Tob Control*. 2014;23:e17–e23 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3812425/pdf/nihms491463.pdf>, consulté le 2 février 2021).
3. Kaplan B, Navas-Acien A, Cohen JE. The prevalence of illicit cigarette consumption and related factors in Turkey. *Tob Control*. 2018;27(4):442–7.
4. Reuter P, Majmundar M. Understanding the US illicit tobacco market: characteristics, policy context, and lessons from international experiences. Washington (DC): National Academies Press; 2015.
5. Maldonado N, Llorente BA, Iglesias RM, Escobar D. Measuring illicit cigarette trade in Colombia. *Tob Control*. 2020;29:s260–s266 (https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/29/Suppl_4/s260.full.pdf, consulté le 29 janvier 2021).
6. Barkans M, Lawrance KA. Contraband tobacco on post-secondary campuses in Ontario, Canada: analysis of discarded cigarette butts. *BMC Pub Health*. 2013;13(1):335 (<https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-335>, consulté le 2 février 2021).
7. John RM, Ross H. Illicit cigarette sales in Indian cities: findings from a retail survey. *Tob Control*. 2018;27(6), 684–688.
8. Davis KC, Grimshaw V, Merriman D, Farrelly MC, Chernick H, Coady MH, et al. Cigarette trafficking in five northeastern US cities. *Tob Control*. 2014; 23(e1):e62–e68.
9. Callaghan RC, Veldhuizen S, Leatherdale S, Murnaghan D, Manske S. Use of contraband cigarettes among adolescent daily smokers in Canada. *CMAJ*. 2009;181(6-7):384–6 (<https://www.cmaj.ca/content/cmaj/181/6-7/384.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).
10. Guindon GE, Burkhalter R, Brown KS. Levels and trends in cigarette contraband in Canada. *Tob Control*. 2017;26(5):518–25 (https://www.researchgate.net/publication/307890937_Levels_and_trends_in_cigarette_contraband_in_Canada, consulté le 2 février 2021).
11. Davis K, Farrelly M, Li Q, Hyland A. Cigarette purchasing patterns among New York smokers: implications for health, price, and revenue. Albany: New York State Department of Health; 2006 (https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/docs/cigarette_purchasing_patterns.pdf, consulté le 2 février 2021).
12. International Tobacco Control Evaluation Project (2018). Surveys. Waterloo: University of Waterloo; 2018 (<http://www.itcproject.org/surveys>, consulté le 12 octobre 2020).
13. Iglesias RM, Szklo AS, de Souza MC, de Almeida LM. Estimating the size of illicit tobacco consumption in Brazil: findings from the global adult tobacco survey. *Tob Control*. 2017;26(1):53–9.
14. Silver D, Giorgio MM, Bae JY, Jimenez G., Macinko J. Over-the-counter sales of out-of-state and counterfeit tax stamp cigarettes in New York City. *Tob Control*. 2016;25(5):584–586.
15. Brown J, Welding K, Cohen JE, Cherukupalli R, Washington C, Ferguson J, et al. An analysis of purchase price of legal and illicit cigarettes in urban retail environments in 14 low-and middle-income countries. *Addiction*. 2017;112:1854–60 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5600117/pdf/ADD-112-1854.pdf>, consulté le 2 février 2021).
16. Scollo M, Bayly M, Wakefield M. Availability of illicit tobacco in small retail outlets before and after the implementation of Australian plain packaging legislation. *Tob Control*. 2015;24(e1):e45–e51.
17. Arevalo R, Corral JE, Monzon D, Yoon M, Barnoya J. Characteristics of illegal and legal cigarette packs sold in Guatemala. *Globalization and Health*. 2016;12(1):78 (<https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-016-0219-z>, consulté le 2 février 2021).
18. Phillip Morris USA Inc. v. Shalabi. United States, District Court, C.D. California; 2004 (<https://www.casemine.com/judgement/us/5914b6cbadd7b0493477b3da>, consulté le 2 février 2021).
19. von Lampe K, Kurti M, Johnson J, Rengifo AF. 'I wouldn't take my chances on the street' navigating illegal cigarette purchases in the South Bronx. *J Res Crime Delinq*. 2016;53(5):654–80 (<https://www>.

- researchgate.net/publication/298515449_I_Wouldn't_Take_My_Chances_on_the_Street_Navigating_Illegal_Cigarette_Purchases_in_the_South_Bronx, consulté le 2 février 2021).
20. Rapport Douanes et Tabac 2009. Bruxelles: Organisation mondiale des douanes; 2009. (http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/tobacco-smuggling/reports/tabac_2009.pdf, consulté le 12 octobre 2020).
 21. Fix BV, Hyland A, O'Connor RJ, Cummings KM, Fong GT, Chaloupka FJ, et al. A novel approach to estimating the prevalence of untaxed cigarettes in the US: findings from the 2009 and 2010 International Tobacco Control Surveys. *Tob Control*. 2014;23:i61–i66 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984758/pdf/nihms567943.pdf>, consulté le 2 février 2021).
 22. Paraje G. Illicit cigarette trade in five South American countries: a gap analysis for Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru. *Nicotine Tob Res*. 2019;21(8):1079–86.
 23. National Survey of Health. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2013 (en portugais) (<https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html?=&t=downloads>, consulté le 27 novembre 2020).
 24. Blecher E, Liber A, Ross H, Birckmayer J. Euromonitor data on the illicit trade in cigarettes. *Tob Control*. 2015;24:100–1. (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/24/1/100.full.pdf>, consulté le 1er février 2021).
 25. Ross H. Understanding and measuring cigarette tax avoidance and evasion: a methodological guide. *Tobacconomics*; 2015 (https://tobacconomics.org/wp-content/uploads/2015/03/Ross_Methods_to_Measure_Illicit-Trade_03-17-15.pdf, consulté le 12 octobre 2020).
 26. Chaloupka FJ, Warner KE. The economics of smoking. In: Arrow KJ and Intriligator MD, editors. *Handbook of Health Economics*. Amsterdam: Elsevier; 2000. pp1539–1627.
 27. Antonopoulos GA. Cigarette smugglers: a note on four 'unusual suspects'. *Glob. Crime*. 2007;8(4):393–8 (https://www.researchgate.net/publication/248955367_Cigarette_Smugglers_A_Note_on_Four_'Unusual_Suspects', consulté le 2 février 2021).
 28. Antonopoulos GA. The Greek connection(s): the social organization of the cigarette-smuggling business in Greece. *Eur J Criminol*. 2008;5(3):263–88 (https://www.researchgate.net/publication/249752218_The_Greek_ConnectionsThe_Social_Organization_of_the_Cigarette-Smuggling_Business_in_Greece, consulté le 2 février 2021).
 29. Titeca K, Joossens L, Raw M. Blood cigarettes: cigarette smuggling and war economies in central and eastern Africa. *Tob Control*. 2011;20:226–32 (https://www.researchgate.net/publication/49809289_Blood_cigarettes_Cigarette_smuggling_and_war_economies_in_central_and_eastern_Africa, consulté le 2 février 2021).
 30. Babbie, ER. *The basics of social research*. Boston: Cengage Learning; 2013.
 31. Tashakkori A, Teddlie C., editors. *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. New York: Sage; 2010.
 32. Saenz de Miera Juarez B, Reynales-Shigematsu LM, Stoklosa M, Welding K, Drope J. Measuring the illicit cigarette market in Mexico: a cross validation of two methodologies. *Tob Control*;2020 (<https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/early/2020/03/31/tobaccocontrol-2019-055449.full.pdf>, consulté le 2 février 2021).

ANNEXE 4.2 COMMENT LES RECETTES FISCALES DU TABAC SONT-ELLES AFFECTÉES ?

L'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac est presque toujours associée à une augmentation des droits d'accise (ou à une nouvelle surtaxe) plutôt qu'à une réaffectation des recettes existantes (1). Le tableau A4.1 donne des exemples des différentes approches utilisées par plusieurs pays en matière d'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac.

Tableau A4.1. Approches utilisées en matière d'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac

SOURCES DE FINANCEMENT/ TYPE DE TAXE		EXEMPLES D'ASSIETTE ET DE TAUX D'IMPOSITION		
Régime de droits d'accise (tabac, alcool)	Taxe spécifique	République de Corée: 841 won (0,75 dollar des États-Unis) par paquet ou 29% des droits d'accise spécifiques	Costa Rica: 467,8 colones (0,83 dollar des États-Unis) par paquet ou 100 % des droits d'accise spécifiques	Congo: 20 francs CFA (0,036 dollar des États-Unis) par paquet ou 50% des droits d'accise spécifiques
	Taxe <i>ad valorem</i>	Colombie: 10% du prix de détail (équivalent à 100% du taux <i>ad valorem</i>)		
Nouveau prélèvement (majoration de l'accise existante ou prélèvement entièrement nouveau)	Taxe spécifique	Égypte: renchérissement de 0,75 livre égyptienne (0,042 dollar des États-Unis) par paquet		
	Taxe <i>ad valorem</i>	Thaïlande: surtaxe de 2 % par rapport à la base d'imposition de l'accise	Botswana: nouveau prélèvement sur le tabac de 30% du coût de production ou CAF	
Pourcentage des recettes provenant des droits d'accise		Îles Cook: 50% des recettes provenant des droits d'accise sur le tabac	Guatemala: 100% des recettes provenant des droits d'accise sur le tabac	

Note : La conversion des montants indiqués en devise locale a été effectuée sur la base des taux de change officiels du FMI au 31 juillet 2018 (date de la collecte des données).

Source: (2).

RÉFÉRENCES

1. Taxes sur le tabac à affectation spécifique : les enseignements de l'expérience de neuf pays. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2016 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252185/9789242510424-fre.pdf?sequence=1>, consulté le 2 février 2021).
2. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2019. Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac. [en anglais] Genève : Organisation mondiale de la Santé; 2019 (<https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019>, consulté le 24 janvier 2021).

CHAPITRE 5.

Meilleures pratiques en matière de politique et d'administration des taxes prélevées sur le tabac

POLITIQUE FISCALE

Mettre les augmentations des droits d'accise au service des objectifs de santé publique de réduction de la mortalité et de la morbidité causées par le tabac

Des travaux poussés ont clairement mis en évidence l'efficacité d'une augmentation des taxes et du prix des produits du tabac lorsque l'on veut faire reculer la consommation du tabac et ses conséquences néfastes, surtout auprès des personnes pauvres et des jeunes. De fait, l'augmentation des droits d'accise sur le tabac apparaît comme la politique la plus efficace et celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité pour lutter contre le tabagisme. Les droits d'accise sont les taxes les plus importantes prélevées sur les produits du tabac en raison de leur capacité à augmenter à la fois le niveau absolu et relatif des prix. L'augmentation des droits d'accise sur le tabac produit en outre des recettes importantes qui seront maintenues à court et moyen terme. À long terme, la poursuite de ces augmentations, associée à la mise en œuvre d'autres mesures et programmes de lutte contre le tabagisme fondés sur des données empiriques, entraînera une réduction encore plus marquée de la consommation du tabac et de ses effets.

Intégrer les augmentations significatives des droits d'accise sur le tabac dans une stratégie globale de lutte contre le tabagisme

Les gouvernements doivent adopter une stratégie globale de lutte contre le tabagisme visant la réduction de la consommation des adultes, ainsi que la prévention de celle des jeunes. L'augmentation significative des droits d'accise est la mesure la plus efficace, et celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité, pour réduire la consommation de tabac. Lorsqu'elles sont associées à d'autres interventions visant à réduire la demande, les augmentations de taxes ont un impact encore plus déterminant sur le tabagisme. Ces autres interventions comprennent une politique complète visant l'interdiction de fumer dans tous les espaces publics, l'interdiction totale de la publicité et des opérations de promotion et de parrainage par les fabricants de

tabac, l'introduction de mises en garde sanitaires percutantes sur les conséquences du tabagisme, le recours à des emballages neutres, de vastes efforts visant à inciter les fumeurs à cesser de fumer, ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les médias. La mise en œuvre d'une stratégie globale de réduction de la consommation de tabac permet de réduire davantage les conséquences néfastes de l'usage du tabac, renforce le soutien du public et de la sphère politique en faveur d'une augmentation des taxes et maximise l'efficacité de ces augmentations pour atteindre les objectifs de santé publique.

Associer les autorités compétentes dès le départ lorsqu'une révision de la politique fiscale est envisagée

Les autorités compétentes telles que les administrations fiscales et les autorités douanières sont des partenaires clés dans la mise en œuvre efficace de la politique fiscale. Les décideurs doivent s'assurer que ces autorités compétentes sont consultées et associées au processus de révision de la politique fiscale afin que leurs préoccupations concernant l'impact que la révision de la politique fiscale peut avoir sur l'application des taxes puissent être prises en compte dès le début. Cela peut également permettre de recenser et de combler d'éventuelles lacunes dès le début du processus de mise en œuvre. La mise en place d'une coordination entre les administrations concernées, comprenant une étroite coopération et l'échange d'informations, permettra de rendre plus efficace l'application de la politique fiscale et le recouvrement des taxes. L'établissement d'une base légale est nécessaire afin de rationaliser le processus de coopération et d'échange d'informations. En outre, la participation des autorités fiscales dans l'ensemble du processus de révision est importante pour assurer une mise en œuvre efficace de la politique fiscale.

Promouvoir une plus grande cohérence des politiques entre divers secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, le commerce, la finance et le travail

Une meilleure intégration des différents secteurs et une plus grande cohérence des politiques sont nécessaires au niveau national pour améliorer efficacement la santé. En particulier, il est important de veiller à ce que les politiques et les interventions publiques dans les secteurs non liés à la santé (par exemple, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les finances et le travail) n'aillent pas à l'encontre de l'effet sur la santé publique visé par la lutte antitabac et la taxation (ces interventions comprennent l'octroi de subventions à la culture ou à la fabrication du tabac).

CONCEPTION FISCALE

La structure fiscale est importante et plus elle est simple, mieux c'est

Les structures fiscales complexes sont difficiles à gérer, créent davantage d'opportunités d'évitement et d'évasion fiscaux, et se révèlent moins efficaces que les structures plus simples pour la réalisation des objectifs de santé et de recettes publiques. La simplification de la structure des droits d'accise sur le tabac permettra de faciliter l'administration des taxes, de réduire l'évitement et l'évasion fiscaux, d'augmenter les recettes, et de produire ainsi davantage d'effets sur la consommation de tabac en réduisant les incitations à la substitution entre les produits ou les marques face à une augmentation des prix. Les pays appliquant plusieurs niveaux de taxes fondés sur les caractéristiques des produits (par exemple, le niveau de prix, la longueur, le poids, le type de tabac) doivent réduire ces taux différentiels de taxes, puis finir par les supprimer au bénéfice d'une taxe unique. Une stratégie de transition appropriée peut consister à réduire les variations des taux de taxation au fil du temps dans le but d'appliquer une taxe uniforme (autrement dit un seul taux s'applique, que l'accise soit *ad valorem* ou spécifique) sur un produit du tabac donné. L'application d'une taxe uniforme à toutes les marques d'un produit du tabac donné envoie également le message clair qu'elles sont toutes aussi nocives les unes que les autres.

Recourir davantage aux droits d'accise spécifique pour faire augmenter les prix

Un recours accru aux droits d'accise spécifiques maximise l'impact des taxes sur le tabac sur la santé publique en réduisant l'écart de prix entre les produits haut de gamme et les produits à bas prix et en limitant les possibilités pour les utilisateurs de réduire leur consommation en réponse aux augmentations de taxes. Pour les pays qui recourent actuellement à une taxe *ad valorem*, une première étape consisterait à passer à un système mixte en ajoutant une composante spécifique importante ou en introduisant un droit d'accise spécifique minimal élevé (un droit d'accise plancher). Pour les pays qui s'appuient sur des droits d'accise comportant à la fois une composante *ad valorem* et une composante spécifique, la composante spécifique devrait être augmentée régulièrement de sorte à ce qu'elle représente une part plus importante de l'accise totale.

Augmenter suffisamment les taxes sur le tabac pour rendre les produits du tabac économiquement moins accessibles

S'ils veulent maximiser l'impact sur la santé publique d'une augmentation des taxes sur le tabac tout en dégagant des recettes supplémentaires, les pouvoirs publics doivent augmenter les taxes afin de renchérir les produits et de les rendre économiquement moins accessibles. Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire,

la consommation de tabac augmente avec le revenu, et comme le revenu augmente plus vite que le prix des produits du tabac, ces derniers deviennent de plus en plus accessibles sur le plan économique. Pour qu'ils le soient moins, il faut que les augmentations de taxes se traduisent par une augmentation des prix réels qui soit supérieure à la progression des revenus réels.

Augmenter les droits d'accise sur le tabac lorsqu'une augmentation des recettes est souhaitable

Les pouvoirs publics doivent relever régulièrement les droits d'accise s'ils veulent augmenter les recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac. Du point de vue des recettes fiscales, le facteur déterminant est l'élasticité de l'assiette fiscale, qui comporte trois éléments clés : l'élasticité de la demande de tabac par rapport au prix, la part que représente la taxe dans le prix de détail et le degré de répercussion d'une augmentation des taux d'accise sur le prix de détail. Le relèvement des taxes se traduira par une augmentation des recettes, du moins à court et moyen terme, car la demande est inélastique par rapport au prix, les niveaux de taxes sont généralement faibles par rapport aux prix de détail et il est peu probable que la répercussion des augmentations de taxes sur les prix de détail soit supérieure à l'augmentation de taxes elle-même (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répercussion excessive de la taxe). En outre, l'augmentation des taux de taxation est la seule mesure de politique susceptible d'inverser la tendance à la baisse des recettes sur un marché en déclin qui applique de fortes politiques de lutte antitabac.

Ajuster automatiquement les taxes spécifiques sur le tabac en fonction de l'inflation et de la croissance des revenus

Faute d'être régulièrement révisées, les taxes spécifiques au tabac verront leur valeur réelle s'amenuiser au fil du temps, à mesure que le niveau général des prix progresse. Si c'est le cas, cette taxe perdra de son efficacité dans la lutte contre le tabagisme. Les pouvoirs publics peuvent éviter une telle situation en mettant en place un mécanisme d'ajustement automatique des taxes spécifiques pour tenir compte de l'inflation. Certains gouvernements ont entrepris récemment d'étendre cette indexation pour inclure également la croissance des revenus, afin de s'assurer que le tabac ne devienne pas plus abordable au fil du temps.

La réglementation des prix ne peut être considérée comme une alternative aux droits d'accise. Toutefois, dans certains contextes spécifiques, les réglementations en matière de prix pourraient être utilisées conjointement avec les droits d'accise afin de garantir une mise en œuvre efficace des augmentations de taxes

Dans certains contextes où il est difficile d'augmenter les taxes ou lorsque la structure fiscale est faible, les politiques non fiscales telles que la réglementation des prix (plus précisément, les marges bénéficiaires minimales et les prix planchers/minimaux) peuvent être considérées comme une solution de second choix pour garantir un niveau de prix élevé et dissuader la consommation de produits du tabac. Toutefois, ces politiques ne conduisent pas nécessairement au niveau de prix souhaité et ne protègent pas non plus les consommateurs et le gouvernement des manipulations de l'industrie. Néanmoins, pour les pays confrontés à de puissantes multinationales qui vendent des marques sur tous les segments du marché et qui pourraient facilement répercuter insuffisamment l'augmentation des taxes sur les marques les moins chères, ou à l'impossibilité d'interdire les promotions sur les prix, les politiques de prix minimums peuvent contribuer à accroître l'efficacité des augmentations de taxes, surtout s'ils sont relevés régulièrement.

Mettre en œuvre des politiques non fiscales susceptibles d'avoir une incidence sur le niveau des prix, telles que l'interdiction des remises promotionnelles sur les produits du tabac et la vente de cigarettes à l'unité

L'interdiction des remises promotionnelles est généralement énoncée dans les lois de lutte contre le tabagisme, dans le cadre des dispositions sur la publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage.

Ne pas s'abstenir d'augmenter la fiscalité du tabac par crainte des effets inflationnistes

Étant donné que les salaires ou certaines dépenses publiques peuvent être indexés sur un indice de prix, les pouvoirs publics peuvent répondre aux préoccupations relatives à l'impact inflationniste d'une augmentation de la taxe sur le tabac en excluant les produits du tabac de l'indice des prix.

PARITÉ FISCALE

Adopter des taxes comparables pour tous les produits du tabac

Lorsque l'on augmente les droits d'accise sur certains produits du tabac à l'exclusion d'autres, on fait varier le prix relatif de ces autres produits, ce qui entraîne une substitution au profit des produits relativement moins onéreux, par exemple, des cigarettes manufacturées coûteuses vers d'autres produits du tabac moins chers tels que le tabac à rouler, les bidis, les cheroots ou le tabac à mâcher. Le recul global de la consommation de tabac est donc moins important qu'il ne l'aurait été si toutes les taxes avaient augmenté de manière comparable. En augmentant de manière analogue les taxes sur tous les produits du tabac, on maximise l'impact de la fiscalité

du tabac sur la santé publique en minimisant les opportunités de substitution. De même, augmenter les taxes sur tous les produits du tabac rapportera davantage que des augmentations sélectives.

Encadrer strictement la vente des produits à base de nicotine et des produits du tabac nouveaux et émergents lorsqu'ils ne sont pas interdits et les assujettir à des droits d'accise

Ces dernières années, de nouveaux produits à base de nicotine ou du tabac ont fait leur apparition dans le monde, notamment les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine et les PTC. L'industrie du tabac prétend que ces nouveaux produits sont plus sûrs que les produits du tabac traditionnels, mais les données recueillies jusqu'à présent indiquent qu'ils pourraient constituer une menace pour la santé publique, en particulier dans la mesure où ils peuvent attirer de nouveaux ou de jeunes utilisateurs ou empêcher les fumeurs actuels d'arrêter de fumer.

La dynamique du marché et de la demande concernant ces produits, ainsi que leur incidence sur l'initiation au tabagisme, le sevrage et les changements de comportement lié au tabac parmi les différents groupes socio-économiques, ne sont pas encore clairement établies. Les meilleures pratiques en matière de taxation des produits du tabac et des produits à base de nicotine nouveaux et émergents, sur la base des connaissances actuelles, sont les suivantes :

1. Les PTC devraient être taxés au même niveau que les cigarettes et, du point de vue de la structure fiscale, sous la forme d'une accise spécifique par unité vendue, indépendamment de la teneur en tabac. Dans la mesure où ils contiennent du tabac, ils doivent être traités comme un produit du tabac.
2. Les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine devraient être taxés de sorte à décourager leur utilisation par les jeunes et les non-fumeurs. Les e-liquides contenant de la nicotine et ceux qui n'en contiennent pas doivent être taxés de la même manière.
3. Les pouvoirs publics peuvent également envisager de taxer les dispositifs utilisés pour la consommation de cigarettes électroniques contenant ou non de la nicotine et de PTC, mais ils doivent évaluer de manière adéquate leur capacité administrative à le faire.

Si ces nouveaux produits posent de nouveaux défis à la lutte antitabac, il est important de rappeler que les cigarettes restent de loin le produit du tabac le plus répandu et que l'augmentation des taxes et des prix des cigarettes, et donc la réduction de leur consommation, doit rester la priorité absolue.

SUIVI ET ÉVALUATION

Renforcer sa connaissance du marché

Il est important pour les pouvoirs publics de bien connaître leur marché. Le type de structure fiscale qui sera choisie et les effets qu'elle aura sur la consommation et les recettes fiscales sont déterminés par la dynamique particulière de celui-ci. Il est essentiel de bien comprendre la nature et le degré de concurrence sur un marché donné afin de déterminer le type de structure fiscale et les politiques les plus adaptés pour atteindre les objectifs visés en matière de santé publique et de recettes. Cette connaissance permettra également de disposer d'estimations plus précises des effets d'une augmentation de la taxe, et de mieux anticiper les réponses de l'industrie du tabac.

Évaluer l'impact des mesures prises afin de concevoir et de mettre en œuvre les politiques les plus efficaces en matière de taxes sur le tabac

Le suivi et l'évaluation sont deux composantes essentielles d'une taxation efficace du tabac qui doivent être intégrées au moment de la conception initiale, ou de la refonte, des politiques de taxation du tabac. Un certain nombre d'outils peuvent aider les décideurs à évaluer de manière préventive les effets d'une politique de lutte antitabac proposée sur la consommation, la prévalence du tabagisme et le nombre de vies sauvées. Le modèle OMS de simulation de taxe sur le tabac (TaXSiM) propose un modèle de simulation pour aider les gouvernements à anticiper l'effet sur le marché du tabac des modifications apportées à leur politique fiscale sur les prix, la consommation et les recettes fiscales.

Adopter des indicateurs qui aident à mesurer les améliorations de la politique fiscale et ses effets

L'élaboration d'indicateurs des politiques fiscales et de lutte contre le tabagisme et leur suivi est essentielle pour permettre aux décideurs d'évaluer l'efficacité de leurs politiques et de déterminer si celles-ci ont un effet sur le tabagisme dans le temps. La part des taxes dans le prix de détail d'un produit du tabac donné est un indicateur clé qui doit être utilisé conjointement avec un indicateur d'accessibilité. Il est recommandé aux pouvoirs publics de faire en sorte que les droits d'accise représentent au moins 70 % du prix de détail des produits du tabac. La fiche d'évaluation de l'impôt sur les cigarettes, qui synthétise les meilleures pratiques en matière de taxation du tabac en combinant les quatre composantes clés de la politique fiscale (niveau de prix, évolution de l'accessibilité dans le temps, part des taxes totales et des droits d'accise dans le prix de détail et structure de la fiscalité du tabac), fournit un indicateur utile pour évaluer les performances de la politique fiscale dans son ensemble.

ADMINISTRATION FISCALE

Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'administration fiscale afin de rendre l'administration de la taxe sur le tabac plus efficace et efficiente.

Les approches fondées sur les meilleures pratiques consistent notamment à 1) définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités compétentes, 2) assurer une coordination efficace entre les autorités concernées aux niveaux national et international et 3) évaluer les performances et les responsabilités sur la base d'indicateurs convenus à l'avance afin de déceler les aspects susceptibles d'être améliorés.

Garantir la conformité et l'exactitude des informations relatives au cycle de conformité fiscale

Pour y parvenir, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

- Exiger l'obtention d'une licence pour la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente au détail, la culture, le transport, la vente en gros, le courtage, l'entreposage et la distribution des produits du tabac. Cela permettra de sécuriser la chaîne d'approvisionnement tout en facilitant le recueil d'informations précieuses, par exemple en accédant aux systèmes de comptabilité et d'inventaire des sociétés concernées.
- S'assurer que toutes les personnes et sociétés impliquées dans la chaîne d'approvisionnement du tabac, des produits du tabac et des équipements de fabrication tiennent des registres complets, détaillés et exacts de toutes les transactions pertinentes et des matériaux utilisés dans la production de ces produits.
- Veiller à ce que les déclarations fiscales fournissent des informations les plus complètes possibles sur le contribuable.
- Procéder au recouvrement des taxes à proximité du lieu de production et d'importation afin de limiter le nombre de contribuables devant être gérés par une autorité compétente.
- Instaurer un système de licence pour l'entreposage afin de permettre la réalisation de contrôles physiques dans les installations de production et de stockage pour s'assurer du paiement des taxes.
- Utiliser les technologies de l'information disponibles les plus performantes pour les déclarations et de paiement des taxes par moyens électroniques, et ainsi de pouvoir vérifier par recoupement les informations fournies dans les déclarations avec celles provenant d'organismes publics et de tiers.

Assurer un contrôle de la chaîne d'approvisionnement assorti de mesures de répression

Pour y parvenir, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

- Faire du contrôle de la chaîne d'approvisionnement et de la mise en place de mesures de répression le pilier fondamental de la stratégie globale de l'administration fiscale.
- Adopter une approche fondée sur le risque en réservant les contrôles et la répression à des cibles déterminées, notamment celles pour lesquelles la probabilité de non-conformité est plus élevée.
- Dans le cadre du processus d'octroi de licences, veiller à ce que les achats auprès de fournisseurs non agréés ou les ventes à des acheteurs non agréés ne soient pas autorisés. Veiller également à ce que la validité des licences soit limitée dans le temps et à ce qu'elles soient soumises à une obligation de renouvellement ou de dépôt d'une nouvelle demande afin de maintenir un niveau de contrôle élevé.
- Utiliser des timbres fiscaux dotés de caractéristiques de sécurité éprouvées afin de réduire le risque de contrefaçon. Ces marquages facilitent le recouvrement des droits d'accise, ainsi que les audits et la mise en œuvre des mesures répressives.
- Mettre en place un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac ayant pour objectif d'aider les autorités à déterminer l'origine des produits du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut légal.
- L'adoption de mesures visant à lutter contre les stratégies d'anticipation de l'industrie afin que ces stratégies ne puissent pas retarder la mise en œuvre de l'augmentation de taxes et ses effets escomptés sur les recettes et le comportement des consommateurs.
- Contrôler l'importation et l'exportation de produits du tabac et d'équipements de fabrication en autorisant uniquement les personnes physiques ou morales dûment autorisées à mener de telles activités.
- Renforcer le contrôle aux frontières, en recourant notamment à des moyens non invasifs de détection des produits du tabac tels que des scanners à rayons X et des chiens.
- Limiter ou contrôler étroitement et, idéalement, interdire les activités liées à la production et au commerce des produits du tabac dans les zones franches afin d'éviter les possibilités d'évasion fiscale.
- Interdire tout amalgame entre des produits du tabac et d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche.

- Interdire la vente aux voyageurs internationaux et l'importation par ceux-ci de produits du tabac en franchise de taxes ou de droits. Ces ventes annihilent les effets des mesures fiscales et tarifaires visant à réduire la demande de produits du tabac et ont également un impact négatif sur les recettes publiques en créant une faille dans la structure fiscale.

Définir clairement les procédures à suivre en cas de détection du commerce illicite de tabac

- Prendre des mesures immédiates pour saisir et détruire le tabac de contrebande et/ou illicite et recouvrer les taxes dues.
- Veiller à infliger aux personnes jugées coupables de commerce illicite des produits du tabac une sanction sûre, rapide et sévère sous la forme de pénalités, d'amendes et de retrait de licences. Il peut être également efficace d'inclure dans la loi des dispositions considérant le commerce illicite des produits du tabac comme une source de blanchiment de capitaux.

Adhérer au Protocole de la CCLAT de l'OMS visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac et/ou le mettre en œuvre.

Le Protocole de la Convention antitabac de l'OMS fournit un modèle des meilleures pratiques et politiques et devrait être inclus dans toute stratégie de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac.

Adopter, dans la mesure du possible, les mêmes réglementations concernant l'administration et le recouvrement des taxes pour tous les produits du tabac, ainsi que pour les nouveaux produits du tabac et à base de nicotine

Mettre en œuvre des politiques générales visant à garantir un bon système fiscal, dont les bienfaits se feront ressentir sur l'administration fiscale des produits du tabac

- Veiller à ce que les autorités compétentes disposent de ressources suffisantes ;
- Adopter des réglementations strictes permettant de déceler les cas de corruption et de sanctionner le personnel et les contribuables qui se livrent à ces pratiques ; et
- Garantir un système judiciaire fort et indépendant, en apparence et dans les faits, à même de résoudre les litiges rapidement. La procédure d'appel doit être encadrée strictement afin d'éviter qu'elle ne s'éternise dans le temps. Le recours à des poursuites pénales plutôt que civiles devrait également être envisagé, notamment en ce qui concerne le commerce illicite.

ÉCONOMIE POLITIQUE

Un facteur essentiel pour faire progresser la fiscalité du tabac, outre la qualité technique des meilleures pratiques mises en œuvre en matière de politique et d'administration fiscales, réside dans la capacité à obtenir l'adhésion politique des plus hautes instances du gouvernement. Une stratégie clé consiste à répondre aux préoccupations touchant à l'économie politique de la taxation du tabac, qui sont souvent exploitées par l'industrie du tabac pour bloquer les principales réformes.

Stratégie mise en œuvre par l'industrie du tabac (les tactiques SCARE)

L'industrie du tabac met en avant divers arguments pour dissuader les gouvernements de mettre en œuvre des augmentations de taxes sur le tabac et n'hésite pas à les accuser de favoriser le commerce illicite (S), à agiter la menace de recours et d'actions en justice contre ces augmentations (C), à accuser les augmentations de taxes sur le tabac de nuire aux populations les plus précaires (A), d'entraîner une perte de recettes fiscales (R) et de mettre en péril les emplois dans le secteur (E). Les meilleures pratiques pour contrer ces tactiques sont décrites ci-dessous.

Tactique S : Argument de l'augmentation de la contrebande et du commerce illicite

Ne pas s'abstenir d'augmenter les droits d'accise sur le tabac par crainte des inquiétudes liées à leur impact sur le commerce illicite du tabac. Les pouvoirs publics doivent s'appuyer sur leurs propres estimations du niveau et de la nature du commerce illicite et non sur celles de l'industrie du tabac.

Le commerce illicite des produits du tabac demeure une préoccupation majeure pour les administrateurs fiscaux en raison de la difficulté de pouvoir le mesurer de manière précise et indépendante, et l'éliminer. Les chiffres de l'industrie donnent une idée déformée de l'ampleur du problème, et limitent leur analyse du lien entre commerce illicite et taxation du tabac à une seule cause. Il est donc recommandé aux pouvoirs publics : 1) de procéder à une évaluation indépendante, sur la base des meilleures pratiques en matière de statistiques, de la taille du commerce illicite afin d'évaluer l'ampleur du phénomène ; 2) de s'attaquer directement aux défis institutionnels et/ou de gouvernance qui sont propres au pays, y compris la coordination multilatérale, et d'améliorer les pratiques des administrations fiscales et douanières ; et 3) de mettre en œuvre les meilleures pratiques de lutte contre le commerce illicite contenues dans le Protocole à la CCLAT de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Dans l'idéal, les pays qui ne sont pas déjà parties au Protocole doivent entreprendre les démarches nécessaires pour y adhérer.

Tactique C : Menace de recours et d'actions en justice

Ne pas s'abstenir de renforcer la politique fiscale par crainte des menaces de l'industrie du tabac de contester en justice les augmentations ou les réformes fiscales. Les pouvoirs publics doivent se conformer strictement aux exigences légales en matière de conception, de procédure et de consultation afin de renforcer leur position juridique et de minimiser les risques de contestation.

L'imposition de droits d'accise sur les produits du tabac, quels qu'ils soient, aux fins de protéger la santé, est légitime et les menaces de l'industrie à cet égard sont généralement sans fondement. Il est néanmoins possible pour les pouvoirs publics de renforcer leur position du point de vue juridique en faisant preuve de prudence dans la procédure, la conception des mesures fiscales envisagées et la consultation dont elles doivent faire l'objet, et notamment, 1) de déterminer le niveau de consultation requis par la législation nationale et les obligations internationales applicables ; 2) de tenir l'industrie du tabac à l'écart du processus d'élaboration des politiques dans la mesure où cela est autorisé ; 3) d'éviter toute discrimination inutile et injustifiée à l'égard des produits du tabac ou des investisseurs étrangers lors de la conception, de la mise en œuvre ou de l'application d'une mesure fiscale ; et 4) de ne pas offrir d'incitations à l'investissement sous forme de mesures incitatives ou d'engagements contractuels, car ceux-ci peuvent être contraignants en soi ou constituer un motif de contestation dans le cadre d'un accord international d'investissement.

Tactique A : L'argument de la pénalisation des plus précaires

Ne pas s'abstenir d'augmenter la fiscalité du tabac en raison de considérations relatives à la régressivité.

Ces dernières années, les preuves de l'impact positif, en termes de redistribution, des taxes sur le tabac et des augmentations de taxes se sont multipliées. En effet, la fiscalité du tabac et l'augmentation des taxes sur les produits du tabac constituent en réalité une politique progressive ou favorable aux pauvres lorsque l'on prend correctement en compte d'autres considérations. Dans le cadre des efforts déployés pour contrer les augmentations de taxes, l'industrie du tabac avance souvent l'argument selon lequel l'augmentation des taxes sur le tabac pénalise en premier lieu les populations pauvres. Cet argument repose sur le concept de régressivité fiscale. D'un point de vue conceptuel, une taxe est dite régressive lorsque les personnes à faibles revenus consacrent une part plus importante de leurs revenus à la charge fiscale que les personnes aisées. Toutefois, l'argument de l'industrie présente deux limites. Premièrement, le concept de régressivité fondé uniquement sur la charge fiscale ne prend pas en compte les méfaits plus étendus du tabagisme sur la santé et l'économie, dont les groupes socio-économiques les moins favorisés sont les premières victimes. Deuxièmement, des taxes et des prix plus élevés sur le tabac peuvent induire des

changements de comportement dans la population, comme le montre l'élasticité de la demande par rapport au prix, ce qui signifie que ce sont les fumeurs à faible revenu qui réduiront le plus leur consommation de tabac et bénéficieront donc en premier lieu des avantages sanitaires liés à la réduction de la consommation et du tabagisme. Prises ensemble, ces considérations font effectivement de la taxation du tabac une intervention de santé publique progressive et non pas régressive.

Tactique R : L'argument de la perte de recettes fiscales

Ne pas s'abstenir d'augmenter les droits d'accise sur les produits du tabac par crainte d'une éventuelle perte de recettes fiscales.

Les augmentations de taxes, même dans les pays où les taxes sont déjà élevées, génèrent des recettes supplémentaires. Les arguments des opposants à la lutte contre le tabagisme selon lesquels les augmentations de taxes n'entraînent pas d'accroissement des recettes ne sont pas fondés. La nature relativement inélastique au prix de la demande de cigarettes, combinée à la faible part de la taxe et à l'absence de répercussion excessive de celle-ci, a pour conséquence que pour la plupart des pays, sinon tous, l'augmentation des taxes va de pair avec un accroissement des recettes fiscales. Si les augmentations de taxes sont soigneusement conçues et que l'administration fiscale fonctionne correctement, il est extrêmement peu probable qu'il résulte de ces augmentations une perte de recettes fiscales.

Tactique E : L'argument de l'impact sur l'emploi

Ne pas s'abstenir d'augmenter la fiscalité du tabac par crainte de l'impact sur l'emploi.

En s'opposant aux augmentations de taxes, l'industrie du tabac cherche souvent à présenter les taxes prélevées sur le tabac comme une question économique et non pas de santé publique. Elle met l'accent en particulier sur la prétendue menace que les augmentations de taxes feraient peser sur l'emploi dans la culture et la fabrication du tabac, ainsi que dans d'autres secteurs qui y sont liés. Ce qu'elle présente comme un choix à faire entre santé et emploi repose toutefois en grande partie sur l'exagération. L'industrie du tabac exagère l'importance des emplois liés au secteur du tabac par rapport aux emplois à l'échelle nationale et surestime l'impact que la réduction de la demande intérieure due aux taxes locales aura sur les producteurs de tabac desservant un marché mondial. L'argument utilisé par l'industrie méconnaît également le fait que les dépenses consacrées au tabac ne disparaissent pas, mais sont redistribuées vers d'autres consommations qui peuvent favoriser la création d'un nombre d'emplois similaire ou supérieur. Les études de cas démontrent qu'il existe des moyens pour soutenir les agriculteurs à passer à d'autres cultures plus durables dont les rendements sont similaires et souvent supérieurs.

Affectation des taxes

Les pouvoirs publics doivent envisager d'affecter les recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac à des programmes axés sur la santé, en particulier si cela permet de faire progresser les efforts de lutte antitabac et, plus précisément, les efforts visant à mettre en œuvre d'importantes augmentations de la taxe sur le tabac et des réformes fiscales. Cela pourrait permettre en outre de financer des programmes de santé qui ne sont pas suffisamment financés ou considérés comme prioritaires.

Du point de vue de la lutte antitabac, l'affectation spécifique des taxes prélevées sur le tabac apparaît avant tout comme un moyen de justifier auprès du grand public, des responsables politiques et des fonctionnaires le relèvement massif des taxes sur le tabac. Elle contribue à améliorer l'économie politique de la taxation du tabac, qui reste un objectif secondaire au regard de l'objectif principal de réduction de la demande de tabac. Il est démontré que le soutien de l'opinion publique à l'augmentation des taxes sur le tabac est plus important lorsqu'une partie au moins des recettes supplémentaires est explicitement utilisée pour soutenir des programmes de santé. Les données disponibles montrent que les montants effectivement affectés à la santé ont été relativement faibles et donc peu susceptibles d'introduire une certaine rigidité dans les budgets gouvernementaux. Dans certains pays, ces fonds ont contribué à la mise en œuvre de programmes de santé essentiels souffrant d'un sous-financement chronique. Les bénéfices doivent être envisagés sur le long terme puisque les personnes qui tomberont malades seront moins nombreuses, de même que les soins médicaux nécessaires pour traiter les maladies liées au tabac. L'affectation des recettes provenant des taxes prélevées sur le tabac au financement de programmes de santé sous-financés ou non prioritaires pourrait ouvrir la voie à une prise de conscience de l'importance de ces programmes et de leur efficacité, et convaincre les gouvernements de redéfinir leurs priorités et de s'engager à inscrire le financement de ces programmes au budget ordinaire.

LISTE DE CONTRÔLE DES RÉFORMES DE LA FISCALITÉ DU TABAC

(À L'USAGE DES RESPONSABLES DE LA POLITIQUE FISCALE)

ÉTAPE 1



Se concentrer sur les objectifs de la taxation du tabac

La politique de taxation du tabac doit viser non seulement à augmenter les recettes, mais aussi à réduire la consommation et à améliorer la santé. Pour augmenter les recettes fiscales et, dans le même temps, réduire la consommation de tabac, il est nécessaire 1) de simplifier les structures de taxation du tabac, 2) d'agir sur le niveau des prix en relevant de manière significative les taux de taxation, et 3) d'ajuster régulièrement les taux pour au moins tenir compte de l'inflation et de la croissance des revenus.

ÉTAPE 2



Analyser la structure fiscale et recenser ses faiblesses

Vous devez analyser votre structure fiscale actuelle et en recenser les éventuels problèmes afin de pouvoir déterminer les mesures à envisager par la suite. Quelle est votre structure fiscale : accise spécifique, *ad valorem*, structure mixte ou droits d'accise inexistants ?

ÉTAPE 3



Recenser les améliorations à apporter à la politique et à la structure fiscale existante

Votre structure fiscale actuelle et votre situation fiscale vous indiqueront les mesures qui devraient être idéalement prises pour atteindre les objectifs visés dans l'étape 1.

Accise spécifique :

1. Veiller à ce que la taxe s'ajuste automatiquement pour tenir compte des effets de l'inflation et de la croissance des revenus.
2. Veiller à interdire toute promotion sur les prix du tabac.

Accise *ad valorem* :

1. Veiller à ce que l'assiette de l'accise *ad valorem* soit le prix de détail.
2. Introduire une composante spécifique élevée (et une accise spécifique minimale).
3. Veiller à ce que l'accise spécifique et/ou l'accise spécifique minimale s'ajustent automatiquement pour tenir compte des effets de l'inflation et de la croissance des revenus.
4. Veiller à interdire toute promotion sur les prix du tabac.

Structure mixte :

1. Veiller à ce que la base d'imposition de la composante *ad valorem* soit le prix de détail.
2. S'assurer de l'utilisation d'une composante d'accise spécifique élevée et d'une accise spécifique minimale.
3. Veiller à ce que l'accise spécifique et/ou l'accise spécifique minimale s'ajustent automatiquement pour tenir compte des effets de l'inflation et de la croissance des revenus.
4. Veiller à interdire toute promotion sur les prix du tabac.

Droits d'accise inexistants :

1. Introduire une accise spécifique élevée.
2. Veiller à ce que le taux s'ajuste automatiquement pour tenir compte des effets de l'inflation et de la croissance des revenus.
3. Veiller à interdire toute promotion sur les prix du tabac.

ÉTAPE 4



Évaluer l'économie politique de la fiscalité du tabac

La réforme doit être précédée d'une évaluation de l'économie politique de la fiscalité du tabac qui doit consister à : 1) tirer les leçons des succès et des échecs passés, de ce qui a mal tourné, de ce qui a bien marché, ce que vous pouvez faire différemment ; 2) évaluer les forces et les faiblesses de la réforme, les opportunités et les risques potentiels ; 3) déterminer qui ont été et peuvent être les principaux partisans et adversaires de la réforme à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, au regard des réformes passées et de la situation actuelle ; et 4) anticiper les arguments qui seront utilisés contre la réforme (voir les tactiques SCARE – arguments avancés par l'industrie du tabac).

ÉTAPE 5



● Préparer un plan de mise en œuvre de la réforme

Élaborer un plan en vous concentrant sur les objectifs généraux recensés à l'étape 1, sur les mesures qui doivent être mises en œuvre pour les atteindre indiquées aux étapes 2 et 3 et sur l'économie politique autour de cette réforme identifiée à l'étape 4 :

1. Soyez clair sur les objectifs non négociables de la réforme et sur les compromis que vous êtes prêts à faire pour les atteindre.
2. Élaborer un plan de rapprochement avec des alliés potentiels afin de les rallier à la réforme.
3. Développer les contre-arguments qui seront nécessaires en réponse aux arguments SCARE de l'industrie du tabac précédemment énoncés.
4. Préparer à l'avance les preuves dont vous aurez besoin. Pour ce faire, demandez l'appui d'universitaires et des agences intergouvernementales concernées.

ÉTAPE 6



● Mobiliser une coalition en faveur de la réforme

1. Élaborer un plan de communication stratégique : visez à obtenir un soutien politique au plus haut niveau et auprès de l'opinion publique (le fait de présenter la taxation du tabac comme une question de santé publique a permis de gagner le soutien politique dans de nombreux pays).
2. Identifier des champions au sein du gouvernement : veillez à ce que les responsables des finances et de la santé soient sur la même longueur d'onde ; impliquez dès le départ les départements chargés de la mise en œuvre de la réforme, notamment les services répressifs.
3. Mobiliser des alliés issus du monde universitaire, de la société civile et du secteur privé afin de contrer l'opposition attendue de l'industrie du tabac, de ses représentants et de ses alliés.

ÉTAPE 7



● Assurer un suivi et procéder à une évaluation

Afin de prendre les décisions de politique les plus éclairées, il est essentiel de procéder à une évaluation de la réforme afin d'en mesurer l'impact et les répercussions sur les indicateurs clés ; cela permettra de recenser les difficultés qu'il reste à résoudre tout en créant une base de données solide dans l'optique de réformes ultérieures.

Recueillir et analyser les données pertinentes pour mieux comprendre la situation du marché et sa dynamique :

1. Surveiller le marché et son évolution (par exemple, les prix de détail, les ventes en franchise de droits, les parts de marché).
2. Il vous faut obtenir régulièrement des estimations de l'élasticité des prix (y compris l'élasticité croisée des prix), de l'élasticité des revenus et de l'élasticité de l'assiette fiscale afin d'évaluer toute évolution concernant la demande de tabac.

Utiliser des outils pertinents pour évaluer l'impact de la politique fiscale sur la consommation de tabac et les recettes fiscales :

1. Utiliser des outils spécifiques afin de mesurer l'impact des droits d'accise sur le prix, la consommation et les recettes fiscales (par exemple, le TaxSiM de l'OMS).
2. Utiliser des outils globaux afin d'évaluer l'impact de l'augmentation des taxes sur la prévalence du tabac (par exemple, l'outil interactif de projection et de fixation d'objectifs en matière de tabagisme de l'OMS).

Surveiller attentivement les indicateurs clés de sorte à évaluer les améliorations dans le temps :

1. La part que représentent les taxes dans le prix de détail.
2. L'évolution de l'accessibilité des produits du tabac dans le temps.
3. L'évolution de la fiche d'évaluation de l'impôt sur le tabac, qui regroupe un ensemble de bonnes pratiques en matière de politique fiscale.
4. L'évolution des ventes, de la prévalence et du commerce illicite des produits du tabac.
5. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du paquet MPOWER de l'OMS.

